ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
REGULATORY AUTHORITY FOR ENERGY

Κώδικας Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ)

(ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο)

Έκδοση 4η

Μάρτιος 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Έκδοση	Στοιχεία πράξης	Περιεχόμενο πράξης	ΦΕΚ
1η (2ος/2014)	ΡΑΕ 39/28.01.2014	Θέσπιση Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ	Β' 304/11.02.2014
2η (4ος/2018)	ΡΑΕ 330/17.09.2015	Τροποποίηση άρθρου 237 του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ	Β' 2221/15.10.2015
	ΡΑΕ 238/15.07.2016	Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ (Άρθρα 14 και 15)	Β' 3286/13.10.2016
	ΡΑΕ 215/07.03.2018	Τροποποίηση των άρθρων 152 και 155 του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ αναφορικά με την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών	Β' 1148/29.03.2018
3η (7ος/2020)	ΡΑΕ 429/04.03.2020	Προσθήκη Παραρτήματος Β αναφορικά με τον καθορισμό ειδικού πλαισίου λειτουργίας και διαχείρισης του Ερευνητικού - Επιδεικτικού Υβριδικού Σταθμού και του Ηλεκτρικού Συστήματος της νήσου Άγ. Ευστράτιος	Β' 2004/25.05.2020
4η (3ος/2022)	ΡΑΕ 749/30.09.2021	Τροποποίηση του Κώδικα ΜΔΝ αναφορικά με τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και λοιπές τροποποιήσεις	Β' 4975/27.10.2021
	ΡΑΕ 775/14.10.2021	Προσθήκη Παραρτήματος Γ-ΜΣΣ ΚΡΗΤΗΣ αναφορικά με τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας του Μικρού Συνδεδεμένου Συστήματος (ΜΣΣ) της Κρήτης κατά το διάστημα από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α΄ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου μέχρι τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Β΄ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης	Β' 4982/27.10.2021
	ΡΑΕ 165/17.02.2022	Τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 1.α του άρθρου 4 της Σύμβασης Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 15 του Κεφ. 5 του Παραρτήματος Α του Κώδικα ΜΔΝ και τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 155.	Β' 1076/10.03.2022

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των τροποποιήσεων του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα αποσκοπεί στην πρακτική διευκόλυνση των Συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας των ΜΔΝ, δεν έχει καμία κανονιστική ισχύ, ούτε μπορεί να αποτελέσει βάση αξίωσης οποιονδήποτε δικαιωμάτων. Οι σχέσεις των αντισυμβαλλομένων και τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις τρίτων διέπονται αποκλειστικά από τον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών όπως εκάστοτε ισχύει.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Τμήμα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 13
Κεφάλαιο 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 13
Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 13
Άρθρο 2 Βασικοί Ορισμοί 13
Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρμογής του Κώδικα 17
Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρμογής του Κώδικα και Οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ 17
Άρθρο 5 Τροποποίηση του Κώδικα 17
Κεφάλαιο 2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 18
Άρθρο 6 Πεδίο Εφαρμογής 18
Άρθρο 7 Διαδικασία Φιλικής Διαπραγμάτευσης 18
Άρθρο 8 Υπαγωγή σε Διαιτησία 18
Άρθρο 9 Εφαρμοστέο Δίκαιο 18
Κεφάλαιο 3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 18
Άρθρο 10 Γενικές Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις του Διαχειριστή 18
Άρθρο 11 Γενικές Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων 20
Άρθρο 12 Τήρηση Γενικών Αρχών κατά την Εφαρμογή του Κώδικα 20
Τμήμα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΔΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 21
Κεφάλαιο 4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ– ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 21
Άρθρο 13 Προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση δραστηριότητας Προμήθειας 21
Άρθρο 14 Εγγυήσεις 22
Άρθρο 15 Υπολογισμός Εγγυήσεων στο πλαίσιο των Συναλλαγών Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 23
Άρθρο 16 Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης 24
Κεφάλαιο 5 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 25
Άρθρο 17 Τήρηση αρχείων Διαδικασίας Ημερήσιου Προγραμματισμού και Κατανομής 25
Άρθρο 18 Τήρηση αρχείων για τις εκκαθαρίσεις της Αγοράς ΜΔΝ 25
Άρθρο 19 Στοιχεία που τηρεί ο Παραγωγός για τις Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών 26
Κεφάλαιο 6 ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΔΝ 26
Άρθρο 20 Μητρώο Παραγωγών 26
Άρθρο 21 Μητρώο Σταθμών Παραγωγής 27
Άρθρο 22 Μητρώο Μονάδων 29
Άρθρο 23 Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου 30
Κεφάλαιο 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΔΝ 31
Άρθρο 24 Προδιαγραφές και Έγκριση Πληροφοριακού Συστήματος ΜΔΝ 31
Άρθρο 25 Επικοινωνία Διαχειριστή ΜΔΝ και Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ και άλλων Χρηστών του Δικτύου 32
Άρθρο 26 Υποστήριξη Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ και άλλων Χρηστών του Δικτύου 33
Άρθρο 27 Έλεγχος και πιστοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΔΝ 33
Κεφάλαιο 8 ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΔΝ (ΚΕΕ ΜΔΝ) 33
Άρθρο 28 Σκοπός και Κατηγορίες ΚΕΕ ΜΔΝ 33
Άρθρο 29 Βασική διάρθρωση και υποδομή Κεντρικού ΚΕΕ ΜΔΝ 34
Άρθρο 30 Βασική διάρθρωση και υποδομή Τοπικών ΚΕΕ ΜΔΝ 35

Άρθρο 31 Κατηγοριοποίηση Τοπικών ΚΕΕ ΜΔΝ 36
Άρθρο 32 Λειτουργικότητα των ΚΕΕ ΜΔΝ 37
Άρθρο 33 Λειτουργικότητα Κεντρικού ΚΕΕ ΜΔΝ 38
Άρθρο 34 Λειτουργικότητα Τοπικών ΚΕΕ ΜΔΝ 39
Άρθρο 35 Εγχειρίδιο ΚΕΕ ΜΔΝ 40
Κεφάλαιο 9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 41
Άρθρο 36 Δημοσιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων – Διαφάνεια 41
Άρθρο 37 Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας Συστημάτων ΜΔΝ 41
Άρθρο 38 Παροχή στοιχείων και πληροφοριών στη ΡΑΕ 41
Άρθρο 39 Παροχή πληροφοριών και στοιχείων σε τρίτους Συμμετέχοντες στην Αγορά ΜΔΝ 42
Άρθρο 40 Τήρηση υποχρεώσεων εχεμύθειας 42
Άρθρο 41 Καταβολή τελών για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών 42
Κεφάλαιο 10 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 42
Άρθρο 42 Δείκτες Ποιότητας διαχείρισης Συστημάτων ΜΔΝ 42
Κεφάλαιο 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 45
Άρθρο 43 Σκοπός 45
Άρθρο 44 Χρηματοδότηση ΠΕΕΤ 46
Κεφάλαιο 12 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 46
Άρθρο 45 Περιστατικά Ανωτέρας Βίας 46
Άρθρο 46 Έκτακτες Καταστάσεις 47
Κεφάλαιο 13 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ 48
Άρθρο 47 Συμβάσεις Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ μεταξύ Διαχειριστή ΜΔΝ και Συμμετεχόντων 48
Άρθρο 48 Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ 49
Άρθρο 49 Συνέπειες Λύσης της Σύμβασης Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ 50
Κεφάλαιο 14 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 50
Άρθρο 50 Εφαρμοζόμενες διατάξεις 50
Άρθρο 51 Υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης μετρητών και μετρήσεων 50
Άρθρο 52 Πρόσθετες ειδικές ρυθμίσεις για μετρητές παραγωγής 52
Τμήμα ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 53
Κεφάλαιο 15 ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΔΝ 53
Άρθρο 53 Επίπεδα Τάσης και Επιτρεπτές Αποκλίσεις 53
Άρθρο 54 Κατηγοριοποίηση ηλεκτρικών συστημάτων ΜΔΝ 54
Άρθρο 55 Συχνότητα και Επιτρεπτές Αποκλίσεις 54
Άρθρο 56 Ισχύς Βραχυκύκλωσης 55
Άρθρο 57 Γείωση και Προστασία 55
Άρθρο 58 Προστασία Εγκαταστάσεων και Ποιότητα Ισχύος 56
Άρθρο 59 Σήματα παρεχόμενα από τους Παραγωγούς 58
Άρθρο 60 Πρόσθετος Εξοπλισμός Συστημάτων και Πρόσβαση 59
Άρθρο 61 Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις 59
Άρθρο 62 Ταυτοχρονισμός Ωρολογίων 60
Κεφάλαιο 16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 60
Άρθρο 63 Κατηγορίες Μονάδων Παραγωγής ως προς τον έλεγχο της παραγωγής τους – κριτήρια κατάταξης 60
Άρθρο 64 Κατηγορίες Μονάδων Παραγωγής με Βάση την Τεχνολογία τους 61
Άρθρο 65 Ένταξη Μονάδας σε Κατηγορία και Δημιουργία Νέων Κατηγοριών Μονάδων 62

Κεφάλαιο 17 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 62
Άρθρο 66 Βασικές Τεχνικές Απαιτήσεις Μονάδων 62
Άρθρο 67 Βασικές Λειτουργικές Απαιτήσεις Μονάδων 66
Άρθρο 68 Ειδικές Τεχνικές Απαιτήσεις Σχεδιασμού και Λειτουργίας Μη Ελεγχόμενων Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 68
Άρθρο 69 Ειδικές Τεχνικές Απαιτήσεις Σχεδιασμού και Λειτουργίας Μερικώς Ελεγχόμενων Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 68
Άρθρο 70 Ειδικές Τεχνικές Απαιτήσεις Σχεδιασμού και Λειτουργίας Ελεγχόμενων Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών 69
Άρθρο 71 Απαιτήσεις για το Μεταβλητό Κόστος Μονάδων Παραγωγής 69
Άρθρο 72 Εξειδίκευση Απαιτήσεων 70
Κεφάλαιο 18 ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 70
Άρθρο 73 Υποβολή Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Μονάδας 70
Άρθρο 74 Περιεχόμενο Δήλωσης Τεχνικών και Οικονομικών Στοιχείων Παραγωγής και Παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών 70
Άρθρο 75 Αποδοχή/Απόρριψη Δήλωσης από τον Διαχειριστή ΜΔΝ 74
Άρθρο 76 Πίνακας Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών Μονάδων 75
Κεφάλαιο 19 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 76
Άρθρο 77 Περιπτώσεις απόκλισης από την τήρηση των καθορισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών Μονάδων 76
Άρθρο 78 Περιπτώσεις απόκλισης από τις μοναδιαίες τιμές αναφοράς (benchmarks) για τον προσδιορισμό των τιμημάτων αμοιβής Μονάδων 76
Άρθρο 79 Διαδικασία έγκρισης απόκλισης από τις απαιτήσεις τεχνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών Μονάδων 77
Κεφάλαιο 20 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΔΝ 78
Άρθρο 80 Εφαρμοζόμενες διατάξεις για την πρόσβαση Παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών στο Δίκτυο ΜΔΝ 78
Άρθρο 81 Εφαρμοζόμενες διατάξεις για την πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο ΜΔΝ - Βασική Διαδικασία σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ 78
Άρθρο 82 Αίτηση για Προσφορά Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ 79
Άρθρο 83 Στοιχεία παρεχόμενα από τους Παραγωγούς για τη σύνδεση στο Δίκτυο ΜΔΝ 80
Άρθρο 84 Παροχή στοιχείων στους Παραγωγούς 82
Άρθρο 85 Κριτήρια σύνδεσης Μονάδων στο Δίκτυο ΜΔΝ 83
Άρθρο 86 Χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης 83
Άρθρο 87 Μη Δεσμευτική και Οριστική Προσφορά Σύνδεσης - Δέσμευση 'ηλεκτρικού χώρου' 85
Άρθρο 88 Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης 87
Άρθρο 89 Ελάχιστο περιεχόμενο Σύμβασης Σύνδεσης 87
Άρθρο 90 Κατασκευή έργων σύνδεσης 89
Άρθρο 91 Ηλέκτριση εγκαταστάσεων Παραγωγού – Δοκιμαστική Λειτουργία Μονάδας 89
Άρθρο 92 Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο Δίκτυο ΜΔΝ 90
Τμήμα IV ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 91
Κεφάλαιο 21 Γενικές διατάξεις για τον Κυλιόμενο Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΚΗΕΠ) 91
Άρθρο 93 Σκοπός - ορισμοί 91
Άρθρο 94 Χρονοδιάγραμμα 91
Άρθρο 95 Συμμετοχή στον Ημερήσιο Προγραμματισμό 91

Άρθρο 96 Υποβολή Δηλώσεων Φορτίου ... 92
Άρθρο 97 Περιεχόμενο Δηλώσεων Φορτίου ... 92
Άρθρο 98 Προθεσμία υποβολής και τροποποίηση Δηλώσεων Φορτίου ... 93
Άρθρο 99 Αποδοχή των Δηλώσεων Φορτίου ... 93
Άρθρο 100 Υποβολή Δηλώσεων Παραγωγής ... 93
Άρθρο 101 Περιεχόμενο Δηλώσεων Παραγωγής ... 93
Άρθρο 102 Προθεσμία υποβολής και τροποποίηση Δηλώσεων Παραγωγής ... 94
Άρθρο 103 Αποδοχή των Δηλώσεων Παραγωγής ... 94
Άρθρο 104 Περιεχόμενο και Προϋποθέσεις υποβολής Δηλώσεων Παραγωγής και Φορτίου από Υβριδικούς Σταθμούς ... 94
Άρθρο 105 Δηλώσεις που υποβάλλονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ ... 95
Κεφάλαιο 22 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ... 96
Άρθρο 106 Υποχρεώσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ στο πλαίσιο της Πρόβλεψης του Φορτίου, Περιορισμών Λειτουργίας ΑΠΕ και αναγκών εφεδρειών ... 96
Άρθρο 107 Πρόβλεψη Φορτίου ... 96
Άρθρο 108 Πρόβλεψη Παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ... 96
Άρθρο 109 Απαιτήσεις Εφεδρειών Ενεργού Ισχύος ... 97
Κεφάλαιο 23 ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΗΕΠ ... 98
Άρθρο 110 Δεδομένα για το Ημερήσιο Πρόγραμμα ... 98
Άρθρο 111 Απαιτήσεις και περιορισμοί για την κατάρτιση του ΚΗΕΠ ... 98
Άρθρο 112 Αποτελέσματα Ημερήσιου Προγράμματος ... 99
Άρθρο 113 Μεθοδολογία Μηχανισμού Επίλυσης Ημερήσιου Προγράμματος ... 100
Άρθρο 114 Δημοσιοποίηση και Γνωστοποίηση στοιχείων Ημερήσιου Προγράμματος ... 100
Κεφάλαιο 24 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ... 101
Άρθρο 115 Αντικείμενο Διαδικασίας Κατανομής ... 101
Άρθρο 116 Επικοινωνία μεταξύ Διαχειριστή ΜΔΝ και Χρηστών του Δικτύου ΜΔΝ. Συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη Διαδικασία Κατανομής ... 101
Άρθρο 117 Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας Κατανομής ... 102
Άρθρο 118 Δεδομένα και συνεκτίμηση περιορισμών στο Πρόγραμμα Κατανομής ... 102
Άρθρο 119 Αποτελέσματα Προγράμματος Κατανομής ... 102
Άρθρο 120 Μεθοδολογία κατάρτισης Προγράμματος Κατανομής ... 103
Άρθρο 121 Κοινοποίηση στοιχείων της Διαδικασίας Κατανομής ... 103
Άρθρο 122 Διαδικασία Ελέγχου Λειτουργίας Πραγματικού Χρόνου ... 104
Άρθρο 123 Έκδοση, περιεχόμενο και αποστολή Εντολών Κατανομής ... 105
Άρθρο 124 Υποχρέωση συμμόρφωσης των Παραγωγών με τις Εντολές Κατανομής ... 106
Κεφάλαιο 25 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΗΤΗΣΗΣ ... 107
Άρθρο 125 Αντικείμενο και γενικές αρχές διαδικασίας υπολογισμού αποκλίσεων ... 107
Άρθρο 126 Έλεγχος συμμόρφωσης των Παραγωγών με τις Εντολές Κατανομής - Ανοχές ... 108
Κεφάλαιο 26 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ... 109
Άρθρο 127 Ορισμός Επικουρικών Υπηρεσιών ... 109
Άρθρο 128 Διαθεσιμότητα Παροχής και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ... 111
Άρθρο 129 Υποχρεώσεις των Παραγωγών για τις επικουρικές υπηρεσίες ... 112
Άρθρο 130 Υποχρεώσεις του Διαχειριστή σχετικά με τις επικουρικές υπηρεσίες ... 112
Κεφάλαιο 27 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ... 112
Άρθρο 131 Αντικείμενο ετήσιου Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων ... 112

Άρθρο 132 Διαδικασία έκδοσης ετήσιου Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων 112
Άρθρο 133 Εφαρμογή, τήρηση και αναθεώρηση εγκεκριμένου ετησίου Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων 113
Άρθρο 134 Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας 114
Άρθρο 135 Δηλώσεις Πρόθεσης Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας 115
Κεφάλαιο 28 ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 115
Άρθρο 136 Ενέργειες του Διαχειριστή σε Περιπτώσεις Μη Κάλυψης του Φορτίου 115
Άρθρο 137 Περικοπή Φορτίου 115
Άρθρο 138 Αυτόματη Περικοπή Φορτίου 116
Άρθρο 139 Αποσύνδεση χρήστη 116
Τμήμα V ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 118
Κεφάλαιο 29 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΔΝ 118
Άρθρο 140 Σκοπός του Προγραμματισμού Ανάπτυξης των Συστημάτων ΜΔΝ 118
Άρθρο 141 Διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης Προγράμματος Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ 118
Άρθρο 142 Βασικές Αρχές και κριτήρια κατάρτισης Προγράμματος Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ 118
Άρθρο 143 Περιεχόμενο του Προγράμματος Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ 120
Άρθρο 144 Καθορισμός αποδεκτής ισχύος Συμβατικών Μονάδων 121
Άρθρο 145 Απολογισμός του Προγράμματος Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ 121
Άρθρο 146 Διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης μελετών ενοποίησης νησιωτικών συστημάτων 121
Κεφάλαιο 30 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 122
Άρθρο 147 Συμμετέχοντες στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 122
Άρθρο 148 Υπολογισμός Αμειβόμενης Ισχύος Μονάδων Παραγωγής 123
Άρθρο 149 Περίοδος αναφοράς 124
Κεφάλαιο 31 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 124
Άρθρο 150 Υποχρέωση Εκπροσώπων Φορτίου 124
Άρθρο 151 Προσδιορισμός Συντελεστών Επιμερισμού Χρεώσεων Ισχύος για τους Εκπροσώπους Φορτίου 124
Κεφάλαιο 32 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 125
Άρθρο 152 Διαπίστωση έκτακτης ανάγκης 125
Άρθρο 153 Τρόποι αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 126
Άρθρο 154 Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 127
Άρθρο 155 Απολογισμός Κάλυψης Έκτακτης Ανάγκης 127
Τμήμα VI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 129
Κεφάλαιο 33 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 129
Άρθρο 156 Αμοιβές Συμβατικών Μονάδων Παραγωγής 129
Άρθρο 157 Αμοιβές Υβριδικών Σταθμών και λοιπών Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 129
Άρθρο 158 Αμοιβές Μονάδων για την Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών 129
Κεφάλαιο 34 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 130
Άρθρο 159 Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής Συμβατικής Μονάδας 130
Άρθρο 160 Καμπύλες Αναφοράς Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής Συμβατικής Μονάδας (benchmark Μεταβλητού Κόστους) 130
Άρθρο 161 Μοναδιαίο Κόστος Αναφοράς Εκκίνησης Συμβατικής Μονάδας (benchmark Κόστους Εκκίνησης) 132

Άρθρο 162 Προσδιορισμός Καμπύλης Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής και Κόστους Εκκίνησης Συμβατικής Μονάδας 133
Κεφάλαιο 35 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 134
Άρθρο 163 Τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος 134
Άρθρο 164 Μοναδιαίο Τίμημα Αναφοράς Διαθεσιμότητας Ισχύος Μονάδας (benchmark Τιμήματος Διαθεσιμότητας Ισχύος) 135
Άρθρο 165 Προσδιορισμός Τιμήματος Διαθεσιμότητας Ισχύος Μονάδας 136
Κεφάλαιο 36 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 137
Άρθρο 166 Αμειβόμενες Επικουρικές Υπηρεσίες 137
Άρθρο 167 Κόστος Κάλυψης Έκτακτης Ανάγκης 138
Τμήμα VII ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΔΝ 139
Κεφάλαιο 37 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 139
Άρθρο 168 Δυνατότητες υποστήριξης Διαχειριστή ΜΔΝ 139
Άρθρο 169 Τήρηση Λογαριασμού Συμμετέχοντα 139
Άρθρο 170 Τήρηση Λογιστικών Λογαριασμών Διαχειριστή ΜΔΝ 140
Άρθρο 171 Λογιστικές πράξεις Λογαριασμών 141
Άρθρο 172 Λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Αγοραπωλησίας Ενέργειας (Λ-Α) 141
Άρθρο 173 Λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Επικουρικών Υπηρεσιών (Λ-Β) 142
Άρθρο 174 Λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (Λ-Γ) 142
Άρθρο 175 Λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Αποθεματικού (Λ-Δ) 143
Άρθρο 176 Λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Κυρώσεων (Λ-Ε) 143
Άρθρο 177 Λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Εγγυήσεων (Λ-ΣΤ) 144
Άρθρο 178 Λογιστικές πράξεις για τον Ειδικό Λογαριασμό για Μονάδες ΑΠΕ/ ΣΗΘΥΑ ΜΔΝ (Λ-Ζ) 144
Άρθρο 179 Λογιστικές πράξεις και εφαρμοστέο πλαίσιο για τη διαχείριση και εκκαθάριση του Ειδικού Υπολογαριασμού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στα ΜΔΝ ΕΛΥΚΩ ΜΔΝ (Λ-Η). 146
Άρθρο 180 Λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Κάλυψης Λειτουργικών Δαπανών του Διαχειριστή ΜΔΝ και Διαχείρισης Παγίων(Λ-Θ) 146
Άρθρο 181 Λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Κάλυψης Κόστους Έκτακτης Ανάγκης (Λ-ΙΑ) . 147
Άρθρο 182 Διαχείριση Λογαριασμού Εισπράξεων Υπέρ Τρίτων/Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (Λ-ΙΒ) 147
Κεφάλαιο 38 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΔΝ 148
Άρθρο 183 Διαδικασία Μηνιαίας Εκκαθάρισης 148
Άρθρο 184 Διαδικασία Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης 151
Άρθρο 185 Έλλειμμα Συναλλαγών 154
Άρθρο 186 Μεταφορές Κεφαλαίων 155
Άρθρο 187 Εκκαθάριση σε Έκτακτες Καταστάσεις 155
Άρθρο 188 Δημοσιοποίηση Στοιχείων Εκκαθαρίσεων 156
Κεφάλαιο 39 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 157
Άρθρο 189 Υπολογισμός Καμπυλών Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής Συμβατικών Μονάδων 157
Άρθρο 190 Μέσο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής Συστήματος ΜΔΝ 157
Άρθρο 191 Μέγιστο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής Συστήματος ΜΔΝ 158
Άρθρο 192 Πληρωμές και Χρεώσεις Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών 158
Άρθρο 193 Πληρωμές Συμβατικών Μονάδων 159
Άρθρο 194 Εκκαθάριση Αποκλίσεων Συμβατικών Μονάδων και Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικού Σταθμού 160
Άρθρο 195 Χρεώσεις Εκπροσώπων Φορτίου για την Αγορά Ενέργειας 161

Κεφάλαιο 40 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 162
Άρθρο 196 Πληρωμές Συμβατικών Μονάδων και Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδων Υβριδικών Σταθμών για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών 162
Άρθρο 197 Χρεώσεις Εκπροσώπων Φορτίου για την Αγορά Επικουρικών Υπηρεσιών 164
Κεφάλαιο 41 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 164
Άρθρο 198 Πληρωμές Συμβατικών Μονάδων για την Παροχή Διαθεσιμότητας Ισχύος 164
Άρθρο 199 Πληρωμές Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών για την Παροχή Διαθεσιμότητας Ισχύος 165
Άρθρο 200 Χρεώσεις Εκπροσώπων Φορτίου για το Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 165
Τμήμα VIII ΚΥΡΩΣΕΙΣ 167
Κεφάλαιο 42 ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 167
Άρθρο 201 Επιβολή κυρώσεων από τον Διαχειριστή 167
Άρθρο 202 Παραβάσεις και επιβαλλόμενες κυρώσεις από τον Διαχειριστή ΜΔΝ 167
Άρθρο 203 Διαδικασία Επιβολής κυρώσεων 172
Άρθρο 204 Δικαίωμα ενστάσεων 173
Άρθρο 205 Επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τη ΡΑΕ λόγω μη συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 173
Τμήμα IX ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 174
Κεφάλαιο 43 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 174
Άρθρο 206 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής των κανόνων ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών 174
Άρθρο 207 Έλεγχος τήρησης και τροποποίησης κανόνων ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών 174
Κεφάλαιο 44 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 175
Άρθρο 208 Γενικοί κανόνες ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών 175
Άρθρο 209 Προσδιορισμός εφεδρειών για τις Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 177
Κεφάλαιο 45 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 178
Άρθρο 210 Γενικές υποχρεώσεις του Παραγωγού Υβριδικού Σταθμού 178
Άρθρο 211 Ειδικοί Κανόνες ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ Υβριδικού Σταθμού 179
Άρθρο 212 Κανόνες λειτουργίας Ελεγχομένων Μονάδων Υβριδικών Σταθμών 180
Άρθρο 213 Κανόνες λειτουργίας μονάδων απορρόφησης ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ και αποθηκευτικών συστημάτων Υβριδικού Σταθμού 180
Άρθρο 214 Υποχρεώσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ 181
Κεφάλαιο 46 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 182
Άρθρο 215 Υποχρεώσεις Παραγωγού 182
Άρθρο 216 Αποκλίσεις από το πρόγραμμα παραγωγής 182
Άρθρο 217 Βοηθητικές καταναλώσεις 183
Κεφάλαιο 47 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΕ ΜΕ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ 183
Άρθρο 218 Πρόσθετες υποχρεώσεις Σταθμών ΑΠΕ με αφαλάτωση 183
Άρθρο 219 Πρόσθετες υποχρεώσεις Σταθμών ΣΗΘΥΑ 183
Κεφάλαιο 48 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 184

Άρθρο 220 Αντικείμενο και κατηγορίες μελετών ... 184
Άρθρο 221 Τρόπος εκπόνησης και έγκρισης μελετών διείσδυσης ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών ... 184
Άρθρο 222 Βασικές προδιαγραφές μελέτης βελτίωσης των κανόνων ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών ... 184
Άρθρο 223 Βασικές προδιαγραφές μελέτης Ανάπτυξης Δυναμικού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών ανά Κατηγορία Σταθμών ... 186
Κεφάλαιο 49 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ... 188
Άρθρο 224 Υποχρέωση παροχής επικουρικών υπηρεσιών από Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών ... 188
Τμήμα Χ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΔΝ ΜΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/72/ΕΚ ... 190
Κεφάλαιο 50 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ... 190
Άρθρο 225 Τρόπος εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα σε Συστήματα ΜΔΝ με παρέκκλιση από τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ ... 190
Κεφάλαιο 51 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΔΝ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ... 190
Άρθρο 226 Προγράμματα ΚΗΕΠ και Κατανομής ... 190
Άρθρο 227 Προγραμματισμός Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ ... 190
Κεφάλαιο 52 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΔΝ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ... 191
Άρθρο 228 Εκπρόσωποι Φορτίου ... 191
Άρθρο 229 Εκκαθαρίσεις ... 191
Τμήμα ΧΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ... 192
Κεφάλαιο 53 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΣΕ ΜΔΝ ΧΩΡΙΣ ΚΕΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ... 192
Άρθρο 230 Εγκατάσταση Αναγκαίων Υποδομών ΚΕΕ και Πληροφοριακού Συστήματος ... 192
Άρθρο 231 ΚΗΕΠ σε ΜΔΝ χωρίς ΚΕΕ και Πληροφοριακό Σύστημα ... 192
Άρθρο 232 Κατανομή σε ΜΔΝ χωρίς ΚΕΕ και Πληροφοριακό Σύστημα ... 193
Άρθρο 233 Αμοιβές και Εκκαθαρίσεις σε ΜΔΝ χωρίς ΚΕΕ και Πληροφοριακό Σύστημα ... 194
Άρθρο 234 Λοιπές Λειτουργίες σε ΜΔΝ χωρίς ΚΕΕ και Πληροφοριακό Σύστημα ... 195
Κεφάλαιο 54 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑ 195
Άρθρο 235 Προσαρμογή υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής ... 195
Άρθρο 236 Δραστηριοποίηση Προμηθευτών στην Αγορά ΜΔΝ κατά τη μετάβαση στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα ... 196
Άρθρο 237 Χρονοδιάγραμμα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα ... 197
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ... 201
Κεφάλαιο 1 Στοιχεία για Σύνδεση Μονάδας στο Δίκτυο ΜΔΝ ... 201
Άρθρο 1 Αναλυτικά στοιχεία που υποβάλλονται για Μονάδα Παραγωγής ... 201
Κεφάλαιο 2 Τεχνικές Απαιτήσεις για Αιολικούς και Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς ... 207
Άρθρο 2 Γενική υποχρέωση συμμόρφωσης με ειδικές απαιτήσεις ... 207
Άρθρο 3 Ικανότητα ανεμογεννητριών για αδιάλειπτη λειτουργία υπό χαμηλή τάση ... 207
Άρθρο 4 Απαιτήσεις ρύθμισης τάσης, αέργου ισχύος, συντελεστή ισχύος αιολικού Σταθμού ... 209
Άρθρο 5 Τεχνικές Απαιτήσεις για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς ... 211
Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ... 213
Άρθρο 6 Προϋποθέσεις Εφαρμογής Μεταβατικών Κανόνων Λειτουργίας Μη Ελεγχόμενων Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ... 213

Άρθρο 7 Τρόπος Υπολογισμού Ανώτατου Επιπέδου Παραγωγής Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής ... 213
Άρθρο 8 Διαδικασία Έκδοσης Εντολής Ανώτατου Επιπέδου Παραγωγής Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών (set point) ... 215
Άρθρο 9 Εξοπλισμός για την Υλοποίηση των Εντολών Περιορισμού. ... 217
Άρθρο 10 Υποχρεώσεις Παραγωγού ... 217
Άρθρο 11 Υποχρεώσεις Διαχειριστή ΜΔΝ ... 217
Κεφάλαιο 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ... 218
Άρθρο 12 Μητρώο Μετρητών ... 218
Κεφάλαιο 5 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ... 218
Άρθρο 13 Σύμβαση Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ ... 218
Άρθρο 14 Σύμβαση Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ για Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ... 232
Άρθρο 15 Σύμβαση Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ ... 232
Κεφάλαιο 6 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ... 243
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ Ν. 4495/2017 ... 244
Κεφάλαιο 1 Γενικές Διατάξεις ... 244
Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής ... 244
Άρθρο 2 Γενικές Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις ... 244
Κεφάλαιο 2 Απαιτήσεις σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων ... 245
Άρθρο 3 Απαιτήσεις σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων ... 245
Κεφάλαιο 3 Προγραμματισμός Κατανομής ... 245
Άρθρο 4 Σκοπός της διαχείρισης ... 245
Άρθρο 5 Προγραμματισμός Κατανομής ... 246
Άρθρο 6 Λειτουργία Πραγματικού Χρόνου ... 247
Άρθρο 7 Λειτουργία με μοναδικό ελεγχόμενο Σταθμό τον ΥΒΕ ... 248
Άρθρο 8 Ταυτόχρονη Λειτουργία ΥΒΕ και ΤΣΠ ... 248
Άρθρο 9 Λειτουργία με μοναδικό ελεγχόμενο σταθμό τον ΤΣΠ ... 248
Άρθρο 10 Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας ... 248
Κεφάλαιο 4 Κυρώσεις ... 249
Άρθρο 11 Κυρώσεις ... 249
Κεφάλαιο 5 Μεθοδολογία Εκκαθάρισης της Αγοράς ... 249
Άρθρο 12 Μεθοδολογία Εκκαθάρισης της Αγοράς ... 249
Άρθρο 13 Υπολογισμός Χρέωσης Εκπροσώπου Φορτίου και Ανταλλάγματος ΥΚΩ ... 249
Άρθρο 14 Παρεκκλίσεις στις χρεοπιστώσεις Λογαριασμών Εκκαθάρισης Αγοράς στα ΜΔΝ ... 251
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΜΣΣ ΚΡΗΤΗΣ ... 252
Άρθρο 1 Αρμοδιότητες ΔΕΔΔΗΕ ... 252
Άρθρο 2 Πρόσβαση Παραγωγών ... 253
Άρθρο 3 Συμβάσεις Πώλησης και Λειτουργικής Ενίσχυσης Παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών ... 253
Άρθρο 4 Συμβάσεις Συμμετοχής Παραγωγών Συμβατικών Μονάδων ... 254
Άρθρο 5 Συμμετοχή Εκπροσώπων Φορτίου ... 254
Άρθρο 6 Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις ... 254

Άρθρο 7 Αντάλλαγμα ΥΚΩ 255
Άρθρο 8 Εγγυήσεις Εκπροσώπων Φορτίου 255
Άρθρο 9 Τήρηση Λογιστικών Λογαριασμών 256
Άρθρο 10 Σύμβαση Συμμετοχής Παραγωγού από Συμβατικές Μονάδες στην Αγορά ΜΣΣ της Κρήτης 256
Άρθρο 11 Σύμβαση Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΣΣ της Κρήτης 269

Τμήμα Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαιο 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

1. Με τον παρόντα Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής Κώδικας ΜΔΝ), ο οποίος εκδόθηκε και ισχύει δυνάμει του άρθρου 130 του νόμου 4001/2011, καθορίζεται το πλαίσιο της λειτουργίας και διαχείρισης των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής Συστήματα ΜΔΝ) και της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (εφεξής Αγορά ΜΔΝ) της χώρας και ιδίως:
   α) Οι αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), ως Διαχειριστή των ΜΔΝ (εφεξής Διαχειριστής ΜΔΝ ή Διαχειριστής) και των Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ.
   β) Οι διαδικασίες κατάρτισης και εκτέλεσης του προγραμματισμού της ένταξης και λειτουργίας του συνόλου των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται στα Συστήματα ΜΔΝ (εφεξής Μονάδες παραγωγής ή Μονάδες).
   γ) Οι μεθοδολογίες υπολογισμού τιμημάτων και η διαδικασία εκκαθάρισης συναλλαγών της Αγοράς ΜΔΝ.
   δ) Το πλαίσιο ανάπτυξης των ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ, των Συμβατικών Σταθμών, των Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών και του Δικτύου ΧΤ, ΜΤ και ΥΤ των ΜΔΝ.
   ε) Οι βασικές προδιαγραφές των Μονάδων παραγωγής που εντάσσονται και λειτουργούν στα ΜΔΝ, οι διαδικασίες σύνδεσης των Μονάδων και οι ελάχιστοι όροι των συμβάσεων σύνδεσής τους στο Δίκτυο ΜΔΝ.
   στ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων στους Συμμετέχοντες στην Αγορά ΜΔΝ.
   ζ) Ο καθορισμός κανόνων ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών.
2. Ως Διαχειριστής ΜΔΝ νοείται η νομική οντότητα που έχει αναλάβει τις αρμοδιότητες της διαχείρισης της παραγωγής και της λειτουργίας της Αγοράς και των Συστημάτων ΜΔΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του ν. 4001/2011, καθώς και εκείνες που αφορούν τη διαχείριση του Δικτύου ΜΔΝ σύμφωνα με το άρθρο 126 του νόμου αυτού.

Άρθρο 2 Βασικοί Ορισμοί

Οι όροι που αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα έχουν το περιεχόμενο και την έννοια που τους αποδίδεται στο ν. 4001/2011 και στο ν.3468/2006, όπως ισχύει. Ειδικότερα, για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα καθορίζονται πρόσθετοι ορισμοί που έχουν την ακόλουθη έννοια:

α) **Αγορά ΜΔΝ**: Το σύνολο των διαδικασιών, δραστηριοτήτων και συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα σε κάθε Σύστημα ΜΔΝ και αφορούν τον προγραμματισμό της ανάπτυξης και της λειτουργία του, την παρακολούθηση και έλεγχο της πραγματικής λειτουργίας του, τη διευθέτηση των πληρωμών με στόχο την ασφαλή, απρόσκοπτη και με τον πλέον οικονομικότερο τρόπο ηλεκτροδότηση των καταναλωτών του.

β) **Σύστημα ΜΔΝ:** Το Αυτόνομο Ηλεκτρικό Σύστημα Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, όπως αυτό ορίζεται στο ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

γ) **Περίοδος Κατανομής ή Ώρα Κατανομής**: Μία πλήρης ωρολογιακή ώρα του 24-ώρου που χρησιμοποιείται ως η ελάχιστη χρονική βάση για τον προγραμματισμό της ένταξης και λειτουργίας των Μονάδων παραγωγής, καθώς και για την εκκαθάριση των συναλλαγών στην Αγορά ΜΔΝ.

δ) **Ημέρα Κατανομής**: Το χρονικό διάστημα των 24 ωρών που συμπίπτει με μία ημερολογιακή ημέρα. Η Ημέρα Κατανομής αποτελείται από 24 Περιόδους Κατανομής και χρησιμοποιείται ως περίοδος αναφοράς (χρονικός ορίζοντας) για τον προγραμματισμό της ένταξης και λειτουργίας των Μονάδων των ΜΔΝ.

ε) **Κυλιόμενος Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΚΗΕΠ)**: Ο προγραμματισμός παραγωγής όλων των Μονάδων παραγωγής για την κάλυψη του φορτίου για τις 24 ώρες της επομένης ημέρας (Ημέρα Κατανομής), ο οποίος καταρτίζεται και εκτελείται σε δύο 12-ωρες υποπεριόδους της Ημέρας Κατανομής (Α' και Β' Περίοδος ΚΗΕΠ).

στ) **Α΄ και Β΄ Περίοδος ΚΗΕΠ**: Ο χρονικός ορίζοντας της Ημέρας Κατανομής που περιλαμβάνει τις 12 πρώτες ή τις 12 δώδεκα επόμενες Ώρες Κατανομής, αντίστοιχα, μιας Ημέρας Κατανομής.

ζ) **Συμμετέχοντες**: Οι Παραγωγοί και οι Εκπρόσωποι Φορτίου που συμμετέχουν στην Αγορά ενός Συστήματος ΜΔΝ.

η) **Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες**: Οι Καταναλωτές που επιλέγουν να προμηθεύονται ενέργεια από το Σύστημα ΜΔΝ προς ίδια χρήση.

θ) **Χρήστες Δικτύου**: α) Οι Παραγωγοί, των οποίων οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Δίκτυο, β) οι Εκπρόσωποι Φορτίου και γ) οι «Καταναλωτές», οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο Δίκτυο προκειμένου να απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια.

ι) **Παραγωγοί**: Οι κάτοχοι Σταθμών ή Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέονται στο Δίκτυο ΜΔΝ, για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής ή απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, με βάση την κείμενη νομοθεσία, περιλαμβανομένων των αυτοπαραγωγών.

ια) **Εκπρόσωποι Φορτίου**: Οι υποβάλλοντες Δηλώσεις Φορτίου στον ΚΗΕΠ όπως οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι διαθέτουν σε ισχύ άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας αντίστοιχα, οι αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες και οι Παραγωγοί για τυχόν απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ για κάλυψη αναγκών των Σταθμών τους, όπως ιδίως οι Υβριδικοί Σταθμοί.

ιβ) **Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας**: Το σύνολο των εγκαταστάσεων και ο περιλαμβανόμενος σε αυτές εξοπλισμός, καθώς και τα σχετικά λογισμικά πακέτα που χρησιμοποιούνται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ για τη διαχείριση των Συστημάτων ΜΔΝ, και ιδίως για την κατάρτιση και εκτέλεση των προγραμμάτων ΚΗΕΠ και Κατανομής, την επικοινωνία με τους χρήστες του Δικτύου ΜΔΝ, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των Συστημάτων ΜΔΝ, την καταγραφή και αποθήκευση των λειτουργικών στοιχείων των συστημάτων αυτών κλπ.

ιγ) **Όριο Δικτύου/Χρήστη**: Το σημείο όπου συνδέονται μεταξύ τους οι εγκαταστάσεις κυριότητας Χρήστη με τις εγκαταστάσεις κυριότητας του Κυρίου του Δικτύου, όπως καθορίζεται κατά περίπτωση στη Σύμβαση Σύνδεσης.

ιδ) **Εγγυημένη ισχύς Υβριδικού Σταθμού**: Η ισχύς που υποχρεούται κατά μέγιστο, με βάση την άδεια παραγωγής, να παρέχει ο Υβριδικός Σταθμός στο Σύστημα ΜΔΝ για ορισμένες Ώρες Κατανομής εντός της Ημέρας Κατανομής, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τη χρονική διάρκεια που ορίζεται στην άδεια παραγωγής. Η παροχή της ισχύος αυτής πραγματοποιείται με βάση τον σχετικό προγραμματισμό του Διαχειριστή για την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των καταναλωτών. Με βάση τον προγραμματισμό του

Διαχειριστή ΜΔΝ, η συμμόρφωση του Παραγωγού μπορεί να αφορά σε παροχή τμήματος της εγγυημένης ισχύος του Σταθμού βάσει των αναγκών του Συστήματος ΜΔΝ.

ιε) **Ελεγχόμενες Μονάδες παραγωγής (Κατανεμόμενες Μονάδες) Υβριδικού Σταθμού**: Οι Μονάδες του Σταθμού που αξιοποιούν την ενέργεια των αποθηκευτικών συστημάτων του και κατά κανόνα είναι Πλήρως Ελεγχόμενες Μονάδες. Οι Μονάδες αυτές μπορεί να είναι είτε διακριτές από τις μονάδες αποθήκευσης, είτε να ταυτίζονται με αυτές (μονάδες διπλής λειτουργίας/αναστρέψιμες μονάδες). Στην περίπτωση μονάδων διπλής (αναστρέψιμης) λειτουργίας αυτές νοούνται ως Κατανεμόμενες Μονάδες κατά την περίοδο παροχής ισχύος στο δίκτυο.

ιστ) **Συντελεστής Εφεδρειών Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ**: Το ποσοστό του πραγματικού φορτίου του Συστήματος ΜΔΝ της Ώρας Κατανομής (εξαιρουμένης τυχόν απορρόφησης μονάδων Υβριδικού Σταθμού για αποθήκευση) που κατ' ελάχιστον θα πρέπει να ικανοποιείται από ισχύ Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εντάσσονται Κατανεμόμενες Μονάδες για την παροχή των αναγκαίων εφεδρειών ισχύος.

ιζ) **Συχνότητα Δικτύου ή Συστήματος ΜΔΝ:** Η συχνότητα της θεμελιώδους συνιστώσας της εναλλασσόμενης τάσης του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού που είναι ενιαία για κάθε αυτόνομο Σύστημα ΜΔΝ.

ιη) **Ιδιοκατανάλωση Παραγωγού:** Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο για την κάλυψη αναγκών του Σταθμού όπως φωτισμός, θέρμανση κλπ όταν αυτή υπερβαίνει την παραγωγή του Σταθμού. Στις ιδιοκαταναλώσεις δεν περιλαμβάνεται ενέργεια που τυχόν απορροφούν οι Υβριδικοί Σταθμοί στα αποθηκευτικά τους συστήματα ή οι ηλιοθερμικοί Σταθμοί με σύνδεση στη μέση ή υψηλή τάση.

ιθ) **Περίοδος εκκαθάρισης/τιμολόγησης**: Η χρονική περίοδος κάθε ημερολογιακού μήνα.

κ) **Εγχεόμενη Ενέργεια Συμβατικής Μονάδας**: Η καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται από Συμβατική Μονάδα παραγωγής που είναι εγκατεστημένη σε Συμβατικό Σταθμό παραγωγής στο Σύστημα ΜΔΝ, εγχέεται στο σημείο σύνδεσης, όπως αυτό καθορίζεται στη Σύμβαση Σύνδεσης, και προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις Συμβάσεις Συμμετοχής Παραγωγών στην Αγορά ΜΔΝ από Συμβατικές Μονάδες. Το σύνολο της Εγχεόμενης Ενέργειας από όλες τις Συμβατικές Μονάδες ενός Συστήματος ΜΔΝ αποτελεί την **Εγχεόμενη Ενέργεια Συμβατικών Μονάδων στο Σύστημα ΜΔΝ.**

κα) **Εγχεόμενη Ενέργεια Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικού Σταθμών στο Σύστημα ΜΔΝ**: Η καθαρή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από Σταθμούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικούς Σταθμούς, η οποία τιμολογείται με βάση τα στοιχεία και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις Συμβάσεις Συμμετοχής Παραγωγών στην Αγορά ΜΔΝ (για τους σταθμούς αυτούς, οι Συμβάσεις Πώλησης του άρθρου 12 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει).

κβ) **Ενέργεια Κατανάλωσης**: Προκειμένου για Εκπρόσωπο Φορτίου, η συνολική ενέργεια που αντιστοιχεί στους Μετρητές που εκπροσωπούνται από τον Εκπρόσωπο Φορτίου, στη χρονική βάση των δεδομένων μετρήσεων και υπολογισμών για τις ανάγκες εκκαθάρισης, και προσδιορίζεται με βάση τα δεδομένα μετρήσεων. Για τις ανάγκες τιμολόγησης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είναι γνωστά τα δεδομένα μετρήσεων, αυτή εκτιμάται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Στην περίπτωση καταναλωτή που λειτουργεί ως αυτοπαραγωγός κατά την έννοια του άρθρου 14Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει, ως ενέργεια που αντιστοιχεί στο Μετρητή κατανάλωσης του θεωρείται η ενέργεια που προκύπτει από τον συμψηφισμό κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό.

κγ) **Ενέργεια Χρέωσης Εκπροσώπου Φορτίου ($Q_{X,p}$)**: Η ενέργεια που θεωρείται ότι απορρόφησαν οι Μετρητές που εκπροσωπεί ο Εκπρόσωπος Φορτίου p, η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο της Ενέργειας Κατανάλωσης του Εκπροσώπου Φορτίου επί της συνολικά Εγχεόμενης Ενέργειας Μονάδων παραγωγής στο Σύστημα ΜΔΝ (άθροισμα Εγχεόμενης Ενέργειας Συμβατικών Μονάδων και Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών στο Σύστημα ΜΔΝ) προς το άθροισμα της Ενέργειας Κατανάλωσης όλων των Εκπροσώπων Φορτίου. Με την ανωτέρω αναγωγή της Ενέργειας Κατανάλωσης ενσωματώνονται οι απώλειες ενέργειας στο Σύστημα ΜΔΝ με αναλογικό τρόπο. Η χρονική βάση στην οποία αναφέρεται η ενέργεια αυτή, ταυτίζεται με τη χρονική βάση των δεδομένων μετρήσεων και των σχετικών υπολογισμών εκκαθάρισης.

Η Ενέργεια Χρέωσης $Q_{X,p}$ επιμερίζεται σε Ενέργεια Χρέωσης από Συμβατικές Μονάδες ($Q_{X(ΣΜ,p)}$) και Ενέργεια Χρέωσης από Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικών Σταθμών ($Q_{X(ΑΠΕ,p)}$) με βάση την αναλογία της ενέργειας που παράγεται από κάθε κατηγορία Μονάδων, στην αντίστοιχη χρονική περίοδο μέτρησης (χρονική βάση μέτρησης) της Ενέργειας Χρέωσης $Q_{X,p}$.

κδ) **Συμβατικές Μονάδες/Συμβατικοί Σταθμοί:** Οι θερμικές Μονάδες ή Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα (π.χ μαζούτ, ντίζελ) στα Συστήματα ΜΔΝ ή εν γένει Μονάδες ή Σταθμοί που δεν εντάσσονται στους Σταθμούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, καθώς και στους Υβριδικούς Σταθμούς που λειτουργούν στα Συστήματα ΜΔΝ.

κε) **Σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ):** Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, αντίστοιχα, όπως ορίζονται στον νόμο 3468/2006, όπως εκάστοτε ισχύει, και στη λοιπή κείμενη νομοθεσία, οι οποίοι συνδέονται σε Σύστημα ΜΔΝ.

κστ) **Σταθμοί παραγωγής ή Σταθμοί:** Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όλων των κατηγοριών και τύπων, οι οποίοι συνδέονται σε Σύστημα ΜΔΝ, για τους οποίους έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια παραγωγής ή Προσφορά Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, στην περίπτωση που οι σταθμοί αυτοί εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης της άδειας αυτής.

κζ) **Ρυθμιστική Περίοδος:** Η χρονική περίοδος διάρκειας από τρία (3) έως πέντε (5) έτη που λαμβάνεται ως χρονική βάση για τον καθορισμό βασικών παραμέτρων στρατηγικής και υπολογισμών στα Συστήματα και στην Αγορά ΜΔΝ. Η χρονική περίοδος κάθε Ρυθμιστικής Περιόδου προσδιορίζεται στην Απόφαση Καθορισμού Παραμέτρων Ρυθμιστικής Περιόδου. Κατά τη διάρκεια κάθε Ρυθμιστικής Περιόδου, παραμένουν αμετάβλητες οι τιμές των εν λόγω παραμέτρων. Ειδικά ως πρώτη Ρυθμιστική Περίοδος καθορίζεται το χρονικό διάστημα από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα μέχρι το τέλος του έτους 2016.

κη) **Απόφαση Καθορισμού Παραμέτρων Ρυθμιστικής Περιόδου:** Η απόφαση της ΡΑΕ με την οποία καθορίζονται οι τιμές των παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη στις μεθοδολογίες υπολογισμού που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη της Ρυθμιστικής περιόδου στην οποία αφορά. Η απόφαση αυτή μπορεί να αναθεωρείται εντός της Ρυθμιστικής Περιόδου σε περίπτωση που η ΡΑΕ το κρίνει απαραίτητο, λόγω εξαιρετικά σημαντικών μεταβολών των συνθηκών της αγοράς και των δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των εν λόγω αριθμητικών τιμών. Ειδικά για την πρώτη Ρυθμιστική Περίοδο, η απόφαση αυτή λαμβάνεται εντός έξι (6) μηνών από την θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρμογής του Κώδικα

Η ΡΑΕ εποπτεύει την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα από τον αρμόδιο Διαχειριστή και τους Συμμετέχοντες στην Αγορά ΜΔΝ. Στο πλαίσιο της εποπτείας αυτής η ΡΑΕ δικαιούται ιδίως:

α) Να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή, καθώς και στα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο του.

β) Να διεξάγει είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αναφοράς ή καταγγελίας από τρίτους, ελέγχους, έρευνες και ακροάσεις σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρμογής του Κώδικα και Οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ

1. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, καθορίζονται με τα Εγχειρίδια Εφαρμογής του Κώδικα ΜΔΝ, που προβλέπονται στα επιμέρους Κεφάλαιά του. Το Εγχειρίδια αυτά καταρτίζονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ και εκδίδονται με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού προηγουμένως έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
2. Στα Εγχειρίδια Εφαρμογής του Κώδικα ΜΔΝ περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες ρυθμίσεις και μεθοδολογίες υπολογισμών, και ειδικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα, καθώς και οδηγίες προς τους Συμμετέχοντες ή τον Διαχειριστή, για τη ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών και διαδικαστικών θεμάτων εφαρμογής του Κώδικα.
3. Τα Εγχειρίδια Εφαρμογής που προβλέπονται στον Κώδικα είναι τα εξής:
   α) Εγχειρίδιο Πληροφόρησης
   β) Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής
   γ) Εγχειρίδιο ΚΕΕ ΜΔΝ
   δ) Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο Δίκτυο ΜΔΝ
   ε) Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ
   στ) Εγχειρίδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ
   ζ) Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος
   η) Εγχειρίδιο Εκπόνησης Μελετών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών
   θ) Εγχειρίδιο Μετρητών και Διαχείρισης Μετρήσεων Παραγωγών

Άρθρο 5 Τροποποίηση του Κώδικα

1. Ο Κώδικας ΜΔΝ μπορεί να τροποποιείται, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ, όταν το κρίνει σκόπιμο, βάσει ιδίως της εμπειρίας που αποκτά από την εφαρμογή του, της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, των προτάσεων των Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Διαχειριστή ΜΔΝ. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, απαιτείται σχετική εισήγηση του Διαχειριστή ΜΔΝ και θέση του σχεδίου τροποποίησης του Κώδικα σε δημόσια διαβούλευση πριν την έγκρισή του.
2. Αν κατόπιν σχετικού αιτήματος τροποποίησης του Κώδικα από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, η ΡΑΕ κρίνει ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του Κώδικα κοινοποιεί αιτιολογημένη απόφασή της στον Διαχειριστή ΜΔΝ.
3. Ρυθμίσεις του παρόντος Κώδικα με τις οποίες καθορίζονται τιμές υιοθετώντας τις αντίστοιχες τιμές διεθνών προτύπων (π.χ. πρότυπο ΕΝ 50160) τροποποιούνται σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα χωρίς να απαιτείται η εισήγηση του Διαχειριστή ΜΔΝ και η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης της παραγράφου 1.

Κεφάλαιο 2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 6 Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται στις διαφορές που αναφύονται μεταξύ του Διαχειριστή και των Συμμετεχόντων ή μεταξύ Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ.

Άρθρο 7 Διαδικασία Φιλικής Διαπραγμάτευσης

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ Διαχειριστή ΜΔΝ και Συμμετεχόντων ή μεταξύ Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση των θεμάτων, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του Διαχειριστή ΜΔΝ και των Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας εντός ευλόγου χρόνου, με γνώμονα την εξυπηρέτηση της ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ, τη διαφάνεια των συναλλαγών, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Κάθε Συμμετέχων στην Αγορά ΜΔΝ που θεωρεί ότι παραβιάζονται διατάξεις του Κώδικα από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, υποβάλει σχετική αναφορά προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ, η οποία κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής ΜΔΝ απευθύνει πρόσκληση προς τον Συμμετέχοντα για φιλική επίλυση της διαφοράς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής αναφοράς. Η διαδικασία Φιλικής Διαπραγμάτευσης της διαφοράς ολοκληρώνεται με σχετική έκθεση που συντάσσεται από τον Διαχειριστή και υπογράφεται από τα δύο μέρη, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στη ΡΑΕ.

Η διαδικασία φιλικής διευθέτησης διαφορών διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 8 Υπαγωγή σε Διαιτησία

Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τη διαδικασία της φιλικής διαπραγμάτευσης, τα μέρη μπορούν να παραπέμπουν τη διαφορά στη ΡΑΕ για την επίλυσή της, μέσω Διαιτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και του Κανονισμού Διαιτησίας της ΡΑΕ.

Άρθρο 9 Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για την επίλυση διαφοράς που αναφέρεται στην ερμηνεία ή στην εφαρμογή του παρόντος Κώδικα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

Κεφάλαιο 3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 10 Γενικές Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις του Διαχειριστή

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του υποχρεούται να:
   α) Παρακολουθεί και μεριμνά για την αξιόπιστη, οικονομικά αποδοτική και ασφαλή λειτουργία των Μονάδων παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, λαμβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
   β) Μεριμνά για την ανάπτυξη, την τεχνική αρτιότητα και την οικονομικότητα της παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την εξυπηρέτηση της ζήτησης.

γ) Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των παραγωγών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και ιδίως, από διακρίσεις υπέρ των Συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.

δ) Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση τα Προγράμματα Ανάπτυξης των ΜΔΝ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τμήμα V και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση των εγκεκριμένων κατά το Τμήμα αυτό Προγραμμάτων Ανάπτυξης.

ε) Καταρτίζει τα προγράμματα ΚΗΕΠ και Κατανομής και μεριμνά για την υλοποίηση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τμήμα IV.

στ) Μεριμνά ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι χώροι για την εγκατάσταση νέου δυναμικού παραγωγής, για την επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού ή στοιχείων ενίσχυσης και επέκτασης του ΕΔΔΗΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

ζ) Συνάπτει τις Συμβάσεις με τους κατόχους των αδειών για την έγχυση και απορρόφηση ενέργειας και την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών στο Δίκτυο Διανομής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, την αμοιβή των Παραγωγών, καθώς και τη χρέωση των Εκπροσώπων Φορτίου, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο Κεφάλαιο 13.

η) Τηρεί και λειτουργεί το Σύστημα Εκκαθάρισης Αγοράς ΜΔΝ και Παρακολούθησης Λογαριασμών, τηρεί και διαχειρίζεται τους Λογαριασμούς Συμμετεχόντων, καθώς και τους Ειδικούς Λογαριασμούς, εκδίδει τις απαιτούμενες εντολές για την εκκαθάριση των συναλλαγών και δύναται να απαιτεί από τους Πελάτες την καταβολή κάθε οφειλής σε περίπτωση μη εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεων εκ μέρους του Προμηθευτή τους, εφόσον οφείλονται από τον Πελάτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Τμήμα VII.

θ) Συνάπτει Συμβάσεις Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγονται από εγκαταστάσεις ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών που συνδέονται με το Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και καταβάλλει τις πληρωμές που προβλέπονται στις Συμβάσεις αυτές.

ι) Ελέγχει, σε συνεχή βάση, τη λειτουργία των Μονάδων παραγωγής, με τακτικό έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας τους, ιδίως σε σχέση με την προσήκουσα εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα για τη συμμετοχή τους στη λειτουργία των Συστημάτων και της Αγοράς ΜΔΝ, καθώς και την τήρηση των δηλωμένων τεχνικοοικονομικών στοιχείων των Μονάδων. Για το σκοπό αυτό διενεργεί δοκιμαστικούς ελέγχους των Μονάδων Παραγωγής περιοδικά και δειγματοληπτικά, με διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που προβλέπονται κατά την δοκιμαστική λειτουργία, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

ια) Μεριμνά για την αξιόπιστη, ασφαλή και αδιάλειπτη λειτουργία των Συστημάτων ΜΔΝ λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα όπως ειδικότερα προβλέπεται στο Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ.

2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ έχει την ευθύνη για την προσήκουσα εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα που τον αφορούν. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα σχεδίασης, ανάπτυξης, ενίσχυσης, συντήρησης και καθημερινής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του αναγκαίου εξοπλισμού για την άρτια και αποτελεσματικότερη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς και των Συστημάτων ΜΔΝ, βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα.

3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα και να διατίθενται όλοι οι αναγκαίοι πόροι για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους Συμμετέχοντες και Χρήστες των Συστημάτων και του Δικτύου ΜΔΝ, και κατ' ελάχιστον στο επίπεδο που περιγράφεται στον παρόντα Κώδικα.

Άρθρο 11 Γενικές Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

1. Κάθε Συμμετέχων στην Αγορά ΜΔΝ οφείλει να εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την προσήκουσα εφαρμογή τους κα να απέχει από κάθε ενέργεια που αντιβαίνει σε αυτές. Στο πλαίσιο των γενικών υποχρεώσεων του για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα, κάθε Συμμετέχων οφείλει ιδίως:
   α) να εγκαθιστά, συντηρεί και να φροντίζει για αποκατάσταση βλαβών του αναγκαίου εξοπλισμού ιδιοκτησίας του για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα, με δικές του δαπάνες, καθώς και να καταβάλει κάθε επιπλέον δαπάνη που προβλέπεται στις Συμβάσεις Σύνδεσης και Πώλησης,
   β) να τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς και να εξοφλεί εγκαίρως τις οφειλές του προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ,
   γ) να φροντίζει για την καλή και ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών του, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων και της Αγοράς ΜΔΝ κλπ,
   δ) να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συνδράμει στην αποτελεσματικότερη και ορθότερη λειτουργία της Αγοράς ΜΔΝ και των Συστημάτων ΜΔΝ. Στο πλαίσιο αυτό κάθε Συμμετέχων συμβάλλει μέσω της υποβολής προτάσεων βελτιωτικών μέτρων για την εφαρμογή του Κώδικα και μέσω της συμμετοχής του στις δημόσιες διαβουλεύσεις που διεξάγονται για θέματα εφαρμογής του παρόντος Κώδικα,
   ε) να μεριμνά ώστε οι διαφορές που αναφύονται στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα, να επιλύονται πρωτίστως μέσω φιλικής διαπραγμάτευσης όπως ειδικότερα προβλέπεται στο Κεφάλαιο 2.
2. Κάθε Προμηθευτής που δραστηριοποιείται στην Αγορά ΜΔΝ οφείλει να παρέχει ενιαία τιμολόγια ανά κατηγορία πελατών του σε όλη την επικράτεια εφόσον με βάση την κείμενη νομοθεσία λαμβάνει αντάλλαγμα για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για το σκοπό αυτό στα ΜΔΝ. Τα τιμολόγια διαμορφώνονται από τον Προμηθευτή ελεύθερα με βάση τους κανόνες της αγοράς.

Άρθρο 12 Τήρηση Γενικών Αρχών κατά την Εφαρμογή του Κώδικα

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να μην προβαίνει σε καμία διάκριση ή άνιση μεταχείριση μεταξύ των Συμμετεχόντων παρά μόνον στις περιπτώσεις που ρητώς αυτό προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να τηρεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του την αρχή της διαφάνειας.

Τμήμα ΙΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΔΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κεφάλαιο 4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ– ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Άρθρο 13 Προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση δραστηριότητας Προμήθειας

1. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου, μετά την εγγραφή του στο Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου, οφείλει για την ενεργοποίηση της δραστηριότητάς του στην Αγορά ΜΔΝ και ιδίως την υποβολή Δήλωσης Φορτίου στον ΚΗΕΠ, να υποβάλει στον Διαχειριστή ΜΔΝ Δήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρημένων Μετρητών στο Μητρώο Μετρητών που τηρεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ διακριτά για κάθε Σύστημα ΜΔΝ, σύμφωνα με τα σχετικώς καθοριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου. Βάσει της Δήλωσης αυτής αντιστοιχίζονται τα στοιχεία και ενημερώνονται τα Μητρώα Εκπροσώπων Φορτίου και Μετρητών.
2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ με βάση τη Δήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρημένων Μετρητών του Εκπροσώπου Φορτίου, και εφόσον η δήλωση αυτή είναι πλήρης, υπολογίζει το ύψος των Εγγυήσεων του άρθρου 14, καθώς και το Αντίτιμο Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15 και 16. Το ύψος των ανωτέρω στοιχείων και χρεώσεων γνωστοποιείται εγγράφως στον Εκπρόσωπο Φορτίου εντός τριών (3) ημερών από την κατάθεση της δήλωσης.
3. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να προσκομίσει στον Διαχειριστή ΜΔΝ τις ως άνω εγγυήσεις, καθώς και απόδειξη καταβολής του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει σχετική βεβαίωση για την συμμετοχή του Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ.
4. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής της Δήλωσης Εκπροσώπησης Καταχωρημένων Μετρητών, η οποία επιφέρει μεταβολή άνω του 10% στην εκτίμηση ενέργειας ή ισχύος του Εκπροσώπου Φορτίου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ επανυπολογίζει το ύψος των Εγγυήσεων αυτών και, είτε απαιτεί την προσκόμιση πρόσθετων εγγυήσεων αν αυτό απαιτείται, είτε επιστρέφει τις αναλογούσες εγγυήσεις.

   Τα ανωτέρω ισχύουν στην περίπτωση που το επανυπολογισθέν ύψος της εγγύησης για οποιονδήποτε μήνα εντός της ιδίας Περιόδου Κάλυψης Εγγυήσεων, διαφοροποιείται σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 5 % σε σχέση με το ύψος της εγγύησης που προσδιορίστηκε στον αρχικό υπολογισμό για την εν λόγω Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων.
5. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται αύξηση των μεγεθών ισχύος και ενέργειας επί των οποίων έχουν υπολογισθεί οι εγγυήσεις του Εκπροσώπου Φορτίου βάσει του άρθρου 15, για την οποία επιβάλλεται κύρωση για την απόκλιση φορτίου σύμφωνα με το άρθρο 202, ο Διαχειριστής ΜΔΝ επανυπολογίζει το ύψος των Εγγυήσεων αυτών και απαιτεί την προσκόμιση πρόσθετων εγγυήσεων.
6. Σε περίπτωση απένταξης Εκπροσώπου Φορτίου από το Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ συνεχίζει να διατηρεί τις τελευταίες καταβληθείσες εγγυήσεις του Εκπροσώπου Φορτίου έως την ολοκλήρωση της τελευταίας ετήσιας εκκαθάρισης προς ικανοποίηση απαιτήσεων που ενδέχεται να προκύψουν από την εν λόγω εκκαθάριση, καθώς και λοιπών εκκρεμών απαιτήσεων για τον Εκπρόσωπο Φορτίου από τη συμμετοχή του στην αγορά προμήθειας των ΜΔΝ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να απομειώνει τις

εγγυήσεις αυτές, λαμβάνοντας υπόψη επιστροφές που προκύπτουν από ετήσιες εκκαθαρίσεις που ολοκληρώνονται.

Άρθρο 14 Εγγυήσεις

1. Με εξαίρεση τους Παραγωγούς που λειτουργούν ως Εκπρόσωποι Φορτίου για τυχόν απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ για κάλυψη αναγκών των Σταθμών τους, κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ, να παρέχει εγγυήσεις στο πλαίσιο των Συναλλαγών Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, για την κάλυψη των σχετικών υποχρεώσεών του. Η υποχρέωση παροχής εγγύησης εκπληρώνεται, είτε με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, είτε με την κατάθεση ποσού σε Λογαριασμό Εγγυήσεων που τηρεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ, είτε, εφόσον ο Εκπρόσωπος Φορτίου δραστηριοποιείται και ως Παραγωγός στα ΜΔΝ, με εκχώρηση δικαιωμάτων είσπραξης αμοιβής από τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) της εκτιμώμενης αμοιβής του, όπως αυτή υπολογίζεται κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 και εφόσον τα δικαιώματα αυτά δεν έχουν εκχωρηθεί για άλλο σκοπό και δεν θα εκχωρηθούν όσο είναι σε ισχύ η εγγύηση.
2. Οι εγγυήσεις έχουν εξάμηνη διάρκεια, από 1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαρτίου.
3. Δεκαπέντε (15) μέρες πριν τη λήξη ισχύος των ως άνω Εγγυήσεων, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει εκ νέου, εφόσον απαιτείται, το ύψος τους, βάσει της τελευταίας Δήλωσης Εκπροσώπησης Καταχωρημένων Μετρητών και σύμφωνα με το άρθρο 15. Ο Διαχειριστής ενημερώνει εγγράφως τον Εκπρόσωπο Φορτίου, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει τις νέες εγγυήσεις, με τη λήξη της ισχύος των προηγούμενων.
4. Για τους νέους Εκπροσώπους Φορτίου, η κατά τα ως άνω εγγυοδοσία καλύπτει το χρονικό διάστημα έως τη λήξη του εξαμήνου εγγυοδοσίας, δηλαδή έως την 31η Μαρτίου ή 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
5. Η εγγυητική επιστολή που καταθέτει ο Εκπρόσωπος Φορτίου για την παροχή εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρέπει να είναι ανέκκλητη, να έχει εκδοθεί από αξιόχρεο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει περιβληθεί τον τύπο και το περιεχόμενο που καθορίζεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ και να επιτρέπει τμηματικές αναλήψεις από τον Διαχειριστή ΜΔΝ για την εξόφληση χρηματικών οφειλών του Εκπροσώπου Φορτίου προς αυτόν που προκύπτουν από τη διαδικασία Εκκαθάρισης.
6. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης παροχής εγγύησης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ.
7. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου μπορεί να αντικαταστήσει την εγγύηση που παρείχε στον Διαχειριστή ΜΔΝ με ισόποση εγγύηση άλλης μορφής, αφού τον ενημερώσει σχετικά τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν και λάβει την έγκρισή του. Σε περίπτωση που κατατίθεται νέα μορφή εγγύησης, οι παλαιότερες εγγυήσεις αποδεσμεύονται κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της νέας εγγύησης.
8. Δεν οφείλουν εγγυήσεις οι Παραγωγοί για την απορρόφηση ενέργειας από τις Μονάδες τους.
9. Συμετέχων που αμφισβητεί τα ποσά των Εγγυήσεων, απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των εγγυήσεων σ΄ αυτόν, αιτιολογημένες αντιρρήσεις στο διαχειριστή ΜΔΝ, αναγράφοντας με ακρίβεια τους λόγους των αντιρρήσεων, το ποσό ή και την εκτιμώμενη ποσότητα ενέργειας επί της

οποίας έχουν υπολογισθεί οι εγγυήσεις, που αμφισβητεί, καθώς και όλα τα σχετικά δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία που θεμελιώνουν τις αντιρρήσεις του. Συμμετέχων που δεν αμφισβητεί εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος τα ποσά των εγγυήσεων, θεωρείται ότι συμφωνεί με αυτά και τα αποδέχεται. Ο διαχειριστής ΜΔΝ, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή των αντιρρήσεων του Συμμετέχοντος, αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών, σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψή τους. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποδεχτεί τις αντιρρήσεις του Συμμετέχοντος, λαμβάνει υπόψη του τις διαφορές που ενδεχομένως προκύπτουν, σε επόμενο μήνα επαναϋπολογισμού των εγγυήσεων, αναφορικά με το εναπομείναν διάστημα του εξαμήνου αναφοράς.

10. Ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού δύναται να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.

Άρθρο 15 Υπολογισμός Εγγυήσεων στο πλαίσιο των Συναλλαγών Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

1. Οι εγγυήσεις που οφείλει ο κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου να παρέχει σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14, υπολογίζονται ανά Σύστημα ΜΔΝ στο οποίο αυτός δραστηριοποιείται. Αν ο Εκπρόσωπος Φορτίου δραστηριοποιείται σε περισσότερα από ένα Συστήματα ΜΔΝ, η εγγύηση υπολογίζεται ως το άθροισμα των εγγυήσεων για τα επιμέρους Συστήματα ΜΔΝ. Το ποσό των εγγυήσεων αυτών, για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, υπολογίζεται με βάση μεθοδολογία, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.
2. Το ποσό της εγγύησης που παρέχεται στο πλαίσιο των Συναλλαγών Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας, καλύπτει τουλάχιστον το εκτιμώμενο ποσό χρέωσης για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον Εκπρόσωπο Φορτίου για τους δύο ημερολογιακούς μήνες, εντός του εξαμήνου που καλύπτει η εγγύηση, για τους οποίους εκτιμάται το υψηλότερο ως άνω ποσό χρέωσης, πλέον των αντιστοιχούντων ρυθμιστικών χρεώσεων (ΕΤΜΕΑΡ, ΧΧΔ, ΥΚΩ Πελατών), για τον υπόψη ΕΦ. Η μεθοδολογία υπολογισμού της παραγράφου 1 για την περίπτωση αυτή, λαμβάνει υπόψη παραμέτρους, όπως ιδίως την πρόβλεψη φορτίου του Εκπροσώπου Φορτίου και την πρόβλεψη του κόστους ενέργειας του Συστήματος ΜΔΝ.
3. Το ποσό της εγγύησης που παρέχεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος καλύπτει τουλάχιστον το εκτιμώμενο κόστος του Μηχανισμού για τους δύο ημερολογιακούς μήνες εκείνους, εντός του εξαμήνου που καλύπτει η εγγύηση, για τους οποίους εκτιμάται το υψηλότερο κόστος για τον Εκπρόσωπο Φορτίου. Η μεθοδολογία υπολογισμού της παραγράφου 1 για την περίπτωση αυτή, λαμβάνει υπόψη παραμέτρους, όπως ιδίως την εκτίμηση για την ισχύ που εκπροσωπείται από τον Εκπρόσωπο Φορτίου και την πρόβλεψη του κόστους διαθεσιμότητας ισχύος του Συστήματος ΜΔΝ.
4. Η ως άνω μεθοδολογία δύναται επίσης να λαμβάνει υπόψη δείκτες συναλλακτικής φερεγγυότητας των Εκπροσώπων Φορτίου.
5. Στην ως άνω μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εγγυήσεων, λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται το εκτιμώμενο ποσό του ανταλλάγματος που δικαιούται ο Εκπρόσωπος Φορτίου για την παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.06.2007 (ΦΕΚ Β΄1040/25.06.2007) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για το Σύστημα ΜΔΝ που δραστηριοποιείται, και για τους αντίστοιχους δύο ημερολογιακούς μήνες, όπως έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Για την

εκτίμηση του μοναδιαίου τιμήματος ανταλλάγματος των ανωτέρω ΥΚΩ, χρησιμοποιούνται οι προβλέψεις του διαχειριστή ΜΔΝ για το εν λόγω σύστημα ΜΔΝ.

6. Στην περίπτωση που η παροχή εγγυήσεων του Εκπροσώπου Φορτίου γίνεται με την εκχώρηση δικαιωμάτων είσπραξης αμοιβής από τη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 14, η αμοιβή αυτή θεωρείται το εκτιμώμενο ποσό πίστωσης που αναλογεί στον Εκπρόσωπο Φορτίου με την ιδιότητα του ως Παραγωγού, και απορρέει από τη Σύμβαση Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ, σύμφωνα με το άρθρο 47, για τους αντίστοιχους δύο ημερολογιακούς μήνες, όπως έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
7. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.

Άρθρο 16 Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης

1. Το Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης, όπως ορίζεται στην περίπτωση (γ) του άρθρου 168, περιλαμβάνει:
   α) Το ετήσιο Πάγιο Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης για την παροχή της υπηρεσίας χρηματοοικονομικής κάλυψης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Σύμβασης Χρηματοοικονομικής Κάλυψης.
   β) Το Έκτακτο Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί σε τυχόν Έλλειμμα Συναλλαγών που καλύπτεται μέσω δανεισμού, όπως τυχόν προκύπτει κατά τις εκκαθαρίσεις της Αγοράς ΜΔΝ, καθώς και το αναλογούν κόστος της χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας κάλυψής του, όπως αυτό προβλέπεται στη Σύμβαση Χρηματοοικονομικής Κάλυψης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 185.
2. Το ύψος του Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης καθορίζεται ετησίως με απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους στο οποίο αφορά κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή που υποβάλλεται δύο (2) μήνες πριν από το τέλος κάθε έτους.
3. Με εξαίρεση τους Παραγωγούς που λειτουργούν ως Εκπρόσωποι Φορτίου για τυχόν απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ για κάλυψη αναγκών των Σταθμών τους, κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να καταβάλει το Αντίτιμο Παγίου ή Έκτακτου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, καθώς και το άρθρο 185.
4. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον καθορισμό του Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει το ύψος του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης που πρέπει να καταβληθεί από κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, με επιμερισμό του συνολικού αυτού κόστους αναλογικά με τις χρεώσεις του Εκπροσώπου Φορτίου που αφορούν στους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Αγοραπωλησίας Ενέργειας και Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την αρχή του τρέχοντος έτους υπολογισμών.
5. Σε περίπτωση νέου Εκπροσώπου Φορτίου ή ελλείψει δραστηριότητας υφιστάμενου Εκπροσώπου Φορτίου κατά το έτος υπολογισμού του ετήσιου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης, το Αντίτιμο Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης καθορίζεται με βάση τις αντίστοιχες εκτιμώμενες χρεώσεις για τον Εκπρόσωπο Φορτίου. Οι εν λόγω εκτιμώμενες χρεώσεις στηρίζονται στους υπολογισμούς του Διαχειριστή ΜΔΝ για τον υπολογισμό των Εγγυήσεων του Εκπροσώπου Φορτίου με βάση το άρθρο 15.

6. Τα ποσά που καταβάλλονται στην περίπτωση της παραγράφου 4, απομειώνουν το Αντίτιμο Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης των λοιπών Εκπροσώπων Φορτίου, αναλογικά με τον τρόπο του αρχικού υπολογισμού τους. Στην περίπτωση που τα Αντίτιμα Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης των λοιπών Εκπροσώπων Φορτίου έχουν ήδη καταβληθεί, η απομείωση και επιστροφή των αναλογούντων ποσών πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης.
7. Το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους καταβάλλεται από κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, το Αντίτιμο Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης που του αναλογεί. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του εν λόγω Αντιτίμου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ του Εκπροσώπου Φορτίου.
8. Οι εισπράξεις του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης πιστώνονται στο Λογαριασμό Αποθεματικού τον οποίο τηρεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ, ενώ το χρηματικό ποσό του ετήσιου Παγίου Κόστους Κάλυψης αποτελεί χρέωση του εν λόγω Λογαριασμού. Χρεώσεις του Λογαριασμού αυτού αποτελούν και τυχόν απομειώσεις του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης και επιστροφής των αντίστοιχων ποσών στους Εκπροσώπους Φορτίου.

Κεφάλαιο 5 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Άρθρο 17 Τήρηση αρχείων Διαδικασίας Ημερήσιου Προγραμματισμού και Κατανομής

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ υποχρεούται να τηρεί πλήρη στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του ΚΗΕΠ, περιλαμβανομένης και της επικαιροποίησής του, καθώς και της Κατανομής, σε οργανωμένη βάση δεδομένων, ανά Σύστημα ΜΔΝ, συγκεντρωτικά και ανά Συμμετέχοντα, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:
   α) Τα δεδομένα, τις παραμέτρους και τους περιορισμούς που λαμβάνονται υπόψη κατά την επίλυση του ΚΗΕΠ και των Προγραμμάτων Κατανομής.
   β) Τα αποτελέσματα επίλυσης του ΚΗΕΠ και των Προγραμμάτων Κατανομής.
   γ) Αρχείο των αποδεικτικών λήψης των κοινοποιούμενων αποτελεσμάτων προς τους Συμμετέχοντες σε σχέση με τον ΚΗΕΠ.
   δ) Το περιεχόμενο των Εντολών Κατανομής και τα αποδεικτικά λήψης των Εντολών Κατανομής, τα οποία εκδίδονται κατά το Κεφάλαιο 24.
   ε) Αρχείο των πληροφοριών οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί κατά το άρθρο 116.
2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ τηρεί αρχείο σχετικά με τα δεδομένα και τις λοιπές παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τις Προβλέψεις Φορτίου, Παραγωγής ΑΠΕ και Αναγκών Εφεδρειών Ενεργού Ισχύος.
3. Τα στοιχεία των ανωτέρω αρχείων για κάθε έτος τηρούνται από τον Διαχειριστή για χρονικό διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών.
4. Οι Συμμετέχοντες στον ΚΗΕΠ έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18 Τήρηση αρχείων για τις εκκαθαρίσεις της Αγοράς ΜΔΝ

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ τηρεί αρχείο Εκκαθαρίσεων, ανά Σύστημα ΜΔΝ, συγκεντρωτικά και ανά Συμμετέχοντα, αναλυτικά για κάθε μία από τις επιμέρους δραστηριότητες που εκκαθαρίζονται. Στο εν λόγω αρχείο, εκτός από τις Καταστάσεις Εκκαθαρίσεων, τηρούνται και όλες οι απαραίτητες μετρήσεις και τα δεδομένα στα οποία στηρίζονται οι

υπολογισμοί των εκκαθαρίσεων, ώστε αυτοί να μπορούν να επαληθεύονται. Τα ανωτέρω αρχεία τηρούνται σε μηνιαία βάση για τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις και σε ετήσια βάση για τις ετήσιες εκκαθαρίσεις. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων του Κεφαλαίου 9 και του Εγχειριδίου Πληροφόρησης, τα επιμέρους στοιχεία του αρχείου εκκαθαρίσεων κοινοποιούνται μόνο στους Συμμετέχοντες στους οποίους αυτά αφορούν.

2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ τηρεί αρχείο Παρακολούθησης Λογιστικών Λογαριασμών, ανά Σύστημα ΜΔΝ, συγκεντρωτικά και ανά Συμμετέχοντα, στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά όλες οι κινήσεις των λογαριασμών του άρθρου 170. Στο αρχείο αυτό τηρούνται και όλες οι απαραίτητες μετρήσεις και τα δεδομένα στα οποία στηρίζονται οι χρεωπιστώσεις των Λογαριασμών, ώστε αυτές να μπορούν να επαληθεύονται. Τα ανωτέρω αρχεία τηρούνται κυρίως σε μηνιαία βάση, καθώς και με όποια άλλη περιοδικότητα προβλέπεται στο Κεφάλαιο 37. Τα στοιχεία αυτά δεν κοινοποιούνται στους Συμμετέχοντες.
3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ τηρεί ανά Σύστημα ΜΔΝ, σε μηνιαία βάση, αρχείο με τους υπολογισμούς της μεθοδολογίας πληρωμών των Συμβατικών Μονάδων, αναλυτικά για κάθε κατηγορία τιμήματος και διακριτά για κάθε Μονάδα. Στο αρχείο αυτό τηρούνται και όλες οι απαραίτητες μετρήσεις και τα δεδομένα στα οποία στηρίζονται οι εν λόγω υπολογισμοί των τιμημάτων, ώστε αυτοί να είναι επαληθεύσιμοι. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων του Κεφαλαίου 9 και του Εγχειριδίου Πληροφόρησης, τα επιμέρους στοιχεία υπολογισμού των τιμημάτων κοινοποιούνται μόνο στους Συμμετέχοντες στους οποίους αυτά αφορούν.
4. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ τηρεί ανά Σύστημα ΜΔΝ, σε μηνιαία βάση, αρχείο με το Μέσο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής και το Μέγιστο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής, ανά Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής.
5. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποστέλλει ηλεκτρονικά στη ΡΑΕ τα αρχεία των παραγράφων 1 έως 3 ανωτέρω, σε τριμηνιαία βάση και εντός ενός (1) μηνός από την πάροδο του τριμήνου, καθώς και στην περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τη ΡΑΕ σε τακτή προθεσμία.

Άρθρο 19 Στοιχεία που τηρεί ο Παραγωγός για τις Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών

1. Ο Παραγωγός από Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών τηρεί αρχείο με την παραγόμενη ή τυχόν απορροφούμενη ενέργεια, σε ωριαία βάση, τα Προγράμματα ΚΗΕΠ, καθώς και τις Εντολές Κατανομής που του δόθηκαν από τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Ειδικά για τους Υβριδικούς Σταθμούς τηρούνται διακριτά τα στοιχεία που αφορούν στην ενέργεια που παρήχθη από τις Κατανεμόμενες Μονάδες και τις Μονάδες ΑΠΕ του Σταθμού.
2. Ο Παραγωγός από Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών τηρεί, σε ετήσια βάση, δεδομένα για: α) τη μέγιστη ωριαία παραγωγή του, β) το συντελεστή μη διαθεσιμότητας του σταθμού του και γ) τη συνολική παραγόμενη ενέργεια του.

Κεφάλαιο 6 ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΔΝ

Άρθρο 20 Μητρώο Παραγωγών

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ τηρεί Μητρώο Παραγωγών, ανά Σύστημα ΜΔΝ. Στο μητρώο παραγωγών εγγράφονται οι Παραγωγοί και οι Αυτοπαραγωγοί των οποίων οι Σταθμοί συνδέονται στο Δίκτυο ΜΔΝ.
2. Για κάθε Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό ο Διαχειριστής ΜΔΝ εγγράφει στο Μητρώο Παραγωγών ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Κωδικός Αριθμός Παραγωγού με τον οποίο ο Παραγωγός προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο.

β) Επωνυμία Παραγωγού.

γ) Στοιχεία επικοινωνίας Παραγωγού και αντικλήτου επικοινωνίας όπως δηλώνεται από τον αιτούντα κατά την εγγραφή.

δ) Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.α.)

3. Η εγγραφή στο Μητρώο Παραγωγών γίνεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται στον Διαχειριστή ΜΔΝ, η οποία υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος και συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Αντίγραφα αδειών παραγωγής, αποφάσεων εξαίρεσης ή άλλων ισοδύναμων εγκρίσεων.

β) Πλήρη στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που οφείλει να τηρεί ο αιτών για τους σκοπούς της Σύμβασης Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ (Λογαριασμός Συμμετέχοντα σύμφωνα με το άρθρο 169) και ρητή εξουσιοδότηση προς το Διαχειριστή ΜΔΝ, η οποία ισχύει και για τον εξουσιοδοτημένο από το Διαχειριστή ΜΔΝ Φορέα Εκκαθάρισης Αγοράς ΜΔΝ, να προβαίνει σε πιστώσεις και χρεώσεις του λογαριασμού αυτού, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κώδικα.

γ) Δήλωση του αιτούντος Παραγωγού περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των ρυθμίσεων του παρόντος Κώδικα, ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις από τη συμμετοχή του στην Αγορά ΜΔΝ.

δ) Έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν ότι ο υπογράφων την αίτηση εγγραφής και τις συνοδευτικές δηλώσεις εκπροσωπεί νομίμως τον αιτούντα Παραγωγό.

ε) Ενεργοποίηση λογαριασμού και εξουσιοδότηση προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ κατά το άρθρο 169.

4. Ο Παραγωγός οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Διαχειριστή ΜΔΝ και τη ΡΑΕ σχετικά με κάθε τροποποίηση των στοιχείων που εγγράφονται στο Μητρώο.

5. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, κατόπιν ελέγχου των υποβαλλόμενων στοιχείων, εγγράφει τον Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό στο Μητρώο Παραγωγών εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το χρονικό σημείο που η αίτηση καθίσταται πλήρης, και εκδίδει σχετική βεβαίωση εγγραφής.

6. Η απόρριψη αιτήσεως εγγραφής στο Μητρώο Παραγωγών θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

7. Διαγραφή από το Μητρώο Παραγωγών γίνεται σε περίπτωση παύσης δραστηριοποίησης του Παραγωγού στα ΜΔΝ, κατόπιν αίτησής του, ή σε περίπτωση λήξης κάθε άδειας παραγωγής που κατέχει ή απόφαση εξαίρεσης ή άλλης ισοδύναμης έγκρισης του συνόλου των Σταθμών ή των Μονάδων του.

8. Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου μπορεί να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.

Άρθρο 21 Μητρώο Σταθμών Παραγωγής

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ τηρεί Μητρώο Σταθμών Παραγωγής, ανά Σύστημα ΜΔΝ, στο οποίο εγγράφονται οι Σταθμοί Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τους οποίους βρίσκεται σε ισχύ άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης ή άλλη ισοδύναμη έγκριση.

2. Για κάθε Σταθμό Παραγωγής ο Διαχειριστής ΜΔΝ εγγράφει στο Μητρώο Σταθμών ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Κωδικός Αριθμός Σταθμού Παραγωγής με τον οποίο ο Σταθμός προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο.

β) Κωδικός Αριθμός Μητρώου Παραγωγού που κατέχει την αντίστοιχη άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης ή άλλες ισοδύναμες εγκρίσεις.

γ) Είδος Σταθμού, με βάση την τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ενδεικτικά: Συμβατικός, Υβριδικός, Υδροηλεκτρικός, Βιομάζας, Ηλιοθερμικός, Αιολικός, Φωτοβολταϊκός, ΣΗΘΥΑ, Γεωθερμικός).

δ) Περιγραφή-ονομασία Σταθμού Παραγωγής.

ε) Η ισχύς του Σταθμού, σε MW, όπως αναφέρεται στην άδεια παραγωγής ή στην απόφαση εξαίρεσης ή σε άλλες ισοδύναμες εγκρίσεις.

στ) Θέση εγκατάστασης Σταθμού (διοικητική, τοπολογική, γεωγραφική).

ζ) Στάδια Αδειοδοτικής διαδικασίας τα οποία αφορούν στη Σύνδεση του Σταθμού στο Σύστημα ΜΔΝ με αναφορά των αριθμών πρωτοκόλλου των αδειών ή άλλων ισοδύναμων εγκρίσεων που χορηγούνται, καθώς και των προθεσμιών/ημερομηνιών κάθε σταδίου, όπως προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

η) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Σταθμού, με βάση τη Δήλωση Τεχνοοικονομικών στοιχείων Σταθμού που υποβάλλει ο Παραγωγός κατά την αίτηση εγγραφής των Μονάδων του Σταθμού στο Μητρώο Μονάδων.

θ) Κατηγορία Παραγωγής (Ανεξάρτητη Παραγωγή ή Αυτοπαραγωγή).

3. Η εγγραφή στο Μητρώο Σταθμών γίνεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται από τον Παραγωγό ή το νόμιμο εκπρόσωπο του και συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία:

α) Αντίγραφο της άδειας παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης ή άλλες ισοδύναμες εγκρίσεις.

β) Τα απαιτούμενα στοιχεία της παραγράφου 2 προκειμένου να καταχωρηθούν στο Μητρώο Σταθμών. Ειδικά τα στοιχεία της περίπτωσης (η) της παραγράφου 2 υποβάλλονται κατά την εγγραφή στο Μητρώο των Μονάδων.

γ) Έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν ότι ο υπογράφων την αίτηση εγγραφής και τις συνοδευτικές δηλώσεις εκπροσωπεί νομίμως τον αιτούντα Παραγωγό.

4. Ο Παραγωγός οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Διαχειριστή ΜΔΝ σχετικά με κάθε τροποποίηση των στοιχείων που καταχωρούνται στο Μητρώο, υποβάλλοντας όλες τις εγκρίσεις της ΡΑΕ σχετικά με την τροποποίηση των στοιχείων αυτών ή, εφόσον δεν απαιτούνται, τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ενημέρωση της.

5. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, κατόπιν έλεγχου των υποβαλλόμενων στοιχείων, εγγράφει το Σταθμό στο Μητρώο εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το χρονικό σημείο που η αίτηση καθίσταται πλήρης και εκδίδει σχετική βεβαίωση έγγραφης.

6. Η απόρριψη αιτήσεως εγγραφής στο Μητρώο Σταθμών θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

7. Διαγραφή από το Μητρώο Σταθμών γίνεται σε περίπτωση οριστικής διακοπής λειτουργίας του Σταθμού με αίτηση του Παραγωγού, ή σε περίπτωση λήξης κάθε άδειας παραγωγής του ή απόφαση εξαίρεσης ή άλλης ισοδύναμης έγκρισης του Σταθμού ή των Μονάδων.

8. Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου μπορεί να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.

Άρθρο 22 Μητρώο Μονάδων

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ τηρεί Μητρώο Μονάδων, ανά Σύστημα ΜΔΝ, στο οποίο εγγράφονται οι Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις οποίες βρίσκεται σε ισχύ η οικεία άδεια λειτουργίας ή έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση στο Σύστημα ΜΔΝ.
2. Για κάθε Μονάδα, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εγγράφει στο Μητρώο Μονάδων ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:
   α) Κωδικός Αριθμός Μονάδας με τον οποίο η Μονάδα προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο.
   β) Κωδικός αριθμός Μητρώου Σταθμού Παραγωγής στον οποίο εντάσσεται και λειτουργεί η Μονάδα.
   γ) Περιγραφή - ονομασία Μονάδας.
   δ) Αριθμούς πρωτοκόλλου αδειών παραγωγής και λειτουργίας της Μονάδας.
   ε) Ισχύς της Μονάδας σε MW που αναφέρεται στην άδεια παραγωγής, καθώς και η ισχύς της που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας εάν αυτή είναι διαφορετική.
   στ) Κατηγορία της Μονάδας σύμφωνα με το Κεφάλαιο 16. Στην περίπτωση κατά την οποία Μονάδα είναι Μερικώς Ελεγχόμενη, καταγράφονται οι σχετικοί περιορισμοί.
   ζ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μονάδας, όπως πιστοποιούνται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ με βάση την Οριστική Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων σύμφωνα με το Κεφάλαιο 18. Από την εγγραφή στο Μητρώο Μονάδας μέχρι και την υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων καταχωρούνται τα εγκεκριμένα από τον Διαχειριστή ΜΔΝ στοιχεία της Προκαταρκτικής Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων.
3. Η εγγραφή στο Μητρώο Μονάδων γίνεται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται από τον Παραγωγό η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
   α) Αντίγραφο των αδειών παραγωγής και λειτουργίας εφόσον απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία της Μονάδας ή άλλης ισοδύναμης έγκρισης.
   β) Τα απαιτούμενα στοιχεία της παραγράφου 2 προκειμένου να καταχωρηθούν στο Μητρώο Μονάδων. Ειδικά τα στοιχεία της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 2 επανυποβάλλονται με την Οριστική Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας ή την ενεργοποίηση της σύνδεσης της Μονάδας.
   γ) Επικαιροποιημένα τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο εγγραφής του Παραγωγού στο Μητρώο Παραγωγών.
   δ) Έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν ότι ο υπογράφων την αίτηση εγγραφής και τις συνοδευτικές δηλώσεις εκπροσωπεί νομίμως τον αιτούντα Παραγωγό.
4. Ο Παραγωγός οφείλει να ενημερώνει πάραυτα τον Διαχειριστή ΜΔΝ σχετικά με κάθε τροποποίηση των στοιχείων που καταχωρούνται στο Μητρώο, υποβάλλοντας όλες τις εγκρίσεις της ΡΑΕ σχετικά με την τροποποίηση των στοιχείων αυτών ή, εφόσον αυτές δεν απαιτούνται, τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ενημέρωσή της.
5. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, κατόπιν ελέγχου των υποβαλλόμενων στοιχείων, εγγράφει τη Μονάδα στο Μητρώο εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το χρονικό σημείο που η αίτηση καθίσταται πλήρης, και εκδίδει σχετική βεβαίωση εγγραφής.
6. Η απόρριψη αιτήσεως εγγραφής στο Μητρώο Μονάδων θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.

7. Διαγραφή από το Μητρώο Μονάδων γίνεται σε περίπτωση οριστικής διακοπής λειτουργίας της Μονάδας με αίτηση του Παραγωγού, ή σε περίπτωση λήξης της άδειας λειτουργίας της ή άλλης ισοδύναμης έγκρισης της Μονάδας.
8. Εφεδρικές Μονάδες καταναλωτών για τις οποίες συνάπτονται συμβάσεις Σύνδεσης και Παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών εγγράφονται στο Μητρώο Μονάδων με ειδική σήμανση και αναφορά για τη δυνατότητα συγχρονισμού τους στο Δίκτυο ΜΔΝ. Η διαδικασία εγγραφής τους καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.
9. Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου μπορεί να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς.

Άρθρο 23 Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ τηρεί Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου ανά Σύστημα ΜΔΝ, στο οποίο εγγράφονται οι Προμηθευτές, οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες, καθώς και Παραγωγοί που λειτουργούν ως Εκπρόσωποι Φορτίου.
2. Για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ο Διαχειριστής ΜΔΝ εγγράφει στο Μητρώο ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:
   α) Κωδικός Αριθμός, με τον οποίο ο Εκπρόσωπος Φορτίου προσδιορίζεται με μοναδικό τρόπο.
   β) Επωνυμία Εκπροσώπου Φορτίου.
   γ) Κατηγορία Εκπροσώπου Φορτίου.
   δ) Αριθμός άδειας προμήθειας ή παραγωγής, στην περίπτωση των Παραγωγών που λειτουργούν ως Εκπρόσωποι Φορτίου ή αριθμός παροχής για τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες.
   ε) Στοιχεία επικοινωνίας Εκπροσώπου Φορτίου και αντικλήτου επικοινωνίας
   στ) Ισχύς εκπροσώπησης, με βάση τη Δήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρημένου Μετρητή Φορτίου του άρθρου 51.
   ζ) Ύψος και είδος εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί στο Διαχειριστή ΜΔΝ.
3. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου για την εγγραφή του στο Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου οφείλει να έχει προηγουμένως συνάψει τη Σύμβαση Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ του άρθρου 47. Για τη εγγραφή αυτή υποβάλλει στον Διαχειριστή ΜΔΝ αίτηση, η οποία υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος και συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
   α) Αντίγραφο της άδειας προμήθειας ή, σε περίπτωση Παραγωγών που λειτουργούν ως Εκπρόσωποι Φορτίου, αντίγραφο της άδειας παραγωγής.
   β) Πλήρη στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που οφείλει να τηρεί ο αιτών για τους σκοπούς της Σύμβασης Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ (Λογαριασμός Συμμετέχοντα σύμφωνα με το άρθρο 169) και ρητή εξουσιοδότηση προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ, η οποία ισχύει και για τον εξουσιοδοτημένο από τον Διαχειριστή ΜΔΝ Φορέα Εκκαθάρισης, να προβαίνει σε πιστώσεις και χρεώσεις του λογαριασμού αυτού, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κώδικα.
   γ) Δήλωση του αιτούντος περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των ρυθμίσεων του παρόντος Κώδικα, ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις από τη συμμετοχή του στην Αγορά ΜΔΝ.
   δ) Για τους κατόχους άδειας προμήθειας, ρητή δήλωση του αιτούντος ότι αποδέχεται το δικαίωμα του Διαχειριστή ΜΔΝ να ενημερώνει τους Πελάτες του, σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεών του, λόγω συμμετοχής του στην

Αγορά ΜΔΝ, ώστε οι Πελάτες αυτοί να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή ή να προμηθεύονται οι ίδιοι από τον ΚΗΕΠ για δική τους αποκλειστικά χρήση, καθώς και άλλους Προμηθευτές προκειμένου να αναλάβουν αυτοί τις αντίστοιχες Δηλώσεις Φορτίου.

ε) Για τους κατόχους άδειας προμήθειας, ρητή δήλωση του αιτούντος ότι στις συμβάσεις προμήθειας με τους πελάτες του έχει συμπεριλάβει όρο ο οποίος προβλέπει ότι, ο Πελάτης αναγνωρίζει το δικαίωμα του Διαχειριστή ΜΔΝ να στρέφεται απευθείας κατά του ίδιου του Πελάτη, με τα ίδια δικαιώματα που έχει και κατά του Προμηθευτή, για το τμήμα της κατανάλωσής του που αντιστοιχεί στη Δήλωση Φορτίου, λαμβανομένου υπόψη του αντίστοιχου ανταλλάγματος ΥΚΩ, μη δυνάμενος να προβάλλει ενστάσεις από τη συμβατική του σχέση με τον Προμηθευτή, αν δεν έχει ήδη εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση.

ζ) Για τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, ρητή δήλωση ότι αποδέχονται την αρμοδιότητα του Διαχειριστή ΜΔΝ να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτούς, σε περίπτωση που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις χρηματικές υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην Αγορά ΜΔΝ.

η) Έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν ότι ο υπογράφων την αίτηση εγγραφής και τις συνοδευτικές δηλώσεις εκπροσωπεί νομίμως τον αιτούντα.

θ) Ενεργοποίηση λογαριασμού και εξουσιοδότηση προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ κατά το άρθρο 169.

4. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Διαχειριστή ΜΔΝ και τη ΡΑΕ σχετικά με κάθε τροποποίηση των στοιχείων που εγγράφονται στο Μητρώο.
5. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, εφόσον ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης, εγγράφει τον Εκπρόσωπο Φορτίου στο Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την προσκόμιση των στοιχείων της παραγράφου 3, εκδίδοντας σχετική βεβαίωση εγγραφής. Με την εγγραφή στο Μητρώο καταχωρίζονται τα στοιχεία (α) έως (ε) της παραγράφου 2. Τα στοιχεία (στ) και (ζ) συμπληρώνονται με την ενεργοποίηση της δραστηριότητας προμήθειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13.
6. Η απόρριψη αιτήσεως εγγραφής στο Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
7. Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου μπορεί να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.

Κεφάλαιο 7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΔΝ

Άρθρο 24 Προδιαγραφές και Έγκριση Πληροφοριακού Συστήματος ΜΔΝ

1. Το Πληροφοριακό Σύστημα ΜΔΝ, καλύπτει ιδίως τις ακόλουθες λειτουργίες:
   α) Υποβολής Δηλώσεων ΚΗΕΠ.
   β) Πρόβλεψης του Φορτίου, Αναγκών Εφεδρειών και Παραγωγής ΑΠΕ.
   γ) Επίλυσης του ΚΗΕΠ.
   δ) Επίλυσης Προγράμματος Κατανομής.
   ε) Έκδοσης Εντολών Κατανομής σε πραγματικό χρόνο.
   στ) Υπολογισμού των Αποκλίσεων.
   ζ) Ανάλυσης κατάστασης λειτουργίας των Συστημάτων ΜΔΝ.
   η) Συλλογής στοιχείων.

θ) Επικοινωνίας με τους Συμμετέχοντες στην Αγορά ΜΔΝ.

ι) Διαχείρισης Δηλώσεων, Τήρησης Μητρώων, του Πίνακα Αντιστοίχησης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου, καθώς και του Πίνακα Διαθέσιμης Ισχύος.

ια) Παρακολούθησης του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος.

ιβ) Εκκαθάρισης της Αγοράς ΜΔΝ.

ιγ) Χρεωπιστώσεων και παρακολούθησης των Λογιστικών Λογαριασμών.

ιδ) Βάσεων δεδομένων που απαιτούνται για τη λειτουργία όλων των ανωτέρω.

2. Ο Διαχειριστής επιλέγει, εγκαθιστά, λειτουργεί και συντηρεί το Πληροφοριακό Σύστημα ΜΔΝ σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο ΚΕΕ ΜΔΝ, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι λειτουργικές απαιτήσεις για τη πρόσβαση των χρηστών σε αυτό.
3. Το Πληροφοριακό Σύστημα ΜΔΝ πρέπει να υποστηρίζει τις κοινά παραδεκτές αρχές της καλής συναλλακτικής πρακτικής, να στηρίζεται σε σύγχρονη και δόκιμη τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών και να διασφαλίζει αδιάλειπτη λειτουργία και υψηλή αξιοπιστία. Όλες οι επιμέρους λειτουργίες θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για τη ροή πληροφοριών και την ανταλλαγή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων.
4. Οι βάσεις δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΔΝ προστατεύονται με ειδικό σύστημα ασφαλείας το οποίο αποκλείει την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων. Το ίδιο σύστημα διασφαλίζει τη μη διαγραφή πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων και την περιοδική τους φύλαξη σε αντίγραφα ασφαλείας.
5. Το Πληροφοριακό Σύστημα ΜΔΝ διαθέτει εφεδρικό σύστημα το οποίο λειτουργεί σε ανεξάρτητο ηλεκτρονικό σύστημα, εγκαθίσταται σε διαφορετικό κτίριο από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένο το κύριο ή σε άλλο λειτουργικό χώρο του ιδίου κτιρίου τηρώντας τους προβλεπόμενους κανονισμούς και προδιαγραφές ασφαλείας, διαθέτει κατάλληλο σύστημα ασφαλείας και συγχρονίζεται με το κύριο σύστημα ως προς την πληρότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών. Το εφεδρικό σύστημα τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση προσωρινής διακοπής ή δυσλειτουργίας του κύριου συστήματος.

Άρθρο 25 Επικοινωνία Διαχειριστή ΜΔΝ και Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ και άλλων Χρηστών του Δικτύου

1. Η επικοινωνία μεταξύ του Διαχειριστή ΜΔΝ και των Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ και Χρηστών του Δικτύου ΜΔΝ με ειδικές προβλέψεις διαχείρισης φορτίου, όπως ιδίως η υποβολή δηλώσεων ή αποστολή Προγραμμάτων και Εντολών Κατανομής, η κοινοποίηση και υποβολή εγγράφων που αναφέρεται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Επικοινωνίας, σύμφωνα με τον τύπο και τη διαδικασία που προβλέπεται στο Εγχειρίδιο ΚΕΕ ΜΔΝ ή σε αντίστοιχο Εγχειρίδιο στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου.
2. Το Πληροφοριακό Σύστημα ΜΔΝ εκδίδει αυτομάτως αποδεικτικά λήψης της επικοινωνίας τα οποία αποστέλλονται άμεσα στους συναλλασσόμενους μέσω του συστήματος αυτού.
3. Κατάλληλος τερματικός εξοπλισμός, συμβατός με τον αντίστοιχο εξοπλισμό του κέντρου επικοινωνίας του Διαχειριστή ΜΔΝ (ΚΕΕ ΜΔΝ, SCADA/DMS κ.λπ.), τοποθετείται σε ασφαλές και κατάλληλο σημείο των εγκαταστάσεων των Συμμετεχόντων και Χρηστών του Δικτύου ΜΔΝ με ειδικές προβλέψεις διαχείρισης φορτίου. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει επιπλέον να έχει δυνατότητα τηλεχειρισμού, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. Οι Χρήστες υποχρεούνται να συγκροτούν, να επανδρώνουν και να διατηρούν λειτουργικά άρτια τα δικά τους συστήματα επικοινωνίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις οικείες Συμβάσεις Σύνδεσης.

4. Για την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση Σταθμών και Μονάδων που συμμετέχουν στον ΚΗΕΠ και στη Κατανομή Φορτίου θα διασφαλίζεται διαθεσιμότητα τουλάχιστον 99% ανά μήνα.
5. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής βλάβης του Κεντρικού συστήματος Επικοινωνίας του Διαχειριστή ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να ενημερώσει πάραυτα τους Συμμετέχοντες, αποστέλλοντας σχετική κοινοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος περαιτέρω επικοινωνίας τους και ο προβλεπόμενος χρόνος αποκατάστασης της βλάβης. Αμέσως μετά την αποκατάσταση της βλάβης, ο Διαχειριστής ειδοποιεί ηλεκτρονικά τους Συμμετέχοντες.
6. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής βλάβης του συστήματος Επικοινωνίας του Συμμετέχοντα, ο Συμμετέχων οφείλει να ενημερώσει πάραυτα το Διαχειριστή ΜΔΝ για το συμβάν, με κάθε πρόσφορο μέσο, να καθορίσει τον τρόπο περαιτέρω επικοινωνίας του με το Διαχειριστή ΜΔΝ, ο οποίος θα πρέπει να τύχει της αποδοχής του Διαχειριστή ΜΔΝ, να μεριμνήσει για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης, γνωστοποιώντας στο Διαχειριστή ΜΔΝ το προβλεπόμενο χρόνο αποκατάστασής της. Σε περίπτωση που η βλάβη γίνει αντιληπτή νωρίτερα από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να ενημερώσει τον Συμμετέχοντα πάραυτα, με κάθε πρόσφορο μέσο.
7. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύει η επικοινωνία μέσω του συστήματος Επικοινωνίας, εφόσον αυτό δεν βρίσκεται σε κατάσταση βλάβης.

Άρθρο 26 Υποστήριξη Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ και άλλων Χρηστών του Δικτύου

Ο Διαχειριστής παρέχει με κάθε πρόσφορο τρόπο υποστήριξη και οδηγίες στους Συμμετέχοντες στην Αγορά ΜΔΝ και άλλους Χρήστες του Δικτύου ΜΔΝ για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΔΝ, ώστε αυτοί να προμηθευτούν το κατάλληλο συμβατό τερματικό εξοπλισμό για την επικοινωνία με το Πληροφοριακό Σύστημα ΜΔΝ.

Άρθρο 27 Έλεγχος και πιστοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΔΝ

1. Το Πληροφοριακό Σύστημα ΜΔΝ πιστοποιείται από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο οίκο σχετικά με την καταλληλότητα και τη συμβατότητά του με τις διατάξεις του Κώδικα. Η πιστοποίηση αυτή διενεργείται κάθε φορά που τροποποιείται ουσιωδώς το λογισμικό. Ο Διαχειριστής μεριμνά για τη δημοσιοποίηση της πιστοποίησης αυτής. Κάθε Συμμετέχων στην Αγορά ΜΔΝ δικαιούται να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα της πιστοποίησης.
2. Η ΡΑΕ δύναται να διενεργεί ελέγχους πιστοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΔΝ για τη συμβατότητα αυτού με τις λειτουργίες που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα και τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο ΚΕΕ ΜΔΝ.

Κεφάλαιο 8 ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΔΝ (ΚΕΕ ΜΔΝ)

Άρθρο 28 Σκοπός και Κατηγορίες ΚΕΕ ΜΔΝ

1. Η υλοποίηση των βασικών λειτουργιών προγραμματισμού και διαχείρισης των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ, καθώς και της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά αυτά, πραγματοποιείται μέσω των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας των ΜΔΝ (ΚΕΕ ΜΔΝ). Τα ΚΕΕ ΜΔΝ διακρίνονται στα Τοπικά ΚΕΕ ΜΔΝ και στο Κεντρικό ΚΕΕ ΜΔΝ. Το Κεντρικό ΚΕΕ ΜΔΝ εγκαθίσταται στα κεντρικά γραφεία του Διαχειριστή ΜΔΝ. Κάθε Τοπικό ΚΕΕ ΜΔΝ εγκαθίσταται σε κατάλληλο σημείο του Συστήματος ΜΔΝ, δηλαδή στο νησί ή σε ένα από τα νησιά του συμπλέγματος ΜΔΝ. Τμήμα του εξοπλισμού και των λειτουργιών του Τοπικού ΚΕΕ ΜΔΝ, και μέρος ή και το σύνολο του ανθρώπινου

δυναμικού είναι δυνατόν να εγκαθίστανται στο Κεντρικό ΚΕΕ, για ορισμένη κατηγορία ΜΔΝ, εφόσον τούτο είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά βέλτιστο.

2. Η δομή και η λειτουργία των ΚΕΕ ΜΔΝ καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΕΕ ΜΔΝ. Για την κατασκευή και λειτουργία των ΚΕΕ ΜΔΝ λαμβάνεται μέριμνα ώστε η εγκατάσταση των αναγκαίων νέων υποδομών ή ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων σε όλα τα Συστήματα ΜΔΝ, να πραγματοποιείται με τον βέλτιστο τεχνικοοικονομικά τρόπο.
3. Ο σχεδιασμός των υποδομών των ΚΕΕ ΜΔΝ οφείλει να καλύπτει τις αναγκαίες λειτουργίες για την μέτρηση και καταγραφή όλων των μεγεθών που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές και τις εκκαθαρίσεις της Αγοράς ΜΔΝ, περιλαμβανομένων και των ειδικότερων πρόσθετων απαιτήσεων μέτρησης επιμέρους μεγεθών εντός των Σταθμών παραγωγής (π.χ. μετρήσεις ποσοτήτων καυσίμων, θερμικής ενέργειας σε ηλιοθερμικούς Σταθμούς, μετρήσεις αποθηκευμένης ενέργειας σε Υβριδικούς Σταθμούς κλπ), με βάση τις προβλέψεις του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 29 Βασική διάρθρωση και υποδομή Κεντρικού ΚΕΕ ΜΔΝ

1. Το **Κεντρικό ΚΕΕ ΜΔΝ** αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο επιμέρους συστημάτων που περιλαμβάνει ιδίως συστήματα πληροφορικής τα οποία εγκαθίστανται στα κεντρικά γραφεία του Διαχειριστή ΜΔΝ, καθώς και συστήματα επικοινωνίας με τα Τοπικά ΚΕΕ ΜΔΝ, με σκοπό την εποπτεία της λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων και την εκτέλεση των λειτουργιών της Αγοράς ΜΔΝ.
2. Το Κεντρικό ΚΕΕ ΜΔΝ είναι ένα αρθρωτό σύστημα που αποτελείται από ή συνεργάζεται με τα ακόλουθα τουλάχιστον βασικά συστήματα:
   α) Το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο εγκαθίσταται στα κεντρικά γραφεία του Διαχειριστή ΜΔΝ, για τον προγραμματισμό της λειτουργίας κάθε Συστήματος ΜΔΝ, την εκτέλεση των λειτουργιών ανάλυσης δικτύων και την εξυπηρέτηση όλων των διαδικασιών και λειτουργιών της Αγοράς ΜΔΝ. Το πληροφορικό σύστημα συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα από τα Τοπικά ΚΕΕ ΜΔΝ και επικοινωνεί με κατάλληλο τερματικό εξοπλισμό με τους Συμμετέχοντες στην Αγορά ΜΔΝ, Παραγωγούς και Εκπροσώπους Φορτίου, με σκοπό τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, την ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαδικασία ΚΗΕΠ και ιδίων των Δηλώσεων Παραγωγής και Φορτίου και την έκδοση αναφορών. Με το σύστημα αυτό διενεργείται η κατάρτιση του ΚΗΕΠ για κάθε ΜΔΝ, ο οποίος αποστέλλεται προς υλοποίηση στα Τοπικά ΚΕΕ ΜΔΝ και στους Συμμετέχοντες της Αγοράς ΜΔΝ, σύμφωνα με τα Κεφάλαια 21 έως και 23. Το πληροφοριακό σύστημα συνδέεται και με το σύστημα τηλεμέτρησης των Μονάδων, από το οποίο λαμβάνει και επεξεργάζεται δεδομένα μετρήσεων για την τιμολόγηση της παραγωγής και της διαθεσιμότητας ισχύος κάθε Μονάδας.
   β) Το σύστημα τηλεμέτρησης των Μονάδων, το οποίο λαμβάνει μετρήσεις από όλες τις Μονάδες των ΜΔΝ, Συμβατικές και ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών όλων των κατηγοριών και τεχνολογιών, όπως μετρήσεις ενέργειας και ισχύος, μετρήσεις άλλων μεγεθών από Σταθμούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών ανάλογα με την τεχνολογία τους, μετρήσεις καυσίμου, μετρήσεις θερμικής ενέργειας, μετρήσεις στάθμης δεξαμενών κλπ., αναγκαίων για την τιμολόγηση των Σταθμών και τον έλεγχο της τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων.
3. Κατά τον σχεδιασμό του Κεντρικού ΚΕΕ ΜΔΝ, λαμβάνεται υπόψη ότι για την εκκαθάριση των συναλλαγών ορισμένων Κατανεμόμενων Μονάδων, επιπλέον των καταγραφών των μετρητών, απαιτείται η χρησιμοποίηση δεδομένων και από τα συστήματα SCADA και AGC, όπως πχ για Υβριδικούς Σταθμούς για την τιμολόγηση των οποίων λαμβάνονται

υπόψη οι Εντολές Κατανομής, θέματα συμψηφισμού άντλησης και παραγωγής των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, καθώς και θέματα συμμετοχής των Μονάδων ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού στην προγραμματισμένη παραγωγή του Σταθμού, βάσει των καθοριζομένων στο Τμήμα VII.

4. Το Κεντρικό ΚΕΕ ΜΔΝ θα λαμβάνει στοιχεία και από το σύστημα τηλεμέτρησης Καταναλωτών ΜΤ και ΧΤ στα ΜΔΝ, για τον υπολογισμό των χρεώσεων των προμηθευτών.
5. Το Κεντρικό ΚΕΕ ΜΔΝ σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να είναι επαρκώς επεκτάσιμο και ευέλικτο και να ενσωματώνονται σε αυτό εύκολα οι εκάστοτε νέες ρυθμιστικές και τεχνολογικές απαιτήσεις για την υποστήριξη του Διαχειριστή ΜΔΝ στη λειτουργία της Αγοράς ΜΔΝ.

Άρθρο 30 Βασική διάρθρωση και υποδομή Τοπικών ΚΕΕ ΜΔΝ

1. Κάθε **Τοπικό ΚΕΕ ΜΔΝ** αποτελεί την υποδομή για τη διαχείριση του αντίστοιχου ηλεκτρικού συστήματος ΜΔΝ, επικοινωνεί και συνεργάζεται με το Κεντρικό ΚΕΕ ΜΔΝ, το οποίο εποπτεύει τη λειτουργία του.
2. Σε μεγάλου μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ, το Τοπικό ΚΕΕ ΜΔΝ είναι αποκεντρωμένο, βρίσκεται σε ένα από τα νησιά του Συστήματος ΜΔΝ και λειτουργεί πλήρως επανδρωμένο. Το Τοπικό ΚΕΕ αυτού του τύπου καλείται Κέντρο Κατανομής Φορτίου (ΚΚΦ).
3. Ένα επανδρωμένο Τοπικό ΚΕΕ ΜΔΝ, δύναται να λειτουργεί και ως περιφερειακό ΚΕΕ ΜΔΝ, διενεργώντας κεντρικά λειτουργίες Τοπικών ΚΕΕ ΜΔΝ γειτονικών Συστημάτων ΜΔΝ, εφόσον αυτό κρίνεται τεχνικά εφικτό και οικονομικά βέλτιστο.
4. Κάθε Τοπικό ΚΕΕ ΜΔΝ αποτελείται τουλάχιστον από τα ακόλουθα βασικά επιμέρους συστήματα:
   α) Το σύστημα εποπτείας, ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA), για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από τους Συμβατικούς Σταθμούς, τους Σταθμούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικούς Σταθμούς, το Δίκτυο ΥΤ, εφόσον υπάρχει, και των κυρίων Γραμμών ΜΤ του Συστήματος ΜΔΝ, καθώς και την αποστολή εντολών λειτουργίας και ελέγχου επιμέρους εξοπλισμού των Μονάδων και του Δικτύου, με σκοπό την εποπτεία και τη διαχείριση της λειτουργίας τους.
   β) Το σύστημα Αυτομάτου Ρύθμισης της Παραγωγής (AGC), το οποίο αποτελεί βασική υποδομή για τη λειτουργία της ρύθμισης της παραγωγής μέσω της έκδοσης των Εντολών Κατανομής στις Μονάδες και περιλαμβάνει το απαραίτητο λογισμικό με τους αλγορίθμους ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων (έλεγχος φορτίου-συχνότητας, real-time dispatch, κλπ.), τα οποία βασίζονται στις μετρήσεις πραγματικού χρόνου που λαμβάνονται από το SCADA.
   γ) Το τοπικό πληροφοριακό σύστημα, για την υποστήριξη της λειτουργίας των ανωτέρω αλγορίθμων, την αποθήκευση και επεξεργασία στοιχείων, την ανταλλαγή στοιχείων με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του Κεντρικού ΚΕΕ ΜΔΝ, την έκδοση αναφορών και εν γένει την υποστήριξη όλων των πληροφοριακών διεργασιών που επιτελούνται σε επίπεδο Τοπικού ΚΕΕ ΜΔΝ.
5. Το Τοπικό ΚΕΕ ΜΔΝ συνδέεται με τον εξοπλισμό του αντίστοιχου Κέντρου Ελέγχου Δικτύου Διανομής (ΚΕΔΔ) ΜΔΝ για τη λήψη λειτουργικών δεδομένων αναφορικά με την κατάσταση του Δικτύου ΜΔΝ που είναι αναγκαία για τον έλεγχο της παραγωγής του Συστήματος ΜΔΝ. Μέρος του εξοπλισμού των ΚΕΔΔ (π.χ. οι RTU που εγκαθίστανται σε

Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ του δικτύου και σε Σταθμούς ΑΣΠ/ΤΣΠ), είναι δυνατόν να αξιοποιείται και για την ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων SCADA των ΚΕΕ ΜΔΝ.

Άρθρο 31 Κατηγοριοποίηση Τοπικών ΚΕΕ ΜΔΝ

1. Τα Τοπικά ΚΕΕ ΜΔΝ σχεδιάζονται για κάθε Σύστημα ΜΔΝ από τον Διαχειριστή ΜΔΝ ώστε να καλύπτουν τις βασικές λειτουργίες που περιγράφονται στο παρόν Κεφάλαιο και να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των Συστημάτων ΜΔΝ, η οποία καθορίζεται ιδίως από:
   α) Το μέγεθος του ηλεκτρικού συστήματος του κάθε ΜΔΝ και τα επίπεδα τάσης του ηλεκτρικού δικτύου του.
   β) Το πλήθος των Συμβατικών Σταθμών παραγωγής και οι τεχνολογίες των Μονάδων (ατμομονάδες, ΜΕΚ, αεριοστρόβιλοι, συνδυασμένου κύκλου).
   γ) Το είδος και το μέγεθος των Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, που είναι ήδη εγκατεστημένοι ή αναμένεται να εγκατασταθούν στα επόμενα 5 έως 10 χρόνια και ιδίως το ενδεχόμενο εισαγωγής Σταθμών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας (Υβριδικών, ηλιοθερμικών, κλπ).
   δ) Τους επιμέρους κανόνες της Αγοράς ΜΔΝ.
2. Με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 1, τα Συστήματα ΜΔΝ διακρίνονται σε δυο κύριες ομάδες:
   α) Η **πρώτη ομάδα** περιλαμβάνει Συστήματα ΜΔΝ, κυρίως μεγάλου μεγέθους, τα οποία περιλαμβάνουν κατά κανόνα Δίκτυο ΥΤ, περισσότερους του ενός Συμβατικούς Σταθμούς, Σταθμούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ (όπως Α/Π, Φ/Β, ηλιοθερμικούς Σταθμούς, Σταθμούς βιομάζας, κλπ) και Υβριδικούς Σταθμούς διαφόρων τεχνολογιών και αρχών διαχείρισης.
   β) Η **δεύτερη ομάδα** περιλαμβάνει Συστήματα ΜΔΝ κυρίως μεσαίου ή μικρού μεγέθους, που έχουν έναν κατά κανόνα Συμβατικό Σταθμό, Σταθμούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών διαφόρων τεχνολογιών, αλλά δεν διαθέτουν δίκτυο ΥΤ. Ιδιαίτερη υπο-ομάδα δύναται να αποτελούν συστήματα ΜΔΝ που έχουν αποκλειστικά ένα Σταθμό Παραγωγής με Πλήρως Ελεγχόμενες Μονάδες, καθώς και Μη Κατανεμόμενους Σταθμούς ΑΠΕ.

   Ένα Σύστημα ΜΔΝ μπορεί να ενταχθεί σε μία από τις παραπάνω ομάδες, ανάλογα και με τη χορήγηση ή μη παρέκκλισης από την εφαρμογή διατάξεων της Οδηγίας 72/2009/ΕΚ, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο Εγχειρίδιο ΚΕΕ ΜΔΝ.
3. Ειδικότερα για τα Τοπικά ΚΕΕ ΜΔΝ για την πρώτη Ομάδα Συστημάτων ΜΔΝ της παραγράφου 2:
   α) Κάθε Τοπικό ΚΕΕ ΜΔΝ, (Κέντρο Κατανομής Φορτίου - ΚΚΦ), στελεχώνεται με προσωπικό του Διαχειριστή ΜΔΝ και επιτελεί όλες τις λειτουργίες που αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο για τα Τοπικά ΚΕΕ ΜΔΝ. Στο ΚΚΦ θα υπάρχει 24ώρη βάρδια που εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ σε συνεχή βάση.
   β) Η βασική υποδομή των ΚΚΦ περιλαμβάνει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την επικοινωνία και έλεγχο των Σταθμών παραγωγής και του δικτύου ΥΤ (όπως RTUs, Real time servers), καθώς και το απαιτούμενο γραφικό διαδραστικό περιβάλλον για τη λειτουργία της Κατανομής.
   γ) Η επικοινωνία του ΚΚΦ με τους Σταθμούς παραγωγής γίνεται μέσω SCADA, καθώς και μέσω των διαδικασιών επικοινωνίας και ενημέρωσης που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα και στα σχετικά Εγχειρίδια, όπως η απευθείας τηλεφωνική

επικοινωνία. Όλες οι εντολές, οι ανταλλαγές μηνυμάτων και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες καταγράφονται και κοινοποιούνται στο Κεντρικό ΚΕΕ ΜΔΝ.

δ) Στο Εγχειρίδιο ΚΕΕ ΜΔΝ περιλαμβάνονται αναλυτικοί κατάλογοι σημάτων, ιδίως για την περίπτωση των Σταθμών παραγωγής. Οι κατάλογοι αυτοί περιλαμβάνουν έναν ελάχιστο αριθμό αναγκαίων σημάτων, που αφορούν κυρίως τον διακοπτικό εξοπλισμό ζεύξης και ορισμένες πρόσθετες μετρήσεις, πρόσθετα δεδομένα μετρήσεων, εντολών και σημάνσεων που αφορούν τις Μονάδες και τα οποία είναι αναγκαία για την εποπτεία των Μονάδων αυτών και τον έλεγχό τους από το σύστημα AGC και τους χειριστές του ΚΚΦ.

ε) Για το μέγεθος και τον σχεδιασμό των SCADA, λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των Σταθμών και των στοιχείων του Δικτύου ΜΔΝ που ελέγχονται, δηλαδή, σε τάξη μεγέθους μερικών Συμβατικών Σταθμών, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν μερικές δεκάδες Μονάδες, μερικών δεκάδων (Πλήρως ή Μερικώς) Ελεγχόμενων Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ (ηλιοθερμικών, βιομάζας κλπ.) και Υβριδικών Σταθμών, μερικών δεκάδων αιολικών Σταθμών, μερικών εκατοντάδων μικρών διάσπαρτων Μη Κατανεμόμενων Σταθμών ΑΠΕ, ιδίως φωτοβολταϊκών και μικρών ανεμογεννητριών, καθώς και αρκετών υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ.

4. Ειδικότερα για τα Τοπικά ΚΕΕ ΜΔΝ της δεύτερης ομάδας Συστημάτων ΜΔΝ της παραγράφου 2:

α) Το Τοπικό ΚΕΕ ΜΔΝ περιλαμβάνει σύστημα SCADA για τους Σταθμούς παραγωγής (RTUs, Real time servers), καθώς και για την εποπτεία και έλεγχο κύριων στοιχείων του Δικτύου ΜΔΝ, όπως διακοπτών Μονάδων (συμβατικών και ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών), αναχωρήσεων γραμμών ΜΤ από τους ζυγούς των ΑΣΠ/ΤΣΠ και αποκλειστικών γραμμών Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών.

β) Στο Εγχειρίδιο ΚΕΕ ΜΔΝ περιλαμβάνονται αναλυτικοί κατάλογοι σημάτων, ιδίως για την περίπτωση των Σταθμών παραγωγής. Οι κατάλογοι αυτοί περιλαμβάνουν έναν ελάχιστο αριθμό αναγκαίων σημάτων μετρήσεων, εντολών και σημάνσεων για την εποπτεία των Μονάδων και τον έλεγχό τους από το σύστημα AGC και τους χειριστές των ΚΕΕ ΜΔΝ.

γ) Στο Εγχειρίδιο ΚΕΕ ΜΔΝ καθορίζεται η θέση εγκατάστασής του εξοπλισμού των Τοπικών ΚΕΕ ΜΔΝ (κυρίως επί τόπου στο ΜΔΝ και ενδεχομένως ένα τμήμα αυτού στα κεντρικά γραφεία του Διαχειριστή, όπου βρίσκεται το κεντρικό ΚΕΕ), ο χώρος λειτουργίας και η επάνδρωσή τους.

Άρθρο 32 Λειτουργικότητα των ΚΕΕ ΜΔΝ

1. Μέσω των ΚΕΕ ΜΔΝ επιτυγχάνεται η λειτουργία και η εκκαθάριση της Αγοράς ΜΔΝ, η διαχείριση και η εποπτεία της λειτουργίας των Μονάδων Παραγωγής, καθώς και η εποπτεία της λειτουργίας των Δικτύων ΥΤ και των βασικών γραμμών του Δικτύου ΜΤ ή και η διαχείρισή τους.
2. Τα συστήματα SCADA και τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα που εγκαθίστανται στα ΜΔΝ αποτελούν κοινές υποδομές που εξυπηρετούν τόσο τις λειτουργίες του Κεντρικού όσο και των Τοπικών ΚΕΕ-ΜΔΝ.
3. Τόσο στο Κεντρικό όσο και στα Τοπικά ΚΕΕ ΜΔΝ, θα πρέπει να υποστηρίζονται ιδίως οι εξής λειτουργίες αναφορικά με τις διαδικασίες ανάλυσης του Δικτύου ΜΔΝ, εφόσον είναι αναγκαίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο ΚΕΕ ΜΔΝ:

α) Ροή φορτίου

β) Βέλτιστη ροή φορτίου

γ) Αναλύσεις βραχυκυκλωμάτων

δ) Αναλύσεις μεταβατικής ευστάθειας

ε) Εκτίμηση ασφάλειας λειτουργίας

στ) Ανάλυση καταστάσεων συμφόρησης (Contingency analysis)

Άρθρο 33 Λειτουργικότητα Κεντρικού ΚΕΕ ΜΔΝ

1. Βασικές λειτουργίες του Κεντρικού ΚΕΕ ΜΔΝ είναι η κατάρτιση του ΚΗΕΠ και των Προγραμμάτων Κατανομής κάθε Συστήματος ΜΔΝ, η συναλλαγή με τους Συμμετέχοντες στην Αγορά ΜΔΝ και με άλλους Διαχειριστές (Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ και Λειτουργός της Αγοράς Συστήματος), η εκκαθάριση των συναλλαγών και η τήρηση των λογαριασμών, η τήρηση μητρώων και αρχείων, η ανάλυση δικτύων, η υποστήριξη λειτουργιών αναφορικά με την ανάπτυξη των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ.
2. Οι λειτουργίες του κεντρικού ΚΕΕ ΜΔΝ αναφορικά με την διαχείριση της Αγοράς ΜΔΝ, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις εξής επιμέρους λειτουργίες:
   α) Κυλιόμενος Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός.
      αα) Οργάνωση και τήρηση Μητρώων Παραγωγών και Εκπροσώπων Φορτίου.
      ββ) Οργάνωση και τήρηση Μητρώου Μονάδων.
      γγ) Διαχείριση Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων και διασταύρωση με καταχωρημένα χαρακτηριστικά στο Μητρώο Μονάδων.
      δδ) Πρόβλεψη φορτίων.
      εε) Πρόβλεψη παραγωγής Μη Ελεγχόμενων Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
      στστ) Πρόβλεψη Επικουρικών Υπηρεσιών.
      ζζ) Συλλογή και έλεγχος Δηλώσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του ΚΗΕΠ.
      ηη) Διαχείριση επιβολής κυρώσεων λόγω μη αποδεκτών δηλώσεων στο πλαίσιο του ΚΗΕΠ.
      θθ) Προσδιορισμός Καμπυλών Μεταβλητού Κόστος Συμβατικών Μονάδων.
      ιι) Επίλυση του ΚΗΕΠ.
      ιαια) Ενημέρωση των Συμμετεχόντων και διάθεση δεδομένων που τους αφορούν.
      ιβιβ) Οργάνωση και Τήρηση Αρχείου ΚΗΕΠ.
   β) Διαδικασία Κατανομής:
      αα) Συλλογή και έλεγχος στοιχείων που γνωστοποιούνται στο πλαίσιο της Κατανομής.
      ββ) Κατάρτιση Προγραμμάτων Κατανομής.
      γγ) Έκδοση και αποστολή Εντολών Κατανομής.
      δδ) Οργάνωση και Τήρηση Αρχείου Διαδικασίας Κατανομής.
   γ) Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων λειτουργίας Συστημάτων ΜΔΝ
      αα) Συλλογή και επεξεργασία μετρητικών δεδομένων και στοιχείων λειτουργίας κάθε Συστήματος ΜΔΝ.
      ββ) Υπολογισμός αποκλίσεων και προσδιορισμός περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με Εντολές Κατανομής.
      γγ) Διαχείριση επιβολής κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης με Εντολές Κατανομής.
   δ) Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

αα) Οργάνωση της βάσης δεδομένων για τον υπολογισμό της διαθέσιμης ισχύος των Μονάδων.

ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αντιστοίχισης της πραγματικά διαθέσιμης ισχύος σε κάθε Σύστημα ΜΔΝ και ενημέρωση του Πίνακα Διαθέσιμης Ισχύος για κάθε Σύστημα ΜΔΝ, ο οποίος περιλαμβάνει την τρέχουσα κάθε φορά διαθέσιμη ισχύ των Μονάδων.

γγ) Υπολογισμός των τιμημάτων των Μονάδων που συμμετέχουν στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, βάσει των προβλέψεων του παρόντος Κώδικα.

δδ) Οργάνωση της διαδικασίας υπολογισμού των συντελεστών επιμερισμού του συνολικού κόστους του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος στους Εκπροσώπους φορτίου, βάσει των προβλέψεων του παρόντος Κώδικα.

ε) Εκκαθάριση Συναλλαγών και τήρηση Λογαριασμών.

αα) Υπολογισμός του Μέσου και Μέγιστου Μεταβλητού Κόστους Συμβατικών Μονάδων.

ββ) Προσδιορισμός λοιπών αναγκαίων μεγεθών και παραμέτρων για την εκκαθάριση των συναλλαγών, όπως ιδίως ενέργεια Μονάδων ΑΠΕ Υβριδικού Σταθμού στα πλαίσια της παροχής εγγυημένης ενέργειας ή απευθείας έγχυσης στο Δίκτυο ΜΔΝ, ενέργεια από βοηθητικό καύσιμο σε ηλιοθερμικούς Σταθμούς, αμειβόμενο μέγεθος ανά Μονάδα για την παροχή κάθε Επικουρικής Υπηρεσίας.

γγ) Υπολογισμός χρεώσεων και πιστώσεων Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ.

δδ) Παραγωγή καταστάσεων μηνιαίας και ετήσιας οριστικής εκκαθάρισης.

εε) Οργάνωση και διαχείριση λογιστικών λογαριασμών που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 37.

στστ) Ενημέρωση των Συμμετεχόντων και διάθεση των δεδομένων που τους αφορούν.

4. Το Σύστημα τηλεμέτρησης Σταθμών παραγωγής επιτελεί τις εξής τουλάχιστον λειτουργίες και διαδικασίες:

α) Επικοινωνία, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με τους μετρητές των ηλεκτρικών και άλλων μεγεθών των Σταθμών παραγωγής και λήψη των μετρητικών δεδομένων.

β) Επαλήθευση, διόρθωση/συμπλήρωση, αποθήκευση, επεξεργασία και εν γένει διαχείριση μετρητικών δεδομένων όλων των τύπων.

γ) Διαβίβαση στοιχείων και παραμέτρων σε άλλα υποσυστήματα του Κεντρικού ΚΕΕ ΜΔΝ για την εκκαθάριση των συναλλαγών.

δ) Διαβίβαση εντολών παραμετροποίησης των μετρητών.

ε) Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων και αναφορών.

Άρθρο 34 Λειτουργικότητα Τοπικών ΚΕΕ ΜΔΝ

1. Βασικές λειτουργίες των Τοπικών ΚΕΕ ΜΔΝ είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας των συστημάτων αυτών και ο έλεγχός τους σε πραγματικό χρόνο (χρονικές κλίμακες τάξης δευτερολέπτων έως ορισμένων λεπτών της ώρας), προκειμένου να εφαρμόζονται τα Προγράμματα Κατανομής, οι χειρισμοί και λειτουργίες εκτάκτων καταστάσεων.
2. Οι λειτουργίες που επιτελούν τα Τοπικά ΚΕΕ ΜΔΝ είναι διακριτές, σε σχέση με το Κεντρικό ΚΕΕ ΜΔΝ και αφορούν ιδίως:

α) Τις λειτουργίες SCADA, περιλαμβανομένης της συλλογής των πληροφοριών για τη λειτουργική κατάσταση του δικτύου και της παραγωγής του Συστήματος ΜΔΝ και την επεξεργασία ή και αποστολή τους στο Κεντρικό ΚΕΕ ΜΔΝ, με στόχο την

εποπτεία της λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ και των επιμέρους υποσυστημάτων του (παραγωγή, δίκτυο) με τη συνεχή παρακολούθηση των βασικών ηλεκτρικών μεγεθών σε όλη την έκτασή του (τάση, συχνότητα, φορτίσεις κλπ.).

β) Την εφαρμογή του ΚΗΕΠ, των Προγραμμάτων Κατανομής και εν γένει τη λειτουργία των Μονάδων εντός του 24ώρου κατανομής και σε πραγματικό χρόνο, όπως ειδικότερα καθορίζονται στο Κεφάλαιο 24:

αα) Την έκδοση σχετικών Εντολών Κατανομής σε όλες τις Μονάδες (Συμβατικές, Ελεγχόμενες ή Μη Κατανεμόμενες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών) με αυτοματοποιημένο τρόπο (AGC) για τη συνεχή διόρθωση της συχνότητας (δευτερεύουσα και τριτεύουσα ρύθμιση, περιορισμός παραγωγής Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ).

ββ) Τον συνεχή κυλιόμενο επαναπρογραμματισμό των Μονάδων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με ορίζοντα λειτουργίας μερικών λεπτών της ώρας.

γ) Τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ μέσω έκδοσης εντολών προς άλλες υπηρεσίες του Διαχειριστή που λειτουργούν τοπικά αναφορικά με την εποπτεία και τον έλεγχο του Δικτύου (π.χ. μέσω ενός Κέντρου Ελέγχου Δικτύου Διανομής-ΚΕΔΔ ΜΔΝ), για χειρισμούς στο Δίκτυο, όπως ιδίως την ένταξη–απένταξη βοηθητικού εξοπλισμού (π.χ. πυκνωτών), την αλλαγή θέσης λήψης μετασχηματιστών, ενδεχόμενων περικοπών φορτίου.

δ) Τον χειρισμό των έκτακτων καταστάσεων που δημιουργούνται στη λειτουργία των Συστημάτων ΜΔΝ.

3. Αναφορικά με τον έλεγχο παραγωγής, ενδεικτικός κατάλογος των λειτουργιών των Τοπικών ΚΕΕ ΜΔΝ είναι ο ακόλουθος:

α) Σύστημα Automatic Generation Control (AGC), το οποίο υλοποιεί τα εξής:

αα) Ρύθμιση φορτίου-συχνότητας (δευτερεύουσα και τριτεύουσα ρύθμιση).

ββ) Οικονομική κατανομή φορτίου σε πραγματικό χρόνο (real-time dispatch).

γγ) Παρακολούθηση και (ανα)κατανομή εφεδρειών.

β) Υπολογισμός εντολών και περιορισμών φόρτισης (set-points) Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών και αποθήκευσης, καθώς και ελεγχόμενων φορτίων

γ) Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη φορτίου και παραγωγής Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών

δ) Βραχυπρόθεσμος επαναπρογραμματισμός ένταξης Μονάδων

ε) Συνεκτίμηση περιορισμών δικτύου και διαχείριση καταστάσεων συμφόρησης

στ) Έλεγχος τάσης και κατανομής αέργου ισχύος του συστήματος ΜΔΝ

ζ) Λειτουργίες απεικόνισης, διεπαφής με χειριστή, αποθήκευσης και επεξεργασίας στοιχείων

Άρθρο 35 Εγχειρίδιο ΚΕΕ ΜΔΝ

Ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας ΜΔΝ (Εγχειρίδιο ΚΕΕ ΜΔΝ).

Κεφάλαιο 9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Άρθρο 36 Δημοσιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων – Διαφάνεια

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ υποχρεούται να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και οφείλει να δημοσιοποιεί, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει σχετικά με τη λειτουργία και ανάπτυξη των Συστημάτων ΜΔΝ και τις δραστηριότητες των Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ, όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και του Εγχειριδίου Πληροφόρησης. Επιπλέον, ο Διαχειριστής ΜΔΝ τηρεί στην ιστοσελίδα του επικαιροποιημένη λίστα των Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ ανά Σύστημα ΜΔΝ, καθώς και κατάλογο των Μονάδων κάθε Συστήματος ΜΔΝ, με αναφορά, για κάθε Μονάδα, της καταχωρημένης ικανότητάς της και του μεγέθους των παρεχόμενων Επικουρικών Υπηρεσιών, ανά Επικουρική Υπηρεσία.
2. Για την εξυπηρέτηση των αρχών και κανόνων της διαφάνειας και εχεμύθειας, καθώς και για τη διασφάλιση κατά τρόπο ενιαίο και συστηματικό του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφόρηση, ο Διαχειριστής καταρτίζει Εγχειρίδιο Πληροφόρησης το οποίο εκδίδεται με την διαδικασία του άρθρου 4. Με το Εγχειρίδιο αυτό καθορίζεται ιδίως η διαδικασία χορήγησης εγγράφων και στοιχείων, η διαβάθμισή τους, ο χαρακτηρισμός κατηγορίας ή ομάδας πληροφοριών ως εμπιστευτικών, ο καθορισμός του τιμήματος για τη χορήγηση στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην Πληροφόρηση.

Άρθρο 37 Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας Συστημάτων ΜΔΝ

Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, εντός δύο μηνών από το πέρας κάθε ημερολογιακού έτους, συντάσσει και δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας Συστημάτων ΜΔΝ, με το ακόλουθο περιεχόμενο, ανά Σύστημα ΜΔΝ:

α) Μηνιαία συγκεντρωτικά απολογιστικά στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες παραγωγής ενέργειας ανά κατηγορία Μονάδων, την ενέργεια που απορροφήθηκε ανά Εκπρόσωπο Φορτίου, το συνολικό κόστος (μέσο μεταβλητό, επικουρικών, διαθεσιμότητας ισχύος, εκτάκτων αναγκών κλπ) ανά κατηγορία Μονάδων, το κόστος παροχής ΥΚΩ ΜΔΝ, καθώς και τη διαθέσιμη ισχύ ανά κατηγορία Μονάδων.

β) Συνοπτική αναφορά που περιλαμβάνει Σημαντικά Περιστατικά του Συστήματος και συγκεντρωτικά στοιχεία παραβάσεων των Εντολών Κατανομής, με βάση απολογιστικά στοιχεία σχετικά με τη Διαδικασία Κατανομής, καθώς και τη μη τήρηση των δηλωμένων τεχνικοοικονομικών στοιχείων των Μονάδων, όπως επίσης και τις σχετικές ενέργειες του Διαχειριστή ΜΔΝ.

γ) Συνοπτική αναφορά που περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία σχετικά με την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και ιδίως με περιστατικά κατά τα οποία οι διαθέσιμες Επικουρικές Υπηρεσίες δεν ήταν επαρκείς. Η έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας προγραμματισμού και διαχείρισης των Επικουρικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 38 Παροχή στοιχείων και πληροφοριών στη ΡΑΕ

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να επιτρέπει στη ΡΑΕ την πρόσβαση σε κάθε στοιχείο οικονομικό ή τεχνικό που τηρεί και αφορά στη λειτουργία των Συστημάτων ΜΔΝ, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

2. Στο πλαίσιο αυτό η ΡΑΕ έχει άμεση πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ και διεξάγει αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αναφοράς από τρίτους, ελέγχους και έρευνες σχετικά με τη λειτουργία των Συστημάτων ΜΔΝ.
3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δεν μπορεί να επικαλείται εμπιστευτικότητα ή απόρρητο των στοιχείων, εφόσον τα στοιχεία αυτά ζητούνται από τη ΡΑΕ.

Άρθρο 39 Παροχή πληροφοριών και στοιχείων σε τρίτους Συμμετέχοντες στην Αγορά ΜΔΝ

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ παρέχει πληροφορίες μετά από σχετικό αίτημα τρίτου ή Συμμετέχοντα στην Αγορά ΜΔΝ, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Πληροφόρησης.
2. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται, βάσει ειδικότερων διατάξεων στην κείμενη νομοθεσία, η παροχή στοιχείων από τον Διαχειριστή ΜΔΝ για συγκεκριμένο σκοπό, όπως ιδίως για την κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθμό, τα στοιχεία παρέχονται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.
3. Η υποχρέωση πληροφόρησης ισχύει εφόσον δεν παραβιάζεται η αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές, γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, και πληροφορίες που αφορούν στα στοιχεία για το κόστος παροχής των ΥΚΩ ΜΔΝ.
4. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και διοικητικά μέτρα για την αποφυγή πρόσβασης Συμμετεχόντων, τρίτων ή εταιρειών συνδεδεμένων με τον Διαχειριστή ΜΔΝ, σε ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες και πληροφορίες που δύναται να παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτούς ή τρίτους. Σε αυτά τα μέτρα συμπεριλαμβάνονται μέτρα προστασίας στην πρόσβαση λογισμικού και δυνατότητας ελέγχου και καταγραφής κάθε πρόσβασης από κάθε χρήστη στις ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες και τις πληροφορίες που δύναται να παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε άλλους Συμμετέχοντες.

Άρθρο 40 Τήρηση υποχρεώσεων εχεμύθειας

Η υποχρέωση της πληροφόρησης τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της εχεμύθειας που διέπει τις συναλλαγές. Η αρχή αυτή ισχύει και έναντι του προσωπικού του Διαχειριστή ΜΔΝ.

Άρθρο 41 Καταβολή τελών για την παροχή στοιχείων και πληροφοριών

Ο Διαχειριστής ΜΔΝ ανακτά τις δαπάνες του για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχονται σε τρίτους ή Συμμετέχοντες, όταν η παροχή αυτή συνιστά για τον Διαχειριστή ΜΔΝ πρόσθετη υποχρέωση πέραν των προβλεπομένων στην κείμενη νομοθεσία και στον παρόντα Κώδικα, μέσω της καταβολής ενός εύλογου τιμήματος σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στο Εγχειρίδιο Πληροφόρησης.

Κεφάλαιο 10 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 42 Δείκτες Ποιότητας διαχείρισης Συστημάτων ΜΔΝ

1. Για την παρακολούθηση και εποπτεία ορισμένων βασικών παραμέτρων της Αγοράς θεσπίζονται Δείκτες Ποιότητας Διαχείρισης Συστημάτων ΜΔΝ, ως εξής:
   α) **Δείκτης Λειτουργίας Αγοράς ΜΔΝ**, ο οποίος αντανακλά το βαθμό της καλής, αποτελεσματικής και ορθολογικής λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ που επιτρέπει τη

δραστηριοποίηση περισσότερων Συμμετεχόντων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Η λειτουργία μίας αγοράς αξιολογείται ως αποτελεσματική και ορθολογική ανάλογα με το πλήθος των Συμμετεχόντων και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε Συμμετέχοντα σε αυτή. Ο δείκτης αυτός αφορά την Αγορά συγκεκριμένου Συστήματος ΜΔΝ, μεγάλου ή μεσαίου μεγέθους, και λαμβάνει τιμές εντός του διαστήματος από 0 έως 100 και υπολογίζεται με βάση τον εξής μαθηματικό τύπο:

$$\text{MarkOpIn}=0{,}5\times 100\times \frac{PartNum - IdealPartNum}{IdealPartNum - 1} + 0{,}5\times\left(100 - \sum_{i=1}^{ParNum} \left|PartPerc - IdealPartPerc\right|\right)$$

όπου:

MarkOpIn, ο Δείκτης Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ ενός Συστήματος ΜΔΝ κατά το εξεταζόμενο έτος,

PartNum, ο αριθμός Προμηθευτών που δραστηριοποιήθηκαν στο Σύστημα ΜΔΝ κατά το εξεταζόμενο έτος,

IdealPartNum, ο αριθμός αναφοράς Προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στο Σύστημα ΜΔΝ. Για μεγάλου μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ, ορίζεται σε 5, και για μεσαίου μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ, σε 3, αν η συνολική ετήσια κατανάλωση υπερβαίνει τις 100 GWh, και 2 για τα υπόλοιπα.

$PartPerc_i$, το ποσοστό συμμετοχής κάθε Προμηθευτή i κατά το εξεταζόμενο έτος (μεσοσταθμικά στο σύνολο της προμήθειας)

IdealPartPerc, το ιδανικό ποσοστό συμμετοχής των Προμηθευτών στο συγκεκριμένο Σύστημα ΜΔΝ (ισοκατανομή στον αριθμό αναφοράς Προμηθευτών).

β) **Δείκτης Μείωσης Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής Συμβατικών Μονάδων Συστήματος ΜΔΝ**, ο οποίος αντανακλά το βαθμό μείωσης του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής των Συμβατικών Μονάδων ενός συγκεκριμένου Συστήματος ΜΔΝ, σε ετήσια βάση, λόγω αποκλειστικά της βελτίωσης της λειτουργίας της ηλεκτροπαραγωγής του. Ο Δείκτης αυτός δεν επηρεάζεται από μεταβολές σε διεθνείς ή εγχώριες παραμέτρους που αφορούν τις τιμές των προϊόντων που καταναλώνονται και επηρεάζουν το κόστος παραγωγής (τιμές πετρελαίου ή δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, ΕΦΚ, φορολογία κλπ). Ο Δείκτης αυτός λαμβάνει τιμές εντός του διαστήματος από -100% έως 100% και υπολογίζεται με βάση τον εξής μαθηματικό τύπο:

$$\text{VarCostIn}=1000\times((1-k_1)+(1-k_2))-40$$

όπου,

VarCostIn, ο Δείκτης Μείωσης Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής Συμβατικών Μονάδων στα ΜΔΝ,

$k_1 = \frac{E_{Ref Yr}}{E_{CurYr}} \cdot \frac{\lambda \cdot QD_{CurYr} + QHo_{CurYr}}{\lambda \cdot QD_{Ref Yr} + QHo_{Ref Yr}}$, συντελεστής μείωσης μεταβλητού κόστους καυσίμου κατά το εξεταζόμενο έτος σε σχέση με το έτος αναφοράς

$k_2 = \frac{E_{PrevYr}}{E_{CurYr}} \cdot \frac{\lambda \cdot QD_{CurYr} + QHo_{CurYr}}{\lambda \cdot QD_{PrevYr} + QHo_{PrevYr}}$, συντελεστής μείωσης μεταβλητού κόστους καυσίμου κατά το εξεταζόμενο έτος σε σχέση με το προηγούμενο έτος

λ, η αναλογία της μέσης τιμής του καυσίμου ντίζελ (€/klit) προς την αντίστοιχη μέση τιμή του καυσίμου μαζούτ (€/tn) κατά το έτος αναφοράς, μη περιλαμβανομένων φόρων και τελών, με βάση διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες τιμών καυσίμου.

E_{CurYr}, $E_{\mathrm{Re}fYr}$, $E_{\mathrm{Pr}evYr}$ η παραγωγή των Συμβατικών Μονάδων του Συστήματος ΜΔΝ κατά το εξεταζόμενο έτος, το έτος αναφοράς και το προηγούμενο από το εξεταζόμενο έτος αντίστοιχα

QD_{CurYr}, $QD_{\mathrm{Re}fYr}$, $QD_{\mathrm{Pr}evYr}$ η ποσότητα καυσίμου ντίζελ (klit) που καταναλώθηκε στο Σύστημα ΜΔΝ κατά το εξεταζόμενο έτος, το έτος αναφοράς και το προηγούμενο από το εξεταζόμενο έτος αντίστοιχα

QHo_{CurYr}, $QHo_{\mathrm{Re}fYr}$, $QHo_{\mathrm{Pr}evYr}$ η ποσότητα καυσίμου μαζούτ (tn) που καταναλώθηκε στο Σύστημα ΜΔΝ κατά το εξεταζόμενο έτος, το έτος αναφοράς και το προηγούμενο από το εξεταζόμενο έτος αντίστοιχα

γ) **Δείκτης Επάρκειας Ηλεκτροδότησης Συστήματος ΜΔΝ**, ο οποίος αντανακλά τη στάθμη της επαρκούς ηλεκτροδότησης κάθε Συστήματος ΜΔΝ, αναφορικά με τη λειτουργία της ηλεκτροπαραγωγής του. Ο δείκτης αυτός λαμβάνει τιμές εντός του διαστήματος από -100% έως 100% και υπολογίζεται με βάση τον εξής μαθηματικό τύπο:

AdeqIn=1000×(0,1% - LOLECurYr) + 1000×(LOLEPrevYr - LOLECurYr),

όπου,

AdeqIn, ο Δείκτης Επάρκειας Ηλεκτροδότησης του Συστήματος ΜΔΝ κατά το εξεταζόμενο έτος,

LOLECurYr, είναι η αναμενόμενη απώλεια φορτίου κατά το εξεταζόμενο έτος, σε ποσοστό επί τοις % του έτους,

LOLEPrevYr, είναι η αναμενόμενη απώλεια φορτίου κατά το προηγούμενο του εξεταζόμενου έτος, σε ποσοστό επί τοις % του έτους,

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ με βάση καθιερωμένη μεθοδολογία υπολογισμού των δεικτών αυτών, και λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά διαθέσιμα στοιχεία για το έτος για το οποίο γίνεται ο υπολογισμός, όπως τα χαρακτηριστικά Κατανεμόμενων Μονάδων παραγωγής, τις παραμέτρους αξιοπιστίας τους (Δείκτες Μη Διαθεσιμότητας), τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας του έτους αυτού κλπ.

δ) **Δείκτης Διείσδυσης ΑΠΕ σε Σύστημα ΜΔΝ**. Ο δείκτης αυτός αντανακλά το βαθμό αύξησης της συμμετοχής των ΑΠΕ στο ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε Σύστημα ΜΔΝ. Ο δείκτης αυτός λαμβάνει τιμές εντός του διαστήματος από 0 έως 100% και υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη διείσδυση ΑΠΕ κατά το προηγούμενο έτος αλλά και την απόκλιση από στόχο διείσδυσης 40% και την επίτευξη ενός ετήσιου στόχου αύξησης κατά 5%, με βάση τον εξής μαθηματικό τύπο:

$$\mathrm{RESshareIn} = 60 \times \frac{\mathrm{RESshareCurYr}}{40} + 8 \times (RESshareCurYr - RESshare\,\mathrm{Pr}evYr)$$

όπου,

RESshareIn, ο Δείκτης Διείσδυσης ΑΠΕ στο Σύστημα ΜΔΝ κατά το εξεταζόμενο έτος

RESshareCurYr, το ποσοστό διείσδυσης ΑΠΕ στο Σύστημα ΜΔΝ κατά το εξεταζόμενο έτος

RESsharePrevY, το ποσοστό διείσδυσης ΑΠΕ στο Σύστημα ΜΔΝ κατά το προηγούμενο του εξεταζόμενου έτος

2. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται σε ετήσια βάση από τη ΡΑΕ, αρχικά ανά Σύστημα ΜΔΝ, με βάση τα υποβαλλόμενα στοιχεία από τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Τα στοιχεία που αφορούν ένα ημερολογιακό έτος υποβάλλονται στη ΡΑΕ εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους. Εάν κατά τον υπολογισμό των δεικτών το αποτέλεσμα είναι εκτός των ορίων που τίθενται για κάθε δείκτη, ο δείκτης λαμβάνει την τιμή του ορίου που παραβιάζεται. Στη συνέχεια οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται συνολικά για όλα τα ΜΔΝ. Όπου στον υπολογισμό των δεικτών αναφέρεται έτος αναφοράς, αυτό θεωρείται το επόμενο από το έτος έκδοσης του παρόντος Κώδικα ημερολογιακό έτος και ανανεώνεται ανά πενταετία. Κάθε δείκτης υπολογίζεται από τις επιμέρους τιμές του για κάθε Σύστημα ΜΔΝ, με τον εξής τύπο:

$$(\text{Δείκτης για όλα τα ΜΔΝ})_j =$$
$$B1 \times [\ (\Sigma_k \text{ Δείκτης για Μεγάλου Μεγέθους ΜΔΝ}_k)_j\ ] / \text{πλήθος Μεγάλου Μεγέθους Συστημάτων ΜΔΝ}$$
$$+B2 \times [\ (\Sigma_k \text{ Δείκτης για Μεσαίου Μεγέθους ΜΔΝ}_k)_j\ ] / \text{πλήθος Μεσαίου Μεγέθους Συστημάτων ΜΔΝ}$$
$$+B3 \times [\ (\Sigma_k \text{ Δείκτης για Μικρού Μεγέθους ΜΔΝ}_k)_j\ ] / \text{πλήθος Μικρού Μεγέθους Συστημάτων ΜΔΝ}$$

όπου,

B1: 0,6 για τον Δείκτη Λειτουργίας Αγοράς ΜΔΝ και 0,40 για τους υπόλοιπους.

B2: 0,4 για τον Δείκτη Λειτουργίας Αγοράς ΜΔΝ και 0,35 για τους υπόλοιπους.

B3: 0,0 για τον Δείκτη Λειτουργίας Αγοράς ΜΔΝ και 0,25 για τους υπόλοιπους.

3. Με το Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ εξειδικεύεται ο τρόπος εφαρμογής και καθορίζονται οι λεπτομέρειες υπολογισμού των δεικτών του άρθρου αυτού.

Κεφάλαιο 11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 43 Σκοπός

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ μπορεί να αναπτύσσει Προγράμματα Εφαρμοσμένης Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΕΕΤ) που αφορούν στην υλοποίηση πιλοτικών έργων για την ενσωμάτωση σε μικρή κλίμακα νέων τεχνολογιών και πολιτικών διαχείρισης στη λειτουργία των Συστημάτων ΜΔΝ. Τα ΠΕΕΤ αποβλέπουν στη διερεύνηση και ποσοτικοποίηση του οφέλους που αποκομίζεται ή των επιπτώσεων που επιφέρει η εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα των νέων τεχνολογιών και των πολιτικών αυτών διαχείρισης.
2. Για το σχεδιασμό και υλοποίηση των ΠΕΕΤ ο Διαχειριστής ΜΔΝ μπορεί να συνεργάζεται με τη ΡΑΕ, με πανεπιστημιακά ιδρύματα ή άλλους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
3. Για την ένταξη έργων στα ΠΕΕΤ υποβάλλεται οποτεδήποτε από τον Διαχειριστή ΜΔΝ τεκμηριωμένη εισήγηση στη ΡΑΕ στην οποία περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή των έργων και των εμπλεκόμενων φορέων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ο προϋπολογισμός. Η ΡΑΕ αποφασίζει για την ένταξη των έργων στα ΠΕΕΤ εντός (2) δύο μηνών από το χρόνο που θα κριθεί πλήρης ο φάκελος της εισήγησης.
4. Η έγκριση από τη ΡΑΕ της ένταξης προγραμμάτων στα ΠΕΕΤ λαμβάνει υπόψη ιδίως τα ακόλουθα κριτήρια:
   α) Την επάρκεια εφοδιασμού, την ασφαλή λειτουργία του συστήματος και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή.
   β) Τη μακροχρόνια βελτίωση της σχεδίασης, ανάπτυξης και λειτουργίας του Δικτύου και των Συστημάτων ΜΔΝ, καθώς και τη διαχρονική βελτίωση της λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.
   γ) Τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ.

δ) Την προώθηση της διεσπαρμένης παραγωγής.

ε) Το περιβαλλοντικό όφελος.

στ) Την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της διαχείρισης της ζήτησης.

ζ) Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος σε σχέση με το κόστος των προτεινόμενων έργων και τη μείωση των επιβαρύνσεων του καταναλωτή.

5. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ υποβάλλει στη ΡΑΕ για κάθε ΠΕΕΤ αναλυτική έκθεση της προόδου των εργασιών ή των τεχνολογικών συμπερασμάτων που προέκυψαν από αυτό, καθώς και των αποτελεσμάτων που εκτιμάται ότι θα προκύψουν από την ευρύτερη εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και πολιτικών διαχείρισης, εντός ενός εξαμήνου από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη, η αναφορά αυτή υποβάλλεται ετησίως με την υποβολή του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργικών δαπανών και παγίων του Διαχειριστή ΜΔΝ.

Άρθρο 44 Χρηματοδότηση ΠΕΕΤ

1. Η χρηματοδότηση των ΠΕΕΤ βαρύνει κατά βάση τον προϋπολογισμό του Διαχειριστή ΜΔΝ. Μέρος της χρηματοδότησης μπορεί να καλύπτεται και από άλλες πηγές όπως ιδίως κονδύλια από ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα.
2. Ο προϋπολογισμός των εγκεκριμένων έργων ΠΕΕΤ ενσωματώνεται στον προϋπολογισμό του Διαχειριστή ΜΔΝ για το επόμενο έτος κατά το άρθρο 180.
3. Η διαχείριση των ΠΕΕΤ και η παραλαβή των αποτελεσμάτων τους γίνεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.

Κεφάλαιο 12 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 45 Περιστατικά Ανωτέρας Βίας

1. Περιστατικό Ανωτέρας Βίας αποτελεί κάθε γεγονός ή κατάσταση που βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου ή επιρροής του Διαχειριστή ή των Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί ή προληφθεί ακόμη και με την καταβολή άκρας επιμέλειας εκ μέρους τους και καθιστά αδύνατη την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. Ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας είναι ιδίως τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι απρόβλεπτες παρεμβάσεις δημοσίων αρχών (π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική), οι απεργίες ή άλλες εργατικές κινητοποιήσεις οι οποίες διαρκούν περισσότερο από πέντε (5) συνεχόμενες ημέρες και επηρεάζουν ουσιωδώς την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή ή των Συμμετεχόντων, η πράξη πολέμου (κηρυγμένου ή ακήρυχτου), η επανάσταση ή λαϊκή εξέγερση και στάση, ο σεισμός ή άλλη σεισμική δραστηριότητα των οποίων οι συνέπειες είναι σοβαρότερες από εκείνες που σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων δεν επηρεάζουν τη λειτουργία τους, οι ζημιές από τρίτους που δεν μπορούν να αποφευχθούν όπως πτώσεις αεροπλάνων, δολιοφθορά ή τρομοκρατικές ενέργειες.
2. Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ή Συμμετέχων που αδυνατεί να εκπληρώσει μέρος ή το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, ειδοποιεί αμελλητί εγγράφως όσους επηρεάζονται από το Περιστατικό Ανωτέρας Βίας, σχετικά με το περιστατικό αυτό και την αναμενόμενη διάρκειά του, προσδιορίζοντας τις υποχρεώσεις που αδυνατεί να εκπληρώσει. Περαιτέρω, οφείλει να ενημερώνει τακτικά, εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, σχετικά με τις εξελίξεις, καθώς και όταν το περιστατικό παύει να υφίσταται ή όταν οι συνέπειες του σταματούν να επηρεάζουν αυτόν ή άλλους Συμμετέχοντες. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ ή ο Συμμετέχων τους

οποίους το συμβάν επηρεάζει, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσουν τις δυσμενείς συνέπειες του Περιστατικού Ανωτέρας Βίας.

Άρθρο 46 Έκτακτες Καταστάσεις

1. Περιπτώσεις Εκτάκτων Καταστάσεων αποτελούν γεγονότα ή καταστάσεις που έχουν επίδραση στην ασφαλή και ομαλή λειτουργία ενός Συστήματος και της Αγοράς ΜΔΝ, όπως ιδίως περιστατικά ανωτέρας βίας, η λειτουργία στοιχείων του συστήματος καθ' υπέρβαση των ορίων κανονικής λειτουργίας τους, όπως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς ή τις Συμβάσεις, οι εκτεταμένες βλάβες στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής ή στο δίκτυο ή στα ΚΕΕ ΜΔΝ ή στα Συστήματα μετρήσεων και ελέγχου των Μονάδων, οι βλάβες στα συστήματα επικοινωνίας μεταξύ Τοπικού και Κεντρικού ΚΕΕ ΜΔΝ, ή μεταξύ του Διαχειριστή και Συμμετεχόντων που καθιστούν μερικώς ή ολικώς αδύνατη την επικοινωνία με τους τρόπους που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικά, στο Εγχειρίδιο ΚΕΕ ΜΔΝ και τις σχετικές συμβάσεις Σύνδεσης.
2. Ο Διαχειριστής συλλέγει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την ανάλυση των Εκτάκτων Καταστάσεων μέσω των συστημάτων ελέγχου και συλλογής στοιχείων SCADA, και άλλων συστημάτων συλλογής μετρήσεων. Ο Διαχειριστής χρησιμοποιεί για την ανάλυση των σημαντικών περιστατικών και όποιες άλλες πληροφορίες έχει στη διάθεσή του από οποιαδήποτε πηγή.
3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ και οι Συμμετέχοντες στην Αγορά ΜΔΝ έχουν υποχρέωση γνωστοποίησης της Έκτακτης Κατάστασης, αμέσως μόλις αυτή γίνει αντιληπτή με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτούς που κατά την εύλογη κρίση τους ενδέχεται να επηρεάζονται. Σε κάθε περίπτωση οι Συμμετέχοντες ενημερώνουν καταρχήν τον Διαχειριστή ΜΔΝ.
4. Η γνωστοποίηση των Εκτάκτων Καταστάσεων γίνεται εγγράφως, ή, στην περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της Κατάστασης, με άλλο πρόσφορο μέσο, και θα πρέπει να ταυτοποιείται το πρόσωπο που γνωστοποιεί. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια το συμβάν, ώστε ο αποδέκτης της να μπορεί να εκτιμήσει τις συνέπειες και τους κινδύνους που δημιουργούνται. Στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής μπορεί να εξειδικεύονται οι τρόποι επισήμανσης των Εκτάκτων Καταστάσεων, όπως ιδίως συναγερμοί με διαβάθμιση της σοβαρότητας του συμβάντος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5. Για την κατάρτιση του ΚΗΕΠ, σε περίπτωση αναστολής της υποβολής Δηλώσεων Παραγωγής λόγω Έκτακτης Κατάστασης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει κατά την κρίση του τις ποσότητες ενέργειας ή εφεδρειών για τις μη υποβληθείσες Δηλώσεις Παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες Δηλώσεις αντίστοιχης Ημέρας Κατανομής και τις τεχνικές δυνατότητες των Μονάδων και του Συστήματος ΜΔΝ.
6. Κατά τη διάρκεια των Εκτάκτων Καταστάσεων οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να εκτελούν άμεσα τις εντολές του Διαχειριστή ΜΔΝ, στο βαθμό που δεν θίγεται η ασφάλεια του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους.
7. Μετά την αντιμετώπιση της Έκτακτης Κατάστασης:
   α) Ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει εγγράφως τη ΡΑΕ για τα πραγματικά περιστατικά και τις ενέργειες στις οποίες προέβη για την αντιμετώπισή της. Η ΡΑΕ δύναται, κατόπιν αξιολόγησης του περιστατικού, να αποφαίνεται για τις ενέργειες που ακολουθήθηκαν εκδίδοντας αιτιολογημένη απόφαση.
   β) Στην περίπτωση που η Έκτακτη Κατάσταση γνωστοποιήθηκε από Συμμετέχοντα και η γνωστοποίηση αυτή δεν υποβλήθηκε εγγράφως ή υποβλήθηκε εγγράφως αλλά δεν

περιλάμβανε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 4, ο Συμμετέχων οφείλει να υποβάλλει αναλυτική έκθεση για τα πραγματικά περιστατικά και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προέβη.

8. Στις περιπτώσεις Περιστατικών Ανωτέρας Βίας και Εκτάκτων Καταστάσεων, το Τοπικό ΚΕΕ ΜΔΝ προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος ΜΔΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Εγχειριδίου ΚΗΕΠ και Κατανομής, και ενημερώνει αμελλητί το Κεντρικό ΚΕΕ ΜΔΝ, για την παροχή τυχόν πρόσθετων οδηγιών για την ομαλή λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ.

9. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται στις περιπτώσεις Περιστατικών Ανωτέρας Βίας και Εκτάκτων Καταστάσεων κατά τις οποίες δεν είναι δυνατός ο έλεγχος του Συστήματος ΜΔΝ, μέσω του Κεντρικού και μέσω του Τοπικού ΚΕΕ, καθορίζονται στα Εγχειρίδια ΚΗΕΠ και Κατανομής και Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ. Στα Εγχειρίδια αυτά μπορεί να εξειδικεύονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την εκπλήρωση της υποχρέωσης γνωστοποίησης του Κεφαλαίου αυτού, τυχόν αναγκαίος εξοπλισμός και κατάλληλα μέσα επικοινωνίας που οφείλουν να τηρούν ο Διαχειριστής και οι Συμμετέχοντες και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Κεφάλαιο 13 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

Άρθρο 47 Συμβάσεις Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ μεταξύ Διαχειριστή ΜΔΝ και Συμμετεχόντων

1. Για τη συμμετοχή στην Αγορά ΜΔΝ Παραγωγού ή Εκπροσώπου Φορτίου απαιτείται να έχει προηγουμένως συναφθεί με τον Διαχειριστή ΜΔΝ Σύμβαση Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ, η οποία υπόκειται στον τύπο και το περιεχόμενο της πρότυπης σύμβασης που προσαρτάται στον παρόντα Κώδικα. Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα πρότυπα σύμβασης:

   α) Σύμβαση Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ. Με τη σύμβαση αυτή καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη στις μεθοδολογίες υπολογισμού των τιμημάτων του Σταθμού ή των Μονάδων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κώδικα. Περαιτέρω καθορίζονται ειδικότερα θέματα υπολογισμών, όπως ιδίως ο συμψηφισμός της ενέργειας εσωτερικών καταναλώσεων μιας Μονάδας με την παραγωγή της, καθώς και ζητήματα εγγυήσεων και ρητρών για την περίπτωση διακοπής λειτουργίας του Σταθμού που δεν είναι σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Για Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικούς Σταθμούς, για τις οποίες προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, όπως στο ν. 3468/2006, η σύναψη Σύμβασης Πώλησης, δεν απαιτείται η σύναψη Σύμβασης Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ, η οποία υποκαθίσταται από τη Σύμβαση Πώλησης.

   β) Σύμβαση Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ για Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών. Με τη σύμβαση αυτή καθορίζεται, μεταξύ άλλων, το είδος των Επικουρικών Υπηρεσιών που παρέχονται από κάθε Μονάδα του Σταθμού, τυχόν ιδιαιτερότητες για την παροχή τους, καθώς και ζητήματα εγγυήσεων και ρητρών για την περίπτωση διακοπής της παροχής τους. Ομοίως, με τη σύμβαση αυτή καθορίζονται και οι Επικουρικές Υπηρεσίες που παρέχουν μονάδες απορρόφησης που τυχόν περιλαμβάνει ο Σταθμός (π.χ. στην περίπτωση Υβριδικού Σταθμού).

   γ) Σύμβαση Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ. Με τη σύμβαση αυτή καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη στον

υπολογισμό των χρεώσεων που αναλογούν στον Εκπρόσωπο Φορτίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κώδικα.

2. Οι Συμβάσεις Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ έχουν ως αντικείμενο τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα, και παρέχουν στους Εκπροσώπους Φορτίου και στους Παραγωγούς το δικαίωμα να συμμετέχουν στην Αγορά ΜΔΝ, να λαμβάνουν τις πληρωμές και να εξοφλούν τις χρεώσεις που τους αναλογούν.

3. Οι Συμβάσεις Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ παρέχουν στο Διαχειριστή ΜΔΝ τα δικαιώματα και τον επιφορτίζουν με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 48 Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ

1. Η Σύμβαση Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ και η Σύμβαση Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ για Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών συνάπτεται μεταξύ Παραγωγού από Συμβατικές Μονάδες και Διαχειριστή ΜΔΝ, για κάθε Σταθμό παραγωγής, και αφορά όλες τις Μονάδες που εγκαθίστανται στο Σταθμό αυτό, ταυτόχρονα με τη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης για τον Σταθμό αυτό ή τις επιμέρους Μονάδες του.

2. Για τη σύναψη Σύμβασης Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ ή Σύμβασης Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ για Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, ο Παραγωγός από Συμβατικές Μονάδες υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης, να προβεί στη σύναψη της σύμβασης αυτής.

3. Για Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών που παρέχουν αμειβόμενες Επικουρικές Υπηρεσίες, οι Παραγωγοί οφείλουν να συνάψουν Σύμβαση Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ για Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών. Στην περίπτωση που οι ανωτέρω Μονάδες παρέχουν υποχρεωτικά Επικουρικές Υπηρεσίες, βάσει του παρόντος Κώδικα, η αίτηση υποβάλλεται πριν από την εγγραφή της Μονάδας στο Μητρώο Μονάδων, κατ' αναλογία της διαδικασίας σύναψης αντίστοιχης σύμβασης για Συμβατικές Μονάδες. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά την κρίση του Παραγωγού, αλλά οπωσδήποτε πριν από την υποβολή αίτησης του Παραγωγού ή ταυτόχρονα με αυτήν, για μεταβολή των σχετικών στοιχείων του Πίνακα Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας.

4. Τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία των Μονάδων που γίνονται αποδεκτά από το Διαχειριστή ΜΔΝ σύμφωνα με το Κεφάλαιο 18, αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση των σχετικών με αυτά όρων των συμβάσεων Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ και Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ για Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών.

5. Η Σύμβαση Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ συνάπτεται μεταξύ Εκπροσώπου Φορτίου και Διαχειριστή ΜΔΝ οποτεδήποτε πριν από την ολοκλήρωση της εγγραφής του Εκπροσώπου Φορτίου στο Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου που τηρεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ. Η σύναψη της σύμβασης αυτής χωρεί και παράλληλα με τη διαδικασία εγγραφής του Εκπροσώπου Φορτίου στο Μητρώο αυτό.

6. Για τη σύναψη της Σύμβασης Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ, ο Εκπρόσωπος Φορτίου υποβάλλει σχετική αίτηση. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή πλήρους αίτησης, να προβεί στη σύναψη της σύμβασης αυτής.

7. Λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου μπορεί να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.

Άρθρο 49 Συνέπειες Λύσης της Σύμβασης Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ

1. Η Σύμβαση Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ λύεται σε περίπτωση έγγραφης καταγγελίας από καθένα από τα μέρη, όπως ειδικότερα προβλέπεται στα αντίστοιχα πρότυπα σύμβασης που προσαρτώνται στον παρόντα Κώδικα, καθώς και σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης Εκπροσώπου Φορτίου από την Αγορά ΜΔΝ εφόσον έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 13. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταγγέλλει τη σύμβαση και σε κάθε άλλη περίπτωση που ρητά ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
2. Η λύση της Σύμβασης Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ και η πράξη διαγραφής από το αντίστοιχο Μητρώο κοινοποιείται άμεσα, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τον Διαχειριστή ΜΔΝ στον Συμμετέχοντα και συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από την Αγορά ΜΔΝ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ ανακοινώνει τη σχετική πράξη στην ιστοσελίδα του.
3. Από τη λύση της Σύμβασης Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ και τη διαγραφή του Συμμετέχοντα από το σχετικό Μητρώο, καθίστανται ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές από τον Διαχειριστή ΜΔΝ όλες οι οφειλόμενες χρεώσεις και πληρωμές από τη συμμετοχή στην Αγορά ΜΔΝ.

Κεφάλαιο 14 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 50 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

1. Για τη διαχείριση των μετρητών και των μετρήσεων Παραγωγών και Εκπροσώπων Φορτίου στο πλαίσιο της λειτουργίας των Συστημάτων ΜΔΝ και της Αγοράς ΜΔΝ, εφαρμόζονται:

   α) οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, ή, εως την έκδοσή του, αναλογικά οι διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ,

   β) οι διατάξεις του Εγχειριδίου Μετρητών και Διαχείρισης Μετρήσεων Παραγωγών,

   γ) τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Κεφάλαιο.
2. Με το Εγχειρίδιο Μετρητών και Διαχείρισης Μετρήσεων Παραγωγών καθορίζονται ιδίως οι κατηγορίες μετρητών, οι προδιαγραφές τους, οι λειτουργίες τους, οι οδηγίες συντήρησής τους, καθώς και μεθοδολογίες επεξεργασίας και διαχείρισης μετρήσεων,όπως επίσης και ο επιμερισμός τους, όπου αυτός απαιτείται.

Άρθρο 51 Υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης μετρητών και μετρήσεων

1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των μετρητών και των μετρήσεων, ο Διαχειριστής ΜΔΝ, ανά Σύστημα ΜΔΝ:
   α) Τηρεί και ενημερώνει Μητρώο μετρητών παραγωγής που εγκαθίστανται στο Σύστημα ΜΔΝ, με βάση τις κατηγορίες μετρητών που προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Διαχείρισης Μετρήσεων Παραγωγών. Στο Μητρώο συμπεριλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες μετρητών ως εξής:
      αα) θερμικής ενέργειας που εγκαθίσταται σε ηλιοθερμικούς Σταθμούς,
      ββ) απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός των ιδιοκαταναλώσεων, για Σταθμούς παραγωγής, όπως ιδίως Υβριδικούς και ηλιοθερμικούς,

γγ) συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Μονάδας Αυτοπαραγωγού που εγκαθίσταται εσωτερικά στις εγκαταστάσεις Αυτοπαραγωγού,

δδ) κατανάλωσης καυσίμου σε Μονάδες, όπως ιδίως ηλιοθερμικών και Συμβατικών, για τις οποίες έχει εγκριθεί Απόκλιση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων.

εε) άλλοι μετρητές που προβλέπονται για συγκεκριμένες Μονάδες Παραγωγού όπως αποτυπώνονται στις σχετικές συμβάσεις.

β) Τηρεί και ενημερώνει Μητρώο μετρητών φορτίου που εγκαθίστανται στο Σύστημα ΜΔΝ, με βάση τις κατηγορίες μετρητών που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, καθώς και στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου.

γ) Καταρτίζει και ενημερώνει τον Πίνακα Αντιστοίχησης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου στον οποίο καταχωρούνται οι Εκπρόσωποι Φορτίου με αντιστοίχιση στους Μετρητές Φορτίου που εκπροσωπούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου. Κάθε μετρητής απορρόφησης της υποπερίπτωσης (ββ) της περίπτωσης (α) ανωτέρω, εκπροσωπείται από τον Παραγωγό, με την ιδιότητα του Εκπροσώπου Φορτίου.

δ) Αντιστοιχίζει κάθε Μετρητή παραγωγής ή μετρητή ειδικής κατηγορίας της περίπτωσης (α) με τον αντίστοιχο Παραγωγό. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να καταρτίζει σχετικό πίνακα αντιστοίχισης.

ε) Συλλέγει, ελέγχει, πιστοποιεί και επαληθεύει τα στοιχεία των μετρητών, και προβαίνει σε διόρθωση ή εκτίμηση των δεδομένων των μετρήσεων, εάν αυτό είναι αναγκαίο, με βάση όσα προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, το Εγχειρίδιο Μετρητών και Διαχείρισης Μετρήσεων Παραγωγών και το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου. Από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν τα τελικά δεδομένα μετρήσεων τα οποία χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, όπως ιδίως για τις εκκαθαρίσεις της Αγοράς ΜΔΝ σύμφωνα με το Τμήμα VII.

στ) Μεριμνά ώστε οποιαδήποτε εγκατάσταση συνδέεται στο Δίκτυο ΜΔΝ, να ενεργοποιείται και να επιτρέπεται η ροή ενέργειας μέσω της σύνδεσης αυτής, μόνον εφόσον η ενέργεια αυτή μετράται από έναν τουλάχιστον μετρητή.

ζ) Μεριμνά για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και διασφαλίζει τη δυνατότητα τηλεμετάδοσης για τους μετρητές των Παραγωγών και Αυτοπαραγωγών, καθώς και των Πελατών βάσει των καθοριζομένων στον Κώδικα Διαχείρισης το Δικτύου.

2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ επιπλέον τηρεί τα εξής:

α) Αρχεία μετρήσεων και δεδομένων μετρήσεων των μετρητών.

β) Αρχείο ελέγχων και δοκιμών των μετρητών.

γ) Άλλα στοιχεία που κρίνει ότι είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, όπως ιδίως στοιχεία για την τεκμηρίωση των υπολογισμών εκκαθαρίσεων.

3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ μεριμνά για τον συγχρονισμό των μετρητών, ώστε οι μετρούμενες ποσότητες να αναφέρονται στον ίδιο πραγματικό χρόνο.

4. Οι Παραγωγοί με Μονάδες συνδεόμενες στο Δίκτυο ΜΔΝ, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των μετρητών και των μετρήσεων, υποχρεούνται:

α) να παρέχουν στον Διαχειριστή ΜΔΝ όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, για τους μετρητές των εγκαταστάσεών τους και για τις σχετικές μετρήσεις,

β) να μεριμνούν για την ασφάλεια των μετρητών και των μετρήσεων,

γ) να μεριμνούν για την εγκατάσταση της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης των μετρητών τους,

δ) να επιτρέπουν στον Διαχειριστή ΜΔΝ και ιδίως στους υπαλλήλους, στους εκπροσώπους και στους υπεργολάβους του, την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόν Κεφάλαιο.

Άρθρο 52 Πρόσθετες ειδικές ρυθμίσεις για μετρητές παραγωγής

1. Στις συνδέσεις που έχουν ισχύ μεγαλύτερη από 2 MVA, καθώς και σε ειδικές περιπτώσεις κατά την αιτιολογημένη κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ, προβλέπεται η τοποθέτηση εκτός του κύριου μετρητή και εναλλακτικού μετρητή (Μετρητής Επαλήθευσης).

2. Κάθε μετρητής παραγωγής πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τις εξής απαιτήσεις, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου:

   α) να έχει τη δυνατότητα καταγραφής της έγχυσης πραγματικής και αέργου ενέργειας στο Δίκτυο ΜΔΝ, κατ' ελάχιστον σε ωριαία βάση,

   β) να έχει τη δυνατότητα καταγραφής μέγιστης στιγμιαίας ισχύος,

   γ) να έχει τη δυνατότητα τηλεμετάδοσης των μετρήσεων και επαρκή εσωτερική μνήμη για τη διατήρηση του συνόλου των μετρητικών δεδομένων μέχρι την υλοποίηση της τηλεμετάδοσης τους.

3. Η παραγόμενη ενέργεια από κάθε Μονάδα μετράται διακριτά από εγκατεστημένο προς τούτο μετρητή. Για Μη Κατανεμόμενους Σταθμούς ΑΠΕ, μετράται η συνολική παραγωγή του Σταθμού ανά σημείο σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ.

4. Τα βοηθητικά φορτία Μονάδας θα πρέπει να μετρώνται διακριτά από τις ιδιοκαταναλώσεις, εφόσον η ενέργεια απορροφάται από το δίκτυο και είναι αναγκαίο για λόγους διαφορετικής τιμολόγησης, κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ, ή και σε άλλες περιπτώσεις από ανεξάρτητο μετρητή φορτίου, εφόσον απαιτείται.

5. Οι προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και οι θέσεις εγκατάστασης των μετρητών θερμικής ενέργειας που απαιτείται να εγκαθίστανται σε Σταθμούς παραγωγής προσδιορίζονται στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Διαχείρισης Μετρήσεων Παραγωγών και εξειδικεύονται στις Συμβάσεις Σύνδεσης.

Τμήμα ΙΙΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Κεφάλαιο 15 ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΔΝ

Άρθρο 53 Επίπεδα Τάσης και Επιτρεπτές Αποκλίσεις

1. Η τάση του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής κάθε Συστήματος ΜΔΝ είναι τριφασική εναλλασσόμενη, ημιτονοειδούς μορφής. Η ενεργός τιμή της κυματομορφής θεμελιώδους συχνότητας της φασικής τάσης αναφοράς (τάση μεταξύ φάσης και γης) ή της πολικής τάσης αναφοράς (τάση μεταξύ δύο φάσεων) αναφέρεται εφεξής ως «Ονομαστική Τάση» (αντίστοιχα φασική ή πολική), και χαρακτηρίζει τον εξοπλισμό του Δικτύου ΜΔΝ στο σημείο στο οποίο συνδέεται κάθε Σταθμός ή Μονάδα παραγωγής. Κάθε τμήμα του Δικτύου ΜΔΝ στο οποίο συνδέεται Σταθμός ή Μονάδα παραγωγής σχεδιάζεται ώστε να λειτουργεί υπό ορισμένη Ονομαστική Τάση, και συνδέεται με τμήματα του Δικτύου ΜΔΝ που σχεδιάζονται να λειτουργούν υπό διαφορετική Ονομαστική Τάση μέσω κατάλληλων μετασχηματιστών.
2. Κάθε Σταθμός ή Μονάδα που συνδέεται στο Δίκτυο ΜΔΝ, θα πρέπει να συνοδεύεται από ανεξάρτητο μετασχηματιστή, εφόσον αυτός είναι αναγκαίος για σύνδεση στο αντίστοιχο επίπεδο της Ονομαστικής Τάσης του Δικτύου ΜΔΝ στο σημείο σύνδεσης. Η Ονομαστική Τάση στα διάφορα επίπεδα τάσης του Δικτύου ΜΔΝ δύναται να λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:
   α) Χαμηλή Τάση (ΧΤ - δηλαδή Ονομαστικής πολικής Τάσης μέχρι και 1 kV), δίκτυο τεσσάρων αγωγών:
      (αα) 230 V μεταξύ φάσεως και ουδετέρου (φασική τάση)
      (ββ) 400 V μεταξύ φάσεων (πολική τάση)
   β) Μέση Τάση (ΜΤ - δηλαδή Ονομαστικής πολικής Τάσης μεταξύ 1 kV και 35 kV), δίκτυο τριών αγωγών:
      20 kV ή 15 kV ή 6,6kV
   γ) Υψηλή Τάση (ΥΤ - δηλαδή Ονομαστικής πολικής Τάσης άνω των 35 kV), τριών αγωγών:
      150 kV ή 66 kV
3. Τα όρια αποδεκτών αποκλίσεων από την Ονομαστική Τάση του Δικτύου στο σημείο σύνδεσης Σταθμού ή Μονάδας παραγωγής καθορίζονται με βάση το Πρότυπο EN 50160 (αναθεωρούμενων όπως κάθε φορά το πρότυπο ισχύει με βάση την τελευταία έκδοση), ως εξής:
   α) Ο Διαχειριστής ΜΔΝ πρέπει να εξασφαλίζει ότι η τάση στο σημείο σύνδεσης των Μονάδων Σταθμών παραγωγής διατηρείται εντός των παρακάτω επιτρεπομένων ορίων, με βάση την ονομαστική τιμή της τάσεως:
      (αα) Για το δίκτυο ΧΤ: $\pm$ 10%
      (ββ) Για το δίκτυο ΜΤ: $\pm$ 10%
      (γγ) Για το δίκτυο ΥΤ: από -5% έως και +8% υπό κανονικές συνθήκες, και από -10% έως και +13% υπό έκτακτες.

Τα παραπάνω όρια για το δίκτυο ΧΤ και ΜΤ αναφέρονται σε μετρήσεις περιόδου μιας εβδομάδας με μέσες τιμές τάσης 10 λεπτών και αρκεί να τηρούνται κατά το 95% και 99% του χρόνου των μετρήσεων αντίστοιχα. Τα παραπάνω όρια διακύμανσης της τάσης για το δίκτυο ΧΤ και ΜΤ και για το 100% του χρόνου των μετρήσεων διαμορφώνονται σε -15% έως και +10%. Ανάλογη ρύθμιση δύναται να περιληφθεί στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής για ορισμένα Συστήματα ΜΔΝ μεσαίου μεγέθους.

β) Η ρύθμιση της τάσεως στην έξοδο των Σταθμών παραγωγής επιτυγχάνεται μέσω του ελέγχου των Μονάδων ή άλλων κατάλληλων μέσων ρύθμισης. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, κατά τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης, μπορεί να επιβάλλει κατά την κρίση του, για Μονάδες σχετικά μεγάλου μεγέθους, οι μετασχηματιστές ανυψώσεως που συνδέονται στο δίκτυο ΥΤ να είναι εφοδιασμένοι με "Σύστημα Αλλαγής Τάσεως Υπό Φορτίο" (ΣΑΤΥΦ).

Άρθρο 54 Κατηγοριοποίηση ηλεκτρικών συστημάτων ΜΔΝ

1. Τα Συστήματα ΜΔΝ κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους:

   α) Μικρού Μεγέθους, εφόσον η μέση τιμή της αιχμής της ζήτησης των πέντε (5) τελευταίων ετών δεν υπερβαίνει τα 5 MW.

   β) Μεσαίου Μεγέθους, εφόσον η μέση τιμή της αιχμής της ζήτησης των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερη από 5 MW και έως 100 MW.

   γ) Μεγάλου Μεγέθους, εφόσον η μέση τιμή της αιχμής της ζήτησης των πέντε (5) τελευταίων ετών υπερβαίνει τα 100 MW.

   Ως ετήσια αιχμή της ζήτησης Συστήματος ΜΔΝ νοείται η μέγιστη μέση ωριαία ισχύς του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής κατά το έτος αναφοράς, η οποία προκύπτει ως το άθροισμα της ανά ώρα παραγωγής όλων των Μονάδων σε κάθε ΜΔΝ και προσδιορίζεται με βάση τα ωριαία απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας, καθώς και εκτιμήσεις της παραγωγής όπου δεν υπάρχουν ωριαία απολογιστικά στοιχεία.

2. Με απόφαση του Διαχειριστή ΜΔΝ, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, κατατάσσονται τα Συστήματα ΜΔΝ στις κατηγορίες της παραγράφου 1.

Άρθρο 55 Συχνότητα και Επιτρεπτές Αποκλίσεις

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ φέρει ευθύνη για τον έλεγχο της Συχνότητας του Δικτύου ΜΔΝ, μέσω των κατάλληλων εντολών και των συστημάτων ελέγχου των Μονάδων παραγωγής.

2. Η ονομαστική τιμή της Συχνότητας του Δικτύου ΜΔΝ είναι ίση με 50 Hz (κύκλοι ανά δευτερόλεπτο), και τα όρια αποδεκτής απόκλισης από την τιμή αυτή καθορίζονται με βάση το Πρότυπο ΕΝ 50160 (αναθεωρούμενων όπως κάθε φορά το πρότυπο ισχύει με βάση την τελευταία έκδοση), ως εξής:

   α) για το 95% του χρόνου μίας εβδομάδας, η συχνότητα πρέπει να είναι μεταξύ 49 και 51 Hz,

   β) για το 100% του χρόνου μίας εβδομάδας, η συχνότητα πρέπει να είναι μεταξύ 42,5 και 57,5 Hz.

   Οι ως άνω αποκλίσεις αφορούν τη μέση τιμή της θεμελιώδους συχνότητας που μετράται σε διάστημα 10 δευτερολέπτων.

Άρθρο 56 Ισχύς Βραχυκύκλωσης

1. Η Ένταση βραχυκυκλώσεως (αρχική συμμετρική τιμή, όπως ορίζεται και υπολογίζεται στο Πρότυπο IEC 60909, όπως εκάστοτε ισχύει με βάση την τελευταία έκδοση) στο δίκτυο ΜΔΝ λαμβάνει τις κατωτέρω τυπικές τιμές σχεδιασμού:
   α) Στο δίκτυο ΧΤ:
      (αα) Για υπόγειο δίκτυο, τα 25 kA, και κατ' εξαίρεση τα 32 kA.
      (ββ) Για εναέριο δίκτυο, τα 8 kA, και κατ' εξαίρεση τα 14 kA.
   β) Στο δίκτυο ΜΤ:
      (αα) Για το δίκτυο 20 kV, τα 7,2 kA.
      (ββ) Για το δίκτυο 15 kV, τα 9,6 kA.
   γ) Στο δίκτυο ΥΤ 150 kV:
      31 kA ή μικρότερη, όπως ανά περίπτωση ορίζεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, ανάλογα με το μέγεθος του ΜΔΝ.
   δ) Στο δίκτυο ΥΤ 66 kV:
      12 kA ή μικρότερη, όπως ανά περίπτωση ορίζεται από το Διαχειριστή ΜΔΝ, ανάλογα με το μέγεθος του ΜΔΝ.
2. Για τη σύνδεση Σταθμού ή Μονάδας παραγωγής, περιλαμβανομένου και του Υ/Σ ανύψωσης, μπορεί να επιβάλλεται αιτιολογημένα από τον Διαχειριστή ΜΔΝ η εγκατάσταση εξοπλισμού με μεγαλύτερη αντοχή σε εντάσεις βραχυκυκλώσεως για τις αναχωρήσεις ΜΤ Υ/Σ που τροφοδοτούνται απ' ευθείας από γεννήτριες ή και σε άλλες ειδικές περιπτώσεις.
3. Η πραγματική τιμή της ισχύος βραχυκυκλώσεως σε ορισμένο σημείο του Δικτύου ΜΔΝ, η οποία μπορεί να απαιτείται για διάφορους λόγους (π.χ. την ρύθμιση των προστασιών ή να αιτείται από τους Χρήστες), παρέχεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, σε συνεργασία με τον Κύριο του Δικτύου.

Άρθρο 57 Γείωση και Προστασία

1. Οι γειώσεις και η προστασία του Δικτύου ΜΔΝ αναφορικά με τη σύνδεση και λειτουργία των Μονάδων, πραγματοποιούνται με βάση τις αντίστοιχες προβλέψεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, καθώς και τις εξής ειδικότερες προβλέψεις:
   α) Εν γένει, στα δίκτυα ΜΤ που τροφοδοτούνται από Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ γειώνεται ο ουδέτερος κόμβος των Μ/Σ ΥΤ/ΜΤ μέσω ωμικής αντίστασης, ώστε να περιορίζεται η ένταση του σφάλματος προς γη σε 1000Α κατά μέγιστο.
   β) Κατ' εξαίρεση, σε συστήματα Μικρού Μεγέθους, είναι δυνατό ο ουδέτερος κόμβος ΜΤ να παραμένει αγείωτος, εφόσον η κανονική λειτουργία των προστασιών υπερεντάσεως δεν μπορεί να εξασφαλιστεί λόγω μικρών τιμών των εντάσεων βραχυκυκλώσεως, οπότε εφαρμόζονται απλουστευμένα συστήματα προστασιών. Η εξαίρεση αυτή μπορεί να εφαρμόζεται και για συστήματα μεσαίου Μεγέθους, όταν, κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ, διαπιστώνεται τεκμηριωμένα η αναποτελεσματικότητα των συνήθων διατάξεων προστασίας.
   γ) Οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ σε συνεργασία με τον Κύριο του Δικτύου.
2. Στην αναχώρηση των γραμμών ΜΤ, από τους Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ή τους Σταθμούς Παραγωγής, εγκαθίσταται τριφασικός διακόπτης ισχύος, ελεγχόμενος από ηλεκτρονόμους

υπερεντάσεως. Στην περίπτωση εναέριων γραμμών ΜΤ, ο διακόπτης πραγματοποιεί κύκλο διακοπών-αυτομάτων επανακλεισιμάτων (επανοπλισμών).

3. Παρεκκλίσεις από τις ρυθμίσεις αυτές για ορισμένες περιπτώσεις νησιών και πρόσθετες υποχρεώσεις που θα πρέπει να επιβάλλονται στους Παραγωγούς, προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο Δίκτυο ΜΔΝ.

Άρθρο 58 Προστασία Εγκαταστάσεων και Ποιότητα Ισχύος

1. Οι Κατανεμόμενες Μονάδες παραγωγής πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας με ελάχιστο χρόνο εκκαθάρισης σφάλματος μεγαλύτερο από 200ms (για μέγιστο τριφασικό σφάλμα, στους ζυγούς ΜΤ). Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού και μετά την εκκαθάρισή του σφάλματος η Μονάδα πρέπει να παραμένει συγχρονισμένη χωρίς να παρουσιάζεται ολίσθηση πόλων η άλλου είδους αστάθεια για Μονάδες που δεν διαθέτουν σύγχρονες γεννήτριες. Ο Παραγωγός οφείλει να εγκαθιστά τον εξοπλισμό προστασίας που καθορίζεται στο παρόν άρθρο το αργότερο έως τη σύνδεση των εγκαταστάσεών του στο Σύστημα ΜΔΝ και να τον συντηρεί, σύμφωνα με την καλή επαγγελματική πρακτική.
2. Κάθε Σταθμός παραγωγής ή Μονάδα θα πρέπει να διαθέτει προστασία έναντι «νησιδοποίησης», δηλαδή, της περίπτωσης λειτουργίας της σε απομονωμένο τμήμα του δικτύου από το συνολικό ηλεκτρικό σύστημα, ύστερα από άνοιγμα διακόπτη, βλάβη-διακοπή στοιχείου του δικτύου (π.χ. γραμμή, μετασχηματιστής) κλπ.
3. Ο Παραγωγός, έπειτα από προηγούμενη έγκριση του Διαχειριστή ΜΔΝ, οφείλει να εγκαθιστά τις διατάξεις που θεωρεί κατάλληλες, για την προστασία των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων του από διαταραχές του Συστήματος ΜΔΝ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ θέτει τις προδιαγραφές που κρίνει απαραίτητες για την προστασία των εγκαταστάσεων του Συστήματος ΜΔΝ.
4. Οι ελάχιστες απαιτήσεις προστασίας για τις εγκαταστάσεις κάθε Παραγωγού που συνδέονται με το Σύστημα ΜΔΝ δύνανται να ποικίλουν ανάλογα με τον τύπο, το μέγεθος, τη γείωση και τη μέθοδο σύνδεσης.
5. Η επανενεργοποίηση της παροχής ισχύος μετά από χρόνο διακοπής τυπικά 300 έως 500 χιλιοστών του δευτερολέπτου (msec) συνιστά την Ταχεία Αυτόματη Επαναφορά (ΤΑΕ) Όλες οι περιπτώσεις αποσύνδεσης και ταχείας επαναφοράς είναι τριπολικές.
6. Οι Παραγωγοί πρέπει να λαμβάνουν προφυλάξεις από διαταραχές στο σύστημα ΜΔΝ στο οποίο συνδέονται οι Μονάδες τους, και ιδίως να φροντίζουν για την εγκατάσταση προστασίας έναντι:
   α) ασυμμετρίας φορτίου (αρνητικής ακολουθίας),
   β) υπερτάσεων ή υποτάσεων,
   γ) υποσυχνότητας ή υπερσυχνότητας,
   δ) συνδυασμού των δύο παραπάνω περιπτώσεων που μπορεί να οδηγήσει σε υπερδιέγερση και
   ε) Ταχείας Αυτόματης Επαναφοράς (ΤΑΕ), όπου αυτή εφαρμόζεται.
7. Οι ρυθμίσεις των συστημάτων προστασίας ορισμένου Παραγωγού, που ενδέχεται να έχουν λειτουργική επίδραση στο Σύστημα ΜΔΝ καθορίζονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ και γνωστοποιούνται στον Παραγωγό. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ μπορεί να απαγορεύει τις ρυθμίσεις ορισμένων συστημάτων προστασίας του Παραγωγού εντός συγκεκριμένου εύρους τιμών, με κριτήρια τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ, την άρτια συνεργασία των συστημάτων προστασίας και τον εντοπισμό των σφαλμάτων ανά περιοχή, δηλαδή τόσο των σφαλμάτων του ηλεκτρικού συστήματος όσο

και του Δικτύου ή των εγκαταστάσεων του Παραγωγού, και ιδίως στα εξής συστήματα προστασίας:

α) προστασία υποσυχνότητας, υπερέντασης ή αποστάσεως Μονάδων,

β) προστασία υπερδιέγερσης, υπερέντασης ή προστασία αποστάσεως μετασχηματιστών και

γ) προστασία απώλειας κύριας τροφοδότησης.

8. Η διαδικασία γνωστοποίησης, έγκρισης και προσδιορισμού των παραπάνω ρυθμίσεων καθορίζεται με τη Σύμβαση Σύνδεσης του Παραγωγού.

9. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να παρέχει στον Παραγωγό τις απαραίτητες ενδείξεις και πληροφορίες για την επιλογική συνεργασία και τη λειτουργία των διατάξεων προστασίας του Παραγωγού, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης και με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

10. Οι ρυθμίσεις των συστημάτων προστασίας ορισμένου Παραγωγού δύναται να επαναπροσδιορίζονται από τον Διαχειριστή κατόπιν σχετικών μελετών και έλεγχου λειτουργίας του Συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του υφιστάμενου εξοπλισμού.

11. Οι Παραγωγοί οφείλουν να παρέχουν:

α) Διαφορική προστασία στο μετασχηματιστή Μονάδας. Οι συνδέσεις μεταξύ του διακόπτη στο σημείο σύνδεσης στο ηλεκτρικό σύστημα ΜΔΝ και των τερματικών ζυγών υψηλής τάσης του μετασχηματιστή Μονάδας πρέπει να βρίσκονται εντός της προστατευόμενης ζώνης της ανωτέρω διαφορικής προστασίας.

β) Προστασία δευτέρας βαθμίδας του Συστήματος ΜΔΝ στις Μονάδες. Ο εξοπλισμός προστασίας υπερέντασης Μονάδας, προστασίας υπερέντασης Μονάδας ρυθμιζόμενης τάσης ή προστασίας αποστάσεως Μονάδας, ή συνδυασμού των περιπτώσεων αυτών, εγκαθίσταται από τους Παραγωγούς κατόπιν τεκμηριωμένης υπόδειξης του Διαχειριστή ΜΔΝ.

γ) Προστασία υποσυχνότητας.

δ) Προστασία της Μονάδας έναντι απώλειας διέγερσης, όπου αυτή είναι εφαρμόσιμη.

12. Συμπληρωματικές διατάξεις προστασίας εγκαθίστανται από τους Παραγωγούς κατόπιν τεκμηριωμένης υπόδειξης του Διαχειριστή ΜΔΝ, και ιδίως διατάξεις για:

α) Προστασία υπερτάσεως/υποτάσεως Μονάδας.

β) Προστασία Μονάδας έναντι υπερσυχνότητος.

γ) Ανίχνευση μετατόπισης τάσης ουδετέρου μετασχηματιστή Μονάδας.

δ) Προστασία έναντι νησιδοποίησης (ρυθμός μεταβολής συχνότητας ή μετατόπιση διανύσματος συχνότητας).

ε) Προστασία Μονάδας έναντι ολίσθησης πόλων.

13. Οι ρυθμίσεις της προστασίας που αφορά σφάλματα εντός του ορίου ευθύνης του Διαχειριστή ΜΔΝ και επενεργεί στον διακόπτη του μετασχηματιστή Μονάδας στο σημείο σύνδεσης με το Σύστημα ΜΔΝ, παρέχονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.

14. Ο Διαχειριστής εγκαθιστά τις κατά περίπτωση αναγκαίες διατάξεις προστασίας για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Δικτύου (Μ/Σ, γραμμές, ζυγοί, κλπ.), ως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

α) Προστασία υπερέντασης με κατεύθυνση ή προστασία αποστάσεως στο μετασχηματιστή του Παραγωγού.

β) Άμεση αλληλόπτωση μεταξύ του διακόπτη του σημείου σύνδεσης με το Σύστημα ΜΔΝ και του διακόπτη του σημείου σύνδεσης του Παραγωγού.

γ) Προστασία μετατόπισης ουδετέρου τάσης στην πλευρά υψηλής τάσης του μετασχηματιστή του Παραγωγού.

δ) Προστασία έναντι νησιδοποίησης.

ε) Προστασία υπερτάσεως ή υποτάσεως.

στ) Προστασία υποσυχνότητας ή υπερσυχνότητας.

ζ) Διαφορική προστασία στις γραμμές ή τα καλώδια διανομής.

η) Προστασία αποστάσεως στο διακόπτη του σημείου σύνδεσης του Παραγωγού με τις γραμμές ή τα καλώδια διανομής.

θ) Προστασία ζυγών και αναχωρήσεων τους.

ι) Κανάλια τηλεπροστασίας για χρήση με προστασία αποστάσεως ανάμεσα στο διακόπτη του σημείου σύνδεσης με το Σύστημα ΜΔΝ και στο διακόπτη του σημείου σύνδεσης του Παραγωγού.

15. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να παρέχει τις ρυθμίσεις των προστασιών αποστάσεως ή υπερέντασης στο διακόπτη που εγκαθίσταται στο σημείο σύνδεσης του χρήστη με το Δίκτυο ΜΔΝ.

16. Οι Χρήστες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η σύνδεσή τους με το Δίκτυο ΜΔΝ δεν προκαλεί διαταραχή ή διακύμανση της τάσης παροχής στο σημείο σύνδεσης, η οποία υπερβαίνει τα όρια τα οποία καθορίζονται από τα αντίστοιχα διεθνή και εθνικά πρότυπα (IEC, EN, ΕΛΟΤ, κλπ.). Οι μεθοδολογίες εξέτασης των ορίων προβλέπονται στα σχετικά Εγχειρίδια του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα Δικτύου. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται, με τεκμηριωμένη έκθεσή του που υποβάλλεται για έγκριση στη ΡΑΕ, να καθορίζει διαφορετικά όρια διαταραχής ή διακύμανσης της τάσης παροχής στα σημεία σύνδεσης.

17. Ο έλεγχος εκπλήρωσης των ως άνω υποχρεώσεων των Παραγωγών γίνεται απολογιστικά και περιοδικά κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ.

Άρθρο 59 Σήματα παρεχόμενα από τους Παραγωγούς

1. Κάθε Παραγωγός οφείλει να παρέχει σήματα και ενδείξεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματά του, όπως απαιτεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ, σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύνδεσης, τον Κώδικα και τα σχετικά Εγχειρίδια Εφαρμογής του.

2. Ενδεικτικά, οι Παραγωγοί οφείλουν να παρέχουν τα ακόλουθα σήματα και ενδείξεις:

α) Θέσεις διακοπτών μέσης τάσης συσχετιζόμενες με την κατάσταση κάθε μετασχηματιστή συνδεδεμένου με το Δίκτυο ΜΔΝ, μέσω δύο εκτός τάσεως βοηθητικών επαφών (μία ανοιχτή και μια κλειστή επαφή υπό κανονικές συνθήκες όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός) για κάθε διακόπτη.

β) Τάση στους ακροδέκτες μέσης τάσης του μετασχηματιστή.

γ) Κατ' ελάχιστο τέσσερις εκτός τάσης βοηθητικές επαφές κλειστές υπό κανονικές συνθήκες στην πλευρά μέσης τάσης κάθε μετασχηματιστή για ένδειξη σφάλματος.

δ) MW και ±MVAr στους ακροδέκτες της γεννήτριας κάθε Μονάδας.

ε) Τάση στους ακροδέκτες μέσης τάσης κάθε μετασχηματιστή Μονάδας.

στ) Θέσεις μεταγωγέα μετασχηματιστή Μονάδας.

3. Επιπλέον, οι Παραγωγοί από Υβριδικούς Σταθμούς ή άλλους Σταθμούς που απορροφούν ηλεκτρική ενέργεια από το Δίκτυο, οφείλουν να παρέχουν τα αντίστοιχα σήματα και ενδείξεις της παραγράφου 2 για τις μονάδες απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς

και σήματα και ενδείξεις σχετικά με το αποθηκευτικό σύστημα του Σταθμού τους, όπως αυτά εξειδικεύονται στη Σύμβαση Σύνδεσης.

4. Εάν τα σήματα ή οι ενδείξεις που πρέπει να παρέχονται από τον Παραγωγό σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν είναι διαθέσιμα ή συμβατά με τις εφαρμοζόμενες προδιαγραφές, λόγω αστοχίας ή ανεπάρκειας του τεχνικού εξοπλισμού του Παραγωγού, ο Παραγωγός οφείλει, σύμφωνα με την καλή επαγγελματική πρακτική, να μεριμνά αμελλητί για τη διόρθωση και την αποκατάσταση των σημάτων και ενδείξεων.
5. Τα σήματα που παρέχονται από τον Παραγωγό μεταδίδονται με τη μορφή που καθορίζεται στη Σύμβαση Σύνδεσης.
6. Όταν ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποφασίζει αιτιολογημένα ότι εξαιτίας κάποιας τροποποίησης στο Δίκτυο ή προκειμένου να ικανοποιηθεί απαίτηση του Συστήματος ΜΔΝ, χρειάζονται συμπληρωματικά σήματα ή ενδείξεις σχετιζόμενες με τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα του Παραγωγού, οφείλει να ενημερώνει σχετικά τον Παραγωγό, ο οποίος μεριμνά άμεσα και σύμφωνα με τους κανόνες της καλής επαγγελματικής πρακτικής, για τη διάθεση των συμπληρωματικών σημάτων ή ενδείξεων.
7. Η προμήθεια και συντήρηση της καλωδίωσης και της σηματοδότησης, καθώς και της συσκευής στο θάλαμο διασύνδεσης της Μονάδας, γίνεται με ευθύνη του Παραγωγού. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ παρέχει τα καλώδια για σύνδεση στα ερμάρια σύνδεσης και προσαρμογής.

Άρθρο 60 Πρόσθετος Εξοπλισμός Συστημάτων και Πρόσβαση

1. Οι Παραγωγοί οφείλουν να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την επικοινωνία με τα συστήματα του Διαχειριστή ΜΔΝ, έχοντας παράλληλα προβλέψει και διασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας με δαπάνες τους. Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται μόνο για την επικοινωνία με τον Διαχειριστή ΜΔΝ.
2. Οι Παραγωγοί οφείλουν να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό τηλεφώνων και τηλεομοιοτυπικών συσκευών, έχοντας παράλληλα προβλέψει και διασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας με δαπάνες τους. Επιπλέον οφείλουν να διαθέτουν τουλάχιστον δύο τηλεφωνικές συνδέσεις με τηλεφωνικό δίκτυο δημοσίας χρήσης και τουλάχιστον μία σύνδεση τηλεομοιοτυπικής συσκευής μέσω αυτού.
3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ μπορεί να παρέχει στους Παραγωγούς σύνδεση με το τηλεφωνικό σύστημα που διαθέτει, η οποία χρησιμοποιείται μόνο για λειτουργικούς σκοπούς από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
4. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στον εξοπλισμό μετρήσεων, στο SCADA, στους υπολογιστές και στον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών που συνδέονται με τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ μπορεί να έχει πρόσβαση στον εξοπλισμό αυτό για σκοπούς συντήρησης, επισκευής, δοκιμής ή λήψεως ενδείξεων. Οι λεπτομέρειες της πρόσβασης στον εξοπλισμό αυτό καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΕΕ ΜΔΝ.
5. Το μηνιαίο κόστος λειτουργίας και συντήρησης της επικοινωνίας βαρύνει τον Παραγωγό.

Άρθρο 61 Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να απαλλάσσει ομάδα Παραγωγών που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, από συγκεκριμένες υποχρεώσεις που καθορίζονται στο παρόν Τμήμα του Κώδικα, εφόσον αυτό είναι εφικτό και δεν προκαλεί προβλήματα στην ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ.

2. Για την απαλλαγή της παραγράφου 1, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει σχετική απόφαση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του. Η ομάδα Παραγωγών, για την οποία εκδίδεται η απόφαση αυτή, πρέπει να διαμορφώνεται με βάση αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, να μη δημιουργεί διακρίσεις έναντι Παραγωγών με παρόμοια χαρακτηριστικά, και να αιτιολογείται επαρκώς. Η απόφαση κοινοποιείται στη ΡΑΕ, η οποία εντός τριάντα (30) ημερών εγκρίνει, απορρίπτει ή ζητά την τροποποίησή της, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσής της. Μετά την έγκριση της ΡΑΕ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αναρτά την απόφαση στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο 62 Ταυτοχρονισμός Ωρολογίων

Η ώρα ρυθμίζεται με συσκευές που καθορίζει ο Διαχειριστής ΜΔΝ και αποτελεί αναφορά για τη ρύθμιση όλων των συσκευών του Συστήματος ΜΔΝ και των Χρηστών, οι οποίες πρέπει να λειτουργούν συγχρονισμένα. Η ώρα αυτή μεταδίδεται στις αντίστοιχες συσκευές του Συστήματος ΜΔΝ και των χρηστών με κατάλληλο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η συγχρονισμένη λειτουργία τους.

Κεφάλαιο 16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 63 Κατηγορίες Μονάδων Παραγωγής ως προς τον έλεγχο της παραγωγής τους – κριτήρια κατάταξης

1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα :
   α) Ο Μη Κατανεμόμενος Σταθμός ΑΠΕ (Αιολικός, Φωτοβολταϊκός) νοείται ως Μονάδα (Μη Κατανεμόμενη Μονάδα).
   β) Στην περίπτωση του Υβριδικού Σταθμού, ως Μονάδα νοείται κάθε διακριτή ελεγχόμενη μονάδα παραγωγής – Κατανεμόμενη Μονάδα (π.χ. υδροστρόβιλος) και κάθε Μη Κατανεμόμενος Σταθμός ΑΠΕ σύμφωνα με την περίπτωση (α).
   γ) Στην περίπτωση Σταθμού με τεχνολογία Συνδυασμένου Κύκλου, ως Μονάδα νοείται κάθε διακριτό συγκρότημα Μονάδων (αεροστροβίλου/ων, ατμοστροβίλων) λειτουργικά αλληλοεξαρτώμενων.
   δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ως Μονάδα νοείται κάθε διακριτή (Πλήρως ή Μερικώς) Ελεγχόμενη Μονάδα - Κατανεμόμενη Μονάδα, ή Μη Κατανεμόμενη Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Σταθμού που συνδέεται σε Σύστημα ΜΔΝ.
   ε) Η διάκριση σε Πλήρως ή Μερικώς Ελεγχόμενες και Μη Κατανεμόμενες Μονάδες αφορά σε υποβολή στον ΚΗΕΠ ημερησίου προγράμματος παραγωγής, ωριαίου προγράμματος παραγωγής και μη υποβολή προγράμματος με δυνατότητα περιορισμού επιπέδου παραγωγής (set point), αντίστοιχα.
2. Οι Μονάδες που συνδέονται στο Σύστημα ΜΔΝ κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες με βάση τις δυνατότητες ελέγχου της παραγωγής τους:
   α) Κατανεμόμενες Μονάδες με προσφορά ενέργειας στον ΚΗΕΠ (Πλήρως Ελεγχόμενες Μονάδες):
      (αα) Κατανεμόμενες Συμβατικές Μονάδες.
      (ββ) Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικού Σταθμού με προσφορά ενέργειας στον ΚΗΕΠ (Πλήρως Ελεγχόμενες Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών).
   β) Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με προσφορά ωριαίου προγράμματος παραγωγής στον ΚΗΕΠ (Μερικώς Ελεγχόμενες Μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ).

γ) Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ (Μη Ελεγχόμενες Μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ).

3. Μια Μονάδα κατατάσσεται στην κατηγορία «Κατανεμόμενες Μονάδες με προσφορά ενέργειας στον ΚΗΕΠ - Πλήρως Ελεγχόμενες Μονάδες», εφόσον η παραγωγή της μπορεί να προγραμματιστεί από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, κατά την επίλυση του ΚΗΕΠ, με βάση μια προσφορά ενέργειας κατά το άρθρο 101 και με την τήρηση των τεχνικών περιορισμών λειτουργίας της, όπως ιδίως της τεχνικά ελάχιστης και της μέγιστης ικανότητας παραγωγής της, τον περιορισμό των ρυθμών ανόδου-καθόδου και των χρόνων εκκινήσεων-σβέσης. Για τις Μονάδες αυτές, μπορεί να εκδίδονται Εντολές Κατανομής για οποιοδήποτε επίπεδο παραγωγής, εντός των τεχνικών περιορισμών λειτουργίας τους. Οι Μονάδες αυτές κατά κανόνα, παρέχουν το σύνολο των Επικουρικών Υπηρεσιών. Οι Κατανεμόμενες Συμβατικές Μονάδες είναι διαθέσιμες κάθε Ώρα Κατανομής για οποιοδήποτε σημείο λειτουργίας τους από την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή μέχρι τη μέγιστη διαθέσιμη, με την επιφύλαξη της τήρησης των τεχνικών περιορισμών λειτουργίας τους.

4. Μια Μονάδα κατατάσσεται στην κατηγορία «Κατανεμόμενες Μονάδες με προσφορά ωριαίου προγράμματος παραγωγής στον ΚΗΕΠ - Μερικώς Ελεγχόμενες Μονάδες», εφόσον για αυτήν μπορεί να υποβληθεί ωριαίο πρόγραμμα παραγωγής και να τηρηθεί εντός των επιτρεπόμενων αποκλίσεων. Για τις Μονάδες αυτές, μπορεί να εκδίδονται Εντολές Κατανομής για παραγωγή, από την τεχνικά ελάχιστη μέχρι τη μέγιστη δηλωθείσα, για κάθε Ώρα Κατανομής, ισχύ. Οι Μονάδες αυτές παρέχουν Επικουρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

5. Μια Μονάδα κατατάσσεται στην κατηγορία «Μη Κατανεμόμενες Μονάδες - Μη Ελεγχόμενες Μονάδες», εφόσον δεν δύναται να ενταχθεί πλήρως σε μία από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες. Για τις Μονάδες αυτές, εκδίδονται εντολές ανώτατου επιπέδου παραγωγής (set point), και δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής προγράμματος παραγωγής. Οι Μονάδες αυτές μπορεί να παρέχουν ορισμένες μόνο Επικουρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

6. Μια Μονάδα μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων αλλά να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ωριαίο πρόγραμμα παραγωγής στον ΚΗΕΠ, για μέρος ή το σύνολο της παραγωγής της, όπως υποβάλλουν Μερικώς Ελεγχόμενες Μονάδες παραγωγής. Μια Μονάδα εντάσσεται στην κατηγορία αυτή εφόσον τουλάχιστον 20% της μηνιαίας παραγωγής της έχει ενταχθεί στα ωριαία προγράμματα. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ ελέγχει απολογιστικά την ικανοποίηση της συνθήκης αυτής και κατά την κρίση του αφαιρεί τη δυνατότητα υποβολής προγράμματος παραγωγής ως ανωτέρω για διάστημα έξι μηνών. Μετά το διάστημα αυτό μπορεί να επανενταχθεί με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65.

Άρθρο 64 Κατηγορίες Μονάδων Παραγωγής με Βάση την Τεχνολογία τους

1. Οι Μονάδες κατατάσσονται σε κατηγορίες με βάση την τεχνολογία τους. Ειδικότερα, οι Κατανεμόμενες Συμβατικές Μονάδες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
   α) Ατμοστροβιλικές Μονάδες Παραγωγής (ΑΤΜ)
   β) Μονάδες Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ)
   γ) Αεριοστροβιλικές Μονάδες Παραγωγής (ΑΣ)
   δ) Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου (ΣΚ)
2. Οι Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών διακρίνονται στις αντίστοιχες τεχνολογίες που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

3. Οι Υβριδικοί και ηλιοθερμικοί Σταθμοί, διακρίνονται περαιτέρω και με βάση τα αποθηκευτικά συστήματα που διαθέτουν και την αποθηκευτική ικανότητά τους, η οποία μετράται με βάση το χρόνο για τον οποίο είναι δυνατή η λειτουργία του Σταθμού υπό ονομαστική ή εγγυημένη ισχύ (ισοδύναμες ώρες λειτουργίας Σταθμού).

Άρθρο 65 Ένταξη Μονάδας σε Κατηγορία και Δημιουργία Νέων Κατηγοριών Μονάδων

1. Το σύνολο των Κατηγοριών των Μονάδων Παραγωγής που τυγχάνουν εφαρμογής για κάθε έτος λειτουργίας των Συστημάτων ΜΔΝ, βάσει των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, αποτυπώνεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ σε πίνακα τον οποίο αναρτά στην ιστοσελίδα του, αφού προηγουμένως έχει λάβει σχετική έγκριση της ΡΑΕ.
2. Η κατάταξη μιας Μονάδας σε μία από τις κατηγορίες του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται με τεκμηριωμένη αίτηση του Παραγωγού προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ, προκαταρκτικά στο πλαίσιο της διαδικασίας σύνδεσης της Μονάδας, κατά το Κεφάλαιο 20, και οριστικά στο πλαίσιο της εγγραφής στο Μητρώο Μονάδων, και βεβαιώνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διαχειριστή ΜΔΝ που συνοδεύει τη βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο αυτό.
3. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή ΜΔΝ, είναι δυνατόν να εξειδικεύονται οι κατηγορίες Μονάδων, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία της Αγοράς των ΜΔΝ, και να ορίζεται ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κώδικα για τις Μονάδες αυτές.

Κεφάλαιο 17 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Άρθρο 66 Βασικές Τεχνικές Απαιτήσεις Μονάδων

1. Οι προδιαγραφές που καθορίζονται στο παρόν άρθρο έχουν εφαρμογή σε Πλήρως Ελεγχόμενες και Μερικώς Ελεγχόμενες Μονάδες που συνδέονται στο Σύστημα ΜΔΝ. Κατά τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης των Μονάδων με το Δίκτυο ΜΔΝ, ελέγχεται η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές αυτές και εξειδικεύονται τα χαρακτηριστικά της Μονάδας.
2. Οι ατμοηλεκτρικές Μονάδες με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άλλη πρωτογενή πηγή, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή	όχι μεγαλύτερη του 40% της Ονομαστικής Ισχύος
Ρυθμός Ανόδου	όχι μικρότερος από το 1,5% της Ονομαστικής Ισχύος ανά λεπτό, όταν η Μονάδα είναι σε Κανονική Κατάσταση Κατανομής
Ρυθμός Καθόδου	όχι μικρότερος από το 1,5% της Ονομαστικής Ισχύος ανά λεπτό, όταν η Μονάδα είναι σε Κανονική Κατάσταση Κατανομής
Ελάχιστος Χρόνος λειτουργίας Μονάδας μετά την κατάσταση Ελάχιστης Παραγωγής	όχι μεγαλύτερος από 8 ώρες
Ελάχιστος Χρόνος Κράτησης	όχι μεγαλύτερος από 4 ώρες
Απαγορευμένες Ζώνες	μέχρι δύο, με εύρος ισχύος έκαστης μικρότερο του 10% της Ονομαστικής Ισχύος

Φορτίο κατά το Συγχρονισμό	όχι μεγαλύτερο από το 10% της Ονομαστικής Ισχύος
Χρόνος λειτουργίας εν κενώ πριν το πέρασμα σε μεγαλύτερης διάρκειας κατάσταση αναμονής	παραμονή σε θερμή κατάσταση για τουλάχιστον 12 ώρες. Παραμονή σε ενδιάμεση κατάσταση για τουλάχιστον 60 ώρες
Χρόνος για το Συγχρονισμό (κατόπιν εντολής)	από θερμή κατάσταση: όχι μεγαλύτερος από 3 ώρες από ενδιάμεση: όχι μεγαλύτερος από 8 ώρες από ψυχρή: όχι μεγαλύτερος από 12 ώρες
Χρόνος από την κατάσταση Συγχρονισμού έως την κατάσταση Ελάχιστης Παραγωγής	από θερμή Κατάσταση: όχι μεγαλύτερος από 40 λεπτά από ενδιάμεση: όχι μεγαλύτερος από 90 λεπτά από ψυχρή: όχι μεγαλύτερος από 180 λεπτά

3. Οι Μονάδες Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άλλη πρωτογενή πηγή πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή	όχι μεγαλύτερη του 40% της Ονομαστικής Ισχύος
Ρυθμός Ανόδου	πρέπει να είναι τέτοιος ώστε εντός 20 λεπτών για τις τετράχρονες και 25 λεπτών για τις δίχρονες από τον συγχρονισμό της Μονάδας να είναι δυνατό να αποδοθεί η πλήρης ισχύς αυτής
Ρυθμός Καθόδου	πρέπει να είναι τέτοιος ώστε εντός 20 λεπτών η ισχύς της Μονάδας να μπορεί να μειωθεί από τη μέγιστη τιμή στο τεχνικό ελάχιστο.
Ελάχιστος Χρόνος λειτουργίας Μονάδας μετά την κατάσταση Ελάχιστης Παραγωγής	όχι μεγαλύτερος από 2 ώρες
Ελάχιστος Χρόνος Κράτησης	όχι μεγαλύτερος από 1 ώρα
Απαγορευμένες Ζώνες	δεν επιτρέπονται
Φορτίο κατά το Συγχρονισμό	όχι μεγαλύτερο από το 10% της Ονομαστικής Ισχύος
Χρόνος για το Συγχρονισμό (κατόπιν εντολής)	από θέρμη κατάσταση : όχι μεγαλύτερος από 20 λεπτά από ψυχρή κατάσταση : όχι μεγαλύτερος από 1 ώρα για τετράχρονες και όχι μεγαλύτερος από 2 ώρες για δίχρονες
Χρόνος από την κατάσταση Συγχρονισμού έως την κατάσταση Ελάχιστης Παραγωγής	10 λεπτά

4. Οι Μονάδες πετρελαίου ή φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή	όχι μεγαλύτερη του 35% της Ονομαστικής Ισχύος

Ρυθμός Ανόδου	όχι μικρότερος από το 1,5% της Ονομαστικής Ισχύος ανά λεπτό όταν η Μονάδα είναι σε Κανονική Κατάσταση Κατανομής
Ρυθμός Καθόδου	όχι μικρότερος από το 1,5% της Ονομαστικής Ισχύος ανά λεπτό όταν η Μονάδα είναι σε Κανονική Κατάσταση Κατανομής
Ελάχιστος Χρόνος λειτουργίας Μονάδας μετά το Συγχρονισμό	όχι μεγαλύτερος από 8 ώρες
Ελάχιστος Χρόνος Κράτησης	όχι μεγαλύτερος από 4 ώρες
Απαγορευμένες Ζώνες	μέχρι δύο, με εύρος ισχύος έκαστης μικρότερο του 10% της Ονομαστικής Ισχύος
Φορτίο κατά το Συγχρονισμό	όχι μεγαλύτερο από το 10% της Ονομαστικής Ισχύος
Χρόνος λειτουργίας εν κενώ πριν το πέρασμα σε μεγαλύτερης διάρκειας κατάστασης αναμονής	παραμονή σε θερμή κατάσταση για τουλάχιστον 12 ώρες Παραμονή σε ενδιάμεση κατάσταση για τουλάχιστον 60 ώρες
Χρόνος για το Συγχρονισμό (κατόπιν εντολής)	από θερμή κατάσταση: όχι μεγαλύτερος από 3 ώρες από ενδιάμεση: όχι μεγαλύτερος από 8 ώρες από ψυχρή : όχι μεγαλύτερος από 12 ώρες
Χρόνος από την κατάσταση Συγχρονισμού έως την κατάσταση Ελάχιστης Παραγωγής	από θερμή κατάσταση : όχι μεγαλύτερος από 40 λεπτά από ενδιάμεση : όχι μεγαλύτερος από 90 λεπτά από ψυχρή : όχι μεγαλύτερος από 180 λεπτά

5. Οι αεριοστροβιλικές Μονάδες ανοικτού (μη συνδυασμένου) κύκλου με καύσιμο πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άλλη πρωτογενή πηγή ή λοιπές Μονάδες που δεν αναφέρονται ρητά στις λοιπές παραγράφους του άρθρου αυτού, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή	όχι μεγαλύτερη του 20% της Ονομαστικής Ισχύος
Ρυθμός Ανόδου	πρέπει να είναι τέτοιος ώστε εντός 20 λεπτών από τον συγχρονισμό της Μονάδας να είναι δυνατό να αποδοθεί η πλήρης ισχύς αυτής
Ρυθμός Καθόδου	πρέπει να είναι τέτοιος ώστε εντός 10 λεπτών η ισχύς της Μονάδας να μπορεί να μειωθεί από τη μέγιστη τιμή στο τεχνικό ελάχιστο.
Ελάχιστος Χρόνος λειτουργίας Μονάδας μετά το Συγχρονισμό	όχι μεγαλύτερος από 1 ώρα
Ελάχιστος Χρόνος Κράτησης	όχι μεγαλύτερος από 1 ώρα
Απαγορευμένες Ζώνες	δεν επιτρέπονται
Φορτίο κατά το Συγχρονισμό	όχι μεγαλύτερο από το 10% της Ονομαστικής Ισχύος
Χρόνος για το Συγχρονισμό (κατόπιν εντολής)	15 λεπτά

Χρόνος από την κατάσταση Συγχρονισμού έως την κατάσταση Ελάχιστης Παραγωγής	5 λεπτά
Ειδικοί Περιορισμοί	επανεκκίνηση ή εντός δυο ωρών ή μετά τις τέσσερις ώρες

6. Ως προς την ικανότητα παροχής αέργου ισχύος ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Κάθε Μονάδα πρέπει να έχει την ακόλουθη ικανότητα παροχής αέργου ισχύος, που μετράται στους τερματικούς ζυγούς γεννήτριας:

Εύρος Τάσης	Δίκτυο	Εύρος στη Μέγιστη Συνεχή Φόρτιση	Εύρος στο 40% της Μέγιστης Συνεχούς Φόρτισης
-10% έως +10%	ΜΤ	Συντελεστής ισχύος από 0,93 χωρητικός έως 0,85 επαγωγικός	Συντελεστής ισχύος από 0,7 χωρητικός έως 0,4 επαγωγικός
-15% έως -10%		Συντελεστής ισχύος από 1,00 έως 0,85 επαγωγικός	Συντελεστής ισχύος από 0,7 χωρητικός έως 0,4 επαγωγικός
-5% έως +13%	ΥΤ	Συντελεστής ισχύος από 0,93 χωρητικός έως 0,85 επαγωγικός	Συντελεστής ισχύος από 0,7 χωρητικός έως 0,4 επαγωγικός
-10% έως -5%		Συντελεστής ισχύος από 1,00 έως 0,85 επαγωγικός	Συντελεστής ισχύος από 0,7 χωρητικός έως 0,4 επαγωγικός

β) Για στάθμες φόρτισης ορισμένης Μονάδας μεταξύ της μέγιστης συνεχούς φόρτισης και ποσοστού 40% αυτής, τα MVAr αέργου ισχύος δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τα οριζόμενα από ευθεία γραμμή μεταξύ των σημείων που προκύπτουν από τις παραπάνω τιμές, σε ένα διάγραμμα MVAr αέργου ισχύος προς MW εξόδου Μονάδας.

γ) Για στάθμες φόρτισης ορισμένης Μονάδας μικρότερες από 40% της μέγιστης συνεχούς φόρτισης, τα MVAr αέργου ισχύος δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από εκείνα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 40% της μέγιστης συνεχούς φόρτισης.

δ) Ο μετασχηματιστής Μονάδας πρέπει να έχει ονομαστική ικανότητα που να επιτρέπει την παροχή ή/και απορρόφηση της αέργου ισχύος της Μονάδας για όλο το εύρος τάσεων του Συστήματος ΜΔΝ, όπως ορίζονται στην υποπαράγραφο (α) της παρούσας παραγράφου.

ε) Ο Διαχειριστής ΜΔΝ και ο Παραγωγός οφείλουν να συνεργάζονται κατά το στάδιο του σχεδιασμού για την επίλυση κάθε θέματος που ανακύπτει κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

7. Σε κάθε Πλήρως Ελεγχόμενη ή Μερικώς Ελεγχόμενη Μονάδα παραγωγής προσαρμόζεται ταχύς αναλογικός ρυθμιστής στροφών και μονάδα ελέγχου φορτίου ή αντίστοιχη συσκευή ελέγχου, η οποία επιτρέπει την απόκριση στη συχνότητα υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία του ρυθμιστή στροφών με συνήθη ρύθμιση κυμαίνεται μεταξύ 3% και 5% και γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία σχεδίασης της εγκατάστασης, ή εάν

δεν υπάρχουν τέτοιες, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται κατά κανόνα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας αποτελεί τμήμα.

8. Οι Πλήρως Ελεγχόμενες ή Μερικώς Ελεγχόμενες Μονάδες παραγωγής πρέπει να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη ρύθμιση της τάσης του Συστήματος ΜΔΝ με συνεχή ρύθμιση της τάσης μονάδος, μέσω κατάλληλου αυτόματου ρυθμιστή τάσεως συνεχούς ρύθμισης, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ με βάση τον παρόντα Κώδικα και εξειδικεύονται στους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης. Με αιτιολογημένη απόφασή του ο Διαχειριστής ΜΔΝ μπορεί να μην αποδέχεται χαρακτηριστικά που προτείνει ο Παραγωγός.
9. Οι μετασχηματιστές Μονάδων πρέπει να διαθέτουν σύστημα αλλαγής τάσης υπό φορτίο. Το βήμα της ρύθμισης δεν επιτρέπεται να μεταβάλλει το λόγο της τάσης στους τερματικούς ζυγούς περισσότερο από 2,5%, ή το όριο που επιτρέπει ο Διαχειριστής ΜΔΝ με αιτιολογημένη απόφασή του.
10. Οι Πλήρως Ελεγχόμενες ή Μερικώς Ελεγχόμενες Μονάδες παραγωγής πρέπει να διαθέτουν σύστημα προστασίας τους με χρόνο εκκαθάρισης σφάλματος μεγαλύτερο από 200ms, ή για όσο χρόνο ο Διαχειριστής ΜΔΝ προσδιορίζει βάσει των τοπικών συνθηκών του Συστήματος ΜΔΝ. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού και μετά την εκκαθάρισή του σφάλματος, η Μονάδα παραμένει συγχρονισμένη χωρίς να παρουσιάζεται ολίσθηση πόλων. Ο Παραγωγός οφείλει να αποτρέπει την πρόκληση αστάθειας ή αποσύνδεσης της Μονάδας από το Δίκτυο ΜΔΝ για όλο το εύρος λειτουργίας της Μονάδας, η οποία οφείλεται στην εμφάνιση βραχυκυκλώματος κοντά στη Μονάδα, όταν η ισχύς βραχυκύκλωσης μετά την εκκαθάριση του σφάλματος από την πλευρά του Δικτύου στις εγκαταστάσεις σύνδεσης Δικτύου και Μονάδας υπερβαίνει κατά 6 φορές την ονομαστική ενεργό ισχύ της Μονάδας. Η βοηθητική παροχή της Μονάδας δεν επιτρέπεται να μετάγεται αυτόματα στις εφεδρικές συνδέσεις παροχής κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Άρθρο 67 Βασικές Λειτουργικές Απαιτήσεις Μονάδων

1. Οι προδιαγραφές που καθορίζονται στο παρόν άρθρο έχουν εφαρμογή σε Πλήρως Ελεγχόμενες και Μερικώς Ελεγχόμενες Μονάδες που συνδέονται στο Σύστημα ΜΔΝ. Κατά τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης των Μονάδων με το Δίκτυο ΜΔΝ, ελέγχεται η ικανοποίηση των προδιαγραφών αυτών και εξειδικεύονται τα χαρακτηριστικά της Μονάδας.
2. Οι Πλήρως ή Μερικώς Ελεγχόμενες Μονάδες παραγωγής πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές:
   α) Να δύνανται να λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες στην ονομαστική ισχύ για συχνότητες λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ κυμαινόμενες από 48,5Hz έως 51,5Hz.
   β) Να παραμένουν συγχρονισμένες με το Δίκτυο ΜΔΝ σε περίπτωση διακύμανσης της συχνότητας λειτουργίας του μεταξύ 47,5Hz και 48,5Hz και μεταξύ 51,5Hz και 52Hz για διάρκεια 15 δευτερολέπτων.
   γ) Να παραμένουν συγχρονισμένες με το Δίκτυο ΜΔΝ σε περίπτωση μεταβολής της συχνότητας λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ με ρυθμό μικρότερο ή ίσο με 1 Hz ανά δευτερόλεπτο.
   δ) Να δύνανται να παραμένουν σε λειτουργία με ελάχιστη παραγωγή για συχνότητες λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ μεταξύ 49,0 Hz και 51,0 Hz.
   ε) Να παραμένουν συγχρονισμένες με το Δίκτυο ΜΔΝ στην κανονική ονομαστική ισχύ λειτουργίας σε τάση του Δικτύου ΜΔΝ εντός εύρους τιμών που προσδιορίζεται στο άρθρο 53 για βηματικές μεταβολές της τάσης λειτουργίας του Δικτύου έως 10%.

στ) Να παραμένουν σε λειτουργία με ικανότητα παροχής αέργου ισχύος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 66, σε περίπτωση διακύμανσης της τάσης λειτουργίας του Δικτύου ΜΔΝ εντός εύρους τιμών που προσδιορίζεται στο άρθρο 53, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση Σύνδεσης.

ζ) Να παραμένουν συγχρονισμένες μετά την εμφάνιση βραχυκυκλώματος πλησίον της Μονάδας κατά τη διάρκεια βυθίσεων τάσης στην πλευρά υψηλής τάσης του μετασχηματιστή Μονάδας, κατά το 95% της ονομαστικής τάσης (διατηρώντας τάση στη πλευρά της υψηλής τάσης μέχρι 5% της ονομαστικής) για διάρκεια 0,2 δευτερολέπτων και βυθίσεων τάσης της τάξεως του 50% της ονομαστικής (διατηρώντας τάση στη πλευρά της υψηλής τάσης μέχρι 50% της ονομαστικής) για διάρκεια 0,7 δευτερολέπτων. Η χαρακτηριστική καμπύλη του ποσοστού της διατηρούμενης τάσης προς την ονομαστική συναρτήσει της διάρκειας συγχρονισμένης λειτουργίας, για τιμές ποσοστού συγκράτησης μεταξύ 100% και 50% πρέπει να είναι μία ευθεία γραμμή για τιμές διάρκειας συγχρονισμένης λειτουργίας μεταξύ 1,5 και 0,7 δευτερολέπτων.

η) Να παραμένουν συγχρονισμένες με το Δίκτυο ΜΔΝ κατά τη διάρκεια ασυμμετρίας φορτίου με συνιστώσα αρνητικής ακολουθίας σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60034-1, όπως κάθε φορά ισχύει (τελευταία έκδοση), ή με άλλο σχετικό πρότυπο IEC.

θ) Ο λόγος βραχυκύκλωσης κάθε Πλήρως Ελεγχόμενης ή Μερικώς Ελεγχόμενης Μονάδας παραγωγής πρέπει να είναι σύμφωνος με το πρότυπο IEC 60034-1, όπως κάθε φορά ισχύει (τελευταία έκδοση), ή με άλλο σχετικό πρότυπο IEC.

3. Για Πλήρως ή Μερικώς Ελεγχόμενες Μονάδες παραγωγής απαιτούνται οι εξής προδιαγραφές εφεδρείας λειτουργίας:

α) Κάθε Μονάδα πρέπει να έχει δυνατότητα πρωτεύουσας ρύθμισης συχνότητας. Ο στατισμός του ρυθμιστή πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Οι Μονάδες πρέπει να έχουν δυνατότητα παροχής πρωτεύουσας εφεδρείας λειτουργίας σε MW εξόδου Μονάδας όχι μικρότερη από το ΖΖ% της καταχωρημένης ικανότητας, τουλάχιστον για εύρος τιμών άνω του 50% της καταχωρημένης ικανότητας. Η παρεχόμενη εφεδρεία προσδιορίζεται γραμμικά από ΖΖ% έως 100% και από 50% έως το τεχνικό ελάχιστο της Μονάδας έτσι ώστε να μην παραβιάζονται το τεχνικό ελάχιστο και η μέγιστη παραγωγή της Μονάδας. Το ποσοστό ΖΖ % ορίζεται για όλες τις Μονάδες σε 10%. Στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής το ποσοστό αυτό μπορεί να διαφοροποιείται ανά τεχνολογία Μονάδων ή και ανά Σύστημα ΜΔΝ έως και 20%. Η πρωτεύουσα εφεδρεία πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 26.

β) Κάθε Μονάδα πρέπει να παρέχει δευτερεύουσα εφεδρεία λειτουργίας σε MW εξόδου Μονάδας όχι μικρότερη από ποσοστό ΧΧ% της καταχωρημένης ικανότητας τουλάχιστον για εύρος τιμών μεταξύ 50% και (100-ΧΧ)% της καταχωρημένης ικανότητας. Η παρεχόμενη εφεδρεία προσδιορίζεται γραμμικά από ποσοστό (100-ΧΧ)% έως 100% και από 50% έως το τεχνικό ελάχιστο της Μονάδας έτσι ώστε να μην παραβιάζονται το τεχνικό ελάχιστο και η μέγιστη παραγωγή της Μονάδας. Το ποσοστό ΧΧ% ορίζεται σε 15% για τις Μονάδες συνδυασμένου κύκλου, 5% για τις ατμοστροβιλικές Μονάδες, και σε 20% για τις λοιπές Μονάδες.

γ) Κάθε Μονάδα πρέπει να παρέχει τριτεύουσα στρεφόμενη εφεδρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 26.

δ) Κάθε Μονάδα πρέπει να παρέχει στατή εφεδρεία σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της.

4. Οι Παραγωγοί δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν ρυθμίσεις που αφορούν τον έλεγχο φορτίου - συχνότητας ή το ρυθμιστή στροφών των Μονάδων τους χωρίς προηγούμενη συμφωνία με τον Διαχειριστή ΜΔΝ.
5. Οι Παραγωγοί οφείλουν να συνεργάζονται με τον Διαχειριστή ΜΔΝ για τη διαμόρφωση διαδικασιών και μεθόδων λειτουργίας που βελτιώνουν την ανταπόκριση κάθε Μονάδας σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών. Τέτοια διαδικασία και μέθοδο συνιστά ιδίως η αυτόματη εκκίνηση Μονάδων ταχείας εκκίνησης μετά από απώλεια κάποιας Μονάδας ή όταν αναμένεται τέτοια απώλεια. Οι Παραγωγοί οφείλουν να ενημερώνουν τον Διαχειριστή ΜΔΝ παρέχοντας πλήρη τεκμηρίωση στην περίπτωση που οι ανωτέρω διαδικασίες δεν συνάδουν με την ασφαλή λειτουργία των Μονάδων τους.
6. Οι διατάξεις συγχρονισμού της Μονάδας πρέπει να επιτρέπουν το συγχρονισμό κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:
   α) συχνότητα Συστήματος ΜΔΝ σε κανονική λειτουργία μεταξύ 48,0 Hz και 52,0 Hz, και
   β) τάση Δικτύου μεταξύ ορίων που καθορίζονται κατά το άρθρο 53.
7. Κάθε Πλήρως ή Μερικώς Ελεγχόμενη Μονάδα παραγωγής σχεδιάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει περιορισμό του κινδύνου απώλειας ταυτόχρονα με άλλες Μονάδες του ίδιου Σταθμού.

Άρθρο 68 Ειδικές Τεχνικές Απαιτήσεις Σχεδιασμού και Λειτουργίας Μη Ελεγχόμενων Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ

Οι προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας για Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που συνδέονται με Σύστημα ΜΔΝ καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του Παραρτήματος και αφορούν κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα:

α) Όρια συχνότητας και τάσης για διατήρηση της λειτουργίας τους.
β) Ικανότητα αδιάλειπτης λειτουργίας υπό χαμηλή τάση.
γ) Απαιτήσεις ρύθμισης τάσης, αέργου ισχύος και συντελεστή ισχύος.
δ) Συνεισφορά στη ρύθμιση φορτίου-συχνότητας.
ε) Επικοινωνία με το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας ΜΔΝ.

Άρθρο 69 Ειδικές Τεχνικές Απαιτήσεις Σχεδιασμού και Λειτουργίας Μερικώς Ελεγχόμενων Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ

1. Οι Μερικώς Ελεγχόμενες Μονάδες παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας που αφορούν Πλήρως ή Μερικώς Ελεγχόμενες Μονάδες παραγωγής αντίστοιχης τεχνολογίας, όπως περιγράφονται στα άρθρα 66 και 67, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων που ακολουθούν.
2. Τα όρια μέγιστης παραγωγής και παροχής στρεφόμενης εφεδρείας των Μονάδων της παραγράφου 1 που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση των προγραμμάτων ΚΗΕΠ και Κατανομής περιορίζονται με βάση την ωριαία παραγωγή της Μονάδας.
3. Για Μερικώς Ελεγχόμενες Μονάδες παραγωγής που περιλαμβάνουν συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, τα οποία συνδέονται στο Δίκτυο ΜΔΝ μέσω μετατροπέων συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος, ισχύουν τα εξής:
   α) Οι βασικές τεχνικές απαιτήσεις σχεδιασμού των συστημάτων αποθήκευσης και των μετατροπέων, έχουν ως εξής:

Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή	όχι μεγαλύτερη του 10% της καταχωρημένης καθαρής ισχύος του μετατροπέα

Ρυθμός Ανόδου	πρέπει να είναι τέτοιος ώστε εντός 1 λεπτού από τον συγχρονισμό της Μονάδας να είναι δυνατό να αποδοθεί η πλήρης ισχύς της Μονάδας
Ρυθμός Καθόδου	πρέπει να είναι τέτοιος ώστε εντός 1 λεπτού η ισχύς της Μονάδας να μπορεί να μειωθεί από τη μέγιστη τιμή στο τεχνικό ελάχιστο.
Ελάχιστος Χρόνος λειτουργίας μετά την Εκκίνηση	όχι μεγαλύτερος από 20 λεπτά
Ελάχιστος Χρόνος Κράτησης	όχι μεγαλύτερος από 20 λεπτά
Απαγορευμένες Ζώνες	δεν επιτρέπονται
Φορτίο κατά το Συγχρονισμό	όχι μεγαλύτερο από το 10% της Καταχωρημένης Ικανότητας του μετατροπέα
Χρόνος για το Συγχρονισμό (κατόπιν εντολής)	όχι μεγαλύτερος από 3 λεπτά
Χρόνος από την κατάσταση Συγχρονισμού έως την κατάσταση Ελάχιστης Παραγωγής	όχι μεγαλύτερος από 1 λεπτό

β) Οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις των συστημάτων αποθήκευσης και των μετατροπέων, καθορίζονται στη Σύμβαση Σύνδεσης στο ίδιο τουλάχιστον επίπεδο με αυτό των αντίστοιχων απαιτήσεων για αεριοστροβιλικές Μονάδες.

Άρθρο 70 Ειδικές Τεχνικές Απαιτήσεις Σχεδιασμού και Λειτουργίας Ελεγχόμενων Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών

1. Οι Κατανεμόμενες Μονάδες παραγωγής Υβριδικού Σταθμού, με εξαίρεση αυτές με αποθηκευτικά συστήματα μπαταριών και μετατροπείς συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος, συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας που καθορίζονται στα άρθρα 66 και 67 για Μονάδες αντίστοιχης τεχνολογίας.
2. Οι Κατανεμόμενες Μονάδες Υβριδικού Σταθμού με αποθηκευτικά συστήματα μπαταριών και μετατροπείς συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος, συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας που καθορίζονται στο άρθρο 69, για τις Μερικώς Ελεγχόμενες Μονάδες με την ίδια τεχνολογία αποθηκευτικών συστημάτων.
3. Οι Πλήρως Ελεγχόμενες Μονάδες παραγωγής άλλων τεχνολογιών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού και λειτουργίας που καθορίζονται στα άρθρα 66 και 67 για Μονάδες αντίστοιχης τεχνολογίας.

Άρθρο 71 Απαιτήσεις για το Μεταβλητό Κόστος Μονάδων Παραγωγής

1. Ο βαθμός απόδοσης μιας Συμβατικής Μονάδας, ο οποίος προσδιορίζεται για κάθε σημείο λειτουργίας της (ισχύς σε MW καθαρής-σταθερής παραγωγής) με βάση την καμπύλη ειδικής κατανάλωσης της Μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη την Κατωτέρα Θερμογόνο Δύναμη του αντίστοιχου καυσίμου, δεν επιτρέπεται να λαμβάνει τιμή, σε κανένα λειτουργικό σημείο από το τεχνικό ελάχιστο έως τη μέγιστη παραγωγή της Μονάδας, μικρότερη από 20% για αεριοστροβιλικές Μονάδες, 40% για Μονάδες συνδυασμένου κύκλου, 35% για ΜΕΚ και 30% για ατμοστροβιλικές Μονάδες.
2. Το καύσιμο που δηλώνεται για τη Μονάδα θα πρέπει να είναι αυτό που αναγράφεται στους όρους της οικείας άδειας παραγωγής.

Άρθρο 72 Εξειδίκευση Απαιτήσεων

Στα Εγχειρίδια Πρόσβασης στο Δίκτυο ΜΔΝ και ΚΗΕΠ και Κατανομής δύναται να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο ή να προστίθενται νέες.

Κεφάλαιο 18 ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Άρθρο 73 Υποβολή Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Μονάδας

1. Κάθε Παραγωγός που κατέχει Μονάδα Παραγωγής που πρόκειται να συνδεθεί ή έχει ήδη συνδεθεί σε Σύστημα ΜΔΝ, υποβάλλει αρχικά, Προκαταρκτική Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων της Μονάδας με την αίτησή του για τη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης της Μονάδας στο Σύστημα ΜΔΝ, και Οριστική Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Μονάδας μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας ή την ενεργοποίηση της Μονάδας κατά το άρθρο 91. Σε περίπτωση Σταθμού παραγωγής που περιλαμβάνει περισσότερες διακριτές Μονάδες, υποβάλλεται δήλωση χωριστά για κάθε Μονάδα.
2. Η Οριστική Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Μονάδας έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και ισχύει εφόσον γίνει αποδεκτή από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.
3. Η Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Μονάδας αναθεωρείται υποχρεωτικά αμέσως μετά από οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή με ευθύνη του Παραγωγού.
4. Νεότερη Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, εφόσον υποβληθεί νόμιμα και εγκριθεί, αντικαθιστά την προηγούμενη.

Άρθρο 74 Περιεχόμενο Δήλωσης Τεχνικών και Οικονομικών Στοιχείων Παραγωγής και Παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών

1. Η Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Μονάδας, για κάθε Μονάδα του Παραγωγού, περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 17 για τις αντίστοιχες Μονάδες, με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο Κεφάλαιο αυτό, καθώς και πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία με βάση τους πίνακες του παρόντος άρθρου.
2. Για Σταθμούς οι οποίοι περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας Μονάδες, ή περιλαμβάνουν και άλλου τύπου μονάδες και άλλα συστήματα, όπως οι Υβριδικοί και ηλιοθερμικοί Σταθμοί, υποβάλλεται για τις μονάδες και τα συστήματα αυτά διακριτή δήλωση, σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού. Επίσης, για Συμβατικούς Σταθμούς παραγωγής, υποβάλλεται επιπλέον δήλωση για τις εγκαταστάσεις υποδομής του Σταθμού, σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού. Για Μονάδες ΣΗΘΥΑ με συμβατικό καύσιμο υποβάλλονται τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία της αντίστοιχης κατηγορίας Συμβατικής Μονάδας.
3. Τα τεχνικά στοιχεία της οριστικής Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Μονάδας θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα πραγματικά τεχνικά στοιχεία λειτουργίας της μονάδας. Τα οικονομικά στοιχεία της Δήλωσης πρέπει να είναι κοστοστρεφή, δηλαδή να αντανακλούν τις δαπάνες τις οποίες πράγματι υφίσταται ο Παραγωγός, όπως αυτές υπολογίζονται με βάση τις σχετικές διατάξεις και τα Εγχειρίδια του παρόντος Κώδικα.
4. Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου μπορεί να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο Δίκτυο ΜΔΝ.
5. Οι τυποποιημένοι πίνακες που χρησιμοποιούνται για τη δήλωση των στοιχείων και χαρακτηριστικών των Μονάδων και Σταθμών, έχουν ως ακολούθως:

Α. Τεχνικές Παράμετροι Μονάδας

Περιγραφή	Αριθμητική Τιμή	Μονάδα μέτρησης
Α1. Τεχνικά στοιχεία λειτουργίας Μονάδας		
Ελάχιστος πρόσθετος χρόνος επιπλέον του χρόνου για να συγχρονίσει στην περίπτωση ανάκλησης από κατάσταση ολικής μη διαθεσιμότητας		Ώρες
Α2. Τεχνικά στοιχεία Μονάδας για τις Επικουρικές Υπηρεσίες (σε περίπτωση που αυτά διαφοροποιούνται ανά κατάσταση Μονάδας, πχ συγχρονισμένη, ενδιάμεση, θερμή κτλ, ο πίνακας υποβάλλεται ανά κατάσταση)		
Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ΑΡΠ)		
Μέγιστο φορτίο υπό ΑΡΠ		MW
Ελάχιστο φορτίο υπό ΑΡΠ		MW
Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης		MW
Ικανότητα επανεκκίνησης από γενική διακοπή		ΝΑΙ/όχι
Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης		MW
Εφεδρεία Τριτεύουσας ρύθμισης		MW
Στατή Εφεδρεία		MW

Β. Πρόσθετες τεχνικές παράμετροι Υβριδικών και Ηλιοθερμικών Σταθμών			
Β1. Τεχνικά στοιχεία μονάδων αποθήκευσης Υβριδικού Σταθμού			
		Τύπος	Περιγραφή
Αριθμός και Τύπος Αυτοτελών Αποθηκευτικών Συστημάτων Σταθμού	Αποθ. Σύστ. 1		
	Αποθ. Σύστ. 2		
		Αριθμητική τιμή	Μονάδα μέτρησης
Δυναμικότητα Αποθηκευτικών Συστημάτων για Αποθ. Ενέργειας	Αποθ. Σύστ. 1		MWh
	Αποθ. Σύστ. 2		MWh
Μέγιστη Καθαρή Ηλ. Ισχύς Μονάδων Αποθήκευσης Σταθμού	Μον. Αποθ. 1		MW
	Μον. Αποθ. 2		MW
	Μον. Αποθ. 3		MW
	Κατ. Μονάδα 1		MW
	Κατ. Μονάδα 2		MW
Β2. Λοιπά Τεχνικά Στοιχεία Σταθμού			
Εγκατεστημένη Ισχύς Μονάδων ΑΠΕ Σταθμού			MW
Μέγιστη Καθαρή Ισχύς Μονάδων ΑΠΕ Σταθμού			MW
Ισχύς Βοηθητικών Μονάδων Παραγωγής Σταθμού			MW
Ισχύς Βοηθητικών Λεβήτων Σταθμού			MWth

Γ. Παράμετροι Μεταβλητού Κόστους για Συμβατικές Μονάδες

Τύπος καυσίμου	Καύσιμο Α			
	Καύσιμο Β			
	Καύσιμο Γ			
Κατώτερη θερμογόνος δύναμη καυσίμου ανά τύπο καυσίμου	Καύσιμο Α			GJ/μονάδα ποσοτικής μέτρησης
	Καύσιμο Β			
	Καύσιμο Γ			
Καμπύλη ειδικής κατανάλωσης καυσίμου	Επίπεδο Καθαρής Παραγωγής (MW)	Καύσιμο Α (kg ή lt/MWh)	Καύσιμο Β (kg ή lt/MWh)	Καύσιμο Γ (kg ή lt/MWh)
Καμπύλη ειδικής εκπομπής ρύπων	Επίπεδο Καθαρής Παραγωγής (MW)	Καύσιμο Α (kg CO2/MWh)	Καύσιμο Β (kg CO2/MWh)	Καύσιμο Γ (kg CO2/MWh)
Ποσοστιαία σύνθεση καυσίμων σε κάθε σημείο ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου.	Επίπεδο Καθαρής Παραγωγής (MW)	Καύσιμο Α (%)	Καύσιμο Β (%)	Καύσιμο Γ (%)

Μέσο Κόστος Ειδικής κατανάλωσης πρώτων υλών εκτός καυσίμου (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου).			Κόστος (€/MWh)	
Μέσο Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας, εκτός δαπανών συντήρησης παγίου χαρακτήρα (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου).			Κόστος (€/MWh)	
Μέσο Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών για το ανθρώπινο δυναμικό λόγω λειτουργίας, εκτός δαπανών για το ανθρώπινο δυναμικό που έχουν πάγιο χαρακτήρα (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου).			Κόστος (€/MWh)	

Δ. Παράμετροι Κόστους Κατόπιν Εντολής Κατανομής			
Περιγραφή	Αριθμητική Τιμή		Μονάδα Μέτρησης
Ειδικό Κόστος Εκκίνησης, το οποίο καθορίζεται ως το συνολικό μεταβλητό κόστος εκκίνησης της Μονάδας έως την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, διακριτά για έναρξη από μη συγχρονισμένη ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κατάσταση αναμονής	Από ψυχρή		Kg ή lt καυσίμου (ανά τύπο καυσίμου) /εκκίνηση
	Από ενδιάμεση		
	Από θερμή		
Κατανάλωση καυσίμου που αφορά στη διατήρηση της ετοιμότητας της Μονάδας για ταχεία εκκίνηση.	Σε ενδιάμεση		Kg ή lt καυσίμου (ανά τύπο καυσίμου) ανά ώρα
	Σε θερμή		
Κόστος λειτουργίας και συντήρησης, εκτός του κόστους καυσίμου, που αφορά στη διατήρηση της ετοιμότητας της Μονάδας για ταχεία εκκίνηση.			€/MW-h

Ε. Παράμετροι Σταθερού Κόστους Συμβατικής Μονάδας Παραγωγής		
Περιγραφή	Αριθμητική Τιμή	Μονάδα Μέτρησης

Συνολικό Κόστος Κατασκευής Μονάδας, περιλαμβανομένου του κόστους για το σύνολο του εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη λειτουργία της, πλην εκείνου που περιλαμβάνεται στο κόστος κατασκευής Σταθμού, ανά MW της Ονομαστικής Ισχύος της Μονάδας.		€/MW
Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης Μονάδας, εκτός του κόστους καυσίμου, που αφορά στη διατήρηση της ετοιμότητας της Μονάδας.		€/MW-έτος

ΣΤ. Παράμετροι Σταθερού Κόστους Συμβατικού Σταθμού			
Περιγραφή		Αριθμητική Τιμή	Μονάδα Μέτρησης
Χωρητικότητα δεξαμενών καυσίμου ανά τύπο καυσίμου	Τύπος Α		kLit
	Τύπος Β		
	Τύπος Γ		
Κόστος Κατασκευής Σταθμού, στο οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο του εξοπλισμού και των υποδομών του Σταθμού για τη λειτουργία των Μονάδων που αυτός περιλαμβάνει, πλην του Κόστους Κατασκευής Μονάδας.			€
Ετήσιο Σταθερό Κόστος Διατήρησης Ετοιμότητας και Λειτουργικότητας του Σταθμού.			€/MW-έτος

Άρθρο 75 Αποδοχή/Απόρριψη Δήλωσης από τον Διαχειριστή ΜΔΝ

1. Η Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Μονάδας από Παραγωγό θεωρείται νόμιμη εφόσον έχει υποβληθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον παρόντα Κώδικα. Σε περίπτωση κατά την οποία η Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Μονάδας κρίνεται ως μη νομίμως υποβληθείσα, ισχύει η τελευταία νομίμως υποβληθείσα Δήλωση.
2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ ελέγχει αν η Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Μονάδας που υποβλήθηκε είναι νόμιμη, αληθής και πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Κώδικα. Για το σκοπό αυτό, ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να ζητήσει από τον Παραγωγό, εντός εύλογης προθεσμίας, την υποβολή εγγράφων και εκθέσεων.
3. Μετά τον έλεγχο της Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Μονάδας ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή μη των δηλούμενων Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων της Μονάδας.
4. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Διαχειριστή ΜΔΝ στον Παραγωγό, ο Παραγωγός δύναται να υποβάλει ένσταση ενώπιον της ΡΑΕ με κοινοποίηση του Διαχειριστή ΜΔΝ. Η ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή ΜΔΝ, η οποία υποβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της ένστασης, αποφασίζει επί της ενστάσεως αυτής εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, και κοινοποιεί την απόφασή της στον Παραγωγό και στον Διαχειριστή ΜΔΝ.
5. Μετά την απόφαση του Διαχειριστή ΜΔΝ και για τα στοιχεία που δεν γίνονται αποδεκτά και εμπίπτουν στις περιπτώσεις χορήγησης Απόκλισης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων του Κεφαλαίου 19, ο Παραγωγός δύναται να υποβάλει αίτημα απόκλισης του άρθρου 79,

εφόσον για τα στοιχεία αυτά δεν έχει υποβληθεί η ένσταση της παραγράφου 4. Στην περίπτωση που έχει υποβληθεί ένσταση, αίτημα απόκλισης δύναται να υποβληθεί μετά τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ.

6. Μετά την απόφαση της ΡΑΕ επί της ενστάσεως της παραγράφου 4 ή μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για υποβολή ένστασης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει αναλόγως στη σύναψη των Συμβάσεων Σύνδεσης και Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα ή στην εγγραφή της Μονάδας στο Μητρώο Μονάδων κατά περίπτωση. Στην περίπτωση που έχει ακολουθηθεί η διαδικασία του Κεφαλαίου 19, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αναμένει την απόφαση του άρθρου 79 της ΡΑΕ και προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 76 Πίνακας Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών Μονάδων

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ τηρεί Πίνακα Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών για κάθε Μονάδα Παραγωγής που συνδέεται στο Σύστημα ΜΔΝ. Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται με ευθύνη του Διαχειριστή ΜΔΝ κατά τη διαδικασία εγγραφής της Μονάδας στο Μητρώο Μονάδων. Ως Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Μονάδων νοούνται τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν με βάση τα κάτωθι τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία της Μονάδας και αποτελούν τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές δυνατότητές της:
   α) Οριστική Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, όπως κάθε φορά ισχύει, περιλαμβανομένων και των δηλώσεων των Παραγωγών κατά το άρθρο 116.
   β) Εγκεκριμένες Αποκλίσεις Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων κατά το άρθρο 77.
   γ) Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας (Ολικής ή Μερικής).
   δ) Στοιχεία και πληροφορίες για τα οποία λαμβάνει γνώση ο Διαχειριστής ΜΔΝ κατά το στάδιο ελέγχου και ηλέκτρισης της Μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 91 του παρόντος Κώδικα.
2. Ο Πίνακας Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών Μονάδων περιλαμβάνει τα τεχνικοοικονομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της Μονάδας τα οποία είναι αναγκαία για τη συμμετοχή της Μονάδας στην Αγορά ΜΔΝ, ιδίως για τη συμμετοχή στον ΚΗΕΠ στην Κατανομή, στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, καθώς και για τις εκκαθαρίσεις. Στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο Δίκτυο ΜΔΝ μπορεί να καθορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του Πίνακα Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών Μονάδων.
3. Ο Πίνακας Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών Μονάδων τροποποιείται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, σε κάθε περίπτωση μεταβολής των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας εφόσον περιέρχεται σε γνώση του σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1.
4. Αν μετά την εγγραφή της Μονάδας στο Μητρώο Μονάδων, διαπιστωθεί από τον Διαχειριστή ΜΔΝ με οποιοδήποτε τρόπο ότι η Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων είναι ανακριβής, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις στο Κεφάλαιο 42 και καλείται ο Παραγωγός εντός τακτής προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, είτε να διορθώσει τα στοιχεία της Δήλωσης, είτε να αποκαταστήσει τα χαρακτηριστικά της Μονάδας του με τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στη Δήλωση που έχει υποβάλει. Στην περίπτωση που ο Παραγωγός δεν προβεί εντός της τασσόμενης προθεσμίας στις οφειλόμενες ενέργειες και κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ η λειτουργία της Μονάδας δεν είναι απολύτως αναγκαία για την απρόσκοπτη και ασφαλή ηλεκτροδότηση των καταναλωτών του Συστήματος ΜΔΝ, ο Διαχειριστής, με απόφασή του, αναστέλλει

την ισχύ της Σύμβασης Συμμετοχής του Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ και θέτει εκτός τάσεως την εγκατάσταση του Παραγωγού, έως την αποκατάσταση του περιεχομένου Δήλωσης. Σε διαφορετική περίπτωση και έως την πλήρη αποκατάσταση, ο Διαχειριστής ΜΔΝ καθορίζει, κατά την κρίση του, τιμές των στοιχείων που είναι ανακριβή και κατ' ελάχιστον απαιτούνται βάσει των προδιαγραφών του παρόντος Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Παραγωγού ο Διαχειριστής ενημερώνει αμελλητί τη ΡΑΕ.

5. Τα στοιχεία του Πίνακα Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών Μονάδων γνωστοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο μετά από σχετική αίτηση, εφόσον με την αίτηση τεκμηριώνεται έννομο συμφέρον του αιτούντος.

Κεφάλαιο 19 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ

Άρθρο 77 Περιπτώσεις απόκλισης από την τήρηση των καθορισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών Μονάδων

1. Στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν σοβαροί τεχνικοί λόγοι για τους οποίους δεν είναι δυνατή η συμμόρφωση με συγκεκριμένες προδιαγραφές των Κεφαλαίων 15 και 17, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες, ο Παραγωγός υποβάλλει στη ΡΑΕ επαρκώς τεκμηριωμένη αίτηση για την έγκριση Απόκλισης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων. Στο αίτημα αυτό περιλαμβάνονται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών λόγων που επιβάλλουν την απόκλιση, ακριβής προσδιορισμός του τεχνικού χαρακτηριστικού για το οποίο αυτή ζητείται, η προτεινόμενη αριθμητική τιμή της αιτούμενης απόκλισης του χαρακτηριστικού αν πρόκειται για μετρούμενο μέγεθος, ο αιτούμενος χρόνος ισχύος της, καθώς και τα τυχόν μέτρα που θα λάβει ο Παραγωγός προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις προδιαγραφές και το εκτιμώμενο κόστος αυτών.
2. Από την υποβολή αίτησης για την έγκριση της απόκλισης μέχρι και τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ, ο Παραγωγός δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης των προδιαγραφών του παρόντος Κώδικα.
3. Στις περιπτώσεις που ο Παραγωγός δεν είναι δυνατόν να συμμορφωθεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές των Κεφαλαίων 15 και 17 και δεν οφείλει να υποβάλλει αίτημα για έγκριση απόκλισης κατά την παράγραφο 1 λόγω παροδικής αδυναμίας, ενημερώνει αμελλητί εγγράφως τον Διαχειριστή ΜΔΝ και τη ΡΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον η μη συμμόρφωση εξακολουθεί να υφίσταται και μετά το χρονικό διάστημα της παραγράφου 1, ο Παραγωγός οφείλει να υποβάλλει αίτημα για έγκριση απόκλισης και για όλο το χρονικό διάστημα μη συμμόρφωσης.

Άρθρο 78 Περιπτώσεις απόκλισης από τις μοναδιαίες τιμές αναφοράς (benchmarks) για τον προσδιορισμό των τιμημάτων αμοιβής Μονάδων

1. Στην περίπτωση που τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία Συμβατικής Μονάδας, όπως αυτά δηλώνονται, και αφορούν: α) την καμπύλη ειδικής κατανάλωσης καυσίμου, β) την καμπύλη εκπομπών CO_2, γ) το πρόσθετο μεταβλητό κόστος λειτουργίας και δ) την κατανάλωση καυσίμου ανά εκκίνηση της Μονάδας, διακριτά από ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κατάσταση, δεν γίνονται αποδεκτά από το Διαχειριστή ΜΔΝ, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 75, ο Παραγωγός δύναται να αιτηθεί στη ΡΑΕ για την έγκριση Απόκλισης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της Καμπύλης Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής και του Κόστους Εκκίνησης Μονάδας με βάση τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 34. Με το αίτημα αυτό συνυποβάλλονται όλα τα

απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα για την τεκμηρίωσή του, όπως ιδίως πιστοποιημένα απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας της Μονάδας (πχ συσχετισμένες μετρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κατανάλωσης καυσίμου), καθώς και πιστοποιημένες μετρήσεις του κατασκευαστή της Μονάδας. Ειδικά για τη έγκριση απόκλισης από τα στοιχεία (α), (β) και (δ) ανωτέρω, ο Παραγωγός εγκαθιστά υποχρεωτικά πιστοποιημένους μετρητές για την κατανάλωση καυσίμου.

2. Στην περίπτωση που τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία της Μονάδας βάση των οποίων υπολογίζεται το ετήσιο Τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος της Μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 35, δεν γίνονται αποδεκτά από το Διαχειριστή ΜΔΝ, κατά το άρθρο 75, ο Παραγωγός δύναται να αιτηθεί στη ΡΑΕ την έγκριση Απόκλισης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων. Με το αίτημα αυτό συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα για την τεκμηρίωσή του, όπως ιδίως πιστοποιημένα διαθέσιμα στοιχεία κόστους από τον κατασκευαστή της Μονάδας ή και του Σταθμού, στοιχεία κόστους που έχουν προκύψει από διεθνείς διαγωνισμούς (π.χ. διαγωνιστική διαδικασία για τη κατασκευή του συγκεκριμένου έργου), καθώς και στοιχεία από αντίστοιχα έργα που έχουν κατασκευαστεί, με βάση τα οποία προκύπτει το εύλογο του κόστους κατασκευής της Μονάδας/Σταθμού, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες του έργου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, καθώς και ειδικών απαιτήσεων που μπορεί να επιβάλλονται με την άδεια παραγωγής.

Άρθρο 79 Διαδικασία έγκρισης απόκλισης από τις απαιτήσεις τεχνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών Μονάδων

1. Για την έγκριση απόκλισης από τα καθορισμένα στον παρόντα Κώδικα τεχνικοοικονομικά στοιχεία Μονάδας, στις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται με βάση τα άρθρα 77 και 78, ο ενδιαφερόμενος Παραγωγός υποβάλλει στη ΡΑΕ, με κοινοποίηση στο Διαχειριστή ΜΔΝ, την αίτηση που προβλέπεται στα άρθρα αυτά. Η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης της αιτούμενης απόκλισης σύμφωνα με τα άρθρα αυτά.
2. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένη γνώμη για την έγκριση ή μη της απόκλισης, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις επ' αυτής. Στο πλαίσιο αυτό ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να ζητήσει την υποβολή από τον Παραγωγό συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων για την τεκμηρίωση του αιτήματος, με κοινοποίηση στη ΡΑΕ.
3. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της γνώμης του Διαχειριστή ΜΔΝ, η ΡΑΕ αποφασίζει σχετικά με την έγκριση ή μη της αιτούμενης απόκλισης. Κατά την εξέταση του αιτήματος η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει την υποβολή από τον Παραγωγό ή τον Διαχειριστή ΜΔΝ επιπλέον συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων.
4. Η Απόκλιση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων χορηγείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 χρόνια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο για λόγους ασφάλειας λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ και απρόσκοπτης ηλεκτροδότησης των καταναλωτών, η χρονική διάρκεια της απόκλισης μπορεί να παρατείνεται, μετά την παρέλευση των 2/3 του χρόνου διάρκειας της αρχικής.
5. Η εξέταση του αιτήματος για την έγκριση απόκλισης γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
   α) Ασφάλεια της λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ, ιδίως σε σχέση με την αναγκαιότητα της Μονάδας για την επάρκεια του δυναμικού παραγωγής και των αναγκαίων Επικουρικών Υπηρεσιών για την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των καταναλωτών και την παροχή υψηλής ποιότητας ισχύος.

β) Αδυναμία ικανοποίησης των απαιτήσεων του παρόντος Κώδικα κυρίως για λόγους ανωτέρας βίας ή και ανυπέρβλητης τεχνικής αδυναμίας των εγκαταστάσεων του Παραγωγού.

γ) Την οικονομική επιβάρυνση στο συνολικό κόστος λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ και κατ' επέκταση των καταναλωτών, που τυχόν προκαλείται από την έγκριση ή μη της αιτούμενης απόκλισης, καθώς και το τυχόν κόστος με το οποίο επιβαρύνεται ο Παραγωγός για τη συμμόρφωση της Μονάδας του.

6. Κατά την εξέταση του αιτήματος συνεκτιμώνται η ωφέλιμη ζωή της Μονάδας, τα έτη λειτουργίας αυτής, η αναπόσβεστη αξία των επενδυμένων κεφαλαίων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο για την εξέταση του αιτήματος.
7. Με την απόφαση της ΡΑΕ για έγκριση ή μη της αιτούμενης απόκλισης, προσδιορίζεται αν το τυχόν κόστος συμμόρφωσης της Μονάδας του Παραγωγού είναι εύλογο να επιβαρύνει αμιγώς τον Παραγωγό ή θα πρέπει μέρος ή το σύνολο αυτού να ενσωματωθεί στα τιμήματα αμοιβής της Μονάδας. Στην τελευταία περίπτωση εγκρίνεται ταυτόχρονα και η αντίστοιχη απόκλιση από τις μοναδιαίες τιμές αναφοράς των σχετικών τιμημάτων (benchmarks).
8. Με τη λήξη του χρόνου για τον οποίο εγκρίθηκε η απόκλιση, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους και έρευνες κατά το άρθρο 91 και ενημερώνει τα στοιχεία του Πίνακα Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών Μονάδων. Στην περίπτωση που η Μονάδα δεν έχει συμμορφωθεί, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει στις ενέργειες του άρθρου 76 που αφορούν στη διαπίστωση απόκλισης τεχνικοοικονομικών χαρακτηριστικών Μονάδας από τα αντίστοιχα του ανωτέρω πίνακα.
9. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις, την αίτηση και τη διαδικασία έγκρισης Απόκλισης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων, καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο σχετικά με αυτή, μπορεί να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο Δίκτυο ΜΔΝ.

Κεφάλαιο 20 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΔΝ

Άρθρο 80 Εφαρμοζόμενες διατάξεις για την πρόσβαση Παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών στο Δίκτυο ΜΔΝ

Για την πρόσβαση Παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών στο Δίκτυο ΜΔΝ, εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις των νόμων που ισχύουν για την πρόσβαση αυτή. Συμπληρωματικά αυτών των διατάξεων και για ότι δεν ρυθμίζεται ρητά στην κείμενη νομοθεσία ισχύουν τα προβλεπόμενα στο παρόν Κεφάλαιο.

Άρθρο 81 Εφαρμοζόμενες διατάξεις για την πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο ΜΔΝ - Βασική Διαδικασία σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ

1. Για την πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο ΜΔΝ, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στο παρόν Κεφάλαιο, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων νόμου που ισχύουν για την πρόσβαση αυτή.
2. Για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά στο παρόν Κεφάλαιο και αφορούν στην πρόσβαση Παραγωγών στο Δίκτυο εφαρμόζονται τυχόν ειδικότερες προβλέψεις στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου (ΕΔΔΗΕ).
3. Η διαδικασία πρόσβασης στο Δίκτυο ΜΔΝ εκκινεί με την αίτηση του Παραγωγού για τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης (Αίτηση Σύνδεσης). Η Προσφορά Σύνδεσης διακρίνεται σε Μη Δεσμευτική και σε Οριστική.

4. Για να χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή να καταστεί Οριστική μια Μη Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης, θα πρέπει να προσκομιστεί στον Διαχειριστή ΜΔΝ η σχετική περιβαλλοντική έγκριση για τον Σταθμό και τα έργα σύνδεσής του με βάση την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα το ν. 1650/1986 (ιδίως το άρθρο 4 αυτού), όπως εκάστοτε ισχύει (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - ΑΕΠΟ ή βεβαίωση αρμοδίου οργάνου περί υπαγωγής του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - ΠΠΔ ή όπως αλλιώς χαρακτηρίζεται στην κείμενη νομοθεσία), προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια εγκατάστασης του Σταθμού. Για ορισμένες κατηγορίες Σταθμών, όπως π.χ. για Σταθμούς που, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης της περιβαλλοντικής αυτής έγκρισης (π.χ. για ορισμένες κατηγορίες Σταθμών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής), εκδίδεται εξ αρχής Οριστική Προσφορά Σύνδεσης.
5. Οι προσφορές εκδίδονται εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στα άρθρα 86 και 87 και μετά την αποδοχή τους από τους Παραγωγούς, ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές.
6. Μετά τη χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και όσο αυτή είναι σε ισχύ, συνάπτεται, κατόπιν αίτησης του Παραγωγού, η Σύμβαση Σύνδεσης, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Κεφάλαιο.
7. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης, συνάπτονται οι Συμβάσεις Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ που προβλέπονται στο άρθρο 47, κατά περίπτωση.
8. Τυχόν πρόσθετες προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας για την πρόσβαση των Παραγωγών στο Δίκτυο, όπως ιδίως κατάθεση εγγυητικών επιστολών ή προσκόμιση πρόσθετων εγκρίσεων και αδειών, εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, συμπληρωματικά με τα προβλεπόμενα στο παρόν Κεφάλαιο.
9. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Σταθμού, καθώς και των έργων σύνδεσης, βάσει της σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης, ελέγχονται τα έργα σύνδεσης (επισκόπηση-επιθεώρηση, αυτοψία κλπ) και οι εγκαταστάσεις σύνδεσης του Σταθμού και ακολούθως ενεργοποιείται προσωρινά η σύνδεση (ηλέκτριση εγκαταστάσεων) και πραγματοποιείται ο έλεγχος των εγκαταστάσεων και οι αναγκαίες δοκιμές κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Κεφάλαιο (περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας του Σταθμού). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, ολοκληρώνεται η πρόσβαση του Παραγωγού στο Δίκτυο ΜΔΝ και εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ σχετική βεβαίωση, βάσει των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
10. Ο Παραγωγός υποχρεούται να ενημερώνει τον Διαχειριστή ΜΔΝ για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν για την έκδοση ή τη σύναψη των Προσφορών Σύνδεσης και των Συμβάσεων Σύνδεσης ή Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ (π.χ. τροποποίηση άδειας παραγωγής ή εγκατάστασης ή ΑΕΠΟ κλπ) και να υποβάλει σχετικό αίτημα τροποποίησης τους.

Άρθρο 82 Αίτηση για Προσφορά Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ

1. Οι Παραγωγοί που επιθυμούν τη σύνδεση των εγκαταστάσεών τους στο Δίκτυο ΜΔΝ, ή την τροποποίηση υφιστάμενης σύνδεσης, υποβάλλουν αίτηση χορήγησης προσφοράς σύνδεσης (Αίτηση Σύνδεσης) προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταρτίζει και διαθέτει στους Παραγωγούς τυποποιημένες αιτήσεις για τη σύνδεση εγκαταστάσεων στο Δίκτυο ΜΔΝ, ή για την τροποποίηση υφιστάμενων συνδέσεων.
2. Η Αίτηση Σύνδεσης Παραγωγού συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 83 και είναι αναγκαία για τη σύνταξη της μελέτης σύνδεσης του άρθρου 86, καθώς

και από έγγραφα που αποδεικνύουν την τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών και την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη νόμιμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα και στη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

3. Ο Παραγωγός μπορεί να ζητάει από τον Διαχειριστή ΜΔΝ στοιχεία σχετικά με το Σύστημα ΜΔΝ στο οποίο πρόκειται να συνδεθούν οι εγκαταστάσεις του, τα οποία είναι αναγκαία για την κατάρτιση της αίτησης Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 84.
4. Αίτηση Σύνδεσης στο Δίκτυο δύναται να υποβάλλεται από κοινού για ομάδα γειτονικών μεταξύ τους εγκαταστάσεων Παραγωγών που συνδέονται στο ίδιο επίπεδο τάσης του Δικτύου ΜΔΝ, από πρόσωπο το οποίο έχει έγγραφη προς τούτο εξουσιοδότηση από όλους τους ενδιαφερόμενους Παραγωγούς. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβάλλεται είτε με πρωτοβουλία των Παραγωγών είτε μετά από προτροπή του Διαχειριστή ΜΔΝ, στις περιπτώσεις που αυτό συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη ανάπτυξη του Δικτύου ΜΔΝ και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και του κόστους των απαιτούμενων έργων ή/και των χρεώσεων των Παραγωγών για τη σύνδεση.
5. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ επεξεργάζεται την Αίτηση Σύνδεσης προβαίνοντας στον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο προσφέρεται να γίνει η σύνδεση στο Δίκτυο ΜΔΝ χορηγώντας Προσφορά Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ σύμφωνα με το άρθρο 86 και τα ειδικότερα καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου. Αν για την επεξεργασία της Αίτησης Σύνδεσης απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία, ιδίως για την εξέταση του βαθμού κατά τον οποίον η σύνδεση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων στο Δίκτυο ΜΔΝ επηρεάζει και τη λειτουργία του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει εγγράφως τον Παραγωγό ο οποίος οφείλει να τα προσκομίσει εντός τασσόμενης προθεσμίας.
6. Σε περίπτωση που ο Παραγωγός θεωρεί ότι παρατείνεται αδικαιολόγητα ο χρόνος επεξεργασίας αιτήσεώς του για σύνδεση στο Δίκτυο ΜΔΝ ή για τροποποίηση της σύνδεσής του, δύναται να προσφύγει στη ΡΑΕ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 83 Στοιχεία παρεχόμενα από τους Παραγωγούς για τη σύνδεση στο Δίκτυο ΜΔΝ

1. Με την Αίτηση Σύνδεσης ο Παραγωγός υποβάλει στον Διαχειριστή ΜΔΝ τα στοιχεία των παραγράφων 2, 3 και 4.
2. Για νέες συνδέσεις υποβάλλονται από τον Παραγωγό τα ακόλουθα στοιχεία:
   α) Προβλεπόμενη ημερομηνία λειτουργίας της Μονάδας.
   β) Προβλεπόμενη ημερομηνία σύνδεσης της Μονάδας.
   γ) Μελέτες αξιοπιστίας της σύνδεσης με βάση σχετικά πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας Συστήματος ΜΔΝ.
   δ) Χάρτης υπό κλίμακα 1:5.000 και 1:50.000 με σημειωμένη τη θέση κάθε εγκατάστασης του Σταθμού.
   ε) Χάρτης ΓΥΣ υπό κλίμακα 1:5.000 και 1:50.000 με σημειωμένες τις γεωγραφικές συντεταγμένες του γηπέδου του Υ/Σ σύνδεσης.
   στ) Σχέδιο σε χαρτί ή σε ψηφιακή μορφή του χώρου 1:200 ή 1:500 των προτεινόμενων εγκαταστάσεων (διάγραμμα κάλυψης), με υπόδειξη της θέσης του Σταθμού, του υποσταθμού, της θέσης του σημείου σύνδεσης, των μετασχηματιστών, των κτιρίων ελέγχου και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου σε υπόβαθρο ΕΓΣΑ 87.
   ζ) Ηλεκτρικό μονογραμμικό διάγραμμα σε χαρτί ή σε ψηφιακή μορφή της προτεινόμενης εγκατάστασης που να δείχνει λεπτομερώς τον σημαντικό εξοπλισμό της εγκατάστασης.

η) Αντίγραφο της άδειας παραγωγής που έχει λάβει συνοδευόμενο από το αντίστοιχο αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ σκαρίφημα με σημειωμένη τη θέση του Σταθμού ή δήλωση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους εξαιρείται από τη χορήγηση άδειας παραγωγής, καθώς και τυχόν εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (π.χ. ΕΠΟ) και απαιτούνται για την χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Παραγωγού ότι τα στοιχεία που κατατίθενται στο Διαχειριστή ΜΔΝ είναι ίδια με αυτά που υποβλήθηκαν στην ΡΑΕ βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια παραγωγής

3. Για κάθε Μονάδα ή τύπο Μονάδων των εγκαταστάσεων του Παραγωγού υποβάλλονται τα εξής στοιχεία:

α) Το είδος της πρωτογενούς ενέργειας και ο τύπος της κινητήριας μονάδας, αν υπάρχει (π.χ. αεριοστρόβιλος με φυσικό αέριο, ανεμογεννήτρια, φωτοβολταϊκή γεννήτρια).

β) Το είδος της γεννήτριας (σύγχρονη, ασύγχρονη) και των μετατροπέων ισχύος, αν υπάρχουν.

γ) Ο προβλεπόμενος τρόπος λειτουργίας (π.χ. συνεχής ή διακοπτόμενη παράλληλη σύνδεση και λειτουργία, αν πρόκειται για εφεδρική Μονάδα κλπ).

δ) Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, και ιδίως:

αα) η ονομαστική τάση, η ονομαστική ενεργός και η φαινόμενη ισχύς, καθώς και οι ιδιοκαταναλώσεις αν υπάρχουν,

ββ) η μέγιστη συνεχής ενεργός ισχύς εξόδου προς το Δίκτυο ΜΔΝ, καθώς και η μέγιστη δυνατή παραγωγή ισχύος μικρής διάρκειας και η διάρκεια αυτής,

γγ) η ελάχιστη συνεχής ενεργός ισχύς εξόδου,

δδ) το διάγραμμα μεταβολής αέργου ισχύος συναρτήσει της ενεργού, στο οποίο να φαίνονται οι δυνατότητες μεταβολής της αέργου ισχύος υπό διάφορες χαρακτηριστικές τιμές ισχύος και τάσης,

εε) στοιχεία σχετικά με το σύστημα αυτόματης ρύθμισης της τάσης, αν υπάρχει,

στστ) η ισχύς, η συνδεσμολογία και ο τρόπος γείωσης του Μ/Σ ανύψωσης, αν υπάρχει,

ζζ) ο τρόπος εκκίνησης και παραλληλισμού της Μονάδας στο Δίκτυο ΜΔΝ,

ηη) τα πιστοποιημένα χαρακτηριστικά των εκπομπών αρμονικών και άλλων διαταραχών και εκπομπών (π.χ. εκπομπών flicker κατά τη ζεύξη-απόζευξη ανεμογεννητριών και κατά τη λειτουργία τους),

θθ) οι ελάχιστοι χρόνοι εκκίνησης και παύσης των Μονάδων και

ιι) περιγραφή των διατάξεων προστασίας.

ε) Για την έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης υποβάλλονται και πιστοποιητικά τύπου και δοκιμών των Μονάδων παραγωγής και άλλου εξοπλισμού (π.χ. συστήματα προστασίας έναντι νησιδοποίησης) τα οποία κατά περίπτωση απαιτούνται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τα σχετικά Εγχειρίδια του Κώδικα ΜΔΝ ή του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου.

4. Για τον εξοπλισμό και τη διάταξη στο Όριο Δικτύου ΜΔΝ/Παραγωγού υποβάλλονται τα εξής στοιχεία:

α) Περιγραφή και ηλεκτρολογικό διάγραμμα του προτεινομένου εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί και της συνδέσεως των γειώσεων.

β) Χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και των διατάξεων παραλληλισμού στο Όριο Δικτύου ΜΔΝ/Παραγωγού και ανά Μονάδα παραγωγής, καθώς και περιγραφή του τρόπου επανεκκίνησης του Σταθμού μετά από αποσύνδεση από το Δίκτυο ΜΔΝ.

γ) Χαρακτηριστικά του εξοπλισμού ζεύξεως και των προστασιών, καθώς και των προτεινόμενων ρυθμίσεων αυτών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία του Σταθμού παραγωγής αλλά και να επιτυγχάνεται η συνεργασία με τον αντίστοιχο εξοπλισμό του Δικτύου ΜΔΝ.

δ) Χαρακτηριστικά των συστημάτων επικοινωνίας για λόγους ελέγχου και μετρήσεων.

ε) Λειτουργικά ηλεκτρολογικά διαγράμματα, καθώς και τοπογραφικά σχέδια στα οποία αποτυπώνονται τα όρια κυριότητας και ευθύνης για τη συντήρηση και το χειρισμό του εξοπλισμού στο Όριο Δικτύου ΜΔΝ/Παραγωγού.

5. Οι Παραγωγοί παρέχουν στον Διαχειριστή ΜΔΝ τα πρόσθετα στοιχεία που αυτός ενδεχομένως ζητά προκειμένου να μελετά τις επιπτώσεις της παράλληλης λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής με το Δίκτυο ΜΔΝ, και ιδίως τα εξής:

α) τις χαρακτηριστικές αντιδράσεις και αντιστάσεις τυλιγμάτων των γεννητριών, καθώς και τις σταθερές χρόνου,

β) τη σταθερά αδράνειας των Μονάδων,

γ) στοιχεία για το σύστημα διέγερσης των γεννητριών,

δ) τις χαρακτηριστικές αντιστάσεις των Μ/Σ ανύψωσης, τις δυνατότητες του μεταγωγέα τάσεων, τη συνδεσμολογία και τον τρόπο γείωσης των τυλιγμάτων αυτών,

ε) αναλυτικά στοιχεία για το προβλεπόμενο σχήμα των προστασιών και τον τύπο και τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονόμων προστασίας,

στ) πλήρη στοιχεία για τους αυτοματισμούς των Μονάδων, και ειδικότερα των ρυθμιστών στροφών του κινητήρα και του ρυθμιστή τάσεως της γεννήτριας,

ζ) τα πλήρη στοιχεία των μετατροπέων ισχύος, αν υπάρχουν, και του τρόπου ελέγχου αυτών, και

η) τα πλήρη στοιχεία των διατάξεων αντιστάθμισης αέργου ισχύος, της θέσης εγκατάστασης και του τρόπου ζεύξεως και προστασίας.

6. Αναλυτικός κατάλογος των στοιχείων που ζητούνται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ κατά περίπτωση περιγράφεται στο Κεφάλαιο 1 του Παραρτήματος.

7. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να ζητά πρόσθετα στοιχεία, ιδίως για τη μελέτη των περιπτώσεων «νησιδοποίησης» κατά την οποία τμήμα του Δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο Παραγωγός αποκόπτεται λειτουργικά, και οι εγκαταστάσεις Παραγωγού εξακολουθούν να τροφοδοτούν γειτονικές εγκαταστάσεις Καταναλωτών.

Άρθρο 84 Παροχή στοιχείων στους Παραγωγούς

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ τηρεί σε τυποποιημένη μορφή κατάλογο διαθέσιμων στοιχείων για τη λειτουργία και την προβλεπόμενη ανάπτυξη του Συστήματος ΜΔΝ τα οποία αφορούν στην κατάρτιση Αίτησης Σύνδεσης των Παραγωγών, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Πληροφόρησης.

2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ παρέχει στους Παραγωγούς, κατόπιν αιτήσεώς τους, στοιχεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παραγράφου 1 προκειμένου αυτοί να μελετήσουν τις δυνατότητες σύνδεσης των εγκαταστάσεών τους στο Δίκτυο ΜΔΝ. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται το συντομότερο δυνατόν, και οπωσδήποτε εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης.

3. Στην περίπτωση που απαιτούνται ειδικές μελέτες για την παροχή στοιχείων από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, οι Παραγωγοί καταβάλλουν για την εκπόνηση αυτών το ανάλογο κόστος, βάσει του άρθρου 41.

Άρθρο 85 Κριτήρια σύνδεσης Μονάδων στο Δίκτυο ΜΔΝ

Για την κατάρτιση της Προσφοράς Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ λαμβάνει υπόψη του τα αντίστοιχα κριτήρια που περιγράφονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, καθώς και τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Για Μονάδες με εγγύηση παροχής ισχύος, εφαρμόζεται το κριτήριο Ν-1. Σε περίπτωση που για να ικανοποιηθεί το κριτήριο αυτό απαιτούνται έργα ενίσχυσης του Δικτύου ΜΔΝ, χορηγείται η Προσφορά Σύνδεσης στην οποία περιγράφονται τα έργα αυτά και προγραμματίζεται η κατασκευή τους άμεσα από τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Ο επιμερισμός του κόστους των έργων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον Κώδικά Διαχείρισης Δικτύου. Για Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, μπορεί να μην ικανοποιείται το κριτήριο αν κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ δεν τίθεται θέμα ασφάλειας του Συστήματος ΜΔΝ.

β) Στην περίπτωση που η σύνδεση υλοποιείται σε κόμβο ή κόμβους του υφιστάμενου δικτύου ΥΤ του Συστήματος ΜΔΝ, περιλαμβάνει πλήρεις πύλες γραμμής μεταφοράς στον υποσταθμό από τον οποίο πραγματοποιείται η σύνδεση, τα έργα γραμμής μεταφοράς και τις αντίστοιχες πλήρεις πύλες γραμμής μεταφοράς στους ζυγούς υψηλής τάσης της Μονάδας. Οι πύλες γραμμής μεταφοράς στους ζυγούς υψηλής τάσης του υποσταθμού ανύψωσης της Μονάδας είναι κατ' εξαίρεση απλοποιημένου τύπου σε περίπτωση παραγωγής από ανεμογεννήτριες, εφόσον τούτο δεν μειώνει την αξιοπιστία του Συστήματος.

γ) Στην περίπτωση που η σύνδεση υλοποιείται σε ενδιάμεσο σημείο υφιστάμενης γραμμής μεταφοράς του Συστήματος ΜΔΝ, αυτή πραγματοποιείται με είσοδο έξοδο διπλού κυκλώματος γραμμής μεταφοράς, κατ' ελάχιστον του αυτού τύπου με τη γραμμή μεταφοράς στην οποία πραγματοποιείται η σύνδεση, πλήρεις πύλες γραμμής μεταφοράς στους ζυγούς υψηλής τάσης της Μονάδας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έργα απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα για την υλοποίηση της σύνδεσης. Για τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ οι πύλες γραμμής μεταφοράς στους ζυγούς υψηλής τάσης της Μονάδας μπορούν κατ’ εξαίρεση να είναι απλοποιημένου τύπου κατά την εύλογη κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ.

Άρθρο 86 Χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταρτίζει και κοινοποιεί στον Παραγωγό Προσφορά Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από το χρονικό σημείο που η Αίτηση Σύνδεσης καθίσταται πλήρης.
2. Ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της αναγκαίας επέκτασης ή ανάπτυξης του Δικτύου ΜΔΝ που εξαρτάται από τη φύση, τη θέση και το χρόνο του προτεινόμενου έργου, είναι δυνατόν να απαιτηθεί κατά την εύλογη κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ εκπόνηση ειδικών μελετών προς διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ασφαλούς λειτουργίας του Δικτύου ΜΔΝ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκπονεί τις ανωτέρω μελέτες είτε ο ίδιος ή τις αναθέτει σε έμπειρο σύμβουλο. Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής ΜΔΝ δικαιούται να απαιτήσει από τον Παραγωγό την καταβολή των δαπανών που προκύπτουν για την εκπόνηση των μελετών αυτών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 41.

3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να περιγράφει, κατά την κρίση του, περισσότερους του ενός εναλλακτικούς τρόπους σύνδεσης του Σταθμού με τη χορηγούμενη Προσφορά Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ.
4. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να εξασφαλίζει την άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση των Παραγωγών στο Δίκτυο ΜΔΝ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται για λόγους που ανάγονται αποκλειστικά στην έλλειψη χωρητικότητας του Δικτύου ΜΔΝ ή εν γένει στην ασφάλεια του Συστήματος ΜΔΝ, να αρνηθεί την παροχή πρόσβασης στο Δίκτυο ΜΔΝ αιτιολογώντας επαρκώς την άρνηση αυτή, βάσει αντικειμενικών, τεχνικών και οικονομικών κριτηρίων. Στην περίπτωση αυτή, ο Παραγωγός μπορεί να αιτηθεί από τον Διαχειριστής ΜΔΝ πληροφορίες για τα μέτρα που θα ήταν αναγκαία για την ενίσχυση του Δικτύου για τις οποίες καταβάλλει και το ανάλογο κόστος παροχής τους.
5. Στην Προσφορά Σύνδεσης καθορίζονται ιδίως τα εξής:
   α) το Όριο Δικτύου ΜΔΝ/Παραγωγού,
   β) το επίπεδο τάσης του Δικτύου ΜΔΝ στο οποίο θα συνδεθούν οι εγκαταστάσεις του Παραγωγού,
   γ) η περιγραφή του τρόπου σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Παραγωγού στο Δίκτυο ΜΔΝ,
   δ) η μέγιστη ισχύς η οποία μπορεί να ανταλλαγεί μεταξύ των εγκαταστάσεων του Παραγωγού και του Δικτύου ΜΔΝ, βάσει του εν λόγω τρόπου σύνδεσης, και ειδικότερα για καταναλώσεις, όπου απαιτείται ο τύπος της Παροχής,
   ε) οι υποχρεώσεις του Παραγωγού αναφορικά με την παροχή στοιχείων και ενημέρωσης προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ,
   στ) τυχόν ειδικοί όροι και περιορισμοί που διέπουν τη σύνδεση και λειτουργία του Σταθμού,
   ζ) το ύψος και ο αναλυτικός προϋπολογισμός των έργων Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ των εγκαταστάσεων του Παραγωγού, καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτής σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου,
   η) τυχόν προγραμματιζόμενες μελλοντικές σημαντικές μεταβολές στις προδιαγραφές λειτουργίας του Δικτύου ΜΔΝ οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν την εγκατάσταση του Παραγωγού, προσδιορίζοντας κατά το δυνατόν και τον πιθανό χρόνο κάθε μεταβολής,
   θ) ο χρόνος, εντός του οποίου ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποδεχτεί ή μη την Προσφορά Σύνδεσης εγγράφως, και
   ι) ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης, προκειμένου για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 87.
6. Η Προσφορά Σύνδεσης, εφόσον είναι Μη Δεσμευτική, δεν δεσμεύει ηλεκτρικό χώρο του Δικτύου ΜΔΝ κατά το άρθρο 87.
7. Στις περιπτώσεις υποβολής από κοινού Αίτησης Σύνδεσης, εκπονείται ενιαία μελέτη για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων των ενδιαφερομένων Παραγωγών, αλλά καταρτίζονται διακριτές Προσφορές Σύνδεσης, μία για κάθε Παραγωγό.
8. Ειδικά για τους Παραγωγούς οι οποίοι έχουν το δικαίωμα και δηλώνουν ότι θα κατασκευάσουν οι ίδιοι τα έργα σύνδεσης των εγκαταστάσεών τους με το Δίκτυο ΜΔΝ, στην Προσφορά Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ καθορίζονται πλέον των αναφερομένων στην παράγραφο 1 και τα εξής:
   α) Πλήρης τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων έργων για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του Παραγωγού, με παραπομπή στις σχετικές προδιαγραφές που τηρούνται για τη σχεδίαση και την κατασκευή των έργων αυτών.

β) Το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης του Παραγωγού για την κατάρτιση από τον Διαχειριστή ΜΔΝ των μελετών της παραγράφου 2.

γ) Το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης του Παραγωγού για τον έλεγχο και την έγκριση από τον Διαχειριστή ΜΔΝ των μελετών κατασκευής των έργων σύνδεσης, οι οποίες εκπονούνται από τον Παραγωγό.

δ) Το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης του Παραγωγού για την παρακολούθηση από τον Διαχειριστή ΜΔΝ της κατασκευής των έργων σύνδεσης των εγκαταστάσεών του, και την έγκριση της κατασκευής τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στη Σύμβαση Σύνδεσης. Επιπρόσθετα, το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης του Παραγωγού για την παραλαβή από τον Διαχειριστή ΜΔΝ των έργων σύνδεσης των εγκαταστάσεών του, στις περιπτώσεις που τέτοια έργα εντάσσονται στο Δίκτυο ΜΔΝ.

ε) Η διαδικασία παρακολούθησης της κατασκευής και παραλαβής των έργων σύνδεσης από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.

στ) Ο τρόπος καταβολής των ανωτέρω χρεώσεων από τον Παραγωγό.

9. Οι χρεώσεις που περιλαμβάνονται στην Προσφορά Σύνδεσης θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου ή της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.

10. Ο Παραγωγός οφείλει, εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της Προσφοράς Σύνδεσης σε αυτόν, να αποδεχτεί την Προσφορά Σύνδεσης ή να προβάλλει αιτιολογημένες αντιρρήσεις και προτάσεις για τροποποίηση της Προσφοράς αυτής. Ο Διαχειριστής, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, από την παραλαβή των αντιρρήσεων, τροποποιεί κατά την κρίση του την Προσφορά Σύνδεσης, την οποία ο Παραγωγός οφείλει να αποδεχτεί εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίησή της σε αυτόν, άλλως παύει να ισχύει.

11. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ τηρεί σειρά προτεραιότητας στην ικανοποίηση των Αιτημάτων Σύνδεσης και των αιτημάτων οριστικοποίησης μη Δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης, με βάση την ημερομηνία κατά την οποία καθίσταται πλήρης ο σχετικός φάκελος, κατά τρόπο διαφανή και με τήρηση και δημοσίευση σχετικού καταλόγου.

12. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ κοινοποιεί στη ΡΑΕ αμελλητί κάθε Προσφορά Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ ή πράξη ανάκλησης ή τροποποίησής της.

Άρθρο 87 Μη Δεσμευτική και Οριστική Προσφορά Σύνδεσης - Δέσμευση ‘ηλεκτρικού χώρου’

1. Η Προσφορά Σύνδεσης που χορηγείται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, χωρίς προηγουμένως να έχει προσκομιστεί σε αυτόν η προβλεπόμενη στην κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντική έγκριση για το Σταθμό και τα έργα σύνδεσής του, και συγκεκριμένα στο ν. 1650/1986 (ιδίως το άρθρο 4 αυτού), όπως εκάστοτε ισχύει (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - ΑΕΠΟ ή βεβαίωση αρμοδίου οργάνου περί υπαγωγής του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις - ΠΠΔ ή όπως αλλιώς χαρακτηρίζεται στην κείμενη νομοθεσία), ή άλλη ισοδύναμη περιβαλλοντική έγκριση ή τυχόν απόφαση αρμοδίου οργάνου περί απαλλαγής από την υποχρέωση αυτή, είναι Μη Δεσμευτική για τον Διαχειριστή ΜΔΝ (Μη Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης), αναφορικά με τη δέσμευση ικανότητας του Δικτύου ΜΔΝ στο προτεινόμενο σημείο σύνδεσης του Σταθμού (‘δέσμευση ηλεκτρικού χώρου’).

2. Με την προσκόμιση των απαιτούμενων αποφάσεων της παραγράφου 1 από τον ενδιαφερόμενο Παραγωγό, η Προσφορά Σύνδεσης, είτε εκδίδεται εξαρχής ως Οριστική, είτε, στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί Μη Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης, αυτή

καθίσταται Οριστική (Οριστική Προσφορά Σύνδεσης), εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η τεχνική δυνατότητα σύνδεσης (ιδίως η χωρητικότητα δικτύου) στο προτεινόμενο σημείο που περιγράφεται στη Μη Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης. Στην περίπτωση που τα έργα σύνδεσης του Σταθμού στο Δίκτυο ΜΔΝ δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω ΑΕΠΟ του Σταθμού (ή άλλης ισοδύναμης έγκρισης κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1) ή στην απόφαση απαλλαγής από την υποχρέωση αυτή, απαιτείται και η προσκόμιση αντίστοιχων αποφάσεων για τα έργα αυτά.

3. Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί Μη Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης και υποβάλλεται αίτηση από τον Παραγωγό για την έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, αυτή εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης με πλήρη φάκελο. Σε περίπτωση που απαιτείται αλλαγή του τρόπου σύνδεσης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να απαιτεί την υποβολή πρόσθετων στοιχείων.
4. Για την έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σε περίπτωση σύνδεσης του Σταθμού του Παραγωγού μέσω νέου Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ ή Υ/Σ ζεύξης, απαιτείται και βεβαίωση καταλληλότητας του γηπέδου εγκατάστασης του Υ/Σ, η οποία εκδίδεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ μετά από αίτηση του Παραγωγού. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την υποβολή αίτησης με πλήρη φάκελο από τον Παραγωγό, βάσει ειδικής μελέτης από κατάλληλο φορέα, καθώς και λοιπών απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.
5. Η ισχύς της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης άρχεται με την έκδοσή της και ισχύει για τρία (3) έτη για Σταθμούς για τους οποίους χορηγείται άδεια παραγωγής και ΑΕΠΟ ή άλλη ισοδύναμη έγκριση κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1, και για έξι (6) μήνες για τους λοιπούς Σταθμούς. Παράταση του χρονικού αυτού διαστήματος δεν χορηγείται, και σε περίπτωση άκαρπης λήξης της ισχύος της, η διαδικασία ακολουθείται από την αρχή, με βάση τις ισχύουσες άδειες και εγκρίσεις για το Σταθμό, περιλαμβανομένης και της Μη Δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παρατείνεται για ίσο χρόνο αν, κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ, η ανάγκη ένταξης της Μονάδας για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ηλεκτροδότησης του Συστήματος ΜΔΝ, βάσει του ισχύοντος Προγράμματος Ανάπτυξής του, εξακολουθεί να υφίσταται μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλη Μονάδα για την οποία έχει εν τω μεταξύ υποβληθεί αίτηση για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.
6. Η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για Σταθμούς που απαλλάσσονται από τη λήψη άδειας παραγωγής και ΑΕΠΟ, εφόσον κατά τη λήξη της ισχύος της έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα για τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης, παρατείνεται έως την ημερομηνία υλοποίησης των έργων σύνδεσης από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση αυτή. Η συνολική διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, περιλαμβανομένης της εν λόγω παράτασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες, εφόσον η σύνδεση δεν απαιτεί έργα σε υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ, ή τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, σε περίπτωση που απαιτούνται έργα σε υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ, εκτός αν, με αιτιολογημένη απόφαση του Διαχειριστή ΜΔΝ που κοινοποιείται στη ΡΑΕ, ορίζεται μεγαλύτερη διάρκεια.
7. Η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, εφόσον κατά τη λήξη της ισχύος της βρίσκεται σε ισχύ άδεια εγκατάστασης του Σταθμού και έχει συναφθεί η σχετική Σύμβαση Σύνδεσης ή έχει υποβληθεί σχετική αίτηση με πλήρη φάκελο για τη σύναψη αυτή, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της ισχύος της εν λόγω άδειας εγκατάστασης του Σταθμού.

Άρθρο 88 Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης

1. Η σύνδεση εγκαταστάσεων Παραγωγού στο Δίκτυο ΜΔΝ και η λειτουργία τους παράλληλα με το Δίκτυο ΜΔΝ, επιτρέπεται μόνο κατόπιν σύναψης σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ μεταξύ του Παραγωγού και του Διαχειριστή ΜΔΝ.
2. Με βάση την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ, η οποία έχει χορηγηθεί από τον Διαχειριστή ΜΔΝ και έχει γίνει αποδεκτή από τον Παραγωγό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 86 και 87, και σε κάθε περίπτωση εντός του χρόνου ισχύος της προσφοράς αυτής, υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης.
3. Για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης ο Παραγωγός υποβάλει σχετική αίτηση προς το Διαχειριστή ΜΔΝ. Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
   α) Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης του Σταθμού.
   β) Η Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων του άρθρου 73.
   γ) Τυχόν απόφαση Απόκλισης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 79.
   δ) Άδεια εγκατάστασης όπου απαιτείται και εφόσον έχει ήδη εκδοθεί.
   ε) Τυχόν άλλες εγκρίσεις ή έγγραφα που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.
   στ) Δήλωση κατασκευής έργων σύνδεσης από τον Παραγωγό σε περίπτωση που επιθυμεί να τα κατασκευάσει ο ίδιος και εφόσον με βάση την κείμενη νομοθεσία έχει το σχετικό δικαίωμα.
4. Η αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης λαμβάνει χώρα εντός του χρόνου που καθορίζεται στην Οριστική Προσφορά Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ. Η σύναψη της Σύμβασης Σύνδεσης λαμβάνει χώρα εφόσον ο Παραγωγός έχει αποδεχτεί την Προσφορά αυτή και εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης του Παραγωγού με πλήρη φάκελο.
5. Κατά τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ή τις προβλέψεις της Σύμβασης εγγυήσεις ή άλλα χρηματικά ποσά (εγγυητικές επιστολές, προκαταβολή έναντι υλοποίησης έργων σύνδεσης κλπ).
6. Η Σύμβαση Σύνδεσης τίθεται σε ισχύ μετά την προσήκουσα υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη, την προσκόμιση στον Διαχειριστή ΜΔΝ της άδειας εγκατάστασης όπου απαιτείται και την εμπρόθεσμη καταβολή από τον Παραγωγό των τυχόν προβλεπόμενων σε αυτή ή στη λοιπή κείμενη νομοθεσία χρεώσεων ή εγγυητικών επιστολών για την έναρξη της ισχύος της.
7. Η Σύμβαση Σύνδεσης λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση λήξης της άδειας παραγωγής ή της άδειας εγκατάστασης του Σταθμού. Τυχόν εκκρεμότητες των συμβαλλομένων μερών εκκαθαρίζονται με βάση τις δαπάνες ή τις δεσμεύσεις στις οποίες έχει προβεί έκαστο μέρος μέχρι το χρονικό σημείο της λήξης αυτής.

Άρθρο 89 Ελάχιστο περιεχόμενο Σύμβασης Σύνδεσης

1. Η Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ υπόκειται στον τύπο και το περιεχόμενο της πρότυπης σύμβασης που προσαρτάται στον παρόντα Κώδικα και περιλαμβάνει ιδίως τα εξής:
   α) Το Όριο Δικτύου ΜΔΝ/Παραγωγού.
   β) Την ονομαστική τάση του Δικτύου ΜΔΝ στο ως άνω Όριο Δικτύου ΜΔΝ/Παραγωγού.

γ) Αναλυτική περιγραφή του τρόπου σύνδεσης και των έργων σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Παραγωγού στο Δίκτυο ΜΔΝ και τον καθορισμό των έργων που αναλαμβάνει έκαστο των συμβαλλόμενων μερών.

δ) Το χρονοδιάγραμμα σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Παραγωγού στο Δίκτυο ΜΔΝ, με σαφή ορόσημα κατασκευής των έργων σύνδεσης και έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας ή ηλέκτρισης των εγκαταστάσεων αυτών.

ε) Τη Συμφωνημένη Μέγιστη Ισχύ των εγκαταστάσεων του Παραγωγού, δηλαδή τη μέγιστη ισχύ την οποία ο Παραγωγός δύναται να εγχέει στο Δίκτυο ΜΔΝ ή να απορροφά από αυτό.

στ) Τυχόν εγγυήσεις και ρήτρες που παρέχονται για την εμπρόθεσμη υλοποίηση των έργων σύνδεσης.

ζ) Το είδος των σημάτων και ενδείξεων που είναι απαραίτητο να παρέχονται στον Διαχειριστή ΜΔΝ από τον Παραγωγό και αντίστροφα με αναφορά στις σχετικές επιβαρύνσεις.

η) Την ορολογία και ονοματολογία που χρησιμοποιούνται για το σύνολο των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων που συνδέονται με το Σύστημα ΜΔΝ.

θ) Τα Τεχνικοοικονομικά Χαρακτηριστικά της Μονάδας, βάσει της σχετικής δήλωσης του Παραγωγού, στην περίπτωση σύνδεσης Πλήρως ή Μερικώς Ελεγχόμενης Μονάδας παραγωγής.

ι) Το είδος, το σημείο εγκατάστασης και τις βασικές προδιαγραφές αφενός των μετρητικών διατάξεων που θα πρέπει να εγκατασταθούν για τη μέτρηση των ηλεκτρικών και λοιπών αναγκαίων μεγεθών του Σταθμού και αφετέρου του αναγκαίου εξοπλισμού και των υποδομών για τον τηλέλεγχο του Σταθμού.

ια) Το προϋπολογιστικό ύψος της χρέωσης του Παραγωγού για τη σύνδεση των εγκαταστάσεών του στο Δίκτυο ΜΔΝ, ο τρόπος καταβολής της, καθώς και η διαδικασία απολογιστικής χρεοπίστωσης μετά την ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης.

ιβ) Τις ανάγκες συντήρησης του διασυνδετικού δικτύου, το κόστος που απορρέει από αυτές, τους αναγκαίους χρόνους διακοπής της λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Χρήστη και τις διαδικασίες ενημέρωσης/ειδοποίησης που πρέπει να ακολουθούνται.

ιγ) Κάθε άλλη ειδική υποχρέωση των δύο μερών στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντα Κώδικα και του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

2. Στη Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ δεν περιλαμβάνονται όροι που αφορούν στην αγοραπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος ή επικουρικών υπηρεσιών.

3. Στη Σύμβαση Σύνδεσης περιλαμβάνονται όροι για τις περιπτώσεις που προκαλείται ζημιά στις εγκαταστάσεις Παραγωγού από μη εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου ΜΔΝ, πλην των Περιστατικών Ανωτέρας Βίας, για τις οποίες ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να καταβάλλει στον Παραγωγό αποζημίωση η οποία αντανακλά το συνολικό ύψος αποκατάστασης κάθε ζημίας που υπέστη ο Παραγωγός, πέραν των ποινικών ρητρών ή άλλων κυρώσεων που καταβάλλονται κατά τον παρόντα Κώδικα ή τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

4. Στη Σύμβαση Σύνδεσης περιλαμβάνονται όροι για την περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης εκ μέρους του Παραγωγού των λειτουργικών ορίων του Δικτύου ΜΔΝ ή πρόκλησης οποιασδήποτε διαταραχής στη λειτουργία εξοπλισμού του Δικτύου ΜΔΝ ή άλλων Χρηστών. Στην περίπτωση αυτή, ο Παραγωγός υποχρεούται να αποκαταστήσει άμεσα τη συμβατότητα της εγκατάστασής του με το Δίκτυο ΜΔΝ με τις συνομολογημένες προδιαγραφές λειτουργίας του, λαμβάνοντας μέτρα στο εσωτερικό της εγκατάστασής του ή αναλαμβάνοντας το κόστος των μέτρων που θα υλοποιηθούν από τον ίδιο ή τον

Διαχειριστή ΜΔΝ. Μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του Σταθμού, ο Διαχειριστής ΜΔΝ έχει δικαίωμα να επιβάλλει περιορισμούς ή και να διακόψει τη λειτουργία του, προκειμένου να προστατευτούν οι εγκαταστάσεις άλλων Χρηστών και του Δικτύου ΜΔΝ.

Άρθρο 90 Κατασκευή έργων σύνδεσης

1. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και την καταβολής από τον Παραγωγό της προκύπτουσας χρέωσης για την κατασκευή της σύνδεσης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ, μόνος του ή σε συνεργασία με τον Κύριο του Δικτύου ΜΔΝ, οφείλει να υλοποιήσει τα έργα σύνδεσης που αναλαμβάνει, όπως αυτά καθορίζονται στη Σύμβαση Σύνδεσης, και εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στη σύμβαση αυτή.
2. Ειδικά για τους Παραγωγούς οι οποίοι δύνανται, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, να κατασκευάσουν οι ίδιοι τα έργα σύνδεσης των εγκαταστάσεών τους με το Δίκτυο ΜΔΝ, καθορίζεται στην οικεία Σύμβαση Σύνδεσης το αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων με ευθύνη τους, με βάση τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 91 Ηλέκτριση εγκαταστάσεων Παραγωγού – Δοκιμαστική Λειτουργία Μονάδας

1. Για την ηλέκτριση των εγκαταστάσεων του Παραγωγού και την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της Μονάδας ή του Σταθμού του στα Συστήματα ΜΔΝ, προηγείται έλεγχος και Δοκιμαστική Λειτουργία του Σταθμού ή της Μονάδας από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, κατόπιν αίτησης του Παραγωγού που περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση ετοιμότητας του Παραγωγού περί ορθής ολοκλήρωσης των έργων κατασκευής και σύνδεσης του Σταθμού σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύνδεσης, την άδεια εγκατάστασης, όπου απαιτείται, και τα στοιχεία του φακέλου που υποβλήθηκε για τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης, καθώς και αντίγραφα των εν ισχύ αδειών παραγωγής και εγκατάστασης. Ο έλεγχος αυτός προγραμματίζεται και εκκινεί το ταχύτερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της πλήρους αίτησης.
2. Η διαδικασία της παραγράφου 1 περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο τον έλεγχο των έργων σύνδεσης και του λοιπού εξοπλισμού του Σταθμού ή της Μονάδας, χωρίς ακόμα να έχουν τεθεί υπό τάση και ακολουθεί το στάδιο της Δοκιμαστικής Λειτουργίας, όπου ο Διαχειριστής ΜΔΝ ελέγχει αν ο Σταθμός ή η Μονάδα και τα σχετικά έργα σύνδεσης υπό τάση, έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα τεχνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Σύνδεσης και αν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρόντος Κώδικα.
3. Για τους μικρούς Σταθμούς που απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και ιδίως για αυτούς που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των κανόνων ένταξης και λειτουργίας του άρθρου 206, ή έχουν απαλλαγεί από υποχρεώσεις του παρόντος Κώδικα βάσει των διατάξεων του άρθρου 61, η Δοκιμαστική αυτή Λειτουργία αποκαλείται Διαδικασία Ενεργοποίησης της Σύνδεσης.
4. Η διαδικασία Ενεργοποίησης της Σύνδεσης διαρκεί για χρόνο όχι μεγαλύτερο της μιας εβδομάδος. Η Διαδικασία Δοκιμαστικής Λειτουργίας Μονάδας διαρκεί έως τέσσερις (4) μήνες, και το διάστημα αυτό μπορεί να παρατείνεται αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Παραγωγού για ίσο χρόνο.
5. Η ένταξη σε πρόγραμμα Δοκιμαστικής Λειτουργίας ή ενεργοποίησης της σύνδεσης αφορά σε Μονάδες που συνδέονται στο Δίκτυο για πρώτη φορά ή σε Μονάδες που βρίσκονται σε περίοδο μακροχρόνιας μη διαθεσιμότητας, εφόσον κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ

είναι αναγκαίο, και σε Μονάδες για τις οποίες ο Διαχειριστής ΜΔΝ διενεργεί περιοδικό και δειγματοληπτικό έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.

6. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης ετοιμότητας του Παραγωγού με εμφανείς και σημαντικές ελλείψεις ή παρατυπίες στην κατασκευή του Σταθμού ή και των έργων σύνδεσης σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης, διακόπτεται η σύνδεση του Σταθμού, με προσήκουσα έγγραφη ενημέρωση του Παραγωγού στην οποία παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι της αποσύνδεσης. Ο Παραγωγός δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση με δήλωση ετοιμότητας μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την αποσύνδεση του Σταθμού. Σε περίπτωση μη επαρκώς αιτιολογημένης αποσύνδεσης εκ μέρους του Διαχειριστή ΜΔΝ, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν καταγγελίας του Παραγωγού, ή κατ' άλλο τρόπο βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ο Διαχειριστής οφείλει αποζημίωση στον Παραγωγό η οποία καλύπτει την απώλεια εισοδημάτων του για το χρονικό διάστημα διακοπής της σύνδεσης.
7. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει σχετική βεβαίωση για την ολοκλήρωση της πρόσβασης του Παραγωγού στο Δίκτυο ΜΔΝ, εντός δέκα (10) ημερών από την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών, η οποία κοινοποιείται στη ΡΑΕ.
8. Είναι δυνατή η ηλέκτριση έργων σύνδεσης και η θέση σε δοκιμαστική λειτουργία τμήματος του Σταθμού, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, εφόσον το τμήμα αυτό έχει αποπερατωθεί και έχει τεχνική και λειτουργική αυτοτέλεια, κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ και εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία η τμηματική αυτή λειτουργία, όπως ιδίως στον ν. 3468/2006 (άρθρο 8), όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει βεβαίωση για το τμήμα αυτό του Σταθμού.

Άρθρο 92 Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο Δίκτυο ΜΔΝ

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου δύναται να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο Δίκτυο ΜΔΝ. Οι λεπτομέρειες αυτές δύναται να αφορούν ιδίως:

α) τη διαδικασία υποβολής αίτησης και χορήγησης Προσφοράς Σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΔΝ,

β) τον έλεγχο και τη δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων Παραγωγών που διενεργούνται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ,

γ) τον τρόπο εκτίμησης ενδεχόμενων διαταραχών στη λειτουργία του Δικτύου ΜΔΝ που προκαλούνται από την ένταξη των εγκαταστάσεων των Παραγωγών, και

δ) λοιπά θέματα που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

Τμήμα IV ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Κεφάλαιο 21 Γενικές διατάξεις για τον Κυλιόμενο Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΚΗΕΠ)

Άρθρο 93 Σκοπός - ορισμοί

1. Σκοπός του Κυλιόμενου Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΚΗΕΠ) είναι ο προσδιορισμός, σε ημερήσια βάση, της ένταξης και της παραγωγής ενέργειας των Κατανεμόμενων Μονάδων, για την ασφαλή κάλυψη της ζήτησης κάθε Συστήματος ΜΔΝ, με την τήρηση των περιορισμών ασφαλείας και των λειτουργικών κανόνων κάθε Συστήματος ΜΔΝ που προβλέπονται στο παρόντα Κώδικα.
2. Ο ΚΗΕΠ διενεργείται, πριν την έναρξη κάθε Ημέρας Κατανομής για ολόκληρη την Ημέρα Κατανομής (Α' και Β' Περίοδος ΚΗΕΠ), και επικαιροποιείται μια φορά κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κατανομής στη οποία αφορά (Β' Περίοδος ΚΗΕΠ). Για μικρού και μεσαίου μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ δεν απαιτείται η επικαιροποίηση για τη Β' Περίοδο ΚΗΕΠ, εφόσον δεν λειτουργούν στο Σύστημα ΜΔΝ Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών οι οποίες υποβάλλουν στο πλαίσιο του ΚΗΕΠ Δηλώσεις Παραγωγής κατά το άρθρο 101, με προσφορά ημερήσιας ενέργειας ή ωριαίου προγράμματος παραγωγής.
3. Ο ΚΗΕΠ διενεργείται διακριτά και ανεξάρτητα για κάθε ηλεκτρικό Σύστημα ΜΔΝ.
4. Ως Έτος Λειτουργίας ορίζεται ένα ημερολογιακό έτος (από την 1^{η} Ιανουαρίου έως την 31^{η} Δεκεμβρίου).
5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διαδικασιών του Κυλιόμενου Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, περιγράφονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής το οποίο εκπονείται και εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 94 Χρονοδιάγραμμα

1. Έξι (6) ώρες πριν την έναρξη της Ημέρας Κατανομής, λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων.
2. Τρεις (3) ώρες πριν την έναρξη της Ημέρας Κατανομής, ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταρτίζει το Ημερήσιο Πρόγραμμα και δημοσιοποιεί και γνωστοποιεί τα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 114.
3. Οκτώ (8) ώρες μετά την έναρξη της Ημέρας Κατανομής λήγει η προθεσμία υποβολής Επικαιροποιημένων Δηλώσεων Παραγωγής για τη Β΄ Περίοδο ΚΗΕΠ οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 102.
4. Δύο (2) ώρες μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των Επικαιροποιημένων Δηλώσεων Παραγωγής, ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταρτίζει το επικαιροποιημένο Ημερήσιο Πρόγραμμα που αφορά τη Β' Περίοδο ΚΗΕΠ της τρέχουσας Ημέρας Κατανομής, και δημοσιοποιεί και γνωστοποιεί τα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 114.

Άρθρο 95 Συμμετοχή στον Ημερήσιο Προγραμματισμό

Ως συμμετοχή στον Ημερήσιο Προγραμματισμό για κάθε Σύστημα ΜΔΝ νοείται:

α) Η υποβολή Δηλώσεων Φορτίου από Εκπροσώπους Φορτίου για Πελάτες που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστημα ΜΔΝ, περιλαμβανομένων και των Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών, καθώς και των Παραγωγών με αποθηκευτικές μονάδες

και για τα φορτία των βοηθητικών συστημάτων της Μονάδας τους, όταν αυτά δεν καλύπτονται από την παραγωγή της Μονάδας.

β) Η υποβολή Δηλώσεων Παραγωγής από Παραγωγούς και Αυτοπαραγωγούς για Κατανεμόμενες Μονάδες.

γ) Η υποβολή Δηλώσεων που υποβάλλονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, σύμφωνα με το άρθρο 105.

δ) Η υποβολή Δηλώσεων Διαθεσιμότητας και Μη Διαθεσιμότητας από Παραγωγούς για Μονάδες Παραγωγής.

Άρθρο 96 Υποβολή Δηλώσεων Φορτίου

1. Δηλώσεις Φορτίου υποχρεούνται να υποβάλλουν κατά το παρόν Κεφάλαιο:

   α) Οι Προμηθευτές για την κατανάλωση των πελατών τους και οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες. Οι δηλώσεις αυτές είναι μη δεσμευτικές με στόχο να συνδράμουν το Διαχειριστή ΜΔΝ στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση της ζήτησης του Συστήματος ΜΔΝ. Ωστόσο, ελέγχεται απολογιστικά η απορρόφηση ενέργειας σε σχέση με αυτή που αποτελεί βάση υπολογισμού των εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί.

   β) Οι Παραγωγοί των οποίων οι Σταθμοί απορροφούν ενέργεια από το δίκτυο για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, πλην των ιδιοκαταναλώσεων, καθώς και οι Παραγωγοί από Υβριδικούς Σταθμούς για απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης τους υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 104. Οι Δηλώσεις αυτές είναι δεσμευτικές για τους Παραγωγούς.

   Οι ανωτέρω Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να υποβάλλουν Δήλωση Φορτίου έστω και μηδενική.

2. Οι Δηλώσεις Φορτίου από τους Εκπροσώπους Φορτίου υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος και είναι νόμιμες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 97.

Άρθρο 97 Περιεχόμενο Δηλώσεων Φορτίου

1. Η Δήλωση Φορτίου Προμηθευτών αφορά στην ποσότητα απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh, για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, για το σύνολο των πελατών που εκπροσωπεί ο Προμηθευτής.
2. Η Δήλωση Φορτίου αυτοπρομηθευόμενων πελατών αφορά στην ποσότητα απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh του αυτοπρομηθευόμενου πελάτη για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.
3. Η Δήλωση Φορτίου Απορρόφησης Υβριδικών Σταθμών υποβάλλεται σύμφωνα με το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 104.
4. Η Δήλωση Φορτίου των Παραγωγών των οποίων οι Σταθμοί απορροφούν ενέργεια από το δίκτυο για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, πλην των ιδιοκαταναλώσεων, αφορά στην ποσότητα απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh συνολικά για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.
5. Η ποσότητα ενέργειας που περιλαμβάνεται στη Δήλωση Φορτίου ορίζεται με ακρίβεια μισής MWh για μεγάλου και μεσαίου μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ και αντίστοιχα με ακρίβεια δέκα kWh για μικρού μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ.
6. Η Δήλωση Φορτίου δύναται να αφορά είτε μόνο την επερχόμενη Ημέρα Κατανομής, είτε και περισσότερες διαδοχικές Ημέρες Κατανομής εντός του τρέχοντος μήνα.

7. Η ανά Ώρα Κατανομής και η συνολική δηλωθείσα ενέργεια θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τα αντίστοιχα μεγέθη με βάση τα οποία έχουν υπολογιστεί και καταβληθεί οι προβλεπόμενες εγγυήσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 4 .
8. Λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των Δηλώσεων Φορτίου μπορεί να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

Άρθρο 98 Προθεσμία υποβολής και τροποποίηση Δηλώσεων Φορτίου

Έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Δήλωσης Φορτίου, επιτρέπεται η αντικατάσταση της αρχικής Δήλωσης Φορτίου που αφορά την επόμενη μέρα Κατανομής έως δύο (2) φορές.

Άρθρο 99 Αποδοχή των Δηλώσεων Φορτίου

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ συγκεντρώνει τις Δηλώσεις Φορτίου που υποβλήθηκαν και αποδέχεται έως την κατάρτιση του ΚΗΕΠ, όσες υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως.
2. Σε περίπτωση μη αποδοχής Δήλωσης Φορτίου ο Διαχειριστής ΜΔΝ κοινοποιεί στον Εκπρόσωπο Φορτίου αιτιολογημένη απόφαση μη αποδοχής.
3. Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής, η Δήλωση Φορτίου δεν κρίνεται αποδεκτή για οποιοδήποτε λόγο ή αν δεν υποβληθεί δήλωση, επέρχονται οι συνέπειες που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 42 .

Άρθρο 100 Υποβολή Δηλώσεων Παραγωγής

1. Δήλωση Παραγωγής υποχρεούνται να υποβάλλουν:
   α) Οι Παραγωγοί Κατανεμόμενων Μονάδων παραγωγής συμβατικού καυσίμου χωριστά για κάθε Κατανεμόμενη Μονάδα.
   β) Οι Παραγωγοί ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών για κάθε Κατανεμόμενη Μονάδα με προσφορά ενέργειας στον ΚΗΕΠ.
   γ) Οι Παραγωγοί ΑΠΕ, ή ΣΗΘΥΑ που μπορούν να υποβάλλουν ωριαίο πρόγραμμα παραγωγής για κάθε Μονάδα τους ή για το σύνολο του Σταθμού.
   δ) Οι Αυτοπαραγωγοί για τις Μονάδες των εγκαταστάσεων τους, αντίστοιχα για τις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).
2. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η μονάδα βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση και κατά το χρόνο ισχύος Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας.
3. Επικαιροποιημένη Δήλωση Παραγωγής για την Β΄ Περίοδο ΚΗΕΠ δικαιούνται να υποβάλλουν:
   α) Οι Παραγωγοί ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικού Σταθμού, για κάθε Κατανεμόμενη Μονάδα ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με προσφορά ενέργειας στον ΚΗΕΠ.
   β) Οι Παραγωγοί ΑΠΕ, ή ΣΗΘΥΑ που μπορούν να υποβάλλουν ωριαίο πρόγραμμα παραγωγής για κάθε Μονάδα τους ή για το σύνολο του Σταθμού.
   γ) Οι Αυτοπαραγωγοί για τις Μονάδες των εγκαταστάσεων τους, αντίστοιχα για τις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (β).
4. Λοιποί Παραγωγοί ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ και Αυτοπαραγωγοί Μη Κατανεμόμενων Μονάδων, δεν υποβάλλουν Δήλωση Παραγωγής.

Άρθρο 101 Περιεχόμενο Δηλώσεων Παραγωγής

1. Η Δήλωση Παραγωγής Κατανεμόμενων Μονάδων συμβατικού καυσίμου αφορά στην μέγιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh που είναι ικανή να εγχύσει η Μονάδα

στο δίκτυο για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής (μέγιστη καθαρή ωριαία ισχύς).

2. Η Δήλωση Παραγωγής Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών με προσφορά ενέργειας στον ΚΗΕΠ αφορά στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh που θα εγχύσει κάθε Μονάδα στο δίκτυο, συνολικά για τον χρονικό ορίζοντα της Ημέρας Κατανομής.
3. Η Δήλωση Παραγωγής Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ από Σταθμούς ωριαίου προγράμματος παραγωγής αφορά στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh που θα εγχύσει ο Σταθμός στο δίκτυο για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.
4. Η Δήλωση Παραγωγής Αυτοπαραγωγών αφορά στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh που θα παράξει και διακριτά στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh που θα εγχύσει ο Σταθμός στο Δίκτυο ΜΔΝ για τις αντίστοιχες κατηγορίες Μονάδων.
5. Η Επικαιροποιημένη Δήλωση Παραγωγής Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικού Σταθμού με προσφορά ενέργειας στον ΚΗΕΠ ή από Σταθμούς ωριαίου προγράμματος παραγωγής ή Μονάδων Αυτοπαραγωγών των κατηγοριών αυτών, έχει αντίστοιχο περιεχόμενο με τη Δήλωση Παραγωγής, και αφορά στον χρονικό ορίζοντα της Β' Περιόδου ΚΗΕΠ.
6. Ειδικά για τις Δηλώσεις Παραγωγής από Υβριδικούς Σταθμούς εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του άρθρου 104.
7. Οι ποσότητες ενέργειας που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω δηλώσεις ορίζονται με ακρίβεια μισής MWh για μεγάλου και μεσαίου μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ και αντίστοιχα με ακρίβεια δέκα kWh για μικρού μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ. Λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των Δηλώσεων Παραγωγής καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.
8. Η Δήλωση Παραγωγής Κατανεμόμενων Μονάδων δύναται να αφορά είτε μόνο την επερχόμενη Ημέρα Κατανομής, είτε και περισσότερες διαδοχικές Ημέρες Κατανομής εντός του τρέχοντος μήνα.

Άρθρο 102 Προθεσμία υποβολής και τροποποίηση Δηλώσεων Παραγωγής

Οι Δηλώσεις Παραγωγής υποβάλλονται με βάση το χρονοδιάγραμμα του άρθρου 94. Έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Δήλωσης Παραγωγής, επιτρέπεται η αντικατάσταση της αρχικής Δήλωσης Παραγωγής που αφορά την επόμενη μέρα Κατανομής έως δύο (2) φορές.

Άρθρο 103 Αποδοχή των Δηλώσεων Παραγωγής

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ συγκεντρώνει τις Δηλώσεις Παραγωγής που υποβλήθηκαν και αποδέχεται όσες υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως.
2. Σε περίπτωση μη αποδοχής Δήλωσης Παραγωγής, ο Διαχειριστής ΜΔΝ κοινοποιεί στον Παραγωγό αιτιολογημένη απόφαση μη αποδοχής.
3. Αν η Δήλωση Παραγωγής δεν κρίνεται αποδεκτή για οποιοδήποτε λόγο ή αν δεν υποβληθεί Δήλωση, επέρχονται οι συνέπειες που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 42 .

Άρθρο 104 Περιεχόμενο και Προϋποθέσεις υποβολής Δηλώσεων Παραγωγής και Φορτίου από Υβριδικούς Σταθμούς

1. Ο Παραγωγός Υβριδικού Σταθμού έως τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των Δηλώσεων Παραγωγής και Φορτίου στον ΚΗΕΠ, υποβάλλει Δήλωση Παραγωγής για έγχυση ενέργειας στο Δίκτυο ΜΔΝ για την ενέργεια που προτίθεται να διαθέσει στο Δίκτυο ΜΔΝ, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 100 έως 103.

2. Η Δήλωση Παραγωγής της παραγράφου 1 δύναται να επιμερίζεται από τον Παραγωγό στην προσφερόμενη ενέργεια διακριτά για κάθε Περίοδο ΚΗΕΠ (Α' και Β'). Η ενέργεια που προσφέρεται για την πρώτη Περίοδο ΚΗΕΠ δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% της συνολικά προσφερόμενης ενέργειας στη Δήλωση Παραγωγής. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απορρόφηση της προσφερόμενης ενέργειας σε κάθε Περίοδο ΚΗΕΠ, εφόσον τούτο είναι συμβατό με την επίτευξη των στόχων κατάρτισης/επίλυσης του ΚΗΕΠ και των Προγραμμάτων Κατανομής.
3. Η Δήλωση Παραγωγής της παραγράφου 1 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Ελεγχόμενων Μονάδων του Υβριδικού Σταθμού και να αντιστοιχεί σε ικανό μέγεθος ενέργειας για τη λειτουργία μιας Κατανεμόμενης Μονάδας του Σταθμού, η οποία δηλώνεται διαθέσιμη για την Ημέρα Κατανομής, για τουλάχιστον δύο (2) ώρες στη μέγιστη ισχύ της, άλλως υποβάλλεται Δήλωση Παραγωγής με μηδενική προσφερόμενη ενέργεια.
4. Αν η προς έγχυση ενέργεια που αναφέρεται στη Δήλωση της παραγράφου 1, υπολείπεται της ποσότητας ενέργειας σε MWh, που είναι ισοδύναμη με την εγγυημένη ισχύ πολλαπλασιαζόμενη με το πλήθος ωρών παροχής εγγυημένης ισχύος, σύμφωνα με τους όρους της οικείας άδειας παραγωγής εκάστου Σταθμού, εφεξής οριζόμενη ως Εγγυημένη Ενέργεια, υποβάλλεται από τον Παραγωγό Προκαταρκτική Δήλωση Απορρόφησης Ενέργειας, για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσής του Σταθμού του, προκειμένου να διαθέσει συνολικά, για τον χρονικό ορίζοντα της Ημέρας Κατανομής, την ενέργεια αυτή, αν απαιτηθεί από τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Η ενέργεια που δηλώνεται με την Προκαταρκτική Δήλωση Απορρόφησης Ενέργειας πρέπει να είναι εύλογη με βάση την απόδοση του ενεργειακού κύκλου λειτουργίας του αποθηκευτικού συστήματος (απορρόφηση-αποθήκευση-παραγωγή) του Σταθμού.
5. Η Προκαταρκτική Δήλωση Απορρόφησης Ενέργειας περιλαμβάνει την αναγκαία ποσότητα ενέργειας σε MWh που πρέπει να απορροφηθεί από το Δίκτυο ΜΔΝ, συνολικά κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κατανομής, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις για παροχή της εγγυημένης ισχύος σύμφωνα με τους όρους της οικείας άδειας παραγωγής αν απαιτηθεί από τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει και δεσμευτική δήλωση δυνατότητας απορρόφησης ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ ανά Ώρα Κατανομής, στην οποία έχει ενσωματωθεί τυχόν προγραμματισμός των μονάδων απορρόφησης του Υβριδικού Σταθμού για αποθήκευση ενέργειας από τις Μονάδες ΑΠΕ του.

Άρθρο 105 Δηλώσεις που υποβάλλονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ

Στο πλαίσιο του Ημερήσιου Προγραμματισμού, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υποβάλλει τις ακόλουθες δηλώσεις:

α) Δήλωση που αφορά την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh που προγραμματίζεται να εγχύσουν στο Δίκτυο ΜΔΝ για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, Κατανεμόμενες Μονάδες οι οποίες βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία. Η ένταξη των Μονάδων σε πρόγραμμα δοκιμαστικής λειτουργίας, η διάρκεια και το είδος των ελέγχων διενεργείται με απόφαση του Διαχειριστή ΜΔΝ.

β) Δήλωση που αφορά την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh που εκτιμάται ότι θα εγχύσουν κατά μέγιστο (μέγιστη αναμενόμενη βάσει της πρόβλεψης) στο Δίκτυο ΜΔΝ για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, οι Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη παραγωγής ΑΠΕ που διενεργεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ κατά το άρθρο 108.

γ) Δήλωση συνολικού φορτίου, που αφορά στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας σε MWh που εκτιμάται ότι θα απορροφηθεί συνολικά από το Δίκτυο ΜΔΝ για κάθε Ώρα

Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη φορτίου που διενεργεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ κατά το άρθρο 107.

Κεφάλαιο 22 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ

Άρθρο 106 Υποχρεώσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ στο πλαίσιο της Πρόβλεψης του Φορτίου, Περιορισμών Λειτουργίας ΑΠΕ και αναγκών εφεδρειών

1. Στο πλαίσιο του Ημερήσιου Προγραμματισμού ο Διαχειριστής ΜΔΝ:
   α) Διενεργεί την Πρόβλεψη Φορτίου για κάθε Ημέρα Κατανομής.
   β) Λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών του άρθρου 222 σχετικά με τους λειτουργικούς περιορισμούς διείσδυσης ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών.
   γ) Διενεργεί την Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών για κάθε Ημέρα Κατανομής.
2. Για τους ανωτέρω σκοπούς, ο Διαχειριστής ΜΔΝ επιλέγει και εφαρμόζει κατάλληλες μεθόδους σύμφωνα με αξιόπιστες και δόκιμες επιστημονικές μεθοδολογίες.

Άρθρο 107 Πρόβλεψη Φορτίου

1. Για την Πρόβλεψη Φορτίου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν την Ημέρα Κατανομής:
   α) Τις αποδεκτές Δηλώσεις Φορτίου που υπέβαλαν οι Εκπρόσωποι Φορτίου.
   β) Την πρόβλεψη έγχυσης ενέργειας από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που εξαιρούνται από κανόνες ένταξης και λειτουργίας Μονάδων, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 206.
   γ) Ιστορικά στοιχεία φορτίου και στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία αυτών.
   δ) Προγνώσεις καιρικών συνθηκών και αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία συσχέτισης φορτίου και παραμέτρων καιρικών συνθηκών.
   ε) Χειρισμούς του δικτύου που θα επηρεάσουν το φορτίο σε ορισμένο Σημείο Σύνδεσης στο Σύστημα ΜΔΝ.
   στ) Άλλα στοιχεία που συλλέγονται ή/και γνωστοποιούνται στον Διαχειριστή ΜΔΝ σύμφωνα με το άρθρο 116.
2. Το αποτέλεσμα της Πρόβλεψης Φορτίου είναι η εκτίμηση του Φορτίου του Συστήματος ΜΔΝ, δηλαδή η συνολική απορρόφηση ενέργειας σε MWh, για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Το Φορτίο του Συστήματος ΜΔΝ μπορεί να προσδιορίζεται είτε ανά επιμέρους λειτουργικές ζώνες του Συστήματος ΜΔΝ που καθορίζονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ με βάση ιδίως τη διαμόρφωση των δικτύων και της παραγωγής, είτε συνολικά για όλο το Σύστημα ΜΔΝ.
3. Η Πρόβλεψη Φορτίου που διενεργεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ δεν απαλλάσσει τους Εκπροσώπους Φορτίου από τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Ημερήσιου Προγραμματισμού αναφορικά με την υποβολή Δηλώσεων Φορτίου.

Άρθρο 108 Πρόβλεψη Παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

1. Η πρόβλεψη παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αφορά στις Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, για τις οποίες δεν υποβάλλονται Δηλώσεις Παραγωγής.
2. Για την Πρόβλεψη Παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν την Ημέρα Κατανομής:

α) Τις Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

β) Ιστορικά στοιχεία παραγωγής ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών ανά τεχνολογία και στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία αυτών.

γ) Προγνώσεις καιρικών συνθηκών και αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία συσχέτισης παραγωγής ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών και παραμέτρων καιρικών συνθηκών.

δ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών που συνδέονται στο Δίκτυο, ιδίως την ενεργειακή απόδοση σε σχέση με την πρωτογενή μορφή ΑΠΕ, και ενδεχόμενη κατηγοριοποίηση αυτών.

ε) Άλλα στοιχεία που συλλέγονται ή/και γνωστοποιούνται στον Διαχειριστή ΜΔΝ κατά το άρθρο 116.

3. Το αποτέλεσμα της Πρόβλεψης Παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ είναι η εκτίμηση της συνολικής μέσης ωριαίας παραγωγής ενέργειας σε MWh, για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Η Πρόβλεψη Παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, μπορεί να προσδιορίζεται είτε ανά επιμέρους λειτουργικές ζώνες του Συστήματος ΜΔΝ, είτε συνολικά για όλο το Σύστημα ΜΔΝ.

4. Η Πρόβλεψη Παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ είναι ενδεικτική για τους Συμμετέχοντες στον Ημερήσιο Προγραμματισμό, και σε καμία περίπτωση δεν τους απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του Ημερήσιου Προγραμματισμού, ούτε από τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από τη Διαδικασία Κατανομής και από τη Διαδικασία Υπολογισμού Αποκλίσεων Παραγωγής – Ζήτησης. Η Πρόβλεψη Παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ λαμβάνεται υπόψη για την επίλυση του Ημερήσιου Προγραμματισμού.

Άρθρο 109 Απαιτήσεις Εφεδρειών Ενεργού Ισχύος

1. Για την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, θα πρέπει για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, να τηρούνται Εφεδρείες Ενεργού Ισχύος, διακριτά για τις Επικουρικές Υπηρεσίες Πρωτεύουσας, Δευτερεύουσας και Τριτεύουσας Ρύθμισης Συστήματος. Οι απαιτήσεις των Εφεδρειών Ενεργού Ισχύος προσδιορίζονται με σκοπό να διασφαλίζεται η ικανότητα επαρκούς ρύθμισης του Συστήματος ΜΔΝ, εντός των ορίων που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 15 κατά τη λειτουργία του σε πραγματικό χρόνο, λόγω:

α) της απρόβλεπτης διακύμανσης του Φορτίου και των σφαλμάτων στην πρόβλεψη της ωριαίας ζήτησης, που εκτιμάται ως ποσοστό του προβλεπόμενου συνολικού Φορτίου για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής,

β) των απρόβλεπτων γεγονότων απώλειας παραγωγικού δυναμικού των Κατανεμόμενων Μονάδων, και ιδίως της μεγαλύτερης σε ικανότητα παραγωγής Κατανεμόμενης Μονάδας που εντάσσεται για λειτουργία, για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής,

γ) της μεταβλητότητας της ενέργειας των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύμφωνα με τους λειτουργικούς κανόνες ένταξης των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, κατά το άρθρο 209, λαμβανομένων υπόψη και των προγραμμάτων παραγωγής που τυχόν έχουν υποβληθεί για τις Μονάδες αυτές, καθώς και το ενδεχόμενο απώλειας μέρους της παραγωγής τους λόγω απρόβλεπτων γεγονότων.

2. Οι Απαιτήσεις Εφεδρειών Ενεργού Ισχύος δύναται να προσδιορίζονται για το σύνολο του Συστήματος ΜΔΝ ή ανά λειτουργική ζώνη αυτού.

3. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον προσδιορισμό των Απαιτήσεων Εφεδρειών Ενεργού Ισχύος καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

Κεφάλαιο 23 ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΗΕΠ

Άρθρο 110 Δεδομένα για το Ημερήσιο Πρόγραμμα

1. Για την κατάρτιση του Ημερήσιου Προγράμματος λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία αναφέρονται στην Ημέρα Κατανομής:
   α) Οι αποδεκτές Δηλώσεις Παραγωγής, κατά το άρθρο 103.
   β) Οι Δηλώσεις που υποβάλλονται από το Διαχειριστή ΜΔΝ, κατά το άρθρο 105.
   γ) Η διαθεσιμότητα των Μονάδων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης, και οι Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας των Μονάδων κατά το άρθρο 134.
   δ) Οι ακόλουθες τεχνικές παράμετροι των Κατανεμόμενων Μονάδων όπως προκύπτουν από τον Πίνακα Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών των Μονάδων:
      αα) η τεχνικά ελάχιστη παραγωγή,
      ββ) οι ρυθμοί μεταβολής της παραγωγή τους,
      γγ) οι ελάχιστοι χρόνοι παραμονής σε κατάσταση ή μεταβολής μεταξύ καταστάσεων.
   ε) Οι ακόλουθες οικονομικές παράμετροι των Κατανεμόμενων Συμβατικών Μονάδων, όπως καθορίζονται στα Κεφάλαια 34 και 36:
      αα) η Καμπύλη Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής κάθε Μονάδας, δηλαδή, τα ζεύγη ποσότητας ενέργειας που εκφράζεται σε μεγαβατώρες (MWh) για συγκεκριμένα σημείο λειτουργίας της Μονάδας (MW παραγωγής) και του κόστους της ενέργειας αυτής που εκφράζεται σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh). Το πρώτο σημείο λειτουργίας αντιστοιχεί στην τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, και το τελευταίο στην τεχνικά μέγιστη παραγωγή,
      ββ) το κόστος εκκίνησης από οποιαδήποτε κατάσταση αναμονής έως το φορτίο που αντιστοιχεί στην τεχνικά ελάχιστη παραγωγή,
      γγ) το κόστος επικουρικών υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει το συνολικό κόστος επικουρικών υπηρεσιών που παρέχει η Μονάδα για την κάλυψη των αναγκών του ΚΗΕΠ.
   στ) Την κατάσταση των Μονάδων όπως προγραμματίζεται να λειτουργήσουν κατά τις Ώρες Κατανομής που προηγούνται της πρώτης Ώρας Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.
2. Για την κατάρτιση του επικαιροποιημένου Ημερήσιου Προγράμματος λαμβάνονται υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, όπως αυτά έχουν επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 116 και οι Επικαιροποιημένες Δηλώσεις Παραγωγής, οι οποίες αναφέρονται στην Β' Περίοδο ΚΗΕΠ.

Άρθρο 111 Απαιτήσεις και περιορισμοί για την κατάρτιση του ΚΗΕΠ

Για την κατάρτιση του ΚΗΕΠ λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι περιορισμοί:

α) Ισοζύγιο Ενέργειας: Το άθροισμα των ποσοτήτων ενέργειας που παράγεται από τις Κατανεμόμενες Συμβατικές Μονάδες, και τις Κατανεμόμενες και Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικών Σταθμών πρέπει να είναι ίσο του Φορτίου του Συστήματος ΜΔΝ (συμπεριλαμβανομένων φορτίων απορρόφησης ενέργειας για πλήρωση του συστήματος αποθήκευσης και απώλειες), για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.

β) Κάλυψη Απαιτήσεων Εφεδρειών Ενεργού Ισχύος: Το άθροισμα των ικανοτήτων Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθμισης, Εφεδρείας Δευτερεύουσας Ρύθμισης, και Εφεδρείας

Τριτεύουσας Ρύθμισης, που παρέχονται από τις Μονάδες που εντάσσονται στο Ημερήσιο Πρόγραμμα, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο, ανά Επικουρική Υπηρεσία και για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, της συνολικής απαίτησης για έκαστη Επικουρική Υπηρεσία. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτονται από το ελάχιστο αναγκαίο πλήθος Συμβατικών Μονάδων στο πλαίσιο της συνολικής επίλυσης του προβλήματος με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους των Συμβατικών Μονάδων.

γ) Για κάθε Κατανεμόμενη Μονάδα συμβατικού καυσίμου και Κατανεμόμενη Μονάδα ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικού Σταθμού πρέπει να ικανοποιούνται, για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, οι τεχνικοί περιορισμοί ως προς τη λειτουργία της Μονάδας που αφορούν:

αα) την μέγιστη ικανότητα παραγωγής,

ββ) την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή,

γγ) τους ρυθμούς μεταβολής της παραγωγής,

δδ) τους χρόνους παραμονής σε κατάσταση λειτουργίας ή μεταβολής μεταξύ καταστάσεων λειτουργίας.

δ) Η ενέργεια που προσφέρεται, σύμφωνα με τις Δηλώσεις Παραγωγής, από Μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικού Σταθμού θα πρέπει να απορροφάται πλήρως στον ημερήσιο προγραμματισμό, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, με βάση τους κανόνες του παρόντος Κώδικα.

ε) Για τις Μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικού Σταθμού, πρέπει να ικανοποιούνται οι λειτουργικοί κανόνες ένταξης των Μονάδων ΑΠΕ, κατά το Τμήμα ΙΧ.

στ) Τεχνικοί περιορισμοί ροής ενέργειας μεταξύ των λειτουργικών ζωνών, με κριτήριο την ικανοποίηση των απαιτήσεων για την ασφαλή λειτουργία του Δικτύου ΜΔΝ. Επιπλέον, αμιγώς για την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, μπορεί να καθορίζονται συγκεκριμένες Συμβατικές Μονάδες που είναι απαραίτητο να λειτουργούν σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Διαχειριστή ΜΔΝ και έγκρισης της ΡΑΕ, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής (Μονάδες υποχρεωτικής ένταξης – must run).

Άρθρο 112 Αποτελέσματα Ημερήσιου Προγράμματος

1. Με την κατάρτιση του Ημερήσιου Προγράμματος προσδιορίζονται:

α) Οι Κατανεμόμενες Μονάδες που για κάθε Ώρα Κατανομής προγραμματίζεται να εκκινήσουν (συγχρονισμός) ή να παύσουν (αποσυγχρονισμός) ή να εξακολουθούν να λειτουργούν.

β) Η ενέργεια που προγραμματίζεται ενδεικτικά να παράγουν οι Κατανεμόμενες Μονάδες συμβατικού καυσίμου, για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.

γ) Η ενέργεια που προγραμματίζεται να παράγουν οι Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικού Σταθμού με προσφορά ενέργειας στον ημερήσιο προγραμματισμό για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.

δ) Η ενέργεια που προγραμματίζεται να παράγουν οι Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με προσφορά ωριαίου προγράμματος, για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.

ε) Η ενέργεια που αναμένεται να εγχυθεί από Μη Κατανεμόμενες Μονάδες για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής.

στ) Η ενέργεια που προγραμματίζεται να απορροφήσουν οι Υβριδικοί Σταθμοί για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης τους.

2. Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα του Ημερήσιου Προγράμματος μπορεί να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

Άρθρο 113 Μεθοδολογία Μηχανισμού Επίλυσης Ημερήσιου Προγράμματος

1. Η μεθοδολογία του Μηχανισμού Επίλυσης Ημερήσιου Προγράμματος συνίσταται στην κατάστρωση και επίλυση προβλήματος βάσει των άρθρων 110 έως και 112, με κριτήριο τη μέγιστη δυνατή διείσδυση ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών με ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους λειτουργίας των Συμβατικών Μονάδων παραγωγής όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 34, για όλη την Ημέρα Κατανομής.
2. Το πρόβλημα κατάρτισης του Ημερήσιου Προγράμματος και του Επικαιροποιημένου Ημερήσιου Προγράμματος επιλύεται ταυτόχρονα για όλες τις Ώρες Κατανομής, της Ημέρας Κατανομής και της Β' Περιόδου ΚΗΕΠ, αντίστοιχα.
3. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του προβλήματος, λόγω αδυναμίας ικανοποίησης του περιορισμού της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 111, ο Διαχειριστής ΜΔΝ επιλύει εκ νέου το πρόβλημα, αίροντας τον περιορισμό αυτόν και ακολουθώντας τους ειδικότερους κανόνες ένταξης και λειτουργίας των Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών του Τμήματος ΙΧ
4. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του προβλήματος, λόγω μη κάλυψης του Ισοζυγίου Ενέργειας ή μη κάλυψης των Απαιτήσεων Εφεδρειών Ενεργού Ισχύος, ο Διαχειριστής ΜΔΝ επαναλαμβάνει την επίλυση του ΚΗΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη την Εγγυημένη Ενέργεια και τη σχετική Δήλωση Απορρόφησης Ενέργειας από εκείνους τους Υβριδικούς Σταθμούς των οποίων η Δήλωση Παραγωγής υπολείπεται της Εγγυημένης Ενέργειας.
5. Στην περίπτωση που το πρόβλημα είναι αδύνατο να επιλυθεί, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εφαρμόζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την Περικοπή Φορτίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 28.
6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της Μεθοδολογίας Επίλυσης Ημερήσιου Προγράμματος καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

Άρθρο 114 Δημοσιοποίηση και Γνωστοποίηση στοιχείων Ημερήσιου Προγράμματος

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του τα ακόλουθα στοιχεία, που αφορούν το Ημερήσιο Πρόγραμμα και το Επικαιροποιημένο Ημερήσιο Πρόγραμμα:
   α) Την Πρόβλεψη Φορτίου και ΑΠΕ.
   β) Τα αποτελέσματα της επίλυσης του ΚΗΕΠ κατά το άρθρο 112.
   γ) Τη συνολική ετοιμότητα παροχής εφεδρειών ενεργού ισχύος, που εξασφαλίζεται με το Ημερήσιο Πρόγραμμα, για κάθε τύπο εφεδρείας.
2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του προκαταρκτικά απολογιστικά στοιχεία της πραγματικής λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ, για κάθε Ώρα Κατανομής της προηγούμενης Ημέρας Κατανομής, τα οποία περιλαμβάνουν το πραγματικό φορτίο και τη παραγωγή των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, καθώς και των Συμβατικών Μονάδων, διακριτά ανά Μονάδα.
3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ γνωστοποιεί σε όσους υπέβαλαν αποδεκτές Δηλώσεις Παραγωγής το τμήμα του Ημερήσιου Προγράμματος που τους αφορά. Η κοινοποίηση δεν συνιστά Εντολή Κατανομής αλλά αποτελεί ειδοποίηση προς τον παραλήπτη ώστε αυτός να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να υλοποιήσει κατά το δυνατόν το αποτέλεσμα του προγραμματισμού που τον αφορά κατά την Ημέρα Κατανομής.

Κεφάλαιο 24 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Άρθρο 115 Αντικείμενο Διαδικασίας Κατανομής

1. Αντικείμενο της Διαδικασίας Κατανομής είναι, σε πραγματικό χρόνο, ο προγραμματισμός της λειτουργίας των Κατανεμόμενων Μονάδων, η διαχείριση του Συστήματος ΜΔΝ για την έγχυση ενέργειας των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και η έκδοση από τον Διαχειριστή ΜΔΝ των σχετικών Εντολών Κατανομής, ώστε η συνολική απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα ΜΔΝ, σύμφωνα με τις προβλέψεις και μετρήσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ, να πραγματοποιείται με σκοπό να διασφαλίζεται η καλή και αξιόπιστη λειτουργία του Δικτύου ΜΔΝ, η αποτελεσματική αντιμετώπιση απρόβλεπτων συμβάντων στο Σύστημα ΜΔΝ, η ποιότητα τροφοδότησης του Φορτίου, η ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης και η μεγιστοποίηση της απορρόφησης ενέργειας από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ (Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών).
2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας Κατανομής, ο Διαχειριστής ΜΔΝ συλλέγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το φορτίο του Συστήματος ΜΔΝ και την παραγωγή των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καταρτίζει το Πρόγραμμα Κατανομής και εκδίδει τις Εντολές Κατανομής.

Άρθρο 116 Επικοινωνία μεταξύ Διαχειριστή ΜΔΝ και Χρηστών του Δικτύου ΜΔΝ. Συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη Διαδικασία Κατανομής

1. Στο πλαίσιο της Διαδικασίας Κατανομής, ο Διαχειριστής ΜΔΝ συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την κατάσταση λειτουργίας των Μονάδων, καθώς και την κατάσταση λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ.
2. Οι Χρήστες του Δικτύου ΜΔΝ, μόλις λάβουν γνώση των πραγματικών περιστατικών που σχετίζονται με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, ή όταν η επέλευση αυτών εύλογα πιθανολογείται, υποχρεούνται να ενημερώνουν πάραυτα τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής δεν απαλλάσσει του Χρήστες του Δικτύου ΜΔΝ από την υποχρέωση για υποβολή των προβλεπόμενων στον παρόντα Κώδικα Δηλώσεων.
3. Λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των πληροφοριών που υποβάλλονται στον Διαχειριστή ΜΔΝ στο πλαίσιο της Διαδικασίας Κατανομής ρυθμίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.
4. Ο Παραγωγός Κατανεμόμενης Μονάδας, μετά την Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Δηλώσεων, υποχρεούται να ενημερώνει πάραυτα τον Διαχειριστή ΜΔΝ σε κάθε περίπτωση μεταβολής στοιχείων που αφορούν τη Μονάδα του, ανεξάρτητα από την ένταξή της στο Ημερήσιο Πρόγραμμα, και ιδίως σχετικά με:
   α) το νέο περιεχόμενο της Δήλωσης Παραγωγής όταν το περιεχόμενό της προβλέπεται να μεταβληθεί ή έχει μεταβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας, για μία ή περισσότερες Ώρες Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, πέραν της Ανοχής Απόκλισης,
   β) τη μη διαθεσιμότητα της Μονάδας, σύμφωνα με το άρθρο 134,
   γ) τη νέα ικανότητα παραγωγής της Μονάδας του για κάθε Ώρα Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, όταν η Μονάδα δηλώθηκε ως μη διαθέσιμη και οι λόγοι μη διαθεσιμότητας δεν συντρέχουν πλέον, και
   δ) οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στη Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Μονάδας έχει τροποποιηθεί ή προβλέπεται να τροποποιηθεί, για λόγους ανωτέρας βίας, για μία ή περισσότερες Ώρες Κατανομής της Ημέρας Κατανομής με ειδική τεκμηρίωση.

5. Κάθε Παραγωγός Κατανεμόμενης Μονάδας με πολλαπλές θερμικές καταστάσεις υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τον Διαχειριστή ΜΔΝ για κάθε εναλλαγή της θερμικής κατάστασης της Μονάδας μεταξύ των κατηγοριών ψυχρή, θερμή και ενδιάμεση.
6. Κάθε Παραγωγός από Μη Κατανεμόμενες Μονάδες υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τον Διαχειριστή ΜΔΝ σε κάθε περίπτωση μείζονος βλάβης των Μονάδων ή παρατεταμένης διακοπής της λειτουργίας τους για οποιοδήποτε λόγο.
7. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου που έχει υποβάλει Δήλωση Φορτίου, υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί στον Διαχειριστή ΜΔΝ οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου της Δήλωσης που υπερβαίνει την Ανοχή Απόκλισης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τις ποσότητες ενέργειας Μετρητών που εκπροσωπεί.

Άρθρο 117 Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας Κατανομής

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταρτίζει το Πρόγραμμα Κατανομής περιοδικά ανά είκοσι (20) λεπτά της ώρας από την έναρξη της Ημέρας Κατανομής. Μετά την κατάρτιση Προγράμματος Κατανομής, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει έγκαιρα τους Παραγωγούς για την προγραμματισμένη λειτουργία των Μονάδων τους σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Κατανομής.
2. Σε μικρού και μεσαίου μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ στα οποία δεν λειτουργούν Πλήρως ή Μερικώς Ελεγχόμενες Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικοί Σταθμοί, το Πρόγραμμα Κατανομής δύναται να καταρτίζεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, όπως ορίζεται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

Άρθρο 118 Δεδομένα και συνεκτίμηση περιορισμών στο Πρόγραμμα Κατανομής

Για την κατάρτιση του Προγράμματος Κατανομής και την έκδοση των Εντολών Κατανομής λαμβάνονται υπόψη:

α) Τα δεδομένα και οι περιορισμοί που αναφέρονται στα άρθρα 110 και 111, όπως έχουν ενδεχομένως τροποποιηθεί με βάση:

αα) τα στοιχεία που συλλέγονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ σύμφωνα με το άρθρο 116 και

ββ) την επικαιροποιημένη πρόβλεψη του Φορτίου, της παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και των αναγκών εφεδρειών ενεργού ισχύος που διενεργείται από το Διαχειριστή ΜΔΝ.

β) Οι τεχνικοί περιορισμοί και οι περιορισμοί ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου, ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη και ομαλή λειτουργία του και να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ποιότητας της παρεχόμενης τάσης στους καταναλωτές.

γ) Οι απαιτήσεις και οι περιορισμοί για την παροχή των λοιπών Επικουρικών Υπηρεσιών (πέραν των Εφεδρειών Ενεργού Ισχύος).

Άρθρο 119 Αποτελέσματα Προγράμματος Κατανομής

1. Τα αποτελέσματα της κατάρτισης του Προγράμματος Κατανομής για κάθε Ώρα Κατανομής του χρονικού ορίζοντα του Προγράμματος Κατανομής, είναι:
   α) Η εκκίνηση (συγχρονισμός) ή η παύση (αποσυγχρονισμός) ή η εξακολούθηση λειτουργίας των Κατανεμόμενων Μονάδων.
   β) Η ενέργεια που προγραμματίζεται να παράγουν οι Κατανεμόμενες Συμβατικές Μονάδες.

γ) Η ενέργεια που προγραμματίζεται να παράγουν οι Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικού Σταθμού με προσφορά ενέργειας στον ημερήσιο προγραμματισμό.

δ) Η ενέργεια που προγραμματίζεται να παράγουν οι Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με προσφορά ωριαίου προγράμματος.

ε) Η ενέργεια που, κατά μέγιστο, μπορεί να εγχυθεί από Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, περιλαμβανομένων και των Μονάδων ΑΠΕ Υβριδικών Σταθμών.

στ) Η ενέργεια που προγραμματίζεται να απορροφήσουν οι Υβριδικοί Σταθμοί για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης τους.

2. Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα του Προγράμματος Κατανομής, μπορεί να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

Άρθρο 120 Μεθοδολογία κατάρτισης Προγράμματος Κατανομής

1. Η μεθοδολογία κατάρτισης Προγράμματος Κατανομής συνίσταται στην κατάστρωση και επίλυση προβλήματος λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 118 και 119 με κριτήριο τη μέγιστη δυνατή διείσδυση ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών) και την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους λειτουργίας των Συμβατικών Μονάδων, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 34. Επιπλέον, το Πρόγραμμα Κατανομής πρέπει να επιτυγχάνει:

   α) την επαναφορά ή διατήρηση των περιθωρίων εφεδρείας ενεργού ισχύος εντός των απαιτούμενων ορίων, κατά το άρθρο 109.

   β) την ελάχιστη δυνατή απόκλιση από τον Ημερήσιο Προγραμματισμό, σχετικά με την ένταξη και λειτουργία των Κατανεμόμενων Μονάδων.

2. Η περίοδος επίλυσης του Προγράμματος Κατανομής αφορά το χρονικό ορίζοντα των τεσσάρων (4) Ωρών Κατανομής που έπονται της κατάρτισής του. Το πρόβλημα κατάρτισης του Προγράμματος Κατανομής επιλύεται ταυτόχρονα για όλες τις Ώρες Κατανομής της περιόδου επίλυσής του.

3. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του προβλήματος, λόγω αδυναμίας ικανοποίησης του περιορισμού της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 111, ο Διαχειριστής ΜΔΝ επιλύει εκ νέου το πρόβλημα, αίροντας τον περιορισμό αυτόν και ακολουθώντας τους ειδικότερους κανόνες ένταξης και λειτουργίας των Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών του Τμήματος ΙΧ.

4. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του προβλήματος, λόγω μη κάλυψης του Ισοζυγίου Ενέργειας ή μη κάλυψης των Απαιτήσεων Εφεδρειών Ενεργού Ισχύος, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει σε κατάρτιση προγράμματος Περικοπής Φορτίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της Μεθοδολογίας Επίλυσης του Προγράμματος Κατανομής καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

Άρθρο 121 Κοινοποίηση στοιχείων της Διαδικασίας Κατανομής

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ κοινοποιεί στους Συμμετέχοντες το τμήμα του Προγράμματος Κατανομής που τους αφορά. Η κοινοποίηση διενεργείται στο πλαίσιο αποστολής Εντολών Κατανομής, κατά το άρθρο 123.

2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, εντός 20 ημερών από το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα, κοινοποιεί στη ΡΑΕ αντίγραφο των τηρούμενων στοιχείων της Διαδικασίας Κατανομής του ημερολογιακού αυτού μήνα.

Άρθρο 122 Διαδικασία Ελέγχου Λειτουργίας Πραγματικού Χρόνου

1. Κατά τη λειτουργία του συστήματος σε πραγματικό χρόνο, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ελέγχει τις συνθήκες λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ, και εκδίδει εντολές κατά τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής, ώστε να εφαρμοστεί το Πρόγραμμα Κατανομής, να ικανοποιούνται οι τεχνικοί περιορισμοί και οι περιορισμοί ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου και να διασφαλίζεται η αξιόπιστη και ομαλή λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, τηρουμένων και των απαιτήσεων ποιότητας της παρεχόμενης τάσης στους καταναλωτές.
2. Η Διαδικασία Ελέγχου Λειτουργίας Πραγματικού Χρόνου, περιλαμβάνει ιδίως τις εξής βασικές διεργασίες:
   α) Τον περιοδικό έλεγχο Τριτεύουσας Ρύθμισης για τον επαναπροσδιορισμό του επιπέδου παραγωγής των Μονάδων που παρέχουν Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης. Ειδικότερα, κατά τον περιοδικό αυτόν έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον επίπεδο παραγωγής των Μονάδων και τις αποκλίσεις από τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Προγράμματος Κατανομής, επαναπροσδιορίζονται, βάσει μεθοδολογίας, τα επίπεδα παραγωγής των Μονάδων με στόχο την προσέγγιση, κατά το δυνατόν, του ισχύοντος Προγράμματος Κατανομής και την επαναφορά του επιπέδου Δευτερεύουσας Εφεδρείας Συστήματος ΜΔΝ και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης Συστήματος ΜΔΝ στις απαιτήσεις του Προγράμματος Κατανομής. Η μεθοδολογία αυτή καθορίζεται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.
   β) Την Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής για τη Δευτερεύουσα Ρύθμιση, σύμφωνα με το άρθρο 127. Η Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής, είναι αυτόματο σύστημα έκδοσης Εντολών Κατανομής για την πραγματοποίηση της Δευτερεύουσας Ρύθμισης Συχνότητας, με την οποία ικανοποιούνται, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό, οι στόχοι της Τριτεύουσας Ρύθμισης για τις Μονάδες που εντάσσονται στην Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής. Η Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής ενεργοποιείται από γεγονότα αποκλίσεων συχνότητας από τη συχνότητα αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 127. Η λειτουργία της Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής, βασίζεται σε απλοποιημένη μεθοδολογία προσδιορισμού του επιπέδου ισχύος παραγωγής κάθε Μονάδας (ισχύς αναφοράς), σε συνεχή βάση και ανά τακτά χρονικά διαστήματα με διάρκεια ολίγων δευτερολέπτων. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία Κατανομής καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.
3. Ειδικότερα, σε πραγματικό χρόνο, ο Διαχειριστής ΜΔΝ, πέραν του Προγράμματος Κατανομής, λαμβάνει υπόψη ιδίως:
   α) Την ποσότητα της καθαρής παραγωγής ενέργειας κάθε Μονάδας (αφαιρουμένων των ιδιοκαταναλώσεων), που εγχέεται στο Δίκτυο στα σημεία σύνδεσης των Μονάδων.
   β) Την ποσότητα ενέργειας που απορροφάται από τους καταναλωτές.
   γ) Την ποσότητα ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης Υβριδικών Σταθμών.
   δ) Την παροχή επικουρικών υπηρεσιών των Κατανεμόμενων Μονάδων.
   ε) Τη διακύμανση των παραμέτρων λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ, ιδίως της συχνότητας του δικτύου, της τάσης σε σημαντικούς κόμβους και της ροής ενέργειας σε σημαντικά στοιχεία του δικτύου.
   στ) Λοιπές πληροφορίες τις οποίες συλλέγει ο Διαχειριστής ΜΔΝ ή υποβάλλονται σε αυτόν κατά το άρθρο 116.
4. Στη Διαδικασία Ελέγχου Λειτουργίας Πραγματικού Χρόνου δύναται να ενσωματώνονται προγράμματα και μεθοδολογίες ανάλυσης λειτουργίας ηλεκτρικών συστημάτων, όπως

προγράμματα ανάλυσης ροών φορτίου, βέλτιστης ροής ενέργειας και ευστάθειας Συστήματος ΜΔΝ. Λεπτομέρειες σχετικά με τη Διαδικασία Ελέγχου Λειτουργίας Πραγματικού Χρόνου καθορίζονται με το Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

Άρθρο 123 Έκδοση, περιεχόμενο και αποστολή Εντολών Κατανομής

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει Εντολές Κατανομής για τη λειτουργία των Κατανεμόμενων Συμβατικών Μονάδων και των Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών με προσφορά ενέργειας στον ΚΗΕΠ. Κάθε Εντολή Κατανομής απευθύνεται αποκλειστικά σε μία και μόνο Μονάδα.
2. Για τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ωριαίου προγράμματος και τις Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να εκδίδει Εντολές Κατανομής που αφορούν αποκλειστικά στον περιορισμό της παραγωγής τους, σε σχέση με τη Δήλωση Παραγωγής ή την τεχνικά μέγιστη ικανότητά τους σύμφωνα με το Τμήμα ΙΧ.
3. Η κοινοποίηση του Προγράμματος Κατανομής στους Παραγωγούς, σύμφωνα με το άρθρο 121, συνιστά αρχική Εντολή Κατανομής για το επίπεδο παραγωγής της Μονάδας. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να εκδίδει Εντολές Κατανομής οι οποίες διαφέρουν από το Πρόγραμμα Κατανομής, ανάλογα με το βαθμό απόκλισης των συνθηκών λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος κατά τη Διαδικασία Ελέγχου Λειτουργίας Πραγματικού Χρόνου.
4. Κάθε μεταγενέστερη Εντολή Κατανομής αντικαθιστά την αντίστοιχη προηγούμενη με το ίδιο αντικείμενο.
5. Στις Εντολές Κατανομής περιλαμβάνονται και οι εντολές μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου, όπως το σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής, το σύστημα εντολών περιορισμού Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κ.α..
6. Με τις Εντολές Κατανομής καθορίζεται η λειτουργία των Μονάδων σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Προγράμματος Κατανομής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 119, τη ρύθμιση τάσης και τον τρόπο παροχής των Επικουρικών Υπηρεσιών.
7. Στις περιπτώσεις που στις Εντολές Κατανομής καθορίζονται αριθμητικές τιμές για την Ενεργό ή την Άεργο Ισχύ ή το επίπεδο τάσης Κατανεμόμενης Μονάδας, οι τιμές αυτές αναφέρονται στο Σημείο Σύνδεσης της Μονάδας με το Δίκτυο. Κατ' εξαίρεση οι Εντολές Κατανομής που εκδίδονται από το σύστημα Αυτόματης Ρύθμισης Παραγωγής δύνανται να αναφέρονται στη μικτή παραγωγή Μονάδας, περιλαμβανομένων των βοηθητικών φορτίων.
8. Οι Εντολές Κατανομής για τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής αφορούν τη συνολική παραγωγή κάθε Σταθμού. Είναι δυνατή η έκδοση Εντολής Κατανομής και σε τμήματα του Σταθμού που συνδέονται σε διαφορετικό σημείο του δικτύου, αν αυτό δικαιολογείται λόγω τεχνικών περιορισμών του δικτύου.
9. Για κάθε Μονάδα το επίπεδο παραγωγής Ενεργού Ισχύος που καθορίζεται με Εντολές Κατανομής δεν μπορεί να είναι μικρότερο της τεχνικά ελάχιστης Παραγωγής της Μονάδας.
10. Αναφορικά με τις Εντολές Κατανομής συγχρονισμού και αποσυγχρονισμού Μονάδων ισχύουν τα ακόλουθα:
    α) Οι Εντολές Κατανομής σχετικά με τον συγχρονισμό και τον αποσυγχρονισμό Μονάδων εκδίδονται μετά την κατάρτιση των προγραμμάτων ΚΗΕΠ ή Κατανομής και στον κατάλληλο χρόνο λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών χαρακτηριστικών για τον συγχρονισμό και τον αποσυγχρονισμό των Μονάδων και την αλλαγή των θερμικών τους καταστάσεων.

β) Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, προ της εκδόσεως Εντολής Κατανομής συγχρονισμού Μονάδας ή μετά την έκδοση Εντολής Κατανομής αποσυγχρονισμού Μονάδας, μπορεί να εκδίδει Εντολές Κατανομής που αφορούν τη θερμική κατάσταση της Μονάδας, μεταξύ των κατηγοριών ψυχρή, θερμή και ενδιάμεση. Οι Παραγωγοί υποχρεούνται να ενημερώνουν τον Διαχειριστή ΜΔΝ για τη θερμική κατάσταση της Μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116.

γ) Στην περίπτωση κατά την οποία μία Εντολή Κατανομής συγχρονισμού δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένη αριθμητική τιμή για την παραγωγή Ενεργού Ισχύος, τεκμαίρεται ότι η Εντολή αφορά την αύξηση της παραγωγής μετά από τον συγχρονισμό στην τεχνικά ελάχιστη παραγωγή της Μονάδας, ενώ όταν η Εντολή Κατανομής συγχρονισμού δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένη αριθμητική τιμή για την παραγωγή Αέργου Ισχύος, τεκμαίρεται ότι η Εντολή αφορά παραγωγή Αέργου Ισχύος μηδέν (0) MVAr μετά τον συγχρονισμό.

δ) Στην περίπτωση κατά την οποία μία Εντολή Κατανομής αποσυγχρονισμού δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένη αριθμητική τιμή για την παραγωγή Αέργου Ισχύος, τεκμαίρεται ότι η Εντολή αφορά τη μείωση της παραγωγής Αέργου Ισχύος σε μηδέν (0) MVAr στο σημείο συγχρονισμού κατά το χρόνο αποσυγχρονισμού.

11. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει Εντολές Κατανομής σχετικά με την προσαρμογή της παραγωγής Αέργου Ισχύος (χωρητικής ή επαγωγικής) από τις Κατανεμόμενες Μονάδες ως ακολούθως:

α) Εντολή Κατανομής η οποία αφορά την παραγωγή Αέργου Ισχύος μπορεί να καθορίζει την αριθμητική τιμή για την τάση που πρέπει να επιτευχθεί στο Σημείο Σύνδεσης της Μονάδας.

β) Κατά την έκδοση Εντολής Κατανομής Ενεργού Ισχύος λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της Εντολής αυτής στην ικανότητα της Μονάδας για παραγωγή Αέργου Ισχύος, και κατά την έκδοση Εντολής Κατανομής Αέργου Ισχύος λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της Εντολής αυτής στην ικανότητα της Μονάδας για παραγωγή Ενεργού Ισχύος.

γ) Οι Εντολές Κατανομής για Μονάδες Αυτοπαραγωγών αναφέρονται στο σύνολο της παραγωγής των Μονάδων.

δ) Οι Εντολές Κατανομής για αποθηκευτικές μονάδες Υβριδικού Σταθμού δύναται να αφορούν και Επικουρικές Υπηρεσίες, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

ε) Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

12. Οι Εντολές Κατανομής αποστέλλονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ στους Παραγωγούς μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΔΝ.

Άρθρο 124 Υποχρέωση συμμόρφωσης των Παραγωγών με τις Εντολές Κατανομής

1. Οι Παραγωγοί υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι Μονάδες τους να είναι διαθέσιμες προς λειτουργία σύμφωνα με τα Δηλωμένα Χαρακτηριστικά τους και να λειτουργούν σύμφωνα με τις Εντολές Κατανομής που εκδίδει ο Διαχειριστής ΜΔΝ.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία η συμμόρφωση προς την Εντολή Κατανομής είναι αδύνατη λόγω περιορισμών λειτουργίας που περιλαμβάνονται στα Δηλωμένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας, ο Παραγωγός ενημερώνει πάραυτα τον Διαχειριστή. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής ΜΔΝ, οφείλει να ανακαλέσει την αρχική Εντολή Κατανομής και να εκδώσει νέα.

3. Αναφορικά με τον Έλεγχο Τάσης ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Οι Παραγωγοί υποχρεούνται να επιτρέπουν τη διακύμανση της παραγωγής Αέργου Ισχύος των Μονάδων υπό τον έλεγχο αυτόματου ρυθμιστή τάσης.

β) Ο Παραγωγός ρυθμίζει τη λειτουργία του συστήματος διέγερσης της Μονάδας του είτε για σταθερή τάση εξόδου, είτε για παροχή σταθερής αέργου ισχύος, είτε για διατήρηση σταθερού συντελεστή ισχύος, βάσει της σχετικής Εντολής Κατανομής.

Κεφάλαιο 25 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΖΗΤΗΣΗΣ

Άρθρο 125 Αντικείμενο και γενικές αρχές διαδικασίας υπολογισμού αποκλίσεων

1. Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται, διακριτά ανά Δήλωση Παραγωγής και Δήλωση Φορτίου και διακριτά ανά Ώρα Κατανομής, η διαφορά σε μεγαβατώρες (MWh) μεταξύ της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που προγραμματίζεται για έγχυση ή για απορρόφηση από το Σύστημα ΜΔΝ, σύμφωνα με το Ημερήσιο Πρόγραμμα ή το Πρόγραμμα Κατανομής και της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται ή απορροφάται από το Σύστημα ΜΔΝ σε πραγματικό χρόνο, όπως αυτή μετράται για την ίδια Ώρα Κατανομής.
2. Οι αποκλίσεις της παραγωγής ενεργού ισχύος των Μονάδων διακρίνονται σε επιβεβλημένες και μη επιβεβλημένες, ως εξής:
   α) Ως Επιβεβλημένη Απόκλιση Παραγωγής σε μεγαβατώρες (MWh) για μία Ώρα Κατανομής, νοείται η διαφορά μεταξύ της ποσότητας ενέργειας που προγραμματίζεται για έγχυση κατά τον Ημερήσιο Προγραμματισμό ή το Πρόγραμμα Κατανομής και της ποσότητας ενέργειας την οποία προσδιορίζουν για έγχυση οι Εντολές Κατανομής. Στις Επιβεβλημένες Αποκλίσεις περιλαμβάνονται και οι αποκλίσεις λόγω λειτουργίας της πρωτεύουσας ρύθμισης της Μονάδας.
   β) Ως Μη Επιβεβλημένη Απόκλιση Παραγωγής σε μεγαβατώρες (MWh) για μία Ώρα Κατανομής, νοείται η διαφορά μεταξύ της ποσότητας ενέργειας που προσδιορίζουν για έγχυση οι Εντολές Κατανομής και της ποσότητας ενέργειας που εγχέεται από τη Μονάδα, όπως υπολογίζεται από το πληροφοριακό σύστημα βάσει των δεδομένων μετρήσεων των ΚΕΕ ΜΔΝ (SCADA), ή ελλείψει αυτού από το Μετρητή της Μονάδας.
3. Ως Απόκλιση Ζήτησης Φορτίου σε μεγαβατώρες (MWh), για μία Ώρα Κατανομής, των Εκπροσώπων Φορτίου, πλην των μονάδων αποθήκευσης Υβριδικών Σταθμών, νοείται η διαφορά μεταξύ της ποσότητας ενέργειας που περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες Δηλώσεις Φορτίου, και της ποσότητας ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο, όπως αυτή μετράται από τους αντίστοιχους Μετρητές, λαμβανομένων υπόψη περικοπών ζήτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 28 .
4. Οι Αποκλίσεις Απορρόφησης μονάδων αποθήκευσης Υβριδικών Σταθμών σε μεγαβατώρες (MWh), για μία Ώρα Κατανομής, διακρίνονται σε επιβεβλημένες και μη επιβεβλημένες, ως εξής:
   α) Ως Επιβεβλημένη Απόκλιση Απορρόφησης, νοείται η διαφορά μεταξύ της ποσότητας ενέργειας που προγραμματίζεται για απορρόφηση κατά τον Ημερήσιο Προγραμματισμό ή το Πρόγραμμα Κατανομής και της ποσότητας ενέργειας την οποία προσδιορίζουν για απορρόφηση οι Εντολές Κατανομής.
   β) Ως Μη Επιβεβλημένη Απόκλιση Απορρόφησης, νοείται η διαφορά μεταξύ της ποσότητας ενέργειας που προσδιορίζουν για απορρόφηση οι Εντολές Κατανομής και της ποσότητας ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο, η οποία προσδιορίζεται από τη διαφορά της ενέργειας που μετράται από τους αντίστοιχους Μετρητές των μονάδων

αποθήκευσης και της ενέργειας ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού που εγχέεται στο Δίκτυο. Λεπτομέρειες για τον υπολογισμό αυτόν δύναται να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.

5. Για τις Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ως Μη Επιβεβλημένη Απόκλιση νοείται η υπέρβαση της Εντολής Κατανομής για ανώτατο επίπεδο παραγωγής (set point). Στη περίπτωση που μια Μη Κατανεμόμενη Μονάδα ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ υποβάλλει ωριαίο πρόγραμμα παραγωγής, εκτός της ανωτέρω απόκλισης, ως Μη Επιβεβλημένη Απόκλιση νοείται και η έγχυση ισχύος μικρότερη από εκείνη που έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα, εφόσον δεν έχει δοθεί χαμηλότερο ανώτατο επίπεδο παραγωγής από το Διαχειριστή ΜΔΝ.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία για μία Ώρα Κατανομής εκδίδονται περισσότερες της μίας Εντολές Κατανομής, η ποσότητα ενέργειας που καθορίζεται από τις Εντολές Κατανομής, προκύπτει ως το άθροισμα των γινομένων των ποσοτήτων ισχύος που καθορίζονται με κάθε εντολή επί τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα ισχύος κάθε εντολής.
7. Αντικείμενο της Διαδικασίας Υπολογισμού Αποκλίσεων είναι ο υπολογισμός των ποσοτήτων ενέργειας σε MWh των Επιβεβλημένων και Μη Επιβεβλημένων Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, και η αντιστοίχισή τους σε κάθε Συμμετέχοντα για κάθε Ώρα Κατανομής. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής και η διαδικασία Υπολογισμού Αποκλίσεων δύναται να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.
8. Για κάθε απόκλιση Μονάδας που υπολογίζεται βάσει της Διαδικασίας υπολογισμού αποκλίσεων, η οποία υπερβαίνει τα όρια της αντίστοιχης ανοχής απόκλισης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 126, επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με το Κεφάλαιο 42, με εξαίρεση τις Μονάδες που βρίσκονται σε δοκιμαστική λειτουργία.
9. Για κάθε απόκλιση των παραγράφων 3 και 4(β) η οποία υπερβαίνει το ±10% της δηλωθείσας ενέργειας για κάθε Ώρα Κατανομής, επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με το Κεφάλαιο 42.
10. Για την εφαρμογή της Διαδικασίας Υπολογισμού Αποκλίσεων, ο Διαχειριστής ΜΔΝ συλλέγει, ελέγχει και χρησιμοποιεί τα στοιχεία που θεωρεί αναγκαία και προβλέπονται στο παρόντα Κώδικα, καθώς και στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

Άρθρο 126 Έλεγχος συμμόρφωσης των Παραγωγών με τις Εντολές Κατανομής - Ανοχές

1. Ο Παραγωγός θεωρείται ότι συμμορφώνεται με Εντολή Κατανομής που αφορά Συγχρονισμό ή Αποσυγχρονισμό της Μονάδας του, όταν την εκτελεί με μέγιστη απόκλιση δέκα (10) λεπτών από το χρόνο που καθορίζεται στην Εντολή.
2. Ο Παραγωγός θεωρείται ότι συμμορφώνεται με Εντολή Κατανομής που αφορά παραγωγή ενεργού ισχύος εφόσον την εκτελεί με μέγιστη απόκλιση ±3% της τιμής που ορίζεται στην Εντολή, και στο χρόνο που καθορίζεται στην Εντολή.
3. Αναφορικά με τον Έλεγχο Τάσης ισχύουν τα ακόλουθα:
   α) Ο Παραγωγός θεωρείται ότι συμμορφώνεται με Εντολή Κατανομής που αφορά την παραγωγή Αέργου Ισχύος από Μονάδα του, εφόσον την εκτελεί κατά μέγιστο εντός ενός (1) λεπτού από το χρόνο που καθορίζεται στην Εντολή και με απόκλιση που δεν υπερβαίνει το ±5% της τιμής που ορίζεται στην Εντολή.
   β) Ο Παραγωγός θεωρείται ότι συμμορφώνεται με Εντολή Κατανομής που αφορά διατήρηση συγκεκριμένης τιμής του συντελεστή ισχύος, εφόσον την εκτελεί κατά μέγιστο εντός ενός (1) λεπτού από το χρόνο που καθορίζεται στην Εντολή (αν δεν απαιτείται η ζεύξη/απόζευξη πυκνωτή), με μέγιστη απόκλιση ±1% της τιμής που ορίζεται στην Εντολή.

γ) Ο Παραγωγός θεωρείται ότι συμμορφώνεται με Εντολή Κατανομής που αφορά την επίτευξη τιμής τάσης στο Σημείο Σύνδεσης Μονάδας, εφόσον την εκτελεί κατά μέγιστο εντός ενός (1) λεπτού από το χρόνο που καθορίζεται στην Εντολή (αν δεν απαιτείται η ζεύξη/απόζευξη πυκνωτή), με μέγιστη απόκλιση ±1% της τιμής που ορίζεται στην Εντολή, ή εφόσον έχει εξαντληθεί η τεχνική ικανότητα της Μονάδας βάσει των δηλωμένων τεχνικών χαρακτηριστικών της.

4. Για Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών ορίζονται στα Κεφάλαια 43 έως 47 ειδικότερες ρυθμίσεις για τις αποκλίσεις και τις ανοχές αποκλίσεων.

5. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύνανται να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

Κεφάλαιο 26 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 127 Ορισμός Επικουρικών Υπηρεσιών

1. Επικουρικές υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ και για τη διασφάλιση της ποιότητας παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο αναλυτικός ορισμός κάθε Επικουρικής Υπηρεσίας, ο τρόπος μέτρησης και η διαδικασία ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου τους από τον Διαχειριστή καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες διεθνείς κανονισμούς του ENTSO-E, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας κάθε Συστήματος ΜΔΝ. Διακρίνονται οι ακόλουθες Επικουρικές Υπηρεσίες:

   α) Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης

   β) Εφεδρεία Δευτερεύουσας Ρύθμισης

   γ) Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης – Στρεφόμενη και Μη Στρεφόμενη

   δ) Ρύθμιση Τάσης

   ε) Επανεκκίνηση του Συστήματος ΜΔΝ

   στ) Ψυχρή Εφεδρεία

   Οι επιμέρους Επικουρικές Υπηρεσίες υπό στοιχεία (α) έως και (γ) ανωτέρω αναφέρονται συνοπτικά ως Επικουρικές Υπηρεσίες Ρύθμισης Συχνότητας ή Εφεδρείες Ενεργού Ισχύος.

2. Για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης ορίζονται τα ακόλουθα:

   α) Ως Πρωτεύουσα Ρύθμιση ορίζεται η αυτόματη διορθωτική λειτουργία των Μονάδων Παραγωγής και των Φορτίων, μέσω ρυθμιστών ενεργού ισχύος (ρυθμιστές στροφών ή συστήματα ηλεκτρονικών ισχύος), στις αποκλίσεις της πραγματικής συχνότητας του Δικτύου από τη συχνότητα αναφοράς, με την οποία επιδιώκεται η εξισορρόπηση της συνολικής παραγωγής με τη συνολική απορρόφηση ενέργειας και η σταθεροποίηση της συχνότητας εντός του Χρόνου Πρωτεύουσας Ρύθμισης ο οποίος ορίζεται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής, για κάθε Σύστημα ΜΔΝ διακριτά, με βάση το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του, και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα από την εκδήλωση διαταραχής της συχνότητας. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να μην επαναφέρει τη συχνότητα στο επίπεδο της συχνότητας αναφοράς. Ειδικότερα η λειτουργία αυτή υλοποιείται κυρίως μέσω του στατισμού του ρυθμιστή φορτίου κάθε Μονάδας.

   β) Ως Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης κάθε Μονάδας, ορίζεται η μεταβολή της παραγόμενης Ενεργού Ισχύος εντός του χρόνου Πρωτεύουσας Ρύθμισης, ως αυτόματη λειτουργία του ρυθμιστή ενεργού ισχύος, όπως ανωτέρω περιγράφηκε, για τη μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση της συχνότητας εντός του χρόνου αυτού. Η μεταβολή της

Ενεργού Ισχύος Μονάδας πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός του Χρόνου Πρωτεύουσας Ρύθμισης και η Μονάδα, ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, πρέπει να δύναται να διατηρεί το επίπεδο παραγωγής Ενεργού Ισχύος της, ανάλογα με την τιμή της απόκλισης της συχνότητας τουλάχιστον για δεκαπέντε (15) λεπτά από την εκδήλωση διαταραχής της συχνότητας.

γ) Ως Πρωτεύουσα Εφεδρεία Συστήματος ΜΔΝ ορίζεται η συνολική συνεισφορά των Μονάδων και Φορτίων του Συστήματος ΜΔΝ σε Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης.

3. Για την Εφεδρεία Δευτερεύουσας Ρύθμισης ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Ως Δευτερεύουσα Ρύθμιση ορίζεται η Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής μέσω της οποίας τηλερυθμίζεται, από τα ΚΕΕ, η παραγωγή Ενεργού Ισχύος των Μονάδων. Η ρύθμιση αυτή λαμβάνει χώρα εντός του Χρόνου Δευτερεύουσας Ρύθμισης, ο οποίος ορίζεται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής, για κάθε Σύστημα ΜΔΝ διακριτά, με βάση το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά από την ενεργοποίησή της. Η ρύθμιση αυτή επιδιώκει την ελαχιστοποίηση της απόκλισης συχνότητας. Το όριο ανοχής της απόκλισης, καθώς και το κριτήριο ενεργοποίησης της Δευτερεύουσας Ρύθμισης για κάθε Σύστημα ΜΔΝ, καθορίζεται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

β) Ως Εφεδρεία Δευτερεύουσας Ρύθμισης Μονάδας ορίζεται το περιθώριο μεταβολής της παραγόμενης Ενεργού Ισχύος Μονάδας με συγκεκριμένο ρυθμό μέσω τηλερύθμισής της από την Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής, ώστε να λαμβάνει χώρα η Δευτερεύουσα Ρύθμιση, εφόσον αυτό το περιθώριο μεταβολής είναι πλήρως διαθέσιμο εντός του χρόνου Δευτερεύουσας Ρύθμισης και διατηρείται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) λεπτών. Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης Μονάδας είναι το διάστημα μεταξύ ελαχίστου και μεγίστου επιπέδου Ενεργού Ισχύος Μονάδας εντός του οποίου η παραγωγή της Μονάδας δύναται να καθορίζεται από την τηλερύθμιση. Θετική ή Αρνητική Εφεδρεία Δευτερεύουσας Ρύθμισης είναι τα περιθώρια αύξησης ή μείωσης αντίστοιχα της Ενεργού Ισχύος της Μονάδας λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον επίπεδο Ενεργού Ισχύος της Μονάδας.

γ) Ως Δευτερεύουσα Εφεδρεία Συστήματος ΜΔΝ και Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης Συστήματος ΜΔΝ, ορίζονται ως η συνολική συνεισφορά των Μονάδων σε Εφεδρεία και Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης, αντίστοιχα.

4. Για την Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Ως Τριτεύουσα Ρύθμιση ορίζεται η ρύθμιση (με έκδοση Εντολών Κατανομής) η οποία λαμβάνει χώρα περιοδικά, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό το επίπεδο Δευτερεύουσας Εφεδρείας Συστήματος ΜΔΝ, εφόσον αυτό έχει μεταβληθεί ως αποτέλεσμα λειτουργίας της Δευτερεύουσας Ρύθμισης, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες ανάγκες του Συστήματος ΜΔΝ. Η ρύθμιση αυτή αφορά στη μεταβολή της Ενεργού Ισχύος Μονάδων με σχετική Εντολή Κατανομής. Η χρονική περίοδος κατά την οποία λαμβάνει χώρα η ρύθμιση αυτή καθορίζεται για κάθε Σύστημα ΜΔΝ στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) λεπτά.

β) Ως Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης Μονάδας ορίζεται το περιθώριο μεταβολής της παραγόμενης Ενεργού Ισχύος Μονάδας σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) λεπτών μετά από σχετική εντολή, ώστε να λαμβάνει χώρα η Τριτεύουσα Ρύθμιση Συστήματος ΜΔΝ, το οποίο περιθώριο καθορίζεται βάσει των ρυθμών ανόδου και καθόδου της παραγωγής κάθε Μονάδας. Η Μονάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσει τη μεταβολή αυτή της παραγόμενης Ενεργού Ισχύος της τουλάχιστον για τέσσερις (4) ώρες από τη λήψη της Εντολής Κατανομής.

γ) Ως Τριτεύουσα Εφεδρεία Συστήματος ΜΔΝ ορίζεται η συνολική συνεισφορά των Μονάδων του Συστήματος σε Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης ώστε να λαμβάνει χώρα η Τριτεύουσα Ρύθμιση Συστήματος.

δ) Ως Τριτεύουσα Στρεφόμενη Εφεδρεία Μονάδας ορίζεται η Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης Μονάδας, η οποία είναι συγχρονισμένη στο Σύστημα.

ε) Ως Τριτεύουσα Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία Μονάδας ορίζεται η Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης Μονάδας, η οποία είναι μη συγχρονισμένη στο Σύστημα.

5. Κατά τον υπολογισμό της ισχύος της Εφεδρείας Δευτερεύουσας και Τριτεύουσας Ρύθμισης Μονάδας, δεν συνυπολογίζεται η παρεχόμενη ισχύς της Μονάδας στις προηγούμενες χρονικά Εφεδρείες Ρύθμισης.

6. Η Ρύθμιση της Τάσης του Συστήματος ΜΔΝ αποσκοπεί στη διατήρηση της τάσης εντός του εύρους κανονικής λειτουργίας κατά το Κεφάλαιο 15 . Για το σκοπό αυτό απαιτείται να υπάρχει επαρκής στατική και δυναμική εφεδρεία Αέργου Ισχύος. Η Ρύθμιση Τάσης του Συστήματος επιτυγχάνεται με ευθύνη του Διαχειριστή με τα εξής μέσα:

α) Χρήση εξοπλισμού και στοιχείων του Δικτύου, και ιδίως αλλαγή θέσης των μεταγωγέων των μετασχηματιστών, διακοπή ή ενεργοποίηση γραμμών ή καλωδίων, χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων αντιστάθμισης ή άλλων συστημάτων παραγωγής αέργου ισχύος, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτεπαγωγών και πυκνωτών,

β) Χρήση των Μονάδων Παραγωγής και του εξοπλισμού σύνδεσής τους στο Δίκτυο, ιδίως μέσω αλλαγή θέσης των μεταγωγέων των Μετασχηματιστών, και ρύθμιση της παραγωγής Αέργου Ισχύος τους τοπικά ή κεντρικά και χειροκίνητα ή αυτόματα.

Ως Επικουρική Υπηρεσία Ρύθμισης Τάσης που παρέχεται από Παραγωγό νοείται το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται σύμφωνα με τη περίπτωση (β).

7. Ως Επικουρική Υπηρεσία Επανεκκίνησης του Συστήματος ΜΔΝ μετά από διακοπή λειτουργίας του ορίζεται η υπηρεσία που παρέχεται από Μονάδες (εφεξής Μονάδες Επανεκκίνησης) με δυνατότητα επανεκκίνησης, χωρίς τροφοδότησή τους από το δίκτυο, και η έγχυση ενέργειας στο Δίκτυο, εντός μίας (1) ώρας κατά μέγιστο, ή εντός τριάντα (30) λεπτών εάν πρόκειται για Μονάδες ΜΕΚ με ελαφρύ καύσιμο (diesel), ή εντός δεκαπέντε (15) λεπτών αν πρόκειται για αεριοστροβιλική ή για υδροηλεκτρική Μονάδα ή εν γένει Κατανεμόμενη Μονάδα Υβριδικού Σταθμού.

8. Οι Επικουρικές Υπηρεσίες Πρωτεύουσας και Δευτερεύουσας Ρύθμισης είναι δυνατό να παρέχονται και από Μονάδες απορρόφησης ενέργειας από το Δίκτυο, καθώς και από Εκπροσώπους Φορτίου/Καταναλωτές, εφόσον είναι δυνατή και επαληθεύσιμη η παροχή των Υπηρεσιών αυτών μέσω της εγκατάστασης κατάλληλου εξοπλισμού, όπως ειδικότερα καθορίζονται στις οικίες συμβάσεις σύνδεσης και, προκειμένου για Παραγωγούς με μονάδες απορρόφησης (π.χ. Υβριδικών Σταθμών), βάσει των προβλεπομένων στη Σύμβαση Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ για Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, ή προκειμένου για Εκπροσώπους Φορτίου/Καταναλωτές, βάσει των προβλεπομένων στη Σύμβαση Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ.

Άρθρο 128 Διαθεσιμότητα Παροχής και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών

1. Ως Διαθεσιμότητα Παροχής Επικουρικής Υπηρεσίας Μονάδας ορίζεται η τεχνική δυνατότητα της Μονάδας να παρέχει την Επικουρική Υπηρεσία, σε εκτέλεση Εντολών Κατανομής, όπως προκύπτει από τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά της και τη σχετική Δήλωση Διαθεσιμότητας.

2. Ως Παροχή Επικουρικής Υπηρεσίας Μονάδας ορίζεται η, σε πραγματικό χρόνο, παροχή της υπηρεσίας αυτής σε εκτέλεση των Προγραμμάτων Κατανομής, και λογίζεται, για κάθε

Ώρα Κατανομής, ως η αντίστοιχη Διαθεσιμότητα Παροχής Επικουρικής Υπηρεσίας της Μονάδας. Η υπηρεσία αυτή θεωρείται ότι δεν παρέχεται είτε αν η Μονάδα δεν ενταχθεί κατά την πραγματική λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, είτε αν ενταχθεί, αλλά διαπιστωθεί απολογιστικά, ότι η διαθεσιμότητα αυτή δεν ήταν πραγματική. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η υπηρεσία δεν αμείβεται για ολόκληρο τον υπό εκκαθάριση μήνα.

Άρθρο 129 Υποχρεώσεις των Παραγωγών για τις επικουρικές υπηρεσίες

1. Οι Κατανεμόμενες Μονάδες υποχρεούνται να παρέχουν Επικουρικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τα Καταχωρημένα Τεχνικά Χαρακτηριστικά, τους όρους των σχετικών Συμβάσεων, τις Δηλώσεις Διαθεσιμότητας και τις Εντολές Κατανομής.
2. Οι Παραγωγοί Κατανεμόμενων Μονάδων υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι Μονάδες τους να παρέχουν τις Επικουρικές Υπηρεσίες, να εφαρμόζουν το Πρόγραμμα Κατανομής και να συμμορφώνονται προς τις Εντολές Κατανομής που εκδίδει ο Διαχειριστής.

Άρθρο 130 Υποχρεώσεις του Διαχειριστή σχετικά με τις επικουρικές υπηρεσίες

Ο Διαχειριστής ΜΔΝ είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο παροχής των Επικουρικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ελέγχει:

α) τη δυνατότητα των Κατανεμόμενων Μονάδων να παρέχουν Επικουρικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά τους, μέσω ιδίως:

   αα) επεξεργασίας των απολογιστικών στοιχείων των Μονάδων αναφορικά με την παροχή των Επικουρικών Υπηρεσιών,

   ββ) διενέργειας δοκιμαστικών ελέγχων στις Μονάδες Παραγωγής περιοδικά και δειγματοληπτικά

β) τις Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας Μονάδας που υποβάλλονται από τον Παραγωγό και αφορούν μεταβολή των δυνατοτήτων της Μονάδας για παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών.

Κεφάλαιο 27 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 131 Αντικείμενο ετήσιου Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων

1. Για τις ανάγκες επάρκειας τροφοδοσίας και ασφάλειας λειτουργίας του δικτύου ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταρτίζει, σε συνεργασία με τους Παραγωγούς, Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων σε ετήσια βάση. Το Πρόγραμμα αυτό αφορά στην τακτική συντήρηση που επιβάλλεται να διενεργείται για τις Μονάδες, προκειμένου να διατηρούν τα τεχνικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά και να εξασφαλίζουν αποδεκτά επίπεδα αξιόπιστης λειτουργίας.
2. Το Πρόγραμμα Συντήρησης αφορά σε ένα ημερολογιακό έτος, και σε αυτό περιγράφονται, για κάθε Σύστημα ΜΔΝ και για κάθε Μονάδα που συνδέεται στο δίκτυο, οι χρονικές περίοδοι κράτησης της εκτός λειτουργίας λόγω τακτικής συντήρησης.

Άρθρο 132 Διαδικασία έκδοσης ετήσιου Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων

1. Το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων καταρτίζεται έως το τέλος Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και αναφέρεται στο χρονικό ορίζοντα του επόμενου ημερολογιακού έτους.

2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να προσδιορίζει χρονικές περιόδους εντός του έτους κατά τις οποίες δεν επιτρέπονται συντηρήσεις Μονάδων για λόγους επάρκειας δυναμικού παραγωγής.
3. Οι Παραγωγοί Μονάδων υποβάλλουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου πρόταση για το Πρόγραμμα Συντήρησης των Μονάδων τους στο οποίο προσδιορίζονται:
   α) Οι προτιμώμενες εναλλακτικές περίοδοι για συντήρηση της Μονάδας εντός του έτους.
   β) Το αναγκαίο χρονικό διάστημα για τη συντήρηση της Μονάδας η οποία πραγματοποιείται είτε ενιαία είτε τμηματικά.
   γ) Οι συντηρήσεις για τις οποίες συντρέχουν ειδικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία την πραγματοποίησή τους εντός του έτους για το οποίο προτείνονται.
   δ) Οι συντηρήσεις των οποίων ο χρόνος πραγματοποίησής τους εξαρτάται από τις ώρες λειτουργίας της Μονάδας, τις ισοδύναμες ώρες λειτουργίας ή τον αριθμό των εκκινήσεων.
   ε) Οι λόγοι που τεκμηριώνουν τυχόν προτεινόμενη διάρκεια συντήρησης που υπερβαίνει την εύλογη διάρκεια συντήρησης Μονάδας, όπως αυτή εκτιμάται από την κοινή πρακτική για την τεχνολογία της Μονάδας, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.
   στ) Οι λόγοι που τεκμηριώνουν τυχόν πρόταση για συντήρηση Μονάδων εντός των χρονικών περιόδων που αναφέρονται στη παράγραφο 2.
   ζ) Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η ταυτόχρονη συντήρηση περισσότερων Μονάδων του ίδιου Παραγωγού είναι αναγκαία ή αδύνατη.
   η) Η σειρά προτεραιότητας των προτεινόμενων συντηρήσεων.
4. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ εξετάζει τις προτάσεις των Παραγωγών και καταρτίζει το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων εντός προθεσμίας δύο (2) εβδομάδων από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της Πρότασης των Παραγωγών και το γνωστοποιεί στους Παραγωγούς. Οι Παραγωγοί υποβάλλουν στον Διαχειριστή ΜΔΝ τυχόν παρατηρήσεις και αντιρρήσεις εντός προθεσμίας δύο (2) εβδομάδων από τη γνωστοποίηση του Προγράμματος. Μετά τη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας ο Διαχειριστής ΜΔΝ λαμβάνει υπόψη τις αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί, προβαίνει σε τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις του Προγράμματος και ολοκληρώνει τη διαδικασία κατάρτισης της τελικής μορφής του Προγράμματος. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ γνωστοποιεί στους Παραγωγούς το οριστικό Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων, το κοινοποιεί στη ΡΑΕ και το δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του έως την προθεσμία της παραγράφου 1.
5. Κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Συντηρήσεων ο Διαχειριστής ΜΔΝ λαμβάνει υπόψη: α) το προτεινόμενο από τους Παραγωγούς Πρόγραμμα Συντήρησης των Μονάδων τους, β) κάθε άλλο σχετικό παράγοντα και ιδίως τη θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων και λοιπών στοιχείων του Δικτύου και την αναμενόμενη διακύμανση του φορτίου. Η κατάρτιση του Προγράμματος Συντηρήσεων γίνεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται τα αποδεκτά επίπεδα αξιοπιστίας για την ασφάλεια τροφοδοσίας.

Άρθρο 133 Εφαρμογή, τήρηση και αναθεώρηση εγκεκριμένου ετησίου Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων

1. Το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων είναι δεσμευτικό για όλους Παραγωγούς.
2. Αν ο Παραγωγός θεωρεί ότι συντρέχουν έκτακτοι τεχνικοί λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν μεταβολή του χρονικού διαστήματος συντήρησης Μονάδας εντός του τρέχοντος έτους, δύναται να υποβάλλει τεκμηριωμένη αίτηση στον Διαχειριστή ΜΔΝ. Ο Διαχειριστής

ΜΔΝ εξετάζει την αίτηση αυτή εντός μίας εβδομάδας από την υποβολή της και με αιτιολογημένη απόφασή του προβαίνει στην απόρριψή της ή στη μερική ή ολική αποδοχή της και τροποποιεί το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων.

3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, με κριτήριο την επάρκεια τροφοδοσίας και ασφάλεια λειτουργίας του Δικτύου, δύναται να προτείνει τροποποίηση του ισχύοντος Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων την οποία γνωστοποιεί στους Παραγωγούς και κοινοποιεί στη ΡΑΕ. Οι Παραγωγοί υποβάλλουν στον Διαχειριστή τυχόν παρατηρήσεις και αντιρρήσεις το αργότερο εντός μίας εβδομάδας από τη γνωστοποίηση. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής τροποποιεί το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων και το γνωστοποιεί στους Παραγωγούς και τη ΡΑΕ.
4. Ο Παραγωγός που δεν δύναται να τηρήσει το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων, οφείλει να δηλώνει μη διαθεσιμότητα της Μονάδας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και να ενημερώνει άμεσα τον Διαχειριστή ΜΔΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την υποβολή Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας.
5. Κάθε τροποποίηση του Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων Συστήματος ΜΔΝ, δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή ΜΔΝ και κοινοποιείται στους Παραγωγούς και τη ΡΑΕ.

Άρθρο 134 Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας

1. Σε περίπτωση βλάβης Μονάδας, που είχε δηλωθεί ως διαθέσιμη κατά την κατάρτιση του ΚΗΕΠ, και η οποία καθιστά αδύνατη την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη Μονάδα τουλάχιστον έως της λήξη της επόμενης κατά σειράς προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στο πλαίσιο του ΚΗΕΠ ή της επικαιροποίησής του, ο Παραγωγός οφείλει να υποβάλλει Δήλωση Ολικής Μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας στη οποία θα αναφέρεται και ο εκτιμώμενος χρόνος μη διαθεσιμότητάς της.
2. Σε περίπτωση βλάβης Μονάδας, που είχε δηλωθεί ως διαθέσιμη κατά την κατάρτιση του ΚΗΕΠ, και η οποία συνεπάγεται αδυναμία της Μονάδας να παράγει ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας ή εν γένει μεταβολή των Καταχωρημένων Τεχνικών Χαρακτηριστικών της, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έως τη λήξη της επόμενης κατά σειράς προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στο πλαίσιο του ΚΗΕΠ ή της επικαιροποίησής του, ο Παραγωγός οφείλει να υποβάλλει Δήλωση Μερικής Μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας στην οποία θα αναφέρονται τα νέα χαρακτηριστικά της Μονάδας, καθώς και ο εκτιμώμενος χρόνος της μερικής μη διαθεσιμότητάς της.
3. Η Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας περιλαμβάνει περιγραφή των τεχνικών αιτίων, στα οποία οφείλεται η μη διαθεσιμότητα της Μονάδας. Κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας Μονάδας και έως την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας, ο Παραγωγός δύναται να υποβάλλει Δήλωση Μερικής Μη Διαθεσιμότητας, χωρίς επίκληση άλλου ειδικού λόγου.
4. Η δήλωση είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του χρόνου ισχύος της, εκτός εάν ανακληθεί νωρίτερα από τον Παραγωγό.
5. Ο χρόνος ισχύος Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας δεν επιτρέπεται να αφορά σε χρονικό σημείο προγενέστερο της υποβολής της Δήλωσης.
6. Ο Παραγωγός οφείλει να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αποκαταστήσει τη βλάβη τη Μονάδας του στον συντομότερο δυνατό χρόνο.
7. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να μην αποδεχτεί Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας που υποβλήθηκε αν διαπιστώσει ότι αυτή δεν είναι αληθής και δεν πληροί τις προϋποθέσεις

του παρόντος Κώδικα. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής ΜΔΝ επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 42.

Άρθρο 135 Δηλώσεις Πρόθεσης Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας

Εάν ο Παραγωγός προτίθεται να διακόψει μόνιμα την κανονική λειτουργία της Μονάδας, υποβάλλει στον Διαχειριστή ΜΔΝ, τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν την ημερομηνία διακοπής, Δήλωση Πρόθεσης Διακοπής της Κανονικής Λειτουργίας της Μονάδας, στην οποία αναφέρει αναλυτικά τους λόγους, την ημερομηνία διακοπής της κανονικής λειτουργίας της Μονάδας. Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή υποβληθεί σε διάστημα συντομότερο των τριών ετών από την ημερομηνία διακοπής επισύρονται οι κυρώσεις του Κεφαλαίου 42. Η Δήλωση αυτή είναι δεσμευτική για τον Παραγωγό και ο Διαχειριστής ΜΔΝ δικαιούται να καταγγείλει τις σχετικές συμβάσεις με τον Παραγωγό στο χρόνο που έχει δηλωθεί ως χρόνος διακοπής.

Κεφάλαιο 28 ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

Άρθρο 136 Ενέργειες του Διαχειριστή σε Περιπτώσεις Μη Κάλυψης του Φορτίου

1. Σε περίπτωση αδυναμίας κατάρτισης Προγράμματος ΚΗΕΠ ή Κατανομής λόγω μη επάρκειας των διαθέσιμων προς έγχυση ποσοτήτων ενέργειας για την κάλυψη του φορτίου, ή σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία Ελέγχου Λειτουργίας Πραγματικού Χρόνου, διαπιστώνεται αδυναμία επαρκούς κάλυψης του φορτίου ή προβλήματα που επηρεάζουν ανεπίτρεπτα τη συχνότητα του Δικτύου ΜΔΝ, τις τιμές της τάσης ή δημιουργούν υπερφορτίσεις που υπερβαίνουν τα θερμικά όρια φορτίσεως οποιουδήποτε τμήματος του Δικτύου ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει στην κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος περικοπής φορτίου.
2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να δημοσιοποιεί όλα τα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τη κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος περικοπής φορτίου, περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την ισχύ, τη χρονική διάρκεια και τις κατηγορίες καταναλωτών για τις οποίες διενεργούνται περικοπές φορτίου.

Άρθρο 137 Περικοπή Φορτίου

1. Η Περικοπή Φορτίου γίνεται :
   α) Μέσω αυτόματης περικοπής φορτίου λόγω υποσυχνότητας ή λόγω χαμηλής τάσης.
   β) Με ενέργειες από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, όπως ιδίως με χειρισμούς στο Δίκτυο ΜΔΝ.
   γ) Με εντολή του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τους Εκπροσώπους Φορτίου ή τους Πελάτες (εφεξής Εντολή Περικοπής Φορτίου) για περιορισμό της κατανάλωσής τους στις περιπτώσεις που υπάρχει συμβατική υποχρέωση.
2. Στο πλαίσιο της Περικοπής Φορτίου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει κατά προτεραιότητα σε Περικοπή Φορτίου πελατών με τους οποίους έχει συμφωνηθεί Περικοπή Φορτίου και στις σχετικές συμβάσεις έχουν προβλεφθεί ειδικοί όροι περικοπής φορτίου.
3. Στο πλαίσιο της Περικοπής Φορτίου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ φροντίζει ώστε κατά το δυνατόν να μη γίνονται διακρίσεις μεταξύ χρηστών. Για την Περικοπή Φορτίου λαμβάνονται υπόψη περιπτώσεις Πελατών στους οποίους δίνεται προτεραιότητα τροφοδότησης και Πελατών οι οποίοι δεν υπόκεινται σε Περικοπή Φορτίου, βάσει του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου ή της σχετικής κείμενης νομοθεσίας. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του τις περιοχές για τις οποίες προγραμματίζεται η Περικοπή Φορτίου.

4. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, ιδίως όταν προβλέπει την ανάγκη παρατεταμένης Περικοπής Φορτίου, μεριμνά ώστε να εναλλάσσονται κυκλικά οι Περικοπές Φορτίου που εφαρμόζει στους Εκπροσώπους Φορτίου και τους Πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο ΜΔΝ, ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν ίση μεταχείριση των Πελατών του Συστήματος ΜΔΝ.
5. Εάν σε ορισμένη περιοχή είναι απαραίτητη η Περικοπή Φορτίου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει εντολή περικοπής, ανεξάρτητα από τον Εκπρόσωπο Φορτίου στον οποίο ανήκουν οι Πελάτες της περιοχής.
6. Λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση Εντολών Περικοπής Φορτίου μπορεί να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.
7. Οι Χρήστες ενημερώνονται άμεσα κατά το δυνατόν για την επικείμενη Περικοπή Φορτίου, καθώς και για την αναμενόμενη χρονική διάρκειά της. Οι αποδέκτες εντολών Περικοπής Φορτίου υποχρεούνται να τις εκτελούν κατά τον χρόνο που ορίζεται σε αυτές, και να ενημερώνουν τον Διαχειριστή ΜΔΝ σχετικά με τη συμμόρφωσή τους σε αυτές, αναφέροντας την εκτιμώμενη ποσότητα φορτίου που περικόπτεται.

Άρθρο 138 Αυτόματη Περικοπή Φορτίου

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να ορίζει ανά σημείο στο Δίκτυο ΜΔΝ (π.χ αναχώρηση γραμμής, υποσταθμού διανομής κλπ), τα όρια συχνότητας ή/και τάσης στα οποία επέρχεται αυτόματη Περικοπή Φορτίου, καθώς και τα όρια συχνότητας ή/και τάσης στα οποία γίνεται επανατροφοδότηση των φορτίων. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των παραπάνω ορίων κατά την αυτόματη Περικοπή και επανατροφοδότηση Φορτίου στο Δίκτυο.
2. Η αποκοπή φορτίων γίνεται με βάση τις ρυθμίσεις των μέσων διακοπής φορτίου που αποφασίζει ο Διαχειριστής ΜΔΝ, φροντίζοντας ώστε να τηρείται, κατά το δυνατόν, η προτεραιότητα τροφοδότησης και να μην αποκόπτονται γραμμές που τροφοδοτούν εγκαταστάσεις Πελατών οι οποίοι δεν υπόκεινται σε Περικοπή Φορτίου.
3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, κατόπιν συναίνεσης Πελάτη που συνδέεται στο Δίκτυο ΜΔΝ, δύναται να ορίζει για τις εγκαταστάσεις του Πελάτη, τα όρια συχνότητας ή/και τάσης στα οποία επέρχεται αυτόματη Περικοπή Φορτίου, τα φορτία του πελάτη που υπόκεινται στην αυτόματη Περικοπή Φορτίου, καθώς και τα όρια συχνότητας ή/και τάσης στα οποία γίνεται επανατροφοδότηση των φορτίων αυτών. Κάθε σχετικό ζήτημα για την αυτόματη Περικοπή Φορτίου Πελάτη καθορίζεται στη σχετική σύμβαση για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του Πελάτη στο Δίκτυο ΜΔΝ, βάσει του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου. Ο Πελάτης υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των παραπάνω ορίων και ποσοστών κατά την αυτόματη Περικοπή και επανατροφοδότηση Φορτίου στις εγκαταστάσεις του.
4. Στην περίπτωση της παραγράφου (3), ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να δώσει εντολή στον Πελάτη να αποτρέψει την αυτόματη επανατροφοδότηση του φορτίου, με κάθε ενέργεια, χειροκίνητη ή αυτόματη. Επανατροφοδότηση του φορτίου του Πελάτη γίνεται στην περίπτωση αυτή με νέα εντολή του Διαχειριστή ΜΔΝ.

Άρθρο 139 Αποσύνδεση χρήστη

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να προβεί σε αποσύνδεση εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού ορισμένου χρήστη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσής του, εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την αντιμετώπιση Έκτακτης Κατάστασης, καθώς και σε περίπτωση δοκιμής αποκατάστασης του Συστήματος ΜΔΝ.

2. Η διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού ενός χρήστη επιτρέπεται ιδίως σε περίπτωση Έκτακτης Κατάστασης, εφόσον η συνέχιση της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζόμενων στο Δίκτυο ΜΔΝ ή στις εγκαταστάσεις του χρήστη, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισμού του χρήστη. Η διακοπή αυτή είναι επιτρεπτή και για τη διασφάλιση της τροφοδότησης Πελατών που έχουν προτεραιότητα. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής ΜΔΝ δεν οφείλει αποζημίωση ή άλλου είδους αντάλλαγμα στον χρήστη.

Τμήμα V ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

Κεφάλαιο 29 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΔΝ

Άρθρο 140 Σκοπός του Προγραμματισμού Ανάπτυξης των Συστημάτων ΜΔΝ

Σκοπός του Προγραμματισμού Ανάπτυξης των Συστημάτων ΜΔΝ είναι ο προσδιορισμός για χρονικό ορίζοντα πέντε (5) έως επτά (7) ετών :

α) του τύπου και του μεγέθους των Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, Συμβατικών, ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, και η έγκαιρη εγκατάσταση του απαραίτητου αυτού δυναμικού,

β) των κύριων έργων ανάπτυξης του δικτύου των Συστημάτων ΜΔΝ (ιδίως γραμμές ΥΤ, Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ, αναχωρήσεις γραμμών ΜΤ, διασυνδέσεις μεταξύ Συστημάτων ΜΔΝ),

ώστε να διασφαλίζεται ο απρόσκοπτος εφοδιασμός των καταναλωτών των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών με ηλεκτρική ενέργεια και να επιτυγχάνεται ένα ικανοποιητικό επίπεδο υπηρεσιών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας προς αυτούς, η αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των Σταθμών, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης της ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ (Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών) με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους των Συμβατικών Μονάδων.

Άρθρο 141 Διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης Προγράμματος Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, μέχρι την 31η Μαρτίου του έτους που έπεται της έκδοσης του παρόντος Κώδικα, εκπονεί Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ το οποίο υποβάλλεται και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, και επικαιροποιείται ανά έτος έως την ημερομηνία αυτή.
2. Αν, κατά την επικαιροποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης, τα πραγματικά δεδομένα και τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την εκπόνηση του για οποιοδήποτε Σύστημα ΜΔΝ δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά από την έγκριση του εν ισχύ Προγράμματος Ανάπτυξης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να μην περιλαμβάνει το εν λόγω Σύστημα ΜΔΝ στο περιεχόμενο του επικαιροποιημένου Προγράμματος Ανάπτυξης, αιτιολογώντας την εισήγησή του. Στην περίπτωση αυτή, για το συγκεκριμένο Σύστημα ΜΔΝ, εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και για το έτος αυτό.
3. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ αφορά όλα τα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και αναφέρεται διακριτά σε κάθε ένα από αυτά.

Άρθρο 142 Βασικές Αρχές και κριτήρια κατάρτισης Προγράμματος Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ

1. Βασικοί στόχοι του Προγράμματος Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ είναι οι ακόλουθοι:
   α) Ο απρόσκοπτος εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια των καταναλωτών ΜΔΝ για τον χρονικό ορίζοντα του Προγράμματος και η κάλυψη όλων των ηλεκτρικών αναγκών.
   β) Η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του κάθε Συστήματος ΜΔΝ με την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου ποιότητας ηλεκτροδότησης που αντιστοιχεί σε επίπεδο τουλάχιστον 50% του Δείκτη Επάρκειας Ηλεκτροδότησης ΜΔΝ του άρθρου 42.

γ) Η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους παραγωγής των Συμβατικών Σταθμών (σταθερού και μεταβλητού).

δ) Η μεγιστοποίηση της διείσδυσης της παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών).

ε) Η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

στ) Η ικανοποίηση των στόχων της χώρας με βάση τις κοινοτικές και εθνικές δεσμεύσεις της.

2. Για την εκπόνηση του Προγράμματος ακολουθούνται οι εξής βασικές αρχές:

α) Οι Κατανεμόμενες Μονάδες εγγυημένης ισχύος θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως την προβλεπόμενη ζήτηση στο χρονικό ορίζοντα του Προγράμματος, καθώς και την απαιτούμενη εφεδρεία ισχύος.

β) Για τον προγραμματισμό εισόδου νέων Συμβατικών Μονάδων λαμβάνεται υπόψη το δυναμικό των Μονάδων ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικών Σταθμών που συμμετέχουν στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος οι οποίες κατά το χρόνο εκπόνησης του προγράμματος διαθέτουν άδεια εγκατάστασης και βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής.

γ) Οι νέες Μονάδες που λαμβάνονται υπόψη στον Προγραμματισμό Ανάπτυξης θα πρέπει να ικανοποιούν τις τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του παρόντος Κώδικα και ιδίως του Κεφαλαίου 17.

δ) Για τη διατήρηση της ελάχιστης αναγκαίας ισχύος δυναμικού παραγωγής εφαρμόζεται, κατά τον προγραμματισμό, κριτήριο επάρκειας δυναμικού, ώστε η απώλεια δυναμικού ίσου με την ισχύ της μεγαλύτερης Μονάδας που συμμετέχει στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, να μην έχει ως αποτέλεσμα την Περικοπή Φορτίου (εφεδρεία μεγαλύτερης Μονάδας). Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να εφαρμόζει για τον ίδιο σκοπό και άλλο κριτήριο επάρκειας δυναμικού, ύστερα από έγκριση της ΡΑΕ. Η σχετική εισήγηση του Διαχειριστή ΜΔΝ μπορεί να υποβάλλεται είτε στο πλαίσιο υποβολής του προγράμματος, είτε σε προγενέστερο στάδιο της υποβολής του.

ε) Για την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση νησιών που ηλεκτροδοτούνται από το ίδιο Σύστημα ΜΔΝ, εφαρμόζεται, κατά τον προγραμματισμό, κριτήριο επαρκούς διασύνδεσης, ώστε η απώλεια καλωδίου διασύνδεσης να μην έχει ως αποτέλεσμα την Περικοπή Φορτίου στο διασυνδεόμενο νησί (εφεδρεία υποβρύχιου καλωδίου).

3. Για την εκπόνηση του Προγράμματος λαμβάνονται υπόψη:

α) Οι εκτιμήσεις στις οποίες προβαίνει ο Διαχειριστής ΜΔΝ για την εξέλιξη της ζήτησης φορτίου, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη και μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και διαχείρισης της ζήτησης φορτίου τα οποία είτε ήδη εφαρμόζονται, είτε η εφαρμογή τους προτείνεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Στις εκτιμήσεις αυτές αποτυπώνεται με σαφή και διακριτό τρόπο η επίπτωση των μέτρων στην εξέλιξη της ζήτησης.

β) Τα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων και των προς εγκατάσταση Μονάδων (ο τύπος, η ονομαστική και πραγματική ισχύς, το τεχνικό ελάχιστο, ο μέγιστος ρυθμός ανάληψης φορτίου, κτλ) και η λειτουργική τους κατάσταση (η διαθεσιμότητα, ο χρόνος εγκατάστασής τους, οι διαθέσιμοι χώροι και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, κτλ).

γ) Τον προγραμματισμό αποξήλωσης Μονάδων, ο οποίος υποβάλλεται από τον Παραγωγό προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ για τις ανάγκες εκπόνησης του Προγράμματος.

δ) Τον προγραμματισμό Διασύνδεσης ενός Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού με άλλο ή με το Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας εφόσον έχει εγκριθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και το βαθμό βεβαιότητας της υλοποίησής του.

ε) Τις σημαντικές ιδιαιτερότητες που έχουν τα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα και ιδίως την έντονη εποχιακή διακύμανση του φορτίου, την ανάγκη αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων όπως ιδίως η διακοπή της τροφοδότησης λόγω βλάβης υποβρύχιων καλωδίων, η βλάβη Μονάδων που καλύπτουν σημαντικό μέρος του αναγκαίου δυναμικού παραγωγής, τα προβλήματα ευστάθειας που παρουσιάζουν τα μικρά κυρίως συστήματα.

στ) Τα απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας των υφιστάμενων Μονάδων.

ζ) Οι εκτιμήσεις για την εγκατάσταση νέων Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, σύμφωνα με το Τμήμα ΙΧ.

η) Τα αποτελέσματα μελετών ανάπτυξης που εκπονούνται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Οι μελέτες αυτές είναι οικονομοτεχνικές μελέτες που προσδιορίζουν εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης των ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ τα οποία επιτυγχάνουν τους στόχους της παραγράφου 1, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους και τα κριτήρια του παρόντος άρθρου. Στα αποτελέσματα των μελετών περιλαμβάνεται και αναλυτική κοστολόγηση των σεναρίων αυτών με διάκριση ως προς το σταθερό και μεταβλητό κόστος κάθε κατηγορίας και τεχνολογίας Συμβατικών Μονάδων. Κάθε μελέτη ανάπτυξης μπορεί να καταρτίζεται συνδυαστικά με τη μελέτη ανάπτυξης Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών που εκπονείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 48.

4. Σε περίπτωση που βάσει των μελετών διείσδυσης ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών του Κεφαλαίου 48, τεκμηριώνεται ότι οι Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ είναι δυνατόν να συνεισφέρουν στην επάρκεια ισχύος ενός Συστήματος ΜΔΝ (capacity credit), θα πρέπει η συνεισφορά αυτή να λαμβάνεται υπόψη στις μελέτες ανάπτυξης που εκπονούνται με βάση το παρόν άρθρο.

Άρθρο 143 Περιεχόμενο του Προγράμματος Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ

1. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ περιλαμβάνει:

α) Τα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη σύμφωνα με το άρθρο 142.

β) Περιγραφή των εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης που προκύπτουν κατόπιν της σχετικής μεσοπρόθεσμης οικονομοτεχνικής μελέτης και της σχετικής κοστολόγησης.

γ) Πρόταση για κάθε Σύστημα ΜΔΝ, σχετικά με τον καθορισμό των Συμβατικών Μονάδων που είναι αναγκαίο να εγκατασταθούν, με προσδιορισμό του εύρους ισχύος για κάθε κατηγορία και τεχνολογία Συμβατικών Μονάδων και του εύρους της συνολικής ισχύος των Συμβατικών Μονάδων, καθώς και προσδιορισμό του έτους στο οποίο είναι αναγκαία η εγκατάσταση του δυναμικού αυτού.

δ) Προτάσεις για νέες θέσεις χωροθέτησης Συμβατικών Σταθμών σε συστήματα ΜΔΝ στα οποία κρίνεται αναγκαία η εγκατάστασή τους.

ε) Πρόταση για το εύρος της συνολικής ισχύος ανά κατηγορία ή και τεχνολογία ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, που είναι δυνατόν να αναπτυχθεί στο Σύστημα ΜΔΝ βάσει των εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης του Συστήματος ΜΔΝ και της αλληλεξάρτησης μεταξύ των ορίων των κατηγοριών και τεχνολογιών των Μονάδων αυτών.

στ) Πρόταση για το εύρος της συνολικής ισχύος παραγωγής που κρίνεται αναγκαία, ανά έτος, για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του κάθε Συστήματος ΜΔΝ, με

βάση τις προτάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων (γ) και (ε) για τα όρια ισχύος των Μονάδων.

ζ) Τεκμηριωμένη πρόταση για διασύνδεση Συστήματος ΜΔΝ με άλλο Σύστημα ΜΔΝ με βάση τις σχετικές μελέτες του Διαχειριστή ΜΔΝ.

η) Τεκμηριωμένη πρόταση για την περαιτέρω διερεύνηση της διασύνδεσης Συστήματος ΜΔΝ με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, λόγω ιδίως αδυναμίας εξασφάλισης επαρκούς ισχύος.

θ) Προτάσεις για τις κύριες ενισχύσεις των δικτύων και των διασυνδέσεων των Συστημάτων ΜΔΝ που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του προγράμματος.

2. Λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ μπορεί να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Προγράμματος Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ.

Άρθρο 144 Καθορισμός αποδεκτής ισχύος Συμβατικών Μονάδων

1. Με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης εγκρίνονται ανώτατα όρια ισχύος ανά κατηγορία και τεχνολογία Συμβατικών Μονάδων, καθώς και το συνολικό ανώτατο όριο ισχύος Συμβατικών Μονάδων που δύναται να εγκατασταθεί σε κάθε σύστημα ΜΔΝ, και τα οποία υπολογίζονται με βάση το αντίστοιχο εύρος ισχύος για όλα τα έτη της περιόδου αναφοράς του Προγράμματος Ανάπτυξης.
2. Τα όρια της παραγράφου 1 είναι δεσμευτικά για τον Διαχειριστή ΜΔΝ για επόμενα τρία ημερολογιακά έτη που έπονται του χρόνου έγκρισης του Προγράμματος. Με βάση τα ανώτατα αυτά όρια ισχύος ο Διαχειριστής ΜΔΝ συνάπτει τις συμβάσεις για αμοιβή διαθεσιμότητας ισχύος των Συμβατικών Μονάδων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. Τα όρια ισχύος της παραγράφου 1 δεν μπορούν να μεταβληθούν με την επικαιροποίηση του Προγράμματος για το χρονικό διάστημα που δεσμεύουν τον Διαχειριστή ΜΔΝ.

Άρθρο 145 Απολογισμός του Προγράμματος Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ

1. Με την υποβολή του Προγράμματος Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ και κάθε επικαιροποίησή του, συνυποβάλλεται τεύχος απολογισμού του προγράμματος αυτού στο οποίο αναφέρονται με λεπτομέρεια για κάθε Σύστημα ΜΔΝ η πορεία υλοποίησής του, τα τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν, οι καθυστερήσεις που διαπιστώθηκαν και οι αιτίες τους.
2. Ο απολογισμός του Προγράμματος Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ λαμβάνεται υπόψη στην κατάρτιση του νέου προγράμματος.

Άρθρο 146 Διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης μελετών ενοποίησης νησιωτικών συστημάτων

1. Αν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ, περιλαμβάνεται πρόταση διασύνδεσης Συστημάτων ΜΔΝ μεταξύ τους (ενοποίηση Συστημάτων ΜΔΝ), ο Διαχειριστής συνυποβάλλει με το Πρόγραμμα σχετική τεχνικοοικονομική μελέτη (μελέτη ενοποίησης Συστημάτων ΜΔΝ).
2. Η μελέτη ενοποίησης Συστημάτων ΜΔΝ αφορά στη λειτουργία του ενοποιημένου νησιωτικού Συστήματος, και στην καταγραφή και ποσοτικοποίηση της ωφέλειας σε σχέση με την ανεξάρτητη λειτουργία των διασυνδεόμενων Συστημάτων ΜΔΝ.
3. Η μελέτη βασίζεται στα δεδομένα και παραδοχές στις οποίες βασίστηκαν και οι ανά Σύστημα ΜΔΝ μελέτες για την κατάρτιση του Προγράμματος, καθώς και σε προτάσεις για την καλωδιακή σύνδεση των Συστημάτων ΜΔΝ.

Κεφάλαιο 30 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 147 Συμμετέχοντες στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

1. Σκοπός του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος είναι η εξασφάλιση του επαρκούς δυναμικού ισχύος σε κάθε σύστημα ΜΔΝ, η ανάκτηση από τους Παραγωγούς του κεφαλαιουχικού κόστους του αναγκαίου δυναμικού παραγωγής και ο αναλογικός και αντικειμενικός επιμερισμός των δαπανών αυτών στους Εκπροσώπους Φορτίου.
2. Στον Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος συμμετέχουν:
   α) Οι Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας όλων των κατηγοριών και τεχνολογιών Συμβατικών Μονάδων.
   β) Οι Κατανεμόμενες Μονάδες παραγωγής Υβριδικών Σταθμών με παροχή εγγυημένης ισχύος σύμφωνα με τους όρους των οικείων αδειών παραγωγής.
   γ) Οι Εκπρόσωποι Φορτίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 150.
3. Οι Παραγωγοί των Μονάδων που συμμετέχουν στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος οφείλουν:
   α) Να εγγράψουν στο Μητρώο Μονάδων σύμφωνα με το άρθρο 21, για κάθε Μονάδα την εγγυημένη της ισχύ. Η ισχύς που εγγράφεται για Συμβατικές Μονάδες, για την οποία οφείλεται τίμημα διαθεσιμότητας ισχύος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια ισχύος που προσδιορίζονται στο άρθρο 144. Αν η ισχύς της Μονάδας που εγγράφεται υπερβαίνει οποιοδήποτε από τα καθοριζόμενα όρια ισχύος, ο Παραγωγός αμείβεται για την ισχύ μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ισχύος.
   β) Να υποβάλλουν Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας της εγγυημένης ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 134, σε περίπτωση που η διαθέσιμη ισχύς μιας Μονάδας είναι μικρότερη από την εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μονάδων.
   γ) Να διατηρούν τη Μονάδα στη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα και ετοιμότητα λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για το σκοπό αυτό.
   δ) Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και αφορούν τη διατήρηση του δυναμικού παραγωγής που συμμετέχει στο μηχανισμό.
4. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος οφείλουν:
   α) Να καταβάλλουν το τίμημα που τους αναλογεί βάσει του άρθρου 200.
   β) Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Διαχειριστή ΜΔΝ που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα σχετικά με το Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος.
5. Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει ιδίως:
   α) Να ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων στον Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος.
   β) Να εφαρμόζει τη μεθοδολογία υπολογισμού αμειβόμενης ισχύος των Μονάδων, καθώς και τη μεθοδολογία επιμερισμού του ετήσιου κόστους του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος στους Εκπροσώπους Φορτίου.
   γ) Να μεριμνά για την ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 9.

Άρθρο 148 Υπολογισμός Αμειβόμενης Ισχύος Μονάδων Παραγωγής

1. Για τον υπολογισμό της ισχύος που αμείβεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος εφαρμόζεται μεθοδολογία με την οποία προσδιορίζεται:
   α) Η ισχύς για κάθε Μονάδα που συμμετέχει στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος για την οποία οφείλεται τίμημα διαθεσιμότητας ισχύος σε μηνιαία βάση. Τα δεδομένα αυτά τηρούνται και σε Πίνακα Διαθέσιμης Ισχύος, ανά κατηγορία Μονάδων και Σύστημα ΜΔΝ και δημοσιεύονται μηνιαία στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή ΜΔΝ.
   β) Οι Δείκτες Μηνιαίας και Ετήσιας Μη Διαθεσιμότητας Ισχύος για κάθε Μονάδα που συμμετέχει στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (σε ώρες ή σε επί τοις εκατό ποσοστό του έτους). Με βάση τη μη διαθεσιμότητα των Μονάδων υπολογίζονται περαιτέρω τυχόν κυρώσεις μη διαθεσιμότητας ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 202. Οι ανωτέρω δείκτες υπολογίζονται για Μονάδες οι οποίες έχουν ενταχθεί σε Πρόγραμμα Κατανομής για τουλάχιστον δέκα (10) Ώρες Κατανομής ανά μήνα.
2. Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη:
   α) την εγγεγραμμένη ισχύ της Μονάδας στο Μητρώο Μονάδων εγγυημένης ισχύος, η οποία αποτελεί την τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό της μη διαθεσιμότητας ισχύος της Μονάδας.
   β) τα απολογιστικά στοιχεία διαθεσιμότητας Μονάδας για κάθε Ώρα Κατανομής, με βάση τις δηλώσεις του Παραγωγού, καθώς και την πραγματική διαθεσιμότητα της Μονάδας κατά τη διαδικασία Κατανομής και ιδίως τις τυχόν αποκλίσεις παραγωγής.
   γ) τις εγκεκριμένες περιόδους προγραμματισμένων συντηρήσεων της Μονάδας με βάση το Κεφάλαιο 27.
   δ) συντελεστές βαρύτητας που αντανακλούν την αναγκαιότητα της Μονάδας με βάση τη ζήτηση φορτίου, προκειμένου για τον υπολογισμό του Δείκτη Ετήσιας Μη Διαθεσιμότητας Ισχύος της Μονάδας.
3. Στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία Κατανομής διαπιστώνεται από το Διαχειριστή ΜΔΝ ότι η πραγματική διαθεσιμότητα της Μονάδας υπολείπεται της δηλωθείσας, ο Παραγωγός αμείβεται με βάση την πραγματική διαθεσιμότητα για ολόκληρο το μήνα κατά τον οποίο έγινε η διαπίστωση αυτή.
4. Ειδικά για Υβριδικό Σταθμό, ως μη διαθεσιμότητα Μονάδας νοείται η απόκλιση από την εγγυημένη ισχύ που αναγράφεται στην άδεια παραγωγής, για κάθε Ώρα Κατανομής, για το χρονικό διάστημα που ο Παραγωγός οφείλει να παρέχει την ισχύ αυτή, σε σχέση με τις εντολές του Διαχειριστή ΜΔΝ για την παροχή της εγγυημένης ισχύος.
5. Η διαθέσιμη ισχύς των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και των Μονάδων Υβριδικού Σταθμού η οποία αμείβεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 157 διακρίνεται από το Διαχειριστή ΜΔΝ κατά την εγγραφή της Μονάδας στο Μητρώο Μονάδων: α) στην αναγκαία διαθέσιμη ισχύ για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, όπως αυτή προσδιορίζεται με την έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Συστήματος ΜΔΝ σύμφωνα με το Κεφάλαιο 29, και β) στην ισχύ που εγκαθίσταται πέραν της αναγκαίας, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
6. Η μεθοδολογία υπολογισμού της αμειβόμενης ισχύος Μονάδων και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος.

Άρθρο 149 Περίοδος αναφοράς

Οι διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αναφέρονται σε περιόδους υπολογισμού για κάθε ημερολογιακό μήνα ή ημερολογιακό έτος που ονομάζεται Έτος Αξιοπιστίας.

Κεφάλαιο 31 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 150 Υποχρέωση Εκπροσώπων Φορτίου

Με εξαίρεση τους Παραγωγούς που λειτουργούν ως Εκπρόσωποι Φορτίου για τυχόν απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ για κάλυψη αναγκών των Σταθμών τους, κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου συμμετέχει στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος καταβάλλοντας τα ποσά που του αναλογούν βάσει του άρθρου 200 για τη διατήρηση επαρκούς διαθεσιμότητας ισχύος στο Σύστημα ΜΔΝ που δραστηριοποιείται.

Άρθρο 151 Προσδιορισμός Συντελεστών Επιμερισμού Χρεώσεων Ισχύος για τους Εκπροσώπους Φορτίου

1. Οι Συντελεστές Επιμερισμού Χρεώσεων Ισχύος για τους Εκπροσώπους Φορτίου προσδιορίζονται με μεθοδολογία η οποία βασίζεται στο ποσοστό συμμετοχής τους στη διαμόρφωση της ανάγκης για διατήρηση επαρκούς ισχύος στο σύστημα ΜΔΝ στο οποίο δραστηριοποιούνται. Για την κατάρτιση της μεθοδολογίας αυτής:
   α) Ορίζονται τρεις (3) ζώνες φορτίου για κάθε Ημέρα Κατανομής, χαμηλού, μέσου και υψηλού φορτίου, οι οποίες προσδιορίζονται αντιστοίχως με ποσοστά 0-40%, 40%-70% και 70%-100% της ετήσιας αιχμής, ώστε κάθε Ώρα Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής να ανήκει σε μία ζώνη φορτίου.
   β) Προσδιορίζεται, για κάθε Ώρα Κατανομής που ανήκει σε μία από τις τρεις (3) ζώνες φορτίου, κάθε Ημέρας Κατανομής, η συμμετοχή του Εκπροσώπου Φορτίου στο συνολικό ωριαίο φορτίο.
   γ) Προσδιορίζεται η μέση συμμετοχή του Εκπροσώπου Φορτίου σε κάθε μία από τις τρεις (3) ζώνες φορτίου, με βάση τις αντίστοιχες ωριαίες συμμετοχές.
   δ) Προσδιορίζεται ο Συντελεστής Επιμερισμού Χρεώσεως Ισχύος του Εκπροσώπου Φορτίου με βάση τη μέση συμμετοχή του Εκπροσώπου Φορτίου σε κάθε μία ζώνη φορτίου και με συντελεστές βαρύτητας 20%, 30% και 50% για τις ζώνες, χαμηλού, μέσου και υψηλού φορτίου αντίστοιχα.
2. Οι Συντελεστές Επιμερισμού Χρεώσεως Ισχύος προϋπολογίζονται για κάθε έτος αξιοπιστίας Ν μέχρι την ημερομηνία της πρώτης μηνιαίας εκκαθάρισης του έτους, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούμενου έτους Ν-1. Μετά το πέρας του έτους Ν, υπολογίζονται οι Συντελεστές Επιμερισμού Χρεώσεως Ισχύος με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του έτους αυτού και τυχόν διαφορές εκκαθαρίζονται κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.
3. Σε περίπτωση που δεν διατίθενται ωριαίες μετρήσεις κατανάλωσης για τους μετρητές που εκπροσωπεί κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου, η ανωτέρω μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των Συντελεστών Επιμερισμού Χρεώσεως Ισχύος μπορεί να χρησιμοποιεί τα αντίστοιχα στοιχεία που εξάγονται με βάση τα σχετικώς καθοριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου.

4. Στην περίπτωση νέου Εκπροσώπου Φορτίου ή Εκπροσώπου Φορτίου ο οποίος δεν έχει δραστηριοποιηθεί για ολόκληρο το έτος Ν-1, οι Συντελεστές Επιμερισμού Χρεώσεως Ισχύος για το έτος Ν υπολογίζονται με βάση τις διαθέσιμες Δηλώσεις Φορτίου ή διαθέσιμα απολογιστικά στοιχεία του έτους Ν-1, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος.
5. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος.

Κεφάλαιο 32 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Άρθρο 152 Διαπίστωση έκτακτης ανάγκης

1. Οι έκτακτες ανάγκες μπορούν να προκύψουν ιδίως λόγω:
   α) αδυναμίας κάλυψης της ζήτησης που οφείλεται σε μη επάρκεια διαθεσιμότητας του υφιστάμενου δυναμικού, σε περιπτώσεις όπως η καθυστέρηση στην εγκατάσταση νέου δυναμικού παραγωγής, ή η απρόβλεπτη βλάβη σε Μονάδα και
   β) απρόβλεπτης βλάβης στο καλώδιο διασύνδεσης μεταξύ δύο νησιών του ίδιου Συστήματος ΜΔΝ, ή απρόβλεπτης βλάβης στο δίκτυο του νησιού με αποτέλεσμα την αδυναμία κάλυψης της ζήτησης σε μία γεωγραφική ζώνη του.
2. Για την έγκαιρη διαπίστωση και αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να υποβάλει στη ΡΑΕ συνοπτική αναφορά σχετικά με την επάρκεια του δυναμικού παραγωγής για κάθε Σύστημα ΜΔΝ. Η αναφορά αυτή υποβάλλεται έως το τέλος των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου και Σεπτεμβρίου και αφορά το εξάμηνο που ακολουθεί. Σε περίπτωση απρόβλεπτου συμβάντος, ιδίως όταν πρόκειται για βλάβης Μονάδας ή καλωδίου διασύνδεσης ή σημαντικής βλάβης του δικτύου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την εκδήλωση του συμβάντος της έκτακτης ανάγκης, αμελλητί τη ΡΑΕ. Στη συγκεκριμένη ενημέρωση/αναγγελία θα πρέπει να παρατίθεται:
   α) προκαταρκτική εκτίμηση του προβλήματος και της αντιμετώπισής του,
   β) ενημέρωση για τις ενέργειες που εκτελέστηκαν μέχρι τη στιγμή της εν λόγω αναγγελίας από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.

   Εντός τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών από την εκδήλωση του συμβάντος έκτακτης ανάγκης ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει τη ΡΑΕ με έκθεση για το συμβάν η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
   α) Τη δυνατότητα κάλυψης της ανάγκης με μείωση της αιχμιακής ζήτησης, ιδίως με την ενεργοποίηση συμβάσεων περικοπτόμενου φορτίου ή με τη λήψη άλλων μέτρων διαχείρισης της ζήτησης.
   β) Αν έχει δοθεί εντολή ένταξης/συγχρονισμού τυχόν διαθέσιμων Μονάδων που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Μονάδων στο Σύστημα ΜΔΝ, οι οποίες δεν έχουν μεν την υποχρέωση παροχής εγγυημένης ισχύος, έχουν, ωστόσο, τη σχετική τεχνική δυνατότητα και για τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα αυτή στις σχετικές Συμβάσεις Σύνδεσης και Πώλησης.
   γ) Τη δυνατότητα κάλυψης της έκτακτης ανάγκης με μεταφορά και εγκατάσταση φορητών Μονάδων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων σε άλλα Συστήματα ΜΔΝ, εφόσον δεν διαταράσσεται η επάρκεια δυναμικού των άλλων αυτών Συστημάτων.

3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 2, υποβάλει προς τη ΡΑΕ εισήγηση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής, αν απαιτείται αδειοδότηση πρόσθετου δυναμικού, προσδιορίζοντας:

   α) την αναγκαία ισχύ,

   β) τη δυνατότητα μεταφοράς διαθέσιμου Η/Ζ από την Τράπεζα Η/Ζ ή γειτονικό ΗΣ εφόσον δεν διαταράσσεται η επάρκεια δυναμικού άλλου Συστήματος,

   γ) το εκτιμώμενο διάστημα για την αποκατάσταση της βλάβης,

   δ) το εκτιμώμενο κόστος μεταφοράς ή ενοικίασης Η/Ζ (με διακριτή απεικόνιση του κόστους καυσίμου και μεταφοράς του). Σε περίπτωση χρήσης των Η/Ζ της «Τράπεζας Η/Ζ», για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Αρχής, βάσει και γνώμης Διαχειριστή ΜΔΝ, ώστε να αναγνωριστούν μόνο τα κόστη μεταφοράς για την κάλυψη της εν λόγω ανάγκης,

   ε) τα προτεινόμενα σημεία εγκατάστασης δυναμικού, καθώς και τυχόν ειδικότερες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις για το δυναμικό αυτό.

   Παράλληλα ο Διαχειριστής ενημερώνει εγγράφως τον Παραγωγό για την υποβολή ενώπιον της ΡΑΕ, αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία εκδήλωσης του συμβάντος.

4. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να καταγράφει με λεπτομέρεια και σαφήνεια το συμβάν και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 153 και ενημερώνει αμελλητί τη ΡΑΕ.

Άρθρο 153 Τρόποι αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

1. Για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει στις εξής με χρονική σειρά ενέργειες:
   α) Εξετάζει αν είναι δυνατή η κάλυψη της ανάγκης με μείωση της αιχμιακής ζήτησης, ιδίως με την ενεργοποίηση συμβάσεων περικοπτόμενου φορτίου ή με τη λήψη άλλων μέτρων διαχείρισης της ζήτησης.
   β) Εκδίδει εντολή ένταξης/συγχρονισμού τυχόν διαθέσιμων Μονάδων που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Μονάδων στο Σύστημα ΜΔΝ, οι οποίες δεν έχουν μεν την υποχρέωση παροχής εγγυημένης ισχύος, έχουν, ωστόσο, τη σχετική τεχνική δυνατότητα και για τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα αυτή στις σχετικές Συμβάσεις Σύνδεσης και Πώλησης.
   γ) Εξετάζει αν είναι δυνατή η κάλυψη της ανάγκης αυτής με μεταφορά και εγκατάσταση φορητών Μονάδων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων σε άλλα Συστήματα ΜΔΝ, εφόσον δεν διαταράσσεται η επάρκεια δυναμικού των άλλων αυτών Συστημάτων.
   δ) Εισηγείται στη ΡΑΕ τη χορήγηση άδειας παραγωγής για πρόσθετο δυναμικό παραγωγής, προσδιορίζοντας την αναγκαία ισχύ, το χρονικό διάστημα για το οποίο υφίσταται η ανάγκη, τα προτεινόμενα σημεία εγκατάστασης δυναμικού, καθώς και τυχόν ειδικότερες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις για το δυναμικό αυτό.
2. Παράλληλα με τις ενέργειες της παραγράφου 1, ο Διαχειριστής ΜΔΝ, προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης και την κάλυψη της ανάγκης στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό. Μέχρι την εφαρμογή του κατάλληλου μέτρου για την πλήρη κάλυψη της ζήτησης, ο Διαχειριστής εφαρμόζει σύστημα περικοπών φορτίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 28.

3. Η διαδικασία της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται αν υπάρχει εγκεκριμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών που καλύπτει την συγκεκριμένη ανάγκη, ή εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς το Σχέδιο αυτό.
4. Σε κάθε περίπτωση, ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε η κάλυψη της έκτακτης ανάγκης να γίνεται με τον οικονομικότερο τρόπο, δεδομένων των απαιτήσεων για την ασφάλεια του Συστήματος ΜΔΝ και σε συνθήκες διαφάνειας.

Άρθρο 154 Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

1. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στα ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκπονεί Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα οποία περιγράφονται με λεπτομέρεια οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Τα σχέδια αυτά υποβάλλονται για έγκριση στη ΡΑΕ.
2. Τα σχέδια της παραγράφου 1 επικαιροποιούνται ανά πενταετία, ή και νωρίτερα, εφόσον ζητηθεί από τη ΡΑΕ. Αν ο Διαχειριστής ΜΔΝ κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος επικαιροποίησης Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για κάποια Συστήματα ΜΔΝ υποβάλει αιτιολογημένη έκθεση για μη αναγκαιότητα επικαιροποίησης.
3. Τα σχέδια της παραγράφου 1 εκπονούνται λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τις υφιστάμενες Μονάδες κάθε Συστήματος ΜΔΝ, την αναμενόμενη εγκατάσταση νέου δυναμικού παραγωγής, την εκτιμώμενη εξέλιξη της ζήτησης σε ενέργεια και ισχύ, τη διαμόρφωση των δικτύων και των διασυνδέσεων μεταξύ των νησιών, τις ανάγκες σε εφεδρεία δυναμικού για κάθε Σύστημα ΜΔΝ και καλύπτουν ένα εύλογο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα.

Άρθρο 155 Απολογισμός Κάλυψης Έκτακτης Ανάγκης

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, υποβάλει εντός 30 ημερών από την παρέλευση της έκτακτης ανάγκης, προς έγκριση στη ΡΑΕ, απολογιστική έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται:
    α) η περιγραφή της έκτακτης ανάγκης και του τρόπου αποκατάστασής της
    β) ο τρόπος κάλυψης της ασφάλειας εφοδιασμού, με ιδιαίτερη τεκμηρίωση για τη σκοπιμότητα ενοικίασης Η/Ζ, όπου αυτή έχει πραγματοποιηθεί και
    γ) ανάλυση για τα κόστη που προέκυψαν για την κάλυψη:
        - ενοικίασης ή μεταφοράς Η/Ζ, με συνημμένα τα σχετικά τιμολόγια των οποίων η περιγραφή θα συνάδει με τα στοιχεία της σχετικής άδειας (π.χ. να γίνεται, κατ' ελάχιστο, αναφορά στην περίοδο ενοικίασης των Η/Ζ στην ισχύ, στον σκοπό και στο ΗΣ/νησί που εξυπηρέτησαν, στοιχεία που πρέπει να είναι συμβατά με την σχετική άδεια παραγωγής που εκδόθηκε από την Αρχή και στο χρησιμοποιηθέν καύσιμο,
        - υλικών και εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης,
        - προσωπικού και επιτελείων.
2. Σε κάθε περίπτωση ο Διαχειριστής ΜΔΝ θα πρέπει να τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα ενοικίασης πρόσθετου δυναμικού, (ανάλυση επάρκειας με βάση τη ζήτηση, διαθεσιμότητα υφιστάμενου δυναμικού, απαιτήσεις εφεδρείας). Τα Κόστη για την ενοικίαση, μεταφορά και εγκατάσταση Η/Ζ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σε Συστήματα ΜΔΝ αναγνωρίζονται ως κόστος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στις οριστικές εκκαθαρίσεις Αγοράς ΜΔΝ, εφόσον αντιστοιχούν σχετικές άδειες παραγωγής, βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 133 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην μεθοδολογία ανταλλάγματος ΥΚΩ.
3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να τηρεί τα απαραίτητα αρχεία και στοιχεία που τεκμηριώνουν τις δαπάνες αυτές.



Τμήμα VI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κεφάλαιο 33 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 156 Αμοιβές Συμβατικών Μονάδων Παραγωγής

1. Για όλες τις Συμβατικές Μονάδες παραγωγής του άρθρου 64 προσδιορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος Τμήματος διακριτά αμοιβές ως εξής:
   α) Αμοιβή για την έγχυση ενέργειας στο Σύστημα ΜΔΝ, με βάση το Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής και το Κόστος Εκκίνησης Μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 34.
   β) Αμοιβή για τη Διαθεσιμότητα Ισχύος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 35.
   γ) Αμοιβή για την παροχή των Επικουρικών Υπηρεσιών των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 127, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 166.
2. Ο προσδιορισμός των αμοιβών της παραγράφου 1 γίνεται με βάση μοναδιαίες τιμές αναφοράς (benchmarks) οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Τμήματος. Οι μοναδιαίες τιμές αναφοράς καθορίζονται με τρόπο ώστε να αντανακλούν το εύλογο κόστος για τη διαθεσιμότητα και λειτουργία κάθε Μονάδας, ανά κατηγορία Συμβατικής Μονάδας του άρθρου 64 και συνδυασμό λοιπών τεχνικών και άλλων χαρακτηριστικών της, με βάση ιδίως στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθιερωμένες μεθοδολογίες και πρακτικές, καθώς επίσης και διαθέσιμα στοιχεία και πιστοποιημένες μετρήσεις κατασκευαστών Μονάδων και Σταθμών. Σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι, προβλέπεται διαδικασία έγκρισης Απόκλισης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων από τις μοναδιαίες τιμές αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 19.

Άρθρο 157 Αμοιβές Υβριδικών Σταθμών και λοιπών Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ

Για τους Υβριδικούς Σταθμούς και λοιπούς Σταθμούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ προσδιορίζονται διακριτά αμοιβές ως εξής:

α) Αμοιβή για την έγχυση ενέργειας στο Σύστημα ΜΔΝ, με βάση τις τιμολογήσεις που προβλέπονται από τις σχετικές κείμενες διατάξεις, καθώς και τους σχετικούς Ειδικούς Όρους των οικείων αδειών παραγωγής και Συμβάσεων Πώλησης.

β) Αμοιβή για τη Διαθεσιμότητα Ισχύος, για τους Σταθμούς για τους οποίους αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, καθώς και στους σχετικούς Ειδικούς Όρους των οικείων αδειών παραγωγής και Συμβάσεων Πώλησης.

γ) Αμοιβή για Επικουρικές Υπηρεσίες του άρθρου 224 τις οποίες παρέχουν υποχρεωτικά ή κατόπιν επιλογής τους, σύμφωνα με το άρθρο 166.

Άρθρο 158 Αμοιβές Μονάδων για την Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών

Για τις Μονάδες οι οποίες συμμετέχουν στην Κάλυψη Εκτάκτων Αναγκών, με βάση τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 32, προσδιορίζεται αμοιβή Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 36.

Κεφάλαιο 34 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Άρθρο 159 Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής Συμβατικής Μονάδας

1. Ως Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής νοείται το ανά MWh κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Συμβατική Μονάδα για κάθε σημείο λειτουργίας της (€/MWh), και περιλαμβάνει το κόστος καυσίμου, το κόστος εκπομπών CO_2, καθώς και το πρόσθετο μεταβλητό κόστος λειτουργίας και συντήρησης της Μονάδας. Το Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής Μονάδας για κάθε Ώρα Κατανομής, προσδιορίζεται με βάση την Καμπύλη Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής της Μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 160 και 162, και τη μέση ωριαία ισχύ στην οποία λειτούργησε η Μονάδα κατά την Ώρα Κατανομής. Η Καμπύλη Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας προσδιορίζεται πριν την έναρξη της περιόδου εκκαθάρισης στην οποία αφορά και χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων της Αγοράς ΜΔΝ και την κατάρτιση των Προγραμμάτων ΚΗΕΠ και Κατανομής για την περίοδο αυτή.
2. Το κόστος καυσίμου προσδιορίζεται με βάση την καμπύλη ειδικής κατανάλωσης καυσίμου της Μονάδας (kg ή lt καυσίμου/MWh) για κάθε σημείο λειτουργίας της, με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 160 και 162 και των τιμών καυσίμου (€/kg ή lt καυσίμου), όπως αυτές προσδιορίζονται, ανά τύπο καυσίμου, μηνιαίως με βάση διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες τιμών καυσίμου, οι οποίοι είναι διαφανείς και επαληθεύσιμοι. Στις ανωτέρω τιμές καυσίμων συμπεριλαμβάνεται το εύλογο κόστος μεταφοράς καυσίμου προς το Σύστημα ΜΔΝ στο οποίο είναι εγκατεστημένες οι Συμβατικές Μονάδες, καθώς και τυχόν φόροι ή τέλη βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
3. Το κόστος εκπομπών CO_2 προσδιορίζεται με βάση την καμπύλη εκπομπών CO_2 της Μονάδας (kg CO_2/MWh) για κάθε σημείο λειτουργίας της, με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 160 και 162 και των τιμών δικαιωμάτων εκπομπών CO_2 (€/tn CO_2), όπως αυτές προσδιορίζονται μηνιαίως με βάση διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες τιμών δικαιωμάτων εκπομπών CO_2, οι οποίοι είναι διαφανείς και επαληθεύσιμοι.
4. Το Πρόσθετο Μεταβλητό Κόστος λειτουργίας και συντήρησης της Μονάδας προσδιορίζεται με την Απόφαση Καθορισμού Παραμέτρων Ρυθμιστικής Περιόδου, σε ευρώ ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας (€/MWh), με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 160 και 162, και περιλαμβάνει το κόστος λειτουργίας της Μονάδας, εκτός κόστους καυσίμου και δικαιωμάτων εκπομπών CO_2, το μέρος του κόστους συντήρησης της Μονάδας που συνδέεται με τη λειτουργία της, καθώς και το κόστος περιθωρίου για τη λειτουργία της Μονάδας. Το κόστος περιθωρίου είναι ενιαίο ανά κατηγορία Συμβατικών Μονάδων (π.χ. τεχνολογία και μέγεθος ισχύος) των ΜΔΝ και δεν υπερβαίνει το 2% του ελάχιστου συνολικού μεταβλητού κόστους της οικονομικότερης Μονάδας από το σύνολο των Μονάδων των Συστημάτων ΜΔΝ.
5. Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δύναται να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.

Άρθρο 160 Καμπύλες Αναφοράς Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής Συμβατικής Μονάδας (benchmark Μεταβλητού Κόστους)

1. Η Καμπύλη Αναφοράς Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής Συμβατικής Μονάδας προκύπτει από τη σύνθεση των βασικών συνιστωσών του μεταβλητού κόστους παραγωγής του άρθρου 159 και περιλαμβάνει τις επιμέρους Καμπύλες Αναφοράς Κόστους Καυσίμου και Κόστους Εκπομπών CO_2, καθώς και το Μοναδιαίο Πρόσθετο Μεταβλητό Κόστος Αναφοράς για τη λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας. Οι ανωτέρω καμπύλες

προσδιορίζονται, βάσει μεθοδολογίας, ανά κατηγορία Συμβατικής Μονάδας του άρθρου 64 στην οποία ανήκει η Μονάδα, και τυποποιημένο συνδυασμό τεχνικών και άλλων χαρακτηριστικών της Μονάδας όπως ιδίως:

α) τη χρησιμοποιούμενη υπό-τεχνολογία (πχ Α/Σ αεροπορικού ή βιομηχανικού τύπου, ΜΕΚ δίχρονη ή τετράχρονη κτλ),

β) το είδος καυσίμου που καταναλώνεται από τη Μονάδα (ελαφρύ καύσιμο diesel, μαζούτ χαμηλού θείου κτλ),

γ) το μέγεθος της Μονάδας,

δ) την παλαιότητα της Μονάδας.

2. Η μεθοδολογία προσδιορισμού της Καμπύλης Αναφοράς Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής Συμβατικής Μονάδας στηρίζεται σε στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας, σε καθιερωμένες μεθοδολογίες και πρακτικές, καθώς επίσης και σε διαθέσιμα στοιχεία και πιστοποιημένες μετρήσεις κατασκευαστών Μονάδων.

3. Με τη μεθοδολογία της παραγράφου 1, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προσδιορίζει τις Καμπύλες Αναφοράς Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής Συμβατικής Μονάδας (benchmarks Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής), για όλες τις κατηγορίες Συμβατικών Μονάδων του άρθρου 64 και τυποποιημένο συνδυασμό χαρακτηριστικών τους, με βάση τις αριθμητικές τιμές αναφοράς της παραγράφου 6. Κάθε Καμπύλη Αναφοράς Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής αποτελείται από ζεύγη επιπέδου ισχύος παραγωγής (MW) για χρονικό διάστημα μιας ώρας, και συνολικού μεταβλητού κόστους (€/MWh) και προκύπτει από τη σύνθεση:

α) της Καμπύλης Αναφοράς Κόστους Καυσίμου, όπως προσδιορίζεται με βάση την Καμπύλη Αναφοράς Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου (benchmark Καυσίμου)

β) της Καμπύλης Αναφοράς Κόστους Εκπομπών CO2, όπως προσδιορίζεται με βάση την Καμπύλη Αναφοράς Εκπομπών CO2, (benchmark CO2) και

γ) το Μοναδιαίο Πρόσθετο Μεταβλητό Κόστος Αναφοράς λειτουργίας και συντήρησης (benchmark Πρόσθετου Μεταβλητού Κόστους)

4. Οι Καμπύλες Αναφοράς Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής προσδιορίζονται ώστε σε κάθε κατηγορία Συμβατικής Μονάδας του άρθρου 64 και τυποποιημένο συνδυασμό χαρακτηριστικών της, να αντιστοιχεί μία μόνο Καμπύλη Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής.

5. Οι τιμές κάθε Καμπύλης Αναφοράς Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής πρέπει να καλύπτουν επαρκώς την παραγωγή της Μονάδας από το Τεχνικό Ελάχιστό της έως και το 100% της καταχωρημένης ικανότητας παραγωγής της, ώστε, για ενδιάμεσα σημεία παραγωγής (μεταξύ δύο διαδοχικών τιμών ισχύος της καμπύλης), να προκύπτει η αντίστοιχη τιμή με γραμμική παρεμβολή.

6. Η μεθοδολογία προσδιορισμού της Καμπύλης Αναφοράς Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής, οι παράμετροι της μεθοδολογίας, ο τρόπος εφαρμογής της, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς ΜΔΝ. Ειδικότερα καθορίζονται για κάθε κατηγορία Συμβατικής Μονάδας και τυποποιημένο συνδυασμό χαρακτηριστικών της:

α) η Καμπύλη Αναφοράς Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου (benchmark Καυσίμου),

β) η Καμπύλη Αναφοράς Εκπομπών CO2, (benchmark CO2),

γ) οι παράμετροι της μεθοδολογίας, οι οποίες καθορίζονται με βάση στοιχεία διεθνούς βιβλιογραφίας, καθιερωμένες μεθοδολογίες και πρακτικές, καθώς επίσης και διαθέσιμα στοιχεία και πιστοποιημένες μετρήσεις κατασκευαστών Μονάδων,

δ) οι παράμετροι της μεθοδολογίας, οι οποίες καθορίζονται εξωγενώς ανά μήνα, με βάση διεθνώς αναγνωρισμένες τιμές και δείκτες, όπως ιδίως τιμές καυσίμου και αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2, καθώς και ο τρόπος καθορισμού τους.

ε) οι παράμετροι της μεθοδολογίας, για τις οποίες απαιτείται ο καθορισμός των αριθμητικών τιμών τους με βάση την Απόφαση Καθορισμού Παραμέτρων Ρυθμιστικής Περιόδου.

Άρθρο 161 Μοναδιαίο Κόστος Αναφοράς Εκκίνησης Συμβατικής Μονάδας (benchmark Κόστους Εκκίνησης)

1. Ως Μοναδιαίο Κόστος Αναφοράς Εκκίνησης Συμβατικής Μονάδας νοείται το κόστος της κατανάλωσης καυσίμου για την εκκίνηση της Μονάδας, διακριτά για εκκίνηση από ψυχρή, ενδιάμεση και θερμή κατάσταση ετοιμότητας, έως τη σταθεροποίηση της παραγωγής της σε σημείο λειτουργίας που αντιστοιχεί τουλάχιστον στην τεχνικά ελάχιστη παραγωγή της. Το Μοναδιαίο Κόστος Αναφοράς Εκκίνησης Μονάδας προσδιορίζεται με βάση την κατανάλωση καυσίμου της Μονάδας για εκκίνησή της (σε kg ή lt / εκκίνηση), από ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κατάσταση (benchmark Κατανάλωσης Καυσίμου ανά Εκκίνηση) και των τιμών καυσίμου (€/kg ή lt καυσίμου), όπως αυτές διαμορφώνονται, ανά τύπο καυσίμου, μηνιαίως με βάση διεθνώς αναγνωρισμένους δείκτες τιμών καυσίμου, οι οποίοι είναι διαφανείς και επαληθεύσιμοι. Στις εν λόγω τιμές καυσίμων συμπεριλαμβάνεται το εύλογο κόστος μεταφοράς καυσίμου προς το Σύστημα ΜΔΝ στο οποίο είναι εγκατεστημένη η Συμβατική Μονάδα, καθώς και τυχόν φόροι ή τέλη βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
2. Το Μοναδιαίο Κόστος Αναφοράς Εκκίνησης Μονάδας προσδιορίζεται ανά γεγονός εκκίνησης (σε €/εκκίνηση από ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κατάσταση), με βάση μεθοδολογία, ανά κατηγορία Συμβατικής Μονάδας του άρθρου 64 στην οποία ανήκει η Μονάδα, και τυποποιημένο συνδυασμό τεχνικών και άλλων χαρακτηριστικών της Μονάδας αντίστοιχων με εκείνα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του μεταβλητού κόστους παραγωγής της Μονάδας του άρθρου 160.
3. Η μεθοδολογία προσδιορισμού του Μοναδιαίου Κόστους Αναφοράς Εκκίνησης Μονάδας στηρίζεται σε στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας, σε καθιερωμένες μεθοδολογίες και πρακτικές, καθώς και σε διαθέσιμα στοιχεία και πιστοποιημένες μετρήσεις του κατασκευαστή της Μονάδας.
4. Με τη μεθοδολογία της παραγράφου 2, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προσδιορίζει το Μοναδιαίο Κόστος Αναφοράς Εκκίνησης Μονάδας (benchmark Κόστους Εκκίνησης) ανά κατάσταση ετοιμότητας, για όλες τις κατηγορίες Συμβατικών Μονάδων του άρθρου 64, και τυποποιημένο συνδυασμό τεχνικών και άλλων χαρακτηριστικών τους, με βάση τις αριθμητικές τιμές αναφοράς της παραγράφου 6.
5. Το Μοναδιαίο Κόστος Αναφοράς Εκκίνησης Συμβατικής Μονάδας προσδιορίζεται μονοσήμαντα, ώστε σε κάθε κατηγορία Συμβατικής Μονάδας και τυποποιημένο συνδυασμό τεχνικών και άλλων χαρακτηριστικών της, να αντιστοιχεί ένα Μοναδιαίο Κόστος Αναφοράς Εκκίνησης.
6. Η μεθοδολογία προσδιορισμού του Μοναδιαίου Κόστους Αναφοράς Εκκίνησης Μονάδας ανά κατάσταση ετοιμότητας (από ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κατάσταση), οι παράμετροι της μεθοδολογίας, ο τρόπος εφαρμογής της, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς ΜΔΝ. Ειδικότερα καθορίζονται για κάθε κατηγορία Συμβατικής Μονάδας και τυποποιημένο συνδυασμό χαρακτηριστικών της:

α) η κατανάλωση καυσίμου για εκκίνηση (σε kg ή lt / εκκίνηση), από ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κατάσταση (benchmark Κατανάλωσης Καυσίμου ανά Εκκίνηση)

β) οι παράμετροι της μεθοδολογίας, οι οποίες καθορίζονται με βάση στοιχεία διεθνούς βιβλιογραφίας, καθιερωμένες μεθοδολογίες και πρακτικές, καθώς επίσης και διαθέσιμα στοιχεία και πιστοποιημένες μετρήσεις κατασκευαστών Μονάδων,

γ) οι παράμετροι της μεθοδολογίας, οι οποίες καθορίζονται εξωγενώς ανά μήνα, με βάση διεθνώς αναγνωρισμένες τιμές και δείκτες, όπως ιδίως τιμές καυσίμου και αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2, καθώς και ο τρόπος καθορισμού τους.

δ) οι παράμετροι της μεθοδολογίας, για τις οποίες απαιτείται ο καθορισμός των τιμών τους με βάση την Απόφαση Καθορισμού Παραμέτρων Ρυθμιστικής Περιόδου.

Άρθρο 162 Προσδιορισμός Καμπύλης Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής και Κόστους Εκκίνησης Συμβατικής Μονάδας

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, κατά την εγγραφή Συμβατικής Μονάδας στο Μητρώο Μονάδων του Συστήματος ΜΔΝ, ελέγχει αν τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία της Μονάδας, όπως αυτά δηλώνονται, και αφορούν : α) την καμπύλη ειδικής κατανάλωσης καυσίμου, β) την καμπύλη εκπομπών CO2, γ) το πρόσθετο μεταβλητό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, και δ) την κατανάλωση καυσίμου ανά εκκίνηση της Μονάδας, διακριτά από ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κατάσταση, κυμαίνονται σε εύρος έως +5% σε σχέση με τις τιμές των αντίστοιχων Καμπυλών Αναφοράς Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου και Εκπομπών CO_2, καθώς και του Μοναδιαίου Πρόσθετου Μεταβλητού Κόστους Αναφοράς λειτουργίας και συντήρησης και Κατανάλωσης Καυσίμου ανά Εκκίνηση, των άρθρων 160 και 161, που αντιστοιχούν στην κατηγορία και τον συνδυασμό των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης Μονάδας, οπότε θεωρούνται αποδεκτά, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 75.
2. Στην περίπτωση που τα δηλωμένα τεχνικοοικονομικά στοιχεία της Μονάδας γίνονται αποδεκτά με βάση την παράγραφο 1, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προσδιορίζει με βάση τα στοιχεία αυτά την Καμπύλη Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής και το Κόστος Εκκίνησης της Μονάδας, για την αμοιβή αυτής στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων της Αγοράς ΜΔΝ και την κατάρτιση των Προγραμμάτων ΚΗΕΠ και Κατανομής.
3. Στην περίπτωση που τα δηλωμένα τεχνικοοικονομικά στοιχεία της Μονάδας δεν γίνονται αποδεκτά με βάση την παράγραφο 1, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προσδιορίζει την Καμπύλη Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής και το Κόστος Εκκίνησης της Μονάδας, για την αμοιβή αυτής στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων της Αγοράς ΜΔΝ και την κατάρτιση των Προγραμμάτων ΚΗΕΠ και Κατανομής, με βάση τις Καμπύλες Αναφοράς Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου και Εκπομπών CO_2, καθώς και του Μοναδιαίου Πρόσθετου Μεταβλητού Κόστους Αναφοράς λειτουργίας και συντήρησης και Κατανάλωσης Καυσίμου ανά Εκκίνηση, δηλαδή τα benchmarks των άρθρων 160 και 161, που αντιστοιχούν στην κατηγορία και τον τυποποιημένο συνδυασμό χαρακτηριστικών στον οποίο αντιστοιχεί η συγκεκριμένη Μονάδα. Σε αυτή τη περίπτωση ο Παραγωγός μπορεί να αιτηθεί την έγκριση απόκλισης από τις μοναδιαίες τιμές αναφοράς (benchmarks) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78.
4. Σε κάθε περίπτωση ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει εγγράφως τον Παραγωγό και τη ΡΑΕ σχετικά με την Καμπύλη Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής και το Κόστος Εκκίνησης της Μονάδας που θα χρησιμοποιεί για την κατάρτιση των Προγραμμάτων ΚΗΕΠ και Κατανομής και για την αμοιβή της Μονάδας στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων.

5. Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς ΜΔΝ.

Κεφάλαιο 35 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

Άρθρο 163 Τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος

1. Το ετήσιο Τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος για Συμβατικές Μονάδες παραγωγής που συμμετέχουν στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος προσδιορίζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να καλύπτονται οι πάγιες δαπάνες κατασκευής και λειτουργίας της Μονάδας με βάση:
   α) το κόστος για την απόσβεση των κεφαλαίων της επένδυσης κατασκευής της Μονάδας, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο ζωής της, σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή της Μονάδας και δεδομένα από τη διεθνή πρακτική και εμπειρία,
   β) ένα εύλογο ρυθμιζόμενο επιτόκιο απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου του στοιχείου α΄ ανωτέρω, το οποίο δύναται να διαφοροποιείται κατά την κρίση της ΡΑΕ με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται στα Συστήματα ΜΔΝ,
   γ) το πάγιο κόστος μισθοδοσίας για τη λειτουργία της Μονάδας,
   δ) κάθε άλλο κόστος παγίου χαρακτήρα που δεν περιλαμβάνεται στο μεταβλητό κόστος λειτουργίας της Μονάδας,
   ε) το πρόσθετο κόστος υποδομών του Σταθμού της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, όπως επιμερίζεται στη Μονάδα αυτή, με βάση την ισχύ της σε σχέση με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ του Σταθμού στον οποίο εγκαθίσταται.
2. Το πρόσθετο κόστος υποδομών του Σταθμού προκύπτει από τις πάγιες δαπάνες για την κατασκευή και τη λειτουργία των υποδομών του Σταθμού (δηλαδή εξαιρουμένων των Μονάδων που εγκαθίστανται σε αυτόν), και προσδιορίζεται με βάση:
   α) το κόστος για την απόσβεση των επενδύσεων κατασκευής των βασικών υποδομών του νέου Σταθμού παραγωγής, όπως ιδίως δεξαμενές καυσίμων, λιμενικά έργα και κτιριακές υποδομές, με βάση τον εκτιμώμενο χρόνο ζωής των υποδομών, σύμφωνα με στοιχεία του κατασκευαστή του Σταθμού και δεδομένα από τη διεθνή πρακτική και εμπειρία,
   β) ένα εύλογο ρυθμιζόμενο επιτόκιο απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου του στοιχείου (α) ανωτέρω,
   γ) το πάγιο κόστος μισθοδοσίας για τη λειτουργία του Σταθμού, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο κόστος του στοιχείου (γ) της παραγράφου 1,
   δ) κάθε άλλο κόστος παγίου χαρακτήρα για τη λειτουργία του Σταθμού, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο κόστος του στοιχείου (δ) της παραγράφου 1.

   Στην περίπτωση που ο Παραγωγός διαθέτει πάγια εκτός των Συστημάτων ΜΔΝ, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα παραγωγής στα ΜΔΝ, στο πρόσθετο κόστος υποδομών της παραγράφου αυτής περιλαμβάνεται και το αντίστοιχο κόστος που συνδέεται με τα πάγια αυτά όπως επιμερίζονται και αντιστοιχούν στο Σύστημα ΜΔΝ.
3. Το σύνολο των επενδεδυμένων κεφαλαίων το οποίο περιλαμβάνει τις επιμέρους επενδύσεις που περιγράφονται στο στοιχείο (α) των παραγράφων 1 και 2, καθώς και λοιπών δεσμευμένων κεφαλαίων, όπως το κεφάλαιο κίνησης, προσδιορίζουν, διακριτά για κάθε Παραγωγό από Συμβατικές Μονάδες και ανά Σύστημα ΜΔΝ, τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση Παραγωγής ΜΔΝ του Παραγωγού αυτού, επί της οποίας υπολογίζεται η εύλογη απόδοση, βάσει του επιτοκίου απόδοσης που καθορίζεται με την Απόφαση

Καθορισμού Παραμέτρων Ρυθμιστικής Περιόδου. Το επιτόκιο απόδοσης καθορίζεται ενιαία για όλους τους Παραγωγούς αυτούς και για όλα τα Συστήματα ΜΔΝ, εφόσον δεν υφίστανται αντικειμενικοί λόγοι διαφοροποίησής του. Το επιτόκιο αυτό μπορεί να διαφοροποιείται για συγκεκριμένες επενδύσεις με ειδική αιτιολόγηση που στηρίζεται στη βάση αντικειμενικών και αδιαμφισβήτητων στοιχειών.

4. Το ετήσιο Τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος οφείλεται για το χρονικό διάστημα βάσει του οποίου υπολογίζεται το τίμημα αυτό, από την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας. Ο Παραγωγός από Συμβατική Μονάδα μετά την παρέλευση διαστήματος ίσου με τα δύο τρίτα της ανωτέρω περιόδου, δύναται να αιτηθεί στη ΡΑΕ την παράταση του χρόνου πληρωμής του εν λόγω τιμήματος, λόγω δαπανών αναβάθμισης/βελτίωσης της Μονάδας ή του Σταθμού, συνυποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα για την τεκμηρίωσή του, όπως ιδίως στοιχεία από αντίστοιχες περιπτώσεις με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική για παρόμοιες Μονάδες και συνθήκες, πιστοποιημένα διαθέσιμα στοιχεία κόστους από τον κατασκευαστή της Μονάδας ή και του Σταθμού, αντίστοιχα στοιχεία κόστους που έχουν προκύψει από διεθνείς διαγωνισμούς, καθώς και στοιχεία από αντίστοιχα έργα που έχουν κατασκευαστεί, με βάση τα οποία προκύπτει το εύλογο του αιτήματος, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες του έργου λόγω των ειδικών συνθηκών και απαιτήσεων που μπορεί να επιβάλλονται με την άδεια παραγωγής και την κείμενη νομοθεσία.
5. Η ΡΑΕ εξετάζει το αίτημα χορήγησης παράτασης, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Διαχειριστή ΜΔΝ, και συνεκτιμώντας τα στοιχεία του αιτήματος, την αναγκαιότητα της Μονάδας για την επάρκεια δυναμικού και την ασφαλή λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ στο οποίο αυτή εντάσσεται, τα έτη λειτουργίας της Μονάδας και την αναπόσβεστη αξία των επενδυμένων κεφαλαίων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο για την εξέταση του αιτήματος. Εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος η ΡΑΕ αποφασίζει αιτιολογημένα για τη χορήγηση ή μη της παράτασης, προσδιορίζοντας και το χρόνο παράτασης.
6. Ο χρόνος ζωής που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του κόστους των αποσβέσεων Μονάδας ή Σταθμού, πρέπει να είναι εύλογος με βάση την αναμενόμενη διάρκεια ζωής τού προς απόσβεση αντικειμένου. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τα τριάντα (30) έτη, και για τις λοιπές επενδύσεις τα πενήντα (50) έτη. Σε καμία περίπτωση ο χρόνος ζωής που λαμβάνεται υπόψη για την απόσβεση επένδυσης δεν είναι μικρότερος από δεκαπέντε (15) έτη.
7. Το εκτιμώμενο σταθερό κόστος για τη μισθοδοσία υπολογίζεται για εύλογη απασχόληση προσωπικού, με βάση τη διεθνή πρακτική και εμπειρία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και ειδικές συνθήκες κάθε ηλεκτρικού Συστήματος ΜΔΝ.

Άρθρο 164 Μοναδιαίο Τίμημα Αναφοράς Διαθεσιμότητας Ισχύος Μονάδας (benchmark Τιμήματος Διαθεσιμότητας Ισχύος)

1. Το Μοναδιαίο Τίμημα Αναφοράς Διαθεσιμότητας Ισχύος Μονάδας προσδιορίζεται με βάση μεθοδολογία, ανά κατηγορία Συμβατικής Μονάδας του άρθρου 64 στην οποία ανήκει η Μονάδα, και τυποποιημένο συνδυασμό τεχνικών και άλλων χαρακτηριστικών της Μονάδας όπως ιδίως:
   α) τη χρησιμοποιούμενη υπό-τεχνολογία (πχ Α/Σ αεροπορικού ή βιομηχανικού τύπου, ΜΕΚ δίχρονη ή τετράχρονη κτλ),
   β) το είδος καυσίμου που καταναλώνεται από τη Μονάδα (ελαφρύ καύσιμο diesel, μαζούτ χαμηλού θείου κτλ),

γ) το μέγεθος της Μονάδας,

δ) το πρόσθετο κόστος υποδομών του Σταθμού παραγωγής στον οποίο εγκαθίσταται η Μονάδα, όπως αυτό θα επιμερίζεται ετησίως με βάση την εγκατεστημένη ισχύ κάθε Μονάδας του Σταθμού.

2. Η μεθοδολογία προσδιορισμού του Μοναδιαίου Τιμήματος Αναφοράς Διαθεσιμότητας Ισχύος στηρίζεται σε στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθιερωμένες μεθοδολογίες και πρακτικές, διαθέσιμα στοιχεία του κατασκευαστή της Μονάδας, καθώς και σε στοιχεία από αντίστοιχα έργα που έχουν κατασκευαστεί, ιδίως με βάση διεθνείς διαγωνισμούς.

3. Με τη μεθοδολογία της παραγράφου 1 ο Διαχειριστής ΜΔΝ προσδιορίζει το ετήσιο Μοναδιαίο Τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος (benchmark Τιμήματος Διαθεσιμότητας Ισχύος), για όλες τις κατηγορίες Συμβατικών Μονάδων του άρθρου 64, και τυποποιημένο συνδυασμό τεχνικών και άλλων χαρακτηριστικών της παραγράφου 1, με βάση τις αριθμητικές τιμές αναφοράς της παραγράφου 6.

4. Το Μοναδιαίο Τίμημα Αναφοράς Διαθεσιμότητας Ισχύος προσδιορίζεται μονοσήμαντα, ώστε σε κάθε κατηγορία Συμβατικής Μονάδας και τυποποιημένο συνδυασμό τεχνικών και άλλων χαρακτηριστικών της παραγράφου 1, να αντιστοιχεί ένα Μοναδιαίο Τίμημα Αναφοράς Διαθεσιμότητας Ισχύος.

5. Το Μοναδιαίο Τίμημα Αναφοράς Διαθεσιμότητας Ισχύος αναπροσαρμόζεται στην περίπτωση αναθεώρησης των αριθμητικών παραμέτρων της παραγράφου 6, για τα επιμέρους στοιχεία κόστους των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 163 πλην της περίπτωσης (α), καθώς και στην περίπτωση μεταβολής της εγκατεστημένης ισχύος του Σταθμού βάσει της οποίας γίνεται ο επιμερισμός του κόστους υποδομών του Σταθμού στις Μονάδες.

6. Η μεθοδολογία προσδιορισμού του Μοναδιαίου Τιμήματος Αναφοράς Διαθεσιμότητας Ισχύος Μονάδας, οι παράμετροι της μεθοδολογίας, ο τρόπος εφαρμογής της, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς ΜΔΝ. Ειδικότερα καθορίζονται, για κάθε κατηγορία Συμβατικής Μονάδας και τυποποιημένο συνδυασμό χαρακτηριστικών της:

α) οι παράμετροι της μεθοδολογίας, οι οποίες καθορίζονται με βάση στοιχεία διεθνούς βιβλιογραφίας, καθιερωμένες μεθοδολογίες και πρακτικές, καθώς επίσης και διαθέσιμα στοιχεία και πιστοποιημένες μετρήσεις κατασκευαστών Μονάδων,

β) οι παράμετροι της μεθοδολογίας, για τις οποίες απαιτείται ο καθορισμός των τιμών τους με βάση την Απόφαση Καθορισμού Παραμέτρων Ρυθμιστικής Περιόδου, όπως ιδίως η ρυθμιζόμενη απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων.

Άρθρο 165 Προσδιορισμός Τιμήματος Διαθεσιμότητας Ισχύος Μονάδας

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ κατά την εγγραφή Συμβατικής Μονάδας στο Μητρώο Μονάδων του Συστήματος ΜΔΝ, προσδιορίζει το ετήσιο Τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος της Μονάδας με βάση τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία της Μονάδας, όπως αυτά δηλώνονται, και αφορούν ιδίως τις συνιστώσες κόστους α΄ έως ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 163. Σε περίπτωση που το ως άνω υπολογιζόμενο τίμημα με βάση τα δηλωμένα χαρακτηριστικά της Μονάδας, κυμαίνεται σε εύρος έως +5% σε σχέση με το Μοναδιαίο Τίμημα Αναφοράς Διαθεσιμότητας Ισχύος (benchmark Τιμήματος Διαθεσιμότητας Ισχύος) για την κατηγορία Συμβατικής Μονάδας και τον τυποποιημένο συνδυασμό χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη Μονάδα, αυτό θεωρείται αποδεκτό, και τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία επί των οποίων στηρίχθηκε γίνονται δεκτά κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 75.

2. Στην περίπτωση που το υπολογιζόμενο Τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος της Μονάδας γίνεται αποδεκτό με βάση την παράγραφο 1, ο Διαχειριστής ΜΔΝ χρησιμοποιεί το τίμημα αυτό για την αμοιβή της Μονάδας στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος κατά τη διαδικασία εκκαθαρίσεων της Αγοράς ΜΔΝ.
3. Στην περίπτωση που το υπολογιζόμενο Τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος της Μονάδας δεν γίνεται αποδεκτό με βάση την παράγραφο 1, ο Διαχειριστής ΜΔΝ χρησιμοποιεί, για την αμοιβή της Μονάδας το Μοναδιαίο Τίμημα Αναφοράς Διαθεσιμότητας Ισχύος (benchmark Τιμήματος Διαθεσιμότητας Ισχύος) για την κατηγορία και τον τυποποιημένο συνδυασμό χαρακτηριστικών που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη Μονάδα. Σε αυτή τη περίπτωση ο Παραγωγός μπορεί να αιτηθεί την έγκριση απόκλισης από τις μοναδιαίες τιμές αναφοράς (benchmarks) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78.
4. Σε κάθε περίπτωση ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει εγγράφως τον Παραγωγό και τη ΡΑΕ σχετικά με το Τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος της Μονάδας που χρησιμοποιεί για την αμοιβή της, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
5. Το ετήσιο Τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος της Μονάδας ανακτάται ισομερώς στις δώδεκα μηνιαίες εκκαθαρίσεις κάθε έτους.
6. Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.

Κεφάλαιο 36 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Άρθρο 166 Αμειβόμενες Επικουρικές Υπηρεσίες

1. Οι Συμβατικές Μονάδες παραγωγής για την παροχή των Επικουρικών Υπηρεσιών των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 127, καθώς και οι Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών για την παροχή των Επικουρικών Υπηρεσιών του άρθρου 224, τις οποίες παρέχουν υποχρεωτικά ή κατόπιν επιλογής τους, δικαιούνται να εισπράττουν τίμημα, εφόσον εντάσσονται για λειτουργία με βάση τα Προγράμματα Κατανομής.
2. Το τίμημα για την παροχή κάθε μιας από τις Επικουρικές Υπηρεσίες των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 127, καθορίζεται για κάθε Σύστημα ΜΔΝ με την Απόφαση Καθορισμού Παραμέτρων Ρυθμιστικής Περιόδου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διαχειριστή ΜΔΝ, σε €/MW δυνατότητας παροχής της αντίστοιχης Επικουρικής Υπηρεσίας, βάσει των σχετικών καταχωρημένων τεχνικών στοιχείων της Μονάδας. Η υποβολή της εισήγησης του Διαχειριστή ΜΔΝ υποβάλλεται το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη της αντίστοιχης Ρυθμιστικής Περιόδου.
3. Για τον καθορισμό του τιμήματος λαμβάνεται υπόψη, ιδίως το πρόσθετο κόστος που τυχόν υφίστανται οι Μονάδες για την παροχή των εν λόγω Επικουρικών Υπηρεσιών, βάσει των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε Σύστημα ΜΔΝ και δημιουργούν την ανάγκη παροχής των υπηρεσιών αυτών (όπως η μεγάλη διείσδυση Μη Ελεγχόμενων ΑΠΕ, επάρκεια των Μονάδων για την παροχή των Επικουρικών Υπηρεσιών κτλ).
4. Το τίμημα για την παροχή της Επικουρικής Υπηρεσίας της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 127, αφορά αποκλειστικά την παροχή Μη Στρεφόμενης Εφεδρείας από Μονάδες στις οποίες δίνεται εντολή διατήρησής τους σε κατάσταση ετοιμότητας για ταχεία εκκίνηση, εφόσον η παραμονή στην κατάσταση αυτή επιφέρει πρόσθετο μεταβλητό κόστος στον Παραγωγό που αντιστοιχεί ιδίως στην κατανάλωση καυσίμου. Το τίμημα αυτό καθορίζεται σε €/ώρα και ανά κατάσταση αναμονής (ενδιάμεση

και θερμή κατάσταση), ανά κατηγορία Συμβατικής Μονάδας του άρθρου 64 στην οποία ανήκει η Μονάδα ή άλλη κατηγορία Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, και συνδυασμό τεχνικών και άλλων χαρακτηριστικών της, βάσει μεθοδολογίας και με αντίστοιχη διαδικασία του άρθρου 160.

5. Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου μπορεί να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.

Άρθρο 167 Κόστος Κάλυψης Έκτακτης Ανάγκης

1. Ως κόστος κάλυψης έκτακτης ανάγκης νοούνται όλες οι δαπάνες στις οποίες προβαίνει ο Διαχειριστής ΜΔΝ για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με το Κεφάλαιο 32.
2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, για την ανάκτηση του κόστους της κάλυψης έκτακτης ανάγκης, χρεώνει τον αντίστοιχο λογαριασμό του άρθρου 170 μετά από την έγκριση της παραγράφου 2 του άρθρου 155 και για το ύψος του κόστους που έχει εγκριθεί.

Τμήμα VII ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΔΝ

Κεφάλαιο 37 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Άρθρο 168 Δυνατότητες υποστήριξης Διαχειριστή ΜΔΝ

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με τη λειτουργία της Αγοράς ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ιδίως:

α) Δύναται να αναθέσει σε αξιόχρεο ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την εκτέλεση των τραπεζικών πράξεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη συμμετοχή στην Αγορά ΜΔΝ. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συμβάλλεται με τον Διαχειριστή ΜΔΝ για το σκοπό αυτό αποτελεί τον Φορέα Εκκαθάρισης Αγοράς ΜΔΝ. Οι διαδικασίες επιλογής του Φορέα Εκκαθάρισης και σύναψης της Σύμβασης Υπηρεσιών Εκκαθάρισης πρέπει να είναι διαφανείς, αντικειμενικές και να εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δημόσιο συμφέρον. Η ΡΑΕ δύναται να ελέγχει τις εν λόγω διαδικασίες, καθώς και τους όρους την σχετικής Σύμβασης Υπηρεσιών Εκκαθάρισης.

β) Δύναται να αναθέσει σε αξιόχρεο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την κάλυψη τυχόν Ελλείμματος Συναλλαγών στο πλαίσιο της Αγοράς ΜΔΝ, σε συνδυασμό με την άσκηση απαιτήσεων κατά των Πελατών, προκειμένου να ισοσκελίζονται οι συναλλαγές στο πλαίσιο της Αγοράς ΜΔΝ. Για το σκοπό αυτό συνάπτει Σύμβαση Χρηματοοικονομικής Κάλυψης. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συμβάλλεται με τον Διαχειριστή ΜΔΝ για το σκοπό αυτό αποτελεί τον Φορέα Κάλυψης. Οι διαδικασίες επιλογής του Φορέα Κάλυψης και σύναψης της Σύμβασης Χρηματοοικονομικής Κάλυψης πρέπει να είναι διαφανείς, αντικειμενικές και να εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δημόσιο συμφέρον. Η ΡΑΕ δύναται να ελέγχει τις εν λόγω διαδικασίες, καθώς και τους όρους της σχετικής Σύμβασης Χρηματοοικονομικής Κάλυψης.

γ) Καθορίζει το Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί στο χρηματοοικονομικό κόστος της κάλυψης τυχόν Ελλείμματος Συναλλαγών, καθώς και το Πάγιο και Έκτακτο Αντίτιμο Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης τα οποία δικαιούται να απαιτεί από τους Εκπροσώπους Φορτίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στο άρθρο 16.

Άρθρο 169 Τήρηση Λογαριασμού Συμμετέχοντα

1. Κάθε Συμμετέχων στην Αγορά ΜΔΝ τηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε αξιόχρεο ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα (Λογαριασμός Συμμετέχοντα), ώστε να πραγματοποιούνται οι πληρωμές ή εισπράξεις που του αναλογούν μέσω τραπεζικών πράξεων, κατόπιν εντολών οι οποίες εκδίδονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.

   Ο Συμμετέχων οφείλει:

   α) να διατηρεί σε ισχύ, καθ' όλη τη διάρκεια συμμετοχής του στην Αγορά ΜΔΝ, εξουσιοδότηση προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ, για την εκτέλεση τραπεζικών πράξεων σχετικά με το Λογαριασμό του, βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.

   β) να ενημερώνει αυθημερόν τον Διαχειριστή ΜΔΝ σχετικά με την αλλαγή οποιουδήποτε στοιχείου του Λογαριασμού του, υποβάλλοντας έγγραφη βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος.

γ) να ορίσει εκπρόσωπο επικοινωνίας με τον Διαχειριστή ΜΔΝ για όλα τα θέματα εκκαθαρίσεων.

2. Η ενεργοποίηση του Λογαριασμού Συμμετέχοντα, η οποία βεβαιώνεται από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο ανοίχτηκε ο λογαριασμός, και η εξουσιοδότηση του στοιχείου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, αποτελούν προϋποθέσεις για την αποδοχή της εγγραφής του Συμμετέχοντα στο Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου ή στο Μητρώο Παραγωγών. Για τους σκοπούς των εκκαθαρίσεων, κάθε Λογαριασμός Συμμετέχοντα λαμβάνει από τον Διαχειριστή ΜΔΝ ένα κωδικό αριθμό ο οποίος είναι μοναδικός, τηρείται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ και δεν μεταβάλλεται. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ αναγνωρίζει τον Συμμετέχοντα κατά πρώτο λόγο από τον κωδικό αριθμό και κατά δεύτερο από τα στοιχεία αναγνώρισης του Λογαριασμού του.

3. Ο Λογαριασμός Συμμετέχοντα απενεργοποιείται μετά από διαγραφή Συμμετέχοντα από το Μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου ή το Μητρώου Παραγωγών και μετά την εξόφληση τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Διαχειριστή ΜΔΝ.

Άρθρο 170 Τήρηση Λογιστικών Λογαριασμών Διαχειριστή ΜΔΝ

1. Με τη λειτουργία Χρεωπιστώσεων και Παρακολούθησης Λογιστικών Λογαριασμών του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ συστήνει και τηρεί τους εξής διακριτούς λογιστικούς λογαριασμούς, με εγγραφές ανά Σύστημα ΜΔΝ:

(Λ-Α) Λογαριασμός Εκκαθάρισης Αγοραπωλησίας Ενέργειας, με επιμέρους λογαριασμούς ανά Συμμετέχοντα

(Λ-Β) Λογαριασμός Επικουρικών Υπηρεσιών, με ανάλυση σε δευτεροβάθμιους λογαριασμούς ανά κατηγορία Επικουρικής Υπηρεσίας με επιμέρους λογαριασμούς ανά Συμμετέχοντα.

(Λ-Γ) Λογαριασμός Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, με επιμέρους λογαριασμούς ανά Συμμετέχοντα

(Λ-Δ) Λογαριασμός Αποθεματικού, σχετικά με την κάλυψη τυχόν ελλείμματος στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων της Αγοράς ΜΔΝ

(Λ-Ε) Λογαριασμός Κυρώσεων, με επιμέρους λογαριασμούς ανά Συμμετέχοντα

(Λ-ΣΤ) Λογαριασμός Εγγυήσεων, για την κατάθεση εγγυήσεων στο πλαίσιο συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ, με επιμέρους λογαριασμούς ανά Συμμετέχοντα

(Λ-Ζ) Ειδικός Λογαριασμός για τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, με επιμέρους λογαριασμούς ανά Συμμετέχοντα. Διαχωρίζεται λογιστικά στους εξής δύο Υπολογαριασμούς:

Λ-Ζ1: Υπολογαριασμός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Λ-Ζ2: Υπολογαριασμός Ενισχύσεων.

(Λ-Η) Ειδικός Υπολογαριασμός για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στα ΜΔΝ (ΕΛΥΚΩ ΜΔΝ), με επιμέρους λογαριασμούς ανά Συμμετέχοντα

(Λ-Θ) Λογαριασμός Κάλυψης Λειτουργικών Δαπανών του Διαχειριστή ΜΔΝ και Διαχείρισης Παγίων με επιμέρους λογαριασμούς ανά Συμμετέχοντα

(Λ-ΙΑ) Λογαριασμός Κάλυψης Κόστους Έκτακτης Ανάγκης, με επιμέρους λογαριασμούς ανά Συμμετέχοντα

(Λ-ΙΒ) Λογαριασμός Εισπράξεων Υπέρ Τρίτων/Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ), ανάλυση σε δευτεροβάθμιους λογαριασμούς ανά κατηγορία είσπραξης, με επιμέρους λογαριασμούς ανά Συμμετέχοντα.

2. Η λειτουργία Χρεοπιστώσεων και Παρακολούθησης Λογαριασμών του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΔΝ ελέγχεται και πιστοποιείται ετησίως από ορκωτούς ελεγκτές.

Άρθρο 171 Λογιστικές πράξεις Λογαριασμών

1. Οι λογιστικοί λογαριασμοί του άρθρου 170 περιλαμβάνουν όλες τις λογιστικές πράξεις, και ιδίως πράξεις χρέωσης και πίστωσης Συμμετεχόντων, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Περιλαμβάνουν επίσης χρεώσεις ή επιστροφές προηγούμενων πληρωμών Συμμετεχόντων οι οποίες είναι αναγκαίες προκειμένου να ισοσκελίζονται οι αντίστοιχοι λογιστικοί λογαριασμοί. Οι κινήσεις των Λογαριασμών αυτών πραγματοποιούνται για τους Παραγωγούς ανά Μονάδα και για τους Εκπροσώπους Φορτίου ανά κατηγορία Μετρητών που εκπροσωπούν.
2. Ο παρών Κώδικας καθορίζει χωριστά για κάθε Λογαριασμό τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων ή πιστώσεων των Συμμετεχόντων, καθώς και τον τρόπο επιμερισμού του ελλείμματος ή του πλεονάσματος του αντίστοιχου λογιστικού λογαριασμού. Λεπτομέρειες σχετικά με τις λογιστικές πράξεις του παρόντος Κεφαλαίου δύναται να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς ΜΔΝ.

Άρθρο 172 Λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Εκκαθάρισης Αγοραπωλησίας Ενέργειας (Λ-Α)

1. Χρεώσεις του Λογαριασμού Λ-Α αποτελούν:
   α) Οι πληρωμές του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τις Συμβατικές Μονάδες για την ηλεκτρική ενέργεια που εγχέεται από αυτές στο Δίκτυο ΜΔΝ, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές πληρωμές που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. Επιπλέον, χρεώσεις του Λογαριασμού αποτελούν και οι τυχόν επιστροφές από χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου της παραγράφου 2 που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.
   β) Οι πληρωμές του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τις Μονάδες Υβριδικού Σταθμού για την ενέργεια που εγχέουν στο Δίκτυο ΜΔΝ, η οποία προέρχεται από απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ κατόπιν εντολής του Διαχειριστή ΜΔΝ για διάθεση από τον Υβριδικό Σταθμό της εγγυημένης του παροχής, και νοείται ως συμβατική ενέργεια, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές πληρωμές που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. Επιπλέον, χρεώσεις του Λογαριασμού αποτελούν και οι τυχόν επιστροφές από χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου της παρ. 2 που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.
2. Πιστώσεις του Λογαριασμού Λ-Α αποτελούν οι χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου για τη συμβατική ενέργεια που εγχέεται στο Δίκτυο ΜΔΝ από Συμβατικές Μονάδες και από Υβριδικούς σταθμούς, καθώς και οι χρεώσεις για την αποζημίωση του τιμήματος Διαθεσιμότητας Ισχύος Υβριδικών σταθμών, με βάση την Ενέργεια Χρέωσης από Συμβατικές Μονάδες και Υβριδικούς σταθμούς που τους αναλογεί, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές χρεώσεις αυτών που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. Επιπλέον, πιστώσεις του Λογαριασμού αποτελούν και οι τυχόν επιστροφές από πληρωμές των Συμβατικών Μονάδων και των Μονάδων Υβριδικών σταθμών για την έγχυση ενέργειας που νοείται ως συμβατική της παρ. 1 που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. Ο Λογαριασμός Λ-Α πιστώνεται και με τα ποσά της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 178 ώστε να ισοσκελίζεται.
3. Τυχόν υπόλοιπο του Λογαριασμού Λ-Α, που αφορά σε Διαθεσιμότητα Ισχύος Υβριδικών σταθμών, μεταφέρεται στο Λογαριασμό Λ-Γ ώστε ο Λογαριασμός Λ-Α να εμφανίζεται ισοσκελισμένος.

4. Για τις ανωτέρω χρεωπιστώσεις ακολουθείται η διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης και της Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης και τα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες Καταστάσεις Εκκαθαρίσεων.
5. Ο Λογαριασμός Λ-Α, μετά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση εμφανίζεται ισοσκελισμένος με μηδενικό υπόλοιπο για το έτος στο οποίο αφορά η εκκαθάριση.

Άρθρο 173 Λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Επικουρικών Υπηρεσιών (Λ-Β)

1. Χρεώσεις του Λογαριασμού Λ-Β αποτελούν οι πληρωμές του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τις Συμβατικές Μονάδες και Μονάδες ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Υβριδικούς Σταθμούς, για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές πληρωμές που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. Επιπλέον, χρεώσεις του Λογαριασμού αποτελούν και οι τυχόν επιστροφές από χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου της παραγράφου 2, που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.
2. Πιστώσεις του Λογαριασμού Λ-Β αποτελούν οι χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου για την κάλυψη του κόστους των Επικουρικών Υπηρεσιών, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές χρεώσεις αυτών που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. Επιπλέον, πιστώσεις του Λογαριασμού αποτελούν και οι τυχόν επιστροφές από πληρωμές των Μονάδων της παραγράφου 1, που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.
3. Για τις ανωτέρω χρεωπιστώσεις ακολουθείται η διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης και της Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης και τα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες Καταστάσεις Εκκαθαρίσεων.
4. Ο Λογαριασμός Λ-Β, μετά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση εμφανίζεται ισοσκελισμένος με μηδενικό υπόλοιπο για το έτος στο οποίο αφορά η εκκαθάριση.

Άρθρο 174 Λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (Λ-Γ)

1. Χρεώσεις του Λογαριασμού Λ-Γ αποτελούν οι πληρωμές του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τις Συμβατικές Μονάδες και τις Μονάδες Υβριδικού Σταθμού για τη διαθεσιμότητα ισχύος τους, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές πληρωμές που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. Επιπλέον, χρεώσεις του Λογαριασμού αποτελούν και οι τυχόν επιστροφές από χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου της παρ. 2, που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.
2. Πιστώσεις του Λογαριασμού Λ-Γ αποτελούν οι χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου για την κάλυψη του κόστους του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος με βάση τις χρεώσεις της παρ. 1, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές χρεώσεις αυτών που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. Επιπλέον, πιστώσεις του Λογαριασμού αποτελούν και οι τυχόν επιστροφές από πληρωμές των Συμβατικών Μονάδων και των Μονάδων Υβριδικού Σταθμού της παρ. 1, που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. Ο Λογαριασμός Λ-Γ δύναται να πιστώνεται με τα ποσά της παρ. 3 του άρθρου 172, ώστε να ισοσκελίζεται.
3. Για τις ανωτέρω χρεωπιστώσεις ακολουθείται η διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης και της Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης και τα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες Καταστάσεις Εκκαθαρίσεων.
4. Ο Λογαριασμός Λ-Γ, μετά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση εμφανίζεται ισοσκελισμένος με μηδενικό υπόλοιπο για το έτος στο οποίο αφορά η εκκαθάριση.

Άρθρο 175 Λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Αποθεματικού (Λ-Δ)

1. Για την κάλυψη τυχόν Ελλείμματος Συναλλαγών του άρθρου 185, που προκύπτει στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθαρίσεων της Αγοράς ΜΔΝ, και το οποίο δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις των Εκπροσώπων Φορτίου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ τηρεί Λογαριασμό Αποθεματικού.
2. Χρεώσεις του Λογαριασμού Λ-Δ αποτελούν:
   α) το ποσό του Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης που καταβάλλεται στον Φορέα Κάλυψης,
   β) το ποσό για την κάλυψη του Ελλείμματος Συναλλαγών μέσω του Φορέα Κάλυψης,
   γ) οι επιστροφές του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης στους Εκπροσώπους Φορτίου στην περίπτωση απομείωσής του,
   δ) η αποπληρωμή του Έκτακτου Χρηματοοικονομικού Κόστος Κάλυψης για το ύψος του Ελλείμματος Συναλλαγών που καλύφθηκε μέσω του Φορέα Κάλυψης,
   ε) σε περίπτωση είσπραξης ληξιπρόθεσμης οφειλής Εκπροσώπου Φορτίου για Έλλειμμα Συναλλαγών που καλύφθηκε μέσω του Φορέα Κάλυψης, οι επιστροφές του Αντιτίμου Έκτακτου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης που συνδέονται με αυτό, στους Εκπροσώπους Φορτίου που το κάλυψαν,
   στ) οι μεταφορές κεφαλαίων της παραγράφου 4.
3. Πιστώσεις του Λογαριασμού Λ-Δ αποτελούν:
   α) οι εισπράξεις του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης από τους Εκπροσώπους Φορτίου,
   β) το ποσό για την κάλυψη του Ελλείμματος Συναλλαγών που προέρχεται από το Φορέα Κάλυψης,
   γ) οι εισπράξεις του Αντιτίμου Έκτακτου Χρηματοοικονομικού Κόστους από τους Εκπροσώπους Φορτίου,
   δ) η είσπραξη ληξιπρόθεσμης οφειλής Εκπροσώπου Φορτίου για Έλλειμμα Συναλλαγών που καλύφθηκε από το Φορέα Κάλυψης,
   ε) η μεταφορά κεφαλαίων από το Λογαριασμό Λ-Ε.
4. Με απόφαση της η ΡΑΕ, με πρωτοβουλία της ή κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διαχειριστή ΜΔΝ, δύναται να εξουσιοδοτεί τη μεταφορά κεφαλαίων από το Λογαριασμό Αποθεματικού στον Ειδικό Λογαριασμό για τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και στον Ειδικό Λογαριασμό για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

Άρθρο 176 Λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Κυρώσεων (Λ-Ε)

1. Πιστώσεις του Λογαριασμού Λ-Ε αποτελούν οι χρεώσεις των Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ για τυχόν κυρώσεις που τους έχουν επιβληθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τμήμα VIII.
2. Για τις ανωτέρω πιστώσεις ακολουθείται η διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης και της Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης και τα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες Καταστάσεις Εκκαθαρίσεων.
3. Τυχόν υπόλοιπο του Λογαριασμού Λ-Ε μεταφέρεται, μετά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση, στο Λογαριασμό Αποθεματικού (Λ-Δ) και κατά συνέπεια ο Λογαριασμός Λ-Ε εμφανίζεται ισοσκελισμένος με μηδενικό υπόλοιπο για το έτος στο οποίο αφορά η εκκαθάριση.

Άρθρο 177 Λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Εγγυήσεων (Λ-ΣΤ)

1. Χρεώσεις του Λογαριασμού Λ-ΣΤ αποτελούν τα ποσά που αποδεσμεύονται από τις εγγυήσεις που έχουν προσκομιστεί από τους Εκπροσώπους Φορτίου και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη του Ελλείμματος Συναλλαγών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 185.
2. Πιστώσεις του Λογαριασμού Λ-ΣΤ αποτελούν:
   α) τα ποσά που κατατίθενται ως εγγύηση από τους Εκπροσώπους Φορτίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15,
   β) οι τυχόν αναλήψεις από τις εγγυητικές επιστολές των Εκπροσώπων Φορτίου ή τα ποσά που έχουν εκχωρηθεί στο Διαχειριστή ΜΔΝ ως εγγυήσεις, σε περίπτωση Ελλείμματος Συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 185,
   γ) τα ποσά που τυχόν εισπράττονται ως πληρωμή της ληξιπρόθεσμης οφειλής Εκπροσώπου Φορτίου για Έλλειμμα Συναλλαγών που καλύφθηκε μέσω των εγγυήσεών του.

Άρθρο 178 Λογιστικές πράξεις για τον Ειδικό Λογαριασμό για Μονάδες ΑΠΕ/ ΣΗΘΥΑ ΜΔΝ (Λ-Ζ)

1. Χρεώσεις του Υπολογαριασμού Λ-Ζ1 αποτελούν:
   α) Οι πληρωμές του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες Υβριδικού Σταθμού για την ενέργεια που εγχέουν στο Δίκτυο ΜΔΝ και νοείται ως ΑΠΕ, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές πληρωμές που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.
   β) Οι πληρωμές του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τη διαθεσιμότητα ισχύος τους, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές πληρωμές που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.
   γ) Τυχόν επιστροφές από χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση και αφορούν στα στοιχεία (β) έως (γ) της παρ. 2.
   δ) Τυχόν επιστροφές από χρεώσεις των παραγωγών από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση και αφορούν στο στοιχείο (α) της παρ. 2.
   ε) Ποσά με τα οποία πιστώνεται ο Λογαριασμός Λ-Α για την ενέργεια που απορροφάται από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού για την οποία προβλέπεται συγκεκριμένη ενιαία τιμή απορρόφησης €/MWh για όλες τις Περιόδους Κατανομής, και αντιστοιχούν στην τιμολόγηση της ενέργειας αυτής στο Μέσο Μεταβλητό Κόστος για κάθε περίοδο Κατανομής.
2. Πιστώσεις του Υπολογαριασμού Λ-Ζ1 αποτελούν:
   α) Οι χρεώσεις των παραγωγών ενέργειας από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού για την ενέργεια που απορροφούν από το Δίκτυο ΜΔΝ για την οποία προβλέπεται συγκεκριμένη ενιαία τιμή απορρόφησης €/MWh για όλες τις Περιόδους Κατανομής, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές χρεώσεις, όπως προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.
   β) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου για την ενέργεια από τις Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες Υβριδικού Σταθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, τα οποία υπολογίζονται κατά μήνα βάσει του μηνιαίου Μέσου Μεταβλητού Κόστους παραγωγής του Συστήματος ΜΔΝ και της Ενέργειας Χρέωσης από Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού που τους

αναλογεί, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές χρεώσεις αυτών, που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.

γ) Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου για το κόστος που αντιστοιχεί στο τμήμα της διαθέσιμης ισχύος από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ το οποίο θεωρείται ότι καλύπτει ανάγκες του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148, καθώς και οι τυχόν συμπληρωματικές χρεώσεις αυτών, όπως προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.

δ) Τυχόν επιστροφές από πληρωμές των παραγωγών από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες Υβριδικού Σταθμού που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση και αφορούν στα στοιχεία (α) και (β) της παρ. 1.

ε) Τυχόν πλεονάσματα που αφορούν σε επιστροφή ποσού από ερευνητικά επιδεικτικά έργα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Χρεώσεις του Υπολογαριασμού Λ-Ζ2 αποτελούν:

α) Τα ποσά που καταβάλλονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ προς τον «Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης» σε περίπτωση πλεονάσματος του Λογαριασμού Λ-Ζ για τον ισοσκελισμό του.

β) Τυχόν επιστροφές από χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου που προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση και αφορούν στο στοιχείο (α) της παρ. 4.

γ) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Πιστώσεις του Υπολογαριασμού Λ-Ζ2 αποτελούν:

α) Τα ποσά που προκύπτουν από την επιβολή ΕΤΜΕΑΡ επί της κατανάλωσης των Συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως το τέλος αυτό ορίζεται στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011, καθώς και τυχόν συμπληρωματικές χρεώσεις, όπως προκύπτουν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.

β) Τα ποσά που καταβάλλονται από τον «Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης» σε περίπτωση ελλείμματος του Λογαριασμού Λ-Ζ για τον ισοσκελισμό του.

γ) Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

5. Ο Λογαριασμός Λ-Ζ εμφανίζεται ισοσκελισμένος τόσο μετά το πέρας της Μηνιαίας Εκκαθάρισης, όσο και της Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης με τις απαραίτητες μεταφορές κεφαλαίων από και προς τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, που τηρεί ο «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης». Στην περίπτωση που ο Λογαριασμός Λ-Ζ του Διαχειριστή ΜΔΝ εμφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο πιστώνεται στον Υπολογαριασμό Λ-Ζ2 με κεφάλαια από τον ως άνω Ειδικό Λογαριασμό που τηρεί ο «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης» ώστε να ισοσκελιστεί, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ο Υπολογαριασμός Λ-Ζ2 χρεώνεται, μεταφέροντας τα πλεονάζοντα κεφάλαια προς τον ως άνω Ειδικό Λογαριασμό που τηρεί ο «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης». Ο Διαχειριστής ΜΔΝ γνωστοποιεί στον «Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης» αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον ισοσκελισμό του Λογαριασμού Λ-Ζ μετά το πέρας των σχετικών διαδικασιών (Μηνιαίας και Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης).

6. Για τις ανωτέρω χρεωπιστώσεις ακολουθείται η διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης και της Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης και τα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες Καταστάσεις Εκκαθαρίσεων.

Άρθρο 179 Λογιστικές πράξεις και εφαρμοστέο πλαίσιο για τη διαχείριση και εκκαθάριση του Ειδικού Υπολογαριασμού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στα ΜΔΝ ΕΛΥΚΩ ΜΔΝ (Λ-Η)

Η διαχείριση και η διαδικασία εκκαθάρισης του Ειδικού Υπολογαριασμού ΕΛΥΚΩ ΜΔΝ διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 144, 146 και 147 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ σχετικά με το γενικό πλαίσιο της διαχείρισης των ΥΚΩ, καθώς και των άρθρων 183 και 184 του παρόντος Κώδικα περί μηνιαίας και ετήσιας εκκαθάρισης της αγοράς ΜΔΝ.

Άρθρο 180 Λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Κάλυψης Λειτουργικών Δαπανών του Διαχειριστή ΜΔΝ και Διαχείρισης Παγίων(Λ-Θ)

1. Χρεώσεις του Λογαριασμού Λ-Θ αποτελούν οι πληρωμές για το σύνολο των λειτουργικών δαπανών του Διαχειριστή ΜΔΝ, καθώς και οι δαπάνες για τη απόκτηση περιουσιακών στοιχείων παγίου χαρακτήρα, όπως ιδίως δαπάνες για τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, την απόκτηση Πληροφοριακού Συστήματος κτλ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να τηρεί όλα τα απαραίτητα αρχεία ώστε να τεκμηριώνονται οι δαπάνες αυτές.
2. Πιστώσεις του λογαριασμού Λ-Θ αποτελούν οι μεταφορές ποσών από το σχετικό λογαριασμό στον οποίο συγκεντρώνονται οι Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου που επιβάλλονται στους καταναλωτές του Δικτύου, ώστε ο λογαριασμός Λ-Θ να ισοσκελίζεται.
3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους υποβάλλει για έγκριση στη ΡΑΕ προϋπολογισμό για το κόστος κάλυψης των λειτουργικών δαπανών και παγίων (προϋπολογισμός Διαχειριστή ΜΔΝ), ο οποίος περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση για το είδος και το ύψος των επιμέρους δαπανών του συνολικού ποσού προς ανάκτηση, συνυποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που το τεκμηριώνουν. Ιδίως για τις δαπάνες που αφορούν σε απόκτηση παγίων, συνυποβάλλονται οι βασικές προδιαγραφές του εξοπλισμού, στοιχεία τεκμηρίωσης της αναγκαιότητάς τους, καθώς και οι όροι χρηματοδότησης τους. Εφόσον, με βάση την κείμενη νομοθεσία και ιδίως τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, υποβάλλεται συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο των δραστηριοτήτων διαχείρισης Δικτύου και Συστημάτων ΜΔΝ, ο ανωτέρω προϋπολογισμός του Διαχειριστή ΜΔΝ ενσωματώνεται στον συνολικό αυτό προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση η ΡΑΕ πριν την έναρξη του επόμενου ημερολογιακού έτους, εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Διαχειριστή ΜΔΝ ως έχει υποβληθεί ή τον τροποποιεί κατά την κρίση της, λαμβάνοντας υπόψη εύλογες παραδοχές και διαθέσιμα στοιχεία διεθνούς πρακτικής.
4. Το ποσό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Διαχειριστή ΜΔΝ ανακτάται μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.
5. Για τις ανωτέρω χρεώσεις ακολουθείται η διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης.
6. Στην περίπτωση που κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση, τα απολογιστικά ποσά των λειτουργικών δαπανών και παγίων του Διαχειριστή ΜΔΝ υπερβαίνουν τα προϋπολογισθέντα, ο Διαχειριστής υποβάλει εκ νέου για έγκριση στη ΡΑΕ τον απολογισμό των δαπανών του, συνυποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν και δικαιολογούν την υπέρβαση αυτή. Με απόφαση της ΡΑΕ τροποποιείται ο προϋπολογισμός του Διαχειριστή ΜΔΝ σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης του αρχικού προϋπολογισμού. Η διαφορά που τυχόν προκύπτει κατά την ανωτέρω διαδικασία ενσωματώνεται στον επόμενο προϋπολογισμό και διευθετείται με την έγκρισή του.
7. Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δύναται να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς ΜΔΝ.

Άρθρο 181 Λογιστικές πράξεις για το Λογαριασμό Κάλυψης Κόστους Έκτακτης Ανάγκης (Λ-ΙΑ)

1. Χρεώσεις του Λογαριασμού Λ-ΙΑ αποτελούν όλες οι πληρωμές στις οποίες προβαίνει ο Διαχειριστής ΜΔΝ για την κάλυψη του Κόστους Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 32.
2. Πιστώσεις του Λογαριασμού Λ-ΙΑ αποτελούν οι προϋπολογιστικές χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου για την κάλυψη του Κόστους Έκτακτης Ανάγκης της παραγράφου 4, καθώς και τυχόν συμπληρωματικές χρεώσεις τους κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.
3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, ταυτόχρονα με τη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού του για το επόμενο έτος, σύμφωνα με το άρθρο 180, υποβάλει στη ΡΑΕ για έγκριση αναλυτικό προϋπολογισμό του κόστους για την κάλυψη των εκτιμώμενων εκτάκτων αναγκών του επομένου έτους. Με την απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού του ίδιου άρθρου, η ΡΑΕ εγκρίνει και τον προϋπολογισμό του κόστους για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, ως έχει υποβληθεί ή τον τροποποιεί κατά την κρίση της, λαμβάνοντας υπόψη εύλογες παραδοχές και διαθέσιμα στοιχεία διεθνούς πρακτικής.
4. Το ποσό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της παραγράφου 3 ανακτάται ισομερώς στις δώδεκα μηνιαίες εκκαθαρίσεις του έτους στο οποίο αφορά και επιμερίζεται στους Εκπροσώπους Φορτίου με βάση τους συντελεστές επιμερισμού χρεώσεων ισχύος του άρθρου 151.
5. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους το Κόστος Έκτακτης Ανάγκης υπερβαίνει το υπόλοιπο του Λογαριασμού Λ-ΙΑ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να μεταφέρει με αντίστοιχες λογιστικές πράξεις τυχόν υπόλοιπο του Λογαριασμού Αποθεματικού Λ-Δ. Αν εξακολουθεί να υφίσταται έλλειμμα στον Λογαριασμό Λ-ΙΑ μετά την ανωτέρω μεταφορά κεφαλαίων, αυτό καλύπτεται κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση με βάση τη διαδικασία της παραγράφου 7.
6. Για τις ανωτέρω χρεώσεις ακολουθείται η διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης.
7. Στην περίπτωση που κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση, το απολογιστικό κόστος κάλυψης των εκτάκτων αναγκών, όπως αυτό προκύπτει με βάση τα οριζόμενα του άρθρου 155, υπερβαίνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, το τυχόν έλλειμμα καλύπτεται με την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων στους Εκπροσώπους Φορτίου με βάση τον τρόπο επιμερισμού της παραγράφου 4. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα ποσά προς επιστροφή στους Εκπροσώπους Φορτίου, στην περίπτωση που το απολογιστικό κόστος κάλυψης των εκτάκτων αναγκών είναι μικρότερο από τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Ο Λογαριασμός Κάλυψης Κόστους Έκτακτης Ανάγκης μετά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση εμφανίζεται ισοσκελισμένος.

Άρθρο 182 Διαχείριση Λογαριασμού Εισπράξεων Υπέρ Τρίτων/Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (Λ-ΙΒ)

1. Ο Λογαριασμός Λ-ΙΒ αναλύεται σε επιμέρους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς ανά κατηγορία είσπραξης υπέρ τρίτων. Οι εισπράξεις αυτές διεκπεραιώνονται μέσω του Διαχειριστή ΜΔΝ, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία διαφορετικός τρόπος απόδοσης των εν λόγω ποσών στους δικαιούχους τρίτους.
2. Στον Λογαριασμό Λ-ΙΒ συμπεριλαμβάνεται δευτεροβάθμιος λογαριασμός για τις Χρεώσεις Χρήσεις Δικτύου που επιβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Πιστώσεις του Λογαριασμού Λ-ΙΒ και αναλογικά των επιμέρους δευτεροβάθμιων λογαριασμών, αποτελούν οι χρεώσεις των Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ όπως προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
4. Χρεώσεις του Λογαριασμού Λ-ΙΒ αποτελούν οι αποδόσεις των εισπράξεων υπέρ τρίτων στους δικαιούχους στους οποίους αυτές αφορούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
5. Για τις ανωτέρω χρεωπιστώσεις ακολουθείται η διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης και της Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης και τα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται στις αντίστοιχες Καταστάσεις Εκκαθαρίσεων.
6. Ο Λογαριασμός Λ-ΙΒ μετά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση εμφανίζεται ισοσκελισμένος.

Κεφάλαιο 38 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΔΝ

Άρθρο 183 Διαδικασία Μηνιαίας Εκκαθάρισης

1. Μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει σε Μηνιαία Εκκαθάριση για τον μήνα αυτό, ανά Σύστημα ΜΔΝ, η οποία περιλαμβάνει τις επιμέρους εκκαθαρίσεις: Αγοραπωλησίας Ενέργειας, Επικουρικών Υπηρεσιών, Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, Ειδικών Λογαριασμών ΑΠΕ ΜΔΝ και ΥΚΩ ΜΔΝ, Κάλυψης Κόστους Έκτακτης Ανάγκης, Κάλυψης Λειτουργικών Δαπανών του Διαχειριστή ΜΔΝ και Διαχείρισης Παγίων, Εισπράξεων υπέρ Τρίτων/ΧΧΔ, καθώς και Κυρώσεων.
2. Για τον προσδιορισμό του ύψους των χρεώσεων και πιστώσεων κατά τη διαδικασία Μηνιαίας Εκκαθάρισης ο Διαχειριστής ΜΔΝ χρησιμοποιεί τα δεδομένα των μετρήσεων, όπως προκύπτουν με βάση τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 14. Για το σκοπό αυτό ο Διαχειριστής ΜΔΝ χρησιμοποιεί τη λειτουργία Εκκαθάρισης Αγοράς ΜΔΝ του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΔΝ. Η λειτουργία Εκκαθάρισης Αγοράς ΜΔΝ συνδέεται με τα Μητρώα Εκπροσώπων Φορτίου και Παραγωγών που τηρεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ σχετικά με τα στοιχεία των Συμμετεχόντων και τους Λογαριασμούς τους, καθώς και τα Μητρώα Μονάδων, Σταθμού και Μετρητών και τους Πίνακες Αντιστοίχισης. Στο τέλος της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει στις εντολές των σχετικών τραπεζικών πράξεων.
3. Έως την εικοστήπέμπτη (25η) ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα στον οποίο αναφέρεται η Εκκαθάριση («μήνας αναφοράς») ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταγράφει τα ποσά που έχουν υπολογισθεί για πληρωμή ή είσπραξη για κάθε έναν από τους Συμμετέχοντες στην Αγορά ΜΔΝ και εκδίδει την Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης η οποία κοινοποιείται στους Συμμετέχοντες κατά το τμήμα που αφορά κάθε έναν από αυτούς με εξαίρεση τις συναλλαγές των ΥΚΩ που περιγράφονται στις παρ. 8 έως 11 του παρόντος.

   Η Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης εκδίδεται για κάθε Σύστημα ΜΔΝ διακριτά, και περιλαμβάνει ιδίως:

   α) Τις χρεώσεις και πιστώσεις κάθε Συμμετέχοντα, αναλυτικά για κάθε επιμέρους εκκαθάριση, με εξαίρεση τις χρεοπιστώσεις για τις ΥΚΩ για τις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 8 του παρόντος, και των κυρώσεων που εγγράφονται διακριτά. Για τις Συμβατικές Μονάδες οι χρεωπιστώσεις που αφορούν στην αγοραπωλησία ενέργειας καταγράφονται ανά Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής, ενώ οι λοιπές χρεωπιστώσεις τους, καθώς και οι χρεωπιστώσεις για όλες τις υπόλοιπες Μονάδες παραγωγής καταγράφονται συνολικά ανά μήνα εκκαθάρισης. Για τους Παραγωγούς, οι εγγραφές είναι διακριτές για κάθε Μονάδα, ενώ για τους

Εκπροσώπους Φορτίου, για τους Μετρητές που εκπροσωπούν, ανά κατηγορία Μετρητή.

β) Διακριτά τυχόν χρεώσεις που επιβάλλονται λόγω κυρώσεων ή μη συμμόρφωσης σε Εντολές Κατανομής συνοδευόμενες από τα στοιχεία που τις τεκμηριώνουν.

γ) Το συνολικό χρηματικό ποσό που τελικά προκύπτει με βάση τις ανωτέρω επιμέρους εκκαθαρίσεις ως τελική χρέωση ή πίστωση για κάθε Συμμετέχοντα, σύμφωνα και με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

δ) Τα δεδομένα των μετρήσεων με βάση τα οποία υπολογίζονται οι χρεώσεις και πιστώσεις του στοιχείου α΄.

ε) Άλλα στοιχεία που κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ επεξηγούν την Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης, εφόσον αυτά δεν είναι εμπιστευτικά.

4. Συμμετέχων που αμφισβητεί το περιεχόμενο της Κατάστασης Μηνιαίας Εκκαθάρισης, απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της Κατάστασης αυτής, αιτιολογημένες αντιρρήσεις στον Διαχειριστή ΜΔΝ, αναγράφοντας με ακρίβεια τους λόγους των αντιρρήσεων, το ποσό που αμφισβητεί, την Ημέρα Κατανομής, καθώς και όλα τα σχετικά δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία που θεμελιώνουν τις αντιρρήσεις του.

5. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή των αντιρρήσεων του Συμμετέχοντος, αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών και διαφορές που ενδεχομένως προκύπτουν ενσωματώνονται στην Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης της επόμενης περιόδου εκκαθάρισης, εφόσον αυτό είναι εφικτό με βάση την φορολογική νομοθεσία, διαφορετικά εκκαθαρίζονται το αργότερο κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση. Τυχόν διαφορά μεταξύ των μερών, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μετά την ανωτέρω διαδικασία, επιλύεται κατά τη διαδικασία που καθορίζεται στο Κεφάλαιο 2.

6. Για τους Εκπροσώπους Φορτίου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποστέλλει μαζί με την Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης ή εντός δύο (2) ημερών από την αποστολή της, τα σχετικά τιμολόγια για λογιστικοποίηση και εξόφλησή τους.

7. Σε κάθε περίπτωση, ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να εξοφλεί τις χρεώσεις που αναφέρονται στην Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης εντός πέντε (5) ημερών και να λαμβάνει τις πιστώσεις από τον Διαχειριστή ΜΔΝ εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των παραστατικών, με εξαίρεση τις προθεσμίες των συναλλαγών για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) οι οποίες ορίζονται στην παρ. 10. Η παραπάνω υποχρέωση είναι ανεξάρτητη από τυχόν ενστάσεις του Εκπροσώπου Φορτίου.

8. Στο πλαίσιο της Μηνιαίας Εκκαθάρισης, ειδικά για τις συναλλαγές που αφορούν στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, ο Διαχειριστής ΜΔΝ, υπό την ιδιότητά του ως Διαχειριστής ΥΚΩ, εκδίδει και αποστέλλει σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου «Ενημερωτικό Σημείωμα Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΥΚΩ», σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα στην παρ. 2 του άρθρου 148 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, έως την τελευταία ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα από το μήνα αναφοράς. Το Ενημερωτικό Σημείωμα περιλαμβάνει ιδίως:

α) Το ποσό των χρεώσεων ΥΚΩ για τους Πελάτες του Εκπροσώπου Φορτίου ανά κατηγορία χρέωσης, καθώς και το συνολικό ποσό της χρέωσής του για τον προηγούμενο μήνα.

β) Το ποσό της πίστωσης που προκύπτει από τα προσωρινά μηνιαία ανταλλάγματα ΥΚΩ του προηγούμενου μήνα.

γ) Το ποσό της χρέωσης ή πίστωσης του Εκπροσώπου Φορτίου ανά κατηγορία χρέωσης/αντάλλαγμα ΥΚΩ, καθώς και το συνολικό ποσό της χρέωσης ή πίστωσής του

από τυχόν διορθωτική εκκαθάριση προηγούμενων μηνών, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην ειδική μεθοδολογία της παρ.10 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

δ) Την προθεσμία εξόφλησης εντός της οποίας υποχρεούται ο Εκπρόσωπος Φορτίου να καταβάλλει στον τραπεζικό λογαριασμό του Διαχειριστή ΥΚΩ το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει από τον συνυπολογισμό των στοιχείων α, β και γ, και

ε) Τα δεδομένα των μετρήσεων με βάση τα οποία υπολογίζονται οι χρεώσεις και πιστώσεις των στοιχείων α, β και γ.

9. Για τον προσδιορισμό του ύψους των χρεώσεων κατά τη διαδικασία Μηνιαίας Εκκαθάρισης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει, βάσει εγκεκριμένων από τη ΡΑΕ μεθοδολογιών, την πίστωση (Αντάλλαγμα ΥΚΩ) που αντιστοιχεί σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου για την παροχή των ΥΚΩ στα ΜΔΝ ως το άθροισμα:

α) της πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ως αντάλλαγμα για την παροχή της υπηρεσίας Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ),

β) της πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ως αντάλλαγμα για την παροχή της υπηρεσίας Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), και

γ) της πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ως αντάλλαγμα για την παροχή ενιαίου τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των ΜΔΝ (ΥΚΩ_ΜΔΝ).

10. Τα τιμολόγια των Εκπροσώπων Φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας στα ΜΔΝ προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ για το οφειλόμενο αντάλλαγμα των παρεχομένων από αυτούς ΥΚΩ στην αγορά των ΜΔΝ, εκδίδονται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του Ενημερωτικού Σημειώματος Εκκαθάρισης ΥΚΩ σύμφωνα με την παρ. 8 του παρόντος άρθρου και εξοφλούνται μέχρι την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου ημερολογιακού μήνα από το μήνα αναφοράς. Τα τιμολόγια του Διαχειριστή ΜΔΝ προς τους υπόχρεους απόδοσης των Χρεώσεων ΥΚΩ στα ΜΔΝ Εκπροσώπους Φορτίου εκδίδονται και αποστέλλονται στους Εκπροσώπους Φορτίου μαζί με το Ενημερωτικό Σημείωμα ή εντός δύο (2) ημερών από την αποστολή του και εξοφλούνται μέχρι την 15η ημέρα του μεθεπόμενου ημερολογιακού μήνα από το μήνα αναφοράς. Η υποχρέωση εξόφλησης εντός της ως άνω προθεσμίας είναι ανεξάρτητη από τυχόν ενστάσεις του Εκπροσώπου Φορτίου, οι δε χρεώσεις ΥΚΩ αποδίδονται από τους Εκπροσώπους Φορτίου στον Διαχειριστή ΜΔΝ, υπό την ιδιότητά του ως Διαχειριστή ΥΚΩ, ανεξαρτήτως της είσπραξης των κονδυλίων αυτών από τους Πελάτες τους.

11. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, υπό την ιδιότητά του ως Διαχειριστής ΥΚΩ, καταβάλλει τις εκάστοτε πιστώσεις που αντιστοιχούν στο αντάλλαγμα ΥΚΩ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται οφειλές του δικαιούχου Εκπροσώπου Φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας προς αυτόν από Χρεώσεις ΥΚΩ. Η εφαρμογή της ως άνω πρόβλεψης τελεί υπό την επιφύλαξη των προβλέψεων της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/73978/911 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ (Β’ 3149/2020).

12. Εάν μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών, ο Λογαριασμός του Εκπροσώπου Φορτίου δεν διαθέτει επαρκές χρηματικό ποσό ως υπόλοιπο ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική τραπεζική πράξη χρέωσης που αντιστοιχεί στην Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης, τεκμαίρεται αδυναμία του Εκπροσώπου Φορτίου ως προς την καταβολή των σχετικών ποσών. Το σύνολο των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν σε αδυναμία καταβολής από Εκπρόσωπο Φορτίου συνιστούν Έλλειμμα Συναλλαγών για τη Μηνιαία Εκκαθάριση και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 185. Ειδικά για την περίπτωση που μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών, ο Λογαριασμός του Εκπροσώπου Φορτίου δεν διαθέτει επαρκές χρηματικό ποσό ως υπόλοιπο, ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική τραπεζική πράξη χρέωσης που αντιστοιχεί στο Ενημερωτικό

Σημείωμα Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΥΚΩ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδάφιου δ' της παρ. 2 του άρθρου 147 Κώδικα ΕΔΔΗΕ.

13. Με την κοινοποίηση της Κατάστασης Μηνιαίας Εκκαθάρισης ο Παραγωγός αποστέλλει εντός δύο (2) ημερών στον Διαχειριστή ΜΔΝ τα σχετικά τιμολόγια που προκύπτουν από αυτή, δεόντως θεωρημένα, για λογιστικοποίηση και εξόφληση, ανεξάρτητα από τυχόν ενστάσεις που έχει.
14. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων για την εξόφληση Παραγωγού από Μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικού Σταθμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του παραστατικού του Παραγωγού, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει τη σχετική τραπεζική εντολή εξόφλησης του Παραγωγού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αντιρρήσεων του Παραγωγού επί των οφειλόμενων ποσών.
15. Μετά την ολοκλήρωση των τραπεζικών πράξεων ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποστέλλει χωριστά σε κάθε Συμμετέχοντα, που εξόφλησε νομίμως τις οφειλές του, παραστατικό εξοφλήσεως με τα ακόλουθα στοιχεία:
    α) Τα ποσά των χρεώσεων και πληρωμών που τον αφορούν και τα οποία έχουν τακτοποιηθεί.
    β) Περαιτέρω στοιχεία τα οποία καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.
16. Ο Συμμετέχων που συνεργάζεται με τον Διαχειριστή ΜΔΝ για την επίλυση της διαφωνίας που προέκυψε σε σχέση με ορισμένη Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις δαπάνες για την πραγματοποίηση επαναληπτικών υπολογισμών εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41. Τα ποσά αυτά επιστρέφονται στον Συμμετέχοντα, εάν από τη διενέργεια επαναληπτικών υπολογισμών προκύψει ότι η Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης ήταν λανθασμένη. Οι δαπάνες αυτές εγγράφονται στην Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης της επόμενης περιόδου εκκαθάρισης.
17. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της Κατάστασης Μηνιαίας Εκκαθάρισης και των σχετικών παραστατικών και τραπεζικών πράξεων, καθώς και τον τρόπο και το περιεχόμενο της επικοινωνίας μεταξύ των Συμμετεχόντων και του Διαχειριστή ΜΔΝ στο πλαίσιο της εκκαθάρισης, δύναται να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.

Άρθρο 184 Διαδικασία Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης

1. Μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού έτους, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει σε Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση για το έτος αυτό, ανά Σύστημα ΜΔΝ, στα πλαίσια της οποίας:
    α) Λαμβάνει υπόψη τυχόν διαφορές των δεδομένων των μετρήσεων και λοιπών μεγεθών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τον υπολογισμό των χρεώσεων και πιστώσεων στις Καταστάσεις Μηνιαίας Εκκαθάρισης με τα τελικά απολογιστικά στοιχεία του έτους.
    β) Εντοπίζει τυχόν σφάλματα στους αρχικούς υπολογισμούς των χρεώσεων και πιστώσεων των Καταστάσεων Μηνιαίας Εκκαθάρισης.
    γ) Επαληθεύει βάσει νεότερων δεδομένων τυχόν εκτίμηση που έγινε στην περίπτωση εκκαθάρισης σε Έκτακτες Καταστάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 187.
    δ) Προσδιορίζει το απολογιστικό κόστος Κάλυψης Έκτακτης Ανάγκης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 155.
    ε) Προσδιορίζει το απολογιστικό κόστος Κάλυψης Λειτουργικών Δαπανών και Παγίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 180.

στ) Λαμβάνει υπόψη την έκβαση τυχόν διαδικασίας Επίλυσης Διαφορών.

2. Για τον προσδιορισμό του ύψους των χρεώσεων και πιστώσεων κατά τη διαδικασία Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης και την πραγματοποίηση των σχετικών τραπεζικών πράξεων, ο Διαχειριστής ΜΔΝ χρησιμοποιεί τη λειτουργία Εκκαθάρισης Αγοράς ΜΔΝ του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΔΝ.

3. Η Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση της Αγοράς ΜΔΝ λαμβάνει χώρα ανά Σύστημα ΜΔΝ και περιλαμβάνει τις επιμέρους οριστικές εκκαθαρίσεις: Αγοραπωλησίας Ενέργειας, Επικουρικών Υπηρεσιών, Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, Ειδικών Λογαριασμών ΑΠΕ ΜΔΝ και ΥΚΩ ΜΔΝ, Κάλυψης Κόστους Έκτακτης Ανάγκης, Κάλυψης Λειτουργικών Δαπανών του Διαχειριστή ΜΔΝ και Διαχείρισης Παγίων, Εισπράξεων υπέρ Τρίτων/ΧΧΔ, καθώς και Κυρώσεων. Ο Διαχειριστής δύναται να διενεργεί την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση διακριτά για ορισμένες από τις επιμέρους οριστικές εκκαθαρίσεις.

4. Μέχρι τις τριάντα μία (31) Μαρτίου και τις τριάντα (30) Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, ο ΔΕΔΔΗΕ ως Διαχειριστής ΥΚΩ εισηγείται στη ΡΑΕ τα της αναπροσαρμογής των μοναδιαίων χρεώσεων ΥΚΩ κατ' άρθρο 36 του ν. 4067/2012, ως ισχύει, υποβάλλοντας στοιχεία και εκτιμήσεις του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού Λογαριασμού ΥΚΩ του τρέχοντος και του επόμενου έτους, καθώς και τυχόν ελλειμμάτων του προηγούμενου έτους. Μέχρι τις τριάντα μία (31) Μαΐου και τις τριάντα (30) Νοεμβρίου κάθε επομένου έτους από το έτος εκκαθάρισης, η ΡΑΕ αποστέλλει, κατ' άρθρο 32 του ν. 4067/2012 ως ισχύει, τη σχετική εισήγησή της στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αναπροσαρμογή των μοναδιαίων χρεώσεων ΥΚΩ. Μέχρι τις τριάντα (30) Σεπτεμβρίου κάθε επομένου έτους από το έτος εκκαθάρισης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υποβάλλει για έλεγχο στη ΡΑΕ τα απολογιστικά στοιχεία κόστους και ενέργειας για κάθε Σύστημα ΜΔΝ συνοδευόμενα από τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι τιμές των παραμέτρων και οι υπολογισμοί κόστους. Μέχρι τις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε επομένου έτους από το έτος εκκαθάρισης, η ΡΑΕ με απόφασή της εγκρίνει τα ετήσια απολογιστικά στοιχεία κόστους, ως προς το εύλογο ή μη του ύψους και του είδους των επιμέρους δαπανών της δραστηριότητας της παραγωγής, τα οποία χρησιμοποιούνται από το Διαχειριστή ΜΔΝ για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.06.2007 (Β΄ 1040 ως ισχύει) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για κάθε Σύστημα ΜΔΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

5. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης της ΡΑΕ για την έγκριση των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων κόστους σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος, σε κάθε επόμενο έτος από το έτος εκκαθάρισης, αποστέλλει σε κάθε Συμμετέχοντα την Κατάσταση Ετήσιας Εκκαθάρισης, η οποία αφορά στο έτος αυτό. Στην Κατάσταση Ετήσιας Εκκαθάρισης αναγράφονται χρεώσεις και πιστώσεις οι οποίες προέκυψαν κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση.

6. Συμμετέχων που αμφισβητεί το περιεχόμενο της Κατάστασης Ετήσιας Εκκαθάρισης, απευθύνει εγγράφως και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της Κατάστασης αυτής, αιτιολογημένες αντιρρήσεις στον Διαχειριστή ΜΔΝ, αναγράφοντας με ακρίβεια τους λόγους των αντιρρήσεων, το ποσό που αμφισβητεί, την Ημέρα Κατανομής, καθώς και όλα τα σχετικά δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία που θεμελιώνουν τις αντιρρήσεις του.

7. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση των αντιρρήσεων, αποφαίνεται αιτιολογημένα επί των αντιρρήσεων αυτών και τυχόν διαφορές

που προκύπτουν συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση Εκκαθάρισης επόμενης διαδικασίας εκκαθάρισης που είναι εφικτό, βάσει και της φορολογικής νομοθεσίας. Τυχόν διαφορά μεταξύ των μερών, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μετά την ανωτέρω διαδικασία, επιλύεται με βάση τα καθοριζόμενα στο Κεφάλαιο 2.

8. Η Κατάσταση Ετήσιας Εκκαθάρισης εκδίδεται κατά τον τύπο και το περιεχόμενο της Κατάστασης Μηνιαίας Εκκαθάρισης, για κάθε μήνα του έτους εκκαθάρισης, λαμβάνοντας υπόψη την ευχέρεια του Διαχειριστή να διενεργεί την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση διακριτά για ορισμένες από τις επιμέρους οριστικές εκκαθαρίσεις, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
9. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης είναι χρεωστικό για το Διαχειριστή ΜΔΝ, ο Συμμετέχων εκδίδει και αποστέλλει άμεσα το σχετικό παραστατικό στον Διαχειριστή ΜΔΝ, με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στην Κατάσταση Ετήσιας Εκκαθάρισης, ανεξάρτητα τυχόν ενστάσεων του Συμμετέχοντος. Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του παραστατικού, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει τη σχετική τραπεζική εντολή εξόφλησης του Συμμετέχοντος, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αντιρρήσεων επί των οφειλόμενων ποσών. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται έλλειμμα του ΕΛΥΚΩ μετά τη διενέργεια της Ετήσιας εκκαθάρισης ΕΛΥΚΩ ΜΔΝ, για την απόδοση των οφειλομένων στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζεται η ειδική μεθοδολογία της παρ. 10 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
10. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης είναι πιστωτικό για το Διαχειριστή ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ μαζί με την Κατάσταση Ετήσιας Εκκαθάρισης εκδίδει και αποστέλλει το σχετικό παραστατικό στο Συμμετέχοντα, δεόντως θεωρημένο. Η ανωτέρω οφειλή εξοφλείται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από το Συμμετέχοντα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αντιρρήσεων επί των οφειλόμενων ποσών.
11. Εάν μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η οφειλή δεν έχει εξοφληθεί στο σύνολό της, τεκμαίρεται αδυναμία του Συμμετέχοντα ως προς την καταβολή των σχετικών ποσών. Το σύνολο των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν σε αδυναμία καταβολής από Παραγωγό, συμψηφίζεται με τις πληρωμές που έχει να λαμβάνει κατά τη διαδικασία της επόμενης Μηνιαίας Εκκαθάρισης. Το σύνολο των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν σε αδυναμία καταβολής από Εκπρόσωπο Φορτίου συνιστούν Έλλειμμα Συναλλαγών για το έτος εκκαθάρισης και ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 185.
12. Συμμετέχων που συνεργάζεται με τον Διαχειριστή ΜΔΝ για την επίλυση της διαφωνίας που προέκυψε σε σχέση με ορισμένη Κατάσταση Ετήσιας Εκκαθάρισης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις δαπάνες για την πραγματοποίηση επαναληπτικών υπολογισμών εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41. Τα ποσά αυτά επιστρέφονται στον Συμμετέχοντα, εάν από τη διενέργεια επαναληπτικών υπολογισμών προκύψει ότι η Κατάσταση Ετήσιας Εκκαθάρισης ήταν λανθασμένη. Οι δαπάνες αυτές εγγράφονται στην Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης της επόμενης περιόδου εκκαθάρισης.
13. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της Κατάστασης Ετήσιας Εκκαθάρισης και των σχετικών παραστατικών και τραπεζικών πράξεων, καθώς και τον τρόπο και το περιεχόμενο της επικοινωνίας μεταξύ των Συμμετεχόντων και του Διαχειριστή ΜΔΝ στα πλαίσια της Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης δύναται να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.

Άρθρο 185 Έλλειμμα Συναλλαγών

1. Ως Έλλειμμα Συναλλαγών κατά τη διαδικασία της Μηνιαίας ή Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης, νοείται το σύνολο των χρηματικών ποσών το οποίο δεν καταβάλλεται από τους Εκπροσώπους Φορτίου εντός της προθεσμίας που τίθεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Κεφάλαιο.
2. Τυχόν αδυναμία καταβολής από Εκπρόσωπο Φορτίου δεν αναστέλλει, ούτε εμποδίζει την εξέλιξη της διαδικασίας Μηνιαίας ή Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης της Αγοράς ΜΔΝ και την πραγματοποίηση των σχετικών τραπεζικών πράξεων. Για το σκοπό αυτό, εφόσον προκύπτει Έλλειμμα Συναλλαγών, ο Διαχειριστής ΜΔΝ:
   α) Καταρχήν προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να ικανοποιηθεί μέσω των εγγυήσεων που έχει παράσχει ο Εκπρόσωπος Φορτίου, ο οποίος εμφανίζει αδυναμία πληρωμής και ενημερώνει εγγράφως τον ίδιο, τους λοιπούς Εκπροσώπους Φορτίου, καθώς και τη ΡΑΕ. Για το λόγο αυτό, και μέχρι το ύψος της οφειλής του:
      αα) χρησιμοποιεί τα κεφάλαια από το Λογαριασμό Εγγυήσεων του Εκπροσώπου Φορτίου, σε περίπτωση που οι εγγυήσεις έχουν δοθεί με μορφή κατάθεσης,
      ββ) προχωρά σε τμηματικές αναλήψεις από την εγγυητική επιστολή του Εκπροσώπου Φορτίου, σε περίπτωση που οι εγγυήσεις έχουν τη μορφή εγγυητικής επιστολής,
      γγ) χρησιμοποιεί τα ποσά που του έχουν εκχωρηθεί ως εγγυήσεις από τον Εκπρόσωπο Φορτίου.
   β) Στη περίπτωση που μέσω της διαδικασίας (α) ανωτέρω, δεν καλύπτεται πλήρως το Έλλειμμα Συναλλαγών, ειδοποιεί τον Φορέα Κάλυψης, ώστε αυτός να καλύψει το υπόλοιπο ποσό.
3. Στην περίπτωση που το ποσό που αντιστοιχεί στο Έλλειμμα Συναλλαγών καλύπτεται με τη διαδικασία της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2, και ο οφειλέτης προβεί εν συνεχεία σε μερική ή ολική εξόφλησή της ληξιπρόθεσμης οφειλής του, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προχωρά σε πίστωση των ποσών αυτών στο Λογαριασμό Εγγυήσεων του Εκπροσώπου Φορτίου στον οποίο αφορούν.
4. Στην περίπτωση που μέρος του Ελλείμματος Συναλλαγών καλύπτεται με τη διαδικασία της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει σχετικά τους Εκπροσώπους Φορτίου, προσδιορίζοντας το ύψος του Έκτακτου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης για το μήνα εκκαθάρισης (μ), ως το ποσό του ελλείμματος LOANμ, καθώς και του χρηματοοικονομικού κόστους κάλυψής του MONCHRGμ, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στη Σύμβαση Χρηματοοικονομικής Κάλυψης. Το Αντίτιμο Έκτακτου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου υπολογίζεται επιμερίζοντας το Έκτακτο Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης αναλογικά, με βάση τις χρεώσεις κάθε Εκπροσώπου Φορτίου που αφορούν στους Λογαριασμούς Εκκαθάρισης Ενέργειας και Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος για το μήνα κατά τον οποίο προέκυψε το Έλλειμμα Συναλλαγών. Στη σχετική ειδοποίηση πληρωμής, την οποία κοινοποιεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ στους Εκπροσώπους Φορτίου, προσδιορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής του Αντιτίμου Έκτακτου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης και στη συνέχεια ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει στην έκδοση των τραπεζικών εντολών για την πληρωμή αυτή μέσω του Λογαριασμού Συμμετέχοντος. Η μη έγκαιρη καταβολή του Αντιτίμου Έκτακτου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης συνιστά νέο Έλλειμμα Συναλλαγών και ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία του παρόντος άρθρου. Για κάθε επόμενο μήνα, από το μήνα κατά τον οποίο έλαβε χώρα το Έλλειμμα Συναλλαγών, και μέχρι την αποπληρωμή του από τον Εκπρόσωπο Φορτίου που το προκάλεσε, υπολογίζεται το χρηματοοικονομικό κόστος κάλυψής του MONCHRGμ, το οποίο επιμερίζεται σε κάθε

Εκπρόσωπο Φορτίου σύμφωνα με τα ανωτέρω κατά τη διαδικασία Μηνιαίας Εκκαθάρισης και συμπεριλαμβάνεται στην Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης κάθε Εκπροσώπου Φορτίου.

5. Κατά την Ετήσια Οριστική Εκκαθάριση, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει στην εκκαθάριση των λογαριασμών που αφορούν κάθε περίπτωση Ελλείμματος Συναλλαγών που έλαβε χώρα κατά το τρέχον και τα προηγούμενα έτη και τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται. Χρηματικά ποσά, τα οποία εισέπραξε ο Διαχειριστής ΜΔΝ για συγκεκριμένη περίπτωση Ελλείμματος Συναλλαγών λογίζονται ως πιστώσεις του Λογαριασμού Αποθεματικού και αφαιρούνται από το αντίστοιχο Έκτακτο Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης. Στην περίπτωση αυτή απομειώνεται και το άθροισμα των αντίστοιχων Αντιτίμων Έκτακτου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης που καταβλήθηκαν και η διαφορά επιστρέφεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ στους Εκπροσώπους Φορτίου αναλογικά με τα ποσά που έχουν καταβάλει για την κάλυψή του.
6. Στην περίπτωση Ελλείμματος Συναλλαγών, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει τους καταναλωτές που εκπροσωπούνται από τον Εκπρόσωπο Φορτίου αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του. Ταυτόχρονα, προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την έντοκη είσπραξη της ληξιπρόθεσμης οφειλής, του πρόσθετου έκτακτου χρηματοοικονομικού κόστους που τυχόν υφίσταται για την κάλυψη της οφειλής αυτής, καθώς και κάθε θετικής ζημίας που υπέστη λόγω υπερημερίας, από τον Εκπρόσωπο Φορτίου στον οποίο αυτή οφείλεται. Σε κάθε περίπτωση ο Διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει σχετικά τη ΡΑΕ.
7. Μετά την πάροδο διμήνου από τη δημιουργία Ελλείμματος Συναλλαγών λόγω μη εξόφλησης της οφειλής συγκεκριμένου Εκπροσώπου Φορτίου, και εφόσον η ληξιπρόθεσμη οφειλή εξακολουθεί να υφίσταται, ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταγγέλλει υποχρεωτικά τη Σύμβαση Συμμετοχής του Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ, και κινείται η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή για τους καταναλωτές που εκπροσωπούνταν από το συγκεκριμένο Εκπρόσωπο Φορτίου, βάσει των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας και τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες.

Άρθρο 186 Μεταφορές Κεφαλαίων

1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας Μηνιαίας και Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης της Αγοράς ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ κοινοποιεί στο Φορέα Εκκαθάρισης τις αντίστοιχες Καταστάσεις Εκκαθαρίσεων και του δίνει εντολή να προβεί στις τραπεζικές πράξεις που αντιστοιχούν σε χρεώσεις και πιστώσεις των Λογαριασμών Συμμετεχόντων.
2. Συμμετέχων ο οποίος έχει καταστεί οφειλέτης βάσει της Κατάστασης Μηνιαίας Εκκαθάρισης ή της Κατάστασης Ετήσιας Εκκαθάρισης, υποχρεούται να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να ολοκληρωθεί η μεταφορά των οφειλομένων ποσών προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στα άρθρα 183 και 184.
3. Με τη λήξη των ως άνω προθεσμιών, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ελέγχει τις διενεργηθείσες μεταφορές κεφαλαίων και εγγράφει τις σχετικές χρεωπιστώσεις στους επιμέρους λογιστικούς λογαριασμούς κάθε Συμμετέχοντα.

Άρθρο 187 Εκκαθάριση σε Έκτακτες Καταστάσεις

1. Εάν η εφαρμογή της διαδικασίας Μηνιαίας Εκκαθάρισης Αγοράς ΜΔΝ είναι αδύνατη λόγω ιδίως βλάβης του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΔΝ ή των συστημάτων επικοινωνίας ή λοιπών ηλεκτρονικών συστημάτων του Διαχειριστή ΜΔΝ, ο τελευταίος δύναται να αναβάλλει τη διαδικασία εκκαθάρισης για διάστημα έως πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, εφόσον η αδυναμία κρίνεται προσωρινή και αναμένεται να μην

διαρκέσει πέραν του διαστήματος αυτού. Σε κάθε άλλη περίπτωση η εκκαθάριση διενεργείται με κάθε πρόσφορο μέσο.

2. Εάν κατά την έναρξη της περιόδου υπολογισμού τα δεδομένα μετρήσεων ή άλλες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον υπολογισμό των πληρωμών και των χρεώσεων στα πλαίσια της Μηνιαίας Εκκαθάρισης της Αγοράς ΜΔΝ, δεν είναι διαθέσιμα, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει σε εύλογη εκτίμηση των μη διαθέσιμων δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική εξέλιξη αυτών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο προς τούτο στοιχείο, και εκδίδει βάσει αυτών την Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης παρατείνοντας ανάλογα τις χρονικές προθεσμίες για την εκκαθάριση. Οι λεπτομέρειες της παράτασης των προθεσμιών αυτών και η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη θεμελίωση των κατ' εκτίμηση δεδομένων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή ΜΔΝ.
3. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την επέλευση των Έκτακτων Καταστάσεων, ο Διαχειριστής ΜΔΝ συντάσσει αιτιολογημένη αναφορά σχετικά με τις καταστάσεις αυτές, καθώς και τα ληφθέντα προς την αντιμετώπισή τους μέτρα. Η αναφορά αυτή υποβάλλεται στη ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή ΜΔΝ.
4. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ αμέσως μετά την αποκατάσταση των κανονικών συνθηκών λειτουργίας προβαίνει σε επαλήθευση των κατ' εκτίμηση δεδομένων που χρησιμοποίησε και αναθεωρεί βάσει αυτής, την Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης. Εάν η επαλήθευση δεν είναι εφικτή λόγω έλλειψης δεδομένων, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αναθεωρεί την Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης κατά εύλογη κρίση, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που παρέχουν οι Συμμετέχοντες.

Άρθρο 188 Δημοσιοποίηση Στοιχείων Εκκαθαρίσεων

Ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει ανά Σύστημα ΜΔΝ και δημοσιοποιεί μηνιαίως στην ιστοσελίδα του, αμέσως μετά την κατάρτιση των Καταστάσεων Μηνιαίας Εκκαθάρισης, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το Μέσο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής του άρθρου 190 για κάθε Περίοδο Κατανομής για όλες τις Ημέρες Κατανομής του μήνα στον οποίο αφορά η εκκαθάριση,

β) το Μέγιστο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής του άρθρου 191 για κάθε Περίοδο Κατανομής για όλες τις Ημέρες Κατανομής του μήνα στον οποίο αφορά η εκκαθάριση,

γ) το μέσο κόστος παροχής κάθε Επικουρικής Υπηρεσίας, το οποίο υπολογίζεται ως το πηλίκο του συνολικού κόστους που προκύπτει ανά Επικουρική Υπηρεσία κατά το άρθρο 196 προς τη συνολικά παραγόμενη ενέργεια στο Σύστημα ΜΔΝ για το μήνα εκκαθάρισης,

δ) το μέσο κόστος του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, το οποίο υπολογίζεται ως το πηλίκο του συνολικού κόστους του μηχανισμού αυτού κατά το Κεφάλαιο 41, καθώς και του προϋπολογιστικού Κόστους Κάλυψης Έκτακτης Ανάγκης του άρθρου 181, προς τη συνολικά παραγόμενη ενέργεια στο Σύστημα ΜΔΝ για το μήνα εκκαθάρισης.

Κεφάλαιο 39 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 189 Υπολογισμός Καμπυλών Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής Συμβατικών Μονάδων

1. Πριν την έναρξη κάθε ημερολογιακού μήνα ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει την Καμπύλη Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής κάθε Συμβατικής Μονάδας, που αντιστοιχεί στον μήνα αυτό, με βάση:
   α) την Καμπύλη Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής της Συμβατικής Μονάδας, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 162, και
   β) τις αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της ανωτέρω καμπύλης, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται για τον υπό εκκαθάριση μήνα, όπως οι τιμές καυσίμου και οι τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2, οι οποίες έχουν ήδη διαμορφωθεί μέχρι τη διενέργεια του υπολογισμού της Καμπύλης.
2. Η Καμπύλη Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής της παραγράφου 1 για κάθε Συμβατική Μονάδα χρησιμοποιείται στο πλαίσιο κατάρτισης των Προγραμμάτων ΚΗΕΠ και Κατανομής, καθώς και στις εκκαθαρίσεις που αφορούν στον μήνα αυτό.
3. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τον υπολογισμό της Καμπύλης Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής κάθε Συμβατικής Μονάδας κατά τη διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης δύναται να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.

Άρθρο 190 Μέσο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής Συστήματος ΜΔΝ

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει, για κάθε Σύστημα ΜΔΝ, το Μέσο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής σε αυτό, σε €/MWh, για κάθε Περίοδο Κατανομής t της Ημέρας Κατανομής d, ως το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος παραγωγής όλων των Συμβατικών Μονάδων που λειτούργησαν την Περίοδο Κατανομής αυτή, με βάση τις μετρήσεις της Εγχεόμενης Ενέργειας τους και του αντίστοιχου μεταβλητού κόστους παραγωγής τους για την ώρα αυτή, ως εξής:

$$MMK_{MΔN,t} = \frac{\sum_{\mu=1}^{n} (Q_{E,\mu,t} \times MK_{\mu,t})}{Q_{E,t}}$$

   όπου:

   $MMK_{MΔN,t}$: το Μέσο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής των Συμβατικών Μονάδων του Συστήματος ΜΔΝ για την Περίοδο Κατανομής t της Ημέρας Κατανομής

   $Q_{E,\mu,t}$: η Εγχεόμενη Ενέργεια Συμβατικής Μονάδας μ (μ=1...n) στο Σύστημα ΜΔΝ για κάθε Περίοδο Κατανομής t της Ημέρας Κατανομής

   $MK_{\mu,t}$: το μεταβλητό κόστος παραγωγής της Συμβατικής Μονάδας μ (μ=1...n), για τη Περίοδο Κατανομής t, για το σημείο λειτουργίας της Μονάδας που αντιστοιχεί σε ισχύ παραγωγής ίση με τη μέση ισχύ για την έγχυση της ενέργειας $Q_{E,\mu,t}$

   $Q_{E,t}$: η Εγχεόμενη Ενέργεια Συμβατικών Μονάδων στο Σύστημα ΜΔΝ (άθροισμα $Q_{E,\mu,t}$ για όλες τις Μονάδες), για κάθε Περίοδο Κατανομής t της Ημέρας Κατανομής
2. Κατά αναλογία των ανωτέρω ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει και το μηνιαίο Μέσο Μεταβλητό Κόστος της Αγοράς ΜΔΝ κάθε Συστήματος ΜΔΝ, ως το μεσοσταθμικό Μέσο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής κάθε Περιόδου Κατανομής t κάθε Ημέρας Κατανομής, για όλες τις Ημέρες Κατανομής του μήνα.

Άρθρο 191 Μέγιστο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής Συστήματος ΜΔΝ

Για κάθε Περίοδο Κατανομής t κάθε Ημέρας Κατανομής, προσδιορίζεται το Μέγιστο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής $MK_{max,t}$, σε €/MWh, ως το μεταβλητό κόστος παραγωγής της ακριβότερης Συμβατικής Μονάδας που λειτούργησε στο Σύστημα ΜΔΝ την Περίοδο Κατανομής t, ως εξής:

$$MK_{max,t}=\max (MK_{1,t},\ldots, MK_{\mu,t},\ldots,MK_{n,t})$$

όπου:

$MK_{\mu,t}$: το μεταβλητό κόστος παραγωγής της Συμβατικής Μονάδας μ (μ=1...n), όπως ορίζεται στο άρθρο 190.

Άρθρο 192 Πληρωμές και Χρεώσεις Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών

1. Οι πληρωμές και χρεώσεις Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Μονάδων Υβριδικού Σταθμού υπολογίζονται σε μηνιαία βάση, με βάση τις μετρήσεις που προκύπτουν από την πραγματική λειτουργία κάθε μονάδας κατά το μήνα που εκκαθαρίζεται.
2. Παραγωγός του οποίου οι Μονάδες εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Κατανομής και λειτούργησαν, δικαιούται να εισπράττει τίμημα, το οποίο προκύπτει από την τιμολόγηση της ποσότητας ενέργειας σε MWh που τελικά εγχύθηκε στο Σύστημα ΜΔΝ από τις Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ή τις Μονάδες Υβριδικού Σταθμού του Παραγωγού, στην αντίστοιχη τιμή σε €/MWh, που προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και τους σχετικούς όρους των οικείων αδειών παραγωγής και Συμβάσεων Πώλησης των Μονάδων αυτών.

   Το ποσό είσπραξης που δικαιούται ο Παραγωγός p, για την ποσότητα Q_E που εγχύθηκε από τη Μονάδα μ, υπολογίζεται ως εξής:

$$TE_{p,\mu}=Q_{E,\mu} \times P_{RES,\mu}$$

   όπου:

   $TE_{p,\mu}$: το τίμημα ενέργειας που δικαιούται να εισπράξει ο Παραγωγός p, για την ενέργεια που εγχύθηκε από τη Μονάδα μ κατά το μήνα εκκαθάρισης

   $Q_{E,\mu}$: η ποσότητα ενέργειας σε MWh που εγχύθηκε κατά το μήνα εκκαθάρισης στο Σύστημα ΜΔΝ από τη Μονάδα μ

   $P_{RES,\mu}$: η τιμή σε €/MWh για τη Μονάδα μ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και τους σχετικούς όρους της άδειας παραγωγής και Σύμβασης Πώλησης της Μονάδας.
3. Παραγωγός του οποίου οι μονάδες απορροφούν ενέργεια από το Σύστημα ΜΔΝ, όπως αυτή προκύπτει μετά τους προβλεπόμενους συμψηφισμούς βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και των σχετικών όρων της άδειας παραγωγής και Σύμβασης Πώλησης κάθε Μονάδας, οφείλει να καταβάλει τίμημα για το σύνολο της ενέργειας που απορροφήθηκε από τις μονάδες αυτές. Ειδικά για την ενέργεια που απορροφάται από Σταθμούς για τους οποίους προβλέπεται συγκεκριμένη ενιαία τιμή απορρόφησης €/MWh για όλες τις Περιόδους Κατανομής, όπως είναι οι μονάδες απορρόφησης Υβριδικού Σταθμού, με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τους σχετικούς όρους των οικείων αδειών παραγωγής και Συμβάσεων Πώλησης, το ποσό αυτό προκύπτει ως εξής:

$$XE_{p,\mu} = Q_{X,\mu} \times P_{A,\mu}$$

   όπου:

$ΧΕ_{p,μ}$: η χρέωση ενέργειας που οφείλει ο Παραγωγός p, για την ενέργεια που απορροφήθηκε από τη Μονάδα μ κατά το μήνα εκκαθάρισης

$Q_{Χ,p,μ}$: η Ενέργεια Χρέωσης σε MWh που απορροφήθηκε από το Δίκτυο ΜΔΝ από τη Μονάδα μ κατά το μήνα εκκαθάρισης

$P_{Α,μ}$: η τιμή απορρόφησης ενέργειας σε €/MWh για τη Μονάδα μ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τους σχετικούς όρους της άδειας παραγωγής και Σύμβασης Πώλησης της Μονάδας.

Για τις λοιπές Μονάδες που απορροφούν ενέργεια από το Δίκτυο ΜΔΝ, καθώς και για τις ιδιοκαταναλώσεις όλων των Μονάδων, εφόσον ο Παραγωγός λειτουργεί ως Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης, οι χρεώσεις του υπολογίζονται κατά τη διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης που τον αφορά, με βάση το άρθρο 195.

4. Τα ως άνω τιμήματα ενέργειας προς Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού για την έγχυση της ενέργειας τους στο Σύστημα ΜΔΝ, που νοείται ως ΑΠΕ για την περίπτωση των Υβριδικών Σταθμών, εγγράφονται ως χρεώσεις του Υπολογαριασμού Λ-Ζ1 του Συστήματος ΜΔΝ και των επιμέρους Λογαριασμών των Συμμετεχόντων, ενώ για την έγχυση της ενέργειας Υβριδικών Σταθμών που νοείται ως συμβατική ενέργεια, το αντίστοιχο τίμημα εγγράφεται ως χρέωση του Λογαριασμού Λ-Α του Συστήματος ΜΔΝ και των επιμέρους Λογαριασμών των Συμμετεχόντων. Αντίστοιχα οι ως άνω χρεώσεις για την ενέργεια που απορροφάται από το Σύστημα ΜΔΝ από Σταθμούς για τους οποίους προβλέπεται συγκεκριμένη ενιαία τιμή απορρόφησης, εγγράφονται ως πιστώσεις του Υπολογαριασμού Λ-Ζ1 του συστήματος ΜΔΝ και των επιμέρους Λογαριασμών των Συμμετεχόντων. Για την ίδια ενέργεια ο Λογαριασμός Λ-Ζ1 χρεώνεται με ποσό που αντιστοιχεί στην τιμολόγηση της ενέργειας αυτής στο μηνιαίο Μέσο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής του Συστήματος ΜΔΝ και πιστώνεται αντίστοιχα ο Λογαριασμός Λ-Α.
5. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Μονάδες ΣΗΘΥΑ και δεν θεωρείται ενέργεια ΣΗΘΥΑ με βάση τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, τιμολογείται με βάση τις προβλέψεις του παρόντος Κώδικα για την αντίστοιχη κατηγορία Μονάδας (πχ ΑΠΕ ή Συμβατική).
6. Επιπλέον των ανωτέρω πληρωμών και χρεώσεων, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει τυχόν λοιπές χρεώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές Συμβάσεις Πώλησης των Μονάδων του άρθρου αυτού (π.χ. ΧΧΔ κ.λπ.).

Άρθρο 193 Πληρωμές Συμβατικών Μονάδων

1. Το ύψος των πληρωμών για κάθε Συμβατική Μονάδα υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, για κάθε Περίοδο Κατανομής, κάθε Ημέρας Κατανομής, με βάση τις μετρήσεις που προκύπτουν από την πραγματική λειτουργία της Μονάδας.
2. Παραγωγός του οποίου Συμβατική Μονάδα εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Κατανομής και λειτούργησε, δικαιούται να εισπράττει τίμημα για το σύνολο της Εγχεόμενης Ενέργειας της Μονάδας αυτής. Το ποσό αυτό προκύπτει από την τιμολόγηση της ποσότητας ενέργειας σε MWh που τελικά εγχύθηκε στο Σύστημα ΜΔΝ από τη Μονάδα αυτή για κάθε Περίοδο Κατανομής t, κάθε Ημέρας Κατανομής, στο αντίστοιχο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής της, σε €/MWh, ως εξής:

$$TE_{p,\mu,t} = Q_{E,\mu,t} \times MK_{\mu,t}$$

όπου:

$TE_{p,\mu,t}$: το τίμημα ενέργειας που δικαιούται να εισπράξει ο Παραγωγός p, για την ενέργεια που εγχύθηκε από τη Μονάδα μ, για τη Περίοδο Κατανομής t, της Ημέρας Κατανομής

$Q_{E,\mu,t}$: η Εγχεόμενη Ενέργεια Συμβατικής Μονάδας μ στο Σύστημα ΜΔΝ, σε MWh

$MK_{\mu,t}$: το μεταβλητό κόστος της Μονάδας μ,

ενώ το μηνιαίο τίμημα που δικαιούται ο Παραγωγός p είναι το άθροισμα του ανωτέρω τιμήματος ενέργειας για όλες τις Περιόδους Κατανομής t της Ημέρας Κατανομής, για όλες τις Ημέρες Κατανομής του υπό εκκαθάριση μήνα.

3. Ο Παραγωγός δικαιούται να εισπράττει τίμημα για κάθε εκκίνηση της Συμβατικής Μονάδας μ, διακριτά από θερμή, ενδιάμεση ή ψυχρή κατάσταση αναμονής. Το ποσό αυτό προκύπτει από το Κόστος Εκκίνησης της Μονάδας μ από κάθε κατάσταση αναμονής, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 162 και τις αντίστοιχες εκκινήσεις που πραγματοποίησε η Μονάδα κατά τη διάρκεια του υπό εκκαθάριση μήνα, ως εξής:

$$TEKK_{p,\mu} = a \times KEKK_{\psi υχρή,\mu} + b \times KEKK_{ενδιάμεση,\mu} + c \times KEKK_{θερμή,\mu}$$

όπου:

$TEKK_{p,\mu}$: το μηνιαίο τίμημα για τις εκκινήσεις της Μονάδας μ

a : το πλήθος εκκινήσεων της Μονάδας μ από ψυχρή κατάσταση

$KEKK_{\psi υχρή,\mu}$: το Κόστος Εκκίνησης της Μονάδας μ από ψυχρή κατάσταση

b : το πλήθος εκκινήσεων της Μονάδας μ από ενδιάμεση κατάσταση

$KEKK_{ενδιάμεση,\mu}$: το Κόστος Εκκίνησης της Μονάδας μ από ενδιάμεση κατάσταση

c : το πλήθος εκκινήσεων της Μονάδας μ από θερμή κατάσταση

$KEKK_{θερμή,\mu}$: το Κόστος Εκκίνησης της Μονάδας μ από θερμή κατάσταση

4. Τα ως άνω τιμήματα ενέργειας και εκκινήσεων προς Συμβατικές Μονάδες, εγγράφονται ως χρεώσεις του Λογαριασμού Λ-Α του Συστήματος ΜΔΝ και των επιμέρους Λογαριασμών των Συμμετεχόντων που αυτά αφορούν.

Άρθρο 194 Εκκαθάριση Αποκλίσεων Συμβατικών Μονάδων και Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικού Σταθμού

1. Για τις Επιβεβλημένες Αποκλίσεις παραγωγής του Κεφαλαίου 25, η Συμβατική Μονάδα αμείβεται με βάση τη διαδικασία του άρθρου 193 για την ενέργεια που τελικά εγχέει στο Σύστημα ΜΔΝ για κάθε Περίοδο Κατανομής t, μετά την Εντολή Κατανομής για αύξηση ή μείωση παραγωγής της από το Διαχειριστή ΜΔΝ.
2. Για τις Μη Επιβεβλημένες Αποκλίσεις παραγωγής, εφαρμόζονται ταυτόχρονα τα εξής:
   α) η Συμβατική Μονάδα αμείβεται με βάση τη διαδικασία του άρθρου 193 για την ενέργεια που τελικά εγχέει στο Σύστημα ΜΔΝ για κάθε Περίοδο Κατανομής t,
   β) ο Διαχειριστής ΜΔΝ χρεώνει τη Συμβατική Μονάδα με ποσό το οποίο ισούται με την απόλυτη τιμή της ενέργειας απόκλισής της για κάθε Περίοδο Κατανομής t, επί το αντίστοιχο Μέγιστο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής της ίδιας Περιόδου Κατανομής, προσαυξημένο κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), ως εξής:

$$DIFF_{p,\mu,t} = \left|\left(Q_{E,\mu,t} - Q_{INST,\mu,t}\right)\right| \times MK_{max,t} \times 1{,}2$$

όπου:

$DIFF_{p,\mu,t}$: το ποσό της χρέωσης για Μη Επιβεβλημένη Απόκλιση παραγωγής της Συμβατικής Μονάδας μ του Παραγωγού p, για την Περίοδο Κατανομής t

$Q_{E,\mu,t} - Q_{INST,\mu,t}$: η ποσότητα ενέργειας σε MWh που εγχύθηκε ως απόκλιση στο Σύστημα ΜΔΝ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125, λαμβανομένης υπόψη της ανοχής του άρθρου 126.

$MK_{max,t}$: το Μέγιστο Μεταβλητό Κόστος για την Περίοδο Κατανομής t του άρθρου 191,

ενώ η μηνιαία χρέωση που οφείλεται από τον Παραγωγό p για κάθε Μονάδα μ, είναι το άθροισμα των ανωτέρω χρεώσεων για όλες τις Περιόδους Κατανομής t της Ημέρας Κατανομής, για όλες τις Ημέρες Κατανομής του υπό εκκαθάριση μήνα, για τις οποίες καταγράφονται Μη Επιβεβλημένες Αποκλίσεις.

3. Για τις Μη Επιβεβλημένες Αποκλίσεις των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και των Μονάδων Υβριδικού Σταθμού, εφαρμόζονται αναλογικά οι χρεώσεις της περίπτωσης β της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Οι χρεώσεις λόγω Μη Επιβεβλημένων Αποκλίσεων της περίπτωσης β της παραγράφου 2, εγγράφονται για όλες τις Μονάδες ως πιστώσεις του Λογαριασμού των Κυρώσεων (Λ-Ε) του Διαχειριστή ΜΔΝ και των επιμέρους λογαριασμών των Συμμετεχόντων που αυτές αφορούν.

Άρθρο 195 Χρεώσεις Εκπροσώπων Φορτίου για την Αγορά Ενέργειας

1. Κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να καταβάλει το ποσό που του αναλογεί για το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα ΜΔΝ που δραστηριοποιείται, με βάση την Ενέργεια Χρέωσης που του αναλογεί, διακριτά από Συμβατικές Μονάδες ($Q_{X(\Sigma M,p,t)}$) και Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικών Σταθμών ($Q_{X(\text{ΑΠΕ},p,t)}$), για κάθε Περίοδο Κατανομής.
2. Το ποσό της παραγράφου 1 προκύπτει, για κάθε Ώρα Κατανομής, και για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, από την τιμολόγηση:
   α) της Ενέργειας Χρέωσης από Συμβατικές Μονάδες ($Q_{X(\Sigma M,p,t)}$), σε MWh, στο Μέσο Μεταβλητό Κόστος, σε €/MWh, του Συστήματος ΜΔΝ για την ίδια Περίοδο Κατανομής t, και
   β) της Ενέργειας Χρέωσης από Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού $Q_{X(\text{ΑΠΕ},p,t)}$, σε MWh, στο μηνιαίο Μέσο Μεταβλητό Κόστος, σε €/MWh, του Συστήματος ΜΔΝ,

   ως εξής:

$$XE_{p,t} = Q_{X(\Sigma M,p,t)} \times MMK_{M\Delta N,t} + Q_{X(\text{ΑΠΕ},p,t)} \times \text{Μηνιαίο } MMK_{M\Delta N}$$

   όπου:

   $XE_{p,t}$: η χρέωση του Εκπροσώπου Φορτίου p για την ενέργεια $Q_{X,p,t}$, για τη Περίοδο Κατανομής t της Ημέρας Κατανομής

   $MMK_{M\Delta N,t}$: το Μέσο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής του Συστήματος ΜΔΝ, για τη Περίοδο Κατανομής t της Ημέρας Κατανομής

   Μηνιαίο $MMK_{M\Delta N}$: το μηνιαίο Μέσο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής του Συστήματος ΜΔΝ

   Κατά αναλογία, η μηνιαία χρέωση που οφείλει ο Εκπρόσωπος Φορτίου p είναι το άθροισμα των χρεώσεων ενέργειας για όλες τις Περιόδους Κατανομής t της Ημέρας Κατανομής, για όλες τις Ημέρες Κατανομής του υπό εκκαθάριση μήνα.

Οι ποσότητες $Q_{X(ΣM,p,t)}$ και $Q_{X(ΑΠΕ,p,t)}$ που αντιστοιχούν στον Εκπρόσωπο Φορτίου p για την Ώρα Κατανομής t, προκύπτουν με επιμερισμό της αντίστοιχης Ενέργειας Χρέωσης $Q_{X,p,t}$ που αντιστοιχεί στον Εκπρόσωπο Φορτίου p την Ώρα Κατανομής t, βάσει της αναλογίας Εγχεόμενης Ενέργειας από Συμβατικές Μονάδες και Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών. Αν δεν είναι γνωστές οι ανά Ώρα Κατανομής Εγχεόμενες Ενέργειες των Μονάδων αυτών, ο επιμερισμός αυτός πραγματοποιείται με βάση την αναλογία της Εγχεόμενης Ενέργειας των Μονάδων σε μηνιαία βάση ή βάσει μεθοδολογίας, η οποία περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ.

3. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να καταβάλουν τίμημα για την κάλυψη του συνολικού κόστους εκκινήσεων των Συμβατικών Μονάδων κατά το μήνα που εκκαθαρίζεται. Το ποσό αυτό προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους τιμημάτων κόστους εκκινήσεων για όλες τις Συμβατικές Μονάδες οι οποίες πραγματοποίησαν εκκινήσεις, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 193 για τον υπό εκκαθάριση μήνα, και επιμερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p, με βάση τη συνολική μηνιαία Ενέργεια Χρέωσης $Q_{X,p}$ που απορρόφησε από το δίκτυο του Συστήματος ΜΔΝ ως εξής:

$$\text{ΧΕΚΚ}_p = \frac{Q_{X,p} \times \sum_{\mu=1}^{n} \text{ΤΕΚΚ}_\mu}{\sum_{p=1}^{m} Q_{X,p}}$$

όπου:

ΧΕΚΚ_p: η χρέωση του Εκπροσώπου Φορτίου p για την κάλυψη του Κόστους Εκκινήσεων των Συμβατικών Μονάδων για τον υπό εκκαθάριση μήνα

$Q_{X,p}$: η Ενέργεια Χρέωσης Εκπροσώπου Φορτίου p και υπολογίζεται ως το άθροισμα των $Q_{X,p,t}$, όπως προσδιορίστηκε στην ανωτέρω παράγραφο 2, για όλες τις Περιόδους Κατανομής του υπό εκκαθάριση μήνα.

$\sum_{\mu=1}^{n} TEKK_\mu$: το συνολικό κόστος εκκινήσεων για τις Συμβατικές Μονάδες μ (μ=1 έως n) για τον υπό εκκαθάριση μήνα

$\sum_{p=1}^{m} Q_{X,p}$: η Ενέργεια Χρέωσης (Q_X) του συνόλου των Εκπροσώπων Φορτίου p (p=1 έως m) για τον υπό εκκαθάριση μήνα

4. Οι ως άνω χρεώσεις ενέργειας και κόστους εκκινήσεων των Εκπροσώπων Φορτίου εγγράφονται ως εξής:

α) πιστώσεις των Λογαριασμού Λ-Α του Διαχειριστή ΜΔΝ και των επιμέρους λογαριασμών των Συμμετεχόντων που αυτές αφορούν, για το μέρος της ενέργειας από Συμβατικές Μονάδες και το κόστος εκκινήσεων, και

β) πιστώσεις του Λογαριασμού Λ-Ζ του Διαχειριστή ΜΔΝ και των επιμέρους λογαριασμών των Συμμετεχόντων που αυτές αφορούν, για το μέρος της ενέργειας από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού.

Κεφάλαιο 40 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 196 Πληρωμές Συμβατικών Μονάδων και Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδων Υβριδικών Σταθμών για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών

1. Το ύψος των πληρωμών προς κάθε Συμβατική Μονάδα, Μονάδα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και Μονάδας Υβριδικού Σταθμού, για τη παροχή των αμειβόμενων Επικουρικών

Υπηρεσιών που αυτές παρέχουν, υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής του μήνα εκκαθάρισης.

2. Για την παροχή των Επικουρικών Υπηρεσιών των περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 127, ο Παραγωγός του οποίου οι Μονάδες εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Κατανομής και λειτούργησαν σε συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής, δικαιούται να εισπράττει τίμημα για κάθε κατηγορία Επικουρικής Υπηρεσίας που προσφέρει η Μονάδα αυτή, το οποίο προκύπτει από την τιμολόγηση της δυνατότητας της Μονάδας, σε MW, για παροχή της Επικουρικής Υπηρεσίας, βάσει των σχετικών καταχωρημένων χαρακτηριστικών της, στην αντίστοιχη τιμή, σε €/MW, που προβλέπεται για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 166, ως εξής:

$$TEYi_{p,\mu,t} = IEYi_{\mu} * TEYi$$

όπου:

$TEYi_{p,\mu,t}$: το τίμημα που δικαιούται να εισπράξει ο Παραγωγός p, για τη δυνατότητα παροχής της αμειβόμενης Επικουρικής Υπηρεσίας i από τη Μονάδα μ, για τη Περίοδο Κατανομής t που λειτούργησε

$IEYi_{\mu}$: η δυνατότητα παροχής της Επικουρικής Υπηρεσίας i από τη Μονάδα μ, σε MW με βάση τον Πίνακα Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών Μονάδας

TEYi : το μοναδιαίο τίμημα που ισχύει για τον μήνα εκκαθάρισης για την παροχή της Επικουρικής Υπηρεσίας i, σε €/MW δυνατότητας παροχής Επικουρικής Υπηρεσίας

ενώ το μηνιαίο τίμημα που δικαιούται ο Παραγωγός p είναι το άθροισμα των ανωτέρω τιμημάτων για το σύνολο των αμειβόμενων Επικουρικών Υπηρεσιών που παρείχαν οι Μονάδες του.

3. Για την παροχή της Επικουρικής Υπηρεσίας της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 127, ο Παραγωγός του οποίου η Μονάδα έλαβε εντολή για παραμονή σε συγκεκριμένη κατάσταση ετοιμότητας (ενδιάμεση ή θερμή) για ταχεία εκκίνηση και την εκτέλεσε, για συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής, δικαιούται να εισπράττει το τίμημα που αντιστοιχεί στη Μονάδα αυτή με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 166. Το μηνιαίο τίμημα που δικαιούται ο Παραγωγός p είναι το άθροισμα των ανωτέρω τιμημάτων για το σύνολο των ωρών που η Μονάδα παρέμεινε σε συγκεκριμένη κατάσταση ετοιμότητας ως εξής:

$$TEY_{τριτεύουσας} = a \times TEY_{ενδιάμεσης} + b \times TEY_{θερμής}$$

όπου:

$TEY_{τριτεύουσας}$: το μηνιαίο τίμημα που δικαιούται ο Παραγωγός p για την παροχή τριτεύουσας εφεδρείας από τη συγκεκριμένη Μονάδα κατά το μήνα εκκαθάρισης,

a και b: ο αριθμός των Περιόδων Κατανομής κατά τις οποίες η Μονάδα παρέμεινε κατόπιν εντολής σε ενδιάμεση και θερμή, αντίστοιχα, κατάσταση ετοιμότητας για ταχεία εκκίνηση,

$TEY_{ενδιάμεσης}$,$TEY_{θερμής}$: τα μοναδιαία τιμήματα που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη Μονάδα του Παραγωγού για την παραμονή της σε ενδιάμεση και θερμή, αντίστοιχα, κατάσταση ετοιμότητας για ταχεία εκκίνηση.

4. Τα ως άνω τιμήματα για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών εγγράφονται για όλες τις Μονάδες ως χρεώσεις του Λογαριασμού Λ-Β του Συστήματος ΜΔΝ και των αντίστοιχων δευτεροβάθμιων λογαριασμών ανά Επικουρική Υπηρεσία, και των επιμέρους Λογαριασμών των Συμμετεχόντων.

Άρθρο 197 Χρεώσεις Εκπροσώπων Φορτίου για την Αγορά Επικουρικών Υπηρεσιών

1. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να καταβάλουν τίμημα για την κάλυψη του συνολικού κόστους παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών από Συμβατικές Μονάδες, Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, καθώς και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού, όπως αυτό προκύπτει με βάση το άρθρο 196.
2. Η χρέωση της παραγράφου 1 για κάθε κατηγορία Επικουρικής Υπηρεσίας, υπολογίζεται για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου p, επιμερίζοντας το συνολικό κόστος για την παροχή της υπηρεσίας αυτής για τον υπό εκκαθάριση μήνα, με την αντίστοιχη Ενέργεια Χρέωσης $Q_{X,p}$, ως προς την αντίστοιχη συνολική Ενέργεια Χρέωσης (Q_X) για όλους τους Εκπροσώπους Φορτίου για τον μήνα αυτό, ως εξής:

$$\text{ΧΕΥ}_{i,p} = \frac{Q_{X,p} \times \sum_{\mu=1}^{n} \text{ΤΕΥ}_{i,\mu}}{\sum_{p=1}^{m} Q_{X,p}}$$

όπου:

$\text{ΧΕΥ}_{i,p}$: η χρέωση του Εκπροσώπου Φορτίου p για την κάλυψη του κόστους παροχής της Επικουρικής Υπηρεσίας i για τον υπό εκκαθάριση μήνα

$\sum_{\mu=1}^{n} TEY_{i,\mu}$: το συνολικό κόστος για την παροχή της Επικουρικής Υπηρεσίας i από τις Μονάδες για τον υπό εκκαθάριση μήνα

$\sum_{p=1}^{m} Q_{X,p}$: η συνολική Ενέργεια Χρέωσης (Q_X) του συνόλου των Εκπροσώπων Φορτίου p (p=1 έως m) για τον υπό εκκαθάριση μήνα.

3. Οι ως άνω χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου εγγράφονται για όλες τις Μονάδες ως πιστώσεις του Λογαριασμού Λ-Β του Συστήματος ΜΔΝ και των αντίστοιχων δευτεροβάθμιων λογαριασμών ανά Επικουρική Υπηρεσία, και των επιμέρους Λογαριασμών των Συμμετεχόντων.

Κεφάλαιο 41 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 198 Πληρωμές Συμβατικών Μονάδων για την Παροχή Διαθεσιμότητας Ισχύος

1. Το ποσό της πληρωμής που δικαιούται να λαμβάνει Συμβατική Μονάδα για τη διαθεσιμότητα ισχύος της, υπολογίζεται μηνιαία, με βάση την πραγματική διαθεσιμότητα ισχύος της Μονάδας αυτής κατά το μήνα που εκκαθαρίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148.
2. Το ποσό της παραγράφου 1 προκύπτει από την τιμολόγηση της πραγματικά διαθέσιμης ισχύος, σε MW, της Συμβατικής Μονάδας του Παραγωγού, στο αντίστοιχο μηνιαίο Τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος της, σε €/MW, ως εξής:

$$\Pi\Delta I_{\mu,p} = I_{\mu} \times \text{Μηνιαίο}T\Delta I_{\mu}$$

όπου:

$ΠΔI_{μ,p}$: η πληρωμή που δικαιούται να εισπράξει ο Παραγωγός p, για την πραγματική διαθεσιμότητα ισχύος της Μονάδας μ, για τον υπό εκκαθάριση μήνα

$I_μ$: η πραγματικά διαθέσιμη ισχύς της Μονάδας μ, σε MW, όπως διαμορφώνεται για τον υπό εκκαθάριση μήνα

Μηνιαίο $ΤΔI_μ$: το μηνιαίο Τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος της Μονάδας μ, όπως προκύπτει από το ετήσιο Τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος της Μονάδας αυτής, βάσει του άρθρου 165, επιμεριζόμενο ισόποσα στους μήνες του έτους.

3. Τα ως άνω τιμήματα διαθεσιμότητας ισχύος των Συμβατικών Μονάδων εγγράφονται ως χρεώσεις του Λογαριασμού Λ-Γ του Διαχειριστή ΜΔΝ και των επιμέρους λογαριασμών των Συμμετεχόντων που αυτά αφορούν.

Άρθρο 199 Πληρωμές Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών για την Παροχή Διαθεσιμότητας Ισχύος

1. Το ποσό της πληρωμής που δικαιούται να λαμβάνει Μονάδα ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, ή Μονάδα Υβριδικού Σταθμού, με βάση την κείμενη νομοθεσία και την οικεία άδεια παραγωγής και Σύμβαση Πώλησης, για τη διαθεσιμότητα της ισχύος της, υπολογίζεται μηνιαία για κάθε Μονάδα, με βάση την πραγματική διαθεσιμότητά της κατά το μήνα που εκκαθαρίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148.
2. Το ποσό της παραγράφου 1 προκύπτει από την τιμολόγηση της πραγματικά διαθέσιμης ισχύος, σε MW, της Μονάδας του Παραγωγού, στο αντίστοιχο μηνιαίο Τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος της, σε €/MW, όπως αυτό προσδιορίζεται στην οικεία άδεια παραγωγής και τη Σύμβαση Πώλησης ως εξής:

$$ΠΔI_{RES,μ,p} = I_{RES,μ} \text{ x Μηνιαίο } ΤΔI_{RES,μ}$$

όπου:

$ΠΔI_{RES,μ,p}$: η πληρωμή που δικαιούται να εισπράξει ο Παραγωγός p, για την πραγματική διαθεσιμότητα ισχύος της Μονάδας μ, για τον υπό εκκαθάριση μήνα

$I_{RES,μ}$: η πραγματικά διαθέσιμη ισχύς της Μονάδας ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικού Σταθμού μ, σε MW, όπως διαμορφώνεται για τον υπό εκκαθάριση μήνα

Μηνιαίο $ΤΔI_{RES,μ}$: το μηνιαίο τίμημα διαθεσιμότητας ισχύος της Μονάδας μ, όπως προκύπτει από το ετήσιο Τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος της Μονάδας επιμεριζόμενο ισόποσα στους μήνες του έτους.

3. Τα ως άνω τιμήματα διαθεσιμότητας ισχύος των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και των Μονάδων Υβριδικών Σταθμών εγγράφονται ως χρεώσεις του Λογαριασμού Λ-Ζ του Διαχειριστή ΜΔΝ και των επιμέρους λογαριασμών των Συμμετεχόντων που αυτά αφορούν.

Άρθρο 200 Χρεώσεις Εκπροσώπων Φορτίου για το Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

1. Οι χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος υπολογίζονται σε μηνιαία βάση, και καλύπτουν το συνολικό κόστος για την παροχή Διαθεσιμότητας Ισχύος από τις Συμβατικές Μονάδες, καθώς και το κόστος για το μέρος της διαθέσιμης ισχύος από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Μονάδες Υβριδικού Σταθμού το οποίο θεωρείται ότι καλύπτει ανάγκες του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148.

2. Ο επιμερισμός του κόστους της παραγράφου 1 σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, γίνεται με βάση τους σχετικούς συντελεστές επιμερισμού χρεώσεων ισχύος του άρθρου 151 ως εξής:

$$XΔI_p = (\sum MTΔI_{ΣM} + \sum MTΔI_{RES}) \, x \, \sigma_p$$

όπου:

ΧΔIp : η χρέωση του Εκπροσώπου Φορτίου p στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος για τον υπό εκκαθάριση μήνα

$\sum MTΔI_{ΣM}$: το σύνολο των μηνιαίων Τιμημάτων Διαθεσιμότητας Ισχύος που καταβλήθηκαν για τη διαθεσιμότητα ισχύος των Συμβατικών Μονάδων για τον υπό εκκαθάριση μήνα

$\sum MTΔI_{RES}$: το σύνολο των μηνιαίων Τιμημάτων Διαθεσιμότητας Ισχύος που καταβλήθηκαν για τη διαθεσιμότητα ισχύος Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, καθώς και Μονάδων Υβριδικών Σταθμών για το μέρος της διαθέσιμης ισχύος τους το οποίο θεωρείται ότι καλύπτει ανάγκες του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148, για τον υπό εκκαθάριση μήνα.

σ_p : οι συντελεστές επιμερισμού ισχύος του άρθρου 151.

3. Οι ως άνω χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου εγγράφονται ως πιστώσεις

α) του Λογαριασμού Λ-Γ του Διαχειριστή ΜΔΝ και των επιμέρους λογαριασμών των Συμμετεχόντων για το μέρος εκείνο που αφορά στις Συμβατικές Μονάδες, και

β) του Λογαριασμού Λ-Ζ του Διαχειριστή ΜΔΝ και των επιμέρους λογαριασμών των Συμμετεχόντων για το μέρος εκείνο που αφορά στις Μονάδες ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών.

Τμήμα VIII ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 42 ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Άρθρο 201 Επιβολή κυρώσεων από τον Διαχειριστή

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, αν διαπιστώσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παράβαση των διατάξεων του Κώδικα από πλευράς των Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ, επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 202.
2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, αν διαπιστώσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παράβαση των όρων που προβλέπονται στις Συμβάσεις που συνάπτει με τους Συμμετέχοντες επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις Συμβάσεις αυτές.

Άρθρο 202 Παραβάσεις και επιβαλλόμενες κυρώσεις από τον Διαχειριστή ΜΔΝ

1. Σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης ή εκπρόθεσμης Δήλωσης Φορτίου κατά το Κεφάλαιο 21 , ο Διαχειριστής χρεώνει τον Εκπρόσωπο Φορτίου για κάθε Ημέρα Κατανομής στην οποία βεβαιώνεται η παράβαση, με το χρηματικό ποσό ΧΜΝΔΦ σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

   ΧΜΝΔΦ = ΜΧΜΝΔΦ × Qd × (N-1)

   όπου:

   ΜΧΜΝΔΦ, είναι η μοναδιαία χρέωση μη νόμιμης Δήλωσης Φορτίου (Ευρώ ανά MWh),

   N, ο μέχρι και την υπόψη μη νόμιμη Δήλωσης Φορτίου συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος κατά τις οποίες ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου έχει υποβάλλει μη νόμιμη Δήλωση Φορτίου,

   Qd, η Καταμετρημένη Ποσότητα Ενέργειας στους Μετρητές τους οποίους εκπροσωπεί ο Εκπρόσωπος Φορτίου κατά την υπόψη Ημέρα Κατανομής.
2. Σε περίπτωση νόμιμης Δήλωσης Φορτίου από Εκπρόσωπο Φορτίου κατά την οποία διαπιστώνεται απόκλιση μεγαλύτερη της ανοχής του άρθρου 125 για δεσμευτικές Δηλώσεις, ο Διαχειριστής χρεώνει τον Εκπρόσωπο Φορτίου για κάθε Ημέρα Κατανομής με το χρηματικό ποσό ΧΑΦ σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

   ΧΑΦ = ΜΧΑΦ × QA × (N-5)

   όπου:

   ΜΧΑΦ, είναι η μοναδιαία χρέωση απόκλισης Φορτίου (Ευρώ ανά MWh),

   QA, είναι η συνολική ενέργεια που αποκλίνει από τη δηλωθείσα για κάθε Ημέρα Κατανομής. Η συνολική ενέργεια υπολογίζεται ως το άθροισμα των απόλυτων τιμών των αποκλίσεων ανά Ώρα Κατανομής, πέραν των αντίστοιχων ορίων ανοχής

   N, ο μέχρι και την υπόψη Ημέρα Κατανομής συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά τον τρέχοντα μήνα κατά τις οποίες διαπιστώνεται απόκλιση φορτίου για τον ίδιο Εκπρόσωπο Φορτίου.

   Η ως άνω χρέωση οφείλεται μόνο όταν N>5, ενώ σε άλλη περίπτωση ΧΑΦ = 0.
3. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής ΜΔΝ διαπιστώνει, βάσει των απολογιστικών μηνιαίων στοιχείων, ότι Εκπρόσωπος Φορτίου απορρόφησε ενέργεια ή ισχύ από το Δίκτυο ΜΔΝ η οποία υπερβαίνει τα αντίστοιχα μεγέθη για τα οποία παρασχέθηκαν εγγυήσεις, σε ποσοστό άνω του 10%, ο Διαχειριστής χρεώνει τον Εκπρόσωπο Φορτίου για το μήνα αυτό με το χρηματικό ποσό ΧΕ σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

   ΧΕ = ΜΧΕΕ × QΥΕ + ΜΧΕΙ × QΥΙ

όπου:

ΜΧΕΕ, ΜΧΕΙ, είναι οι μοναδιαίες χρεώσεις υπέρβασης Εγγυήσεων για ενέργεια και ισχύ αντίστοιχα (Ευρώ ανά MWh ή Ευρώ ανά MW),

QΥΕ, QΥΙ, είναι η συνολική ποσότητα ενέργειας και ισχύος αντίστοιχα, που υπερβαίνει τα μεγέθη για τα οποία έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις.

4. Σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης ή εκπρόθεσμης Δήλωσης Παραγωγής κατά το Κεφάλαιο 21 , ο Διαχειριστής χρεώνει τον Παραγωγό για κάθε Ημέρα Κατανομής με το χρηματικό ποσό ΧΜΝΔΠ σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

   ΧΜΝΔΠ = ΜΧΜΝΔΠ × Pnet × (N-1),

   όπου:

   ΜΧΜΝΔΠ, είναι η μοναδιαία χρέωση μη νόμιμης Δήλωσης Παραγωγής (Ευρώ ανά MW),

   Ν, ο μέχρι και την υπόψη μη νόμιμη Δήλωσης Παραγωγής συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος κατά τις οποίες έχει διαπιστωθεί μη νόμιμη Δήλωση Παραγωγής για τον ίδιο Παραγωγό

   Pnet, η καθαρή ισχύς της Μονάδας σύμφωνα με το Μητρώο Μονάδων.

5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε εντολή συγχρονισμού Μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 126, ο Διαχειριστής ΜΔΝ χρεώνει τον Παραγωγό για κάθε Ημέρα Κατανομής με το χρηματικό ποσό ΧΜΣΕΣ σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

   ΧΜΣΕΣ = ΜΧΜΣΕΣ × ΣtΜΣ × Ν,

   όπου:

   ΜΧΜΣΕΣ, είναι η μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης σε εντολή συγχρονισμού (Ευρώ ανά MW)

   ΣtΜΣ, είναι ο συνολικός χρόνος εντός της Ημέρας Κατανομής για τον οποίο ο Παραγωγός δεν συμμορφώνεται με τις εντολές συγχρονισμού. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται από την παρέλευση του χρόνου ανοχής, έως τη συμμόρφωση ή την έκδοση νέας εντολής αποσυγχρονισμού.

   Ν, ο μέχρι και την υπόψη μη συμμόρφωση σε εντολή συγχρονισμού Μονάδας συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος για τις οποίες έχει διαπιστωθεί μη συμμόρφωση σε εντολή συγχρονισμού της ίδιας Μονάδας του ίδιου Παραγωγού

6. Σε περίπτωση απόκλισης από Εντολή Κατανομής για παραγωγή Ενεργού Ισχύος κατά το άρθρο 126, ο Διαχειριστής ΜΔΝ χρεώνει τον Παραγωγό για κάθε Ημέρα Κατανομής με το χρηματικό ποσό ΧΑΕΙ σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

   ΧΑΕΙ = ΜΧΑΕΙ × QΑΕΙ × Ν

   όπου:

   ΜΧΑΕΙ, είναι η μοναδιαία χρέωση απόκλισης Ενεργού Ισχύος (Ευρώ ανά MW)

   QΑΕΙ, είναι η συνολική ενέργεια παραγωγής Ενεργού Ισχύος που αποκλίνει από τη σχετική εντολή για κάθε Ημέρα Κατανομής. Η συνολική ενέργεια υπολογίζεται ως το άθροισμα των απόλυτων τιμών των αποκλίσεων ανά Ώρα Κατανομής, πέραν των αντίστοιχων ορίων ανοχής.

   Ν, ο μέχρι και την υπόψη απόκλιση από Εντολή Κατανομής για παραγωγή Ενεργού Ισχύος συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος για τις οποίες έχει διαπιστωθεί παρόμοια απόκλιση από Εντολή Κατανομής για παραγωγή Ενεργού Ισχύος της ίδιας Μονάδας του ίδιου Παραγωγού.

7. Σε περίπτωση απόκλισης από Εντολή Κατανομής για έλεγχο τάσης κατά το άρθρο 126, ο Διαχειριστής ΜΔΝ χρεώνει τον Παραγωγό για κάθε Ημέρα Κατανομής με το χρηματικό ποσό ΧΑΕΤ σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

   ΧΑΕΤ = ΜΧΑΕΤ × ΣΑΕΤ × Ν

   Όπου:

   ΜΧΑΕΤ, είναι η μοναδιαία χρέωση απόκλισης ελέγχου τάσης (Ευρώ ανά ποσοστό 1% απόκλισης)

   ΣΑΕΤ, είναι η συνολική ποσοστιαία απόκλιση από τις σχετικές εντολές ελέγχου τάσης για κάθε Ημέρα Κατανομής. Η συνολική απόκλιση υπολογίζεται ως το άθροισμα των απόλυτων τιμών των ποσοστιαίων αποκλίσεων ανά Ώρα Κατανομής, πέραν των αντίστοιχων ορίων ανοχής για κάθε τύπο εντολής.

   Ν, ο μέχρι και την υπόψη απόκλιση από Εντολή Κατανομής για έλεγχο τάσης συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος για τις οποίες έχει διαπιστωθεί απόκλιση από Εντολές Κατανομής για έλεγχο τάσης της ίδιας Μονάδας του ίδιου Παραγωγού.

   Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, απόκλιση για Μη Κατανεμόμενες Μονάδες θεωρείται η πέραν των καθοριζόμενων στον παρόντα Κώδικα ορίων διακύμανσης τάσης ή αέργου ισχύος, εφόσον δεν έχει ληφθεί σχετική εξαίρεση, βάσει των διατάξεών του. Εφόσον στη Σύμβαση Σύνδεσης ή στη Σύμβαση Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ καθορίζονται πιο αυστηρά όρια διακύμανσης, η απόκλιση υπολογίζεται με βάση τα πιο αυστηρά αυτά όρια.

8. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από το Διαχειριστή ΜΔΝ, απολογιστικά σε μηνιαία βάση, η μη διαθεσιμότητα Παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών κατά το άρθρο 128, πέραν των επιπτώσεων στην αμοιβή του Παραγωγού που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, ο Διαχειριστής ΜΔΝ χρεώνει τον Παραγωγό για κάθε μήνα με το χρηματικό ποσό ΧΜΔΠΕΥ σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

   ΧΜΔΠΕΥ = Σ(ΜΧΜΔΠΕΥi × Mi) × Pnet

   όπου:

   i, τύπος επικουρικής υπηρεσίας.

   Pnet, η καθαρή ισχύς της Μονάδας σύμφωνα με το Μητρώο Μονάδων.

   ΜΧΜΔΠΕΥi, είναι η μοναδιαία χρέωση Διαθεσιμότητα Παροχής Επικουρικών Υπηρεσιών (Ευρώ ανά MW, για κάθε τύπο επικουρικής υπηρεσίας)

   Mi, ο μέχρι και τον υπόψη μήνα συνολικός αριθμός μηνών κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, για τους οποίους έχει διαπιστωθεί μη παροχή της επικουρικής υπηρεσίας της ίδιας Μονάδας του ίδιου Παραγωγού.

9. Σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας κατά το άρθρο 134, ο Διαχειριστής χρεώνει τον Παραγωγό για κάθε Ημέρα Κατανομής με το χρηματικό ποσό ΧΜΝΔΜΔ σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

   ΧΜΝΔΜΔ = ΜΧΜΝΔΜΔ × Pnet × Ν

   όπου:

   ΜΧΜΝΔΜΔ, είναι η μοναδιαία χρέωση μη νόμιμης Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας (Ευρώ ανά MW),

   Pnet, η καθαρή ισχύς της Μονάδας σύμφωνα με το Μητρώο Μονάδων.

Ν, ο μέχρι και την υπόψη μη νόμιμη Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος κατά τις οποίες έχει διαπιστωθεί μη νόμιμη Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας για τον ίδιο Παραγωγό.

10. Σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων κατά το Κεφάλαιο 18 , ο Διαχειριστής χρεώνει τον Παραγωγό για κάθε Ημέρα Κατανομής με το χρηματικό ποσό ΧΜΝΔΤΣ σε Ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

    ΧΜΝΔΤΣ = ΜΧΜΝΔΤΣ × Pnet × Ν

    όπου:

    ΜΧΜΝΔΤΣ, είναι η μοναδιαία χρέωση μη νόμιμης Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων (Ευρώ ανά MW),

    Pnet, η καθαρή ισχύς της Μονάδας σύμφωνα με το Μητρώο Μονάδων.

    Ν, ο μέχρι και την υπόψη μη νόμιμη Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος κατά τις οποίες έχει διαπιστωθεί μη νόμιμη Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων για τον ίδιο Παραγωγό.

11. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από το Διαχειριστή ΜΔΝ, απολογιστικά σε μηνιαία βάση, η μη ανταπόκριση των ποσοτικών δηλούμενων τεχνικοοικονομικών στοιχείων Μονάδας του άρθρου 74 στις πραγματικές δυνατότητές της, ο Διαχειριστής ΜΔΝ χρεώνει τον Παραγωγό με το χρηματικό ποσό ΧΑΤΣ σε Ευρώ, για κάθε στοιχείο της δήλωσης για το οποίο διαπιστώνεται απόκλιση άνω του 5%, και το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

    ΧΑΤΣ = ΜΧΑΤΣ × Μ × ΠΑΤΣ

    όπου:

    ΜΧΑΤΣ, είναι η μοναδιαία χρέωση απόκλισης τεχνικοοικονομικών στοιχείων (Ευρώ ανά ποσοστό 1% απόκλισης)

    ΠΑΤΣ, η ποσοστιαία απόκλιση που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο ανοχής.

    Μ, ο μέχρι και τον υπόψη μήνα συνολικός αριθμός μηνών κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, για τους οποίους έχει διαπιστωθεί μη ανταπόκριση των ποσοτικών δηλούμενων τεχνικοοικονομικών στοιχείων του άρθρου 74 της ίδιας Μονάδας του ίδιου Παραγωγού.

12. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ καθυστέρηση σε σχέση με το προβλεπόμενο στη Σύμβαση Σύνδεσης (άρθρο 89) δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των Μονάδων, για τις οποίες ο Παραγωγός λαμβάνει τίμημα διαθεσιμότητας ισχύος σύμφωνα με το Κεφάλαιο 33, ο Διαχειριστής ΜΔΝ χρεώνει τον Παραγωγό, για κάθε Ημέρα Κατανομής, με πρόστιμο ΧΜΕΕΔΠ το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

    ΧΜΕΕΔΠ = ΜΧΜΕΕΔΠ × Ν

    όπου:

    ΜΧΜΕΕΔΠ, είναι η μοναδιαία χρέωση μη έγκαιρης εγκατάστασης δυναμικού παραγωγής (Ευρώ ανά Ημέρα Κατανομής)

    Ν, ο συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής του τρέχοντος μηνός κατά τις οποίες διαπιστώνεται καθυστέρηση στην εγκατάσταση δυναμικού παραγωγής από τον Παραγωγό, βάσει του προβλεπομένου στη Σύμβαση Σύνδεσης χρονοδιαγράμματος.

13. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων που δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ή τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη συναφθείσα Σύμβαση Σύνδεσης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ χρεώνει τον Συμμετέχοντα, για κάθε μήνα για τον οποίο διαπιστώνεται η παράβαση, με πρόστιμο ΧΣΕΜΔ το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

ΧΜΣΕΜΔ = ΜΧΜΣΕΜΔ × Μ

όπου:

ΜΧΜΣΕΜΔ, είναι η Μοναδιαία Χρέωση Μη Σύμφωνης Εγκατάστασης Μετρητικών Διατάξεων (Ευρώ ανά Μήνα)

Μ, ο μέχρι και τον υπόψη μήνα συνολικός αριθμός μηνών, για τους οποίους έχει διαπιστωθεί εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων από τον Συμμετέχοντα που δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ή τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη συναφθείσα Σύμβαση Σύνδεσης. Ως μήνας παράβασης θεωρείται ο μήνας εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση έστω και για μια Ημέρα Κατανομής.

14. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ μη ορθή Δήλωση Εκπροσώπου Φορτίου για την εκπροσώπηση εναλλακτικού ή κύριου μετρητή, ο Διαχειριστής ΜΔΝ χρεώνει τον Συμμετέχοντα, για κάθε μήνα για τον οποίο διαπιστώνεται η παράβαση, με πρόστιμο ΧΜΟΔΕΜ το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

ΧΜΟΔΕΜ = ΜΧΜΟΔΕΜ × Μ

όπου:

ΜΧΜΟΔΕΜ, είναι η Μοναδιαία Χρέωση Μη Ορθής Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή (Ευρώ ανά Μήνα)

Μ, ο μέχρι και τον υπόψη μήνα συνολικός αριθμός μηνών, για τους οποίους έχει διαπιστωθεί εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων από τον Συμμετέχοντα που δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ή τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη συναφθείσα Σύμβαση Σύνδεσης. Ως μήνας παράβασης θεωρείται ο μήνας εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση έστω και για μια Ημέρα Κατανομής.

15. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ ότι ο Δείκτης Μηνιαίας Μη Διαθεσιμότητας Ισχύος Μονάδας του άρθρου 148, εξαιρουμένων των περιόδων συντηρήσεων ή βλαβών της Μονάδας, είναι μικρότερος από ποσοστό ενενήντα επτά τοις εκατό (97%), ο Διαχειριστής χρεώνει τον Παραγωγό με το χρηματικό πόσο σε ευρώ ΧΜΜΔΙ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

ΧΜΜΔΙ = Α x ΣΒΜ x ΜΧΜΜΔΙ

όπου:

Α, είναι το ποσοστό απόκλισης από το όριο του 97%

ΣΒΜ, είναι ο συντελεστής βαρύτητας της Μονάδας στο Σύστημα ΜΔΝ και υπολογίζεται ως το πηλίκο της καθαρής ισχύος της Μονάδας προς την αιχμή του Συστήματος ΜΔΝ του προηγουμένου έτους.

ΜΧΜΜΔΙ, είναι η Μοναδιαία Χρέωση Μηνιαίας Μη Διαθεσιμότητας Ισχύος (Ευρώ ανά ποσοστό 1% απόκλισης)

16. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ υπέρβαση του προβλεπόμενου από το άρθρο 2 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει, ορίου 30% της ετήσιας ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Σύστημα ΜΔΝ για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του, ο Διαχειριστής χρεώνει τον Παραγωγό με το χρηματικό ποσό ΧΥΟΑ σε ευρώ το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

ΧΥΟΑ= QΕΑ x ΜΧΥΟΑ

όπου:

ΟΕΑ, είναι η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφήθηκε από τον Υβριδικό Σταθμό από το Σύστημα ΜΔΝ καθ' υπέρβαση του ανωτέρω ορίου.

ΜΧΥΟΑ, είναι η Μοναδιαία Χρέωση Υπέρβασης Ορίου Απορρόφησης (Ευρώ ανά MWh).

17. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ υπέρβαση των προβλεπόμενων από το άρθρο 210 αναφορικά με την απόκλιση μεταξύ παραγωγής ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και απορρόφησης ενέργειας Υβριδικού Σταθμού, ο Διαχειριστής χρεώνει τον Παραγωγό με το χρηματικό ποσό ΧΑΑΥΒ σε ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

ΧΑΑΥΒ= ΟΑΑΥΒ x ΜΧΑΑΥΒ

όπου:

ΟΑΑΥΒ, είναι η αποκλίνουσα ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ παραγωγής ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και απορρόφησης ενέργειας Υβριδικού Σταθμού που υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο ανοχής (σε MWh)

ΜΧΑΑΥΒ, είναι είτε η Μοναδιαία Χρέωση Απόκλισης Ορίου Λεπτού είτε η Μοναδιαία Χρέωση Απόκλισης Ορίου Μήνα (Ευρώ ανά MWh).

18. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ υπέρβαση των προβλεπόμενων από το άρθρο 13 παρ. 2 περίπτωση (ε) του ν.3468/2006 ορίων 15% και 20% για την παραγωγή ενέργειας από συμβατικά καύσιμα ή βιοκαύσιμα αντίστοιχα, από τον ηλιοθερμικό Σταθμό, ο Διαχειριστής χρεώνει τον Παραγωγό για το επιπλέον ποσοστό με το χρηματικό ποσό ΧΥΟΚ σε ευρώ, το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:

ΧΥΟΚ= ΟΥΟΚ x ΜΧΥΟΚ

όπου:

ΟΥΟΚ, είναι η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε από τον ηλιοθερμικό Σταθμό καθ' υπέρβαση των ως άνω ορίων.

ΜΧΥΟΚ, είναι η Μοναδιαία Χρέωση Υπέρβασης Ορίου Καυσίμου (Ευρώ ανά MWh)

19. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ ότι Δήλωση Πρόθεσης Διακοπής της Κανονικής Λειτουργίας της Μονάδας δεν υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 135, ο Διαχειριστής χρεώνει τον Παραγωγό με το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για τη Διαθεσιμότητα της Μονάδας, για το χρονικό διάστημα υπέρβασης της προθεσμίας υποβολής της Δήλωσης.

20. Οι τιμές των μοναδιαίων χρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθορίζονται με την Απόφαση Καθορισμού Παραμέτρων Ρυθμιστικής Περιόδου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διαχειριστή ΜΔΝ, η οποία υποβάλλεται στη ΡΑΕ δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη της αντίστοιχης Ρυθμιστικής Περιόδου.

Άρθρο 203 Διαδικασία Επιβολής κυρώσεων

1. Για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 202, η παράβαση διαπιστώνεται οποτεδήποτε, με αιτιολογημένη απόφαση του Διαχειριστή ΜΔΝ με βάση αξιόπιστα και μετρήσιμα στοιχεία και κοινοποιείται αμελλητί στον Συμμετέχοντα.
2. Η απόφαση επιβολής κύρωσης από τον Διαχειριστή ΜΔΝ καθίσταται οριστική μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 204, ή, στην περίπτωση που υποβληθεί ένσταση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 204.
3. Οι χρεώσεις στους Συμμετέχοντες από την επιβολή κυρώσεων του παρόντος κεφαλαίου πιστώνονται στον Λογαριασμό (Λ-Ε) Ποινών και Ρητρών του άρθρου 170 στην

επόμενη, από την οριστικοποίηση της απόφασης του Διαχειριστή ΜΔΝ, μηνιαία εκκαθάριση με μέριμνα του Διαχειριστή ΜΔΝ.

4. Σε περίπτωση που μια πράξη ή παράλειψη Συμμετέχοντος εμπίπτει ταυτόχρονα σε περισσότερες της μιας παραβάσεις του άρθρου 202, επιβάλλεται μόνο εκείνη η κύρωση που επιφέρει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στον Συμμετέχοντα.

Άρθρο 204 Δικαίωμα ενστάσεων

1. Στην περίπτωση επιβολής κύρωσης από τον Διαχειριστή ΜΔΝ σε Συμμετέχοντα της Αγοράς ΜΔΝ, ο Συμμετέχων δύναται να υποβάλει ένσταση εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της κύρωσης, συνοδευόμενη από στοιχεία που την τεκμηριώνουν.
2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ εξετάζει την ένσταση εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της και κοινοποιεί στον Συμμετέχοντα αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψή της. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται και στη ΡΑΕ.

Άρθρο 205 Επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τη ΡΑΕ λόγω μη συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

1. Σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης των διατάξεων του παρόντος Κώδικα σύμφωνα με τις περιπτώσεις του άρθρου 202 ή σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης του Κώδικα από τους Συμμετέχοντες, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ενημερώνει τη ΡΑΕ η οποία δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4001/2011.
2. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής ΜΔΝ εντοπίζει συστηματικότητα παραβάσεων που δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 202, οφείλει να προτείνει στη ΡΑΕ σχετική τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Τμήμα ΙΧ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Κεφάλαιο 43 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Άρθρο 206 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής των κανόνων ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών

1. Σκοπός των κανόνων ένταξης και λειτουργίας των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών είναι η μεγιστοποίηση της διείσδυσης της παραγόμενης από αυτές ηλεκτρικής ενέργειας υπό συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ.
2. Οι Μονάδες ΑΠΕ Παραγωγού ή Αυτοπαραγωγού, καθώς και οι Μονάδες ΑΠΕ και Ελεγχόμενες Μονάδες παραγωγής Υβριδικών Σταθμών, έχουν προτεραιότητα έναντι των Μονάδων ΣΗΘΥΑ. Οι κανόνες διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των Μονάδων ΑΠΕ κατά τη λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ και διαφοροποιούνται ανά κατηγορία Μονάδων ΑΠΕ, όταν αυτό δικαιολογείται από τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους. Όλες οι Μονάδες που ανήκουν στην ίδια κατηγορία υπόκεινται στους ίδιους κανόνες ένταξης και λειτουργίας με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών όρων της άδειας παραγωγής.
3. Στους κανόνες ένταξης και λειτουργίας των Κεφαλαίων 44 έως 47 δεν υπόκεινται:
   α) Οι Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 100kW ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν ή την τεχνολογία ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε μεγάλου μεγέθους ηλεκτρικά συστήματα.
   β) Οι Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑμε εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 50kW ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν ή την τεχνολογία ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε μεσαίου και μικρού μεγέθους ηλεκτρικά συστήματα.
   γ) Οι Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, οι οποίες βρίσκονται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας.
   δ) Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που δεν συνδέονται στο Δίκτυο ΜΔΝ.

   Η παραγωγή των Μονάδων αυτών δεν υπόκειται σε περιορισμό με βάση τους κανόνες ένταξης και λειτουργίας, λόγω τεχνικών προβλημάτων και πολυπλοκότητας της διαχείρισης που εισάγεται σε σχέση με το όφελος διαχείρισης και απορροφάται από το Σύστημα ΜΔΝ κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών Μονάδων παραγωγής ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών. Η συνολική ισχύς των Μονάδων αυτών που μπορεί να συνδεθεί σε κάθε Σύστημα ΜΔΝ καθορίζεται ανά τεχνολογία με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή ΜΔΝ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 207 Έλεγχος τήρησης και τροποποίησης κανόνων ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών

1. Αν ανακύψει διαφωνία μεταξύ του Διαχειριστή ΜΔΝ και των Παραγωγών αναφορικά με την τήρηση των κανόνων ένταξης και λειτουργίας εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 2. Για την επίλυση της διαφοράς γίνεται έλεγχος των απολογιστικών στοιχείων που τηρεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ όπως αυτά ορίζονται στο Κεφάλαιο 5, σε σχέση με τους κανόνες ένταξης και λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα στοιχεία που τυχόν τηρεί ο Παραγωγός ή άλλοι Παραγωγοί κατά το άρθρο 19.

2. Οι κανόνες ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών τροποποιούνται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του στόχου μεγιστοποίησης της διείσδυσης ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών βελτίωσης κανόνων ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών που εκπονούνται για το σκοπό αυτό.

Κεφάλαιο 44 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Άρθρο 208 Γενικοί κανόνες ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ υποχρεούται να απορροφά κατά προτεραιότητα την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις Μονάδες ΑΠΕ όλων των κατηγοριών περιλαμβανομένων και των Μονάδων Υβριδικών Σταθμών, καθώς και από τις Μονάδες ΣΗΘΥΑ, έναντι των Συμβατικών Μονάδων, με την επιφύλαξη της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ. Στο πλαίσιο αυτό, η ως άνω προτεραιότητα δεν ισχύει για την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή των Συμβατικών Μονάδων υποχρεωτικής ένταξης (must run), όπως αυτές έχουν καθορισθεί για κάθε Σύστημα ΜΔΝ, καθώς και για τυχόν παραγωγή Συμβατικών Μονάδων που είναι αναγκαίες για την κάλυψη Επικουρικών Υπηρεσιών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τις Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών. Για την ένταξη των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών στο Σύστημα ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ λαμβάνει υπόψη και τους κανόνες ένταξης και λειτουργίας του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Οι εφεδρείες ισχύος των Κατανεμόμενων Μονάδων που λειτουργούν μια Ώρα Κατανομής, θα πρέπει να επιτρέπουν την απορρόφηση της προβλεπόμενης παραγωγής των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, τουλάχιστον μέχρι ενός επιπέδου παραγωγής τους. Το επίπεδο αυτό προκύπτει ως γινόμενο του φορτίου του Συστήματος ΜΔΝ επί έναν συντελεστή υπολογισμού εφεδρειών Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ Cr, και εφόσον αυτό δικαιολογείται με βάση την προβλεπόμενη παραγωγή των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, όπως αυτή υπολογίζεται στο άρθρο 108. Στο φορτίο αυτό δεν συνυπολογίζεται τυχόν απορρόφηση μονάδων Υβριδικού Σταθμού για αποθήκευση ενέργειας. Ο συντελεστής υπολογισμού εφεδρειών Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ προσδιορίζεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ για κάθε Σύστημα ΜΔΝ λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των Κατανεμόμενων Μονάδων του Συστήματος ΜΔΝ και ειδικότερα τις ικανότητες εφεδρειών ισχύος αυτών, το είδος και τη γεωγραφική διασπορά των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του εκάστοτε Συστήματος ΜΔΝ, οι οποίες μπορεί να διαφοροποιούνται ωριαία, μηνιαία ή εποχιακά.

   Σε κάθε περίπτωση ο συντελεστής αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 35% (Cr=0,35) για τα μεγάλου μεγέθους νησιά και από 30% (Cr=0,30) για τα μεσαίου και μικρού μεγέθους νησιά με την ως άνω επιφύλαξη της αναγκαιότητας ύπαρξης της εφεδρείας αυτής. Για ορισμένες περιόδους του έτους, η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει το 10% του έτους, και εφόσον δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα στην ασφάλεια της λειτουργίας ενός Συστήματος ΜΔΝ, μπορεί ο συντελεστής αυτός να περιοριστεί μέχρι το 20%.

3. Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στον τρόπο προσδιορισμού του συντελεστή εφεδρειών Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, εξειδικεύονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής. Ο συντελεστής αυτός προσδιορίζεται και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή ΜΔΝ τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη εφαρμογής του.
4. Μετά την έναρξη της ισχύος του Κώδικα και μέχρι τον προσδιορισμό του συντελεστή κατά τα ανωτέρω, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εφαρμόζει για κάθε σύστημα ΜΔΝ συντελεστή υπολογισμού εφεδρειών Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 35% (Cr=0,35) για τα μεγάλου μεγέθους νησιά και 30% (Cr=0,30) για τα μεσαίου και μικρού μεγέθους νησιά, με την επιφύλαξη μείωσή τους έως το 20% (Cr=0,20) για ορισμένες περιόδους του έτους, η συνολική διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει το 10% του έτους, και εφόσον δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα στην ασφάλεια της λειτουργίας ενός Συστήματος ΜΔΝ.
5. Σε περίπτωση που σε μια ορισμένη Ώρα Κατανομής η προσφερόμενη ενέργεια των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών δεν είναι δυνατόν να απορροφηθεί πλήρως, για την επίλυση του ΚΗΕΠ ή του Προγράμματος Κατανομής ή κατά τη λειτουργία πραγματικού χρόνου, πραγματοποιείται περιορισμός της παραγωγής των Μονάδων αυτών με βάση τους ακόλουθους ειδικότερους κανόνες και αρχές ώστε να καταστεί δυνατή η επίλυση αυτή:
   α) Ο περιορισμός της παραγωγής Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον έχει εξαντληθεί η δυνατότητα περιορισμού της παραγωγής Συμβατικών Μονάδων που είναι αναγκαίες να ενταχθούν για τη διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ (π.χ. για την παροχή των αναγκαίων Εφεδρειών Ενεργού Ισχύος), λαμβανομένου υπόψη του τεχνικού ελαχίστου τους.
   β) Οι Μονάδες ΑΠΕ και οι Μονάδες ΑΠΕ Υβριδικών Σταθμών έχουν προτεραιότητα έναντι των Μονάδων ΣΗΘΥΑ, συνεπώς ο περιορισμός της παραγωγής των Μονάδων αυτών λαμβάνει χώρα εφόσον έχει εξαντληθεί η δυνατότητα περιορισμού των Μονάδων ΣΗΘΥΑ που έχουν ενταχθεί την Ώρα Κατανομής έως το τεχνικό τους ελάχιστο.
   γ) Οι Ελεγχόμενες Μονάδες Υβριδικού Σταθμού έχουν προτεραιότητα στην ένταξη, έναντι των Συμβατικών Μονάδων και των Μονάδων ΣΗΘΥΑ.
   δ) Ειδικά για τις Μονάδες που προσφέρουν ενέργεια στον ΚΗΕΠ, όπως οι Υβριδικοί Σταθμοί, προηγείται ο κατ' αρχήν προγραμματισμός της ωριαίας παραγωγής των Μονάδων αυτών, με την επίλυση του ΚΗΕΠ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο περιορισμός του ισοζυγίου ενεργού ισχύος (παραγωγή-ζήτηση).
   ε) Ο περιορισμός της ισχύος κάθε κατηγορίας Μονάδων ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικών Σταθμών πραγματοποιείται με αναλογικό τρόπο μέχρι το σημείο που πρόκειται να παραβιαστεί η τεχνικά ελάχιστη παραγωγή οποιασδήποτε ενταγμένης Μονάδας της κατηγορίας αυτής. Ο αναλογικός περιορισμός για όλες τις Πλήρως Ελεγχόμενες και Μερικώς Ελεγχόμενες Μονάδες πραγματοποιείται βάσει της ισχύος που έχει προγραμματιστεί για την Ώρα Κατανομής. Για τις Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ο περιορισμός αυτός πραγματοποιείται, για μεν την κατάρτιση του ΚΗΕΠ και του προγράμματος Κατανομής, με βάση την προβλεπόμενη ισχύ παραγωγής τους, για δε τη λειτουργία πραγματικού χρόνου, βάσει της μέγιστης δηλωθείσας διαθέσιμης ισχύος.
   στ) Αν η μείωση της παραγωγής των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, επιτρέπει την απένταξη Συμβατικής Μονάδας, βάσει των κανόνων ασφαλούς

λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ, και αν η απένταξη αυτή είναι επιτρεπτή πραγματοποιείται και αναδιανέμεται αναλογικά το φορτίο, κατά σειρά στις Μονάδες ΑΠΕ, ακολούθως στις Ελεγχόμενες Μονάδες Υβριδικών Σταθμών και τέλος στις Μονάδες ΣΗΘΥΑ.

ζ) Αν απαιτηθεί απένταξη Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, απεντάσσονται πρώτα οι Μονάδες ΣΗΘΥΑ.

η) Αν δεν μπορεί να απενταχθεί περαιτέρω Συμβατική Μονάδα ή Μονάδα ΣΗΘΥΑ, και είναι αναγκαία η απένταξη Μονάδων ΑΠΕ και Ελεγχόμενων Μονάδων Υβριδικών Σταθμών, τότε λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

αα) Οι μονάδες ΑΠΕ και οι Ελεγχόμενες Μονάδες Υβριδικών Σταθμών που παρέχουν αναγκαίες Επικουρικές Υπηρεσίες (όπως Εφεδρείες Ενεργού Ισχύος) αντιμετωπίζονται ενιαία και απεντάσσονται τελευταίες.

ββ) Μονάδες ΑΠΕ και Ελεγχόμενες Μονάδες Υβριδικών Σταθμών που δεν παρέχουν αναγκαίες Επικουρικές Υπηρεσίες (όπως Εφεδρείες Ενεργού Ισχύος) απεντάσσονται πρώτες. Η απένταξη γίνεται διαδοχικά, Μονάδα -Μονάδα, μέχρι την ικανοποίηση των περιορισμών της επίλυσης του ΚΗΕΠ και των Προγραμμάτων Κατανομής. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ φροντίζει για την εκ περιτροπής απένταξη των Μονάδων αυτών ανά κατηγορία και τεχνολογία, ώστε σε ετήσια βάση να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν ισοδύναμο αποτέλεσμα για όλες τις Μονάδες αυτές.

Οι ανωτέρω κανόνες και αρχές λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των μεθοδολογιών που αναφέρονται στα άρθρα 113, 120 και 122 ή, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, αποτελούν τη βάση κατάρτισης ειδικότερης μεθοδολογίας η οποία περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

6. Η παραγωγή των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ πέραν εκείνης που περιλαμβάνεται στα ημερήσια δεσμευτικά προγράμματα παραγωγής και η οποία είναι δυνατόν να απορροφηθεί από το Σύστημα ΜΔΝ, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Κατανομής, επιμερίζεται καταρχήν ανά τεχνολογία ανάλογα με την πρόβλεψη παραγωγής ΑΠΕ και στη συνέχεια σε Σταθμούς ίδιας τεχνολογίας, ανάλογα με τη διαθέσιμη ισχύ βάσει των σχετικών Δηλώσεων Διαθεσιμότητας Ισχύος. Σε περιπτώσεις Σταθμών που υποβάλλουν ημερήσιο δεσμευτικό πρόγραμμα παραγωγής, ο επιμερισμός αυτός γίνεται ανάλογα με τη Δήλωση Διαθεσιμότητας Ισχύος τους πλην της ισχύος εκείνης που θεωρείται εγγυημένη σύμφωνα με τη σχετική Δήλωση του Παραγωγού.
7. Για Μονάδα ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ για την οποία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και την οικεία άδεια παραγωγής η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα, η παραγωγή αυτή έχει την ίδια προτεραιότητα με την αντίστοιχη της Μονάδας ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ.
8. Ο Παραγωγός από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ ή Υβριδικό Σταθμό οφείλει να διαθέτει σχετικό μετρητή για τη μέτρηση διακριτά της ενέργειας που εγχέει κάθε Μονάδα παραγωγής του και κάθε μονάδα απορρόφησης ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ, καθώς και δυνατότητα μέτρησης της ιδιοκατανάλωσης του Σταθμού, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές Συμβάσεις Σύνδεσης και Πώλησης.

Άρθρο 209 Προσδιορισμός εφεδρειών για τις Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ

1. Για τις Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να τηρεί τις αναγκαίες εφεδρείες ισχύος για την κάλυψη της αστάθειας της παραγωγής τους

λόγω ιδίως σφαλμάτων πρόβλεψής της, τις οποίες προσδιορίζει διακριτά για κάθε Σύστημα ΜΔΝ ύστερα από σχετική μελέτη που εκπονεί και η οποία λαμβάνει υπόψη:

α) την τεχνολογία και τη γεωγραφική διασπορά των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ,

β) το επίπεδο παραγωγής των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ,

γ) τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του εκάστοτε Συστήματος ΜΔΝ, οι οποίες μπορεί να διαφοροποιούνται ωριαία, μηνιαία ή εποχιακά και

δ) τις λοιπές παραμέτρους που επηρεάζουν τη διακύμανση της παραγωγής των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ.

2. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών σχετικά με τις εφεδρείες ισχύος που πρέπει να τηρούνται για τις Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή πριν από την εφαρμογή τους.

Κεφάλαιο 45 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Άρθρο 210 Γενικές υποχρεώσεις του Παραγωγού Υβριδικού Σταθμού

1. Ο Παραγωγός Υβριδικού Σταθμού πέρα από τους κανόνες ένταξης και λειτουργίας των Κεφαλαίων 43 και 44, οφείλει να συμμορφώνεται και με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Ο Παραγωγός υποχρεούται στην παροχή ενέργειας και ισχύος για κάθε Ημέρα Κατανομής, τουλάχιστον της ποσότητας που ζητείται κατόπιν σχετικής εντολής του Διαχειριστή ΜΔΝ, πριν την έναρξη της Ημέρας Κατανομής.
3. Η υποχρέωση του Σταθμού για παροχή εγγυημένης ισχύος/ενέργειας εξαντλείται στη διάθεση της εγγυημένης ισχύος επί τον αριθμό των ωρών που αυτή παρέχεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια παραγωγής.
4. Σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης μέρους ή του συνόλου της εγγυημένης ισχύος/ενέργειας Υβριδικού Σταθμού, σύμφωνα με τους όρους της οικείας άδειας παραγωγής, επιβάλλονται στον Παραγωγό οι κυρώσεις του άρθρου 202.
5. Οι Παραγωγοί Υβριδικών Σταθμών οφείλουν να λειτουργούν τους Σταθμούς τους κατά τρόπο ώστε να παρέχονται οι εφεδρείες ισχύος που αντιστοιχούν στα καταχωρημένα χαρακτηριστικά των Μονάδων με βάση τα προγράμματα ΚΗΕΠ και Κατανομής που τους έχουν κοινοποιηθεί.
6. Ο σχεδιασμός του συστήματος αποθήκευσης - Μονάδων ΑΠΕ Υβριδικού Σταθμού γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε η απόκλιση της παραγόμενης ισχύος του Σταθμού ΑΠΕ για αποθήκευση και της απορρόφησης της ενέργειας αυτής στο αποθηκευτικό του σύστημα να μην υπερβαίνει το ±5% για μέση τιμή ισχύος λεπτού, και σωρευτικά ανά μήνα το ±3% της συνολικά αποθηκευόμενης ενέργειας. Ο υπολογισμός των αποκλίσεων λαμβάνει υπόψη την τυχόν ταυτόχρονη παροχή ενέργειας των Μονάδων ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού απευθείας στο Δίκτυο ΜΔΝ ή και προγραμματισμένης ισχύος. Εναλλακτικά με την υποχρέωση τήρησης του ως άνω ορίου απόκλισης λεπτού (±5%), δίνεται η δυνατότητα στον Παραγωγό να λειτουργεί τις μονάδες αποθήκευσης του Υβριδικού Σταθμού σε κατάσταση παροχής ρύθμισης συχνότητας (πχ πρωτεύουσας), ταυτόχρονα με την παρακολούθηση των διακυμάνσεων του επιπέδου αιολικής παραγωγής (δύο κύκλοι ελέγχου). Στην περίπτωση αυτή, το ως άνω μηνιαίο όριο ±3% αυξάνεται σε ±5%. Σε κάθε περίπτωση, για τον υπολογισμό της απορροφώμενης ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ποσότητες που μετρώνται από τους μετρητές ενέργειας, και

οι παρεχόμενες ως άνω δυνατότητες απόκλισης δεν επηρεάζουν τους υπολογισμούς αυτούς.

7. Ο προγραμματισμός για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης του Υβριδικού Σταθμού από τις Μονάδες ΑΠΕ αυτού, πραγματοποιείται από τον Παραγωγό τηρώντας τις απαιτήσεις του παρόντος Κώδικα. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ μπορεί για λόγους ευστάθειας του Συστήματος ΜΔΝ να επιβάλλει τον περιορισμό της ισχύος εξόδου των Μονάδων ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού, με ταυτόχρονη και αναλογική μείωση της ισχύος για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης, ώστε να τηρούνται οι λειτουργικές απαιτήσεις του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 211 Ειδικοί Κανόνες ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ Υβριδικού Σταθμού

1. Οι Μονάδες ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού εντάσσονται κατά προτεραιότητα έναντι των Μονάδων ΑΠΕ που δεν ανήκουν σε Υβριδικό Σταθμό στην περίπτωση:

   α) Λειτουργίας των μονάδων αποθήκευσης του Υβριδικού Σταθμού με την επιφύλαξη της ικανοποίησης του περιορισμού της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό προτεραιότητας ένταξης των Μονάδων ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού ορίζεται σε ποσοστό 100% της ζητούμενης ενέργειας αποθήκευσης από το Σταθμό εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην άδεια παραγωγής του Σταθμού.

   β) Συμμετοχής τους στην παροχή της Εγγυημένης Ισχύος του Σταθμού.

   Σε κάθε άλλη περίπτωση οι Μονάδες ΑΠΕ που δεν αποτελούν μέρος Υβριδικού Σταθμού προηγούνται κατά την Κατανομή του φορτίου έναντι των Μονάδων ΑΠΕ ίδιας τεχνολογίας που αποτελούν μέρος Υβριδικού Σταθμού.

2. Οι Μονάδες ΑΠΕ ίδιας τεχνολογίας όλων των Υβριδικών Σταθμών που λειτουργούν στο Σύστημα ΜΔΝ έχουν την ίδια προτεραιότητα.

3. Οι Μονάδες ΑΠΕ Υβριδικού Σταθμού μπορεί να λειτουργούν (συνδυαστικά) σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

   α) Για την απορρόφηση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο από τις μονάδες πλήρωσης των συστημάτων αποθήκευσης του Σταθμού.

   β) Για την υποκατάσταση παραγωγής σε πραγματικό χρόνο των Ελεγχόμενων Μονάδων του Σταθμού ή του συστήματος αποθήκευσης βάσει του σχετικού Προγράμματος Κατανομής, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ελεγχόμενες Μονάδες ή και το σύστημα αποθήκευσης του Σταθμού, παρέχουν την απαιτούμενη εφεδρεία στις Μονάδες αυτές. Το ανώτατο όριο συμμετοχής των Μονάδων ΑΠΕ στην παροχή εγγυημένης ή προγραμματισμένης ισχύος καθορίζεται στη Σύμβαση Πώλησης λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών που εκπονεί ο Διαχειριστής για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εφεδρειών ισχύος για τις αντίστοιχες Μονάδες ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 209. Στην περίπτωση αυτή, για τον έλεγχο των αποκλίσεων από την Εντολή Κατανομής, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της παραγωγής των Μονάδων ΑΠΕ που εγχέεται για το σκοπό αυτό και της παραγωγής των Ελεγχόμενων Μονάδων του Υβριδικού Σταθμού.

   γ) Για την απευθείας έγχυση ενέργειας στο Σύστημα ΜΔΝ ως πρόσθετη παραγωγή πέραν αυτής που αξιοποιείται για τα (α) και (β) ανωτέρω. Η δυνατότητα έγχυσης προκύπτει κατά την κατάρτιση των Προγραμμάτων Κατανομής, οπότε ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει σχετική Εντολή Κατανομής ανώτατου επιπέδου παραγωγής (set point) σε πραγματικό χρόνο. Η απευθείας έγχυση των Μονάδων αυτών στο Δίκτυο ΜΔΝ

επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν έχει τεθεί περιορισμός παραγωγής στις αντίστοιχες Μονάδες ΑΠΕ του Συστήματος ΜΔΝ που δεν αποτελούν τμήμα Υβριδικού Σταθμού. Η τυχόν πρόσθετη δυνατότητα του Δικτύου ΜΔΝ επιμερίζεται αναλογικά στους Υβριδικούς Σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα ΜΔΝ, με βάση την εγκατεστημένη ισχύ των Μονάδων ΑΠΕ των Σταθμών αυτών.

4. Η παραγωγή των Μονάδων ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού δεν συμμετέχει στην κατάρτιση των προγραμμάτων ΚΗΕΠ.
5. Για τον υπολογισμό των αποκλίσεων και τον υπολογισμό των τιμημάτων της ενέργειας των Μονάδων ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού κατά την εκκαθάριση των σχετικών λογαριασμών, η παραγόμενη ενέργεια των Μονάδων ΑΠΕ θεωρείται ότι χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα για αποθήκευση, ακολούθως για τη συμμετοχή στην παροχή εγγυημένης ισχύος και τελευταία για την απευθείας έγχυση στο Δίκτυο ΜΔΝ, με την επιφύλαξη της τήρησης τυχόν προγράμματος απορρόφησης ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ, το οποίο έχει εκδοθεί από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.
6. Η λειτουργία των Μονάδων ΑΠΕ Υβριδικού Σταθμού σε μια από τις ως άνω διακριτές λειτουργίες της παραγράφου 3 και ιδίως η συνεισφορά στην παροχή προγραμματισμένης ισχύος και η τήρηση των περιθωρίων εφεδρείας για τις Μονάδες ΑΠΕ του Σταθμού, σε πραγματικό χρόνο, ελέγχεται απολογιστικά, με βάση τις μετρήσεις και σχετικές εντολές πραγματικού χρόνου που λαμβάνονται και καταγράφονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.

Άρθρο 212 Κανόνες λειτουργίας Ελεγχομένων Μονάδων Υβριδικών Σταθμών

1. Η ένταξη και η φόρτιση των Ελεγχόμενων Μονάδων του Υβριδικού Σταθμού έχει προτεραιότητα έναντι των Συμβατικών Μονάδων, με την επιφύλαξη κάλυψης των αναγκών Επικουρικών Υπηρεσιών (εφεδρείες κλπ) και των τεχνικών ελαχίστων των Συμβατικών Μονάδων που είναι αναγκαίο να ενταχθούν (must run), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 111.
2. Οι Ελεγχόμενες Μονάδες του Υβριδικού Σταθμού παρέχουν Επικουρικές Υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 224 και επιπλέον έχουν την ικανότητα επανεκκίνησης του Συστήματος ΜΔΝ.
3. Το συνολικό περιθώριο εφεδρείας που οφείλει να τηρεί ο Υβριδικός Σταθμός με τις Ελεγχόμενες Μονάδες του δεν δύναται να υπερβαίνει τις δυνατότητες του Σταθμού, βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών των Ελεγχόμενων Μονάδων και ιδίως του τεχνικού ελαχίστου και των ρυθμών ανάληψης/απόρριψης φορτίου και λοιπών τεχνικών στοιχείων του Σταθμού.
4. Η παραγωγή των Ελεγχόμενων Μονάδων του Υβριδικού Σταθμού και η τήρηση των περιθωρίων εφεδρείας σε πραγματικό χρόνο ελέγχεται απολογιστικά, με βάση τις μετρήσεις πραγματικού χρόνου που λαμβάνονται από το Σταθμό και καταγράφονται από το Διαχειριστή ΜΔΝ, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Μονάδων του Σταθμού.

Άρθρο 213 Κανόνες λειτουργίας μονάδων απορρόφησης ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ και αποθηκευτικών συστημάτων Υβριδικού Σταθμού

1. Οι μονάδες απορρόφησης ενέργειας Υβριδικού Σταθμού δύναται να λειτουργούν είτε για την απορρόφηση ενέργειας από τις Μονάδες ΑΠΕ του Σταθμού, είτε και για την απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, βάσει του ΚΗΕΠ.

2. Ο προγραμματισμός των μονάδων απορρόφησης του Υβριδικού Σταθμού για την απορρόφηση της παραγωγής των Μονάδων ΑΠΕ αυτού, καθώς και η εκτέλεσή του, γίνεται από τον Παραγωγό σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Ο προγραμματισμός απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ για την πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης Υβριδικού Σταθμού περιλαμβάνεται στη διαδικασία επίλυσης του ΚΗΕΠ, σύμφωνα με το Τμήμα IV του παρόντος Κώδικα.
4. Ο τυχόν προγραμματισμός απορρόφησης ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ, ο οποίος προκύπτει από την επίλυση του ΚΗΕΠ είναι δεσμευτικός για τον Παραγωγό του Υβριδικού Σταθμού.
5. Αν κατά τη διαδικασία επίλυσης του ΚΗΕΠ προκύψει ανάγκη απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο για ορισμένους Υβριδικούς Σταθμούς και διαπιστώνεται ότι οι δηλώσεις για απορρόφηση ενέργειας των Σταθμών αυτών υπερβαίνουν τις τεχνικές δυνατότητες των διαθέσιμων Μονάδων παραγωγής του Συστήματος ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ περικόπτει την προς απορρόφηση ενέργεια αναλογικά με βάση την εγγυημένη ενέργεια του κάθε Παραγωγού Υβριδικού Σταθμού.
6. Η ενέργεια απορρόφησης από το Δίκτυο κατανέμεται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο τεχνικό και οικονομικό αποτέλεσμα για την λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, δηλαδή προσαρμόζεται κατά προτεραιότητα στις ώρες χαμηλού φορτίου.
7. Για λόγους ασφάλειας του Συστήματος ΜΔΝ ή για λόγους ενίσχυσης της διείσδυσης ενέργειας από ΑΠΕ που προέρχεται από άλλους παραγωγούς ΑΠΕ, και εφόσον υφίσταται περιθώριο περαιτέρω αποθήκευσης από τον Υβριδικό Σταθμό, ο Διαχειριστής ΜΔΝ, κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Κατανομής, δύναται να προγραμματίσει αύξηση του φορτίου απορρόφησης του Σταθμού. Στην περίπτωση αυτή, η επιπλέον ενέργεια απορρόφησης από το Δίκτυο ΜΔΝ δεν προσμετράται ως ποσότητα στο σύνολο της ενέργειας που απορροφά ο Σταθμός από το δίκτυο για τον έλεγχο τήρησης του ορίου της περίπτωσης (β) της παραγράφου 26 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. Ο προγραμματισμός απορρόφησης κατά την παρούσα παράγραφο απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του Παραγωγού του Υβριδικού Σταθμού.
8. Η απορροφούμενη ενέργεια για πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσης συμψηφίζεται σε ωριαία βάση με την ενέργεια των Μονάδων ΑΠΕ του Υβριδικού Σταθμού, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί από τον Παραγωγό, σύμφωνα με τους όρους της οικείας άδειας παραγωγής.
9. Ο Παραγωγός οφείλει να διατηρεί επαρκείς ποσότητες του εργαζόμενου μέσου του αποθηκευτικού συστήματος του Σταθμού, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη, ομαλή και ασφαλής λειτουργία του Σταθμού, σύμφωνα με τους όρους της οικείας άδειας παραγωγής.
10. Ο Παραγωγός οφείλει να διατηρεί ένα ελάχιστο ενεργειακό απόθεμα στις μονάδες αποθήκευσης του Σταθμού του. Το απόθεμα αυτό μπορεί να διαφοροποιείται ανά τεχνολογία Υβριδικού Σταθμού και καθορίζεται στην άδεια παραγωγής.

Άρθρο 214 Υποχρεώσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να απορροφά τη μέγιστη δυνατή ενέργεια με βάση τη σχετική Δήλωση Παραγωγής Υβριδικού Σταθμού, με την επιφύλαξη της ασφάλειας του Συστήματος ΜΔΝ και σύμφωνα με τους κανόνες ένταξης και λειτουργίας του παρόντος Κώδικα και τους όρους της οικείας Σύμβασης Πώλησης.
2. Ο Σταθμός παρέχει τη ζητούμενη εγγυημένη ισχύ/ενέργεια προς το Δίκτυο με βάση το σχετικό πρόγραμμα που έχει γνωστοποιηθεί στον Παραγωγό κατά την προηγούμενη της Ημέρας Κατανομής ως αποτέλεσμα της επίλυσης του ΚΗΕΠ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ

δύναται να τροποποιεί, σε πραγματικό χρόνο, βάσει των Προγραμμάτων Κατανομής, το πρόγραμμα λειτουργίας, εκδίδοντας σχετικές Εντολές Κατανομής, προκειμένου να διατηρείται η ασφαλής λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ ή να καθίσταται δυνατή η απορρόφηση ενέργειας ΑΠΕ των Μονάδων του Συστήματος ΜΔΝ, βάσει των λειτουργικών κανόνων του Κεφαλαίου 43.

3. Κατά την κατάρτιση του ΚΗΕΠ και των Προγραμμάτων Κατανομής, η απαίτηση του Διαχειριστή ΜΔΝ για παροχή μέρους ή του συνόλου της Εγγυημένης Ενέργειας από πλευράς Υβριδικού Σταθμού θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς βάσει των κανόνων επίλυσης του ΚΗΕΠ. Η παροχή της ενέργειας αυτής αποσκοπεί αποκλειστικά στην κάλυψη της ζήτησης η οποία δεν είναι δυνατή λόγω τεχνικής αδυναμίας των λοιπών διαθέσιμων Μονάδων του Συστήματος ΜΔΝ. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η παροχή της ενέργειας αυτής για οικονομικούς λόγους λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης συναίνεσης του Παραγωγού του Υβριδικού Σταθμού.
4. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ κατανέμει την προσφερόμενη ενέργεια του Υβριδικού Σταθμού, καθώς και την ενέργεια απορρόφησης κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο τεχνικό και οικονομικό αποτέλεσμα για τη λειτουργία του Συστήματος υπό συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας.
5. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής ΜΔΝ, κατά τη λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, διαπιστώσει σημαντικές αποκλίσεις από τα όρια λειτουργίας των Μονάδων του Υβριδικού Σταθμού, δύναται να διακόψει τη λειτουργία του Σταθμού, ιδίως για λόγους ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ.

Κεφάλαιο 46 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Άρθρο 215 Υποχρεώσεις Παραγωγού

1. Ο Παραγωγός ηλιοθερμικού Σταθμού πέρα από τους κανόνες ένταξης και λειτουργίας των Κεφαλαίων 43 και 44, οφείλει να συμμορφώνεται και με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Ο Παραγωγός οφείλει να έχει προβλέψει κατάλληλο σύστημα στον Σταθμό του για την εξασφάλιση των αναγκαίων εφεδρειών ισχύος και ενέργειας ώστε να είναι δυνατή η τήρηση του δεσμευτικού προγράμματος παραγωγής του Σταθμού και εντός των προκαθορισμένων ορίων αποκλίσεων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Δηλώσεις Παραγωγής στον ΚΗΕΠ.

Άρθρο 216 Αποκλίσεις από το πρόγραμμα παραγωγής

1. Κατά τη λειτουργία ηλιοθερμικού Σταθμού είναι δυνατή:
   α) απόκλιση από το πρόγραμμα παραγωγής και τις Εντολές Κατανομής κατά ±5% της εκάστοτε προγραμματισμένης ισχύος για την παραγόμενη μέση ισχύ λεπτού.
   β) απόκλιση από το πρόγραμμα παραγωγής κατά ±30% της εκάστοτε προγραμματισμένης ισχύος μιας Ώρας Κατανομής, με την προϋπόθεση ενημέρωσης του Διαχειριστή ΜΔΝ τουλάχιστον 2 ώρες πριν από τη μεταβολή. Η μεταβολή μπορεί να αφορά σε μία ή περισσότερες από τις υπολειπόμενες Ώρες Κατανομής του ΚΗΕΠ.
   γ) πλήρης στάση του Σταθμού για μία ή περισσότερες από τις υπολειπόμενες Ώρες Κατανομής του ΚΗΕΠ, υπό την προϋπόθεση ενημέρωσης του Διαχειριστή ΜΔΝ τουλάχιστον 3 ώρες πριν από τη μεταβολή.

2. Η χρήση των δυνατοτήτων των περιπτώσεων (β) και (γ) της παραγράφου 1 γίνεται κατά τη βούληση του Παραγωγού, μέχρι δεκαπέντε (15) φορές, ανά περίπτωση, κατά τη διάρκεια του έτους.

Άρθρο 217 Βοηθητικές καταναλώσεις

1. Η ενέργεια που απορροφάται από το Δίκτυο ΜΔΝ και χρησιμοποιείται για βοηθητική κατανάλωση (πλην ιδιοκαταναλώσεων) ηλιοθερμικού Σταθμού, συμψηφίζεται με την παραγόμενη ενέργεια του Σταθμού σε ημερήσια βάση. Από τον συμψηφισμό εξαιρείται η ενέργεια που παρέχεται μέσω παροχής ΧΤ (ιδιοκατανάλωση), για την οποία εφαρμόζεται τιμολόγηση καταναλωτή, σύμφωνα με τους όρους της οικείας Σύμβασης Πώλησης. Για κάθε ηλιοθερμικό Σταθμό που συνδέεται στη χαμηλή τάση προβλέπεται η κατασκευή μιας μόνο παροχής ΧΤ.
2. Η πέραν της ιδιοκατανάλωσης απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ, λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση της Δήλωσης Παραγωγής που υποβάλλει ο Παραγωγός. Ειδικότερα, εφόσον η ανάγκη απορρόφησης υπερβαίνει την παραγωγή του Σταθμού κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 3% της ονομαστικής ισχύος του Σταθμού τουλάχιστον για μια Ώρα Κατανομής, αυτή σημειώνεται με αρνητικές τιμές στη Δήλωση Παραγωγής ή υποβάλλεται διακριτά Δήλωση Φορτίου.

Κεφάλαιο 47 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΕ ΜΕ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Άρθρο 218 Πρόσθετες υποχρεώσεις Σταθμών ΑΠΕ με αφαλάτωση

1. Οι Μονάδες ΑΠΕ Σταθμών αφαλάτωσης ακολουθούν τους κανόνες ένταξης και λειτουργίας που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα για αντίστοιχες Μονάδες ΑΠΕ. Για τη μονάδα αφαλάτωσης υποβάλλεται, από τον αντίστοιχο Εκπρόσωπο Φορτίου, Δήλωση Φορτίου που περιλαμβάνει το πρόγραμμα απορρόφησης ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ, το οποίο λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του ΚΗΕΠ.
2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος κεφαλαίου που αφορούν στους Σταθμούς ΑΠΕ με αφαλάτωση, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη λειτουργική συσχέτιση της παραγωγής ΑΠΕ και της κατανάλωσης από τη μονάδα αφαλάτωσης, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

Άρθρο 219 Πρόσθετες υποχρεώσεις Σταθμών ΣΗΘΥΑ

1. Οι Μονάδες ΣΗΘΥΑ, για τη συμμετοχή τους στον ΚΗΕΠ, υποβάλλουν Δήλωση Παραγωγής με βάση το άρθρο 100.
2. Για τη μέτρηση των θερμικών φορτίων που εξυπηρετούν οι Μονάδες ΣΗΘΥΑ και την πιστοποίηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν, ως ενέργεια ΣΗΘΥΑ, εγκαθίστανται ωριαίοι μετρητές των θερμικών αυτών καταναλώσεων.
3. Λεπτομέρειες εφαρμογής των ρυθμίσεων του παρόντος Κεφαλαίου σε Σταθμούς ΣΗΘΥΑ μπορεί να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο ΚΗΕΠ και Κατανομής.

Κεφάλαιο 48 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Άρθρο 220 Αντικείμενο και κατηγορίες μελετών

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, προκειμένου να εξυπηρετήσει το στόχο της μεγιστοποίησης της διείσδυσης των ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών υπό συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ, εκπονεί δύο τύπους μελετών:
   α) Μελέτες για τη βελτίωση των κανόνων ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών στα Συστήματα ΜΔΝ.
   β) Μελέτες για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης νέου δυναμικού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, με βάση τους λειτουργικούς κανόνες του παρόντος Κώδικα.
2. Οι μελέτες της παραγράφου 1 λαμβάνονται υπόψη για:
   α) την αναθεώρηση των κανόνων ένταξης και λειτουργίας των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών,
   β) τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης νέου δυναμικού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
   γ) τον προγραμματισμό ενισχύσεων των δικτύων ή των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας των Συστημάτων ΜΔΝ, προκειμένου να αυξηθεί η διείσδυση των ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών,
   δ) την κατάρτιση των σχετικών Συμβάσεων Πώλησης.

   Η ΡΑΕ μπορεί να αναθέτει στον Διαχειριστή ΜΔΝ την εκπόνηση επιπλέον μελετών εκτός από εκείνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Οι μελέτες αυτές καθορίζονται και περιγράφονται λεπτομερώς στο Εγχειρίδιο Εκπόνησης Μελετών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών.

Άρθρο 221 Τρόπος εκπόνησης και έγκρισης μελετών διείσδυσης ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών

1. Οι μελέτες του άρθρου 220 εκπονούνται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, το αργότερο κάθε 2 έτη και υποβάλλονται στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ εξετάζει εάν οι μελέτες εκπονήθηκαν βάσει των σχετικών κανόνων και προδιαγραφών και είτε τις αποδέχεται, είτε σε περίπτωση μη αποδοχής τους, διατυπώνει παρατηρήσεις για τη διόρθωση και επανυποβολή τους.
2. Οι μελέτες εκπονούνται με βάση τα άρθρα 222 και 223. Οι ειδικότερες προδιαγραφές ανά τύπο μελέτης, οι ειδικότερες παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνησή τους, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματά τους, μπορεί να καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Εκπόνησης Μελετών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών.
3. Οι μελέτες εκπονούνται διακριτά για κάθε Σύστημα ΜΔΝ και τα αποτελέσματα τους εξειδικεύονται ανά κατηγορία Μονάδων ή και ανά τεχνολογία. Μετά την έγκριση των μελετών τα αποτελέσματα τους αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Διαχειριστή ΜΔΝ.
4. Οι μελέτες λαμβάνουν υπόψη τους τόσο τις κανονικές συνθήκες λειτουργίας όσο και τις έκτακτες καταστάσεις λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ.

Άρθρο 222 Βασικές προδιαγραφές μελέτης βελτίωσης των κανόνων ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών

1. Οι μελέτες βελτίωσης κανόνων ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών εξετάζουν τη δυνατότητα θέσπισης νέων κανόνων ή τροποποίησης

των υφισταμένων κανόνων ένταξης και λειτουργίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών στα Συστήματα ΜΔΝ, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των Μονάδων αυτών στην κάλυψη της ζήτησης υπό συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ. Οι κανόνες αυτοί μπορεί να εξειδικεύονται ανά Σύστημα ΜΔΝ, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της διαμόρφωσης κάθε Συστήματος ΜΔΝ ή και των συνθηκών που επικρατούν σε αυτά.

2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ για την εκπόνηση των μελετών λαμβάνει υπόψη του:
   α) Τις κατηγορίες Μονάδων παραγωγής που λειτουργούν στο Σύστημα ΜΔΝ με βάση τις δυνατότητες ελέγχου της παραγωγής τους και την τεχνολογία τους.
   β) Τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της κάθε Μονάδας, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία του Διαχειριστή ΜΔΝ, σύμφωνα με το άρθρο 21.
   γ) Τους υφιστάμενους κανόνες ένταξης και λειτουργίας των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τα οριζόμενα στις Συμβάσεις Πώλησης.
   δ) Απολογιστικά στοιχεία πραγματικής λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ, που τηρούνται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ και τους Παραγωγούς.
   ε) Τον προγραμματισμό ανάπτυξης του Συστήματος ΜΔΝ, που εκπονείται σύμφωνα με το Τμήμα V, καθώς επίσης και πιθανές τροποποιήσεις / αποκλίσεις που κρίνει απαραίτητες με βάση νεότερα στοιχεία που μπορεί να έχει στη διάθεση του.
   στ) Την εμπειρία του από τη λειτουργία εκάστου Συστήματος ΜΔΝ κατά τα προηγούμενα έτη, και την τυχόν τυποποίηση των περιπτώσεων ενεργοποίησης λειτουργικών περιορισμών, και η συσχέτιση τους με τη λειτουργία των Μονάδων, των στοιχείων του εξοπλισμού και το φορτίο του Δικτύου ΜΔΝ. Οι λειτουργικοί περιορισμοί αναφέρονται στους περιορισμούς φόρτισης του εξοπλισμού του Συστήματος ΜΔΝ, τήρησης ορίων τάσης και περιθωρίου ευστάθειας τάσης κλπ.
   ζ) Το μέγεθος του Συστήματος ΜΔΝ και πιθανές προγραμματισμένες ενισχύσεις του Δικτύου ΜΔΝ ή τυχόν διασυνδέσεις του με άλλα Συστήματα ΜΔΝ ή το Σύστημα.
   η) Τις εκτιμήσεις του για την εξέλιξη της ζήτησης στο Σύστημα ΜΔΝ, με βάση τα πραγματικά απολογιστικά στοιχεία τουλάχιστον των τελευταίων πέντε ετών που τηρούνται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.
   θ) Ενδεδειγμένες μεθόδους ανάλυσης λειτουργίας και ασφάλειας δικτύων (ροών φορτίου, ευστάθειας τάσης, βελτιστοποίησης ροών φορτίου κλπ).
3. Κατά την εκπόνηση των μελετών προσομοιώνεται η λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ σε ωριαία τουλάχιστον βάση για τουλάχιστον ένα έτος λειτουργίας του, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα, καθώς και τα ειδικότερα θέματα που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Εκπόνησης Μελετών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών. Τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα προσομοίωσης μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τις ειδικότερες απαιτήσεις και τους στόχους της εκάστοτε μελέτης.
4. Κατά τη μελέτη εξετάζονται διαφορετικά σενάρια μείγματος και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, ανά κατηγορία ή και τεχνολογία Μονάδων, καθώς και διαφορετικοί κανόνες ένταξης και λειτουργίας ανά κατηγορία ή και ανά τεχνολογία. Για την επιλογή των σεναρίων μελέτης ο Διαχειριστής ΜΔΝ συνεργάζεται με τη ΡΑΕ. Επιπλέον, οι μελέτες μπορούν να εξετάζουν τη χρήση πρόσθετου εξοπλισμού ή τη λήψη πρόσθετων μέτρων που δύνανται να άρουν λειτουργικούς περιορισμούς και περιορισμούς διείσδυσης ΑΠΕ.
5. Τα αποτελέσματα των μελετών περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α) Την τροποποίηση των υφιστάμενων ή και την εισαγωγή νέων κανόνων ένταξης και λειτουργίας, καθώς και τον τρόπο εφαρμογής τους ανά κατηγορία Μονάδων ή και τεχνολογία. Οι κανόνες αυτοί δύνανται να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καταστάσεις διαθεσιμότητας στοιχείων εξοπλισμού του Δικτύου, φόρτισης του Δικτύου, διαθεσιμότητας άλλων Μονάδων, καιρικών συνθηκών που επηρεάζουν ενδεχομένως την πρωτογενή πηγή ΑΠΕ.

β) Τις επιπτώσεις των προτεινόμενων κανόνων στη λειτουργία τόσο των ήδη εγκατεστημένων Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, καθώς και των Συμβατικών Μονάδων παραγωγής. Οι επιπτώσεις αυτές εκτιμώνται ανά κατηγορία Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών και ανά τεχνολογία.

γ) Την περιγραφή πιθανού πρόσθετου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την εφαρμογή των κανόνων ένταξης και λειτουργίας.

δ) Τις απαιτήσεις τεχνικών χαρακτηριστικών των στοιχείων του Δικτύου και των Μονάδων με τα οποία δύναται να αποτραπεί η ενεργοποίηση των Λειτουργικών Περιορισμών, καθώς και την τεχνικοοικονομική ανάλυση των έργων ανάπτυξης του Δικτύου.

ε) Τον τρόπο μετάβασης στο καθεστώς των νέων κανόνων ένταξης και λειτουργίας.

6. Οι μελέτες βελτίωσης κανόνων ένταξης και λειτουργίας των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών μπορεί να οδηγούν σε καθορισμό νέων κατηγοριών Μονάδων ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ σε σχέση με τις υφιστάμενες κατηγορίες αναφορικά με τις δυνατότητες ελέγχου παραγωγής. Οι τυχόν προτάσεις για νέους κανόνες ένταξης και λειτουργίας που θα εφαρμόζονται στις νέες αυτές κατηγορίες Μονάδων, θα πρέπει να διατυπώνονται σαφώς ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 223 Βασικές προδιαγραφές μελέτης Ανάπτυξης Δυναμικού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών ανά Κατηγορία Σταθμών

1. Οι μελέτες ανάπτυξης νέου δυναμικού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών εξετάζουν τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου δυναμικού ΑΠΕ (ισχύς σε MW) ανά Σύστημα ΜΔΝ, κατηγορία ή και τεχνολογία, η οποία μπορεί να ενταχθεί στο Σύστημα ΜΔΝ στο χρονικό ορίζοντα του Προγράμματος Ανάπτυξης του εκάστοτε Συστήματος ΜΔΝ που προβλέπεται στο Κεφάλαιο 29 υπό συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας του.

   Ο Διαχειριστής για την εκπόνηση μελετών Ανάπτυξης Δυναμικού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών λαμβάνει υπόψη του:

   α) τις Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών (εγκατεστημένη ισχύς σε MW) που βρίσκονται σε λειτουργία ανά κατηγορία Μονάδας και ανά τεχνολογία, καθώς και τις εγγυήσεις των σχετικών Συμβάσεων Πώλησης,

   β) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών και του σχετικού εξοπλισμού τους ανά κατηγορία ή και τεχνολογία, καθώς και τη διασπορά τους στο Σύστημα ΜΔΝ,

   γ) το επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως αυτό εκφράζεται με τις άδειες παραγωγής για την εγκατάσταση Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών που έχουν χορηγηθεί ή τις σχετικές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, με τις αιτήσεις για σύνδεση στο Δίκτυο για Σταθμούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, το στάδιο υλοποίησης των Σταθμών αυτών, καθώς επίσης και τα περιθώρια ισχύος που τυχόν έχουν προσδιοριστεί ανά τεχνολογία ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών,

δ) τις αλληλεξαρτήσεις και αλληλοεπιδράσεις των διαφόρων κατηγοριών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών μεταξύ τους κατά τη διείσδυση τους στο Σύστημα ΜΔΝ,

ε) τους κανόνες ένταξης και λειτουργίας Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, καθώς και τα αποτελέσματα των μελετών που τυχόν έχουν εκπονηθεί για τη βελτίωση των κανόνων ένταξης και λειτουργίας,

στ) την πραγματική σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των Συμβατικών Σταθμών παραγωγής κάθε Συστήματος ΜΔΝ (πλήθος Σταθμών, αριθμός και τεχνολογία Μονάδων ανά Σταθμό), όπως έχουν δηλωθεί σύμφωνα με το Κεφάλαιο 18,

ζ) τις υπό κατασκευή ή και αδειοδοτημένες Συμβατικές Μονάδες. Σε περίπτωση που οι μελέτες αυτές εκπονούνται στα πλαίσια του Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος ΜΔΝ λαμβάνονται υπόψη όλα τα σενάρια ανάπτυξης Συμβατικών Μονάδων,

η) το μέγεθος του Συστήματος ΜΔΝ και την κατάσταση του Δικτύου του, καθώς και πιθανές προγραμματισμένες ενισχύσεις του,

θ) τις εκτιμήσεις του για την εξέλιξη του φορτίου και της αιχμής στο Σύστημα ΜΔΝ,

ι) λοιπά δεδομένα και πληροφορίες για τη δυνατότητα ανάπτυξης ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ σε κάθε Σύστημα ΜΔΝ.

2. Με βάση τα δεδομένα αυτά, ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταρτίζει ικανοποιητικό αριθμό σεναρίων μείγματος κατηγοριών και τεχνολογιών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών που δύνανται να αναπτυχθούν στο προς εξέταση Σύστημα ΜΔΝ, ώστε να καλύπτεται σε ικανοποιητικό βαθμό οποιαδήποτε πιθανή εξέλιξη της ανάπτυξης ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, όπως εκτιμάται με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη.

3. Τα αποτελέσματα των μελετών ανάπτυξης δυναμικού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών περιλαμβάνουν:

α) τις εκτιμήσεις για τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου δυναμικού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών ανά κατηγορία Μονάδων παραγωγής και ανά τεχνολογία (εγκατεστημένη ισχύς σε MW) που μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε αυτόνομο σύστημα στο χρονικό ορίζοντα της μελέτης. Η ισχύς που εκτιμάται ότι μπορεί να εγκατασταθεί θα πρέπει να είναι έτσι προσδιορισμένη, ώστε να αποτρέπονται πιθανές ανωμαλίες κατά τη λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, αλλά και να μην τίθεται ζήτημα οικονομικής βιωσιμότητας των Σταθμών που θα εγκατασταθούν, με βάση τις σχετικές αποφάσεις και πρακτική αδειοδότησης Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών από τη ΡΑΕ,

β) τις πιθανές αλληλεξαρτήσεις ανά κατηγορία Μονάδων ή και τεχνολογία κατά την ανάπτυξη του νέου δυναμικού,

γ) τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των Μονάδων και πρόσθετου εξοπλισμού τους,

δ) τις πιθανές πρόσθετες απαιτήσεις για το Σύστημα ΜΔΝ από την ανάπτυξη του νέου δυναμικού (πχ. εφεδρείες),

ε) προτάσεις για την τροποποίηση των κανόνων ένταξης και λειτουργίας ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών,

στ) ειδικότερα θέματα αδειοδότησης και ένταξης ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών στο Σύστημα ΜΔΝ (π.χ. μέγιστη ισχύς ανά Μονάδα, διασπορά κλπ).

4. Οι μελέτες ανάπτυξης νέου δυναμικού πρέπει να εξετάζουν τη σκοπιμότητα λήψης πρόσθετων μέτρων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αύξηση του ορίου διείσδυσης ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών ανά κατηγορία Μονάδων ή και τεχνολογία. Τέτοια μέτρα μπορεί να σχετίζονται με τις δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας (βραχυχρόνια) ή

με την εγκατάσταση λογισμικού πρόβλεψης των μεταβολών της παραγωγής των ΑΠΕ και ζήτησης, καθώς και εκτίμησης της συμπεριφοράς του ηλεκτρικού συστήματος στις αναμενόμενες μεταβολές -διαταραχές του.

5. Οι μελέτες ανάπτυξης νέου δυναμικού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών μπορεί να εξετάζουν τη δυνατότητα ανάπτυξης Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών νέων τεχνολογιών, οι οποίες δύναται να αναπτυχθούν μελλοντικά στο Σύστημα ΜΔΝ και για τις οποίες δεν έχει ακόμα εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον.
6. Τα αποτελέσματα των μελετών ανάπτυξης νέου δυναμικού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (πχ. Καθορισμός ορίων ΑΠΕ), λαμβάνονται υπόψη από τους αρμόδιους φορείς για την αδειοδότηση, παροχή πρόσβασης, λειτουργίας Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, καθώς και Συμβατικών Μονάδων σε κάθε Σύστημα ΜΔΝ.
7. Οι μελέτες ανάπτυξης νέου δυναμικού ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών μπορεί να αποτελούν τμήματα ή να είναι ενσωματωμένες στις μελέτες που εκπονούνται για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό ανάπτυξης του δυναμικού παραγωγής κάθε Συστήματος ΜΔΝ, σύμφωνα με τα σχετικώς καθοριζόμενα στο Κεφάλαιο 29.

Κεφάλαιο 49 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Άρθρο 224 Υποχρέωση παροχής επικουρικών υπηρεσιών από Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών

1. Οι Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών (Πλήρως ή Μερικώς Ελεγχόμενες) παρέχουν Επικουρικές Υπηρεσίες στο Σύστημα ΜΔΝ, με βάση τις απαιτήσεις και τα τεχνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του Κεφαλαίου 17, με την επιφύλαξη των λειτουργικών περιορισμών που περιγράφονται στο παρόν Τμήμα, και ιδίως παρέχουν Εφεδρείες Ενεργού Ισχύος για τη ρύθμιση της συχνότητας, καθώς και υπηρεσίες Ρύθμισης Τάσης στο Σύστημα ΜΔΝ.
2. Οι Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ οφείλουν να παρέχουν Επικουρική Υπηρεσία Ρύθμισης Τάσης, με βάση τις σχετικές εντολές του Διαχειριστή ΜΔΝ. Ειδικά για αιολικούς Σταθμούς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 3 και 4 του Κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος. Πέραν των υποχρεώσεων αυτών, οι Μη Κατανεμόμενες Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ δεν οφείλουν να παρέχουν άλλες επικουρικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση που οι Παραγωγοί των Μονάδων αυτών επιθυμούν να παρέχουν Εφεδρείες Ενεργού Ισχύος, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, όπως ιδίως σε περίπτωση λειτουργίας τους υπό καθεστώς περιορισμού της παραγωγής τους (set point) κατά την οποία δύνανται να παρέχουν εφεδρεία ισχύος σε υποσυχνότητα, παρέχεται η δυνατότητα αυτή από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, κατόπιν ενημέρωσης του Πίνακα Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας βάσει της προβλεπόμενης στον παρόντα Κώδικα διαδικασίας.
3. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διαχειριστή ΜΔΝ, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του Παραγωγού, δύναται να εξαιρεθεί:
   α) Μερικώς Ελεγχόμενη Μονάδα παραγωγής, ολικώς ή μερικώς, από την παροχή συγκεκριμένης Επικουρικής Υπηρεσίας, λόγω ενδεχόμενης παραβίασης περιορισμών λειτουργίας που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία και τους όρους της οικείας άδειας παραγωγής. Η εξαίρεση αυτή δεν μπορεί να αφορά την παροχή της Επικουρικής Υπηρεσίας Ρύθμισης Τάσης.

β) Μη Κατανεμόμενη Μονάδα από την παροχή της Επικουρικής Υπηρεσίας Ρύθμισης Τάσης.

Τμήμα Χ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΔΝ ΜΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/72/ΕΚ

Κεφάλαιο 50 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 225 Τρόπος εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα σε Συστήματα ΜΔΝ με παρέκκλιση από τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ

1. Στην περίπτωση χορήγησης παρέκκλισης από τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ για τα ζητήματα που ρυθμίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 133 του ν. 4001/2011 σχετικά με την χορήγηση άδειας παραγωγής για Συμβατικές Μονάδες σε Συστήματα ΜΔΝ, καθώς και στην παράγραφο 5 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011 σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε Συστήματα ΜΔΝ, οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται ως έχουν από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα αυτού με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων που περιλαμβάνονται στο παρόν Τμήμα.
2. Σε περίπτωση που συντρέχουν παράλληλα οι ως άνω παρεκκλίσεις, εφαρμόζονται συνδυαστικά οι διατάξεις των Κεφαλαίων 51 και 52.

Κεφάλαιο 51 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΔΝ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Άρθρο 226 Προγράμματα ΚΗΕΠ και Κατανομής

Σε Συστήματα ΜΔΝ στα οποία δεν είναι εγκατεστημένες Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικού Σταθμού οι οποίες υποβάλλουν στο πλαίσιο του ΚΗΕΠ Δηλώσεις Παραγωγής κατά το άρθρο 101, με προσφορά ημερήσιας ενέργειας ή ωριαίου προγράμματος παραγωγής:

α) για μικρού μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ, ο ΚΗΕΠ μπορεί να καταρτίζεται για περισσότερες από μια Ημέρες Κατανομής έως και για μια εβδομάδα,

β) τμήμα του εξοπλισμού του Τοπικού ΚΕΕ ΜΔΝ δύναται να εγκαθίσταται σε Συμβατικό Σταθμό παραγωγής του μοναδικού Παραγωγού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

αα) Ο Διαχειριστής ΜΔΝ προκρίνει, τεκμηριωμένα, τη λύση αυτή ως βέλτιστη. Στην περίπτωση αυτή ο Παραγωγός οφείλει να διαθέσει κατάλληλο χώρο και τις αναγκαίες υποδομές.

ββ) Η στελέχωση του Τοπικού ΚΕΕ ΜΔΝ, εφόσον απαιτείται, γίνεται από προσωπικό του Διαχειριστή ΜΔΝ ή από προσωπικό άλλου φορέα περιλαμβανομένου και του μοναδικού Παραγωγού από Συμβατικές Μονάδες μέσω σχετικών συμβάσεων.

γγ) Διασφαλίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία του Τοπικού ΚΕΕ ΜΔΝ, και η μη πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Άρθρο 227 Προγραμματισμός Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ

1. Κατά την υποβολή των Προγραμμάτων Ανάπτυξης των Συστημάτων ΜΔΝ, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 29, ο Διαχειριστής ΜΔΝ συνεργάζεται με τον μοναδικό Παραγωγό από Συμβατικές Μονάδες, για τη σύνταξη των προγραμμάτων αυτών.
2. Στα προγράμματα αυτά, για κάθε Σύστημα ΜΔΝ, ενσωματώνεται συγκεκριμένη πρόταση ανάπτυξης Συμβατικών Μονάδων, εντός των ορίων ανάπτυξης ανά κατηγορία Συμβατικών Μονάδων του άρθρου 144 με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.

Με την έγκριση των προγραμμάτων ο καθοριζόμενος τρόπος ανάπτυξης των Συμβατικών Μονάδων είναι δεσμευτικός για τον μοναδικό Παραγωγό.

3. Σε περίπτωση μη τήρησης του προγράμματος όσον αφορά την ανάπτυξη των Συμβατικών Μονάδων από το μοναδικό Παραγωγό, για λόγους που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ο Παραγωγός υποβάλλει στη ΡΑΕ, με κοινοποίηση στο Διαχειριστή ΜΔΝ, έκθεση στην οποία αναλύει λεπτομερώς τους λόγους και τεκμηριώνει την αδυναμία τήρησής του. Σε περίπτωση μη αποδοχής των αιτιάσεων του Παραγωγού, η ΡΑΕ επιβάλλει τις προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία κυρώσεις (ιδίως άρθρο 36 ν.4001/2011), και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού του Συστήματος ΜΔΝ με ηλεκτρική ενέργεια, στο πλαίσιο που ορίζει ο ν. 4001/2011 και η σχετική παρέκκλιση.

Κεφάλαιο 52 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΔΝ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Άρθρο 228 Εκπρόσωποι Φορτίου

Εκπρόσωποι Φορτίου σε Συστήματα ΜΔΝ για τα οποία ορίζεται μοναδικός προμηθευτής βάσει σχετικής παρέκκλισης από τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, ορίζονται οι Παραγωγοί από Υβριδικούς Σταθμούς που απορροφούν ενέργεια από το Δίκτυο ΜΔΝ για ανάγκες αποθήκευσης (πλην των ιδιοκαταναλώσεων των Μονάδων τους), οι Παραγωγοί από ηλιοθερμικούς Σταθμούς για απορρόφηση ενέργειας από το δίκτυο σε σύνδεση μέσης και υψηλής τάσης (δηλ. πλην ιδιοκαταναλώσεων με σύνδεση χαμηλής τάσης), καθώς και ο μοναδικός αυτός προμηθευτής.

Άρθρο 229 Εκκαθαρίσεις

1. Για τον προσδιορισμό της απορροφούμενης ενέργειας του μοναδικού Προμηθευτή ανά Σύστημα ΜΔΝ, στο πλαίσιο των εκκαθαρίσεων που διενεργούνται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, ως απορροφούμενη ενέργεια, ανά Περίοδο Κατανομής, λογίζεται η συνολική ενέργεια που παράγεται από τις Μονάδες του Συστήματος ΜΔΝ την περίοδο αυτή, αφαιρουμένης της ενέργειας που απορροφάται από το Δίκτυο ΜΔΝ από τους Υβριδικούς Σταθμούς για αποθήκευση.
2. Το κόστος του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος καλύπτεται εξολοκλήρου από τον μοναδικό προμηθευτή και δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι υπολογισμοί επιμερισμού του άρθρου 151.

Τμήμα XI ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Κεφάλαιο 53 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΣΕ ΜΔΝ ΧΩΡΙΣ ΚΕΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 230 Εγκατάσταση Αναγκαίων Υποδομών ΚΕΕ και Πληροφοριακού Συστήματος

1. Μέχρι την εγκατάσταση των προβλεπόμενων στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα αναγκαίων υποδομών (ιδίως ΚΕΕ ΜΔΝ, Πληροφοριακού Συστήματος, περιλαμβανομένων και των Μετρητικών Διατάξεων) για την πλήρη εφαρμογή του Κώδικα σε Σύστημα ΜΔΝ, οι προβλεπόμενες στον Κώδικα διαδικασίες που η εφαρμογή τους εξαρτάται από τις υποδομές αυτές εφαρμόζονται κατά το δυνατόν πληρέστερα και βάσει των διατάξεων του παρόντος Τμήματος του Κώδικα.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα για τις οποίες δεν περιλαμβάνονται σχετικές προβλέψεις στο παρόν Τμήμα για την εφαρμογή τους, ή η εφαρμογή τους δεν εξαρτάται από την εγκατάσταση και λειτουργία των αναγκαίων υποδομών, εφαρμόζονται ως έχουν από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα.
3. Η εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών για την πλήρη εφαρμογή του Κώδικα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) ετών από την θέσπισή του.

Άρθρο 231 ΚΗΕΠ σε ΜΔΝ χωρίς ΚΕΕ και Πληροφοριακό Σύστημα

Οι διατάξεις των Κεφαλαίων 21, 22, 23 και 27 που αφορούν τις διαδικασίες ΚΗΕΠ και Κατανομής και δημοσιοποίηση σχετικών στοιχείων, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν πλήρως σε Συστήματα ΜΔΝ λόγω απουσίας των προβλεπόμενων υποδομών ΚΕΕ και Πληροφοριακού Συστήματος, εφαρμόζονται κατά το δυνατόν πληρέστερα με βάση τις εξής κατευθύνσεις:

α) Οι Δηλώσεις που υποβάλλονται από Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό ή Εκπρόσωπο Φορτίου για τις οποίες:

αα) προβλέπεται υποχρεωτική υποβολή για κάθε Ημέρα Κατανομής, μπορεί να υποβάλλονται για περίοδο ενός μηνός με ανάλογο περιεχόμενο και προϋποθέσεις.

ββ) δεν προβλέπεται υποχρεωτική υποβολή για κάθε Ημέρα Κατανομής και ιδίως αυτές για τη μεταβολή κατάστασης Μονάδων (π.χ. Δηλώσεις Διαθεσιμότητας) υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα.

Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις, ελλείψει Πληροφοριακού Συστήματος υποβάλλονται σύμφωνα με τον τρόπο που υποδεικνύει ο Διαχειριστής ΜΔΝ με σχετικές οδηγίες προς τους Συμμετέχοντες τις οποίες αναρτά στην ιστοσελίδα του και κοινοποιεί στη ΡΑΕ.

β) Οι Δηλώσεις που υποβάλλονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ στο πλαίσιο του ΚΗΕΠ, και ιδίως αυτές που αφορούν την πρόβλεψη φορτίου Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, υποβάλλονται για κάθε Ημέρα Κατανομής, τουλάχιστον για τα μεγάλου μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Για τα μεσαίου και μικρού μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ, οι Δηλώσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ μπορεί να ενσωματώνονται στην κατάρτιση του ΚΗΕΠ, χωρίς να απαιτείται διακριτή δήλωση.

γ) Η επίλυση του ΚΗΕΠ από τον Διαχειριστή πραγματοποιείται βάσει αλγορίθμου, ο οποίος δεν στηρίζεται κατ' ανάγκη σε επίλυση μαθηματικού προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

αα) Την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ

ββ) Την ελαχιστοποίηση του μεταβλητού κόστους λειτουργίας

γγ) Τη μεγιστοποίηση διείσδυσης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών)

Κατά την επίλυση του ΚΗΕΠ σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εφαρμόζει τις διατάξεις του Τμήματος ΙΧ στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη ΚΚΕ και Πληροφοριακού Συστήματος.

Η επίλυση αυτή εξάγει τουλάχιστον τα αποτελέσματα που αφορούν τον προγραμματισμό ένταξης όλων των Μονάδων για την Ημέρα Κατανομής, ενώ η φόρτισή των Μονάδων κατά τις Ώρες Κατανομής προκύπτει από την πραγματική λειτουργία των Συστημάτων ΜΔΝ. Οι Παραγωγοί ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο που ορίζεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Ο προγραμματισμός ένταξης των Μονάδων, τουλάχιστον για τα μεγάλου μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ, ανακοινώνεται στον ιστότοπο του Διαχειριστή ΜΔΝ.

δ) Ο ΚΗΕΠ της Β΄ Περιόδου δεν πραγματοποιείται για τα μεσαίου και μικρού μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ. Για τα μεγάλου μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ δεν πραγματοποιείται μέχρι την εγκατάσταση της αναγκαίας υποδομής ΚΕΕ και Πληροφοριακού Συστήματος.

ε) Η γνωστοποίηση του ημερήσιου προγράμματος προς τους Συμμετέχοντες, καθώς και η τήρηση του σχετικού αρχείου γίνονται με τρόπο ώστε να μην αποκλίνουν ουσιωδώς από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, με βάση τις υπάρχουσες κάθε φορά υποδομές του Διαχειριστή ΜΔΝ και των Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ.

Άρθρο 232 Κατανομή σε ΜΔΝ χωρίς ΚΕΕ και Πληροφοριακό Σύστημα

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 24 που αφορούν τις διαδικασίες Κατανομής οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν πλήρως σε Συστήματα ΜΔΝ λόγω απουσίας των προβλεπόμενων υποδομών ΚΕΕ και Πληροφοριακού Συστήματος, εφαρμόζονται κατά το δυνατόν πληρέστερα με βάση τις εξής κατευθύνσεις:

α) Δεν καταρτίζονται Προγράμματα Κατανομής, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό με βάση τις εκάστοτε υπάρχουσες υποδομές ΚΕΕ και Πληροφοριακού Συστήματος.

β) Για τα μεγάλου μεγέθους ΜΔΝ, οι Εντολές Κατανομής εκδίδονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

γ) Για τα μεσαίου και μικρού μεγέθους ΜΔΝ, οι Εντολές Κατανομής εκδίδονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα που ανήκουν στο προσωπικό των Συμβατικών Σταθμών παραγωγής των ΜΔΝ. Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα και την καλή λειτουργία των Συστημάτων και της Αγοράς ΜΔΝ έχει ο Διαχειριστής ΜΔΝ.

δ) Η έκδοση και η καταγραφή των Εντολών Κατανομής για την ένταξη και λειτουργία των Μονάδων, καθώς και η κατάρτιση και η καταγραφή των Προγραμμάτων Κατανομής, όπου αυτά καταρτίζονται, πραγματοποιούνται με τη μικρότερη δυνατή απόκλιση από τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα, με βάση τις υπάρχουσες κάθε φορά υποδομές του Διαχειριστή ΜΔΝ και των Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ. Σε κάθε περίπτωση, καταγράφονται εντολές ένταξης/αποσυγχρονισμού και βασικά απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας της Μονάδας (ώρα

συγχρονισμού/αποσυγχρονισμού και ώρες λειτουργίας, συνολική ωριαία παραγωγή και έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο με βάση τις δυνατότητες των μετρητών/καταγραφικών κλπ). Αντίγραφο των τηρούμενων αρχείων γνωστοποιείται στη ΡΑΕ το αργότερο δύο μήνες μετά τη λήξη του μήνα στον οποίον τα στοιχεία αφορούν.

ε) Για την ένταξη και λειτουργία των Μη Ελεγχόμενων Μονάδων ΑΠΕ, εφόσον δεν επιλύεται το Πρόγραμμα Κατανομής βάσει του Κεφαλαίου 24, ακολουθούνται οι μεταβατικοί κανόνες του Κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος.

Άρθρο 233 Αμοιβές και Εκκαθαρίσεις σε ΜΔΝ χωρίς ΚΕΕ και Πληροφοριακό Σύστημα

Οι διατάξεις των Κεφαλαίων 38, 39 και 41 που αφορούν Εκκαθαρίσεις στην Αγορά ΜΔΝ και δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν πλήρως λόγω απουσίας των προβλεπόμενων υποδομών ΚΕΕ και Πληροφοριακού Συστήματος, εφαρμόζονται κατά το δυνατόν πληρέστερα με βάση τις εξής κατευθύνσεις:

α) Οι υπολογισμοί για την εκκαθάριση των συναλλαγών των Συμμετεχόντων στην Αγορά ΜΔΝ βασίζονται στις διαδικασίες και τις μεθοδολογίες του παρόντος Κώδικα, με τις κατάλληλες προσαρμογές για την εφαρμογή τους βάσει μέσων μηνιαίων μεγεθών.

β) Ο προσδιορισμός των αμοιβών των Μονάδων πραγματοποιείται με βάση μηνιαία απολογιστικά στοιχεία λειτουργίας ανά Σταθμό παραγωγής για τα Συστήματα Κρήτης και Ρόδου, για τους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες από την θέση σε ισχύ του Κώδικα ΜΔΝ, ενώ για τα υπόλοιπα Συστήματα ΜΔΝ για τους πρώτους τριάντα (30) μήνες από την θέση σε ισχύ του Κώδικα ΜΔΝ. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, και μέχρι τη λήξη του μεταβατικού σταδίου, εφαρμόζεται για κάθε Σύστημα ΜΔΝ η μεθοδολογία της παραγράφου (γ).

γ) Μέχρι το τέλος του πρώτου έτους από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα ΜΔΝ, η ΡΑΕ θεσπίζει μεθοδολογία υπολογισμού των τιμημάτων αμοιβής των Συμβατικών Μονάδων για τη μεταβατική περίοδο, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή ΜΔΝ, η οποία υποβάλλεται δύο μήνες πριν τη λήξη του πρώτου αυτού έτους. Για την κατάρτιση της μεθοδολογίας, οι Παραγωγοί από Συμβατικές Μονάδες που ήδη δραστηριοποιούνται στην Αγορά ΜΔΝ οφείλουν, εντός εξαμήνου από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα ΜΔΝ, να προσκομίσουν αναλυτικά στοιχεία για το είδος των παραμέτρων του μεταβλητού και σταθερού κόστους Συμβατικών Μονάδων και Σταθμών παραγωγής και απολογιστικά στοιχεία του ύψους των αντίστοιχων δαπανών, καθώς και τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία που θα ζητηθούν από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.

δ) Η μεθοδολογία της παραγράφου (γ) προσδιορίζει τίμημα ανά Μονάδα. Για τον υπολογισμό του τιμήματος ενέργειας χρησιμοποιούνται στοιχεία ωριαίας λειτουργίας των Μονάδων και τα δηλωμένα τεχνικοοικονομικά τους στοιχεία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ωριαία στοιχεία χρησιμοποιούνται μέσες μηνιαίες τιμές.

ε) Δεν υπολογίζονται αμοιβές για Επικουρικές Υπηρεσίες, εφόσον δεν εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα που αφορούν τις διαδικασίες ΚΗΕΠ και Κατανομής.

Άρθρο 234 Λοιπές Λειτουργίες σε ΜΔΝ χωρίς ΚΕΕ και Πληροφοριακό Σύστημα

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα που αφορούν στην παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και ιδίως το Κεφάλαιο 26, εφαρμόζονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ στο βαθμό που είναι δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία καταγραφής και πιστοποίησης της παροχής τους λόγω της έλλειψης ΚΕΕ και Πληροφοριακού Συστήματος.
2. Οι κυρώσεις προς τους Συμμετέχοντες που προβλέπονται στο Τμήμα VIII, επιβάλλονται εφόσον ο Διαχειριστής ΜΔΝ διαθέτει επαρκή στοιχεία για την τεκμηρίωση της παράβασης.
3. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 10 που αφορούν τους δείκτες ποιότητας εφαρμόζονται στο βαθμό που είναι δυνατό να προσδιορισθούν οι δείκτες αυτοί, με βάση τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο αυτό και τα διαθέσιμα κατ' έτος στοιχεία.

Κεφάλαιο 54 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 235 Προσαρμογή υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής

1. Μετά την ανακοίνωση-πρόσκληση του Διαχειριστή ΜΔΝ της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 237, οι Παραγωγοί με Σταθμούς που συνδέονται στα Συστήματα ΜΔΝ για τους οποίους, κατά το χρόνο αυτό, έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δοκιμαστικής λειτουργίας ή ενεργοποίησης της σύνδεσης οφείλουν να υποβάλουν Προκαταρκτική Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων της Μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 73. Περαιτέρω, οι Παραγωγοί με Σταθμούς που, κατά τον ως άνω χρόνο, έχουν τεθεί σε λειτουργία στα Συστήματα ΜΔΝ, οφείλουν να υποβάλουν Οριστική Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ αξιολογεί τις δηλώσεις αυτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 και με βάση τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που καθορίζονται στον Κώδικα ΜΔΝ ή στα σχετικά Εγχειρίδια που τυχόν έχουν εκδοθεί, και οι οποίες τυγχάνουν ευθείας εφαρμογής, εκτελώντας σχετικές δοκιμές ελέγχου.
2. Οι Παραγωγοί, με Σταθμούς που συνδέονται στα Συστήματα ΜΔΝ για τους οποίους, κατά το χρόνο προσάρτησης στο παρόντα Κώδικα των αντίστοιχων πρότυπων Συμβάσεων Σύνδεσης, είτε έχουν συναφθεί και είναι σε ισχύ Συμβάσεις Σύνδεσης είτε λειτουργούν χωρίς Συμβάσεις Σύνδεσης κατά το χρόνο αυτό, οφείλουν, εντός δυο (2) μηνών από την προσάρτηση αυτή, να υποβάλλουν πλήρες αίτημα στο Διαχειριστή ΜΔΝ προκειμένου να συναφθούν Συμβάσεις Σύνδεσης σε συμμόρφωση με τις πρότυπες αυτές Συμβάσεις. Η μη υποβολή πλήρους αιτήματος και εντός της προθεσμίας αυτής συνιστά μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Οι Συμβάσεις Σύνδεσης συνάπτονται εντός διμήνου από την υποβολή αιτήματος με πλήρη φάκελο ή όταν αυτός καταστεί πλήρης. Σε περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση απόφασης κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 6, η προθεσμία του ως άνω διμήνου εκκινεί από την κοινοποίηση στον αιτούντα της σχετικής απόφασης.
3. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των νέων αυτών Συμβάσεων Σύνδεσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την σύναψή τους. Η συμμόρφωση αναφορικά με τα συστήματα μέτρησης και τηλελέγχου είναι υποχρεωτική εντός της προθεσμίας αυτής. Στις νέες πρότυπες Συμβάσεις Σύνδεσης καθορίζεται και το μέρος των δαπανών που τυχόν θα πρέπει να καταβάλει ο Παραγωγός για τη συμμόρφωση αυτή.

4. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Παραγωγός με υφιστάμενες εγκαταστάσεις παραγωγής δεν δύναται για τεχνικούς λόγους να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της πρότυπης Σύμβασης εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3, δύναται ταυτόχρονα με το αίτημα για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης να υποβάλλει στον Διαχειριστή ΜΔΝ τεκμηριωμένο αίτημα παράτασης της προθεσμίας της παραγράφου 3. Η παράταση αυτή χορηγείται, εντός διμήνου από την υποβολή του αιτήματος, με αιτιολογημένη απόφαση του Διαχειριστή ΜΔΝ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

5. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Παραγωγός με υφιστάμενες εγκαταστάσεις παραγωγής δεν δύναται, για τεχνικοοικονομικούς λόγους, να προσαρμοστεί σε κάποιες από τις απαιτήσεις της πρότυπης Σύμβασης, οφείλει να υποβάλει στη ΡΑΕ, παράλληλα με την υποβολή του αιτήματος για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης της παραγράφου 2, πλήρες αίτημα απόκλισης από την υποχρέωση συμμόρφωσης, συνοδευόμενο από τεκμηριωμένη τεχνικοοικονομική έκθεση από την οποία προκύπτει, είτε αντικειμενική τεχνική αδυναμία, είτε επιβάρυνση με κόστος δυσανάλογο των προσδοκώμενων εσόδων, λαμβάνοντας υπόψη τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας της Μονάδας. Αντίγραφο του φακέλου του αιτήματος απόκλισης επισυνάπτεται στο αίτημα για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ. Ο Διαχειριστής, εντός διμήνου από την γνωστοποίηση σε αυτόν του ως άνω αιτήματος για απόκλιση, υποβάλλει τη γνώμη του στη ΡΑΕ, η οποία αποφασίζει σχετικά με τη χορήγηση ή μη της απόκλισης, εντός διμήνου από την υποβολή της γνώμης του Διαχειριστή ΜΔΝ.

6. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των Παραγωγών με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει σε μονομερή αναστολή της ισχύος των Συμβάσεων Σύνδεσης και Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ, καθώς και σε διακοπή της σύνδεσης του Σταθμού με το Δίκτυο. Εφόσον ο Διαχειριστής ΜΔΝ κρίνει ότι η εγκατάσταση παραγωγής είναι αναγκαία για την ασφαλή και απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση των καταναλωτών του Συστήματος ΜΔΝ, δεν διακόπτει την σύνδεση της με το Δίκτυο, εξακολουθεί τη λειτουργία της και επιβάλλει, για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης, ποινική ρήτρα που αντιστοιχεί σε απομείωση του τιμήματος που δικαιούται η εγκατάσταση παραγωγής την εκάστοτε περίοδο εκκαθάρισης και ισούται με το 1/365 του ετήσιου τιμήματος που αντιστοιχεί στη δηλούμενη διαθεσιμότητα ισχύος.

7. Τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 6 ισχύουν και στη περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες συμμόρφωσης με τις νέες Συμβάσεις Σύνδεσης που θα συναφθούν.

8. Από την υποβολή της Δήλωσης της παραγράφου 1 έως την έκδοση των σχετικών αποφάσεων και από την υποβολή πλήρους αιτήματος των παραγράφων 2, 4, και 5 και μέχρι τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης, εξακολουθεί η λειτουργία των Σταθμών με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.

Άρθρο 236 Δραστηριοποίηση Προμηθευτών στην Αγορά ΜΔΝ κατά τη μετάβαση στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα

1. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του παρόντος Κώδικα, η δραστηριοποίηση Προμηθευτών και λοιπών Εκπροσώπων Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ, πραγματοποιείται μέσω των Συμβάσεων Συμμετοχής που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 5 του Παραρτήματος και με βάση τις διατάξεις του Κώδικα που δύναται μεταβατικά να εφαρμοστούν.

2. Εκπρόσωπος Φορτίου που δραστηριοποιείται στην Αγορά ΜΔΝ κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, οφείλει εντός τριμήνου από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα αυτού, να υποβάλει στον Διαχειριστή ΜΔΝ τη Δήλωση Εκπροσώπησης Καταχωρημένων Μετρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, για το σύνολο των μετρητών που

εκπροσωπεί. Το ως άνω χρονικό διάστημα μπορεί να παρατείνεται μέχρι ίσο χρόνο, κατόπιν αίτησης του Εκπροσώπου Φορτίου προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ, εφόσον κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ, υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν την αιτούμενοι παράταση.

3. Εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της δήλωσης της παραγράφου 2, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ του Κεφαλαίου 5 του Παραρτήματος, τις εγγυήσεις του άρθρου 14 που οφείλει να καταβάλει ο Εκπρόσωπος Φορτίου, και τις γνωστοποιεί σε αυτόν. Εντός ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση αυτή, ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να καταβάλει τις εγγυήσεις αυτές.

Άρθρο 237 Χρονοδιάγραμμα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα

1. Εντός δέκα (10) ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο Διαχειριστής ΜΔΝ συνάπτει με τους Συμμετέχοντες Παραγωγούς από Συμβατικές Μονάδες και Εκπροσώπους Φορτίου που δραστηριοποιούνται στην Αγορά ΜΔΝ κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, τις αντίστοιχες συμβάσεις του Κεφαλαίου 5 του Παραρτήματος, οι οποίες καλύπτουν τις συναλλαγές των συμβαλλομένων μερών από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα αυτού.

2. Εντός εξαμήνου από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες:
   α) Να οργανώσει τα Μητρώα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 6. Για το σκοπό αυτό οι Συμμετέχοντες οφείλουν να συνδράμουν τον Διαχειριστή ΜΔΝ με κάθε τρόπο.
   β) Να οργανώσει τη διαδικασία υποβολής των τεχνικοοικονομικών στοιχείων για όλες τις υφιστάμενες,κατά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα Μονάδες οι οποίες βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα οφείλουν να εγγραφούν στο Μητρώο Μονάδων, ώστε μετά το πέρας του εξαμήνου να είναι δυνατή η υποβολή των Δηλώσεων των Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων από τους Παραγωγούς και να προβεί στην σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση προς τους Παραγωγούς.
   γ) Να συστήσει όλους τους λογαριασμούς που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 37.

3. Εντός ενός (1) έτους από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο Διαχειριστής ΜΔΝ και οι Συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες:
   α) Μετά την ανακοίνωση-πρόσκληση του Διαχειριστή ΜΔΝ της παραγράφου 2(β), οι Παραγωγοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παραγωγών, οφείλουν να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες στο παρόντα Κώδικα Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων. Για Μονάδες που έχουν συνδεθεί με το Δίκτυο ΜΔΝ κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ή για τις οποίες έχουν υπογραφεί Συμβάσεις Σύνδεσης πριν από την έναρξη ισχύος του Κώδικα, και έχουν σχεδιαστεί με βάση προδιαγραφές οι οποίες δεν συμφωνούν με τις αντίστοιχες προδιαγραφές των Κεφαλαίων 15 και 17, οι Παραγωγοί οφείλουν να έχουν υποβάλει τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κεφαλαίου 19 αιτήσεις για την έγκριση Απόκλισης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων.
   β) Ο Διαχειριστής ΜΔΝ να υποβάλει τα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για τα Συστήματα ΜΔΝ, ή αιτιολογημένη έκθεση για την τεκμηρίωση της μη αναγκαιότητας εκπόνησης τέτοιων Σχεδίων για ορισμένα Συστήματα ΜΔΝ.
   γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο Άρθρο 141, ο Διαχειριστής ΜΔΝ να υποβάλει Προγράμματα Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 29, με βάση τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία.

δ) Να έχει καταρτίσει και υποβάλει στη ΡΑΕ πρότυπες Συμβάσεις Σύνδεσης όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 89. Μέχρι την ενσωμάτωσή τους στον παρόντα Κώδικα εξακολουθούν να συνάπτονται Συμβάσεις Σύνδεσης με βάση τις υφιστάμενες διαδικασίες του Διαχειριστή ΜΔΝ.

4. Εντός δύο (2) ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες:

α) Ο Διαχειριστής ΜΔΝ να υλοποιήσει υποδομή για τη δημοσιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών κατάρτισης του ΚΗΕΠ (π.χ. πρόβλεψη ζήτησης και ΑΠΕ), του προγράμματος ΚΗΕΠ για τις Κατανεμόμενες Μονάδες, και των απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας των Συστημάτων ΜΔΝ και των εκκαθαρίσεων.

β) Να ολοκληρώσει τη διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων όλων των Μητρώων του Κεφαλαίου 6.

γ) Να ολοκληρώσει τη διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων του Μητρώου Μετρητών για τους μετρητές φορτίου, καθώς και των πινάκων αντιστοίχησης.

5. Εντός τριών (3) ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες:

α) Να έχει εκπονήσει τις μελέτες διείσδυσης ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών κατά το Κεφάλαιο 48.

β) Να έχει καταρτίσει και υποβάλλει στη ΡΑΕ τις πρότυπες Συμβάσεις Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ που προβλέπονται στο άρθρο 47 για τη πλήρη εφαρμογή του Κώδικα, οι οποίες συνάπτονται με τους Συμμετέχοντες εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών πριν τη λήξη του μεταβατικού σταδίου και τίθενται σε ισχύ με τη λήξη του μεταβατικού σταδίου σε αντικατάσταση των Συμβάσεων μεταβατικού περιεχομένου.

6. Εντός τεσσάρων (4) ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες:

α) Να υποβάλει τις προβλεπόμενες εισηγήσεις του για τον υπολογισμό των Δεικτών Ποιότητας του Κεφαλαίου 10, για τους οποίους διατίθενται επαρκή στοιχεία.

β) Να καταρτίζει προγράμματα ΚΗΕΠ και Κατανομής στα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ.

7. Αναφορικά με την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α) έως το Γ΄ Τρίμηνο του 2015, την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για εκκαθάριση και συναλλαγές της Αγοράς βάσει μηνιαίων δεδομένων, για Κρήτη και Ρόδο, και έως το Α΄ Τρίμηνο του 2016 για τα λοιπά ΜΔΝ. Στις ενέργειες συμπεριλαμβάνονται ιδίως

αα) Η κατάρτιση διαδικασιών λειτουργίας Αγοράς ΜΔΝ.

ββ) Η εφαρμογή εκτίμησης της μηνιαίας κατανάλωσης ενέργειας, και του ποσοστού εκπροσώπησης των ΕΦ.

γγ) Η εφαρμογή υπολογισμού των εγγυήσεων ΕΦ στα ΜΔΝ.

δδ) Η οργάνωση όλων των Μητρώων του Κεφαλαίου 6 και η συμπλήρωση των στοιχείων τουλάχιστον για τα Μητρώα Παραγωγών, Εκπροσώπων Φορτίου και Σταθμού.

εε) Η οργάνωση της διαδικασίας κατάρτισης του Μητρώου Μετρητών για όλες τις κατηγορίες μετρητών, καθώς και των πινάκων αντιστοίχησης. Με την επιφύλαξη

των ειδικότερων καθοριζομένων στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ σχεδιάζει το Μητρώο Μετρητών ώστε να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 12 του Παραρτήματος.

στστ) Η λειτουργία εκκαθάρισης της Αγοράς ΜΔΝ και συναλλαγών με τους Συμμετέχοντες.

ζζ) Η λειτουργία χρεοπιστώσεων και παρακολούθησης λογιστικών λογαριασμών.

β) Την ανάπτυξη των υποσυστημάτων για την κοστολόγηση της παραγωγής, και την εκκαθάριση των συναλλαγών με βάση ωριαία δεδομένα, έως το Β΄ εξάμηνο του 2018.

γ) Την προσαρμογή όλων των μηχανογραφικών συστημάτων του Διαχειριστή, με το Πληροφοριακό Σύστημα, έως το Α΄ εξάμηνο του 2020.

δ) Την πιστοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος, έως το Α΄ εξάμηνο του 2020.

8. Αναφορικά με την υλοποίηση μεθοδολογιών και εγχειριδίων, ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α) Την υποβολή εισήγησης για την έγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι διατάξεις που αφορούν στον προσδιορισμό των τιμών αναφοράς για τον υπολογισμό των τιμημάτων των Συμβατικών Μονάδων (benchmarks) του Τμήματος VI όπως ιδίως, για κάθε κατηγορία Μονάδων, τη διαμόρφωση των καμπυλών μεταβλητού κόστους και του κόστους εκπομπών ρύπων, του κόστους εκκίνησης, καθώς και των παραμέτρων για τον προσδιορισμό του τιμήματος διαθεσιμότητας ισχύος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής συνεργάζεται με τους Συμμετέχοντες για τη διαμόρφωση της εισήγησης αυτής έως το Α΄ εξάμηνο του 2017.

β) Τον προσδιορισμό των τιμημάτων αμοιβής κάθε Μονάδας που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Μονάδων, με βάση τα τιμήματα αναφοράς (benchmarks) τα οποία θα έχουν καθοριστεί με βάση το ως άνω Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ, έως το Α΄ εξάμηνο του 2018.

γ) Την υποβολή των εισηγήσεων για το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς ΜΔΝ, το Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, τα Εγχειρίδια ΚΗΕΠ Κατανομής − ΚΕΕ ΜΔΝ, και το Εγχειρίδιο Μετρητών και Διαχείρισης Μετρήσεων Παραγωγών, έως το Β΄ εξάμηνο του 2019.

δ) Την υποβολή των εισηγήσεων για την έκδοση των υπόλοιπων Εγχειριδίων που προβλέπονται στον Κώδικα ΜΔΝ, έως το Α΄ τρίμηνο του 2018.

9. Αναφορικά με την υλοποίηση υποδομών και διαδικασιών μέτρησης ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α) Τις προδιαγραφές των μετρητών και του συστήματος τηλεμέτρησης, έως το Β΄ εξάμηνο του 2016. Ο Διαχειριστής θα πρέπει εγκαίρως να γνωστοποιήσει στους Παραγωγούς τις ειδικότερες προδιαγραφές των μετρητών.

β) Την εγκατάσταση μετρητών στα συστήματα Κρήτης / Ρόδου, έως το Β΄ εξάμηνο του 2018.

γ) Την εγκατάσταση μετρητών στα λοιπά συστήματα ΜΔΝ, έως το Β΄ εξάμηνο του 2019.

δ) Να ολοκληρώσει τη διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων του Μητρώου Μετρητών για τους μετρητές παραγωγής, καθώς και των πινάκων αντιστοίχησης, στα συστήματα Κρήτης / Ρόδου, έως το Β΄ εξάμηνο του 2018 και στα λοιπά συστήματα ΜΔΝ, έως το Β΄ εξάμηνο του 2019.

ε) Την ανάπτυξη και τις υποδομές των κεντρικών συστημάτων τηλεμέτρησης παραγωγής, έως το Β΄ εξάμηνο του 2018.

στ) Την ένταξη στο κεντρικό σύστημα τηλεμέτρησης των μετρητών, στα συστήματα Κρήτης / Ρόδου έως το Α΄ εξάμηνο του 2019, και στα λοιπά συστήματα ΜΔΝ, έως το Β΄ εξάμηνο του 2019.

10. Αναφορικά με την υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων εποπτείας, διαχείρισης παραγωγής και λοιπών υποδομών των Κεντρικού ΚΕΕ και Τοπικών ΚΕΕ ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α) Την εγκατάσταση του Κεντρικού ΚΕΕ και των Τοπικών ΚΕΕ Κρήτης και Ρόδου, έως το Α΄ εξάμηνο του 2019.

β) Την πιστοποίηση των συστημάτων των ως άνω ΚΕΕ, έως το Β’ εξάμηνο του 2019.

γ) Την εγκατάσταση των Τοπικών ΚΕΕ στα Μεσαίου Μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ έως το Α΄ εξάμηνο του 2019, και στα Μικρού Μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ έως το Α΄ εξάμηνο του 2020.

δ) Την πιστοποίηση των συστημάτων των ως άνω ΚΕΕ, στα Μεσαίου Μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ έως το Β΄ εξάμηνο του 2019, και στα Μικρού Μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ έως το Α΄ εξάμηνο του 2020.

11. Μέχρι το Α΄ εξάμηνο του 2020, ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση και πιστοποίηση όλων των Συστημάτων ΚΕΕ και του Πληροφοριακού Συστήματος και να έχει φροντίσει ώστε να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το σύνολο των διατάξεων του Κώδικα αυτού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Κεφάλαιο 1 Στοιχεία για Σύνδεση Μονάδας στο Δίκτυο ΜΔΝ

Άρθρο 1 Αναλυτικά στοιχεία που υποβάλλονται για Μονάδα Παραγωγής

1. Ο Παραγωγός υποβάλει κατ' αρχήν στοιχεία για την επικοινωνία του με τον Διαχειριστή ΜΔΝ ως εξής:
   α) Πλήρης ονομασία ή επωνυμία του Παραγωγού
   β) Διεύθυνση του Παραγωγού (έδρα εταιρείας κατοικία φυσικού προσώπου)
   γ) Αρμόδιος για την επικοινωνία
   δ) Αριθμός τηλεφώνου
   ε) Αριθμός φαξ (fax)
   στ) Ηλεκτρονική διεύθυνση
2. Τα γενικά στοιχεία που πρέπει να παρέχονται από τους Παραγωγούς είναι:
   α) Ονομασία Σταθμού
   β) Αριθμός Μονάδων παραγωγής
   γ) Τύπος πρωτεύοντος καυσίμου / κινητήρια μηχανή
   δ) Τύπος δευτερεύοντος καυσίμου
   ε) Απαιτούμενη ικανότητα σύνδεσης της παραγωγής σε MW
3. Για τις θερμικές Μονάδες ο Παραγωγός υποβάλλει λειτουργικό διάγραμμα βαθμίδων των κύριων συνιστωσών της Μονάδας, το οποίο δείχνει τους λέβητες, τους εναλλάκτες, τις παροχές θερμότητας ή ατμού σε άλλες διεργασίες, δηλώνοντας εάν είναι απλού ή χωριζόμενου άξονα. Για κάθε Μονάδα παρέχονται τα παρακάτω στοιχεία:
   • Αριθμός Μονάδας
   • Καταχωρημένη ισχύς σε MW
   • Μέγιστη Συνεχής Παραγόμενη Ισχύς (μικτή) σε MW
   • Μέγιστη Συνεχής Παραγόμενη Ισχύς (καθαρή), αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας, σε MW
   • Ονομαστική Μέγιστη Καθαρή Ισχύς σε MW
   • Μέγιστη συνεχής ικανότητα παραγωγής σε συνθήκες ISO (Καθαρή Ισχύς Μονάδας αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία της Μονάδας και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας), σε MW
   • Βοηθητικά φορτία Μονάδας σε MW
   • Βοηθητικά φορτία Μονάδας σε MVAr
   • Ικανότητα σε υπερφόρτιση (μικτή) σε MW
   • Ικανότητα σε υπερφόρτιση (καθαρή) σε MW
   • Ελάχιστη Συνεχής Παραγόμενη Ισχύς (μικτή) σε MW
   • Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή (καθαρή ισχύς Μονάδας αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας) σε MW
   • Μέγιστη συνεχής ικανότητα αέργου ισχύος (υπό ονομαστική τάση σημείου έγχυσης):
      - Χωρητική (απορρόφηση) για παραγωγή ενεργού ισχύος ίση με την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, τη μέγιστη ικανότητα παραγωγής, καθώς και για πέντε (5) ενδιάμεσα επίπεδα ενεργού ισχύος.

- Επαγωγική (έγχυση) για παραγωγή ενεργού ισχύος ίση με την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, τη μέγιστη ικανότητα παραγωγής, καθώς και για πέντε (5) ενδιάμεσα επίπεδα ενεργού ισχύος.

• Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας (GJ/MWh)

• Στατισμός Ρυθμιστή Στροφών (R)

• Απαγορευμένες ζώνες συνεχούς λειτουργίας λόγω ταλαντώσεων (MW άνω και κάτω ορίων ζωνών)

• Εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου σε kV

• Λόγος βραχυκυκλώματος

• Ονομαστικό ρεύμα στάτη σε Amps

• Διάγραμμα Ικανότητας Φόρτισης, το οποίο να παριστάνει πλήρες εύρος λειτουργικών καταστάσεων της γεννήτριας περιλαμβάνοντας θερμικά όρια και όρια διεγέρσεως

• Καμπύλες μαγνητίσεως ανοιχτού κυκλώματος

• Χαρακτηριστική βραχυκυκλώσεως

• Καμπύλη μηδενικού συντελεστή ισχύος

• Καμπύλες - V

• Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας Μονάδας μετά από εκκίνηση

• Ελάχιστος χρόνος κράτησης

• Φορτίο κατά το συγχρονισμό σε MW

• Χρόνος εξισορρόπησης

• Χρόνος για να συγχρονίσει:

- Από θερμή κατάσταση
- Από ενδιάμεση κατάσταση
- Από ψυχρή κατάσταση

• Χρόνος παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο μεταξύ του φορτίου με το συγχρονισμό και της τεχνικά ελάχιστης παραγωγής:

- Από θερμή κατάσταση
- Από ενδιάμεση κατάσταση
- Από ψυχρή κατάσταση

• Χρόνος κράτησης από την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή μέχρι τον από συγχρονισμό

• Χρόνος εκτός φορτίου πριν τεθεί σε συνθήκες μακράς αναμονής:

- Από θερμή σε ενδιάμεση κατάσταση
- Από ενδιάμεση σε ψυχρή κατάσταση

• Ρυθμοί ανόδου και καθόδου για λειτουργία από τεχνικά ελάχιστη παραγωγή μέχρι τη μέγιστη συνεχή ικανότητα. Οι ρυθμοί ανόδου και καθόδου καθορίζονται με καταμέτρηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο Δοκιμής Ελέγχου μετά από εντολή του Διαχειριστή ΜΔΝ ή αίτηση του Παραγωγού και χρησιμοποιούνται στον ΚΗΕΠ:

- Ελάχιστος Καταμετρημένος Ρυθμός ανόδου (εφεξής «Ρυθμός Ανόδου») σε MW/min.
- Ελάχιστος Καταμετρημένος Ρυθμός καθόδου (εφεξής «Ρυθμός Καθόδου») σε MW/min.

• Σημείο πέρατος της περιόδου εκκινήσεως σε MW

- Δυνατότητα της γεννήτριας να εκκινήσει με κάθε καύσιμο
- Ικανότητα αλλαγής καυσίμου υπό φορτίο
- Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας (ισχνή καύση κτλ.)
- Χρόνος αλλαγής τρόπου λειτουργίας υπό φορτίο
- Άλλες σχετικές λειτουργικές χαρακτηριστικές, οι οποίες δεν προβλέπονται διαφορετικά
- Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης
- Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης
- Μέγιστο και ελάχιστο φορτίο υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής
- Ρυθμός μεταβολής παραγωγής υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής σε MW/min
- Μέγιστη Τριτεύουσα μη στρεφόμενη εφεδρεία
- Λεπτομέρειες ισχύος εφεδρείας της γεννήτριας σε διαφορετικές λειτουργικές συνθήκες, όπως σύνθετος έλεγχος παραγόμενης ισχύος, έλεγχος στροβίλου, ανακυκλοφορία, βασικό φορτίο.
- Τυχόν διαθέσιμη εφεδρεία όταν η Μονάδα είναι χωρίς φορτίο.

4. Για τις γεννήτριες απαιτείται να παρέχονται τα εξής στοιχεία:
   - Σύγχρονη επαγωγική αντίδραση ευθέος άξονα σε % της ονομαστικής
   - Μεταβατική επαγωγική αντίδραση ευθέος άξονα (κορεσμένη τιμή) σε % της ονομαστικής
   - Μεταβατική επαγωγική αντίδραση ευθέος άξονα (μη κορεσμένη τιμή) σε % της ονομαστικής
   - Υπομεταβατική επαγωγική αντίδραση ευθέος άξονα (μη κορεσμένη τιμή) σε % της ονομαστικής
   - Σύγχρονη επαγωγική αντίδραση εγκάρσιου άξονα σε % της ονομαστικής
   - Μεταβατική επαγωγική αντίδραση εγκάρσιου άξονα (μη κορεσμένη τιμή) σε % της ονομαστικής
   - Σύγχρονη επαγωγική αντίδραση αρνητικής ακολουθίας σε % της ονομαστικής
   - Επαγωγική αντίδραση μηδενικής ακολουθίας σε % της ονομαστικής
   - Σταθερά αδρανείας στροβίλου γεννήτριας για ολόκληρη τη στρεφόμενη μάζα σε MW s/MVA
   - Αντίσταση στάτη (Ra) σε % της ονομαστικής
   - Επαγωγική αντίδραση σκεδάσεως στάτη σε % της ονομαστικής
   - Επαγωγική αντίδραση Potier σε % της ονομαστικής
   - Μεταβατική χρονική σταθερά ανοιχτού κυκλώματος ευθέος άξονα (Tdo΄) σε sec
   - Υπομεταβατική χρονική σταθερά ανοιχτού κυκλώματος ευθέος άξονα (Tdo΄΄) σε sec
   - Μεταβατική χρονική σταθερά ανοιχτού κυκλώματος εγκάρσιου άξονα (Tqo΄) σε sec
   - Υπομεταβατική χρονική σταθερά ανοιχτού κυκλώματος εγκάρσιου άξονα (Tqo΄΄) σε sec
   - Μεταβατική χρονική σταθερά βραχυκυκλώσεως ευθέος άξονα (Td΄) σε sec
   - Υπομεταβατική χρονική σταθερά βραχυκυκλώσεως ευθέος άξονα (Td΄΄) σε sec
   - Μεταβατική χρονική σταθερά βραχυκυκλώσεως εγκάρσιου άξονα (Tq΄) σε sec
   - Υπομεταβατική χρονική σταθερά βραχυκυκλώσεως εγκάρσιου άξονα (Tq΄΄) σε sec.
5. Για το σύστημα διέγερσης και αυτόματης ρύθμισης τάσεως απαιτείται να παρέχονται στοιχεία σχετικά με τις ακόλουθες παραμέτρους και να παραδίδεται διάγραμμα βαθμίδων

στο επίπεδο της συχνότητας (Laplace) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της IEEE για τα μοντέλα διέγερσης και αυτόματης ρύθμισης τάσεως, ή όπως αλλιώς συμφωνείται με τον Διαχειριστή ΜΔΝ, ώστε να καθορίζονται όλες οι χρονικές σταθερές και τα κέρδη της συνάρτησης μεταφοράς από τον αντισταθμιστή ή την τερματική τάση της γεννήτριας και το ρεύμα πεδίου ως την τάση του πεδίου διέγερσης της γεννήτριας, ως εξής:

- Διεγέρτρια
  - ο Κατασκευαστής / Εμπορικός Τύπος
  - ο Τύπος συστήματος διέγερσης (στατό / στρεφόμενο με DC διεγέρτρια /στρεφόμενο με AC διεγέρτρια και στρεφόμενη ανόρθωση / στρεφόμενο με AC διεγέρτρια και στατή ανόρθωση)
  - ο Ονομαστικό ρεύμα πεδίου (A), Ονομαστική τάση πεδίου (V)
  - ο Ρεύμα πεδίου ανοικτοκύκλωσης (No load field current) A)
  - ο Ρεύμα πεδίου γραμμής διακένου (Air gap field current) (A)
  - ο Αντίσταση τυλίγματος πεδίου (Ω)
  - ο Κορεσμός στο 75% της τάσης οροφής της διεγέρτριας (για στρεφόμενη διεγέρτρια)
  - ο Κορεσμός στην τάση οροφής της διεγέρτριας (για στρεφόμενη διεγέρτρια)
  - ο Μέγιστη και Ελάχιστη Τάση Οροφής διεγέρτριας (αμ)
  - ο Χρονική σταθερά διεγέρτριας (sec)
  - ο Κέρδος διεγέρτριας (αμ)
- Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσεως
  - ο Κατασκευαστής / Εμπορικός Τύπος
  - ο Σημείο μέτρησης ελεγχόμενης τάσεως (ακροδέκτες γεννήτριας / μέτρηση με αντιστάθμιση – Αντίσταση αντισταθμιστή RC+jXC)
  - ο Σταθερά χρόνου φίλτρου μετρήσεως (Tr) σε sec
  - ο Σταθερά χρόνου προπορείας συστήματος διέγερσης (Tc) σε sec
  - ο Σταθερά χρόνου υστέρησης ή επιπορείας συστήματος διέγερσης (Tb) σε sec
  - ο Κέρδος ρυθμιστή συστήματος διέγερσης (Ka) (αμ)
  - ο Χρονική σταθερά καθυστέρησης ρυθμιστή συστήματος διέγερσης (Ta) σε sec
  - ο Μέγιστη και Ελάχιστη τιμή εξόδου ρυθμιστή συστήματος διέγερσης Vmin,Vmax (αμ)
  - ο Συντελεστής ρύθμισης συστήματος διέγερσης (Kc) (αμ)
  - ο Κέρδος βρόγχου σταθεροποίησης συστήματος διέγερσης (Kf) (αμ)
  - ο Σταθερά χρόνου βρόγχου σταθεροποίησης συστήματος διέγερσης (Tf) σε sec.

6. Για το σύστημα ρυθμιστή στροφών απαιτείται να παρέχεται διάγραμμα βαθμίδων ελέγχου στο επίπεδο της συχνότητας (επίπεδο Laplace) σύμφωνα με τυποποιημένα διαγράμματα για κινητήριες μηχανές θερμικών και υδροηλεκτρικών Μονάδων, ή όπως αλλιώς συμφωνείται με τον Διαχειριστή ΜΔΝ, ώστε να καθορίζονται πλήρως όλες οι χρονικές σταθερές και τα κέρδη και να εξηγείται η συνάρτηση μεταφοράς του ρυθμιστή στροφών σε σχέση με τις μεταβολές της συχνότητας και τις λειτουργικές συνθήκες.

7. Για τις διατάξεις ελέγχου, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σταθεροποιητές Συστήματος και ηλεκτρονόμοι προστασίας, απαιτείται να παρέχεται τυχόν αναγκαίο επιπλέον διάγραμμα ελέγχου στο επίπεδο της συχνότητας (επίπεδο Laplace) για διακεκριμένες συσκευές ελέγχου ή ειδικούς ηλεκτρονόμους προστασίας της Μονάδας, οι οποίοι ενεργούν

αυτόματα στις χαρακτηριστικές λειτουργίας της Μονάδας μέσα σε 30 sec μετά από μία διαταραχή του συστήματος και έχουν ελάχιστη χρονική σταθερά τουλάχιστον 0,02 sec.

8. Για τις υδροηλεκτρικές Μονάδες απαιτείται να παρέχονται τα εξής στοιχεία:
   α) Χωρητικότητα δεξαμενής σε όγκο (m3) και σε ενέργεια (MWh)
   β) Ειδική κατανάλωση σε MWh/m3
   γ) Άνω και κάτω όριο διαχείρισης στάθμης
   δ) Διάγραμμα μεταβολής στάθμης ανά παραγόμενη MWh για διαφορετικά επίπεδα στάθμης
9. Για τις αντλητικές Μονάδες απαιτείται να παρέχονται τα εξής στοιχεία:
   α) Χωρητικότητα κατάντη δεξαμενής σε MWh (αντλητικά)
   β) Μέγιστη αντλητική ικανότητα σε MW
   γ) Ελάχιστη αντλητική ικανότητα σε MW
   δ) Απόδοση (λόγος παραγωγής / άντλησης) σε %
10. Για τις ανεμογεννήτριες και μέσα διέγερσης ασύγχρονων γεννητριών πρέπει να παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία ως εξής:
    α) Να δηλώνεται αν οι μηχανές είναι σταθερών ή μεταβλητών στροφών.
    β) Να δίδονται κατασκευαστικές λεπτομέρειες για τις ηλεκτρικές χαρακτηριστικές και τις λειτουργικές επιδόσεις με ειδική αναφορά στις τιμές κυκλικών (Flicker) και αρμονικών.
    γ) Να δίδονται λεπτομέρειες του προβλεπόμενου λειτουργικού σχήματος παραγωγής, δηλαδή συνεχές, εποχιακό ή άλλο.
    δ) Να καταγράφεται το αναμενόμενο μέγιστο επίπεδο καθαρής ισχύος σε MW για κάθε ημερολογιακό μήνα και η τυπική ημερήσια διακύμανση της παραγωγής κατά τη διάρκεια του μήνα της μέγιστης καθαρής ισχύος.
    ε) Να δίδονται λεπτομέρειες των αναμενόμενων απότομων ή συχνών μεταβολών στην έξοδο, περιλαμβάνοντας το πλάτος, μέγιστο βαθμό αναμενόμενης μεταβολής, συχνότητα και διάρκεια.
11. Ειδικά για τα μέσα διέγερσης ασύγχρονων γεννητριών, παρέχονται και τα εξής στοιχεία:
    α) ο τρόπος επιτάχυνσης της γεννήτριας ως τη σύγχρονη ταχύτητα
    β) το μέγεθος ρεύματος παρεμβολής (σύνδεσης) / εκκίνησης σε Amps
    γ) η διάρκεια ρεύματος παρεμβολής / εκκίνησης σε ms
    δ) η συχνότητα εκκίνησης / παραλληλισμού σε Hz
    ε) ο συντελεστής φορτίου κατά την εκκίνηση
    στ) η ζήτηση αέργου ισχύος σε μηδενική παραγωγή («κενό φορτίο») σε kvar
    ζ) λεπτομέρειες αντιστάθμισης αέργου ισχύος η οποία θα εγκατασταθεί
12. Για τους μετασχηματιστές κάθε γεννήτριας απαιτείται να παρέχονται τα εξής στοιχεία:
    α) Αριθμός τυλιγμάτων
    β) Διανυσματικό διάγραμμα
    γ) Ονομαστικό ρεύμα κάθε τυλίγματος σε Amps
    δ) Ονομαστική ισχύς μετασχηματιστή σε MVATrans

ε) Ονομαστική τιμή χαμηλής τάσης μετασχηματιστή σε kV

στ) Ονομαστική τιμή υψηλής τάσης μετασχηματιστή σε kV

ζ) Τύλιγμα μεταβλητής λήψης

η) Λόγος μετασχηματισμού σε όλες τις λήψεις του μετασχηματιστή

θ) Επαγωγική αντίδραση μετασχηματιστή σε όλες τις λήψεις σε % της ονομαστικής MVATrans

ι) Επαγωγική αντίδραση μηδενικής ακολουθίας μετασχηματιστή σε ονομαστική λήψη (Z0) σε Ohm

ια) Διάταξη γείωσης περιλαμβάνοντας την αντίσταση και επαγωγική αντίδραση γείωση

ιβ) Κατασκευή πυρήνα (αριθμός ελιγμάτων, τύπος κελύφους ή πυρήνα)

ιγ) Γραφική παράσταση της Χαρακτηριστικής ανοιχτού κυκλώματος

13. Τα παρεχόμενα στοιχεία πρόβλεψης από τους κατόχους άδειας παραγωγής περιλαμβάνουν τα εξής:

α) Απαιτήσεις αναμενόμενης συντήρησης ημέρες / έτος

β) Προβλεπόμενη διαθεσιμότητα για το διάστημα που η Μονάδα δεν είναι σε συντήρηση με ανάλυση σε χρόνο με πλήρη ή μερική διαθεσιμότητα και με ανάλυση των αιτίων της μειωμένης διαθεσιμότητας, όπως ιδίως φτωχά καύσιμα, απώλεια μύλου, απώλεια καυστήρων και περιορισμοί ροής νερού.

γ) Όρια παραγωγής ενέργειας, ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια σε GWh.

δ) Μηνιαία αναμενόμενη παραγωγή από υδροηλεκτρικά σε GWh για καθένα μήνα.

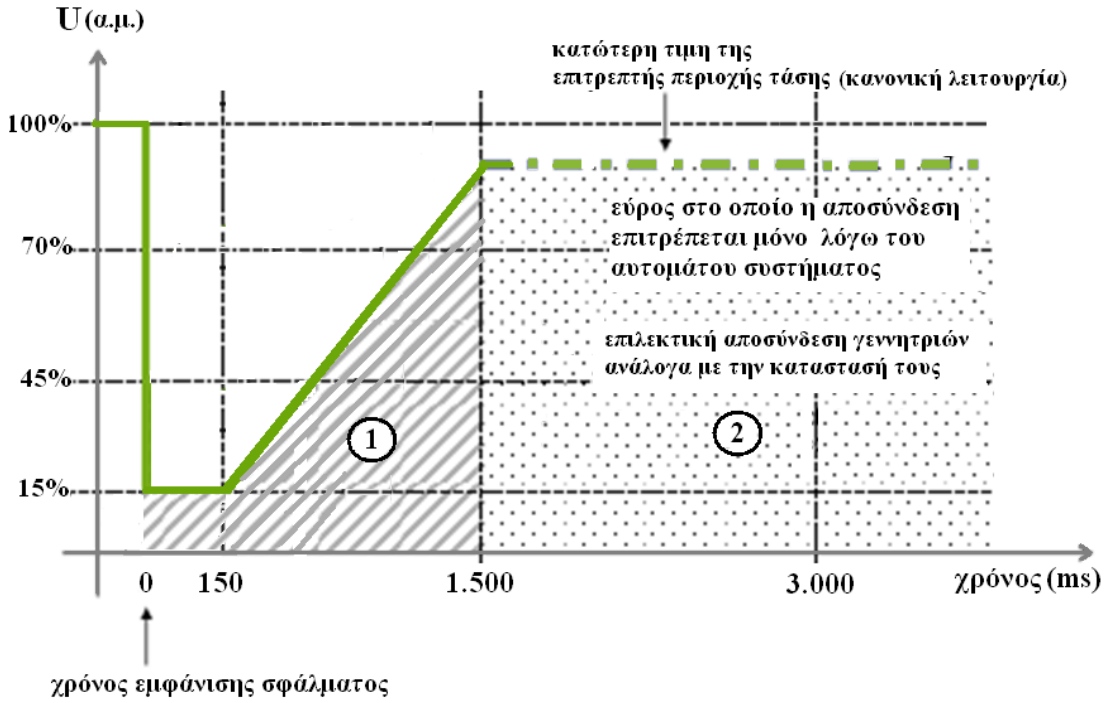
Κεφάλαιο 2 Τεχνικές Απαιτήσεις για Αιολικούς και Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς

Άρθρο 2 Γενική υποχρέωση συμμόρφωσης με ειδικές απαιτήσεις

1. Για λόγους ασφαλείας και ομαλής λειτουργίας κάθε Συστήματος ΜΔΝ, καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς Σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα ΜΔΝ, οι οποίες αφορούν κατ' ελάχιστο τα ακόλουθα:
   α) Όρια συχνότητας και τάσης για υποχρεωτική δυνατότητα λειτουργίας
   β) Υποχρεωτική δυνατότητα ρύθμισης τάσης
   γ) Απαιτήσεις ρύθμισης τάσης, αέργου ισχύος και συντελεστή ισχύος
   δ) Ικανότητα αδιάλειπτης λειτουργίας υπό χαμηλή τάση
   ε) Συνεισφορά στη ρύθμιση φορτίου-συχνότητας
   στ) Επικοινωνία με τα ΚΕΕ ΜΔΝ.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διαχειριστή ΜΔΝ, οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να διαφοροποιούνται ανά Σύστημα ΜΔΝ, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (μέγεθος, τεχνικές προδιαγραφές Συμβατικών Μονάδων κλπ), καθώς και ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ των Σταθμών.
3. Κατά τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης των Σταθμών αυτών στο Σύστημα ΜΔΝ, οι Παραγωγοί οφείλουν να προσκομίζουν στο Διαχειριστή ΜΔΝ πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει συμμόρφωση των Σταθμών τους με τις προδιαγραφές αυτές. Τα πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένους για το σκοπό αυτό φορείς. Σε κάθε περίπτωση ο Παραγωγός φέρει την τελική ευθύνη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης δοκιμών για τον έλεγχο της συμβατότητας του Σταθμού με τις σχετικές απαιτήσεις. Το κόστος των δοκιμών βαρύνει τον Παραγωγό.

Άρθρο 3 Ικανότητα ανεμογεννητριών για αδιάλειπτη λειτουργία υπό χαμηλή τάση

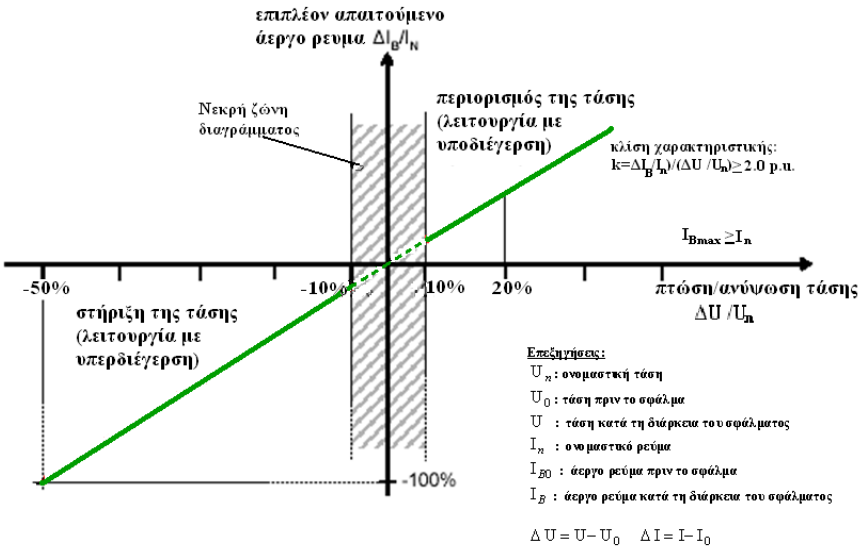
1. Οι ανεμογεννήτριες όλων των αιολικών Σταθμών που συνδέονται στο Σύστημα ΜΔΝ, περιλαμβανομένων και αυτών που αποτελούν τμήμα Υβριδικού Σταθμού, πρέπει να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα αδιάλειπτης λειτουργίας σε σφάλματα του δικτύου (low voltage ride through capability) σύμφωνα με το σχήμα 1. Όλα τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο αναφέρονται στη συνιστώσα θετικής ακολουθίας της τάσης στο σημείο σύνδεσης του Σταθμού.



Σχήμα 1. Καμπύλη τάσης για αδιάλειπτη λειτουργία ανεμογεννήτριας

2. Συμμετρικές ή ασύμμετρες βυθίσεις τάσης λόγω σφαλμάτων ή διαταραχών του Συστήματος ΜΔΝ δεν πρέπει να οδηγούν σε αστάθεια ή αποσύνδεση του αιολικού Σταθμού από το Σύστημα ΜΔΝ, όταν η τάση στο σημείο σύνδεσης του Αιολικού Σταθμού παίρνει τιμές στην περιοχή πάνω από τη γραμμή του διαγράμματος του σχήματος 1.
3. Σύντομη αποσύνδεση από το Σύστημα ΜΔΝ επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση για τάσεις που αντιστοιχούν σε σημεία της περιοχής 1 του διαγράμματος του σχήματος 1. Οι Α/Γ πρέπει να επανασυγχρονίζονται σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα και με ρυθμό ανάληψης ισχύος μεταξύ 10% και 20% της ονομαστικής τους ισχύος ανά δευτερόλεπτο. Χρόνος επανασυγχρονισμού μεγαλύτερος των 2 δευτερολέπτων και ρυθμός ανάληψης ενεργού ισχύος μικρότερος του 10% της ονομαστικής ισχύος ανά δευτερόλεπτο, είναι επιτρεπτοί κατ' εξαίρεση και μόνο κατόπιν έγκρισης του Διαχειριστή ΜΔΝ.
4. Για βυθίσεις τάσης διάρκειας μεγαλύτερης των 1.5 δευτερολέπτων και εκτός του επιτρεπτού εύρους διακύμανσής της (όταν δηλαδή παραμένει κατάσταση δικτύου με χαμηλή τάση, είτε λόγω μόνιμου σφάλματος ή λόγω άλλης διαταραχής – περιοχή 2 του σχήματος 1) επιτρέπεται η αυτόματη αποσύνδεση ανεμογεννητριών του αιολικού Σταθμού (προστασία απόζευξης). Η αποσύνδεσή τους πρέπει να γίνεται σε 4 στάδια. Κάθε στάδιο της αποσύνδεσης πρέπει να απέχει 0.3s από το προηγούμενο και να αποσυνδέεται εντός του, το 25% των Α/Γ σε λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, ο επανασυγχρονισμός του αιολικού Σταθμού επιτρέπεται να γίνεται όταν η τάση στο σημείο σύνδεσης με το Σύστημα ΜΔΝ έχει επανέλθει σε τιμές μεγαλύτερες των κατώτερων ορίων κανονικής λειτουργίας Συστήματος ΜΔΝ.
5. Οι αιολικοί Σταθμοί που δεν αποσυνδέονται από το Σύστημα ΜΔΝ κατά τη διάρκεια βυθίσεων τάσης πρέπει να συνεχίζουν να παράγουν ενεργό ισχύ μετά την εκκαθάριση των σφαλμάτων, με ρυθμό ανάληψης ισχύος μεταξύ 10% και 20% της ονομαστικής τους ισχύος ανά δευτερόλεπτο.

6. Οι αιολικοί Σταθμοί πρέπει να υποστηρίζουν την τάση του Συστήματος ΜΔΝ κατά τη διάρκεια μεγάλων διαταραχών της τάσης με έγχυση/απορρόφηση αέργου ρεύματος σύμφωνα με τη χαρακτηριστική του Σχήματος 2. Ο έλεγχος του αέργου ρεύματος πρέπει να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση βύθισης τάσης ή ανύψωσής της άνω του 10% της ονομαστικής τάσης της γεννήτριας. Η στήριξη της τάσης πρέπει να εκκινεί εντός 20ms μετά την αναγνώριση του σφάλματος, παρέχοντας άεργο ρεύμα στη πλευρά χαμηλής τάσης του μετασχηματιστή της γεννήτριας που ανέρχεται τουλάχιστον σε 2% της ονομαστικής έντασης ρεύματος για κάθε ένα τοις εκατό (1%) μεταβολή της τάσης στους ακροδέκτες της γεννήτριας. Παροχή αέργου ρεύματος τουλάχιστον 100% του ονομαστικού ρεύματος της γεννήτριας πρέπει να είναι δυνατή για βυθίσεις τάσης μεγαλύτερες του 50% και να έχει συντελεστεί εντός 70ms μετά την αναγνώριση του σφάλματος.
7. Μετά την επαναφορά της τάσης στη νεκρή ζώνη του διαγράμματος του σχήματος 2, η υποστήριξη της τάσης πρέπει να διατηρηθεί για επιπλέον 500ms, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου διαγράμματος (παραγωγή/απορρόφηση αέργου ρεύματος σύμφωνα με τη διακεκομμένη ευθεία του διαγράμματος εντός της νεκρής ζώνης). Σε περίπτωση που ο αιολικός Σταθμός είναι πολύ μακριά από το σημείο σύνδεσης με το Σύστημα ΜΔΝ, με αποτέλεσμα η υποστήριξη της τάσης να μην είναι αναποτελεσματική, τότε ενδέχεται να απαιτηθεί επιπλέον μέτρηση της τάσης στο σημείο σύνδεσης με το Σύστημα ΜΔΝ και υποστήριξη της τάσης σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση.



Σχήμα 2. Άεργο ρεύμα εξόδου κατά τη διάρκεια μεγάλων μεταβολών της τάσης.

Άρθρο 4 Απαιτήσεις ρύθμισης τάσης, αέργου ισχύος, συντελεστή ισχύος αιολικού Σταθμού

1. Για αιολικούς Σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα ΜΔΝ και έχουν ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη των 2 MW ή για Σταθμούς μικρότερης ισχύος που συνδέονται από κοινού με άλλους Σταθμούς στον ίδιο Μ/Σ ανύψωσης ΜΤ/ΥΤ ή στον ίδια γραμμή ΜΤ και η συνολική ισχύς τους ξεπερνά αθροιστικά το όριο των 2 MW, ισχύουν επιπρόσθετα των απαιτήσεων του άρθρου 3 και οι απαιτήσεις ρύθμισης τάσης, αέργου ισχύος, συντελεστή ισχύος του παρόντος άρθρου.

2. Οι αιολικές Μονάδες πρέπει να έχουν δυνατότητα ρύθμισης της τάσης, της αέργου ισχύος και του συντελεστή ισχύος τους. Επίσης, σε περίπτωση σύνδεσης του Σταθμού στην ΥΤ του Δικτύου ΜΔΝ μέσω Μ/Σ ανύψωσης (ΜΤ/ΥΤ) θα πρέπει να διαθέτει σύστημα αυτόματης αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ).
3. Συγκεκριμένα ο αιολικός Σταθμός πρέπει να πληροί τις κατωτέρω απαιτήσεις για να συνδεθεί στο Σύστημα ΜΔΝ:

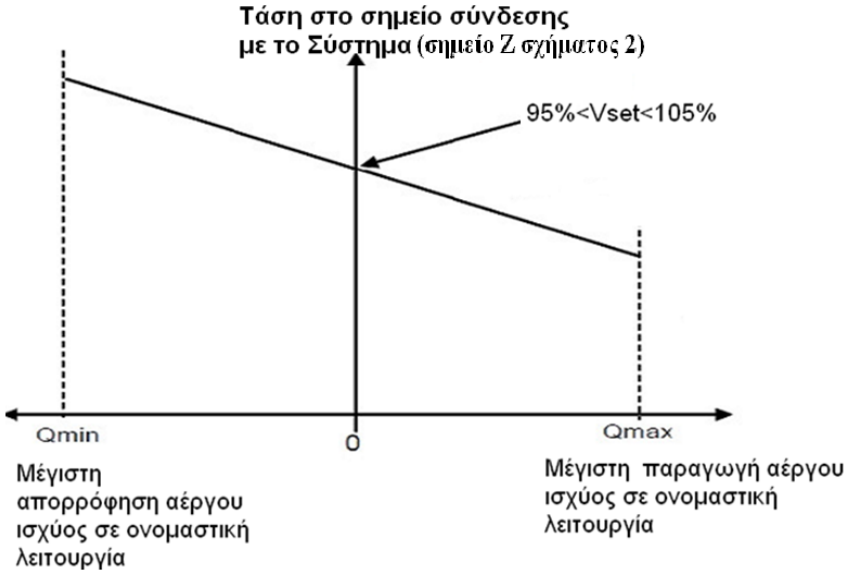
α) Ο αιολικός Σταθμός πρέπει να μπορεί να δέχεται εντολή από το Διαχειριστή ΜΔΝ για λειτουργία:

αα) με ρύθμιση τάσης στο σημείο σύνδεσής του με το Σύστημα ΜΔΝ

ββ) με ρύθμιση της αέργου ισχύος

γγ) με ρύθμιση του συντελεστή ισχύος (Σ.Ι.)

δδ) με ρύθμιση της αέργου ισχύος σε σχέση με την τάση στο σημείο σύνδεσής του με το Σύστημα ΜΔΝ, σύμφωνα με την χαρακτηριστική τάσης– αέργου ισχύος του σχήματος 3.



Σχήμα 3. Χαρακτηριστική τάσης – αέργου ισχύος

Τα χαρακτηριστικά της καμπύλης του σχήματος 3 (η κλίση της χαρακτηριστικής και η τιμή της τάσης που αντιστοιχεί σε μηδενική έγχυση αέργου ισχύος στο σημείο μέτρησής της) θα καθορίζονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ στη Σύμβασης Σύνδεσης του αιολικού Σταθμού με το Σύστημα ΜΔΝ, και θα μπορούν να μεταβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διαχειριστή ΜΔΝ. Κάθε αλλαγή της χαρακτηριστικής τάσης –αέργου ισχύος πρέπει να ανακοινώνεται από το Διαχειριστή ΜΔΝ στον Παραγωγό, τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την εφαρμογή της.

β) Το σύστημα αυτόματης ρύθμισης θα πρέπει να ελέγχει το ρυθμιζόμενο μέγεθος (τάση, Σ.Ι., άεργο ισχύ), μέσω συνεχούς μεταβολής της αέργου ισχύος του αιολικού Σταθμού, και να πληροί τα όρια για προκαλούμενες μεταβολές τάσης όπως προβλέπονται στο πρότυπο IEC 61000-3-7:1996, "Assessment of Emission limits for fluctuating loads in MV and HV power systems" όπως κάθε φορά ισχύει (τελευταία έκδοση), ή σε άλλο σχετικό πρότυπο IEC.

γ) Το σύστημα αυτόματης ρύθμισης τάσης, αέργου ισχύος, συντελεστή ισχύος θα μπορεί να λειτουργεί με οποιαδήποτε από τις επόμενες επιλογές:

αα) Συμφωνία μιας συγκεκριμένης ρύθμισης ή χρονοδιαγράμματος ρυθμίσεων.

ββ) Καθορισμός του σημείου λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο από τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας ΜΔΝ (ΚΕΕ ΜΔΝ).

γγ) Σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας με τα ΚΕΕ ΜΔΝ, τότε το σύστημα αυτόματης ρύθμισης θα μεταπίπτει αυτόματα σε λειτουργία ρύθμισης τάσης σύμφωνα με τη χαρακτηριστική τάσης-αέργου ισχύος του σχήματος 3.

δ) Το σημείο ρύθμισης της τάσης είναι ο ζυγός ΥΤ του Μ/Σ σύνδεσης του αιολικού Σταθμού με το Σύστημα ΜΔΝ, εφόσον ο Σταθμός συνδέεται στην ΥΤ, διαφορετικά το σημείο ρύθμισης είναι το σημείο σύνδεσης του Σταθμού στη ΜΤ του Δικτύου ΜΔΝ. Ως σημείο ρύθμισης του συντελεστή ισχύος και της αέργου ισχύος ορίζεται η πλευρά ΜΤΤ του Μ/Σ σύνδεσης ΜΤ/ΥΤ, ή το σημείο σύνδεσης του αιολικού Σταθμού στη ΜΤ του Δικτύου ΜΔΝ, κατά περίπτωση.

ε) Ο αιολικός Σταθμός πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτόματης λειτουργίας είτε σε τοπικό επίπεδο (Local) ή με λήψη εντολής σε πραγματικό χρόνο από το Διαχειριστή ΜΔΝ (Remote). Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης της τιμής αναφοράς ή επιβολής λειτουργίας αυτόματης ρύθμισης σε τοπικό επίπεδο, θα γίνεται ρύθμιση της τάσης στην πλευρά της ΜΤ, βάσει της λογικής της χαρακτηριστικής τάσης- άεργου ισχύος, όπως δίνεται στο σχήμα 3.

στ) Η επιθυμητή τιμή του ελεγχόμενου μεγέθους πρέπει να υλοποιείται από τον αιολικό Σταθμό εντός 30s μετά τη λήψη του σχετικού σήματος από το ΚΕΕ ΜΔΝ. Η ταχύτητα απόκρισης του συστήματος ρύθμισης πρέπει να είναι τέτοια ώστε, μετά από μια βηματική μεταβολή της τάσης στο σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ΜΔΝ ή της τιμής αναφοράς του συντελεστή ισχύος ή της τιμής αναφοράς της αέργου ισχύος, η άεργος ισχύς εξόδου του αιολικού Σταθμού να φτάνει το 90% της τιμής της στη μόνιμη κατάσταση, σε χρόνο μικρότερο του 1s.

ζ) Η ταχύτητα απόκρισης του συστήματος ρύθμισης της τάσης όταν λειτουργεί σύμφωνα με τη χαρακτηριστική του σχήματος 3, θα είναι ανάλογη με αυτή που απαιτείται κατά τη λειτουργία εκτέλεσης εντολής από το ΚΕΕ ΜΔΝ, όπως περιγράφεται στην περίπτωση (στ).

η) Όταν τα χαρακτηριστικά του Συστήματος ΜΔΝ, στο σημείο σύνδεσης του αιολικού Σταθμού, δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική ρύθμιση της τάσης σε αυτό το σημείο, τότε, κατόπιν εγκρίσεως του Διαχειριστή ΜΔΝ, δεν θα επιβάλλεται εντολή τάσης αναφοράς (voltage setpoint) και θα γίνεται στήριξη της τάσης σύμφωνα με τη λογική της χαρακτηριστικής τάσης – αέργου ισχύος του σχήματος 3.

θ) Η λειτουργία οποιουδήποτε άλλου μέσου στήριξης της τάσης του Παραγωγού, όπως π.χ. αυτόματη σύνδεση/αποσύνδεση πυκνωτών, σύστημα αυτόματης αλλαγής τάσης υπό φορτίο του Μ/Σ σύνδεσης κτλ, πρέπει να λειτουργεί από κοινού αρμονικά με το σύστημα αυτόματης ρύθμισης τάσης/αέργου ισχύος/συντελεστή ισχύος του αιολικού Σταθμού. Η καλή λειτουργία των επιπλέον μέσων στήριξης της τάσης πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική μελέτη που θα υποβάλλει ο Παραγωγός και θα εγκρίνεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.

Άρθρο 5 Τεχνικές Απαιτήσεις για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς

1. Οι φωτοβολταϊκοί Σταθμοί ισχύος μέχρι 100 KWp συνδέονται κατά κανόνα στη χαμηλή τάση, ενώ οι Σταθμοί μεγαλύτερης ισχύος, στη μέση τάση. Για Σταθμούς που συνδέονται στην μέση τάση, ο Παραγωγός οφείλει να εγκαταστήσει ιδιωτικό υποσταθμό ανύψωσης τάσης με μετασχηματιστή 0,4/ΜΤ kV, ούτως ώστε η έγχυση και η μέτρηση παραγόμενης ενέργειας να γίνεται στη ΜΤ.

2. Για φωτοβολταϊκούς Σταθμούς ισχύος μέχρι 10 kWp επιτρέπεται η σύνδεσή τους σε μια φάση (μονοφασική σύνδεση), ενώ για Σταθμούς μεγαλύτερης ισχύος επιβάλλεται τριφασική σύνδεση στο Δίκτυο ΜΔΝ. Το παραπάνω όριο μπορεί να μειώνεται μέχρι τα 5 kWp με τεκμηριωμένη απόφαση του Διαχειριστή ΜΔΝ για συγκεκριμένο Σύστημα ΜΔΝ ή ομάδα Συστημάτων ΜΔΝ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιδιώκεται ισοκατανομή της έγχυσης της φωτοβολταϊκής παραγωγής στις τρεις φάσεις του δικτύου με μέγιστη αποδεκτή απόκλιση φόρτισης μεταξύ των φάσεων 20%.
3. Οι συνδεόμενοι φωτοβολταϊκοί Σταθμοί οφείλουν να παραμένουν συνδεδεμένοι για όρια τάσης -20% έως +15% της ονομαστικής, καθώς και για μεταβολή της συχνότητας εντός των ορίων 47,5-51,0 Hz. Σε περίπτωση υπέρβασης των παραπάνω ορίων, οι μετατροπείς (αντιστροφείς) των φωτοβολταϊκών Σταθμών θα πρέπει να τίθενται εκτός (αυτόματη απόζευξη) σε χρόνο μικρότερο από 0,5 δευτερόλεπτα, και η επανάζευξη των μετατροπέων (αντιστροφέων), μετά την επαναφορά εντός των ως άνω ορίων τάσης ή συχνότητας, πρέπει να γίνεται σε χρόνο μεγαλύτερο των τριών λεπτών.
4. Η Ολική Αρμονική Παραμόρφωση (THD) του ρεύματος των μετατροπέων (αντιστροφέων) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5%, ενώ για τους μετατροπείς (αντιστροφείς) που δεν διαθέτουν μετασχηματιστή απομόνωσης, η έγχυση συνεχούς ρεύματος θα πρέπει να περιορίζεται στο 0,5% του ονομαστικού.
5. Οι μετατροπείς οφείλουν να παρέχουν προστασία έναντι του φαινομένου της νησιδοποίησης, με μέθοδο σύμφωνη με το πρότυπο VDE 0126, όπως κάθε φορά ισχύει (τελευταία έκδοση), ή με άλλο ισοδύναμο πρότυπο που ορίζει ο Διαχειριστής ΜΔΝ. Η ανίχνευση της κατάστασης νησιδοποίησης γίνεται κατά κανόνα με παρακολούθηση της κατάστασης του δικτύου μέσω μετρήσεων τάσης, συχνότητας και σύνθετης αντίστασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης νησιδοποίησης, αμέσως ο μετατροπέας πρέπει να αποσυνδέεται αυτόματα από το δίκτυο. Ωστόσο, μετά την επαναφορά του δικτύου, ο αντιστροφέας για λόγους προστασίας, δε θα πρέπει να επανασυνδέεται αυτόματα, αλλά μετά την πάροδο χρόνου τουλάχιστον 3 λεπτών.
6. Για τη σύνδεση Σταθμών στη ΜΤ απαιτείται η εγκατάσταση από τον Παραγωγό, διάταξης προστασίας, που θα επενεργεί στον Αυτόματο Διακόπτη Διασύνδεσης (ΑΔΔ) του Σταθμού, και θα περιλαμβάνει :
   α) ηλεκτρονόμο ορίων τάσης
   β) ηλεκτρονόμο ορίων συχνότητας
   γ) ηλεκτρονόμο ομοπολικής συνιστώσας της τάσης (εξασφάλιση έναντι νησιδοποίησης)
   δ) ηλεκτρονόμο υπερέντασης
7. Οι ρυθμίσεις των παραπάνω ηλεκτρονόμων θα δίδονται κατά περίπτωση από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, ενώ πρέπει να υπάρχει μέσο ορατής απόζευξης με διάταξη ασφάλισης στη θέση απομόνωσης.
8. Κατά τη διενέργεια της αυτοψίας για την ηλέκτριση των Σταθμών, θα γίνονται μετρήσεις αρμονικών τάσης και έντασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο EN-50160, όπως κάθε φορά ισχύει (τελευταία έκδοση). Στην περίπτωση που υπάρχει απόκλιση από τα επιτρεπτά επίπεδα κατά το πρότυπο αυτό, ο Παραγωγός οφείλει να εγκαταστήσει με μέριμνα και δαπάνες του, συγκεκριμένων φίλτρων αρμονικών που υποδεικνύονται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ.

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 6 Προϋποθέσεις Εφαρμογής Μεταβατικών Κανόνων Λειτουργίας Μη Ελεγχόμενων Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ

1. Σε Σύστημα ΜΔΝ στο οποίο:
   α) δεν έχει εγκατασταθεί η αναγκαία υποδομή για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα αναφορικά με την επίλυση των Προγραμμάτων ΚΗΕΠ και Κατανομής και τον έλεγχο κατά την πραγματική λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, και
   β) δεν λειτουργούν άλλοι Σταθμοί ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, πλην αιολικών και φωτοβολταϊκών Σταθμών, ή Υβριδικοί Σταθμοί, ή λειτουργούν και η συνολική εγκατεστημένη τους ισχύ δεν υπερβαίνει το δέκα (10%) της ετήσιας αιχμής της ζήτησης του Συστήματος ΜΔΝ,

   εφαρμόζονται μεταβατικά, για όσο χρόνο ισχύουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις αυτές, οι κανόνες προσδιορισμού του ανωτάτου επιπέδου παραγωγής Σταθμών ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ και ιδίως αιολικών Σταθμών, κατά την πραγματική λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ που περιγράφονται στο Κεφάλαιο αυτό.
2. Οι κανόνες αυτοί δεν εφαρμόζονται σε Σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 61. Οι Σταθμοί αυτοί λειτουργούν χωρίς Εντολές Κατανομής ή περιορισμό της παραγωγής τους κατά τη λειτουργία τους.

Άρθρο 7 Τρόπος Υπολογισμού Ανώτατου Επιπέδου Παραγωγής Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής

1. Κατά τον προγραμματισμό της παραγωγής και κατά την πραγματική λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει το ανώτατο επίπεδο παραγωγής των Σταθμών ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ και ιδίως των αιολικών Σταθμών, που είναι δυνατόν να απορροφηθεί από το Σύστημα ΜΔΝ, ανά κατηγορία Σταθμών ΑΠΕ, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 61. Για τον υπολογισμό αυτόν, για κάθε Ώρα Κατανομής t, προβαίνει στον υπολογισμό:
   α) της μέγιστης επιτρεπόμενης παραγωγής που τίθεται λόγω δυναμικού περιορισμού P_C_t, η οποία αφορά μόνο στους Σταθμούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής, και
   β) της μέγιστης επιτρεπόμενης παραγωγής λόγω των τεχνικών ελαχίστων όλων των ενταγμένων την ώρα αυτή Μονάδων, P_TE_t, η οποία αφορά σε όλες τις κατηγορίες Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών.
2. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει πρώτα στον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης παραγωγής των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής λόγω δυναμικού περιορισμού, P_C_t και στη συνέχεια στον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης ισχύος όλων των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών λόγω των τεχνικών ελαχίστων των Μονάδων, P_TE_t.
3. Ο υπολογισμός της μέγιστης επιτρεπόμενης παραγωγής των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ πραγματοποιείται με βάση την ένταξη των Κατανεμόμενων Μονάδων, Συμβατικών, ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, οι οποίες εντάσσονται σύμφωνα με τις βασικές αρχές κατάρτισης των Προγραμμάτων ΚΗΕΠ και Κατανομής του παρόντος Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής των κανόνων ένταξης και λειτουργίας των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών

και ιδίως μέχρι την εκπόνηση των σχετικών μελετών, η συνολική ικανότητα εφεδρειών των εντασσόμενων Κατανεμόμενων Μονάδων θα πρέπει να καλύπτει τις μεταβολές των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με βάση την τρέχουσα πρακτική, που ακολουθείται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, η οποία μπορεί κατά την κρίση του να καλύπτει μέχρι και την πλήρη παραγωγή των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

4. Η μέγιστη επιτρεπόμενη παραγωγή λόγω δυναμικού περιορισμού για το σύνολο των Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής που λειτουργούν στο Σύστημα ΜΔΝ, P_C_t, και υπολογίζεται για κάθε Ωρα Κατανομής από τη σχέση:

   $P_C_t = C \times P_K_t$

   όπου:

   C, ο συντελεστής μέγιστης ωριαίας διείσδυσης Μονάδων ΑΠΕ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής στο Σύστημα ΜΔΝ λόγω εφεδρειών, ο οποίος υπολογίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 208,

   P_K_t, είναι η συνολική μέγιστη ισχύς παραγωγής όλων των Κατανεμόμενων Μονάδων, Συμβατικών, ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών (Πλήρους ή Μερικώς Ελεγχόμενης Παραγωγής), οι οποίες εντάσσονται την ώρα t στο Σύστημα ΜΔΝ.

   Το μέγεθος P_K_t, προσδιορίζεται με βάση την εξής σχέση:

$$P_K_t = \sum_{i=1}^{n} P_KDD_{t,i} + \sum_{i=1}^{k} P_KHRES_{t,i} + \sum_{i=1}^{m} P_KDRES_{t,i}$$

   όπου,

   $P_KDD_{t,i}$ είναι η μέγιστη ισχύς παραγωγής της Κατανεμόμενης Συμβατικής Μονάδας i, η οποία εντάσσεται στο Σύστημα ΜΔΝ την Ώρα Κατανομής t

   $P_KHRES_{t,i}$ είναι η προγραμματισμένη ισχύς της Κατανεμόμενης Μονάδας ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ωριαίου προγραμματισμού i, η οποία εντάσσεται την Ώρα Κατανομής t,

   $P_KDRES_{t,i}$ είναι η μέγιστη ισχύς παραγωγής της Κατανεμόμενης Μονάδας ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικού Σταθμού ημερήσιας προσφοράς ενέργειας i, η οποία εντάσσεται την Ώρα Κατανομής t.

5. Η μέγιστη επιτρεπόμενη παραγωγή ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών λόγω των τεχνικών ελαχίστων που αφορά σε όλες τις κατηγορίες Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, αθροιστικά, είναι P_TE_t, και υπολογίζεται για κάθε Ώρα Κατανομής από τη σχέση:

   $P_TE_t = (P_L_t - P_EX_t) - P_TE_K_t$

   όπου:

   P_L_t, είναι η ισχύς του συνολικού πραγματικού φορτίου του Συστήματος ΜΔΝ κατά την Ώρα Κατανομής t. Ως πραγματικό φορτίο θεωρείται το φορτίο του Συστήματος ΜΔΝ που καλύπτεται από όλες τις Μονάδες, το οποίο μετράται και αποτυπώνεται από το Διαχειριστή ΜΔΝ. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και εκείνο που τυχόν απορροφάται από Υβριδικό Σταθμό για αποθήκευση και δεν καλύπτεται από τις Μονάδες ΑΠΕ αυτού. Δεν περιλαμβάνεται όμως το φορτίο που καλύπτεται από Μονάδες που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 61 ή του άρθρου 206, για τις οποίες δεν εκδίδονται Εντολές Κατανομής. Αν μέρος αυτού καταμετράται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ για την Ώρα Κατανομής t, P_EX_t, αφαιρείται από το συνολικό φορτίο,

$P_TE_K_t$, είναι το άθροισμα των τεχνικών ελαχίστων όλων των Κατανεμόμενων Μονάδων, Συμβατικών, ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών (Πλήρως ή Μερικώς Ελεγχόμενες), οι οποίες θα ενταχθούν την ώρα t στο Σύστημα ΜΔΝ. Η ισχύς αυτή προκύπτει ως άθροισμα των τεχνικών ελαχίστων κάθε Κατανεμόμενης Μονάδας, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά των Μονάδων. Το άθροισμα αυτό υπολογίζεται ως εξής:

$$P_TE_K_t = \sum_{i=1}^{n} P_TE_KDD_{t,i} + \sum_{i=1}^{k} P_TE_KHRES_{t,i} + \sum_{i=1}^{m} P_TE_KDRES_{t,i}$$

όπου,

$P_TE_KDD_{t,i}$ είναι η τεχνικά ελάχιστη ισχύς παραγωγής της Κατανεμόμενης Συμβατικής Μονάδας i, η οποία εντάσσεται στο Σύστημα ΜΔΝ την Ώρα Κατανομής t

$P_TE_KHRES_{t,i}$ είναι η τεχνικά ελάχιστη ισχύς παραγωγής της Κατανεμόμενης Μονάδας ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ωριαίου προγραμματισμού i, η οποία εντάσσεται την Ώρα Κατανομής t,

$P_TE_KDRES_{t,i}$ είναι η τεχνικά ελάχιστη ισχύς παραγωγής της Κατανεμόμενης Μονάδας ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικού Σταθμού ημερήσιας προσφοράς ενέργειας i, η οποία εντάσσεται την Ώρα Κατανομής t.

6. Ως πρώτο στάδιο υπολογισμού της επιτρεπόμενης ισχύος ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ την Ώρα Κατανομής t, υπολογίζεται η ισχύς των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής που δύναται να απορροφηθεί, βάσει του δυναμικού περιορισμού, ως το μικρότερο των μεγεθών της επιτρεπόμενης ισχύος P_C_t και της συνολικής δυνατότητας παραγωγής τους, $P_C_MKRES_t$ [minimum (P_C_t, $P_C_MKRES_t$)].
7. Ως δεύτερο στάδιο υπολογισμού της επιτρεπόμενης ισχύος ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών την Ώρα Κατανομής t, εφαρμόζεται ο περιορισμός της ισχύος ΑΠΕ λόγω των τεχνικών ελαχίστων των Κατανεμόμενων Μονάδων, P_TE_t, περιορίζοντας αναλογικά όλους τους Σταθμούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικούς Σταθμούς, αν η συνολική παραγωγή τους P_RES_t υπερβαίνει το όριο απορρόφησης λόγω τεχνικών ελαχίστων ($P_RES_t \leq P_TE_t$). Η συνολική παραγωγή των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ λαμβάνει υπόψη τον περιορισμό της παραγωγής των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής που προσδιορίστηκε στο πρώτο στάδιο υπολογισμών [minimum (P_C_t, $P_C_MKRES_t$)].
8. Η παραγωγή των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών όλων των κατηγοριών μπορεί να περιορίζεται και λόγω αδυναμίας ροής ενέργειας στο Σύστημα ΜΔΝ, εξαιτίας κυρίως περιορισμών φόρτισης του εξοπλισμού του Συστήματος ΜΔΝ, τήρησης ορίων τάσης και περιθωρίου ευστάθειας τάσης κλπ. Οι περιορισμοί αυτοί εκτιμώνται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ και λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό της παραγωγής και την Κατανομή των Μονάδων.

Άρθρο 8 Διαδικασία Έκδοσης Εντολής Ανώτατου Επιπέδου Παραγωγής Σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών (set point)

1. Κατά τον προγραμματισμό της παραγωγής κάθε Συστήματος ΜΔΝ για κάθε Ώρα Κατανομής, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει τις δυνατότητες του Συστήματος ΜΔΝ να απορροφήσει ενέργεια από Σταθμούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικούς Σταθμούς, βάσει του άρθρου 6, διακριτά για τις Μονάδες Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής και τις Μονάδες Μερικώς ή Πλήρως Ελεγχόμενης Παραγωγής.

2. Το ανώτατο επίπεδο παραγωγής κάθε μιας εκ των δύο βασικών κατηγοριών Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών (Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής και Μερικώς ή Πλήρως Ελεγχόμενης Παραγωγής), διατίθεται κατά προτεραιότητα σε Μονάδες ΑΠΕ και Υβριδικούς Σταθμούς και ακολούθως, εφόσον δεν επιβάλλεται περιορισμός στις Μονάδες ΑΠΕ, σε Μονάδες ΣΗΘΥΑ. Για τους περαιτέρω υπολογισμούς, ο Διαχειριστής ΜΔΝ λαμβάνει επιπλέον υπόψη:

   α) τις Δηλώσεις Διαθεσιμότητας της Μονάδας ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικού Σταθμού,

   β) τις δηλώσεις που τυχόν έχει υποβάλει ο Παραγωγός κατά την κατάρτιση του ΚΗΕΠ,

   γ) και τις εκτιμήσεις και προβλέψεις του για τον ΚΗΕΠ.

3. Σε περίπτωση που κατά την Ώρα Κατανομής t δεν είναι τεχνικώς δυνατή η ένταξη όλων των Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών Πλήρως ή Μερικώς Ελεγχόμενης Παραγωγής, λόγω παραβίασης της τεχνικά ελάχιστης παραγωγής των Μονάδων αυτών, διακριτά για Μονάδες ΑΠΕ και Υβριδικών Σταθμών και Μονάδες ΣΗΘΥΑ, τηρουμένης της ένταξης κατά προτεραιότητα των Μονάδων ΑΠΕ, εφαρμόζεται από το Διαχειριστή ΜΔΝ εκ περιτροπής κυλιόμενο σύστημα απένταξης των Μονάδων αυτών, ώστε, σε μηνιαία, ή κατά μέγιστο ετήσια βάση, να διασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση των Μονάδων αυτών.

4. Κατά την πραγματική λειτουργία του Συστήματος ΜΔΝ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα που συμπίπτουν με την εφαρμογή των Προγραμμάτων Κατανομής ή και ταχύτερα κατά την κρίση του Διαχειριστή ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει τις δυνατότητες του Συστήματος ΜΔΝ να απορροφήσει ενέργεια από Σταθμούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικούς Σταθμούς, βάσει του άρθρου 6, διακριτά για τις Μονάδες Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής και τις Μονάδες Μερικώς ή Πλήρως Ελεγχόμενης Παραγωγής. Για τον υπολογισμό αυτόν, λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά δεδομένα λειτουργίας των Μονάδων και το πραγματικό φορτίο.

5. Μετά τον υπολογισμό του ανωτάτου επιπέδου ισχύος της παραγράφου 3, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει ανά Μονάδα ΑΠΕ και Υβριδικού Σταθμού, το ανώτατο επίπεδο παραγωγής του, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη:

   α) τις Δηλώσεις Διαθεσιμότητας της Μονάδας ΑΠΕ και Υβριδικού Σταθμού,

   β) τις δηλώσεις που τυχόν έχει υποβάλει ο Παραγωγός κατά την κατάρτιση του ΚΗΕΠ,

   γ) και τις εκτιμήσεις και προβλέψεις του κατά την Κατανομή.

   Εφόσον δεν τίθεται περιορισμός στις Μονάδες ΑΠΕ και Υβριδικού Σταθμού και είναι δυνατή η πλήρης απορρόφηση της παραγωγής τους, εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία για τις Μονάδες ΣΗΘΥΑ, για την εναπομένουσα δυνατότητα απορρόφησης μετά την απορρόφηση της ισχύος ΑΠΕ.

6. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει το ανώτατο επίπεδο παραγωγής κάθε κατηγορίας Μονάδων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών με αναλογικό επιμερισμό της αντίστοιχης επιτρεπόμενης παραγωγής με βάση την εκάστοτε καταχωρημένη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ κάθε Μονάδας.

7. Μετά τον υπολογισμό της ανά κατηγορία μέγιστης επιτρεπόμενης ισχύος παραγωγής, ο Διαχειριστής ΜΔΝ εκδίδει υποχρεωτικά εντολή ανωτάτου επιπέδου παραγωγής σε κάθε Μονάδα ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικού Σταθμού. Η εντολή δίδεται ως ανά μονάδα μεγέθους της μέγιστης ισχύος παραγωγής κάθε Σταθμού (0,00…1,00), και είναι ενιαία για κάθε κατηγορία Σταθμών (ΑΠΕ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής, ΑΠΕ Πλήρως ή Μερικώς Ελεγχόμενης Παραγωγής, Μονάδες Ελεγχόμενης και Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής Υβριδικού Σταθμού, ΣΗΘΥΑ Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής και ΣΗΘΥΑ Πλήρως ή

Μερικώς Ελεγχόμενης Παραγωγής). Η εντολή εκδίδεται ακόμα και στην περίπτωση που δεν απαιτείται περιορισμός (set point=1,00).

Άρθρο 9 Εξοπλισμός για την Υλοποίηση των Εντολών Περιορισμού.

Για την έκδοση και υλοποίηση των εντολών περιορισμού του παρόντος Κεφαλαίου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ και οι Παραγωγοί οφείλουν να έχουν εγκατεστημένο τον αναγκαίο εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις τους, καθώς και τα αναγκαία συστήματα επικοινωνίας μεταξύ τους.

Άρθρο 10 Υποχρεώσεις Παραγωγού

Ο Παραγωγός οφείλει να συμμορφώνεται με τις εντολές περιορισμού που εκδίδει ο Διαχειριστής ΜΔΝ εντός ενός λεπτού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Παραγωγού με την εκδοθείσα εντολή περιορισμού εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, ο Διαχειριστής ΜΔΝ μπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας τη Μονάδα. Η ισχύς της Μονάδας αυτής κατανέμεται στις λοιπές Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 11 Υποχρεώσεις Διαχειριστή ΜΔΝ

Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να απορροφά τη μέγιστη δυνατή ποσότητα ενέργειας από όλες τις Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, βάσει των κανόνων του παρόντος Κώδικα και με την επιφύλαξη της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ.

Κεφάλαιο 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Άρθρο 12 Μητρώο Μετρητών

Το Μητρώο Μετρητών περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής στοιχεία:

1) Η Κατηγορία Μετρητών στην οποία εντάσσεται ο Μετρητής.
2) Οι προδιαγραφές του Μετρητή.
3) Ο αριθμός σειράς του Μετρητή.
4) Οι τηλεφωνικοί αριθμοί πρόσβασης στο Μετρητή.
5) Οι τιμές παλμών.
6) Πληροφορίες που αφορούν τους μετασχηματιστές μετρήσεων.
7) Τα πιστοποιητικά του Μετρητή.
8) Ο κωδικός του Σημείου Σύνδεσης εγκατάστασης του Μετρητή και η διεύθυνση της τοποθεσίας εγκατάστασης.
9) Η ημερομηνία εγκατάστασης.
10) Λεπτομέρειες ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά την εγκατάσταση.
11) Λεπτομέρειες περιοδικών ελέγχων.
12) Οι κωδικοί του Μετρητή στο σύστημα τηλεμέτρησης.
13) Η κατηγορία χρήσης της μετρούμενης ενέργειας.
14) Για τους Μετρητές Παραγωγής και τους Μετρητές Φορτίου, ο αριθμός μητρώου της εγκατάστασης της οποίας η ενέργεια μετράται.
15) Μοναδιαίο Σημείο Μέτρησης.
16) Κωδικός Μετρητή.
17) Εκπρόσωποι Μετρητή.
18) Πληροφορίες που αφορούν τον μετρητή.
19) Προγραμματισμένες παροχές παλμών προς τρίτους.
20) Για τους Εναλλακτικούς Μετρητές ο κωδικός του κύριου Μετρητή.
21) Άλλα στοιχεία τα οποία ο Διαχειριστής ΜΔΝ κρίνει απαραίτητα.

Κεφάλαιο 5 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

Άρθρο 13 Σύμβαση Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ

Η πρότυπη σύμβαση του παρόντος άρθρου που αφορά τη συμμετοχή Παραγωγών από Συμβατικές Μονάδες στα Συστήματα ΜΔΝ εφαρμόζεται μεταβατικά από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα μέχρι την αντικατάστασή της σύμφωνα με το Κεφάλαιο 54. Ο τύπος και το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής έχουν ως ακολούθως:

«

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα…….. την …… 201…,

ΜΕΤΑΞΥ

Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ] Α.Ε.»,** ως Διαχειριστή των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής «ΜΔΝ»), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού……, αρ. ….., Τ.Κ. …….., με Α.Φ.Μ. …….., Δ.Ο.Υ. ……., που στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «Διαχειριστής ΜΔΝ» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής,

ΚΑΙ

Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία **«……..»,** ως Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Συμβατικές Μονάδες στα ΜΔΝ, που εδρεύει στην ……, επί της οδού ……, αριθμ. ……, Τ.Κ. ……., με Α.Φ.Μ. …….., Δ.Ο.Υ. …….., που στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «Παραγωγός» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον …….., με την ιδιότητα του…… αυτής,

αφού έλαβαν υπόψη:

α) Το ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», ως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 129 και 130 αυτού,

β) Το ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286), ως ισχύει,

γ) Το ν.3426/2005 (ΦΕΚ Α’ 309) «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ως ισχύει,

δ) Τον Κώδικα Διαχείρισης των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής ‘Κώδικας ΜΔΝ’), όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. …/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ …/…2.2014)

ε) Τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, άδειες εγκατάστασης και άδειες λειτουργίας για τις Συμβατικές Μονάδες που κατέχει ο Παραγωγός, όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα της παρούσας Σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

στ) Την από …. συναφθείσα Σύμβαση Σύνδεσης για τις Μονάδες του Παραρτήματος Ι.

ζ) Την παράγραφο 11 του άρθρου 20 του ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α’ 235/1.11.2013) «Ρυθμίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» και ιδίως το τρίτο εδάφιο αυτής.

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο πρώτο

Αντικείμενο

1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών για τη δραστηριοποίηση του Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ με τις Μονάδες του Παραρτήματος Ι με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ (π.χ. η κατάρτιση και εκτέλεση του προγραμματισμού της ένταξης και λειτουργίας των Μονάδων Παραγωγής, ο υπολογισμός τιμημάτων και η εκκαθάριση των συναλλαγών της Αγοράς ΜΔΝ, οι βασικές προδιαγραφές των Μονάδων που εντάσσονται και λειτουργούν στα ΜΔΝ και οι δυνατότητες απόκλισης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων) και με βάση την παρούσα εφόσον αυτά ορίζονται ειδικότερα.
2. Για ό,τι δεν ρυθμίζεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ.
3. Οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη δέσμευση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν, με βάση τα καθοριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, στην λοιπή κείμενη νομοθεσία και το περιεχόμενο της παρούσας Σύμβασης.
4. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ.

Άρθρο δεύτερο
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως κάθε φορά ισχύει, και ιδίως με τις διατάξεις που αφορούν τη δραστηριότητά τους στα Συστήματα ΜΔΝ.
2. Η δραστηριότητα της Παραγωγής στα ΜΔΝ διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ.
3. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης, θα πρέπει να τροποποιούνται, να ερμηνεύονται και να συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο τρίτο
Λειτουργία των ηλεκτρικών Συστημάτων των ΜΔΝ

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ καθορίζει τη διαδικασία προγραμματισμού ένταξης και λειτουργίας των Μονάδων των Συμβατικών Σταθμών Παραγωγής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ.
2. Οι Μονάδες των Συμβατικών Σταθμών Παραγωγής οφείλουν να παρέχουν προς το Δίκτυο των ΜΔΝ επικουρικές υπηρεσίες, όπως ιδίως ρύθμιση συχνότητας, περιθώριο εφεδρείας ενεργού ισχύος και ρύθμιση τάσης, σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ.
3. Ο Παραγωγός, οφείλει να τηρεί τα απαιτούμενα περιθώρια εφεδρείας για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών Συστημάτων των ΜΔΝ με βάση τις οδηγίες και εντολές του Διαχειριστή των ΜΔΝ.
4. Ο Παραγωγός οφείλει να ενημερώνει το Διαχειριστή ΜΔΝ, για κάθε περίοδο εκκαθάρισης, αναφορικά με την ικανότητα και διαθεσιμότητα των Μονάδων κάθε Σταθμού και τις μεταβολές, λόγω βλαβών, συντηρήσεων και εποχιακής μείωσης της αποδιδόμενης ισχύος τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα ΜΔΝ.
5. Η Εγχεόμενη Ενέργεια θα παρέχεται με εναλλασσόμενο ρεύμα στην ονομαστική τάση του

Δικτύου του κάθε ηλεκτρικού Συστήματος των ΜΔΝ και σε ονομαστική συχνότητα πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 Hz).

Άρθρο τέταρτο
Αποζημίωση του Παραγωγού για την Εγχεόμενη Ενέργεια των Συμβατικών Σταθμών Παραγωγής στα ηλεκτρικά Συστήματα των ΜΔΝ

1. Ο Παραγωγός αποζημιώνεται από το Διαχειριστή ΜΔΝ για το πλήρες κόστος παραγωγής πλέον μιας εύλογης απόδοσης επί της αξίας της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης για τη δραστηριότητα της παραγωγής στα ΜΔΝ, για την Εγχεόμενη Ενέργεια κάθε Συμβατικού Σταθμού Παραγωγής στα ηλεκτρικά Συστήματα των ΜΔΝ, με βάση τις σχετικές προβλέψεις του Κώδικα ΜΔΝ.
2. Μέχρι την εφαρμογή της μεθοδολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 233 του Κώδικα ΜΔΝ, βάσει του σχετικού χρονοδιαγράμματος μεταβατικής περιόδου του εν λόγω Κώδικα, ο υπολογισμός του πλήρους κόστους πραγματοποιείται με βάση τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση. Στον υπολογισμό του πλήρους κόστους των Σταθμών που διενεργείται σε μηνιαία βάση, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία (απολογιστικά ή εκτιμώμενα) για κάθε Σταθμό:
   α) Κόστος καυσίμου ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
   β) Κόστος δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων που αντιστοιχεί στη λειτουργία των Συμβατικών Μονάδων στο Σύστημα ΜΔΝ.
   γ) Εύλογες λειτουργικές δαπάνες της δραστηριότητας της παραγωγής στο Σύστημα ΜΔΝ, όπως Μισθοδοσία, Δαπάνες προς Τρίτους, δαπάνες για Επισκευές και Συντηρήσεις, Αναλώσεις Υλικών, Λοιπά Διάφορα Έξοδα, δαπάνες για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και Φόροι – Τέλη.
   δ) Κόστος για την ενοικίαση μεταφορά και εγκατάσταση φορητών Η/Ζ για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών στο Σύστημα ΜΔΝ, για τα οποία έχουν χορηγηθεί σχετικές άδειες παραγωγής, βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 133 του ν. 4001/2011.
   ε) Αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού, όπως αυτές προκύπτουν από το Μητρώο Παγίων που τηρείται για ρυθμιστικούς λόγους και αφορούν στο Σύστημα ΜΔΝ, σύμφωνα με το πέμπτο άρθρο.
   στ) Κόστος κεφαλαίου με βάση εύλογη απόδοση επί της αξίας της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης για τη δραστηριότητα της παραγωγής στο Σύστημα ΜΔΝ σύμφωνα με το πέμπτο άρθρο, η οποία συμπίπτει με την εκάστοτε ισχύουσα εύλογη απόδοση που καθορίζεται από τη ΡΑΕ για την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.
   ζ) Επιμερισθέντα κόστη για τη λειτουργία της παραγωγής στο Σύστημα ΜΔΝ, που προκύπτουν στην περίπτωση που ο Παραγωγός διαθέτει εγκαταστάσεις, προσωπικό κλπ εκτός του Συστήματος ΜΔΝ.
   η) Κάθε άλλο κόστος που δεν περιλαμβάνεται στα προαναφερθέντα στοιχεία, με το οποίο επιβαρύνεται ο Παραγωγός στο πλαίσιο της άσκησης της δραστηριότητας του στο Σύστημα ΜΔΝ, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση.
3. Μετά την έγκριση της μεθοδολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 233 του Κώδικα ΜΔΝ εφαρμόζεται η μεθοδολογία αυτή με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται από τον Παραγωγό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μεθοδολογία αυτή.

4. Η δαπάνη για τη δραστηριότητα της παραγωγής στα ΜΔΝ ελέγχεται ετησίως από τη ΡΑΕ και αναγνωρίζεται ως προς το εύλογο ή μη του ύψους και του είδους των επιμέρους δαπανών, απολογιστικά, με βάση, καταρχήν, την ανάλυση του κόστους της παραγράφου 2, κατά τον υπολογισμό του ανταλλάγματος των ΥΚΩ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.06.2007 (ΦΕΚ Β΄1040/25.06.2007) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ για τον υπολογισμό αυτόν.
5. Προϋπόθεση για την αποζημίωση του Παραγωγού αποτελεί η κατοχή της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας ή της νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση λήψης της. Τα προβλεπόμενα τιμήματα για την περίοδο προ της έκδοσης των ως άνω αδειών ή εγκρίσεων καταβάλλονται μετά την έκδοσή τους.

Άρθρο πέμπτο
Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση Παραγωγής ΜΔΝ

1. Η αξία της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (RAV) της δραστηριότητας της Παραγωγής στο Σύστημα ΜΔΝ προκύπτει ως το άθροισμα:
   α) Της αναπόσβεστης αξίας του πάγιου ενεργητικού, βάσει του Μητρώου Παγίων που τηρείται για ρυθμιστικούς σκοπούς, εξαιρουμένων τυχόν επιχορηγήσεων επενδύσεων.
   β) Του Κεφαλαίου Κίνησης.

   Για τους σκοπούς της ετήσιας εκκαθάρισης του δέκατου άρθρου της παρούσας ως RAV νοούνται οι μέσες αξίες των στοιχείων (α) και (β) κατά την αρχή και το τέλος του έτους.
2. Το Μητρώο Παγίων για ρυθμιστικούς λόγους καταρτίζεται από τον Παραγωγό και υποβάλλεται προς έγκριση στη ΡΑΕ εντός εξαμήνου από τη θέση σε εμπορική λειτουργία της Μονάδας ή του Σταθμού. Ο Παραγωγός με υφισταμένες, κατά την θέση σε ισχύ του Κώδικα ΜΔΝ, εγκαταστάσεις παραγωγής από Συμβατικές Μονάδες στα ΜΔΝ, υποβάλλει το εν λόγω Μητρώο Παγίων εντός ενός (1) έτους από την θέση σε ισχύ του Κώδικα ΜΔΝ.
3. Η κατάρτιση του Μητρώου Παγίων γίνεται με τρόπο ώστε όλα τα πάγια που αφορούν στη δραστηριότητα της παραγωγής στα ΜΔΝ, να καταχωρίζονται με αντιστοίχισή τους σε μεμονωμένη Μονάδα παραγωγής ή στον αντίστοιχο Σταθμό παραγωγής, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και τυχόν σχετικές οδηγίες της ΡΑΕ ή του Διαχειριστή ΜΔΝ, κατόπιν έγκρισης της ΡΑΕ.
4. Οι τιμές των στοιχείων του εν λόγω Μητρώου Παγίων θα ταυτίζονται με τις τιμές των αντίστοιχων στοιχείων των υπό κατάρτιση Μητρώων Μονάδων και Σταθμών που προβλέπονται στο Κώδικα ΜΔΝ. Στο εν λόγω Μητρώο Παγίων συμπεριλαμβάνονται, πέραν των εγκαταστάσεων παραγωγής, τα τυχόν επιμερισμένα πάγια του Παραγωγού στα Συστήματα ΜΔΝ που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα της παραγωγής σε αυτά.
5. Το Μητρώο Παγίων της παραγράφου 2 επικαιροποιείται ετησίως εντός του πρώτου διμήνου κάθε ημερολογιακού έτους εάν έχουν επέλθει μεταβολές.
6. Μέχρι την έγκριση του Μητρώου Παγίων της παραγράφου 2 ως Μητρώο Παγίων για ρυθμιστικούς λόγους νοείται η αναπόσβεστη άξια του πάγιου ενεργητικού, όπως εγγράφεται στις λογιστικές καταστάσεις του Παραγωγού, εξαιρουμένων τυχόν επιχορηγήσεων επενδύσεων, και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν λογιστικές αναπροσαρμογές.

Άρθρο έκτο
Μετρήσεις

Για τις μετρήσεις ενεργού και αέργου ενέργειας και ισχύος, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.

Άρθρο έβδομο
Δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Παραγωγού

Ο Παραγωγός, οφείλει να επιτρέπει στο Διαχειριστή ΜΔΝ και ιδίως στους εκπροσώπους, στους υπαλλήλους και στους υπεργολάβους του, την απρόσκοπτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του τελευταίου και των όρων της παρούσας Σύμβασης, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης, η οποία του κοινοποιείται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίησή της.

Άρθρο όγδοο
Παροχή στοιχείων από τον Παραγωγό

1. Ο Παραγωγός οφείλει να αποστέλλει στο Διαχειριστή ΜΔΝ τα αναλυτικά μηνιαία στοιχεία κόστους για κάθε Σταθμό (απολογιστικά ή κατ' εκτίμηση), καθώς και της Εγχεόμενης ενέργειας για κάθε περίοδο εκκαθάρισης, μέχρι την δέκατη ($10^{η}$) ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.
2. Ο Παραγωγός οφείλει να αποστέλλει στο Διαχειριστή ΜΔΝ τα απολογιστικά στοιχεία της παραγράφου 1, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.
3. Τα αναλυτικά στοιχεία κόστους για κάθε Σταθμό κάθε Συστήματος ΜΔΝ, καθώς και της Εγχεόμενης Ενέργειας, για την ετήσια εκκαθάριση, θα διατίθενται το αργότερο έως το τέλος του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
4. Ο Παραγωγός έως την έναρξη εφαρμογής της μεθοδολογίας του άρθρου 233, υποβάλλει τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 3 σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ και ακολούθως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μεθοδολογία αυτή.
5. Ο Παραγωγός οφείλει να παρέχει στον Διαχειριστή ΜΔΝ, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του τελευταίου, κάθε στοιχείο το οποίο απαιτείται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του και για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των δικαιολογητικών/παραστατικών που σχετίζονται με αυτή.
6. Ο Παραγωγός οφείλει να παρέχει στον Διαχειριστή ΜΔΝ, ιστορικά καταγεγραμμένα στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεών του.
7. Ο Παραγωγός οφείλει να παρέχει στη ΡΑΕ κάθε στοιχείο που ζητείται ιδίως για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος ΥΚΩ κατά τον έλεγχο των δαπανών.

Άρθρο ένατο
Διάρκεια Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από τη σύναψή της μέχρι την αντικατάσταση της κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου 54 του Κώδικα ΜΔΝ.
2. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης δεσμεύουν αποκλειστικά τα συμβαλλόμενα μέρη αυτής.

Άρθρο δέκατο

Εκκαθάριση Συναλλαγών -Έκδοση Τιμολογίων

1. Μετά το πέρας κάθε περιόδου τιμολόγησης πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, ο υπολογισμός του τιμήματος της Εγχεόμενης Ενέργειας που αφορά στην περίοδο τιμολόγησης αυτή (περίοδος αναφοράς), διακριτά για κάθε Σταθμό και κάθε Σύστημα ΜΔΝ, με βάση τα στοιχεία κόστους που αποστέλλονται από τον Παραγωγό, με επαρκή ανάλυση και τεκμηρίωση σύμφωνα με το όγδοο άρθρο της παρούσας. Η διαδικασία Μηνιαίας Εκκαθάρισης λαμβάνει χώρα κατά τα σχετικώς αναφερόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ.
2. Μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και εντός του χρόνου που προβλέπεται στον Κώδικα ΜΔΝ για την ετήσια απολογιστική εκκαθάριση των συναλλαγών, ο Διαχειριστής ΜΔΝ, λαμβάνοντας υπόψη τα τελικά απολογιστικά στοιχεία κόστους και ενέργειας, προβαίνει σε απολογιστική οριστική εκκαθάριση των τυχόν διαφορών, ακολουθώντας διαδικασία αντίστοιχη με εκείνη των μηνιαίων εκκαθαρίσεων και υποβάλει στη ΡΑΕ τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης αυτής με τα αναγκαία στοιχεία κόστους, ώστε αυτή να προβεί στον υπολογισμό του αντιστοίχου ανταλλάγματος ΥΚΩ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του τέταρτου άρθρου. Μετά τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ ολοκληρώνεται η διαδικασία χρεοπιστώσεων με την έκδοση και εξόφληση των σχετικών τιμολογίων.
3. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να ελέγχει την ακρίβεια των παρεχόμενων από τον Παραγωγό στοιχεία για τη διενέργεια των υπολογισμών και εκκαθαρίσεων του παρόντος άρθρου, και να διενεργεί τακτικούς και επαρκείς δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους, για την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, ενημερώνοντας για τα σχετικά αποτελέσματα τη ΡΑΕ, στο πλαίσιο του ελέγχου των δαπανών από την Αρχή κατά τη διαδικασία υπολογισμού του σχετικού ανταλλάγματος ΥΚΩ.

Άρθρο ενδέκατο
Ανωτέρα βία

1. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται τα αναφερόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ (παράγραφος 1 του άρθρου 45).
2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος, που αδυνατεί να εκπληρώσει τις οριζόμενες από την παρούσα Σύμβαση υποχρεώσεις του, οφείλει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που το γεγονός ανωτέρας βίας έλαβε χώρα, να ανακοινώσει εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιες από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος ανωτέρας βίας.
3. Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, οφείλει να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών της.
4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης υπέρ οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο δωδέκατο
Δικαιώματα απορρέοντα από τη Σύμβαση

Τα δικαιώματα του Παραγωγού που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση είναι προσωποπαγή και ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα οι εκδοθείσες άδειες παραγωγής και λειτουργίας ή η απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής είναι επ' ονόματί του.

Άρθρο δέκατο τρίτο
Καταγγελία Σύμβασης

1. Για λόγους που ανάγονται στην ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρικών συστημάτων ΜΔΝ, και στην αδιάλειπτη τροφοδότηση των καταναλωτών τους με ηλεκτρική ενέργεια, η άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας της Σύμβασης από έκαστο των συμβαλλομένων μερών, τελεί υπό την προϋπόθεση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων στα οποία εγκαθίσταται ο Σταθμός του Παραγωγού.
2. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου οι οποίες απορρέουν από την σύμβαση αυτή, κάθε συμβαλλόμενος, δικαιούται να δηλώσει εγγράφως, προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, την πρόθεση του να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση (πρόθεση καταγγελίας της σύμβασης), τάσσοντας στο αντισυμβαλλόμενο μέρος τρίμηνη προθεσμία για τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που εκπληρώνει πλημμελώς (πρώτη προθεσμία αποκατάστασης). Η σχετική επιστολή κοινοποιείται και στη ΡΑΕ.
3. Αν μετά την πάροδο του ως άνω τριμήνου, το μέρος στο οποίο εστάλη η σχετική επιστολή δεν συμμορφώθηκε μερικώς ή ολικώς με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, το αντισυμβαλλόμενο μέρος, απευθύνει έγγραφη επιστολή, που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή, στο μέρος που συνεχίζει να εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, προκειμένου το τελευταίο να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις αυτές εντός εννέα (9) μηνών (δεύτερη προθεσμία αποκατάστασης). Η σχετική επιστολή κοινοποιείται και στη ΡΑΕ.
4. Το συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση μετά την παρέλευση των εννέα (9) μηνών της παραγράφου 3 και μόνον στην περίπτωση που το μέρος στο οποίο επιδόθηκε η σχετική επιστολή δεν συμμορφώθηκε μερικώς ή ολικώς με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και εφόσον δεν διακυβεύεται, από την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της καταγγελίας, η ασφαλής ηλεκτροδότηση του Συστήματος ΜΔΝ στο οποίο έχει την εγκατάστασή του ο Παραγωγός.
5. Σε περίπτωση παύσης των Συναλλαγών λόγω θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, κήρυξης σε πτώχευση, υπαγωγής σε άλλο ανάλογο καθεστώς, η λύση της παρούσας επέρχεται αυτοδικαίως από την επέλευση του γεγονότος.
6. Η λύση της παρούσας κοινοποιείται άμεσα, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τον Διαχειριστή ΜΔΝ στους Εκπροσώπους Φορτίου και στη ΡΑΕ. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ ανακοινώνει τη σχετική πράξη στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Εκχώρηση

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 δεν επιτρέπεται η από τον Παραγωγό οποιαδήποτε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων και τη σχετική ενημέρωση της ΡΑΕ. Η παράβαση του παρόντος άρθρου θεμελιώνει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης και διακοπή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.
2. Επιτρέπεται η εκχώρηση και μεταβίβαση των χρηματικών απαιτήσεων του Παραγωγού που απορρέουν από τη παρούσα Σύμβαση:
   α) προς μία ή περισσότερες Τράπεζες, Ελληνικές ή της αλλοδαπής, νομίμως εγκατεστημένες και λειτουργούσες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προς μία ή περισσότερες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), που θα χρηματοδοτήσουν τη κατασκευή και τη λειτουργία του Σταθμού. Στη περίπτωση αυτή, η πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης κοινοποιείται στο Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, την Αρχή έκδοσης της άδειας εγκατάστασης (ή επέκτασης) και τη ΡΑΕ και
   β) προς οποιαδήποτε συνδεδεμένη με τον Παραγωγό εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που έχει σκοπό την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση της γνωστοποίησης της πράξης εκχώρησης και μεταβίβασης στο Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, την Αρχή έκδοσης της άδειας εγκατάστασης (ή επέκτασης) και τη ΡΑΕ.

   Πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης που διενεργείται κατά τρόπο διάφορο από αυτόν που προβλέπεται ως άνω, είναι απολύτως άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, της Αρχής έκδοσης της άδειας εγκατάστασης (ή επέκτασης) και της ΡΑΕ.
3. Σε περίπτωση εκχώρησης και μεταβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισχύουν οι περί εκχωρήσεως διατάξεις των άρθρων 455 επόμενα του ΑΚ για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκχωρητή, του εκδοχέα και του οφειλέτη.
4. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την άσκησή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δέκατο τρίτο άρθρο της παρούσας, το συμβαλλόμενο μέρος που προτίθεται να την καταγγείλει υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεση του αυτή στα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5. Ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων συμφωνεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, εφόσον λάβει από τον Παραγωγό έγγραφη αίτηση, θα παρέχει έγγραφη δήλωση σ' αυτόν ότι η παρούσα Σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει πλήρως (ή ότι έχει τροποποιηθεί).

Άρθρο δέκατο πέμπτο
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και άλλοι φόροι/επιβαρύνσεις

Το τίμημα που προβλέπεται στο δέκατο άρθρο της παρούσας δεν περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Ο φόρος αυτός θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ξεχωριστά και θα πληρώνεται από το Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων. Κάθε άλλος φόρος και επιβαρύνσεις θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Παραγωγό.

Άρθρο δέκατο έκτο
Αποζημιώσεις συμβαλλομένων από προκληθείσες ζημίες

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα απέχει από οποιαδήποτε ζημιογόνα πράξη και θα αποζημιώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για τις άμεσες θετικές ζημίες που θα υποστεί και στο βαθμό που οι ζημίες αυτές προκλήθηκαν από ενέργειες ή παραλείψεις του υπόχρεου σε αποζημίωση (περιλαμβανομένου και του προσωπικού του) από δόλο ή βαρεία αμέλειά του.
2. Η ευθύνη του υπόχρεου σε αποζημίωση να αποζημιώνει το άλλο μέρος, θα μειώνεται αναλογικά στο βαθμό που ενέργεια ή παράλειψη του δικαιούχου σε αποζημίωση έχει συνεισφέρει στην πρόκληση της ζημίας, στον τραυματισμό ή στην περιουσιακή ζημία. Κανένα μέρος δεν δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος για ζημία, αστική ευθύνη, τραυματισμό και καταστροφή που προέκυψε μόνο από δική του αμέλεια ή δόλο.
3. Σε κάθε περίπτωση για τα θέματα αυτά ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα ΜΔΝ.

Άρθρο δέκατο έβδομο
Επίλυση Διαφορών

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης καθόλη τη διάρκεια ισχύος της.
2. Με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά να επιδιώξουν την επίλυση της διαφωνίας τους με φιλικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
3. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του Διαχειριστή ΜΔΝ και του Παραγωγού, και τα δύο μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας εντός ευλόγου χρόνου, με γνώμονα την εξυπηρέτηση της ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ, τη διαφάνεια των συναλλαγών και την καλή πίστη.
4. Σε περίπτωση που ο Παραγωγός θεωρεί ότι παραβιάζονται διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους του Διαχειριστή ΜΔΝ υποβάλει σχετική αναφορά προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ, η οποία κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής ΜΔΝ απευθύνει πρόσκληση προς τον Παραγωγό για φιλική επίλυση της διαφοράς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής αναφοράς. Η διαδικασία Φιλικής Διαπραγμάτευσης της διαφοράς ολοκληρώνεται με σχετική έκθεση που συντάσσεται από τον Διαχειριστή, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στη ΡΑΕ.
5. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τη διαδικασία της φιλικής διαπραγμάτευσης, τα μέρη δύνανται να παραπέμψουν τη διαφορά στη ΡΑΕ για την επίλυσή της, μέσω Διαιτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και του Κανονισμού Διαιτησίας της ΡΑΕ.
6. Ρητά ορίζεται ότι δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας εκ του γεγονότος ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ζητήσει την επίλυση της διαφοράς δια Φιλικής Διαπραγμάτευσης ή Διαιτησίας.

Άρθρο δέκατο όγδοο
Τροποποίηση όρων της Σύμβασης

1. Η παρούσα Σύμβαση τροποποιείται μόνο κατόπιν έγγραφης και ρητής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ιδίως δε για λόγους την εναρμόνισής της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ.

Άρθρο δέκατο ένατο
Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία

1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας είναι η ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. Η μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κλπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.
2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά την παρούσα, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου, που ορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως αποδέκτης/αντίκλητος/υπεύθυνος επικοινωνίας αυτών, ως κάτωθι:

   - Για το Διαχειριστή ΜΔΝ:

   - Για τον Παραγωγό :

Άρθρο εικοστό
Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Παραγωγός πρέπει να γνωστοποιήσει στο Διαχειριστή ΜΔΝ εγγράφως ορισμένο πρόσωπο ως Εκπρόσωπο του, ο οποίος θα καλείται Κύριος Εκπρόσωπος. Το εν λόγω πρόσωπο θα είναι επίσης και αντίκλητος του Παραγωγού, θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και θα προβαίνει εξ ονόματός του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως αναφύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που στη νομοθεσία προβλέπεται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας.
3. Εάν ο Παραγωγός δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα οφείλει να διορίσει αντίκλητο που κατοικεί στην Ελλάδα.
4. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι τα (Τακτικά) Δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο εικοστό πρώτο

Ερμηνευτικές διατάξεις

1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους νόμους 2773/1999, 4001/2011, τον Κώδικα ΜΔΝ, όπως ισχύουν, και στο λοιπό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε αναφορά στη σύμβαση αυτή αναφέρεται στη Σύμβαση και τα τυχόν Παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των προβλέψεων της παρούσας Σύμβασης και ρυθμίσεων ή όρων που περιλαμβάνονται σε τυχόν Παράρτημα αυτής, υπερισχύουν οι ρυθμίσεις του παραρτήματος ως ειδικότερες.
3. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας.
4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας θεωρούνται ως ουσιώδεις.
5. Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής.

Οι Συμβαλλόμενοι

_____	_____
Για τον Παραγωγό	**Για τον Διαχειριστή ΜΔΝ**

Στην παρούσα Σύμβαση προσαρτώνται Παραρτήματα Ι και ΙΙ, που συνιστούν αναπόσπαστα τμήματά της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΑ ΜΔΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΔΝ……., ΣΤΑΘΜΟΣ ……				
Μονάδα	Ονομαστική Ισχύς (MW/kW)	Αρ. Άδειας Παραγωγής	Αρ. Άδειας Εγκατάστασης	Αρ. Άδειας Λειτουργίας
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΔΝ……., ΣΤΑΘΜΟΣ ……				
Μονάδα	Ονομαστική Ισχύς (MW/kW)	Αρ. Άδειας Παραγωγής	Αρ. Άδειας Εγκατάστασης	Αρ. Άδειας Λειτουργίας
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΔΝ - ΥΚΩ	
Σταθμός ΜΔΝ: ….. (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ)	
Μήνας:…..	
Μέγεθος	**Μονάδα μέτρησης**
Γενικά Στοιχεία Μήνα	
Στοιχεία ανά Σταθμό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ)	
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς σταθμού	MW/kW
Συνολική μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς σταθμού	MW/kW
Ενέργεια	MWh
Στοιχεία Κόστους Μήνα	
Στοιχεία ανά Σταθμό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ)	
Ποσότητα εκπεμπόμενων CO2	tn CO2
Μεσοσταθμικό κόστος δικαιωμάτων CO2	€/tn
Συνολικό κόστος δικαιωμάτων CO2	€
Ποσότητα μαζούτ που καταναλώθηκε	tn
Συνολικό κόστος μαζούτ που καταναλώθηκε	**€**
Μεσοσταθμική τιμή αγοράς διυλιστηρίου (α)	€/tn
Κόστος μεταφοράς (β)	€/tn
Μεσοσταθμική Τιμή προμήθειας μαζούτ (εφόσον τα στοιχεία α και β δεν είναι διαθέσιμα διακριτά)	€/tn
ΕΦΚ	€/tn
Τέλη	€
Λοιπά κόστη	€
Ποσότητα Diesel που καταναλώθηκε	klit
Συνολικό κόστος Diesel που καταναλώθηκε	**€**
Μεσοσταθμική τιμή αγοράς διυλιστηρίου (α)	€/klit
Κόστος μεταφοράς (β)	€/klit
Μεσοσσταθμική Τιμή προμήθειας Diesel (εφόσον τα στοιχεία α και β δεν είναι διαθέσιμα διακριτά)	€/klit
ΕΦΚ	€/klit
Τέλη	€
Λοιπά κόστη	€
Δαπάνες μισθοδοσίας	**€**
Αμοιβές Προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών)	€
Λοιπές παροχές Προσωπικού	€
Κόστος επισκευών και συντηρήσεων (μονάδων και σταθμού)	**€**
Κόστος ανταλλακτικών και λοιπών υλικών (μονάδων και σταθμού)	**€**
Λοιπά λειτουργικά κόστη	**€**
Αμοιβές Τρίτων	€
Δαπάνες για ασφάλιση μονάδων / σταθμού	€
Δαπάνες προς τρίτους	€
Φόροι και τέλη	€
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	€
Λοιπές Παροχές Τρίτων	€
Κατανάλωση Η.Ε.	€
…	€
Επιμερισθέντα έξοδα διοίκησης	**€**
Συνολικά κόστος ενοικίασης μονάδων	**€**
Αριθμός ενοικιαζόμενων μονάδων	#
Ισχύς ενοικιαζόμενων μονάδων	MW/kW
Στοιχεία ανά Μονάδα και Σταθμό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ)	
Αποσβέσεις	**€**
Αποσβέσεις μονάδων	€
Μονάδα 1	€
Μονάδα …	€
Αποσβέσεις παγίων σταθμού (πλην μονάδων)	€
Στοιχεία Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης	
Στοιχεία ανά Μονάδα και Σταθμό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ)	
Αναπόσβεστη Αξία Παγίων	**€**
Αναπόσβεστη αξία μονάδων	€
Μονάδα 1	€
Μονάδα …	€
Αναπόσβεστη Αξία Παγίων σταθμού (πλην μονάδων)	€
Κεφάλαιο Κίνησης (ΚΚ)	**€**
Στοιχείο ΚΚ 1	€
…	€

…»

Άρθρο 14 Σύμβαση Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ για Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών

Για τη συμμετοχή Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα έως τη λήξη του μεταβατικού σταδίου σύμφωνα με το Κεφάλαιο 54 δεν απαιτείται η σύναψη διακριτής Σύμβασης Συμμετοχής Παραγωγού στην Αγορά ΜΔΝ για Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 15 Σύμβαση Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ

Η πρότυπη σύμβαση του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται μεταβατικά από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα μέχρι την αντικατάστασή της σύμφωνα με το Κεφάλαιο 54. Ο τύπος και το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής έχουν ως ακολούθως:

«

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα…….. την……201…,

ΜΕΤΑΞΥ

Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ] Α.Ε.»,** ως Διαχειριστή των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής «ΜΔΝ»), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού……, αρ. ….., Τ.Κ. …….., με Α.Φ.Μ. …….., Δ.Ο.Υ. ……., που στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «Διαχειριστής ΜΔΝ» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής,

ΚΑΙ

αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία **«……...»** ως Εκπροσώπου Φορτίου στα ΜΔΝ, που εδρεύει στην ……., επί της οδού …….. αριθμ. …….. Τ.Κ……., με Α.Φ.Μ. ……, Δ.Ο.Υ. …….., που στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «Εκπρόσωπος Φορτίου» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον …….., με την ιδιότητα του ……

αφού έλαβαν υπόψη:

α) το ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», ως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 129 και 130 αυτού,

β) το ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286), ως ισχύει,

γ) το ν.3426/2005 (ΦΕΚ Α' 309) «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ως ισχύει,

δ) Τον Κώδικα Διαχείρισης των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής 'Κώδικας ΜΔΝ'), όπως εγκρίθηκε με την υπ' αρ. …/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' …/…2.2014)

ε) τον Κώδικα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής 'Κώδικας Προμήθειας'), όπως κάθε φορά ισχύει, (ΦΕΚ Β' …/201…).

στ) Την εγκεκριμένη, με την υπ' αρ. …/2014 απόφαση ΡΑΕ, μεθοδολογία υπολογισμού του ανταλλάγματος των ΥΚΩ ΜΔΝ, όπως κάθε φορά ισχύει, (ΦΕΚ Β΄ …/…2.2014).

ζ) την απόφαση 102/2007 της ΡΑΕ «Μεθοδολογία υπολογισμού του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα ΜΔΝ», ΦΕΚ Β΄ 890/05.06.2007, ως ισχύει, και της εκάστοτε αποφάσεις της ΡΑΕ για την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής και υπολογισμού του μέσου μεταβλητού κόστους (ΜΜΚ), όπως εκάστοτε ισχύει.

η) το ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α' 235/1.11.2013) «Ρυθμίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 11 του άρθρου 20.

θ) Την υπ' αριθμ. …….. άδεια προμήθειας ή άλλο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, δυνάμει του οποίου δραστηριοποιείται ο Εκπρόσωπος Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ.

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο πρώτο
Αντικείμενο

1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών για τη δραστηριοποίηση του Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ (π.χ. ο τρόπος υπολογισμού των χρεώσεων του για την ενέργεια που απορροφούν από το Δίκτυο των Συστημάτων ΜΔΝ οι μετρητές τους οποίους εκπροσωπεί, καθώς και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των συναλλαγών) και με βάση την παρούσα εφόσον αυτά ορίζονται ειδικότερα.
2. Για ό,τι δεν ρυθμίζεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ.
3. Οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη δέσμευση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν, με βάση τα καθοριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, στην λοιπή κείμενη νομοθεσία και το περιεχόμενο της παρούσας Σύμβασης.
4. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στον Κώδικα ΜΔΝ.

Άρθρο δεύτερο
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως κάθε φορά

ισχύει, και ιδίως με τις διατάξεις που αφορούν τη δραστηριότητά τους στα Συστήματα ΜΔΝ.
2. Η δραστηριότητα της Προμήθειας στα ΜΔΝ διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ και του Κώδικα Προμήθειας.
3. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης, θα πρέπει να τροποποιούνται, να ερμηνεύονται και να συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο τρίτο
Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Σύμβασης

1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ αναλαμβάνει, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Συστημάτων ΜΔΝ, να:
   α) Τηρεί ανά Σύστημα ΜΔΝ αρχεία Εγχεόμενης Ενέργειας για την τεκμηρίωση των υπολογισμών των εκκαθαρίσεων στα Συστήματα ΜΔΝ.
   β) Συλλέγει τα στοιχεία από τους Συμβατικούς Σταθμούς Παραγωγής, ελέγχει και επαληθεύει τα δεδομένα αυτά.
   γ) Συλλέγει τις μετρήσεις από Σταθμούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικούς Σταθμούς, ανά Σύστημα ΜΔΝ, ελέγχει και πιστοποιεί την παραγόμενη ενέργεια.
2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης στα ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει, για κάθε περίοδο τιμολόγησης, χρεώσεις ή πιστώσεις για τον Εκπρόσωπο Φορτίου, σύμφωνα με το τέταρτο άρθρο.
3. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κώδικα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή συνεργασία του με τον Διαχειριστή ΜΔΝ σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο τέταρτο
Υπολογισμός Χρεώσεων/Πιστώσεων

1. Για κάθε περίοδο εκκαθάρισης ο Διαχειριστής ΜΔΝ σε κάθε Σύστημα ΜΔΝ(i) προβαίνει στον υπολογισμό των κάτωθι χρεώσεων/πιστώσεων, ανά Σύστημα ΜΔΝi:
   α) Οι χρεώσεις του Εκπροσώπου Φορτίου (ΧΕΦj) λαμβάνοντας υπόψη και την ενέργεια Υβριδικού Σταθμού (h) που νοείται ως συμβατική, καθώς και την κάλυψη της επιπλέον χρέωσης για τυχόν πλεόνασμα της εγχυθείσας ενέργειας από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό ή Ενεργειακές Κοινότητες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανά Σύστημα ΜΔΝ(i) υπολογίζονται ως εξής:

$$\mathbf{ΧΕΦ_{j,i} = ΜΠΚΠ_i \times Q_{Χ,ΣΜ,j,i} + ΜΜΚ_i \times Q_{Χ,ΑΠΕ,j,i} + Σ_s(ΜΜΚ_{Πλ,s,i} * Q_{Χ,Πλ,s,j,i})}$$

όπου,

$$\mathbf{ΜΠΚΠ_i = [Σ_p(RAV_{p,i} * r_{p,i} + D_{p,i} + ΚΚ_{p,i} + ΚΡ_{p,i} + O_{p,i} + ΚΕΑ_{p,i} + ΕΔ_{p,i}) - Σ_h(ΜΜΚ_i * Q_{απορ_ΥΒΣ,h,i}) + Σ_h(ΤΠ_{h,i} * Q_{εγχ_ΥΒΣ_ΣΜ,h,i} + ΔΙ_{h,i})] / Q_{Χ,ΣΜ,i}}$$

$$\mathbf{ΜΜΚ_i = [Σ_p(ΚΚ_{p,i} + ΚΛ_{p,i} * Q_{ΣΜ,p,i} + ΚΡ_{p,i}) + Σ_h(ΤΠ_{h,i} * Q_{εγχ_ΥΒΣ_ΣΜ,h,i}] / [Σ_p Q_{ΣΜ,p,i} + Σ_h Q_{εγχ_ΥΒΣ_ΣΜ,h,i}]}$$

το Μέσο Πλήρες Κόστος Παραγωγής (ΜΠΚΠ) και το Μέσο Μεταβλητό Κόστος (ΜΜΚ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε Σύστημα ΜΔΝ (i) σε €/MWh, αντίστοιχα, από Συμβατικές Μονάδες και από μονάδες Υβριδικών Σταθμών που εγχέουν ενέργεια που νοείται ως συμβατική.

$$\mathbf{Q_{X,\Sigma M,i} = \Sigma_p Q_{\Sigma M,p,i} - \Sigma_h Q_{\alpha\pi o\rho_\Upsilon B\Sigma,h,i} + \Sigma_h Q_{\varepsilon\gamma\chi_\Upsilon B\Sigma_\Sigma M,h,i}}$$

η συνολική ενέργεια χρέωσης των Εκπροσώπων Φορτίου σε κάθε Σύστημα ΜΔΝ (i), ανά περίοδο εκκαθάρισης, που αποτελείται από την ενέργεια από Συμβατικές Μονάδες (p) που εγχέεται στο Δίκτυο ($\Sigma_p Q_{\Sigma M,p}$) και από την ενέργεια που εγχέεται από τις ελεγχόμενες μονάδες ΥΒΣ ($\Sigma_h Q_{\varepsilon\gamma\chi_\Upsilon B\Sigma_\Sigma M,h}$) και νοείται ως συμβατική, η οποία προέρχεται από απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο μετά την εφαρμογή συμψηφισμού με την παραγόμενη ενέργεια των μονάδων ΑΠΕ που αξιοποιήθηκε για πλήρωση των αποθηκευτικών συστημάτων του ΥΒΣ, αφαιρουμένης της απορρόφησης ενέργειας από ΥΒΣ ($\Sigma_h Q_{\alpha\pi o\rho_\Upsilon B\Sigma,h}$) για πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσής του, που προκύπτει μετά από συμψηφισμό με την ενέργεια που παράγεται από τις μονάδες ΑΠΕ του ΥΒΣ.

$\mathbf{Q_{X,A\Pi E,i}}$, η συνολική ενέργεια χρέωσης των Εκπροσώπων Φορτίου, σε κάθε Σύστημα ΜΔΝ (i), ανά περίοδο εκκαθάρισης από Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και μονάδες Υβριδικού Σταθμού που εγχέουν ενέργεια που νοείται ως ενέργεια από ΑΠΕ.

$\mathbf{MMK_{\Pi\lambda,s}}$, είναι η μοναδιαία τιμή (€/MWh) με βάση την οποία πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 η αξία τυχόν πλεονάσματος εγχυθείσας ενέργειας από τους αυτοπαραγωγούς ή τις Ενεργειακές Κοινότητες (s), το οποίο προκύπτει από τον ενεργειακό συμψηφισμό ή τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

$\mathbf{Q_{X,\Pi\lambda,s,j}}$, είναι η ενέργεια χρέωσης για τυχόν πλεόνασμα εγχυθείσας ενέργειας από αυτοπαραγωγούς ή Ενεργειακές Κοινότητες (s), το οποίο προκύπτει από τον ενεργειακό συμψηφισμό ή τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που αντιστοιχεί στον Εκπρόσωπο Φορτίου (j), σε MWh.

Επίσης, για τα παραπάνω, όπου:

p :	η Συμβατική Μονάδα στο Σύστημα ΜΔΝ
h :	η Μονάδα Υβριδικού Σταθμού στο Σύστημα ΜΔΝ
RAV :	η αξία της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της δραστηριότητας της Παραγωγής της Συμβατικής Μονάδας στο Σύστημα ΜΔΝ
r :	η εύλογη απόδοση επί της αξίας της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης με βάση ονομαστικό προ φόρων επιτόκιο, το οποίο εγκρίνεται σε ετήσια βάση από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη ρυθμιστική πολιτική και τη διεθνή εμπειρία και πρακτική, πριν την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους t, και ισχύει για το έτος αυτό
D :	οι αποσβέσεις των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού της Συμβατικής Μονάδας για το Σύστημα ΜΔΝ, όπως υπολογίζονται βάσει του Μητρώου Παγίων που τηρείται για ρυθμιστικούς σκοπούς

ΚΚ : το κόστος καυσίμου ηλεκτροπαραγωγής της Συμβατικής Μονάδας στο Σύστημα ΜΔΝ, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού φόρου κατανάλωσης

ΚΡ : το κόστος εκπομπής αερίων ρύπων που αντιστοιχεί στη λειτουργία των συμβατικών μονάδων του Συστήματος ΜΔΝ

ΚΛ : το πρόσθετο μεταβλητό κόστος λειτουργίας της Συμβατικής Μονάδας για το Σύστημα ΜΔΝ, σε €/MWh

Ο : οι εύλογες λειτουργικές δαπάνες της δραστηριότητας της Παραγωγής της Συμβατικής Μονάδας που αντιστοιχούν στο Σύστημα ΜΔΝ, και συγκεκριμένα δαπάνες μισθοδοσίας, δαπάνες για επισκευές και συντηρήσεις μονάδων και εγκαταστάσεων σταθμού, κόστος ανταλλακτικών και αναλώσεις λοιπών υλικών, δαπάνες ασφάλισης εξοπλισμού και σταθμών, αμοιβές και παροχές τρίτων, λοιπά λειτουργικά έξοδα, δαπάνες για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, φόροι και τέλη

ΚΕΑ : οι δαπάνες για την ενοικίαση, μεταφορά και εγκατάσταση Η/Ζ για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Σύστημα ΜΔΝ, για τα οποία έχουν χορηγηθεί σχετικές άδειες παραγωγής

ΕΔ : τα επιμερισθέντα έξοδα διοίκησης της Συμβατικής Μονάδας που αντιστοιχούν στο Σύστημα ΜΔΝ

$ΤΠ_h$: η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας από τις ελεγχόμενες μονάδες ΥΒΣ (h) (βάσει Σύμβασης Πώλησης) στο Σύστημα ΜΔΝ σε €/MWh

$Q_{εγχ_ΥΒΣ_ΣΜ,h}$: η ενέργεια έγχυσης στο Δίκτυο από τις ελεγχόμενες μονάδες ΥΒΣ (h), η οποία προέρχεται από απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο μετά την εφαρμογή συμψηφισμού με την παραγόμενη ενέργεια των μονάδων ΑΠΕ που αξιοποιήθηκε για πλήρωση των αποθηκευτικών συστημάτων του ΥΒΣ, και νοείται ως συμβατική ενέργεια, στο Σύστημα ΜΔΝ ανά περίοδο εκκαθάρισης

$Q_{απορ_ΥΒΣ,h}$: η ενέργεια που απορροφάται από ΥΒΣ (h) για κάθε περίοδο Κατανομής μετά από συμψηφισμό με την ενέργεια που παράγεται από τις μονάδες ΑΠΕ του ΥΒΣ, για πλήρωση των συστημάτων αποθήκευσής του

$ΔΙ_h$: η αποζημίωση για το τίμημα Διαθεσιμότητας Ισχύος Υβριδικών Σταθμών (h), στο Σύστημα ΜΔΝ σε €

$Q_{Χ,ΣΜ,j,i}$: είναι η ενέργεια χρέωσης από Συμβατικές Μονάδες και από ΥΒΣ που εγχέουν ενέργεια που θεωρείται συμβατική, που αντιστοιχεί στον Εκπρόσωπο Φορτίου (j) στο Σύστημα ΜΔΝ (i), σε MWh, δηλαδή:

$$Q_{Χ,ΣΜ,j,i} = ΠΕ_{j,i} * Q_{Χ,ΣΜ,i}$$

$ΠΕ_{j,i}$: είναι το Ποσοστό Εκπροσώπησης (σε %) κάθε Εκπροσώπου Φορτίου (j) στο Σύστημα ΜΔΝ (i).

β) Οι χρεώσεις και πιστώσεις του Εκπροσώπου Φορτίου για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ποσών που δικαιούται ο Εκπρόσωπος Φορτίου, ως αντάλλαγμα για τη δραστηριοποίησή του στο Σύστημα ΜΔΝ i, καθώς και του ποσού που πρέπει να αποδώσει στον αρμόδιο Διαχειριστή ΜΔΝ από τις αντίστοιχες

χρεώσεις για ΥΚΩ που αναλογούν στους Πελάτες του, με βάση τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, οι πιστώσεις για το αντάλλαγμα που δικαιούται ο Προμηθευτής για τη δραστηριοποίησή του στα ΜΔΝ (ΥΚΩ ΜΔΝ), υπολογίζεται καταρχήν προκαταρκτικά από τον Διαχειριστή ΜΔΝ για κάθε περίοδο εκκαθάρισης με βάση τα στοιχεία αμοιβής του Παραγωγού από Συμβατικούς Σταθμούς και τα σχετικώς καθοριζόμενα στη μεθοδολογία υπολογισμού των εν λόγω δαπανών ΥΚΩ, και εκκαθαρίζονται οριστικά σε ετήσια βάση, ύστερα από τον έλεγχο της ΡΑΕ ως προς το εύλογο ή μη του ύψους και του είδους των επιμέρους δαπανών της δραστηριότητας της παραγωγής, κατά τον υπολογισμό του ανταλλάγματος των ΥΚΩ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.06.2007 (ΦΕΚ Β΄1040/25.06.2007) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τις πιστώσεις για τα ανταλλάγματα των λοιπών ΥΚΩ που παρέχει ο Εκπρόσωπος Φορτίου ακολουθούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

γ) Λοιπές χρεώσεις ή πιστώσεις του Εκπροσώπου Φορτίου (Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου, υπέρ τρίτων κτλ) με βάση τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία διαφορετικός τρόπος απόδοσής τους στους δικαιούχους τους.

2. Η συνολική χρέωση/πίστωση του Εκπροσώπου Φορτίου προκύπτει ως το άθροισμα των επιμέρους χρεοπιστώσεων για το πλήθος των Συστημάτων ΜΔΝ (n), ήτοι:

$$\text{ΧΕΦ} = \sum_{i=1}^{n} \text{ΧΕΦ}_i$$

Άρθρο πέμπτο
Εγγυήσεις προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ

1. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να καταβάλει στον Διαχειριστή ΜΔΝ, εγγυήσεις για την δραστηριοποίησή του στην Αγορά ΜΔΝ, σύμφωνα με τις διαδικασίες και υπολογισμούς που περιγράφονται στον Κώδικα ΜΔΝ.
2. Μέχρι την έγκριση της μεθοδολογία υπολογισμού των εγγυήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Κώδικα ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει το ύψος των αναγκαίων εγγυήσεων εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό με κατά την κρίση του υπολογισμούς και εκτιμήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους των συμβάσεων που έχει συνάψει με Παραγωγούς στο αντίστοιχο Σύστημα ΜΔΝ, καθώς και τις σχετικές ισχύουσες ρυθμιστικές αποφάσεις (πχ προϋπολογιστικό ΜΜΚ παραγωγής με βάση την κείμενη νομοθεσία, εγκεκριμένο αντάλλαγμα ΥΚΩ_ΜΔΝ κτλ). Επιπλέον δεν λαμβάνονται υπόψη συντελεστές φερεγγυότητας.

Άρθρο έκτο
Παροχή στοιχείων Εκπροσώπου Φορτίου

1. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να υποβάλλει στο Διαχειριστή ΜΔΝ τις Δηλώσεις Εκπροσώπησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ.
2. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να παρέχει στον Διαχειριστή ΜΔΝ, κατόπιν έγγραφου αιτήματός του, κάθε στοιχείο το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των δικαιολογητικών/παραστατικών που σχετίζονται με αυτή.

Άρθρο έβδομο
Διάρκεια Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από τη σύναψη της μέχρι την αντικατάσταση της κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου 54 του Κώδικα ΜΔΝ.
2. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης δεσμεύουν αποκλειστικά τα συμβαλλόμενα μέρη αυτής.

Άρθρο όγδοο
Εκκαθάριση Συναλλαγών- Έκδοση τιμολογίων

1. Μετά το πέρας κάθε περιόδου εκκαθάρισης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει τα ποσά του τέταρτου άρθρου, και ακολουθεί τη διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης που προβλέπεται στον Κώδικα ΜΔΝ (έκδοση και κοινοποίηση Κατάστασης Μηνιαίας Εκκαθάρισης, αξιολόγηση αντιρρήσεων, έκδοση τιμολογίων, λογιστικοποίηση/εξόφληση κτλ) με τις κατάλληλες προσαρμογές για την εφαρμογή των διατάξεων βάσει μέσων μηνιαίων μεγεθών. Η Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης, βασίζεται στα στοιχεία που υποβάλλονται από τους Παραγωγούς από Συμβατικές Μονάδες στα ΜΔΝ, καθώς και λοιπά στοιχεία που διαθέτει ο Διαχειριστής ΜΔΝ (μετρήσεις κτλ).
2. Μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει τα τελικά απολογιστικά ποσά του τέταρτου άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα της παραγωγής στα Συστήματα ΜΔΝ, και ακολουθεί τη διαδικασία της Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης, όπως προβλέπεται στον Κώδικα ΜΔΝ (υποβολή στη ΡΑΕ των απολογιστικών στοιχείων για έλεγχο και έγκριση, έκδοση και κοινοποίηση Κατάστασης Ετήσιας Εκκαθάρισης, αξιολόγηση αντιρρήσεων, έκδοση τιμολογίων, λογιστικοποίηση/εξόφληση).

Άρθρο ένατο
Ανωτέρα βία

1. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτουν από την παρούσα αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται τα αναφερόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ (παράγραφος 1 του άρθρου 45).
2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος, που αδυνατεί να εκπληρώσει τις οριζόμενες από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεις του, οφείλει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που το γεγονός ανωτέρας βίας έλαβε χώρα, να ανακοινώσει εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιές από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος ανωτέρας βίας.
3. Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, οφείλει να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών της.
4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία

περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης υπέρ οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο δέκατο
Δικαιώματα απορρέοντα από τη Σύμβαση

Τα δικαιώματα του Εκπροσώπου Φορτίου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση είναι προσωποπαγή και ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα οι εκδοθείσες άδειες προμήθειας ή η απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης τους είναι επ' ονόματί του.

Άρθρο ενδέκατο
Καταγγελία Σύμβασης

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων νομοθετικών διατάξεων, κάθε συμβαλλόμενος, δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου οι οποίες απορρέουν από την σύμβαση αυτή και σε κάθε περίπτωση που ρητά αναφέρεται στον Κώδικα ΜΔΝ.
2. Σε περίπτωση παύσης των Συναλλαγών λόγω θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, κήρυξης σε πτώχευση, υπαγωγής σε άλλο ανάλογο καθεστώς, η λύση της παρούσας επέρχεται αυτοδικαίως από την επέλευση του γεγονότος. Η λύση της παρούσας κοινοποιείται άμεσα, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, από το συμβαλλόμενο μέρος που υπήχθη σε οποιοδήποτε καθεστώς του προηγούμενου εδαφίου στο αντισυμβαλλόμενο μέρος και στη ΡΑΕ Ο Διαχειριστής ΜΔΝ ανακοινώνει τη σχετική πράξη στην ιστοσελίδα του.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, η οποία τάσσεται με έγγραφη επιστολή, που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στο μέρος που εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, προκειμένου το τελευταίο να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις αυτές (προθεσμία αποκατάστασης).
4. Το συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών της παραγράφου 3 και μόνον στην περίπτωση που το μέρος στο οποίο επιδόθηκε η σχετική επιστολή δεν συμμορφώθηκε μερικώς ή ολικώς με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
5. Από τη λύση της παρούσας καθίστανται ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές από τον Διαχειριστή ΜΔΝ όλες οι οφειλόμενες χρεώσεις από τη δραστηριοποίηση του Εκπροσώπου Φορτίου στο σύστημα ΜΔΝ.

Άρθρο δωδέκατο
Εκχώρηση

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 δεν επιτρέπεται η από τον Εκπρόσωπο Φορτίου οποιαδήποτε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων και τη σχετική ενημέρωση της ΡΑΕ. Η παράβαση του παρόντος άρθρου θεμελιώνει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης και διακοπή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.
2. Επιτρέπεται η εκχώρηση και μεταβίβαση των χρηματικών απαιτήσεων του Εκπροσώπου

Φορτίου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση:
α) προς μία ή περισσότερες Τράπεζες, Ελληνικές ή της αλλοδαπής, νομίμως εγκατεστημένες και λειτουργούσες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προς μία ή περισσότερες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), που θα χρηματοδοτήσουν τη κατασκευή και τη λειτουργία του Σταθμού. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης κοινοποιείται στον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων και τη ΡΑΕ.
β) προς οποιαδήποτε συνδεδεμένη με τον Εκπρόσωπο Φορτίου εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που έχει σκοπό την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση της γνωστοποίησης της πράξης εκχώρησης και μεταβίβασης στο Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων και τη ΡΑΕ.
Πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης που διενεργείται κατά τρόπο διάφορο από αυτόν που προβλέπεται ως άνω, είναι απολύτως άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων και της ΡΑΕ.

3. Σε περίπτωση εκχώρησης και μεταβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισχύουν οι περί εκχωρήσεως διατάξεις των άρθρων 455 επόμενα του ΑΚ για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκχωρητή, του εκδοχέα και του οφειλέτη.
4. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την άσκησή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ενδέκατο άρθρο της παρούσας, το συμβαλλόμενο μέρος που προτίθεται να την καταγγείλει υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή στα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5. Ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων συμφωνεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, εφόσον λάβει από τον Εκπρόσωπο Φορτίου έγγραφη αίτηση, θα παρέχει έγγραφη δήλωση σ' αυτόν ότι η παρούσα Σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει πλήρως (ή ότι έχει τροποποιηθεί).

Άρθρο δέκατο τρίτο
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και άλλοι φόροι/επιβαρύνσεις

Το τίμημα που προβλέπεται στο έκτο άρθρο της παρούσας δεν περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Ο φόρος αυτός θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ξεχωριστά και θα πληρώνεται από τον Εκπρόσωπο Φορτίου. Κάθε άλλος φόρος και επιβαρύνσεις θα βαρύνουν αποκλειστικά το συμβαλλόμενο μέρος που τον οφείλει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Αποζημιώσεις συμβαλλόμενων από προκληθείσες ζημιές

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα απέχει από οποιαδήποτε ζημιογόνα πράξη και θα αποζημιώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για τις άμεσες θετικές ζημίες που θα υποστεί και στο βαθμό που οι ζημίες αυτές προκλήθηκαν από ενέργειες ή παραλείψεις του υπόχρεου σε αποζημίωση (περιλαμβανομένου και του προσωπικού του) από δόλο ή βαρεία αμέλειά του.
2. Η ευθύνη του υπόχρεου σε αποζημίωση να αποζημιώνει το άλλο μέρος, θα μειώνεται αναλογικά στο βαθμό που ενέργεια ή παράλειψη του δικαιούχου σε αποζημίωση έχει συνεισφέρει στην πρόκληση της ζημίας, στον τραυματισμό ή στην περιουσιακή ζημία. Κανένα μέρος δεν δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος για

ζημία, αστική ευθύνη, τραυματισμό και καταστροφή που προέκυψε μόνο από δική του αμέλεια ή δόλο.
3. Σε κάθε περίπτωση για τα θέματα αυτά ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα ΜΔΝ.

Άρθρο δέκατο πέμπτο
Επίλυση Διαφορών

1. Με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά να επιδιώξουν την επίλυση της διαφωνίας τους με φιλικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
2. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του Διαχειριστή ΜΔΝ και του Εκπροσώπου Φορτίου, και τα δύο μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας εντός ευλόγου χρόνου, με γνώμονα την εξυπηρέτηση της ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ, τη διαφάνεια των συναλλαγών και την καλή πίστη.
3. Σε περίπτωση που ο Εκπρόσωπος Φορτίου θεωρεί ότι παραβιάζονται διατάξεις της παρούσας σύμβασης εκ μέρους του Διαχειριστή ΜΔΝ υποβάλει σχετική αναφορά προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ, η οποία κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής ΜΔΝ απευθύνει πρόσκληση προς τον Εκπρόσωπο Φορτίου για φιλική επίλυση της διαφοράς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής αναφοράς. Η διαδικασία Φιλικής Διαπραγμάτευσης της διαφοράς ολοκληρώνεται με σχετική έκθεση που συντάσσεται από το Διαχειριστή, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στη ΡΑΕ.
4. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τη διαδικασία της φιλικής διαπραγμάτευσης, τα μέρη δύνανται να παραπέμψουν τη διαφορά στη ΡΑΕ για την επίλυσή της, μέσω Διαιτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και του Κανονισμού Διαιτησίας της ΡΑΕ.
5. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της.
6. Ρητά ορίζεται ότι δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας εκ του γεγονότος ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ζητήσει την επίλυση της διαφοράς δια Φιλικής Διαπραγμάτευσης ή Διαιτησίας.

Άρθρο δέκατο έκτο
Τροποποίηση όρων της Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνο κατόπιν έγγραφης και ρητής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ιδίως δε για λόγους εναρμόνισής της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ.

Άρθρο δέκατο έβδομο
Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία

1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας είναι η ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων

αυτών. Η μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κλπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.

2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά την παρούσα, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως αποδέκτης/αντίκλητος/υπεύθυνος επικοινωνίας αυτών, ως κάτωθι:

- Για τον Διαχειριστή ΜΔΝ :

- Για τον Εκπρόσωπο Φορτίου:

Άρθρο δέκατο όγδοο
Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Εκπρόσωπος Φορτίου πρέπει να γνωστοποιήσει στο Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων εγγράφως ορισμένο πρόσωπο ως Εκπρόσωπό του, ο οποίος θα καλείται Κύριος Εκπρόσωπος. Το εν λόγω πρόσωπο θα είναι επίσης και αντίκλητος του Εκπροσώπου Φορτίου, θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και θα προβαίνει εξ ονόματός του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως αναφύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας.
3. Εάν ο Εκπρόσωπος Φορτίου δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα οφείλει να διορίσει αντίκλητο που κατοικεί στην Ελλάδα.
4. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι τα (Τακτικά) Δικαστήρια των Αθηνών

Άρθρο δέκατο ένατο
Ερμηνευτικές διατάξεις

1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους νόμους 2773/1999, 4001/2011, όπως ισχύουν και στον Κώδικα ΜΔΝ και στον Κώδικα Προμήθειας, καθώς και στο λοιπό κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε αναφορά στη σύμβαση αυτή αναφέρεται στη Σύμβαση και τα τυχόν Παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των προβλέψεων της παρούσας Σύμβασης και ρυθμίσεων ή όρων που περιλαμβάνονται σε τυχόν Παράρτημα αυτής, υπερισχύουν οι ρυθμίσεις του παραρτήματος ως ειδικότερες.
3. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν

λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας.

4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας θεωρούνται ως ουσιώδεις.
5. Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής.

Οι Συμβαλλόμενοι

_____	_____
Για τον Εκπρόσωπο Φορτίου	**Για τον Διαχειριστή ΜΔΝ**

…»

Κεφάλαιο 6 ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΟΥ Ν. 4495/2017

Κεφάλαιο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

1. Με το παρόν καθορίζεται το ειδικό πλαίσιο λειτουργίας και οι αρχές διαχείρισης του Υβριδικού Έργου (ΥΒΕ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και του Ηλεκτρικού Συστήματος (ΗΣ) της νήσου Άγιος Ευστράτιος, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ (Β' 304/11.2.2014), βάσει του Άρθρου 152 του νόμου 4495/2017.
2. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος εφαρμόζονται αναλογικά οι ρυθμίσεις του Κώδικα, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Με απόφαση της ΡΑΕ δύναται να διευκρινίζεται και να εξειδικεύεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα ως προς τις ρυθμίσεις του ειδικού πλαισίου λειτουργίας του παρόντος Παραρτήματος.
3. Ως Διαχειριστής του Ηλεκτρικού Συστήματος του νησιού (Διαχειριστής ΜΔΝ) ορίζεται η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, όπως σε όλα τα μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά συστήματα, σύμφωνα με τον Κώδικα ΜΔΝ.
4. Ως Παραγωγός του υβριδικού συστήματος/έργου (Παραγωγός Υβριδικού Έργου – Παραγωγός ΥΒΕ) ορίζεται ο φορέας διαχείρισης του έργου, που θα συσταθεί και θα επιφορτιστεί με τη διαχείριση τόσο της ηλεκτροπαραγωγής, όσο και της Τ/Θ του υπό ανάπτυξη υβριδικού συστήματος.

Άρθρο 2 Γενικές Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις

a. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του υποχρεούται να τηρεί τα αναφερόμενα στο Άρθρο 10 του Κώδικα ΜΔΝ και επιπλέον να:
   α) Μεριμνά για την ομαλή λειτουργία και εποπτεία του ηλεκτρικού συστήματος του νησιού, καθώς και για τη διαχείριση της ηλεκτροπαραγωγής του, λαμβάνοντας την απόφαση για την αναγκαιότητα ή μη ένταξης συμβατικών μονάδων του ΤΣΠ στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Κατανομής, ενώ θα προσδιορίζει και το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο συμμετοχής του ΥΒΕ στην κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης του νησιού.
   β) Ασχολείται μόνο με ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της ηλεκτροπαραγωγής, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της ζήτησης των ηλεκτρικών καταναλωτών, χωρίς να ασχολείται καθόλου με τη διαχείριση του θερμικού φορτίου ή την κατανομή των εσωτερικών συνιστωσών του υβριδικού συστήματος.
   γ) Ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται να προβεί σε αποσύνδεση εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού του ΥΒΕ, εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την αντιμετώπιση Έκτακτης Κατάστασης, καθώς και σε περίπτωση δοκιμής αποκατάστασης του Συστήματος ΜΔΝ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσής του Παραγωγού ΥΒΕ η οποία καταρτίζεται αναλογικώς εφαρμοζόμενων των άρθρων 88 και 89 του Κώδικα ΜΔΝ και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ.
b. Ο Παραγωγός ΥΒΕ υποχρεούται να τηρεί τα κατά λόγο αρμοδιότητας αναφερόμενα στο

Άρθρο 11 του Κώδικα ΜΔΝ και επιπλέον να:

α) Προγραμματίζει την εσωτερική λειτουργία των μονάδων ΑΠΕ του ΥΒΕ, μεριμνώντας για την ομαλή τροφοδότηση της ηλεκτρικής ζήτησης του νησιού, παρακολουθώντας τις μεταβολές του φορτίου και της παραγωγής των ΑΠΕ του ΥΒΕ.

β) Υποβάλλει στον Διαχειριστή ΜΔΝ δήλωση διαθέσιμης ενέργειας προς κατανομή του ΥΒΕ, για την εξεταζόμενη περίοδο κατανομής. Η δήλωση διαθέσιμης ενέργειας του ΥΒΕ θα λαμβάνει υπόψη το επίπεδο φόρτισης των συσσωρευτών και τη βραχυχρόνια πρόβλεψη παραγωγής των ΑΠΕ του ΥΒΕ.

γ) Είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για το δίκτυο Τ/Θ και την κάλυψη των θερμικών αναγκών κατά μέγιστο βαθμό, αξιοποιώντας περίσσεια ενέργειας των ΑΠΕ του. Σε καμία περίπτωση οι θερμικές ανάγκες δεν θα εξυπηρετούνται από τον ΤΣΠ.

δ) Διαθέτει προσωπικό στο νησί, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του υβριδικού συστήματος (ηλεκτρικού και θερμικού μέρους), ενώ θα αναλαμβάνει και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία του.

Ο Παραγωγός ΥΒΕ αναλαμβάνει αυξημένες αρμοδιότητες αναφορικά με τη διαχείριση των ηλεκτρικών συνιστωσών του σταθμού του, δεδομένου ότι οι ελεγχόμενες μονάδες (συσσωρευτές) θα αναλάβουν τον έλεγχο και ρύθμιση του όλου συστήματος του νησιού.

c. Ο Διαχειριστής ΤΣΠ υποχρεούται να τηρεί τα κατά λόγο αρμοδιότητας αναφερόμενα στο Άρθρο 11 του Κώδικα ΜΔΝ και επιπλέον να:

α) Συμμορφώνεται με την εντολή κατανομής που αποστέλλεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, αναφορικά με το επίπεδο φόρτισης των μονάδων του σταθμού, ως αποτέλεσμα της επίλυσης του προγραμματισμού κατανομής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5.

β) Τηρεί την εντολή φόρτισης που εκδίδει ο Διαχειριστής ΜΔΝ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Κεφάλαιο 2 Απαιτήσεις σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων

Άρθρο 3 Απαιτήσεις σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων

1. Οι μονάδες του ΥΒΕ πρέπει να πληρούν τις Βασικές Τεχνικές και Λειτουργικές Απαιτήσεις των Μονάδων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Άρθρα 66 και 67 του Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και τις Ειδικές Τεχνικές Απαιτήσεις Σχεδιασμού και Λειτουργίας Ελεγχόμενων Μονάδων ΑΠΕ – ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών, κατά το Άρθρο 70.
2. Οι ανωτέρω απαιτήσεις τροποποιούνται κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή ΜΔΝ και απόφασης ΡΑΕ.

Κεφάλαιο 3 Προγραμματισμός Κατανομής

Άρθρο 4 Σκοπός της διαχείρισης

1. Στόχος της διαχείρισης του συστήματος του Αγίου Ευστρατίου είναι η διασφάλιση της ομαλής και αξιόπιστης λειτουργίας του δικτύου, η αποτελεσματική αντιμετώπιση απρόβλεπτων συμβάντων στο σύστημα, η ποιότητα τροφοδότησης του φορτίου, η

ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης και η μεγιστοποίηση της απορρόφησης ενέργειας από ΑΠΕ. Η διαχείριση του συστήματος του Αγίου Ευστρατίου θα πρέπει να ικανοποιεί κατά προτεραιότητα τα ακόλουθα:

α) κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού,

β) μεγιστοποίηση της διείσδυσης ΑΠΕ,

γ) ελαχιστοποίηση της απορριπτόμενης ενέργειας ΑΠΕ, μέσω τροφοδότησης του ελεγχόμενου ηλεκτρικού φορτίου συστημάτων Τ/Θ για κάλυψη θερμικών αναγκών του οικισμού, αξιοποιώντας αποκλειστικά την πλεονάζουσα παραγωγή τους.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, δεν πραγματοποιείται κατάρτιση και επίλυση Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). Προκειμένου για την ασφαλή κάλυψη της ζήτησης του ΗΣ Αγίου Ευστρατίου, πραγματοποιείται ημερήσια πρόβλεψη ζήτησης και παραγωγής ΑΠΕ από τον Διαχειριστή ΜΔΝ κατ' αναλογία των διατάξεων των Κεφαλαίων 21 και 22 του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ.
3. Η διαχείριση του συστήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) Προγραμματισμό Κατανομής

β) Λειτουργία Πραγματικού Χρόνου

Άρθρο 5 Προγραμματισμός Κατανομής

1. Αντικείμενο του Προγραμματισμού Κατανομής είναι ο προγραμματισμός της λειτουργίας των Κατανεμόμενων Μονάδων, η διαχείριση του ΗΣ Αγίου Ευστρατίου για την έγχυση ενέργειας των Μη Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, καθώς και η έκδοση από τον Διαχειριστή ΜΔΝ των σχετικών Εντολών Κατανομής, με σκοπό να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση της ηλεκτρικής ζήτησης του νησιού, χωρίς να παρεμβαίνει στη διαχείριση του συστήματος Τ/Θ.
2. Ο Προγραμματισμός Κατανομής των σταθμών παραγωγής του συστήματος του νησιού (εφεξής Προγραμματισμός Κατανομής) είναι αποκλειστικής ευθύνης του Διαχειριστή ΜΔΝ.
3. Το βασικό στάδιο διαχείρισης της ηλεκτροπαραγωγής του νησιού είναι ο προγραμματισμός κατανομής των σταθμών του, που θα καθορίζει την ένταξη/σβέση και το επίπεδο φόρτισης των μονάδων συμβατικού καυσίμου του ΤΣΠ και το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο έγχυσης ενέργειας από το ΥΒΕ στο δίκτυο του νησιού.
4. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος σταδίου διαχείρισης είναι δεσμευτικές αναφορικά με την ένταξη/απένταξη και το επίπεδο φόρτισης των μονάδων του ΤΣΠ, ώστε να καλυφθεί η ηλεκτρική ζήτηση των καταναλωτών του νησιού και μόνο.
5. Κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στον Κώδικα ΜΔΝ, η εσωτερική διαχείριση των συμβατικών μονάδων αποτελεί αρμοδιότητα του Παραγωγού ΤΣΠ. Ο ΤΣΠ θα δέχεται μία συνολική εντολή φόρτισης από τον Διαχειριστή ΜΔΝ, ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης του Προγραμματισμού Κατανομής, την οποία θα πρέπει να υλοποιεί εντός εύλογου χρόνου. Η ένταξη επιμέρους μονάδων εντός του ΤΣΠ, επιλέγεται από τον Παραγωγό ΤΣΠ για την κάλυψη συνολικά της εντολής αυτής. Η ένταξη επιμέρους μονάδων εντός του ΤΣΠ γίνεται με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους λειτουργίας των συμβατικών μονάδων και την τήρηση των τεχνικών περιορισμών τους. Η συλλογή και η επεξεργασία μετρήσεων πραγματοποιούνται ανά μονάδα του ΤΣΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ.
6. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταρτίζει τον Προγραμματισμό Κατανομής περιοδικά ανά είκοσι (20) λεπτά της ώρας. Κατά τον Προγραμματισμό Κατανομής αποφασίζεται το επίπεδο φόρτισης του ΤΣΠ για κάθε περίοδο κατανομής της περιόδου επίλυσης του Προγραμματισμού Κατανομής. Η χρονική διάρκεια της περιόδου κατανομής ορίζεται σε

είκοσι (20) λεπτά της ώρας. Η περίοδος επίλυσης του Προγραμματισμού Κατανομής αφορά το χρονικό ορίζοντα των δύο (2) ωρών που έπονται της κατάρτισής του. Το πρόβλημα κατάρτισης του προγραμματισμού κατανομής επιλύεται ταυτόχρονα για όλες τις περιόδους κατανομής της περιόδου επίλυσής του.

7. Ο προγραμματισμός κατανομής οφείλει να εκτελείται σε εύλογο χρόνο που θα προηγείται κατά τουλάχιστον 10 λεπτά του χρόνου έναρξης της εξεταζόμενης περιόδου κατανομής, ώστε να υπάρχει χρόνος να υλοποιηθούν τα αποτελέσματα επίλυσης του, αναφορικά κυρίως με ένταξη/απένταξη μονάδων του ΤΣΠ. Το επίπεδο φόρτισης των συμβατικών μονάδων δεν επαναπροσδιορίζεται κατά τον κύκλο πραγματικού χρόνου. Για την επίλυση λαμβάνεται υπόψιν ιδίως:
   Α) η βραχυχρόνια πρόβλεψη ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για την επόμενη περίοδο κατανομής,
   Β) η διαθεσιμότητα και οι τεχνικοί περιορισμοί των επιμέρους συμβατικών μονάδων του ΤΣΠ και
   Γ) η δήλωσης διαθέσιμης ενέργειας προς κατανομή του ΥΒΕ για την εξεταζόμενη περίοδο κατανομής.
8. Εφόσον η δηλωθείσα ενέργεια προς κατανομή από το ΥΒΕ δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης αποφασίζεται η παραγωγή ενέργειας από τις μονάδες του ΤΣΠ.
9. Αναφορικά με τις λοιπές διαδικασίες για την κατάρτιση του Προγραμματισμού Κατανομής εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 115 έως 121 του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ (Διαδικασία Κατανομής).

Άρθρο 6 Λειτουργία Πραγματικού Χρόνου

1. Κατά τη λειτουργία του συστήματος σε πραγματικό χρόνο, ο Διαχειριστής ΜΔΝ ελέγχει τις συνθήκες λειτουργίας του Συστήματος ΜΔΝ, και είναι υπεύθυνος για την έκδοση εντολών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 ώστε να εφαρμοστεί ο Προγραμματισμός Κατανομής, να ικανοποιούνται οι τεχνικοί περιορισμοί και οι περιορισμοί ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου και να διασφαλίζεται η αξιόπιστη και ομαλή λειτουργία του ΗΣ Αγίου Ευστρατίου, τηρουμένων και των απαιτήσεων ποιότητας της παρεχόμενης τάσης στους καταναλωτές. Αναφορικά με το παρόν στάδιο διαχείρισης εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 122 έως 124 του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ.
2. Κατά τον κύκλο πραγματικού χρόνου πραγματοποιείται η εσωτερική διαχείριση του υβριδικού συστήματος από τον Παραγωγό ΥΒΕ, η οποία περιλαμβάνει τον κύκλο προγραμματισμού της Τ/Θ και τον κύκλο διαχείρισης των συνιστωσών του υβριδικού συστήματος. Κατά το στάδιο εσωτερικής διαχείρισης του ΥΒΕ, προτεραιότητα δίνεται στην αξιοποίηση της ενέργειας από τα ΑΠΕ του ΥΒΕ για κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης, εν συνεχεία για πλήρωση των συσσωρευτών και τέλος για φόρτιση των κεντρικών συστημάτων της Τ/Θ. Για το σκοπό αυτό εκδίδονται τα κατάλληλα setpoint προς τις μονάδες ΑΠΕ του ΥΒΕ, τα οποία καθορίζουν το μέγιστο επιτρεπτό όριο παραγωγής τους. Το setpoint εκδίδεται αυτοματοποιημένα από το σύστημα διαχείρισης παραγωγής του ΥΒΕ, λαμβάνοντας υπόψη, την εξερχόμενη ισχύ του ΥΒΕ, τη μέγιστη ικανότητα απορρόφησης ισχύος και τη στάθμη φόρτισης των συσσωρευτών, καθώς και τυχόν περιορισμούς τεχνικής και λειτουργικής/διαχειριστικής φύσης που μπορεί να επιβάλλουν οι ηλεκτρικές συνιστώσες του συστήματος Τ/Θ.
3. Η δεξαμενή θερμού νερού της Τ/Θ φορτίζεται αξιοποιώντας αποκλειστικά την πλεονάζουσα ενέργεια ΑΠΕ του συστήματος, η οποία δεν μπορεί να απορροφηθεί από το ηλεκτρικό φορτίο του νησιού και τους συσσωρευτές. Η λειτουργία του λέβητα συμβατικού καυσίμου

της Τ/Θ είναι αυτοματοποιημένη και ανεξάρτητη της λειτουργίας του ελεγχόμενου φορτίου. Ο συμβατικός λέβητας εντάσσεται αυτόματα όταν η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στις θερμικές αποθήκες δεν επαρκεί για να καλύψει τη θερμική ζήτηση, παρακολουθώντας τις διακυμάνσεις της τελευταίας. Η λειτουργία του λέβητα συμβατικού καυσίμου της Τ/Θ εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Παραγωγού ΥΒΕ.

4. Η λειτουργία των ηλεκτρικών συνιστωσών του ΥΒΕ τελεί υπό την εποπτεία του Διαχειριστή ΜΔΝ, για λόγους διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του συστήματος.
5. Κατά τη Λειτουργία Πραγματικού Χρόνου διακρίνονται τρεις καταστάσεις:
   -Λειτουργία με μοναδικό ελεγχόμενο σταθμό τον ΥΒΕ
   -Ταυτόχρονη λειτουργία ΥΒΕ και ΤΣΠ
   -Λειτουργία με μοναδικό ελεγχόμενο σταθμό τον ΤΣΠ

Άρθρο 7 Λειτουργία με μοναδικό ελεγχόμενο Σταθμό τον ΥΒΕ

Ο Παραγωγός ΥΒΕ δεσμεύεται ότι το αποθηκευτικό σύστημα και οι ελεγχόμενες μονάδες του λειτουργούν αδιάλειπτα συνδεδεμένες στο δίκτυο του νησιού, διασφαλίζοντας τη συνεχή ρύθμιση συχνότητας και τάσης, καθώς και ότι έχουν επαρκή ικανότητα και ταχύτητα απόκρισης για την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων της παραγωγής των μονάδων των ΑΠΕ του και δευτερευόντως των μεταβατικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορτίου (Τ/Θ). Το αποθηκευτικό σύστημα και οι ελεγχόμενες μονάδες του ΥΒΕ θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή ικανότητα και ταχύτητα απόκρισης ώστε να αναλαμβάνουν άμεσα το σύνολο των αποκλίσεων του ισοζυγίου ενεργού ισχύος του συστήματος.

Άρθρο 8 Ταυτόχρονη Λειτουργία ΥΒΕ και ΤΣΠ

1. Ο Παραγωγός ΥΒΕ δεσμεύεται ότι το αποθηκευτικό σύστημα και οι ελεγχόμενες μονάδες του θα πρέπει να λειτουργούν αδιάλειπτα συνδεδεμένες στο δίκτυο του νησιού, διασφαλίζοντας τη συνεχή ρύθμιση συχνότητας και τάσης, καθώς και ότι έχουν επαρκή ικανότητα και ταχύτητα απόκρισης ώστε να αναλαμβάνουν άμεσα σχεδόν το σύνολο των αποκλίσεων του ισοζυγίου ενεργού ισχύος του συστήματος, λειτουργώντας με στατισμό πολύ μικρότερο αυτού των συμβατικών μονάδων του ΤΣΠ.
2. Εφόσον προκύψει ανάγκη απορρόφησης ενέργειας από το δίκτυο ΜΔΝ εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 9 του Άρθρου 213 του Κώδικα ΜΔΝ, σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας μονάδων απορρόφησης ενέργειας από το Δίκτυο ΜΔΝ και αποθηκευτικών συστημάτων Υβριδικού Σταθμού.

Άρθρο 9 Λειτουργία με μοναδικό ελεγχόμενο σταθμό τον ΤΣΠ

Στην κατάσταση που ο ΤΣΠ αποτελεί τον μοναδικό ελεγχόμενο Σταθμό στο ΗΣ, ο ΤΣΠ αναλαμβάνει την παρακολούθηση των διακυμάνσεων του ισοζυγίου ενεργού ισχύος του συστήματος σε πραγματικό χρόνο.

Άρθρο 10 Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας

Απαιτείται η εγκατάσταση, πλην του Συστήματος Εσωτερικής Διαχείρισης του ΥΒΕ στον χώρο του ΥΒΕ, Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ). Κατά παρέκκλιση του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, εγκαθίσταται ένα ΚΕΕ στον χώρο του ΥΒΕ, από τον παραγωγό ΥΒΕ. Το ΚΕΕ θα αποτελεί το αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης του ΗΣ το οποίο θα λειτουργείται

αποκλειστικά από το Διαχειριστή ΜΔΝ. Ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προδιαγραφές του ΚΕΕ θα καθορίζονται στη σύμβαση σύνδεσης του Έργου. Στο σύστημα αυτό θα ενσωματώνονται αλγόριθμοι, κατόπιν πρότασης του Παραγωγού ΥΒΕ και έγκρισης του Διαχειριστή ΜΔΝ, για την εκτέλεση διαδικασιών έκδοσης και αποστολής εντολών κατανομής, βάσει των αρχών του Κώδικα ΜΔΝ. Τόσο οι συμβατικές μονάδες, όσο και οι μονάδες του υβριδικού συστήματος οφείλουν να εκτελούν αυτόματα τις σχετικές εντολές που θα αποστέλλονται από το ΚΕΕ του νησιού και το Σύστημα Εσωτερικής Παραγωγού του ΥΒΕ αντίστοιχα. Όσον αφορά στις λειτουργικές απαιτήσεις του ΚΕΕ ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του Κεφαλαίου 8 (Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας ΜΔΝ) του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ.

Κεφάλαιο 4 Κυρώσεις

Άρθρο 11 Κυρώσεις

Ο Διαχειριστής ΜΔΝ, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης του ειδικού νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του ΥΒΕ και του Κώδικα, επιβάλλει τις αντίστοιχες προς την παράβαση κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 202 του Κώδικα ΜΔΝ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ ότι ο Παραγωγός ΥΒΕ δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2, ο Διαχειριστής ΜΔΝ δύναται, παράλληλα με τυχόν επιβολή κύρωσης να προβεί και σε αιτιολογημένη απόζευξη του ΥΒΕ έως την αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την συντέλεση της παράβασης.

Κεφάλαιο 5 Μεθοδολογία Εκκαθάρισης της Αγοράς

Άρθρο 12 Μεθοδολογία Εκκαθάρισης της Αγοράς

Τα αναφερόμενα στην κάτωθι μεθοδολογία θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται, κατά παρέκκλιση του θεσμικού πλαισίου, από τον Διαχειριστή ΜΔΝ για το Ηλεκτρικό Σύστημα του Αγ. Ευστρατίου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ερευνητικού έργου και αφορούν στις χρεώσεις του Εκπροσώπου Φορτίου (ΕΦ) και στις λογιστικές πράξεις των Λογιστικών Λογαριασμών του Διαχειριστή ΜΔΝ. Η μεθοδολογία θα εφαρμοστεί στο μεταβατικό στάδιο του Κώδικα ΜΔΝ με τις αντίστοιχες Συμβάσεις Συμμετοχής ΕΦ στην Αγορά ΜΔΝ. Μετά την πλήρη εφαρμογή του Κώδικα ΜΔΝ, η μεθοδολογία θα επανεξεταστεί για τυχόν προσαρμογές για την ορθή λειτουργία της Αγοράς του Ηλεκτρικού Συστήματος.

Άρθρο 13 Υπολογισμός Χρέωσης Εκπροσώπου Φορτίου και Ανταλλάγματος ΥΚΩ

1. Οι χρεώσεις του ΕΦ στο Ηλεκτρικό Σύστημα του Αγ. Ευστρατίου υπολογίζονται με το Μέσο Κόστος Παραγωγής σε €/MWh, ανά μήνα (m), το οποίο αντικαθιστά το Μέσο Πλήρες Κόστος Παραγωγής (ΜΠΚΠ) και το Μέσο Μεταβλητό Κόστος (ΜΜΚ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Συμβατικές Μονάδες που αναφέρονται στη Σύμβαση Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ στο Παράρτημα Ι του Κώδικα ΜΔΝ, και υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

$$\boldsymbol{MK\Pi H\Sigma_m = \frac{\Pi K\Pi_{\Sigma M,m} + \sum_{i=1}^{n}(T\Pi_i \cdot Q_{A\Pi E,i,m})}{Q_{H\Sigma,m}}}$$

όπου:

$\boldsymbol{MK\Pi H\Sigma_m}$: Μέσο Κόστος Παραγωγής του ΗΣ, ανά μήνα (m), σε €/MWh

$\boldsymbol{\Pi K\Pi_{\Sigma M,m}}$: Το πλήρες κόστος παραγωγής του Παραγωγού από Συμβατικές Μονάδες (ΣΜ), ανά μήνα (m), σε €, σύμφωνα με το Άρθρο τέταρτο της Σύμβασης Συμμετοχής Παραγωγού από Συμβατικές Μονάδες στην Αγορά ΜΔΝ (Άρθρο 13 του Κεφαλαίου 5 του Παραρτήματος του Κώδικα ΜΔΝ) που δίνεται από τη σχέση:

$$\boldsymbol{\Pi K\Pi_{\Sigma M,m} = RAV_m \,.\, r + D_m + KK_m + KP_m + O_m + KEA_m + E\Delta_m}$$

όπου οι συμβολισμοί RAV, D, ΚΚ, ΚΡ, Ο, ΚΕΑ, ΕΔ ορίζονται στη «Μεθοδολογία Υπολογισμού Ανταλλάγματος ΥΚΩ στα ΜΔΝ» (Απόφαση ΡΑΕ 14/2014).

$\boldsymbol{T\Pi_i}$: Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας από το σταθμό ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ/ΥΒΣ (i) σε €/MWh, βάσει της Σύμβασης Πώλησης με το Διαχειριστή ΜΔΝ.

$\boldsymbol{Q_{A\Pi E,i,m}}$: Η Ενέργεια έγχυσης στο Δίκτυο ΜΔΝ από το σταθμό ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ/ΥΒΣ (i), σε MWh, ανά μήνα (m), βάσει της Σύμβασης Πώλησης με το Διαχειριστή ΜΔΝ.

$\boldsymbol{Q_{H\Sigma,m}}$: Η συνολική Ενέργεια από Συμβατικές Μονάδες και Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ/ΥΒΣ που εγχέεται στο Δίκτυο του ΗΣ, σε MWh, ανά μήνα (m), που δίνεται από τη σχέση:

$$\boldsymbol{Q_{H\Sigma,m} = Q_{\Sigma M,m} + \sum_{i=1}^{n} Q_{A\Pi E,i,m}}$$

$\boldsymbol{Q_{\Sigma M,m}}$: Η Ενέργεια που παράγεται από Συμβατικές Μονάδες, στο μήνα (m), σε MWh.

$\boldsymbol{i}$: ο σταθμός ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ/ΥΒΣ

$\boldsymbol{m}$: ο μήνας

2. Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω οριζόμενο Μέσο Κόστος Παραγωγής του Αγ. Ευστρατίου, η χρέωση του Εκπροσώπου Φορτίου (ΧΕΦj) για την ενέργεια υπολογίζεται ως εξής:

$$\boldsymbol{XE\Phi_{m,j} = MK\Pi H\Sigma_m \cdot Q_{X,\Sigma M,m,j} + MK\Pi H\Sigma_m \cdot Q_{X,A\Pi E,m,j}}$$

όπου:

$\boldsymbol{Q_{X,\Sigma M,m,j}}$: Η Ενέργεια Χρέωσης Εκπροσώπου Φορτίου (j) από Συμβατικές Μονάδες για το μήνα (m), σε MWh, δηλαδή:

$$\boldsymbol{Q_{X,\Sigma M,m,j} = \Pi E_{m,j} \cdot Q_{\Sigma M,m}}$$

$\boldsymbol{\Pi E_{m,j}}$: Το Ποσοστό Εκπροσώπησης, σε %, του Εκπροσώπου Φορτίου (j), ανά μήνα (m)

$\boldsymbol{Q_{X,A\Pi E,m,j}}$: Η Ενέργεια Χρέωσης Εκπροσώπου Φορτίου (j) από Μονάδες ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Μονάδων Υβριδικών για το μήνα (m), σε MWh, δηλαδή:

$$\boldsymbol{Q_{X,A\Pi E,m,j} = \Pi E_{m,j} \cdot Q_{A\Pi E,m}}$$

j : ο Εκπρόσωπος Φορτίου

3. Όσον αφορά στο αντάλλαγμα ΥΚΩ_ΜΔΝ που θα οφείλεται στον Εκπρόσωπο Φορτίου (j) του ΗΣ, αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο ισχύοντα τύπο (Απόφαση ΡΑΕ 14/2014 – Μεθοδολογία Υπολογισμού Ανταλλάγματος ΥΚΩ στα ΜΔΝ):

$$\boldsymbol{A_M\Delta N_{m,j} = MA_M\Delta N_{\Sigma M,m} \cdot Q_{X,\Sigma M,m,j} + MA_M\Delta N_{A\Pi E,m} \cdot Q_{X,A\Pi E,m,j} - XX\Sigma_{m,j}}$$

όπου το μοναδιαίο αντάλλαγμα $\boldsymbol{MA_M\Delta N_{\Sigma M,m}}$, για την παροχή ΥΚΩ_ΜΔΝ στο Σύστημα ΜΔΝ, που αφορά στην ενέργεια από Συμβατικές Μονάδες, καθώς και το μοναδιαίο αντάλλαγμα $\boldsymbol{MA_M\Delta N_{A\Pi E,m}}$, για την παροχή ΥΚΩ_ΜΔΝ στο Σύστημα ΜΔΝ, που αφορά στην ενέργεια από μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και μονάδες Υβριδικών Σταθμών του Συστήματος ΜΔΝ, θα δίνονται αντίστοιχα από τους ακόλουθους τύπους:

$$\boldsymbol{MA_M\Delta N_{\Sigma M,m} = MK\Pi H\Sigma_m - MTA_\Delta\Sigma_m}$$

$$\boldsymbol{MA_M\Delta N_{A\Pi E,m} = MK\Pi H\Sigma_m - MTA_\Delta\Sigma_{A\Pi E,m}}$$

Άρθρο 14 Παρεκκλίσεις στις χρεοπιστώσεις Λογαριασμών Εκκαθάρισης Αγοράς στα ΜΔΝ

1. Στην περίπτωση που ο Υβριδικός Σταθμός του έργου απορροφήσει ενέργεια από το Δίκτυο, όπως αυτή προκύπτει μετά τους προβλεπόμενους συμψηφισμούς (παρ. 3 του Άρθρου 192 του Κώδικα ΜΔΝ), τότε το τίμημα για την ενέργεια που απορροφάται θα εγγράφεται ως πίστωση του Λογαριασμού Λ-Ζ του Συστήματος ΜΔΝ, αλλά κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του Άρθρου 192 του Κώδικα ΜΔΝ δε θα πραγματοποιείται η χρέωση του Λογαριασμού Λ-Ζ με το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμολόγηση της ενέργειας αυτής στο μηνιαίο Μέσο Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής του Συστήματος ΜΔΝ και δε θα γίνεται και η αντίστοιχη πίστωση του Λογαριασμού Λ-Α.
2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 12 του Άρθρου 13 του Ν.3468/2006, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τον Υβριδικό Σταθμό, η οποία προέρχεται από απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο κατόπιν εντολής του Διαχειριστή ΜΔΝ, δε θα νοείται ως συμβατική ενέργεια και η αποζημίωση για την παραγωγή της ενέργειας αυτής, δε θα καταβάλλεται στον Παραγωγό του Υβριδικού Σταθμού από το Λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής ΜΔΝ για τις Συμβατικές Μονάδες (Λ-Α), αλλά από το σχετικό Λογαριασμό που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ για την αποζημίωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τους σταθμούς ΑΠΕ (Λ-Ζ). Δεδομένου ότι ο Κύριος του Έργου δε θα αποζημιώνεται για διαθεσιμότητα ισχύος, δεν υφίσταται η έννοια της διάθεσης από τον Υβριδικό Σταθμό της εγγυημένης του παροχής.
3. Τυχόν έλλειμμα του Λογαριασμού Λ-Α καλύπτεται από μεταφορά αντίστοιχου ποσού από το πλεόνασμα του Λογαριασμού Λ-Ζ, προκειμένου να αποζημιωθεί ο παραγωγός Συμβατικών Μονάδων και να ισοσκελιστεί ο Λογαριασμός Λ-Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ-ΜΣΣ ΚΡΗΤΗΣ

Διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας του Μικρού Συνδεδεμένου Συστήματος (ΜΣΣ) της Κρήτης κατά το διάστημα από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α΄ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου μέχρι τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Β΄ φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης σύμφωνα με τα άρθρα 58Β και 108Γ του Ν. 4001/2011, ως ισχύει

Άρθρο 1 Αρμοδιότητες ΔΕΔΔΗΕ

1. Το ΜΣΣ της Κρήτης συμμετέχει στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 σύμφωνα με την παράγραφο 4 (δ) του άρθρου 108Γ του ν. 4001/2011.
2. Ειδικότερα ο ΔΕΔΔΗΕ από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α' φάσης για το ΜΣΣ της Κρήτης έως και τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Β΄ φάσης:
   i. Διενεργεί τη συμπληρωματική εκκαθάριση της αγοράς του ΜΣΣ της Κρήτης (μηνιαία και ετήσια) για τα ποσά που αφορούν στην αγοραπωλησία ενέργειας που έχει παραχθεί από Συμβατικές Μονάδες/Συμβατικούς Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αφαιρώντας τα αντίστοιχα ποσά που έχουν εκκαθαριστεί στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 όπως αποστέλλονται από τον αρμόδιο φορέα. Η μηνιαία συμπληρωματική εκκαθάριση διενεργείται επί τη βάση των προσωρινών μηνιαίων ποσοστών εκπροσώπησης των Εκπροσώπων Φορτίου, όπως υπολογίζονται δυνάμει της υπ' αρ. 46/2016 Απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 1203/26.04.2016) όπως ισχύει. Ειδικότερα η ετήσια συμπληρωματική εκκαθάριση διενεργείται επί τη βάση των αντίστοιχων απολογιστικών μηνιαίων ποσοστών εκπροσώπησης.
   ii. Συνάπτει και εκτελεί τις συμβάσεις συμμετοχής του παρόντος Παραρτήματος με τους Εκπροσώπους Φορτίου και τους Παραγωγούς Συμβατικών Μονάδων του ΜΣΣ της Κρήτης.
   iii. Ασκεί τις αρμοδιότητές του ως Διαχειριστής του Λογαριασμού των ΥΚΩ και για το ΜΣΣ της Κρήτης.
   iv. Ασκεί τις αρμοδιότητές του ως Διαχειριστής Δικτύου αναφορικά με τους μετρητές και τη διαχείριση μετρήσεων (ΚΔΕΔΔΗΕ, Τμήμα VI) και την εκπροσώπηση μετρητών (ΚΔΕΔΔΗΕ, Κεφάλαιο 22) και για τους Μετρητές Παραγωγής των συμβατικών μονάδων που συνδέονται στο ΜΣΣ της Κρήτης στην Υψηλή Τάση.
3. Μέχρι την ολοκλήρωση των υποδομών μέτρησης της ενέργειας παραγωγής των Συμβατικών Μονάδων στο ΜΣΣ Κρήτης, οι οποίες προβλέπονται σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Υλοποίησης Υποδομών του ΔΕΔΔΗΕ για την τήρηση του Κώδικα ΜΔΝ (ΦΕΚ Β'2542/2015), ο ΔΕΔΔΗΕ για τη διενέργεια της συμπληρωματικής εκκαθάρισης της περ. (i) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία μετρήσεων για την ενέργεια παραγωγής των Συμβατικών Μονάδων στο ΜΣΣ Κρήτης που παρέχονται από τους Παραγωγούς Συμβατικών Μονάδων. Ο ΑΔΜΗΕ παρέχει τις σχετικές προβλέψεις για την ενέργεια παραγωγής των Συμβατικών Μονάδων, για τις ποσότητες καυσίμων και ρύπων καθώς και για τα ενδεχόμενα κόστη κάλυψης εκτάκτων αναγκών τα οποία απαιτούνται για τον υπολογισμό των εγγυήσεων των Εκπροσώπων Φορτίου (έως τη δέκατη μέρα κάθε μήνα για το κυλιόμενο εξάμηνο Εγγυήσεων) και για τον υπολογισμό των εκτιμήσεων των χρεώσεων του Ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ (έως τη δέκατη μέρα του Μαρτίου και του Σεπτεμβρίου για το τρέχον και για το επόμενο έτος).

4. Η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (ΕΕΣΧΕ Α.Ε. ή EnExClear) παρέχει στον ΔΕΔΔΗΕ σε μηνιαία βάση και έως τη δέκατη πέμπτη (15η) μέρα του επόμενου μήνα από το μήνα εκκαθάρισης, τα ποσά που εκκαθαρίζονται στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 4425/2016 σχετικά με τις πιστώσεις των Παραγωγών Συμβατικών Μονάδων στο ΜΣΣ της Κρήτης.
5. Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακτά πλήρως το σύνολο του διαχειριστικού κόστους το οποίο επωμίζεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΜΣΣ της Κρήτης μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ).
6. Ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει στον ΑΔΜΗΕ, δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την πρώτη ημέρα του μήνα εκκαθάρισης, τα εκτιμώμενα μηνιαία ποσοστά εκπροσώπησης των Εκπροσώπων Φορτίου του ΜΣΣ της Κρήτης που προσδιορίζονται με βάση την υπ' αρ. 46/2016 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 1203/26.04.2016), για την εκτέλεση του Απλοποιημένου Προγράμματος Κατανομής του ΜΣΣ της Κρήτης. Τα ως άνω εκτιμώμενα μηνιαία ποσοστά εκπροσώπησης κοινοποιούνται στον ΔΑΠΕΕΠ και στην ΕΧΕ ΑΕ.
7. Ο ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει στον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΑΠΕΕΠ τα μηνιαία ποσοστά εκπροσώπησης της συμπληρωματικής μηνιαίας εκκαθάρισης της περίπτωσης i) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου έως την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εκκαθάρισης και τα αντίστοιχα οριστικά ποσοστά εκπροσώπησης μετά την έγκριση της ετήσιας εκκαθάρισης από τη ΡΑΕ.

Άρθρο 2 Πρόσβαση Παραγωγών

1. Αναφορικά με τα ζητήματα της πρόσβασης παραγωγών στη ΜΤ και ΧΤ στο ΜΣΣ της Κρήτης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ.
2. Τα αιτήματα για πρόσβαση των παραγωγών στην ΥΤ του ΜΣΣ της Κρήτης από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α' φάσης υποβάλλονται στον ΑΔΜΗΕ, με τον οποίο θα συνάπτονται οι σχετικές Συμβάσεις Σύνδεσης, ενώ οι υφιστάμενες Συμβάσεις Σύνδεσης ΥΤ μεταβιβάζονται στον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος υπεισέρχεται άμεσα και άνευ ετέρου από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α' φάσης στη θέση του ΕΔΔΗΕ αναφορικά με τις ανωτέρω συμβάσεις σύνδεσης.

Άρθρο 3 Συμβάσεις Πώλησης και Λειτουργικής Ενίσχυσης Παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών

Από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α' φάσης:

1. Οι υφιστάμενες Συμβάσεις Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και Λειτουργικής Ενίσχυσης των Παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και των Υβριδικών Σταθμών του ΜΣΣ της Κρήτης μεταβιβάζονται άμεσα και άνευ ετέρου στον ΔΑΠΕΕΠ, χωρίς παράταση διάρκειας ισχύος των συμβάσεων. Κάθε άλλο θέμα που αφορά στις Συμβάσεις Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129/27.06.2006), τις συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 και τις συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του ΜΣΣ της Κρήτης καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Οι νέες Συμβάσεις πώλησης και Λειτουργικής Ενίσχυσης Παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών συνάπτονται με τον ΔΑΠΕΕΠ σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Τα μετρητικά δεδομένα για τους υφιστάμενους και τους νέους σταθμούς

ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικούς παρέχονται στον ΔΑΠΕΕΠ από τον ΔΕΔΔΗΕ για τη Χαμηλή και Μέση Τάση και από τον ΑΔΜΗΕ για την Υψηλή Τάση.

Άρθρο 4 Συμβάσεις Συμμετοχής Παραγωγών Συμβατικών Μονάδων

Οι Παραγωγοί Συμβατικών Μονάδων προκειμένου να συμμετάσχουν στην Αγορά του ΜΣΣ Κρήτης συνάπτουν Σύμβαση Συμμετοχής με τον ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Παραρτήματος, η οποία εφαρμόζεται από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α' φάσης μέχρι τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Β' φάσης της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 108Γ, αντιστοίχως, του ν. 4001/2011, όπως ισχύει. Για τα ως άνω αναφερόμενα, τηρείται μητρώο Συμβατικών Μονάδων για το ΜΣΣ της Κρήτης από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 5 Συμμετοχή Εκπροσώπων Φορτίου

1. Τα αιτήματα των Εκπροσώπων Φορτίου για εκπροσώπηση παροχών ΜΤ και ΧΤ του ΜΣΣ της Κρήτης υποβάλλονται στον ΔΕΔΔΗΕ. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου συνάπτουν Σύμβαση Συμμετοχής με τον ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Παραρτήματος, και δηλώνουν τις παροχές που θα εκπροσωπήσουν στο ΜΣΣ της Κρήτης για τις οποίες καταβάλουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Παραρτήματος. Η ως άνω Σύμβαση Συμμετοχής εφαρμόζεται από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α' φάσης μέχρι τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Β' φάσης της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 108Γ, αντιστοίχως, του ν. 4001/2011, όπως ισχύει και ο ΔΕΔΔΗΕ τηρεί μητρώο Εκπροσώπων Φορτίου για το ΜΣΣ της Κρήτης.
2. Από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α' φάσης τα αιτήματα των Εκπροσώπων Φορτίου για εκπροσώπηση παροχών ΥΤ υποβάλλονται στον ΑΔΜΗΕ και τα μετρητικά δεδομένα της ΥΤ θα παρέχονται από τον ΑΔΜΗΕ προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 6 Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις

Από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α' φάσης:

1. Ο ΑΔΜΗΕ ως Διαχειριστής του Συστήματος τιμολογεί τους Εκπροσώπους Φορτίου του ΜΣΣ της Κρήτης για τα ποσά που τους αναλογούν αναφορικά με τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ). Από 01.01.2022 και μέχρι τη δήλη ημέρα συντέλεσης της Β΄ Φάσης, τα στοιχεία για τον υπολογισμό των ΧΧΣ αναφορικά με παροχές ΜΤ και ΧΤ υπολογίζονται με βάση τις διαδικασίες του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και παρέχονται από τον ΔΕΔΔΗΕ στον ΑΔΜΗΕ διακριτά για το ΜΣΣ της Κρήτης.
2. Ο ΔΑΠΕΕΠ τιμολογεί τους Εκπροσώπους Φορτίου για τα ποσά που τους αναλογούν αναφορικά με τις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ. Από 01.01.2022 και μέχρι τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Β΄ Φάσης, τα στοιχεία για τον υπολογισμό του ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζονται με βάση τις διαδικασίες του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και παρέχονται από τον ΔΕΔΔΗΕ για τις παροχές ΜΤ και ΧΤ διακριτά για το ΜΣΣ της Κρήτης, ενώ για τις παροχές ΥΤ τα αντίστοιχα στοιχεία παρέχονται από τον ΑΔΜΗΕ .
3. Αναφορικά με τις Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου και τις χρεώσεις ΥΚΩ Πελατών, από 01.01.2022 και μέχρι τη δήλη ημέρα συντέλεσης της Β΄ Φάσης, ο ΔΕΔΔΗΕ τιμολογεί τους Εκπροσώπους Φορτίου για τα ποσά που τους αναλογούν, σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο.

4. Από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α’ φάσης μέχρι και την 31η.12.2021, τα στοιχεία για τον υπολογισμό των ρυθμιζόμενων χρεώσεων των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου υπολογίζονται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46/2016 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 1203/26.04.2016) όπως ισχύει.

Άρθρο 7 Αντάλλαγμα ΥΚΩ

1. Για τη χρονική περίοδο που το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης αποτελεί ΜΣΣ, ήτοι μέχρι τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Β’ φάσης της Διασύνδεσης Κρήτης, ο ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζει τα προσωρινά μηνιαία και το ετήσιο εκκαθαριστικό αντάλλαγμα για το ΜΣΣ της Κρήτης διακριτά από το Αντάλλαγμα ΥΚΩ ΜΔΝ, στο πλαίσιο της παροχής ενιαίας τιμολόγησης στη Χώρα. Το ετήσιο εκκαθαριστικό αντάλλαγμα για το ΜΣΣ της Κρήτης υποβάλλεται στη ΡΑΕ προς έγκριση σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 184 του Κώδικα ΜΔΝ.
2. Για τον υπολογισμό των ως άνω ποσών της αντιστάθμισης, ο ΔΕΔΔΗΕ εφαρμόζει την μεθοδολογία της υπ’ αριθμ. 14/2014 απόφασης ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 270/07.02.2014), όπως ισχύει, μόνο σε ότι αφορά την ενέργεια από Συμβατικές Μονάδες παραγωγής που εγχέεται στο Δίκτυο (ΜΑ_ΜΔΝΣΜ,μ και QX,ΣΜ(μ,j)). Ειδικότερα, οι Προμηθευτές θα αποζημιώνονται μόνο για το πλεονάζον κόστος της συμβατικής παραγωγής, ήτοι για τη διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του μέσου πλήρους κόστους συμβατικής παραγωγής στο ΜΣΣ Κρήτης και της Μεσοσταθμικής Τιμής Αγοράς που διαμορφώνεται στη χονδρεμπορική αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Δεδομένου ότι δυνάμει της παρ. 1 του Άρθρου 108Δ του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ο ΑΔΜΗΕ τιμολογεί και εισπράττει τις Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) που αφορούν τους καταναλωτές οι οποίοι εκπροσωπούνται από τους Προμηθευτές της Κρήτης, η παράμετρος ΧΧΣ δεν θα αφαιρείται από το αντάλλαγμα ΥΚΩ του ΜΣΣ Κρήτης που οφείλεται στους εν λόγω Προμηθευτές κατά τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 14/2014 Απόφαση ΡΑΕ, όπως ισχύει.
3. Από 01.01.2022 και μέχρι τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Β΄ Φάσης, τα στοιχεία για τον υπολογισμό των πιστώσεων για τα ανταλλάγματα των λοιπών ΥΚΩ υπολογίζονται με βάση τις διαδικασίες του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.
4. Από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α’ φάσης και μέχρι την 31η.12.2021, τα στοιχεία για τον υπολογισμό των πιστώσεων για τα ανταλλάγματα των λοιπών ΥΚΩ υπολογίζονται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46/2016 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 1203/26.04.2016), όπως ισχύει.

Άρθρο 8 Εγγυήσεις Εκπροσώπων Φορτίου

1. Οι Εγγυήσεις των Εκπροσώπων Φορτίου προς τον ΔΕΔΔΗΕ για τη συμπληρωματική εκκαθάριση των Συμβατικών Μονάδων στο ΜΣΣ της Κρήτης, ισχύουν, αναλογικά εφαρμοζόμενα και για το ΜΣΣ της Κρήτης, τα προβλεπόμενα στα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα ΜΔΝ και στην υπ’ αριθμ. 238/2016 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3286/13.10.2016), όπως ισχύει, προσαρμοσμένα ως ακολούθως. Για τη δραστηριοποίηση Εκπροσώπου Φορτίου στο ΜΣΣ της Κρήτης, στον υπολογισμό των εγγυήσεων καλύπτεται το ποσό της εκτιμώμενης χρέωσης της συμπληρωματικής εκκαθάρισης της περίπτωσης i) της παρ. 2 του άρθρου 1, το οποίο υπολογίζεται στη βάση των δύο ημερολογιακών μηνών εντός του εξαμήνου που καλύπτει η εγγύηση, για τους οποίους εκτιμάται το υψηλότερο ως άνω ποσό χρέωσης, απομειωμένο κατά το εκτιμώμενο ποσό του Ανταλλάγματος για την παροχή

ΥΚΩ για τους αντίστοιχους δύο μήνες. Δεδομένων των αναφερομένων στο άρθρο 6 του παρόντος Παραρτήματος, επισημαίνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις στον υπολογισμό των εγγυήσεων για τη συμπληρωματική Εκκαθάριση του ΜΣΣ της Κρήτης.

2. Από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α' φάσης και μέχρι τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Β΄ Φάσης, οι εγγυήσεις για τις χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) και τις χρεώσεις ΥΚΩ Πελατών υπολογίζονται από τον ΔΕΔΔΗΕ ενιαία για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το ΜΣΣ της Κρήτης με βάση την υπ' αριθμ. 534/2021 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 3292/26.07.2021) και την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/71867/1033 (ΦΕΚ Β' 3635/06.08.2021).

Άρθρο 9 Τήρηση Λογιστικών Λογαριασμών

Σε ότι αφορά τον ΔΕΔΔΗΕ και αναφορικά με την Τήρηση Λογιστικών Λογαριασμών σε ΜΣΣ για τη συμπληρωματική εκκαθάριση της περίπτωσης i) της παρ. 2 του άρθρου 1 ισχύουν αναλογικά εφαρμοζόμενα και για το ΜΣΣ της Κρήτης τα σχετικώς προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 37 του Κώδικα ΜΔΝ με τίτλο «Τήρηση Λογαριασμών», σχετικά με τις χρεοπιστώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου και των Συμβατικών Μονάδων.

Άρθρο 10 Σύμβαση Συμμετοχής Παραγωγού από Συμβατικές Μονάδες στην Αγορά ΜΣΣ της Κρήτης

Η πρότυπη σύμβαση του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α' φάσης, έως τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Β' φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα όπως αυτές ορίζονται με την παρ. 2 και την παρ. 3 του άρθρου 108Γ, αντίστοιχα, του ν. 4001/2011, όπως ισχύει. Ο τύπος και το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής έχουν ως ακολούθως:

«

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΣΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα…….. την …… 201…,

ΜΕΤΑΞΥ

Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ] Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού……, αρ. ….., Τ.Κ. ……., με Α.Φ.Μ. ……., Δ.Ο.Υ. ……., που στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «ΔΕΔΔΗΕ» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής,

ΚΑΙ

Αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «……..», ως Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Συμβατικές Μονάδες σε ΜΣΣ, που εδρεύει στην ……, επί της οδού ……, αριθμ. ……, Τ.Κ. ……., με Α.Φ.Μ.

……., Δ.Ο.Υ. ……., που στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «Παραγωγός» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον ……., με την ιδιότητα του…… αυτής,

αφού έλαβαν υπόψη:

1) Το ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», ως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 108Γ αυτού,
2) Το ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286), ως ισχύει,
3) Το ν.3426/2005 (ΦΕΚ Α' 309) «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ως ισχύει,
4) Τον Κώδικα Διαχείρισης των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής 'Κώδικας ΜΔΝ'), όπως εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 304/11.02.2014), και ισχύει
5) Τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, άδειες εγκατάστασης και άδειες λειτουργίας για τις Συμβατικές Μονάδες που κατέχει ο Παραγωγός, όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα της παρούσας Σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
6) Την από …. συναφθείσα Σύμβαση Σύνδεσης για τις Μονάδες του Παραρτήματος Ι.
7) Την παράγραφο 11 του άρθρου 20 του ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α' 235/1.11.2013) «Ρυθμίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» και ιδίως το τρίτο εδάφιο αυτής.

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο πρώτο
Αντικείμενο

1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών για τη δραστηριοποίηση του Παραγωγού στην Αγορά του ΜΣΣ της Κρήτης με τις Μονάδες που αναφέρονται στο Προσάρτημα Ι της παρούσας με βάση τις διατάξεις του Παραρτήματος Γ του Κώδικα ΜΔΝ αναφορικά με το ΜΣΣ της Κρήτης, εφεξής «Παράρτημα Γ - ΜΣΣ της Κρήτης» (π.χ. η συμπληρωματική εκκαθάριση της συμβατικής ενέργειας) και με βάση την παρούσα εφόσον αυτά ορίζονται ειδικότερα.
2. Για ό,τι δεν ρυθμίζεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις του Παραρτήματος Γ - ΜΣΣ της Κρήτης.
3. Οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη δέσμευση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν, με βάση προβλεπόμενα στο σχετικώς εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο για το ΜΣΣ της Κρήτης, συμπεριλαμβανομένων και των καθοριζομένων στο Παράρτημα Γ - ΜΣΣ της Κρήτης, καθώς και τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο δεύτερο
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως κάθε φορά ισχύει, και ιδίως με τις διατάξεις που διέπουν τη δραστηριότητά τους στο ΜΣΣ της Κρήτης.
2. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης, θα πρέπει να τροποποιούνται, να ερμηνεύονται και να συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο τρίτο

Αποζημίωση του Παραγωγού για την Εγχεόμενη Ενέργεια των Συμβατικών Σταθμών Παραγωγής στο ΜΣΣ της Κρήτης

1. Ο Παραγωγός αποζημιώνεται από το ΔΕΔΔΗΕ για το πλήρες κόστος παραγωγής πλέον μιας εύλογης απόδοσης επί της αξίας της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης για τη δραστηριότητα της παραγωγής στο ΜΣΣ της Κρήτης, για την Εγχεόμενη Ενέργεια κάθε Συμβατικού Σταθμού Παραγωγής στο ΜΣΣ αφαιρουμένων των ποσών που έχει λάβει ο Παραγωγός από την εκκαθάριση της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (ΕΕΣΧΕ Α.Ε. ή EnExClear) για τη συμμετοχή του Παραγωγού στις Αγορές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, με βάση τις σχετικές προβλέψεις του Παραρτήματος Γ - ΜΣΣ της Κρήτης.
2. Ο υπολογισμός του πλήρους κόστους πραγματοποιείται με βάση τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση. Στον υπολογισμό του πλήρους κόστους των Σταθμών που διενεργείται σε μηνιαία βάση, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία (απολογιστικά ή εκτιμώμενα) για κάθε Σταθμό:
   α) Κόστος καυσίμου ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
   β) Κόστος δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων που αντιστοιχεί στη λειτουργία των Συμβατικών Μονάδων στο ΜΣΣ της Κρήτης.
   γ) Εύλογες λειτουργικές δαπάνες της δραστηριότητας της παραγωγής στο ΜΣΣ της Κρήτης, όπως Μισθοδοσία, Δαπάνες προς Τρίτους, δαπάνες για Επισκευές και Συντηρήσεις, Αναλώσεις Υλικών, Λοιπά Διάφορα Έξοδα, δαπάνες για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και Φόροι – Τέλη.
   δ) Κόστος για την ενοικίαση μεταφορά και εγκατάσταση φορητών Η/Ζ για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών στο ΜΣΣ της Κρήτης.
   ε) Αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού, όπως αυτές προκύπτουν από το Μητρώο Παγίων που τηρείται για ρυθμιστικούς λόγους και αφορούν στο ΜΣΣ της Κρήτης, σύμφωνα με το τέταρτο άρθρο.
   στ) Κόστος κεφαλαίου με βάση εύλογη απόδοση επί της αξίας της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης για τη δραστηριότητα της παραγωγής στο ΜΣΣ της Κρήτης σύμφωνα με το τέταρτο άρθρο, η οποία συμπίπτει με την εκάστοτε ισχύουσα εύλογη απόδοση που καθορίζεται από τη ΡΑΕ για την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.
   ζ) Επιμερισθέντα κόστη για τη λειτουργία της παραγωγής στο ΜΣΣ της Κρήτης, που προκύπτουν στην περίπτωση που ο Παραγωγός διαθέτει εγκαταστάσεις, προσωπικό κλπ εκτός του ΜΣΣ της Κρήτης.

η) Κάθε άλλο κόστος που δεν περιλαμβάνεται στα προαναφερθέντα στοιχεία, με το οποίο επιβαρύνεται ο Παραγωγός στο πλαίσιο της άσκησης της δραστηριότητάς του στο ΜΣΣ της Κρήτης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση.

3. Η δαπάνη για τη δραστηριότητα της παραγωγής στο ΜΣΣ της Κρήτης ελέγχεται ετησίως από τη ΡΑΕ και αναγνωρίζεται ως προς το εύλογο ή μη του ύψους και του είδους των επιμέρους δαπανών, απολογιστικά, με βάση, καταρχήν, την ανάλυση του κόστους της παραγράφου 2, κατά τον υπολογισμό του ανταλλάγματος των ΥΚΩ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.06.2007 (ΦΕΚ Β΄1040/25.06.2007) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ για τον υπολογισμό αυτόν.
4. Προϋπόθεση για την αποζημίωση του Παραγωγού αποτελεί η κατοχή της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας ή της νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση λήψης της. Τα προβλεπόμενα τιμήματα για την περίοδο προ της έκδοσης των ως άνω αδειών ή εγκρίσεων καταβάλλονται μετά την έκδοσή τους.

Άρθρο τέταρτο
Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση Παραγωγής ΜΣΣ Κρήτης

1. Η αξία της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (RAV) της δραστηριότητας της Παραγωγής στο ΜΣΣ της Κρήτης προκύπτει ως το άθροισμα:

   α) Της αναπόσβεστης αξίας του πάγιου ενεργητικού, βάσει του Μητρώου Παγίων που τηρείται για ρυθμιστικούς σκοπούς, εξαιρουμένων τυχόν επιχορηγήσεων επενδύσεων.

   β) Του Κεφαλαίου Κίνησης.

   Για τους σκοπούς της ετήσιας εκκαθάρισης του ενάτου άρθρου της παρούσας ως RAV νοούνται οι αξίες των στοιχείων (α) και (β) ανωτέρω, στο τέλος του έτους/περιόδου αναφοράς και για το πρώτο έτος, από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α' φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης. Για τον υπολογισμό του μηνιαίου ανταλλάγματος λαμβάνεται υπόψη η μέση μηνιαία τιμή της αξίας RAV του έτους/περιόδου αναφοράς.
2. Το Μητρώο Παγίων για ρυθμιστικούς λόγους καταρτίζεται από τον Παραγωγό και υποβάλλεται προς έγκριση στη ΡΑΕ εντός εξαμήνου από τη θέση σε εμπορική λειτουργία της Μονάδας ή του Σταθμού.
3. Η κατάρτιση του Μητρώου Παγίων γίνεται με τρόπο ώστε όλα τα πάγια που αφορούν στη δραστηριότητα της παραγωγής στο ΜΣΣ της Κρήτης, να καταχωρίζονται με αντιστοίχισή τους σε μεμονωμένη Μονάδα παραγωγής ή στον αντίστοιχο Σταθμό παραγωγής, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ, καθώς και τυχόν σχετικές οδηγίες της ΡΑΕ ή του Διαχειριστή ΜΔΝ, κατόπιν έγκρισης της ΡΑΕ.
4. Οι τιμές των στοιχείων του εν λόγω Μητρώου Παγίων θα ταυτίζονται με τις τιμές των αντίστοιχων στοιχείων των υπό κατάρτιση Μητρώων Μονάδων και Σταθμών που προβλέπονται στον Κώδικα ΜΔΝ. Στο εν λόγω Μητρώο Παγίων συμπεριλαμβάνονται, πέραν των εγκαταστάσεων παραγωγής, τα τυχόν επιμερισμένα πάγια του Παραγωγού στο ΜΣΣ της Κρήτης που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα της παραγωγής σε αυτό.
5. Το Μητρώο Παγίων της παραγράφου 2 επικαιροποιείται ετησίως εντός του πρώτου διμήνου κάθε ημερολογιακού έτους εάν έχουν επέλθει μεταβολές.
6. Μέχρι την έγκριση του Μητρώου Παγίων της παραγράφου 2 ως Μητρώο Παγίων για ρυθμιστικούς λόγους νοείται η αναπόσβεστη άξια του πάγιου ενεργητικού, όπως εγγράφεται στις λογιστικές καταστάσεις του Παραγωγού, εξαιρουμένων τυχόν επιχορηγήσεων επενδύσεων, και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν λογιστικές αναπροσαρμογές.

Άρθρο πέμπτο
Μετρήσεις

Για τις μετρήσεις ενεργού και αέργου ενέργειας και ισχύος, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΜΣΣ της Κρήτης.

Άρθρο έκτο
Δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Παραγωγού

Ο Παραγωγός, οφείλει να επιτρέπει στον ΔΕΔΔΗΕ και ιδίως στους εκπροσώπους, στους υπαλλήλους και στους υπεργολάβους του, την απρόσκοπτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του τελευταίου και των όρων της παρούσας Σύμβασης, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης, η οποία του αποστέλλεται τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίησή της.

Άρθρο έβδομο
Παροχή στοιχείων από τον Παραγωγό

1. Ο Παραγωγός οφείλει να αποστέλλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα αναλυτικά μηνιαία στοιχεία κόστους για κάθε Σταθμό (απολογιστικά ή κατ' εκτίμηση), καθώς και της Εγχεόμενης ενέργειας για κάθε περίοδο εκκαθάρισης, μέχρι την δέκατη ($10^{η}$) ημέρα του επόμενου μήνα από τον εκάστοτε μήνα αναφοράς.
2. Ο Παραγωγός οφείλει να αποστέλλει στον ΔΕΔΔΗΕ τα απολογιστικά στοιχεία της παραγράφου 1, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.
3. Τα αναλυτικά στοιχεία κόστους για κάθε Σταθμό του ΜΣΣ της Κρήτης, καθώς και της Εγχεόμενης Ενέργειας, για την ετήσια εκκαθάριση, θα διατίθενται το αργότερο έως το τέλος του Ιουνίου του επόμενου έτους.
4. Ο Παραγωγός υποβάλλει τα στοιχεία των παραγράφων 1 και 3 σύμφωνα με το Προσάρτημα ΙΙ.
5. Ο Παραγωγός οφείλει να παρέχει στον ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν έγγραφου αιτήματος του τελευταίου, κάθε στοιχείο το οποίο απαιτείται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του και για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των δικαιολογητικών/παραστατικών που σχετίζονται με αυτή.
6. Ο Παραγωγός οφείλει να παρέχει στον ΔΕΔΔΗΕ, ιστορικά καταγεγραμμένα στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεών του.
7. Ο Παραγωγός οφείλει να παρέχει στη ΡΑΕ κάθε στοιχείο που ζητείται ιδίως για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος ΥΚΩ κατά τον έλεγχο των δαπανών.

Άρθρο όγδοο
Διάρκεια Σύμβασης

1. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α' φάσης, έως τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Β' φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα όπως αυτές ορίζονται με την παρ. 2 και την παρ. 3 του άρθρου 108Γ

αντίστοιχα του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
2. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης δεσμεύουν αποκλειστικά τα συμβαλλόμενα μέρη αυτής.

Άρθρο ένατο
Εκκαθάριση Συναλλαγών - Έκδοση Τιμολογίων

1. Μετά το πέρας κάθε περιόδου τιμολόγησης πραγματοποιείται από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο υπολογισμός του τιμήματος της Εγχεόμενης Ενέργειας που αφορά στην περίοδο τιμολόγησης αυτή (περίοδος αναφοράς), διακριτά για κάθε Σταθμό, με βάση τα στοιχεία κόστους που αποστέλλονται από τον Παραγωγό, με επαρκή ανάλυση και τεκμηρίωση σύμφωνα με το έβδομο άρθρο της παρούσας, αφαιρουμένων των ποσών που έχει λάβει ο Παραγωγός από την εκκαθάριση της EnExClear για τη συμμετοχή του στις Αγορές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Η διαδικασία της συμπληρωματικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης του ΜΣΣ Κρήτης λαμβάνει χώρα κατά την υλοποίηση της Μηνίαιας Εκκαθάρισης των ΜΔΝ, σύμφωνα με τα σχετικώς αναφερόμενα στο άρθρο 183 του Κώδικα ΜΔΝ.
2. Μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και εντός του χρόνου που προβλέπεται στον Κώδικα ΜΔΝ για την ετήσια απολογιστική εκκαθάριση των συναλλαγών, ο ΔΕΔΔΗΕ λαμβάνοντας υπόψη τα τελικά απολογιστικά στοιχεία κόστους και ενέργειας, προβαίνει σε απολογιστική συμπληρωματική εκκαθάριση των τυχόν διαφορών για το ΜΣΣ Κρήτης, ακολουθώντας διαδικασία αντίστοιχη με εκείνη των μηνιαίων συμπληρωματικών εκκαθαρίσεων και υποβάλει στη ΡΑΕ τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης αυτής με τα αναγκαία στοιχεία κόστους, ώστε αυτή να προβεί στον υπολογισμό του αντιστοίχου ανταλλάγματος ΥΚΩ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του τρίτου άρθρου. Μετά τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ ολοκληρώνεται η διαδικασία χρεοπιστώσεων με την έκδοση και εξόφληση των σχετικών τιμολογίων.
3. Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να ελέγχει την ακρίβεια των παρεχόμενων από τον Παραγωγό στοιχείων για τη διενέργεια των υπολογισμών και εκκαθαρίσεων του παρόντος άρθρου, και να διενεργεί τακτικούς και επαρκείς δειγματοληπτικούς επιτόπιους ελέγχους, για την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, ενημερώνοντας για τα σχετικά αποτελέσματα τη ΡΑΕ, στο πλαίσιο του ελέγχου των δαπανών από την Αρχή κατά τη διαδικασία υπολογισμού του σχετικού ανταλλάγματος ΥΚΩ.

Άρθρο δέκατο
Ανωτέρα βία

1. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών.
2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος, που αδυνατεί να εκπληρώσει τις οριζόμενες από την παρούσα Σύμβαση υποχρεώσεις του, οφείλει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που το γεγονός ανωτέρας βίας έλαβε χώρα, να ανακοινώσει εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιες από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος ανωτέρας βίας.
3. Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές του

υποχρεώσεις, οφείλει να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών της.

4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης υπέρ οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο ενδέκατο
Δικαιώματα απορρέοντα από τη Σύμβαση

Τα δικαιώματα του Παραγωγού που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση είναι προσωποπαγή και ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα οι εκδοθείσες άδειες παραγωγής και λειτουργίας ή η απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής είναι επ' ονόματί του.

Άρθρο δωδέκατο
Καταγγελία Σύμβασης

1. Για λόγους που ανάγονται στην ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΜΣΣ της Κρήτης, και στην αδιάλειπτη τροφοδότηση των καταναλωτών του με ηλεκτρική ενέργεια, η άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας της Σύμβασης από έκαστο των συμβαλλομένων μερών, τελεί υπό την προϋπόθεση της απρόσκοπτης και αδιάλειπτης λειτουργίας του ΜΣΣ της Κρήτης.
2. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου οι οποίες απορρέουν από την σύμβαση αυτή, κάθε συμβαλλόμενος, δικαιούται να δηλώσει εγγράφως, προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, την πρόθεση του να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση (πρόθεση καταγγελίας της σύμβασης), τάσσοντας στο αντισυμβαλλόμενο μέρος τρίμηνη προθεσμία για τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που εκπληρώνει πλημμελώς (πρώτη προθεσμία αποκατάστασης). Η σχετική επιστολή κοινοποιείται και στη ΡΑΕ.
3. Αν μετά την πάροδο του ως άνω τριμήνου, το μέρος στο οποίο εστάλη η σχετική επιστολή δεν συμμορφώθηκε μερικώς ή ολικώς με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, το αντισυμβαλλόμενο μέρος, απευθύνει έγγραφη επιστολή, που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή, στο μέρος που συνεχίζει να εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, προκειμένου το τελευταίο να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις αυτές εντός εννέα (9) μηνών (δεύτερη προθεσμία αποκατάστασης). Η σχετική επιστολή κοινοποιείται και στη ΡΑΕ.
4. Το συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση μετά την παρέλευση των εννέα (9) μηνών της παραγράφου 3 μόνον στην περίπτωση που το μέρος στο οποίο επιδόθηκε η σχετική επιστολή δε συμμορφώθηκε μερικώς ή ολικώς με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται, από την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της καταγγελίας, η ασφαλής ηλεκτροδότηση του ΜΣΣ της Κρήτης στο οποίο έχει την εγκατάστασή του ο Παραγωγός.

5. Η λύση της παρούσας κοινοποιείται άμεσα, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τον ΔΕΔΔΗΕ στους Εκπροσώπους Φορτίου και στη ΡΑΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει τη σχετική πράξη στην ιστοσελίδα του.

Άρθρο δέκατο τρίτο
Εκχώρηση

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 δεν επιτρέπεται η από τον Παραγωγό οποιαδήποτε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ και τη σχετική ενημέρωση της ΡΑΕ. Η παράβαση του παρόντος άρθρου θεμελιώνει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης και διακοπή της αγοράς της παραγόμενης από Συμβατικούς Σταθμούς του αντισυμβαλλόμενου Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από το ΔΕΔΔΗΕ.
2. Επιτρέπεται η εκχώρηση και μεταβίβαση των χρηματικών απαιτήσεων του Παραγωγού που απορρέουν από τη παρούσα Σύμβαση:
   α) προς μία ή περισσότερες Τράπεζες, Ελληνικές ή της αλλοδαπής, νομίμως εγκατεστημένες και λειτουργούσες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προς μία ή περισσότερες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), που θα χρηματοδοτήσουν τη κατασκευή και τη λειτουργία του Σταθμού. Στη περίπτωση αυτή, η πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης κοινοποιείται στον ΔΕΔΔΗΕ, την Αρχή έκδοσης της άδειας εγκατάστασης (ή επέκτασης) και τη ΡΑΕ και
   β) προς οποιαδήποτε συνδεδεμένη με τον Παραγωγό εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που έχει σκοπό την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση της γνωστοποίησης της πράξης εκχώρησης και μεταβίβασης στον ΔΕΔΔΗΕ την Αρχή έκδοσης της άδειας εγκατάστασης (ή επέκτασης) και τη ΡΑΕ.

   Πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης που διενεργείται κατά τρόπο διάφορο από αυτόν που προβλέπεται ως άνω, είναι απολύτως άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι του ΔΕΔΔΗΕ, της Αρχής έκδοσης της άδειας εγκατάστασης (ή επέκτασης) και της ΡΑΕ.
3. Σε περίπτωση εκχώρησης και μεταβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισχύουν οι περί εκχωρήσεως διατάξεις των άρθρων 455 επόμενα του ΑΚ για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκχωρητή, του εκδοχέα και του οφειλέτη.
4. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την άσκησή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δέκατο τρίτο άρθρο της παρούσας, το συμβαλλόμενο μέρος που προτίθεται να την καταγγείλει υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεση του αυτή στα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5. Ο ΔΕΔΔΗΕ συμφωνεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, εφόσον λάβει από τον Παραγωγό έγγραφη αίτηση, θα παρέχει έγγραφη δήλωση σ' αυτόν ότι η παρούσα Σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει πλήρως (ή ότι έχει τροποποιηθεί).

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και άλλοι φόροι/επιβαρύνσεις

Το τίμημα που προβλέπεται στο ένατο άρθρο της παρούσας δεν περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Ο φόρος αυτός θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ξεχωριστά και θα

πληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ και θα αποδίδεται από τον αντισυμβαλλόμενο Παραγωγό Ηλεκτρικής Ενέργειας. Κάθε άλλος φόρος και επιβαρύνσεις θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Παραγωγό.

Άρθρο δέκατο πέμπτο
Αποζημιώσεις συμβαλλομένων από προκληθείσες ζημίες

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα απέχει από οποιαδήποτε ζημιογόνα πράξη και θα αποζημιώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για τις άμεσες θετικές ζημίες που θα υποστεί και στο βαθμό που οι ζημίες αυτές προκλήθηκαν από ενέργειες ή παραλείψεις του υπόχρεου σε αποζημίωση (περιλαμβανομένου και του προσωπικού του) από δόλο ή βαρεία αμέλειά του.
2. Η ευθύνη του υπόχρεου σε αποζημίωση να αποζημιώνει το άλλο μέρος, θα μειώνεται αναλογικά στο βαθμό που ενέργεια ή παράλειψη του δικαιούχου σε αποζημίωση έχει συνεισφέρει στην πρόκληση της ζημίας, στον τραυματισμό ή στην περιουσιακή ζημία. Κανένα μέρος δεν δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος για ζημία, αστική ευθύνη, τραυματισμό και καταστροφή που προέκυψε μόνο από δική του αμέλεια ή δόλο.

Άρθρο δέκατο έκτο
Επίλυση Διαφορών

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης καθόλη τη διάρκεια ισχύος της.
2. Με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά να επιδιώξουν την επίλυση της διαφωνίας τους με φιλικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
3. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του Παραγωγού, και τα δύο μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας εντός ευλόγου χρόνου, με γνώμονα την εξυπηρέτηση της ασφαλούς λειτουργίας του ΜΣΣ της Κρήτης, τη διαφάνεια των συναλλαγών και την καλή πίστη.
4. Σε περίπτωση που ο Παραγωγός θεωρεί ότι παραβιάζονται διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ υποβάλει σχετική αναφορά προς τον ΔΕΔΔΗΕ, η οποία κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Στην περίπτωση αυτή ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνει πρόσκληση προς τον Παραγωγό για φιλική επίλυση της διαφοράς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής αναφοράς. Η διαδικασία Φιλικής Διαπραγμάτευσης της διαφοράς ολοκληρώνεται με σχετική έκθεση που συντάσσεται από τον Διαχειριστή, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στη ΡΑΕ.
5. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τη διαδικασία της φιλικής διαπραγμάτευσης, τα μέρη δύνανται να παραπέμψουν τη διαφορά στη ΡΑΕ για την επίλυσή της, μέσω Διαιτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και του Κανονισμού Διαιτησίας της ΡΑΕ.
6. Ρητά ορίζεται ότι δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας εκ του γεγονότος ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ζητήσει την επίλυση της διαφοράς δια Φιλικής

Διαπραγμάτευσης ή Διαιτησίας.

Άρθρο δέκατο έβδομο
Τροποποίηση όρων της Σύμβασης

1. Η παρούσα Σύμβαση τροποποιείται μόνο κατόπιν έγγραφης και ρητής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ιδίως δε για λόγους εναρμόνισής της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ.

Άρθρο δέκατο όγδοο
Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία

1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας είναι η ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. Η μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κλπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.
2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά την παρούσα, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου, που ορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως αποδέκτης/αντίκλητος/υπεύθυνος επικοινωνίας αυτών, ως κάτωθι:

   - Για τον ΔΕΔΔΗΕ:

   - Για τον Παραγωγό :

Άρθρο δέκατο ένατο
Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Παραγωγός πρέπει να γνωστοποιήσει στο ΔΕΔΔΗΕ εγγράφως ορισμένο πρόσωπο ως Εκπρόσωπό του, ο οποίος θα καλείται Κύριος Εκπρόσωπος. Το εν λόγω πρόσωπο θα είναι επίσης και αντίκλητος του Παραγωγού, θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και θα προβαίνει εξ ονόματός του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως αναφύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που στη νομοθεσία προβλέπεται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας.
3. Εάν ο Παραγωγός δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα οφείλει να διορίσει αντίκλητο που κατοικεί στην Ελλάδα.
4. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι τα (Τακτικά) Δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο εικοστό
Ερμηνευτικές διατάξεις

1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους νόμους 2773/1999, 4001/2011, όπως ισχύουν, και στο λοιπό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε αναφορά στη σύμβαση αυτή αναφέρεται στη Σύμβαση και τα τυχόν Παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των προβλέψεων της παρούσας Σύμβασης και ρυθμίσεων ή όρων που περιλαμβάνονται σε τυχόν Παράρτημα αυτής, υπερισχύουν οι ρυθμίσεις του παραρτήματος ως ειδικότερες.
3. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας.
4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας θεωρούνται ως ουσιώδεις.
5. Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής.

Οι Συμβαλλόμενοι

_____	_____
Για τον Παραγωγό	**Για τον ΔΕΔΔΗΕ**

Στην παρούσα Σύμβαση προσαρτώνται Παραρτήματα Ι και ΙΙ, που συνιστούν αναπόσπαστα τμήματά της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΣΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΜΣΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΣΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΣ ……				
Μονάδα	Ονομαστική Ισχύς (MW/kW)	Αρ. Άδειας Παραγωγής	Αρ. Άδειας Εγκατάστασης	Αρ. Άδειας Λειτουργίας
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…
ΜΣΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΣ ……				
Μονάδα	Ονομαστική Ισχύς (MW/kW)	Αρ. Άδειας Παραγωγής	Αρ. Άδειας Εγκατάστασης	Αρ. Άδειας Λειτουργίας
…	…	…	…	…
…	…	…	…	…

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΣΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΣΣ - ΥΚΩ	
Σταθμός ΜΣΣ Κρήτης: ….. (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ)	
Μήνας:…..	
Μέγεθος	**Μονάδα μέτρησης**
Γενικά Στοιχεία Μήνα	
Στοιχεία ανά Σταθμό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ)	
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς σταθμού	MW/kW
Συνολική μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς σταθμού	MW/kW
Ενέργεια	MWh
Στοιχεία Κόστους Μήνα	
Στοιχεία ανά Σταθμό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ)	
Ποσότητα εκπεμπόμενων CO2	tn CO2
Μεσοσταθμικό κόστος δικαιωμάτων CO2	CO2 €/tn
Συνολικό κόστος δικαιωμάτων CO2	CO2 €
Ποσότητα μαζούτ που καταναλώθηκε	tn
Συνολικό κόστος μαζούτ που καταναλώθηκε	€
Μεσοσταθμική τιμή αγοράς διυλιστηρίου (α)	€/tn
Κόστος μεταφοράς (β)	€/tn
Μεσοσταθμική Τιμή προμήθειας μαζούτ (εφόσον τα στοιχεία α και β δεν είναι διαθέσιμα διακριτά)	€/tn
ΕΦΚ	€/tn
Τέλη	€
Λοιπά κόστη	€
Ποσότητα Diesel που καταναλώθηκε	klit
Συνολικό κόστος Diesel που καταναλώθηκε	€
Μεσοσταθμική τιμή αγοράς διυλιστηρίου (α)	€/klit
Κόστος μεταφοράς (β)	€/klit
Μεσοσσταθμική Τιμή προμήθειας Diesel (εφόσον τα στοιχεία α και β δεν είναι διαθέσιμα διακριτά)	€/klit
ΕΦΚ	€/klit
Τέλη	€
Λοιπά κόστη	€
Δαπάνες μισθοδοσίας	€
Αμοιβές Προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών)	€
Λοιπές παροχές Προσωπικού	€
Κόστος επισκευών και συντηρήσεων (μονάδων και σταθμού)	€
Κόστος ανταλλακτικών και λοιπών υλικών (μονάδων και σταθμού)	€
Λοιπά λειτουργικά κόστη	€
Αμοιβές Τρίτων	€
Δαπάνες για ασφάλιση μονάδων / σταθμού	€
Δαπάνες προς τρίτους	€
Φόροι και τέλη	€
Λοιπά λειτουργικά έξοδα	€
Λοιπές Παροχές Τρίτων	€
Κατανάλωση Η.Ε.	€
…	€
Επιμερισθέντα έξοδα διοίκησης	€
Συνολικά κόστος ενοικίασης μονάδων	€
Αριθμός ενοικιαζόμενων μονάδων	#
Ισχύς ενοικιαζόμενων μονάδων	MW/kW
Στοιχεία ανά Μονάδα και Σταθμό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ)	
Αποσβέσεις	€
Αποσβέσεις μονάδων	€
Μονάδα 1	€
Μονάδα …	€
Αποσβέσεις παγίων σταθμού (πλην μονάδων)	€
Στοιχεία Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης	
Στοιχεία ανά Μονάδα και Σταθμό παραγωγής (ΑΗΣ/ΑΣΠ/ΤΣΠ)	
Αναπόσβεστη Αξία Παγίων	€
Αναπόσβεστη αξία μονάδων	€
Μονάδα 1	€
Μονάδα …	€
Αναπόσβεστη Αξία Παγίων σταθμού (πλην μονάδων)	€
Κεφάλαιο Κίνησης (ΚΚ)	€
Στοιχείο ΚΚ 1	€
…	€

…»

Άρθρο 11 Σύμβαση Συμμετοχής Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΣΣ της Κρήτης

Η πρότυπη σύμβαση του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α' φάσης, έως τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Β' φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα όπως αυτές ορίζονται με την παρ. 2 και την παρ. 3 του άρθρου 108Γ αντίστοιχα του ν. 4001/2011. Ο τύπος και το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής έχουν ως ακολούθως:

«

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΣΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα…….. την……201…,

ΜΕΤΑΞΥ

Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ] Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού……, αρ. ….., Τ.Κ. …….., με Α.Φ.Μ. …….., Δ.Ο.Υ. ……., που στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «ΔΕΔΔΗΕ» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής,

ΚΑΙ

αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «**……...**» ως Εκπροσώπου Φορτίου στο ΜΣΣ της Κρήτης, που εδρεύει στην ……., επί της οδού …….. αριθμ. …….. Τ.Κ……., με Α.Φ.Μ. ……, Δ.Ο.Υ. ……., που στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «Εκπρόσωπος Φορτίου» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον ……., με την ιδιότητα του ……

αφού έλαβαν υπόψη:

1) Το ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», ως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 108Γ αυτού,
2) Το ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286), ως ισχύει,
3) Το ν.3426/2005 (ΦΕΚ Α' 309) «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ως ισχύει,
4) Το Κεφάλαιο Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 185/30.09.2016), όπως ισχύει.

5) Τον Κώδικα Διαχείρισης των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής 'Κώδικας ΜΔΝ'), όπως εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 39/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 304/11.02.2014)
6) Τον Κώδικα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής 'Κώδικας Προμήθειας'), όπως κάθε φορά ισχύει, (ΦΕΚ Β' 832/09.04.2013).
7) Την εγκεκριμένη, με την υπ' αρ. 14/2014 απόφαση ΡΑΕ, μεθοδολογία υπολογισμού του ανταλλάγματος των ΥΚΩ ΜΔΝ, όπως κάθε φορά ισχύει, (ΦΕΚ Β΄ 270/07.02.2014).
8) Την υπ' αριθμ. 102/2007 απόφαση ΡΑΕ «Μεθοδολογία υπολογισμού του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα ΜΔΝ», ΦΕΚ Β΄ 890/05.06.2007, ως ισχύει, και τις εκάστοτε αποφάσεις της ΡΑΕ για την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής και υπολογισμού του μέσου μεταβλητού κόστους (ΜΜΚ), όπως εκάστοτε ισχύει.
9) Το ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α' 235/1.11.2013) «Ρυθμίσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 11 του άρθρου 20.
10) Την υπ' αριθμ. …….. άδεια προμήθειας ή άλλο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, δυνάμει του οποίου δραστηριοποιείται ο Εκπρόσωπος Φορτίου στην Αγορά ΜΣΣ Κρήτης.

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο πρώτο
Αντικείμενο

1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών για τη δραστηριοποίηση του Εκπροσώπου Φορτίου στην Αγορά ΜΣΣ της Κρήτης με βάση τις διατάξεις του Παραρτήματος Γ του Κώδικα ΜΔΝ αναφορικά με το ΜΣΣ της Κρήτης, εφεξής «Παράρτημα Γ - ΜΣΣ της Κρήτης» (π.χ. ο τρόπος υπολογισμού των χρεώσεών του για την ενέργεια που απορροφούν από το ΜΣΣ Κρήτης, καθώς και οι διαδικασίες συμπληρωματικής εκκαθάρισης των συναλλαγών) και με βάση την παρούσα εφόσον αυτά ορίζονται ειδικότερα.
2. Για ό,τι δεν ρυθμίζεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις του Παραρτήματος Γ - ΜΣΣ της Κρήτης.
3. Οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη δέσμευση να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν, με βάση τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα ΜΣΣ της Κρήτης, στην λοιπή κείμενη νομοθεσία και το περιεχόμενο της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο δεύτερο
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως κάθε φορά ισχύει, και ιδίως με τις διατάξεις που αφορούν τη δραστηριότητά τους στο ΜΣΣ της Κρήτης.

2. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης, θα πρέπει να τροποποιούνται, να ερμηνεύονται και να συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο τρίτο
Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Σύμβασης

1. Ο ΔΕΔΔΗΕ αναλαμβάνει, στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΜΣΣ της Κρήτης, να:
   α) Τηρεί αρχεία Εγχεόμενης Ενέργειας για την τεκμηρίωση των υπολογισμών των εκκαθαρίσεων στο ΜΣΣ της Κρήτης.
   β) Συλλέγει τα στοιχεία από τους Συμβατικούς Σταθμούς Παραγωγής, ελέγχει και επαληθεύει τα δεδομένα αυτά.
2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης στο ΜΣΣ της Κρήτης, ο ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζει, για κάθε περίοδο τιμολόγησης, χρεώσεις ή πιστώσεις για τον Εκπρόσωπο Φορτίου, σύμφωνα με το τέταρτο άρθρο.
3. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στις Αγορές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας του ν. 4425/2016 καθώς και στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Παραρτήματος Γ - ΜΣΣ της Κρήτης, το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του πλαισίου το οποίο διέπει το ΜΣΣ της Κρήτης, και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή συνεργασία του με τον ΔΕΔΔΗΕ σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο τέταρτο
Υπολογισμός Χρεώσεων/Πιστώσεων

1. Για κάθε περίοδο εκκαθάρισης ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει στον υπολογισμό των κάτωθι χρεώσεων/πιστώσεων στο ΜΣΣ της Κρήτης:
   1) Η χρέωση του Εκπροσώπου Φορτίου (ΧΕΦΜΣΣ) για την ενέργεια υπολογίζεται ως εξής:

$$ΧΕΦΜΣΣ = ΠΕΜΣΣ \times Q_{ΣΜ,ΜΣΣ} \times ΜΠΚΠΜΣΣ - ΠΕΑΠΚ_{,ΜΣΣ} \times Π.Εκκαθ.ΔΣ$$

όπου:

ΠΕΜΣΣ	το Ποσοστό Εκπροσώπησης (σε %) του Εκπροσώπου Φορτίου στο ΜΣΣ της Κρήτης σύμφωνα με την υπ' αρ. 46/2016 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 1203/26.04.2016) όπως ισχύει για την περίοδο εκκαθάρισης,
ΠΕΑΠΚ,ΜΣΣ	το εκτιμώμενο Ποσοστό Εκπροσώπησης (σε %) του Εκπροσώπου Φορτίου στο ΜΣΣ σύμφωνα με την υπ' αρ. 46/2016 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 1203/26.04.2016) όπως ισχύει που αποστέλλεται στον ΑΔΜΗΕ, δύο (2) ημέρες πριν την πρώτη ημέρα κάθε περιόδου εκκαθάρισης, για την εκτέλεση του Απλοποιημένου Προγράμματος Κατανομής του ΜΣΣ Κρήτης,

ΜΠΚΠΜΣΣ η τιμή, σε €/MWh, που προκύπτει από το μέσο πλήρες κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Συμβατικές Μονάδες στο ΜΣΣ της Κρήτης, όπως υπολογίζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ,

ΟΣΜ,ΜΣΣ η Ενέργεια (σε MWh) από Συμβατικές Μονάδες στο ΜΣΣ της Κρήτης ανά περίοδο εκκαθάρισης,

Π.Εκκαθ.ΔΣ το ποσό (σε €) που έχει εκκαθαριστεί από την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (ΕΕΣΧΕ Α.Ε. ή EnExClear) στις Αγορές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (Αγορά Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσια Αγορά) για την παραγωγή των Συμβατικών Μονάδων του ΜΣΣ της Κρήτης και έχει πιστωθεί στους Παραγωγούς των Συμβατικών Μονάδων του ΜΣΣ Κρήτης για την περίοδο εκκαθάρισης.

2) Οι πιστώσεις του Εκπροσώπου Φορτίου για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ποσών που δικαιούται ο Εκπρόσωπος Φορτίου, ως αντάλλαγμα για τη δραστηριοποίησή του στο ΜΣΣ της Κρήτης, με βάση τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, οι πιστώσεις για το αντάλλαγμα που δικαιούται ο Προμηθευτής για τη δραστηριοποίησή του στο ΜΣΣ της Κρήτης, υπολογίζονται καταρχήν προκαταρκτικά από τον ΔΕΔΔΗΕ για κάθε περίοδο εκκαθάρισης με βάση τα στοιχεία αμοιβής του Παραγωγού από Συμβατικούς Σταθμούς, και τα σχετικώς καθοριζόμενα στη μεθοδολογία υπολογισμού των εν λόγω δαπανών ΥΚΩ, και εκκαθαρίζονται οριστικά σε ετήσια βάση, ύστερα από τον έλεγχο της ΡΑΕ ως προς το εύλογο ή μη του ύψους και του είδους των επιμέρους δαπανών της δραστηριότητας της παραγωγής του ΜΣΣ της Κρήτης, κατά τον υπολογισμό του ανταλλάγματος των ΥΚΩ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.06.2007 (ΦΕΚ Β΄1040/25.06.2007) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Λοιπές χρεώσεις ή πιστώσεις του Εκπροσώπου Φορτίου με βάση τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον δεν προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία διαφορετικός τρόπος απόδοσής τους στους δικαιούχους τους.

Άρθρο πέμπτο
Εγγυήσεις προς τον ΔΕΔΔΗΕ

1. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να καταβάλει στον ΔΕΔΔΗΕ, εγγυήσεις για την δραστηριοποίησή του στην Αγορά ΜΣΣ, σύμφωνα με τις διαδικασίες και υπολογισμούς που περιγράφονται στο Παράρτημα ΜΣΣ της Κρήτης.
2. Ο ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζει το ύψος των αναγκαίων εγγυήσεων εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΜΣΣ της Κρήτης και σύμφωνα με τις ισχύουσες και εδώ εφαρμοστέες νομικές - ρυθμιστικές διατάξεις.

Άρθρο έκτο
Παροχή στοιχείων Εκπροσώπου Φορτίου

1. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να υποβάλλει στον ΔΕΔΔΗΕ τις Δηλώσεις Εκπροσώπησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα ΕΔΔΗΕ.
2. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να παρέχει στον ΔΕΔΔΗΕ, κατόπιν έγγραφου αιτήματός

του, κάθε στοιχείο το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των δικαιολογητικών/παραστατικών που σχετίζονται με αυτή**.**

Άρθρο έβδομο
Διάρκεια Σύμβασης

1. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Α' φάσης, έως τη Δήλη Ημέρα συντέλεσης της Β' φάσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης της νήσου Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα όπως αυτές ορίζονται με την παρ. 2 και την παρ. 3 του άρθρου 108Γ αντίστοιχα, του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.
2. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης δεσμεύουν αποκλειστικά τα συμβαλλόμενα μέρη αυτής.

Άρθρο όγδοο
Εκκαθάριση Συναλλαγών - Έκδοση τιμολογίων

1. Μετά το πέρας κάθε περιόδου εκκαθάρισης, ο ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζει τα ποσά του τέταρτου άρθρου της παρούσας Σύμβασης, και υλοποιεί τη συμπληρωματική Μηνιαία Εκκαθάριση του ΜΣΣ Κρήτης ακολουθώντας τη διαδικασία της Μηνιαίας Εκκαθάρισης που προβλέπεται στο άρθρο 183 του Κώδικα ΜΔΝ (έκδοση και κοινοποίηση Κατάστασης Μηνιαίας Εκκαθάρισης, αξιολόγηση αντιρρήσεων, έκδοση τιμολογίων, λογιστικοποίηση/εξόφληση κτλ) με τις κατάλληλες προσαρμογές για την εφαρμογή των διατάξεων βάσει μέσων μηνιαίων μεγεθών. Η Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης, βασίζεται στα στοιχεία που υποβάλλονται από τους Παραγωγούς από Συμβατικές Μονάδες στο ΜΣΣ της Κρήτης μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών μέτρησης της ενέργειας παραγωγής των Συμβατικών Μονάδων στο ΜΣΣ Κρήτης ή σε στοιχεία του ΑΔΜΗΕ εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα, στα ποσά που έχουν εκκαθαριστεί για τον Εκπρόσωπο Φορτίου και τους Παραγωγούς Συμβατικών Μονάδων από την EnExClear στις αγορές του ν. 4425/2016 του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, καθώς και σε λοιπά στοιχεία που τυχόν διαθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ.
2. Μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, ο ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζει τα τελικά απολογιστικά ποσά του τέταρτου άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα της παραγωγής στο ΜΣΣ της Κρήτης, και υλοποιεί την Ετήσια συμπληρωματική Εκκαθάριση του ΜΣΣ Κρήτης, ακολουθώντας τη διαδικασία της Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης, όπως αντιστοίχως προβλέπεται στο άρθρο 184 του Κώδικα ΜΔΝ (υποβολή στη ΡΑΕ των απολογιστικών στοιχείων για έλεγχο και έγκριση, έκδοση και κοινοποίηση Κατάστασης Ετήσιας Εκκαθάρισης, αξιολόγηση αντιρρήσεων, έκδοση τιμολογίων, λογιστικοποίηση/εξόφληση).

Άρθρο ένατο
Ανωτέρα βία

1. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, που προκύπτουν από την παρούσα αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών.
2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος, που αδυνατεί να εκπληρώσει τις οριζόμενες από την παρούσα Σύμβαση υποχρεώσεις του,

οφείλει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που το γεγονός ανωτέρας βίας έλαβε χώρα, να ανακοινώσει εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιες από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος ανωτέρας βίας.

3. Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, οφείλει να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών της.
4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης υπέρ οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο δέκατο
Δικαιώματα απορρέοντα από τη Σύμβαση

Τα δικαιώματα του Εκπροσώπου Φορτίου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση είναι προσωποπαγή και ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα οι εκδοθείσες άδειες προμήθειας ή η απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης τους είναι επ' ονόματί του.

Άρθρο ενδέκατο
Καταγγελία Σύμβασης

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων νομοθετικών διατάξεων, κάθε συμβαλλόμενος, δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα Σύμβαση σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου οι οποίες απορρέουν από την Σύμβαση αυτή.
2. Σε περίπτωση παύσης των Συναλλαγών λόγω θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, κήρυξης σε πτώχευση, υπαγωγής σε άλλο ανάλογο καθεστώς, η λύση της παρούσας επέρχεται αυτοδικαίως από την επέλευση του γεγονότος. Η λύση της παρούσας κοινοποιείται άμεσα, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, από το συμβαλλόμενο μέρος που υπήχθη σε οποιοδήποτε καθεστώς του προηγούμενου εδαφίου στο αντισυμβαλλόμενο μέρος και στη ΡΑΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει τη σχετική πράξη στην ιστοσελίδα του.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, η οποία τάσσεται με έγγραφη επιστολή, που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στο μέρος που εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, προκειμένου το τελευταίο να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις αυτές (προθεσμία αποκατάστασης).
4. Το συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών της παραγράφου 3 και μόνον στην περίπτωση που το μέρος στο οποίο επιδόθηκε η σχετική επιστολή δεν συμμορφώθηκε μερικώς ή ολικώς με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
5. Από τη λύση της παρούσας καθίστανται ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές από τον ΔΕΔΔΗΕ όλες οι οφειλόμενες χρεώσεις από τη δραστηριοποίηση του Εκπροσώπου Φορτίου στο ΜΣΣ της Κρήτης.

Άρθρο δωδέκατο
Εκχώρηση

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 δεν επιτρέπεται από τον Εκπρόσωπο Φορτίου οποιαδήποτε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ και τη σχετική ενημέρωση της ΡΑΕ. Η παράβαση του παρόντος άρθρου θεμελιώνει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης.
2. Επιτρέπεται η εκχώρηση και μεταβίβαση των χρηματικών απαιτήσεων του Εκπροσώπου Φορτίου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση:
   α) προς μία ή περισσότερες Τράπεζες, Ελληνικές ή της αλλοδαπής, νομίμως εγκατεστημένες και λειτουργούσες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προς μία ή περισσότερες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), που θα χρηματοδοτήσουν τη κατασκευή και τη λειτουργία του Σταθμού. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης κοινοποιείται στον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΡΑΕ.
   β) προς οποιαδήποτε συνδεδεμένη με τον Εκπρόσωπο Φορτίου εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που έχει σκοπό την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση της γνωστοποίησης της πράξης εκχώρησης και μεταβίβασης στο ΔΕΔΔΗΕ και τη ΡΑΕ.
   Πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης που διενεργείται κατά τρόπο διάφορο από αυτόν που προβλέπεται ως άνω, είναι απολύτως άκυρη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι του ΔΕΔΔΗΕ και της ΡΑΕ.
3. Σε περίπτωση εκχώρησης και μεταβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισχύουν οι περί εκχωρήσεως διατάξεις των άρθρων 455 επόμενα του ΑΚ για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκχωρητή, του εκδοχέα και του οφειλέτη.
4. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την άσκησή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ενδέκατο άρθρο της παρούσας, το συμβαλλόμενο μέρος που προτίθεται να την καταγγείλει υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή στα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5. Ο ΔΕΔΔΗΕ συμφωνεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, εφόσον λάβει από τον Εκπρόσωπο Φορτίου έγγραφη αίτηση, θα παρέχει έγγραφη δήλωση σ' αυτόν ότι η παρούσα Σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει πλήρως (ή ότι έχει τροποποιηθεί).

Άρθρο δέκατο τρίτο
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και άλλοι φόροι/επιβαρύνσεις

Το τίμημα που προβλέπεται στο όγδοο άρθρο της παρούσας Σύμβασης δεν περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Ο φόρος αυτός θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ξεχωριστά και θα βαρύνει αποκλειστικά το συμβαλλόμενο μέρος που τον οφείλει. Κάθε άλλος φόρος και επιβαρύνσεις θα βαρύνουν αποκλειστικά το συμβαλλόμενο μέρος που τον οφείλει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Αποζημιώσεις συμβαλλόμενων από προκληθείσες ζημιές

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα απέχει από οποιαδήποτε ζημιογόνα πράξη και θα

αποζημιώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για τις άμεσες θετικές ζημίες που θα υποστεί και στο βαθμό που οι ζημίες αυτές προκλήθηκαν από ενέργειες ή παραλείψεις του υπόχρεου σε αποζημίωση (περιλαμβανομένου και του προσωπικού του) από δόλο ή βαρεία αμέλειά του.

2. Η ευθύνη του υπόχρεου σε αποζημίωση να αποζημιώνει το άλλο μέρος, θα μειώνεται αναλογικά στο βαθμό που ενέργεια ή παράλειψη του δικαιούχου σε αποζημίωση έχει συνεισφέρει στην πρόκληση της ζημίας, στον τραυματισμό ή στην περιουσιακή ζημία. Κανένα μέρος δεν δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος για ζημία, αστική ευθύνη, τραυματισμό και καταστροφή που προέκυψε μόνο από δική του αμέλεια ή δόλο.

Άρθρο δέκατο πέμπτο
Επίλυση Διαφορών

1. Με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά να επιδιώξουν την επίλυση της διαφωνίας τους με φιλικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
2. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του Εκπροσώπου Φορτίου, και τα δύο μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας εντός ευλόγου χρόνου, με γνώμονα την εξυπηρέτηση της ασφαλούς λειτουργίας του ΜΣΣ της Κρήτης, τη διαφάνεια των συναλλαγών και την καλή πίστη.
3. Σε περίπτωση που ο Εκπρόσωπος Φορτίου θεωρεί ότι παραβιάζονται διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ υποβάλει σχετική αναφορά προς τον ΔΕΔΔΗΕ, η οποία κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, ο ΔΕΔΔΗΕ απευθύνει πρόσκληση προς τον Εκπρόσωπο Φορτίου για φιλική επίλυση της διαφοράς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής αναφοράς. Η διαδικασία Φιλικής Διαπραγμάτευσης της διαφοράς ολοκληρώνεται με σχετική έκθεση που συντάσσεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στη ΡΑΕ.
4. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τη διαδικασία της φιλικής διαπραγμάτευσης, τα μέρη δύνανται να παραπέμψουν τη διαφορά στη ΡΑΕ για την επίλυσή της, μέσω Διαιτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και του Κανονισμού Διαιτησίας της ΡΑΕ.
5. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης, με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της.
6. Ρητά ορίζεται ότι δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας εκ του γεγονότος ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ζητήσει την επίλυση της διαφοράς δια Φιλικής Διαπραγμάτευσης ή Διαιτησίας.

Άρθρο δέκατο έκτο
Τροποποίηση όρων της Σύμβασης

1. Η παρούσα Σύμβαση τροποποιείται μόνο κατόπιν έγγραφης και ρητής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ιδίως δε για λόγους εναρμόνισής της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ.

Άρθρο δέκατο έβδομο
Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία

1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας είναι η ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών. Η μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών αλληλογραφία θα γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κλπ. θα συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.
2. Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά την παρούσα, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως αποδέκτης/αντίκλητος/υπεύθυνος επικοινωνίας αυτών, ως κάτωθι:

   - Για τον ΔΕΔΔΗΕ :

   - Για τον Εκπρόσωπο Φορτίου:

Άρθρο δέκατο όγδοο
Εφαρμοστέο Δίκαιο

1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Εκπρόσωπος Φορτίου πρέπει να γνωστοποιήσει στον ΔΕΔΔΗΕ εγγράφως ορισμένο πρόσωπο ως Εκπρόσωπό του, ο οποίος θα καλείται Κύριος Εκπρόσωπος. Το εν λόγω πρόσωπο θα είναι επίσης και αντίκλητος του Εκπροσώπου Φορτίου, θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και θα προβαίνει εξ ονόματός του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως αναφύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας.
3. Εάν ο Εκπρόσωπος Φορτίου δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα οφείλει να διορίσει αντίκλητο που κατοικεί στην Ελλάδα.
4. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι τα (Τακτικά) Δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο δέκατο ένατο
Ερμηνευτικές διατάξεις

1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους νόμους 2773/1999, 4001/2011, όπως ισχύουν και στον Κώδικα ΜΔΝ και στον Κώδικα Προμήθειας, καθώς και στο λοιπό κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό

πλαίσιο που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε αναφορά στη Σύμβαση αυτή αναφέρεται στη Σύμβαση και τα τυχόν Παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των προβλέψεων της παρούσας Σύμβασης και ρυθμίσεων ή όρων που περιλαμβάνονται σε τυχόν Παράρτημα αυτής, υπερισχύουν οι ρυθμίσεις του παραρτήματος ως ειδικότερες.
3. Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας.
4. Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας θεωρούνται ως ουσιώδεις.
5. Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει συνολική ακυρότητα αυτής.

Οι Συμβαλλόμενοι

_____	_____
Για τον Εκπρόσωπο Φορτίου	**Για τον ΔΕΔΔΗΕ**

…»